LEIS ESQUEMATIZADAS

LEGISLAÇÃO DESTACADA - DICAS - RESUMOS - MNEMÔNICOS

DIREITO

ADMINISTRATIVO

COMPLETO

Q2

SUMÁRIO

DIREITO ADMINISTRATIVO 3
CONCEITO, FONTES E PRINCÍPIOS 3
PODERES ADMINISTRATIVOS 19
ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 30
ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 46
ATOS ADMINISTRATIVOS 49
CONTROLE 71
AGENTES PÚBLICOS 83
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 110
BENS PÚBLICOS 121
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 127
SERVIÇOS PÚBLICOS 134
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995 140
LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 155
LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 167
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 273
LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999 308
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 327
LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016 390
LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005 424
LEI Nº. 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999. 430
LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 436
LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998 457
DECRETO-LEI Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937. 464
DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941. 471
LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 481
LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 490
LEI N° 10.257/01 - Estatuto da Cidade 519
LEI Nº 13.460/17 – Direito dos Usuários de Serviços Públicos. 537
LEI Nº 13.848/19 - Agências Reguladoras 546
LEI Nº 13.974/20 – COAF. 560
LEI Nº 13.988/20 – Transação Resolutiva de Litígio. 564
LEI Nº 14.129/21 – Aumento da Eficiência da Administração Pública. 577
LEI Nº 11.416, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006 596

DIREITO ADMINISTRATIVO

CONCEITO, FONTES E PRINCÍPIOS

Direito Administrativo – Conceito e Características

- É um ramo do **direito público** que está relacionado à **função administrativa** do Estado com a finalidade de atingir o **interesse da coletividade**;
- Disciplina, predominantemente, relações jurídicas **Verticais**.
- Conforme **Hely Lopes Meireles**[1], direito administrativo é o **conjunto harmônico de princípios jurídicos** que regem os **órgãos, os agentes e as atividades públicas** tendentes a realizar **concreta, direta e imediatamente** os **fins desejados pelo Estado**.
- **Di Pietro**[2] estabelece que direito administrativo é o **ramo do direito público** que tem por objeto os **órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas (Sentido Formal ou Subjetivo)** que integram a Administração Pública**, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins (Sentido Material)**, de natureza pública;
- Apesar de ser do ramo do **direito público** o direito administrativo **não deixa 100% de atuar nas matérias de direito privado**. Um exemplo é a **atuação das empresas públicas e sociedades de economia mista** na **exploração de atividade econômica**, pois estas atuam com regras de **direito privado e público**;
- O Direito Administrativo **não possui um código específico**, como o Código Civil, Penal, Tributário. As normas são **espalhadas**, sendo encontradas em Leis, Decretos, CF/88 dentre outras normas.

  Ex: Lei 14.133/21; CF/88; Lei 8.112/90; Lei 9.784/99;

Fonte[1]: MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 24ª edição atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, SP: Malheiros, 1999, Pp. 34-35.

Fontes do Direito Administrativo

- Indicam as **diretrizes das normas e princípios do Direito Administrativo**.
- A doutrina considera como **fontes** do **Direito Administrativo**:
  - ✓ **Lei**; (Fonte Primária);
  - ✓ **Doutrina**; (fonte secundária, indireta ou subsidiária);
  - ✓ **Jurisprudência**; (fonte secundária, indireta ou subsidiária);
  - ✓ **Costumes**. (fonte secundária, indireta ou subsidiária).

Lei

- É considerada a **fonte mais importante**;
- Trata-se de uma **fonte primária**, **direta** ou **imediata**.
- É dividida pela doutrina em:
  - ✓ **Lei em Sentido Amplo**: Abrange a CF/88, lei ordinária, complementar, tratados e acordos internacionais, medidas provisórias, decretos legislativos e executivos, regimentos internos, portarias dentre outros atos normativos infra legais;
  - ✓ **Lei em sentido estrito**: Está relacionada aos **atos legislativos** que **inovam** o ordenamento jurídico. Ex: **Leis Delegadas, Complementares, Ordinárias**, Emendas Constitucionais.
- **Parte da doutrina** considera a **Lei** em **sentido amplo** como **fonte primária**, porém, **outra parte** (Lopes Meirelles) estabelece que **as únicas fontes primárias** seriam a **CF/88 e a Lei em sentido estrito**, pois possuem o poder de **inovar no ordenamento jurídico**. Assim, os demais seriam fontes secundárias;

Doutrina – Atividade Opinativa
➢ É considerada uma **fonte secundária**, **indireta** ou **subsidiária**; ➢ São **pessoas que estudam a matéria e formulam teses e teorias** relacionadas ao assunto, apresentando seu entendimento. ➢ A doutrina tende a **universalizar-se**, pois suas teses **não se limitam ao caso concreto**.

Jurisprudência - Atividade Interpretativa
➢ É considerada uma **fonte secundária**, **indireta** ou **subsidiária**; ➢ É o **entendimento criado** a partir de **diversas decisões tomadas pelo poder judiciário** com um **mesmo entendimento**. ➢ A **Jurisprudência** tende a **nacionalizar-se**, pois as suas **teses são criadas** em relação aos **casos concretos**. ➢ **Em regra**, a **Jurisprudência** não tem o poder de vincular a Administração Pública, **ressalvados** os casos: ✓ De **decisões do STF no controle abstrato de normas**, que produzem **eficácia contra todos e efeito vinculante** aos **órgãos do Judiciário** e à **Administração Pública** de todos os **entes políticos**; ✓ **Súmulas Vinculantes**.

Costumes e Praxe Administrativa
➢ São fontes **secundárias, indiretas ou subsidiárias**; ➢ Trata-se da prática reiterada de atos ao longo do tempo, passando a se tornar algo normal e de convicção obrigatória. ➢ São aplicáveis excepcionalmente, servindo para **suprir lacunas** da legislação nos casos concretos; ➢ **OBS**: Os Costumes **não se confundem** com a **praxe administrativa**, esta **não possui uma convicção** de **obrigatoriedade**. ➢ **OBS:** Os costumes e a praxe administrativa são considerados **fontes inorganizadas** do direito administrativo, **influenciando indiretamente** na produção do direito positivo.

Fontes Formais x Fontes Materiais	
Fontes Formais	**Fontes Materiais**
• Fontes **criadas pelo Estado** por meio de **processos formais**. • **Não se limitam à esfera político-administrativa**, abrangendo também a esfera particular. **Ex**: Constituição, Lei em Sentido Amplo.	• Fontes que são geradas **sem o processo formal do Estado.** **Ex:** Doutrina e Costumes.

Origem do Direito Administrativo
➢ Surgiu na **França**, **após a Revolução Francesa (Final do Século XVIII)** e o Fim do Império Absolutista Francês, na mesma época do **Estado de Direito** (Direito Constitucional), que passou a **criar normas de eficácia contra todos**, inclusive contra o próprio **Estado**. (**Fase do Estado Morderno**); ➢ A **Lei de 28 de Pluviose**, na França, foi a lei que **marcou** o surgimento do Direito Administrativo; ➢ O direito administrativo surgiu com a instauração dos governos subordinados a uma **constituição**. **Diferentemente dos governos absolutistas** que só respeitavam **leis de manutenção de assuntos financeiros e patrimoniais privados**.[1] ➢ Conforme **MEIRELLES**[2], O **impulso decisivo** para a formação do Direito Administrativo foi dado pela **teoria da separação dos poderes** desenvolvida por Montesquieu, L'Espirit des Lois, 1748, e acolhida universalmente pelos Estados de Direito. ➢ O **Sistema** do Direito Administrativo **adotado na França** é o do **Contencioso Administrativo** (Jurisdição Dual).

Sistema	
Francês	➢ Chamado de **Contencioso Administrativo**; ➢ O **BR NÃO ADOTA**; ➢ Nesse sistema o **poder judiciário não pode intervir nas funções administrativas do estado**, estando essas funções apenas à **jurisdição administrativa do Estado**. ➢ Os **atos da Administração são anulados ou julgados dentro da própria**, **sem ser possível o Poder Judiciário julgar**. ➢ Com isso, é chamado também de **Dualidade de Jurisdição** em que existe a **Jurisdição Administrativa**, que julga **apenas matérias administrativas, e Jurisdição Comum**, que abrange o **Poder Judiciário para julgar as demais matérias**.
Inglês	➢ Chamado de Judiciário ou de **Jurisdição Una**; ➢ **BR ADOTA**; ➢ Nesse sistema, o **Poder Judiciário** tem a competência de **apreciar e decidir, em julgamento,** quanto a legalidade, **todas as matérias do direito**, sendo o único a fazer realmente a matéria transitar em julgado. Com isso, **apesar de transitar em julgado, no âmbito administrativo**, acionando o **judiciário**, é possível que **este aprecie e julgue novamente a matéria**. ➢ É **expressamente previsto na CF/88**. CF/88, Art. 5º. XXXV – a lei **não excluirá** da apreciação do **Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito**; (Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição) ➢ Apesar de não existir decisão definitiva dos órgãos da Administração Pública, existem alguns casos em que será preciso **utilizar primeiramente a via administrativa** para **depois acionar o Poder Judiciário**, como no caso: ✓**Da Justiça Desportiva**; ✓De ato administrativo ou omissão da Administração Pública que **contrarie Súmula Vinculante**; ✓De **Habeas Data**;

Direito Administrativo Brasileiro – O que pegou de referência do Direito francês?
✓ Conceito de Serviço Público; ✓ Teoria dos Atos Administrativos com o atributo da executoriedade; ✓ Teorias sobre responsabilidade civil do Estado; ✓ Princípio da legalidade; ✓ Teoria dos contratos administrativos (com as cláusulas exorbitantes, o equilíbrio econômico-financeiro, as teorias da imprevisão, do fato do príncipe e do fato da administração); ✓ Formas de delegação da execução de serviços públicos; ✓ A ideia de que a Administração Pública se submete a um regime jurídico de direito público, derrogatório e exorbitante do direito comum, e que abrange o binômio autoridade/liberdade.
Fonte: Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 2020 p.106.

Estado
➢ Sua organização se dar por **matéria constitucional**; ➢ O **Estado**, conforme HELY LOPES MEIRELES, do ponto de vista **sociológico**, é **corporação territorial dotada de um poder de mando originário**; sob o aspecto **político**, é **comunidade de homens, fixada sobre um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção**; sob o prisma **constitucional**, é **pessoa jurídica territorial soberana**; na conceituação do nosso **Código Civil**, é **pessoa jurídica de Direito Público Interno** (art. 14, I);[1] ➢ De acordo com o **CC/02** o **Estado** é uma **pessoa jurídica de direito público interno** capaz de possuir **direitos e obrigações**, podendo manter **relações internas** (**Administrados e agentes públicos de forma ampla**) ou **externas** (**Outros países**); ➢ O **Estado cria as regras e se sujeita às mesmas**. ➢ O Estado é formado por **três elementos**: Povo, Território e Governo Soberano**.** ➢ O Estado é dividido em **três poderes**: Legislativo, Executivo e Judiciário. ➢ OBS: Os **poderes** não se limitam ao exercício da função típica, **podendo exercer funções atípicas**, nos mandamentos da **CF/88.** CF/88, Art. 2º São Poderes da **União**, **independentes e harmônicos** entre si, o **Legislativo**, o **Executivo e o Judiciário**.
Fonte[1]: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993.

Governo
➢ **Governo** está relacionado, conforme **MEIRELLES[1]**, à **política de comando**, **de iniciativa, de fixação de objetivos** do Estado e de **manutenção da ordem jurídica** vigente. ➢ Enquanto a **Administração Pública** tem o papel de **executar** as **políticas do governo**, o **governo** tem o poder de **comandar, coordenar, dirigir** a **máquina pública** fixando **diretrizes, objetivos e metas**; ➢ **Função de Governo**: Mais estudada no **Direito Constitucional**; ➢ **Função de Administrativa**: Mais estudada no **Direito Administrativo.**
Fonte[1]: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 39. Ed. São Paulo: Malheiros, 2013. P. 66.

Governo – Sentido Formal, Material e Operacional – Hely Lopes Meireles[1]	
Sentido Formal	Trata-se dos Poderes e órgãos constitucionais;
Sentido Material	Consiste no conjunto de funções estatais básicas;
Sentido Operacional	É a condução política dos negócios públicos.
Fonte[1]: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. p. 65.	

Administração x Governo – Hely Lopes Meirelles[1]
O **Governo** comanda com **responsabilidade constitucional e política**, **mas sem responsabilidade profissional pela execução**; a **Administração executa sem responsabilidade constitucional ou política**, **mas com responsabilidade técnica, e legal pela execução**. A Administração é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do Governo.
Fonte[1]: Hely Lopes MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 65.

Governo	**Administração**
• Têm responsabilidade constitucional e política; • Não tem responsabilidade profissional pela execução; • Tem o poder de **comandar, coordenar, dirigir** a **maquina pública** fixando **diretrizes, objetivos e metas**;	• Não têm responsabilidade constitucional ou política; • Têm responsabilidade técnica, e legal pela execução. • Tem o papel de **executar** as **políticas do governo**;

Administração Pública

➢ Existem **dois conceitos** em relação à Administração Pública: Sentido Estrito ou Sentido Amplo.

✓ **Sentido Estrito**:

- Trata-se apenas dos **órgãos e entidades** que praticam **funções administrativas**, **sem ter atos de governo**.

- A Administração Pública em **Sentido Estrito** divide-se em **duas espécies**:

❖ **Sentido Formal, Orgânico ou Subjetivo:** Conjunto de **agentes, órgãos e pessoas jurídicas** que executam as atividades administrativas do Estado; (Algumas BANCAS consideram que as atividades da Administração públicas são executadas apenas pela Administração Direta e Indireta);

❖ **Sentido Material, Objetivo ou Funcional:** Consiste **nas atividades exercidas** pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes que possuem **função administrativa do Estado**; Tal sentido está relacionado à **Administração Externa ou Extroversa**, que é aquela que se vincula à **interação com a sociedade (administrados)**;

▪ São consideradas **atividades da Administração Pública**:

1. Polícia Administrativa: Atividades de **limitações ou condicionamentos** aos direitos do **particular** com a finalidade no **interesse coletivo**;

2. Serviço Público: **Atividades Administrativas** executadas pelas **entidades públicas** ou por **agentes delegados**, sob o regime **predominantemente público**;

3. Fomento: Procura **incentivar as iniciativas privadas**, de forma que **estas se condicionem à utilidade pública** por meio das **atividades administrativas**;

4. Intervenção: É a **fiscalização e regulamentação da atividade das entidades** de natureza **privada** e também a atuação **direta do estado** na **ordem econômica**, assim como nas **propriedades privadas**, através de **desapropriação**, **servidão** e **tombamento**.

✓ **Sentido Amplo**: Abarca **os atos de governo** que são exercidos pelos **órgãos com função política**, **assim como os órgãos que exercem função administrativa**, ou seja, que **executam os planos de governo**;

➢ Ainda existe a Administração Pública em **Sentido Operacional**, que é o **desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado** ou por ele assumidos em **benefício da coletividade**;

Interesse Público	
Primário	**Secundário**
A Administração Pública procura atingir **o interesse da coletividade**, ou seja, os interesses diretos do **povo**.	Consiste na atuação da Administração Pública em busca dos **seus próprios interesses** na qualidade de pessoa jurídica, titular de direitos e obrigações.

Princípios da Administração Pública
➢ São as **diretrizes e mandamentos gerais** que **orientam** a atuação da Administração Pública e a **criação das leis** voltadas para o direito administrativo. ➢ Tem a **finalidade** de estabelecer um **sentido lógico e racional** para a **compreensão da Administração Pública** para que esta funcione de **forma equilibrada**; ➢ Os **princípios** possuem ainda **função interpretativa** da **norma administrativa**; ➢ Os **princípios**, a depender do ponto de vista interpretativo, podem ser **considerados expressos**, quando **previstos expressamente na lei**, ou **implícitos**, quando **não estiverem em lei**, mas decorrem da **jurisprudência ou da doutrina**. ➢ Os **princípios implícitos**, apesar de não taxados em nenhuma lei ou na CF/88, pode se apresentar por meio de **princípios expressos** ou da **hermenêutica de vários princípios**, podendo ainda decorrer do **próprio sistema constitucional como um todo**. Ex 01: Princípio da **Finalidade** (**implícito**) decorre do da **impessoalidade** (**expresso**); Ex 02: Princípio da **Segurança Jurídica** (**implícito**), porém, com **aplicação prevista na CF/88**. CF/88, Art. 5º, XXXVI - **a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada**; Ex 03: Princípio da **Supremacia do Interesse Público** (**Implícito**);

Princípios Expressos	
CF/88	Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Lei 14.133/21	Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
Lei 9.784/99	Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
OBS: **Não existe hierarquia entre os princípios**, no caso de **conflito** entre eles, ocorrerá a **ponderação** para que **continue existindo** a **harmonia do ordenamento jurídico**.	

Ponderação dos Princípios
➢ Quando há o **conflito entre princípios**, estes **não se excluem**. O que acaba ocorrendo é uma **ponderação de valores**, ou seja, em um determinado momento, um princípio possui um **grau de preponderância** maior que o outro por causa da **situação**. ➢ **Não há hierarquia** entre princípios **nem nulidade** de um em relação ao outro.

Princípio da Legalidade

- **Previsto Expressamente na CF/88**;
- **Aplicado** aos entes da **administração pública direta e indireta**, de todos os **poderes e esferas** de governo;
- Uma das **principais garantias** aos **direitos individuais**, tendo a **função de estabelecer limites** da **atuação administrativa**;
- O princípio da legalidade possui **dois sentidos**:
  - ✓ **Para os Administrados**: Estes poderão fazer **tudo o que for permitido** por lei e **tudo que não for proibido**;

    CF/88, Art.5º, **ninguém será obrigado a fazer ou deixar** de fazer alguma coisa **senão em virtude de lei**;

  - ✓ **Para a administração pública**: A administração pública **só atuará quando existir previsão legal**, ou seja, **se limitará à lei**; (**Princípio da Estrita legalidade**).
- **OBS**: A Administração pública **não só deve obedecer aos atos normativos primários** (**leis,CF**), **como também**, **aos secundários**, como as **portarias**, **decretos**, **instruções**.

Princípios da Legalidade X Princípio da Reserva Legal

- **Não se confundem**;
- De acordo com o **princípio da legalidade** a Administração Pública deve atuar conforme **a lei em sentido amplo**, já o **princípio da reserva legal** estabelece que **certas matérias sejam reguladas por lei em sentido estrito**;

Mitigação do Princípio da Legalidade

- O princípio da legalidade pode ser **restringido** quando se tratar de:
  - ✓ **Edição de Medidas Provisórias**;
  - ✓ **Decretação do Estado de Defesa**;
  - ✓ **Decretação do Estado de Sítio.**

Princípio da Impessoalidade

- É o princípio que **busca a finalidade pública**, procurando tratar **todos os administrados** de forma **isonômica**, sendo **vedada a promoção pessoal**.
- Desdobra-se em **04 princípios**:
  - ✓ **Princípio da Finalidade**: Estabelece que os atos da administração pública tenham por **finalidade** a **satisfação do interesse público**;
  - ✓ **Princípio da Igualdade ou Isonomia**: A administração deve tratar **todos de forma isonômica**, **sem discriminações**, **não podendo favorecer pessoas indevidamente**;

    CF/88, Art.37, II - a **investidura em cargo** ou **emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos**, de acordo com a **natureza e a complexidade** do **cargo ou emprego**, na forma prevista em lei, **ressalvadas** as nomeações para **cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

    CF/88, Art. 37, XXI - **ressalvados** os casos especificados na legislação, as **obras, serviços, compras e alienações** serão contratados mediante **processo de licitação pública** que assegure **igualdade** de **condições a todos os concorrentes**, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

  - ✓ **Vedação de Promoção Pessoal**: É **vedada** a **promoção pessoal do agente público**, pois estes **atuam em nome do Estado**. A promoção pessoal fere também os princípios da **legalidade** e **moralidade**.

> CF/88, Art. 37, § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal** de autoridades ou servidores públicos.

- ✓ **Impedimento e Suspeição**: Tais princípios são utilizados quando a pessoa **não pode atuar em determinado processo administrativo ou judicial** por causa do **grau de parentesco**, **amizade** ou **inimizade**;

Princípio da Moralidade

- **Expresso na CF/88**;
- O **agente** público deve seguir uma **conduta ética**, devendo **respeitar** **não só a legalidade, mas também a moralidade administrativa**, os **bons costumes**, a **honestidade** e as **regras do poder público**.

> CF/88, Art. 37, § 4º - Os atos de **improbidade administrativa** importarão a **suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário**, na **forma e gradação** previstas em lei, **sem prejuízo da ação penal cabível**.
>
> CF. Art. 14, § 9º **Lei complementar** estabelecerá outros casos de **inelegibilidade** e os prazos de sua **cessação**, a fim de **proteger a** probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada **vida pregressa do candidato**, e a **normalidade** e **legitimidade das eleições** contra a **influência do poder econômico** ou o **abuso do exercício de função**, **cargo ou emprego** na administração **direta ou indireta**.
>
> CF/88, Art. 5º, LXXIII - **qualquer cidadão** é parte legítima para propor **ação popular** que vise a anular **ato lesivo ao patrimônio público** ou de entidade de que o Estado participe, à **moralidade administrativa**, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

- **Mesmo** que o **ato praticado pelo agente** esteja em **conformidade com a lei**, **caso ofenda a moral,** os **princípios de justiça e de equidade**, a ideia de **honestidade**, estará ocorrendo **ofensa** não só ao princípio da **moralidade administrativa**, como também ao da **impessoalidade**, **igualdade** e **eficiência**, devendo este ato ser **anulado**.
- O **STF** entende que é **vedado** o **nepotismo na administração pública** vindo o **fundamento** diretamente da **CF**, **sem necessidade de lei específica**.
- Nos **cargos de natureza política**, **não existirá o nepotismo**, quando o nomeado realmente possuir **capacidade técnica para o cargo**. Caso contrário, ou seja, a pessoa nomeada para o cargo de natureza política **não possua capacidade técnica**, demonstrando assim a troca de favores, **não será possível a nomeação**.
- A doutrina entende que a **imoralidade surge do conteúdo (objeto) do ato**. Com isso, um ato pode ser considerado imoral, mesmo sem o agente ter a intenção de cometer a imoralidade.

Princípio da Publicidade

- O princípio da publicidade exige a **ampla divulgação** dos atos praticados pela **Administração Pública**, **ressalvadas** as hipóteses de **sigilo previstas em lei**.
- O princípio da publicidade tem por finalidade estabelecer a:
  - ✓ **Publicação do ato** como requisito para **começar a gerar seus efeitos (eficácia)**, ou seja, **não é um requisito de validade** do ato, mas sim de **eficácia**;
  - ✓ **Transparência da Administração Pública em seus atos** para o controle pelos administrados.
- **OBS**: **Não é necessária** a publicação de **todos os atos** para a ocorrência da eficácia, mas **apenas aqueles** que produzem **efeitos gerais** (**alcançam destinatários indeterminados**) e **externos** (**alcançam a população em geral**);

> CF/88, Art. 37, § 3º A lei disciplinará as **formas de participação do usuário** na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
> II - **o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações** sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

CF/88, Art. 5º, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos **informações de seu interesse particular**, ou de **interesse coletivo ou geral**, que serão prestadas no **prazo da lei**, sob pena de **responsabilidade**, **ressalvadas** aquelas cujo sigilo seja **imprescindível à segurança da sociedade** e do **Estado**;

- **OBS**: O princípio da publicidade **não é absoluto**, tendo **exceções**;

CF. Art. 5º. XXXIV - são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**:

a) o **direito de petição** aos Poderes Públicos em **defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder**;

b) a **obtenção de certidões** em repartições **públicas**, para **defesa de direitos** e **esclarecimento** de situações de **interesse pessoal**;

Princípio da Eficiência

- Trata-se do princípio que exige dos agentes públicos a busca por **melhores resultados** com o **menor custo** e **tempo possível**.

- **Incluído** pela **EC 19/98** devido à **reforma gerencial** com a implementação do **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado**;

- Nos estudos da doutrinadora **DI PIETRO**, o princípio da eficiência pode ser levado em consideração à **atuação do agente público**, sendo esperado que este preste o seu serviço da **melhor forma possível**, com um **alto desempenho** para obter **bons resultados**. Além disso, tal princípio está diretamente relacionado ao **modo de organização, estrutura e disciplina do Poder Público visando atingir resultados na prestação do serviço público**.

CF/88, Art. 37, § 3º A **lei** disciplinará as **formas de participação do usuário na administração pública** direta e indireta, **regulando especialmente**:

I - as **reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral**, asseguradas a **manutenção de serviços** de atendimento ao usuário e a **avaliação periódica**, **externa e interna**, da **qualidade dos serviços**;

CF/88, Art. 41, § 1º O servidor público **estável** só **perderá** o cargo:

III - mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho**, na forma de **lei complementar**, assegurada **ampla defesa**.

Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular

- É considerado um **princípio implícito**, sendo um **princípio base** do **regime jurídico administrativo**;

- O princípio da supremacia estabelece que ocorrendo um conflito entre o **interesse público** e o particular, o **primeiro leva vantagem**, pois está voltado para o **interesse da coletividade**;

- O princípio da supremacia **não** pode ser utilizado com **finalidade direcionada ao interesse privado**;

- São **exemplos** de aplicação do princípio da supremacia:
  - ✓ **Presunção de Veracidade**, **legitimidade** e **imperatividade**;
  - ✓ **Cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos**;
  - ✓ Uso do **poder de polícia**, impondo **restrições** ao **particular** com **finalidade do interesse coletivo**;
  - ✓ **Intervenção do Estado na propriedade privada**;

- O princípio da **supremacia do interesse público sobre o particular não** é aplicado quando o **Estado** possui uma **relação de horizontalidade** com o **particular**, como nos casos de **exploração de atividade econômica**, **contratos de locação**. Porém **em certos casos** a Administração Púbica **continua** possuindo **alguns aspectos do direito público**.

Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público

- É considerado um **princípio implícito**, sendo um **princípio base** do **regime jurídico administrativo**;
- Apresenta **sujeições** aplicadas **à administração pública** pela **lei**, **limitando e restringindo-a** para não exceder seus poderes e lesar o interesse público.

  Ex: Dever de **licitar** para contratação de serviços, **contratação de pessoas** mediante **concursos públicos**;

- O princípio da indisponibilidade do interesse público está presente **em toda atuação da Administração pública**;
- **Di Pietro** considera o **princípio da legalidade** como uma das **bases** do **Direito Administrativo**, pois tal princípio **preserva a liberdade dos indivíduos**, **restringindo** as **ações do poder público**. Com isso toda atuação da máquina pública deve atender o que for apresentado em **lei**.

  STF/RE nº 253.885/MG: Todos os princípios podem ser **relativizados**, **não podendo ser ilimitado e irrestrito**. O **STF** entende que a **Administração** pode fazer **acordos ou transações**, **relativizando o princípio da indisponibilidade do interesse público**, quando o **acordo** tiver como **fim o benefício da coletividade**.

- O princípio da indisponibilidade estabelece o **poder-dever** do agente público **agir dentro de suas competências** e também **impede a alienação** dos bens e direitos públicos essenciais aos particulares, assim, a Administração pode **apenas delegar a execução** da atividade e **não a titularidade**, pois os bens públicos estando **relacionados à satisfação do interesse público não podem ser alienados**.

Princípio da Segurança Jurídica

- Tem por finalidade manter a **estabilidade das relações jurídicas materializadas**.
- Para o **princípio da Segurança Jurídica**, a **manutenção da ilegalidade de um ato é melhor do que a sua anulação** após desse ato ter **gerado seus efeitos durante vários anos**, pois o **efeito** da sua anulação seria **pior do que a sua ilegalidade**.
- Estabelece a **proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada,** sendo um dos **fundamentos da prescrição e decadência**;
- É a **base para a edição de súmulas vinculantes**;

  CF/88, Art. 103-A, § 1º A **súmula** terá por objetivo a **validade, a interpretação e a eficácia** de normas determinadas, acerca das quais haja **controvérsia atual** entre **órgãos judiciários** ou **entre esses e a administração pública** que acarrete **grave insegurança jurídica** e **relevante multiplicação** de **processos** sobre **questão idêntica**.

- Possui **previsão expressa na lei 9.784/99**;

  Lei 9.784/99, Art. 2º, XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**.

  A **segurança jurídica** consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento **antecipado e reflexivo das consequências diretas** de seus atos e de seus fatos à luz da **liberdade reconhecida'**. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as **relações realizadas sob o império** de uma norma **devem perdurar ainda quando tal norma** seja **substituída.**[1]

  Fonte[1]: José Afonso da Silva, "Curso de Direito Constitucional Positivo", Malheiros Editores, 32ª edição, p.433.

Princípio da Proteção à Confiança

- Enquanto o **princípio da segurança jurídica** possui aspectos **objetivos**, através da **defesa da estabilidade jurídica**, o princípio da **Proteção à Confiança** trata de aspectos **subjetivos**, tratando da **boa-fé** que o **administrado possui perante a Administração** em relação aos **seus atos praticados** conforme a **lei**.
- Na atuação pública é necessário que a Administração Pública mantenha os atos administrativos, ainda que estes sejam qualificados como antijuridicos, quando verificada a expectativa legitima, por parte do administrado, de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa. A interrupção dessa expectativa violará o **princípio da confiança**.

  Leva em conta a **boa-fé** do cidadão, que **acredita e espera** que os atos praticados pelo Poder Público sejam **lícitos** e, nessa qualidade, serão **mantidos e respeitados** pela própria Administração e por terceiros.[1]

  Fonte[1]: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella – Direito administrativo – 25ª edição – São Paulo: Atlas, 2012, pág. 87.

Princípio da Especialidade
Ocorre quando a Administração Pública Direta **descentraliza** uma atividade **criando uma entidade** com **personalidade jurídica** com **atribuições e finalidade específica** a determinado **serviço público**.

Princípio do Controle ou da Tutela

- Estabelece que a **Administração Direta** (entidades políticas) **deve manter o controle** (controle finalístico) **das entidades da administração indireta** para que estas continuem exercendo suas **finalidades estabelecidas** quando criadas.

- Apesar de **não existir hierarquia** entre a **Administração Direta e a indireta**, existe a possibilidade de **controle da entidade política** para garantir o **princípio da especialidade** que estabelece a **criação da entidade administrativa** para atuar em **determinada finalidade específica**.

Princípio da Autotutela

- Estabelece que a Administração pública possa **corrigir seus próprios atos**, podendo **anulá-los** quando **ilegais** ou **revogá-los** por serem **inconvenientes ou inoportunos** (**Mérito**).

- Esse princípio estabelece que a administração possua poder de **zelar pelos bens que integram seu próprio patrimônio**;

- O princípio da **autotutela** estabelece que a Administração Pública possa **de ofício**, **anular** seus **próprios atos**, **independente de provocação**. Porém, o **controle da Administração não afasta o controle do Poder Judiciário em relação à legalidade**.

- **OBS**: O **Poder Judiciário**, mediante **provocação**, poderá **anular um ato ilegal** de outro poder, porém **não poderá revogar um ato válido**, ou seja, o judiciário **não pode analisar o mérito administrativo** de **outro poder**, mas apenas a **legalidade** e **legitimidade**.

> **STF/Súmula 346:** A Administração Pública pode declarar a **nulidade dos seus próprios atos**.
>
> **STF/Súmula 473:** A administração pode **anular seus próprios atos**, quando eivados de **vícios** que os tornam **ilegais**, porque deles **não se originam direitos**; ou **revogá-los**, por motivo de **conveniência ou oportunidade**, respeitados os **direitos adquiridos**, e **ressalvada**, em todos os casos, a **apreciação judicial**.
>
> Lei 9.784/99, Art. 53. A **Administração** deve **anular** seus **próprios atos**, quando eivados de **vício** de **legalidade**, e pode **revogá-los** por motivo de **conveniência ou oportunidade**, **respeitados** os **direitos adquiridos**.

Princípio da Motivação

- Estabelece que o agente deva **apresentar os fundamentos de fato e de direito** de determinado posicionamento da Administração Pública;

- **Em regra**, todos os atos administrativos devem ser motivados, **exceto** no caso do **ocupante de cargo em comissão** que pode ser **exonerado sem motivação**.

> Lei 9.784/99, Art. 50. Os atos administrativos **deverão ser motivados**, com **indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos**, quando:
> I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
> II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
> III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
> IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
> V - decidam recursos administrativos;
> VI - decorram de reexame de ofício;
> VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
> VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
>
> § 1º A **motivação** deve ser **explícita, clara e congruente**, podendo consistir em **declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres** (Motivação Aliunde), informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão **parte integrante do ato**.
>
> § 2º Na solução de **vários assuntos** da **mesma natureza**, pode ser utilizado **meio mecânico** que reproduza os **fundamentos das decisões**, desde que **não prejudique** direito ou garantia dos interessados.

Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade

- **Princípio da Razoabilidade**: O agente público deve seguir **critérios aceitáveis** dentro do **bom senso comum**.
- **Princípio da Proporcionalidade**: determina que a **adequação entre os meios e os fins** deve ser obrigatoriamente **observada no processo administrativo**, sendo **vedada** a imposição de obrigações, restrições e sanções em **medida superior àquelas estritamente necessárias** ao atendimento do interesse público.
- Tais princípios têm como uma de suas finalidades a **limitação do poder discricionário** da administração pública.
- A administração Pública **não pode aplicar sanções ou restrições de modo ilimitado**, devendo existir **limitações** para atuar de modo **razoável e proporcional.**
- Os atos realizados de maneira incoerente e que violarem a razoabilidade são considerados **ilegais** sendo passíveis de **anulação** por meio da **provocação do Poder Judiciário**.
- São **implícitos na CF/88**, mas **expressos na Lei de Processo Administrativo Federal**.
- O princípio da proporcionalidade possui **três elementos** que devem ser analisados no caso concreto:
  - ✓ **Adequação**: O **meio aplicado** deve ser **coerente com o resultado que se almeja**;
  - ✓ **Necessidade**: O **meio escolhido** deve ser o que causa o **menor prejuízo** para os indivíduos;
  - ✓ **Proporcionalidade em sentido estrito**: As **vantagens** a serem **conquistadas** precisam ser **sempre superiores** às **desvantagens**.

Princípio da Continuidade do Serviço Público

- Estabelece que, em regra, os serviços públicos **não podem ser interrompidos**, sendo prestados de **forma contínua**, pois é através do serviço público que é garantido a estabilidade da coletividade.
- A **paralisação** dos serviços da administração pública pode ocasionar **prejuízos à coletividade**.
- Tem **relação direta** com o princípio da **supremacia do interesse público e da eficiência**;
- **Características do Princípio da Continuidade:**
  - ✓ **Proibição de greve dos servidores públicos** (Não é absoluta);
  - ✓ **OBS**: Os servidores **possuem direito à greve** nos termos da **lei** aplicável aos trabalhadores da **atividade privada**.
  - ✓ **OBS**: O **STF** entende que **é vedado o direito à greve as polícias civis** e todos os servidores públicos que atuem **diretamente na área de segurança pública**.
  - ✓ **OBS**: O **STF** entende que é possível o **desconto dos dias de paralisação dos servidores públicos** que pleitearem o **direito a greve**, podendo **ocorrer compensação no caso de acordo**.
  - ✓ **Limitação do contratado** com a administração de invocar a **cláusula da exceção do contrato não cumprido**, nos contratos de serviços públicos;
  - ✓ **Prerrogativa** que a Administração possui de utilizar os **equipamentos da empresa contratada** para manter a **continuidade do serviço público**;
  - ✓ É possível **bens** da empresa contratada serem **revertidos** para a **continuidade do serviço público**, ou seja, os bens utilizados pela contratada poderão ser incorporados ao patrimônio público;
- **Limitações do Princípio da Continuidade:**
  - ✓ É possível em determinadas situações existir a **paralisação temporária das atividades públicas**;

> Lei 8.987/95, § 3º **Não se caracteriza como descontinuidade** do serviço a sua **interrupção** em **situação de emergência** ou após **prévio aviso**, quando:
> I - motivada por **razões de ordem técnica** ou de **segurança das instalações**; e,
>
> II - por **inadimplemento do usuário**, considerado o **interesse da coletividade**.

Princípio da Sindicabilidade
➢ Consiste no **controle** dos atos da Administração Pública. ➢ Sindicável = Controlável. ➢ Segundo o princípio da sindicabilidade, os atos da Administração se **sujeitam a algum tipo de controle**, ainda que não seja o da própria Administração Pública. ➢ A possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente qualquer lesão de direito e, por extensão, as ameaças de lesão de direito a **algum tipo de controle** denomina-se: Princípio da sindicabilidade. ➢ Pelo princípio da sindicabilidade, todos os atos administrativos são **passíveis de controle** pela administração. ➢ O princípio da sindicabilidade é reconhecido expressamente pela jurisprudência do STF.

Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/ADI 6.522-DF
Está em desconformidade com a Constituição Federal (CF) a delegação a cada Poder para definir, por norma interna, as hipóteses pelas quais a divulgação de ato, programa, obra ou serviço públicos não constituirá promoção pessoal. O agente público não pode se valer do cargo que exerce ou dos recursos públicos que gere para a autopromoção política, sob pena de incorrer em desvio de finalidade e contrariar os princípios da impessoalidade e da probidade. O princípio estabelecido pelo § 1º do art. 37 da CF (1), sobre a finalidade legitimadora e os pressupostos da publicidade dos atos e das campanhas de órgãos públicos, não admite flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar.

STF/ADPF 763-DF
O Decreto presidencial 10.540/2020, que estabelece prazo para que os entes federados promovam adequação necessária para a integração ao sistema de publicidade de dados, estabelecido pela Lei Complementar 156/2016, com padrão mínimo de transparência e qualidade, não ofende os princípios da legalidade, da separação dos Poderes, da reserva de lei complementar, da publicidade, da eficiência e da impessoalidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal retirou o caráter legal da matéria atinente às normas gerais de contabilidade pública e delegou ao órgão técnico-burocrático da União a função de harmonização dos ditames contábeis dos entes da Federação. Dessa forma, o Poder Executivo atuou dentro do campo discricionário que lhe foi reservado pela lei. Sobre o tema, cumpre ressaltar ser razoável a escolha realizada no decreto impugnado de estabelecer um novo regime de transição, com a dilação dos prazos, já que o novo padrão demanda notória expertise técnica. Com base nesse entendimento, o Plenário conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, julgou-a improcedente, de modo a declarar a constitucionalidade dos arts. 18 a 20 do Decreto 10.540/2020.

STF/ADPF 975-CE
É inconstitucional, por violação aos princípios republicano, democrático, da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, lei municipal que concede pensão especial mensal e vitalícia a viúvas de ex-prefeitos. Os cargos políticos de chefia do Poder Executivo são exercidos por mandatos temporários e os seus ocupantes são transitórios, motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte é no sentido da inexistência de qualquer direito ao recebimento de pensão vitalícia por seus ex-ocupantes, nas esferas estadual e municipal, e por seus respectivos dependentes. A concessão do referido benefício pelo mero exercício de cargo eletivo implica quebra do tratamento igual que deve ser conferido para pessoas em idênticas condições jurídico-funcionais. Assim, assegurar a percepção de verba mensal a viúvas de ex-prefeitos configura condição privilegiada e injustificada em relação aos demais beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (CF/1988, art. 40, § 13, com a redação dada pela EC 103/2019), que atenderam aos requisitos constitucionais e legais para a concessão de seus benefícios. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a ADPF para declarar não recepcionadas a Lei 405/1984 e a Lei 486/1989, ambas do Município de Caucaia/CE, bem como modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe eficácia a partir da data da publicação da ata do presente julgamento.

STJ/MS 18.442-DF
No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.

STJ/MS 17.526-DF
O decurso do lapso temporal de 5 anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Poderes Administrativos
➢ São **prerrogativas** que funcionam como **mecanismos** para o **Poder Público usar perante** o **interesse da coletividade**; ➢ **Conjunto de prerrogativas de direito público** que a ordem jurídica confere aos **agentes administrativos** para o fim de permitir que o Estado alcance seus **fins**; ➢ **Todo poder se vincula a um fim público**; ➢ São também chamados de **Poder-dever**, tendo a Administração Pública a **obrigação de agir** conforme os ditames **legais**, não sendo possível a omissão da autoridade. ➢ O **Poder administrativo** que o agente público possui é **irrenunciável**, em regra, devendo ser **obrigatoriamente** exercidos; ➢ A **omissão do agente**, diante de situações que **exigem sua atuação**, caracteriza **abuso de poder**, podendo ensejar, inclusive, **responsabilidade civil da administração pública** pelos danos que porventura decorram da **omissão ilegal**. ➢ Os **Poderes Administrativos** são poderes **instrumentais**, que permitem a Administração cumprir suas **finalidades**; ➢ Os **Poderes Políticos** (Executivo, Legislativo e Judiciário) são poderes **Estruturais**, pois forma a **estrutura do Estado**.

Poderes Administrativos – Conceitos Básicos	
Poder Hierárquico	Tem como objetivo **ordenar, coordenar, controlar e corrigir** as **atividades administrativas**, no âmbito **interno** da Administração Pública;
Poder Disciplinar	Poder de aplicar **sanções** aos servidores e pessoas com **vínculo jurídico específico** sujeitas à disciplina dos **órgãos e serviços da Administração**;
Poder Regulamentar	É a **capacidade** em que os **chefes do Poder Executivo** possuem para fazer **edição de atos administrativos normativos;** É a **prerrogativa** de **direito público** que o autoriza a editar **atos gerais** e **abstratos** para **complementar** a **lei** e **permitir** a sua **efetiva execução**.
Poder Normativo	Trata-se do poder que **edita atos administrativos normativos**, utilizado pelos demais **órgãos e entidades dos poderes públicos.** É **mais amplo** que o Poder Regulamentar**.**
Poder de Polícia	Poder utilizado pela Administração Pública que **condiciona ou restringe** o uso de **bens e a prática de atividades privadas**, em prol dos **interesses da coletividade**.
Poder Vinculado ou regrado	Ocorre quando a **lei não deixa margem de escolha** para o exercício do agente público, devendo este decidir na **mesma forma da lei**;
Poder Discricionário	O agente público possui **margem de escolha**, decidindo com base na **conveniência e oportunidade** (**Mérito Administrativo**);

Poder Hierárquico

- Tem como objetivo **ordenar, coordenar, controlar e corrigir** as **atividades administrativas**, no âmbito **interno** da Administração Pública;

- **Não existe hierarquia** entre a Administração Direta e as entidades componentes da Administração Indireta, **nem entre os Poderes** ou entre a **Administração e os administrados (Povo)**;

- **Não** se apresenta nas **funções típicas** do **poder legislativo e do poder judiciário**, porém no caso de **funções administrativas existirá**;

- Os subordinados são **vinculados às determinações dos seus superiores**, **salvo quando forem**:
  - ✓ **Ilegais**;
  - ✓ De **competência exclusiva do órgão subordinado**;
  - ✓ **Consultoria jurídica ou técnica**;
  - ✓ **Órgãos incumbidos de adotar decisões administrativas**.

- É possível um **superior hierárquico anular ou revogar decisão dos atos dos seus subordinados**.

- A **delegação e avocação** fazem parte do **Poder hierárquico**;

- O **ato de delegação não é exclusivo do poder hierárquico**, é **possível delegar** uma competência **mesmo quando não há relação hierárquica**;

- A **avocação** só é possível em **caráter excepcional**, **por motivos relevantes**, devidamente **justificados** e por **tempo determinado**.

- O **superior não pode avocar** do seu **subordinado competência exclusiva**;

- **Não ocorre avocação de pessoas de mesmo nível hierárquico**.

- Pode **fiscalizar a atuação e rever atos internos**;

- Pode **editar atos normativos internos** para ordenar a atuação dos subordinados;

- **Relação do Poder Hierárquico com o Disciplinar:**
  - ✓ O poder hierárquico e disciplinar possuem uma **ligação** um com o outro, pois ambos são praticados diretamente na **organização administrativa interna** do ente político ou administrativo. Vale ressaltar que um **não se confunde** com o outro.

  - ✓ As **sanções** aos servidores **não estão previstas** no **poder hierárquico** e **sim no poder disciplinar**.

Poder Disciplinar
➢ Poder de aplicar **sanções** aos servidores e pessoas sujeitas à disciplina dos **órgãos e serviços da Administração**; ➢ É aplicável aos **servidores públicos e particulares que tenham vínculo jurídico específico** com a **Administração**, como por exemplo, no caso de **contrato administrativo**; ➢ **Não se confunde** com o **poder punitivo do Estado** que tem a finalidade de aplicar **sanção contra crimes e contravenções penais**, sendo o Poder Judiciário responsável por aplicar sanção; ➢ **Não se confunde com o Poder de Polícia**, pois este se insere na **esfera privada**, aplicando **restrições e condicionamentos** aos particulares; ➢ A **sanção** ao agente público decorre **diretamente** do **poder disciplinar** e **mediatamente** do **poder hierárquico**; ➢ O **Poder disciplinar** pode ser **discricionário** quando se tratar da **escolha da gradação da penalidade** e **vinculado** na aplicação de **sanção contra agente que comete alguma infração**. ➢ A **aplicação de pena disciplinar** tem, para o **superior hierárquico**, o caráter de um **poder-dever**, uma vez que a **condescendência** na punição é considerada **crime contra a administração pública**. ➢ Na aplicação da sanção deve existir o **contraditório e a ampla defesa;** ➢ A **aplicação do poder disciplinar** deve ser **motivada**, devendo ser expostos os **motivos da punição**.

Poder Regulamentar
➢ É a **capacidade** em que os **chefes do Poder Executivo** possuem para fazer **edição de atos administrativos normativos;** ➢ É a **prerrogativa** de **direito público** que o autoriza a editar **atos gerais** e **abstratos** para **complementar** a **lei** e **permitir** a sua **efetiva execução**. ➢ Conforme a **doutrina**, o **poder regulamentar** é de **competência privativa dos chefes do Poder Executivo**. ➢ Aos demais **órgãos e entidades da administração** que podem **editar atos administrativos normativos,** a doutrina estabelece que estes estejam utilizando o **Poder Normativo**, sendo um poder **mais amplo** em que o **Poder Regulamentar** seria uma **espécie** daquele. ➢ Os **atos do poder regulamentar** ocorrem através de: ✓ **Decretos e Regulamentos:** • Estabelecem os procedimentos para a **fiel execução das leis,** ou seja, **explicam** os dispositivos legais; • **Não podem criar novos direitos e obrigações**, ou seja, **não pode inovar** o direito se **limitando a lei**; • Tal competência que é dos **Chefes do Poder Executivo não pode ser delegada**; • São considerados **atos normativos secundários**, sendo a **lei ato normativo primário**; • É possível mediante **decreto ou regulamento** fixar **obrigações derivadas diversas** das obrigações primárias, **desde que estejam em consonância** com o que a Lei impõe; • São atos de **caráter geral e abstrato**, possuindo destinatários **indeterminados**; • De acordo com a **Doutrina**, a regulamentação só pode ocorrer em **leis que a administração atue**, ou seja, **leis administrativas**, **não** podendo regulamentar **leis penais ou processuais**;

- A **autorização para editar decretos não precisa está diretamente firmado na Lei**, pois tal ato de editar **vem direto da CF/88**;

- Nos casos em que a **lei depender de decreto**, aquela **só produzirá** seus efeitos **após a edição** deste.

> CF/88, Art. 84. Compete **privativamente** ao **Presidente da República**:
> IV - **sancionar**, **promulgar e fazer publicar as leis**, bem como **expedir decretos e regulamentos** para sua **fiel execução**;

✓ **Decretos Autônomos:**

- Editados **privativamente pelo chefe do Executivo**, **não necessitando** de participação do **poder legislativo**;

- São considerados **atos primários**, ou seja, não precisam da criação de uma lei para existir;

- Decorre **direto da CF/88**, tendo a finalidade de **criar normas**;

- Edição de **decretos autônomos** pode ser **delegada** aos **Ministros de Estado, PGR E AGU**;

> CF/88, Art. 84. Compete **privativamente** ao **Presidente da República**:
> VI – dispor, **mediante decreto**, sobre:
>
> a) **organização e funcionamento da administração federal**, quando **não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção** de órgãos públicos;
>
> b) **extinção** de **funções ou cargos públicos**, **quando vagos**;
>
> Parágrafo único. O Presidente da República **poderá delegar** as atribuições mencionadas nos incisos **VI (Decreto Autônomo), XII (Conceder Indulto e Comutar Pena) e XXV (Prover e Desprover cargo), primeira parte**, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

✓ **Decreto ou Regulamento Autorizado/Delegado:**

- O regulamento autorizado ou delegado consiste em **ato administrativo secundário** (infralegal) derivado da **lei**, que tem a finalidade de **complementar** está por meio do **poder executivo**.

- **Não têm previsão expressa na CF/88**;

- É considerado **um poder normativo,** e não regulamentar, sendo **editado por órgãos e entidades de perfil técnico**, ou seja, **não é atribuição exclusiva** do Chefe do Poder Executivo.

- Regulamentam matérias de **natureza técnica** que **não constam na lei**, porém seguindo as **diretrizes desta**;

- Através deles ocorre o fenômeno da **deslegalização**;

❖ **Deslegalização:**

- Fenômeno que ocorre quando o **Legislador rebaixa hierarquicamente** determinada **matéria infraconstitucional** (legal), passando a ser tratada de **modo infralegal** (Regulamento) pelo **Poder Executivo** devido a sua **alta complexidade técnica**.

- Atualmente, o Poder Público passou a ter diversas **atividades técnicas consideradas complexas**. Com isso, de forma **originária**, **na França**, começou a ser aceita a **deslegalização**, que ocorre quando uma determinada competência que **era, inicialmente, feita por lei**, passa a ter a **possibilidade de ser regulamentada por norma infralegal**, desde que autorizado pelo **legislador**. Ou seja, a competência que **possuía um caráter legal** (Lei em sentido estrito), passa a ter um **domínio de ato regulamentar**, ocorrendo, assim, a **deslegalização**.

- Sintetizando, já que o Legislador **não tem todo o conhecimento técnico** sobre a matéria para criar a lei como um todo, ele acaba **delegando** ao setor administrativo responsável que possui o **conhecimento técnico** aprofundado no assunto para **regulamentá-lo**. No entanto, cabe ressaltar que a delegação para a regulamentação da matéria **não é integral**, tendo que ser respeitado determinados **limites**.

Edição de Atos Normativos

- **Em regra**, o Poder que edita **atos normativos** é o **regulamentar/normativo**, complementando a lei, trazendo termos técnicos. No entanto, o **Poder hierárquico** pode produzir normas secundárias de **efeito interno**, assim como o **Poder de Polícia** que pode **produzir normas** que **limitam o interesse do particular** em benefício da supremacia do interesse público.

  - **Poder Regulamentar:** Produz **normas secundárias** a partir do **texto legal**.

  - **Poder Hierárquico:** Produz **normas secundárias** de **efeito interno**.

  - **Poder de Polícia:** Produzir **normas secundárias** que **limitam o interesse do particular** em benefício da supremacia do interesse público.

    STF/ADI 4.874:
    1. Ao instituir o **Sistema Nacional de Vigilância Sanitária**, a Lei nº 9.782/1999 delineia o regime jurídico e dimensiona as competências da **Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, autarquia especial**.

    2. A **função normativa** das **agências reguladoras não se confunde** com a função regulamentadora da Administração (art. 84, IV, da Lei Maior), tampouco com a figura do regulamento autônomo (arts. 84, VI, 103-B, § 4º, I, e 237 da CF).

    3. **A competência para editar atos normativos visando à organização e à fiscalização das atividades reguladas** insere-se no **poder geral de polícia da Administração sanitária**. Qualifica-se, a **competência normativa da ANVISA**, pela edição, no exercício da regulação setorial sanitária, de atos:
    (i) **gerais** e **abstratos**,
    (ii) de **caráter técnico**,
    (iii) necessários à **implementação da política nacional de vigilância sanitária** e
    (iv) **subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional** e na **legislação setorial**.

Poder de Polícia

- Poder utilizado pela Administração Pública que **condiciona ou restringe** o uso de **bens e a prática de atividades privadas**, em prol dos **interesses da coletividade**.

- Prevalece o princípio da **supremacia do interesse público**, em que o interesse do particular é **limitado** devido ao **interesse público**;

- **Poder de Polícia em sentido estrito**: Representa o exercício de **função administrativa** que, fundada em **lei**, **restringe e condiciona** o exercício de direitos e atividades **privadas**.

- **Poder de Polícia em sentido Amplo**: Além de exercer a atividade administrativa, pode **editar leis** que **condicionem e limitem a liberdade** e a **propriedade**, sendo chamadas de **limitações administrativas**;

- O poder de polícia está sujeito ao **controle de legalidade do Poder Judiciário**;

- Deve observar o **divido processo legal** e os princípios da **razoabilidade e proporcionalidade**;

Competência para Exercer o Poder de Polícia

- O **Poder de Polícia** será exercido pela pessoa federativa em que a **CF/88** estabeleceu o **poder de regulamentar a matéria**;

- É possível a firmação de **convênios e consórcios** entre os **entes federativos** para exercer de **forma cooperada o poder de polícia**, como é o caso nas **fiscalizações de trânsito**;

Poder de Polícia	
Sentido Estrito	**Sentido Amplo**
Representa o exercício de **função administrativa** que, fundada em **lei**, **restringe e condiciona** o exercício de direitos e atividades **privadas**.	Além de exercer a atividade administrativa, pode **editar leis** que **condicionem e limitem a liberdade** e a **propriedade**, sendo chamadas de **limitações administrativas**;

Poder de Polícia	
Preventivo	➢ **Regra**; ➢ Ocorre quando um **terceiro depende** de uma **licença ou autorização** para utilizar um **bem** ou exercer alguma **atividade privada** que **afete** a **coletividade**; ➢ A **Licença** é um **ato administrativo vinculado** e **definitivo**. Com isso caso um particular **preencha os requisitos** de exercer determinado direito, a administração **deverá reconhecer**; **Ex**: Licença para construir em terreno particular. ➢ A **autorização** é um ato administrativo **discricionário e precário** em que o particular **adquire** a **autorização** da Administração Pública para **exercer uma atividade de seu interesse**. **Ex**: Porte de Arma;
Repressivo	➢ **Exceção**; ➢ É a aplicação de **sanções administrativas**, feita normalmente **através de uma fiscalização** aos particulares por estarem **descumprindo** alguma **norma de polícia**; **Ex**: Multas, demolição de obras irregulares, apreensão de mercadorias inválidas; ➢ A **cobrança de taxa** é uma razão do **exercício** do **poder de polícia**; **Ex**: Cobrança de Taxas para atividades comerciais; ➢ O poder de polícia não precisa possuir sempre suas atividades de maneira presencial, podendo ocorrer **através de locais remotos**;

Diferenças	
Poder Disciplinar	**Poder de Polícia**
• Poder de aplicar **sanções** aos servidores e pessoas sujeitas à disciplina dos **órgãos e serviços da Administração**; • É aplicável aos **servidores públicos e particulares que tenham vínculo jurídico específico** com a **Administração**, como por exemplo, no caso de **contrato administrativo**; • **Não se confunde com o Poder de Polícia**, pois este se insere na **esfera privada**, aplicando **restrições e condicionamentos** aos particulares;	• Poder utilizado pela Administração Pública que **condiciona ou restringe** o uso de **bens e a prática de atividades privadas**, em prol dos **interesses da coletividade**. • Tem como **destinatários** todos os **particulares** submetidos à autoridade do Estado. • Prevalece o princípio da **supremacia do interesse público**, em que o interesse do particular é **limitado** devido ao **interesse público**;

Atribuições do Poder de Polícia

➢ O poder de polícia possui **três atributos**:

✓ **Discricionariedade**:

- O **poder de polícia** é exercido, em regra, com base nos critérios de **conveniência e oportunidade**, observados os **limites da lei** e **princípios da razoabilidade e proporcionalidade**;
- É possível a **vinculação do poder de polícia**.

Ex: **Licença**.

✓ **Autoexecutoriedade**:

- É a **execução direta e imediata** dos atos administrativos, **independentemente de prévia autorização judicial**;
- O atributo da autoexecutoriedade **não se aplica em todos os casos** do poder de polícia;
- **É necessária** a **ação judicial**, no caso de **cobrança de multa**, na hipótese do particular **não ter pagado a multa**, **não podendo a Administração cobrar**, **mas apenas impor a multa**; (Adm. Impõe a multa, mas é o Judiciário que cobra);
- **Di Pietro** entende que a **Autoexecutoriedade** é dividida em **duas espécies**:
  - ❖ **Exigibilidade**: Aplicação de **meios indiretos** de **coação** pela Administração Pública.
  - ❖ **Executoriedade**: Confunde-se com a **Autoexecutoriedade**, exercendo **meios diretos** do **poder de polícia**, **salvo** nos casos de **transferência de patrimônio do particular para o Estado**, pois existe a **necessidade do poder judiciário**;

Não Confundir!

- **Aplicação de multa** → Exigibilidade ou coercibilidade;
- **Retirada imediata de um carro no meio da rua** → Autoexecutoriedade;
- **Cobrança de Multa** → Intervenção do poder judiciário.

✓ **Coercibilidade:**

- É a **imposição coativa** das medidas adotas pela Administração Pública;
- **OBS**: Certos atos de poder de polícia **não possuem a autoexecutoriedade e a coercibilidade**, como no caso dos **atos preventivos** (**Licença para construção**) e **certos atos repressivos** (**cobrança de multa não paga pelo particular**)

Sintetizando Conceitos	
Discricionariedade	O **poder de polícia** é exercido, em regra, com base nos critérios de **conveniência e oportunidade**, observados os **limites da lei** e **princípios da razoabilidade e proporcionalidade**;
Autoexecutoriedade	É a **execução direta e imediata** dos atos administrativos, **independentemente de prévia autorização judicial**;
Coercibilidade	É a **imposição coativa** das medidas adotas pela Administração Pública;
Mnemônico: **DAC**	

Ciclo do Poder Polícia
➢ O exercício do Poder de Polícia é **dividido**, conforme a jurisprudência, em **quatro fases**: ✓ **Legislação ou Ordem de Polícia: Fase inicial**; tem a **finalidade de impor limites e condições** às atividades **privadas** e à **utilização de bens**; ✓ **Consentimento:** A administração deve dar uma **anuência (consentimento) prévia** ao particular para o **exercício de determinadas atividades** ou para usufruir certos direitos; ✓ **Fiscalização:** É a fase em que a Administração **verifica (fiscaliza) o particular** para ver se este está **cumprindo** as **normas impostas** pela **ordem de polícia** (Primeira fase); ✓ **Sanção:** Tem como característica o **emprego de medidas inibitórias** ou **dissuasoras** e tem como finalidade **cessar práticas ilícitas** perpetradas por **particulares** e por **funcionários públicos**, garantida a **ampla defesa**. ➢ **OBS**: **Nem todas as fases estarão presentes no ciclo de polícia**, porém as fases **Ordem de Polícia e Fiscalização** estarão em **todos os ciclos**.

Delegação do Poder de Polícia
➢ É **possível** a delegação do **Poder de Polícia** para pessoas jurídicas de **direito público**. ➢ É possível delegar **(Fases: Consentimento, Fiscalização e Sanção)** para pessoas de **direito privado**, desde que: ✓ Haja **Lei**; ✓ Faça parte da Administração **Indireta**; ✓ Tenha **capital social majoritariamente público**; ✓ Preste, **exclusivamente**, **serviço público** em regime **não concorrencial**; **STF/RE 633.782:** É **constitucional** a delegação do poder de polícia, por meio de **lei**, a pessoas jurídicas de **direito privado** integrantes da Administração Pública **indireta** de **capital social majoritariamente público** que prestem **exclusivamente serviço público** de atuação própria do Estado e **em regime não concorrencial**.

Ciclo de Polícia
* **Le**gislação ou Ordem de Polícia; * **Co**nsentimento; * **Fi**scalização; * **Sa**nção
Mnemônico: **LECOFISA**.

Ciclo de Polícia – Fases Delegáveis
Fiscalização; **Co**nsentimento; **San**ção.
Mnemônico: **FICOSAN**.

Agências Reguladoras

- Autarquias em **regime especial**;
- Têm como função **regulamentar, controlar e fiscalizar** os serviços, atividades e bens transferidos ao setor privado.
- Exercem o **poder de polícia**, impondo **limites administrativos**.
- Possuem uma **maior autonomia administrativa**;
- As **agências reguladoras** são autarquias em **regime especial**, o que lhes confere **maior autonomia administrativa e financeira**, contudo, **não possuem independência** em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pois **submetem-se aos controles de tais poderes**.

> **STJ/AREsp 825.776/SC: Não há violação do princípio da legalidade** na aplicação de **multas** previstas em **resoluções criadas** por **agências reguladoras**, haja vista que elas **foram criadas no intuito de regular**, em **sentido amplo**, os **serviços públicos**, havendo previsão na **legislação ordinária delegando à agência reguladora** competência para a **edição de normas e regulamentos** no seu âmbito de atuação.

Poder de Polícia X Serviços Públicos

Enquanto o **poder de polícia** possui uma **atividade mais negativa**, **restringindo direitos** e de **poder de império**, os **serviços públicos** possuem uma atividade **mais positiva** apresentando **benefícios ao usuário** do serviço e **prestando atividades sociais**;

Polícia Administrativa X Polícia Judiciária

- A **polícia Administrativa** aplica infrações de **natureza administrativa**, enquanto a **polícia judiciária** possui a função de aplicar **sanções voltadas para o direito penal** implicando a **detenção ou reclusão de pessoas**.
- Enquanto a **polícia administrativa** exerce suas funções por meio de **órgãos administrativos**, as **funções de polícia judiciária** são exercidas por **corporações especializadas** (**PC, PRF, PM**).
- **Parte da doutrina** entende que a **Polícia Administrativa possui caráter preventivo**, enquanto a **judiciária**, **repressivo** com **punição penal**;
- A **Polícia Administrativa** incide sobre **bens, direitos ou atividades**, enquanto a **polícia judiciária** incide **sobre pessoas**.
- **OBS**: A **polícia militar** pode exercer tanto **funções de polícia judiciária ou administrativa**;

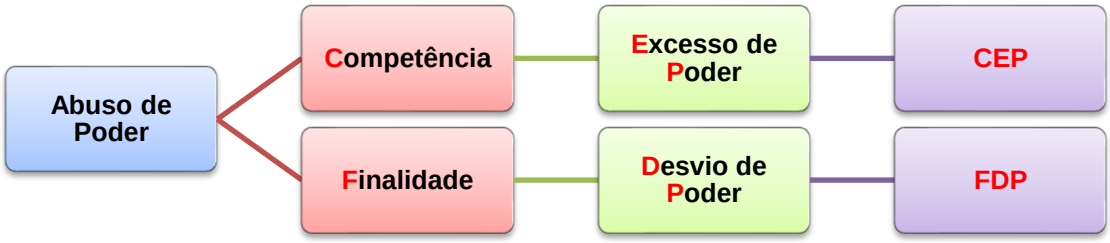
> **STF/RE 658.570:** É **constitucional** a atribuição às **guardas municipais** do exercício de **poder de polícia** de trânsito, **inclusive** para imposição de **sanções administrativas legalmente previstas**.

Poder de Polícia – Ramos

- O Poder de Polícia se divide em vários ramos, dentre eles temos a:
  - ✓ **Polícia Sanitária**: Fiscaliza a área de higiene e saúde pública;
  - ✓ **Polícia de Tráfego e Trânsito**: Fiscaliza as ruas e rodovias;
  - ✓ **Polícia de caça, pesca e ambiental**: Fiscaliza as pessoas envolvidas com o Meio Ambiente;
  - ✓ **Polícia Edilícia**: Fiscaliza as obras e reformas de particulares;
  - ✓ **Polícia de Pesos e Medidas**: Fiscaliza o padrão de medidas;
  - ✓ Dentre outros.

Poder	
Vinculado	➢ Chamado também de **poder regrado**; ➢ Ocorre quando a **lei não deixa margem de escolha** para o exercício do agente público, devendo este decidir na **mesma forma da lei**; Ou seja, o agente está amarrado à lei, **sem existir a possibilidade de atuar com conveniência e oportunidade**.
Discricionário	➢ O agente público possui **margem de escolha**, decidindo, dentro dos limites legais, com base na **conveniência e oportunidade** (**Mérito Administrativo**) na análise do caso **concreto**. ➢ A **revogação** de um ato é **discricionária**; ➢ O **exercício do poder discricionário** pode concretizar-se tanto quando o ato é **praticado**, bem como **posteriormente**, como no momento em que a **administração decide** por sua **revogação**.

Abuso de Poder
➢ O **Abuso de poder** é o exercício das prerrogativas da administração pública **além dos limites legais permitidos**, ou seja, é uma **atuação ilegal**; ➢ Pode ocorrer de forma **comissiva ou omissiva** do agente; ➢ O Abuso de poder é **gênero** de **duas espécies**: ✓ **Desvio de Poder ou finalidade**: Vício de finalidade, ou seja, o **agente atua com uma finalidade diversa** da **que deveria exercer**; ✓ **Excesso de Poder**: **Vício de competência**, ou seja, a pessoa **excede os limites** de suas competências;



Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/ADI 4.728/DF
Ofende os arts. 2º e 84, II, da Constituição Federal (CF) norma de legislação estadual que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar a regulamentação de disposições legais. Compete, com exclusividade, ao chefe do Poder Executivo examinar a conveniência e a oportunidade para desempenho das atividades legislativas e regulamentares que lhe são inerentes. Assim, qualquer norma que imponha prazo certo para a prática de tais atos configura indevida interferência do Poder Legislativo em atividade própria do Poder Executivo e caracteriza intervenção na condução superior da Administração Pública. Diante da falta de impugnação específica de todo o conteúdo normativo, o Plenário conheceu em parte do pedido formulado em ação direta ajuizada contra a Lei amapaense 1.601/2011, que "Institui a Política Estadual de Prevenção, Enfrentamento das Violências, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado do Amapá". Na parte conhecida, o colegiado, por maioria, julgou procedente a pretensão, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 9º da aludida lei.

STF/ADI 7.031/DF
É constitucional a instituição do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) por normativo da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na medida em que o ato regulatório apresenta correspondência direta com as diretrizes e os propósitos conferidos por sua lei instituidora. As agências reguladoras, assim como os Poderes, instituições e órgãos do poder público, submetem-se ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput). No caso, as normas técnicas emanadas pela Resolução 790/2016 da ANP — que instituiu o PMQC — inserem-se no espaço de conformação previsto no art. 8º da Lei 9.478/1997, que atribui à agência reguladora a implementação da política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

STJ/AgInt no REsp 2.003.502/MG
É ilegítimo o ato de autoridade que condiciona ao pagamento de multa a liberação de veículo retido por realizar transporte irregular de passageiros.

STJ/RMS 55.819/MG
Não extrapola o poder regulamentar da Administração Pública, ou os princípios que a regem, Decreto Estadual que dispõe sobre o dever de agentes púbicos disponibilizarem informações sobre seus bens e evolução patrimonial.

STJ/RMS 54.717/SP
O oferecimento de denúncia criminal por autoridade que, em razão de suas atribuições legais, seja obrigada a fazê-lo não a inabilita, só por isso, a desempenhar suas funções como autoridade julgadora no processo administrativo.

STJ/REsp 1.955.888-SP
É ilegal a imposição de limitação métrica ao funcionamento de rádios comunitárias por meio de ato regulamentar. O Decreto Presidencial e a Portaria do Ministério das Comunicações estabeleceram que: a) a área de execução da rádio comunitária deveria ficar limitada ao raio de 1.000 (mil) metros da antena transmissora; e que b) os dirigentes da rádio comunitária deveriam residir dentro dessa mesma área. O STJ concluiu que essas exigências são ilegais porque não encontram amparo na Lei nº 9.612/98, que rege as rádios comunitárias.

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Organização da Administração Pública	
Administração Direta	➢ Formada por **Entidades Políticas** - **União / Estados / Distrito Federal / Municípios;** ➢ Composta por **Órgãos públicos** que **não possuem personalidade jurídica**. **Ex**: Ministérios, Secretarias, gabinetes, Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal. ➢ **Qualquer entidade política** pode **descentralizar**, criando entidades administrativas da administração indireta ou firmando contratos com entidades particulares. ➢ Possuem **autonomia política**, tendo capacidade de **legislar**, ou seja, **produzir lei** em sentido **formal**, tanto em **lato** (amplo), quanto em **strictu** senso.
Administração Indireta	➢ As entidades da **administração indireta** são formadas por: ✓ **Autarquias**: Personalidade Jurídica de direito **público**. ✓ **Fundações Públicas**: Personalidade Jurídica de direito **público ou Privado**. ✓ **Sociedade de Economia Mista**: Personalidade Jurídica de direito **Privado**. ✓ **Empresa Pública**: Personalidade Jurídica de direito **Privado**. ➢ Formada por **Entidades Administrativas** dotadas de **personalidade jurídica própria**. ➢ **Universidades Públicas** normalmente são **autarquias ou fundações**; ➢ **Agência reguladora** é uma **espécie de autarquia** em **regime especial**. ➢ Não possuem **autonomia política**, porém podem produzir normas jurídicas em sentido amplo.

Função Administrativa do Estado

➢ **Finalidade da Função Administrativa do Estado**: Atender os interesses da **sociedade ou coletividade**, desde que respeitados os **princípios e normas**.

➢ O Estado possui **quatro maneiras** de realizar sua **função administrativa**, sendo estas:

✓ **Centralização**: Trata-se do exercício administrativo feito **diretamente** pelas **entidades políticas** (**U/E/DF/M**) dos seus **órgãos** e **agentes públicos**.

✓ **Descentralização**:

- Divide-se em Descentralização **Política** e **Administrativa**.

- **Descentralização Política:** Trata-se da criação de entes políticos com personalidade jurídica que possuem **competência legislativa dentro de seu âmbito territorial**.

- **Descentralização Administrativa:**
  - ❖ Ocorre quando os entes políticos **transferem a execução** (**ou a titularidade e execução**) dos serviços para **outros entes**. Pode ocorrer por meio de **lei**, **contrato ou ato administrativo**.
  - ❖ Ocorre entre **duas pessoas jurídicas** ou entre uma **pessoa jurídica e uma física**.
  - ❖ A descentralização pode ser:
    Territorial: Trata-se da descentralização do **Estado Unitário** em **departamentos, províncias e regiões**.

    Por serviços ou funcional ou técnica ou outorgada:
    - Ocorre quando o **Ente político cria uma pessoa jurídica** com funções **administrativas**, atribuindo a **titularidade** e a **execução** do serviço público.

- Criados ou autorizados por **lei específica**.

- O Ente criado passa a ter um **VÍNCULO** com o ente político que o criou, porém não existe subordinação e hierarquia, **mas apenas o controle**.

Ex: Administração **Indireta (Autarquia/Fundações Públicas/Empresas Públicas/Sociedade de Economia Mista)**.

Por colaboração ou delegação:

- Ocorre quando o poder público **continua com a titularidade**, mas **transfere a execução** do serviço público para um **particular** mediante **contrato administrativo** (Concessão e Permissão) ou **ato administrativo** (Autorização).

Ex: Permissão ou concessão de serviço.

✓ **Concentração**:

- A função administrativa é realizada no **ambiente interno de cada entidade**, por **um único órgão**, sem distribuir competências.

- Acontece também quando uma pessoa jurídica resolve **extinguir** um órgão existente **em sua estrutura**, **realocando as competências** em outra unidade.

✓ **Desconcentração**: É a distribuição de competências **dentro de uma mesma entidade** (política ou administrativa – ambiente interno) **por meio dos seus órgãos**, mantendo-se uma **hierarquia**.

Órgão

➢ **Conceito**: Órgão, conforme a Lei 9.784/99, é a **unidade** de atuação **integrante** da estrutura da Administração **direta** e da estrutura da Administração **indireta**;

Lei 9.784/99, Art. 1º, § 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: I - órgão - a **unidade** de atuação **integrante** da estrutura da Administração **direta** e da estrutura da Administração **indireta**;

Segundo **Helly Lopes Meirelles**[1], os **órgãos Públicos** são centros de competências instituídos para desempenhar **funções estatais**, através de seus **agentes**, cuja **atuação é destinada à pessoa jurídica** a que pertencem.

Fonte[1]: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.67.

➢ **Características dos Órgãos:**

✓ Surgem da **desconcentração**;

✓ **Integram** a estrutura de uma **pessoa jurídica**;

✓ **Não** possuem **patrimônio próprio**;

✓ Só podem ser **extintos ou criados** por **lei** conforme o Art.49,XI, CF/88;

✓ Podem firmar **contrato de gestão** nos termos do artigo 37, § 8º CF.;

✓ **Não possuem personalidade jurídica própria**;

✓ **Não possuem capacidade processual**, ou seja, não podem estar em juízo (**REGRA**)*;

✓ Conforme o **STF**, a **iniciativa** de **lei para a criação ou extinção de órgão** da administração pública é privativa do **chefe do executivo** em todos os entes federativos.

► O **M.P** é um órgão que possui **capacidade processual ativa** podendo propor **ações preventivas** de acordo com o **Art.129**, CF/88. (**Exceção**)

► **Alguns órgãos** (**independentes ou autônomos**) têm o direito de ajuizar ações para defender suas competências quando **violadas por terceiros**. Trata-se da "**CAPACIDADE PROCESSUAL EXCEPCIONAL**". (**Exceção**)

Órgão - Continuação

- **Teorias**:
  - ✓ **Teoria do Órgão – Adotada Pelo BR:** De acordo com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos, ou seja, conforme essa teoria, **quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado**.
  - ✓ **Teoria do Mandato:** Atuação do agente público por meio da celebração de contrato de mandato entre o Estado e o próprio agente.
  - ✓ **Teoria da Representação:** O agente público é representante do Estado por força de lei; A teoria da representação possui como característica a tentativa de equiparação da pessoa jurídica a incapaz, **sendo o agente uma espécie de tutor ou curador do Estado**.

- **Classificação dos Órgãos**:
  - ✓ **Quanto à Posição Estatal:**
    - ► **Órgãos Independentes:**
      - Trata-se dos **Poderes do Estado**. **Não** possuem **subordinação hierárquica** e somente podem sofrer controle uns pelos outros.

      Ex.: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Chefias do Executivo, Tribunais e Juízes e Tribunais de Contas.
    - ► **Órgãos Autônomos:**
      - Dotados de **autonomia** administrativa, técnica e financeira.
      - Sofrem **subordinação** da alta cúpula da Administração.
      - Trata-se de órgãos **diretivos**, possuindo funções de **coordenação**, **supervisão** e **planejamento** dos exercícios de sua competência.
      - Seus comandantes, normalmente, são **agentes políticos** integrantes de cargos **comissionados**.

      Ex: Ministérios, Secretarias, AGU, MP, Defensoria Pública e Procuradorias Estaduais e Municipais.
    - ► **Órgãos Superiores:** São os que se destinam à **execução dos trabalhos de rotina**, cumprem ordens superiores.

      Ex.: portarias, seções de expediente, etc.
    - ► **Órgãos Subalternos:** São os que se destinam à **execução dos trabalhos de rotina**, cumprem ordens superiores.

      Ex.: portarias, seções de expediente, etc.
  - ✓ **Quanto à Composição do Órgão Público:**
    - ► **Órgãos simples ou unitários:** Dotados **somente de um único centro** de competência.
    - ► **Órgãos compostos:** São aqueles que em sua estrutura possuem **outros órgãos menores**, seja com desempenho de **função principal ou de auxílio nas atividades**, as funções são distribuídas em vários centros de competência, sob a **supervisão do órgão de chefia**.
  - ✓ **Quanto à Forma de Atuação Funcional:**
    - ► **Órgãos Singulares:** São aqueles que decidem e atuam por meio de um **único agente**, o chefe. Possuem agentes auxiliares, mas sua característica de singularidade é desenvolvida pela função de um único agente, em geral o titular.
    - ► **Órgãos Coletivos:** São aqueles que decidem pela manifestação de **muitos membros**, de forma conjunta e por maioria, sem manifestação de vontade de um único chefe. A vontade da maioria é imposta de forma legal, regimental ou estatutária.

Órgão - Continuação

✓ **Quanto à Esfera de Ação:**

► **Órgãos Centrais:** Exercem atribuições **em todo o território nacional, estadual, distrital e municipal**.

Ex: Secretaria Municipal e Ministérios.

► **Órgãos Locais:** Atuam em **parte do território**.

Ex: Postos de Saúde, Delegacias de Polícia, Delegacias Regionais da Receita Federal.

✓ **Quanto à Função:**

► **Função Ativa:**

- Responsáveis por **funções primordiais**, atuam no **desenvolvimento** de uma administração **ativa** propriamente dita, apresentando **condutas comissivas** e expressando **decisões estatais** para o cumprimento dos **fins** da pessoa jurídica.

- Podem ser **divididos** em:
  Órgãos de direção superior: Tem a função de decidir, ordenar, dirigir e planejar, possuindo responsabilidade jurídica e política das decisões.

  Órgãos de Execução: sujeitos à subordinação hierárquica.

► **Função Consultiva:** Assumem atividade de **aconselhamento e elucidação**

► **Função de Controle:** Exercem **controle e fiscalização** de órgãos ou agentes.

Fonte: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas editora, 2010.
Fonte: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris Editora.
Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 11 ED. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.

Controle Administrativo

➢ O Controle administrativo pode ser exercido por:

✓ **Controle Interno:**

- Exercido pelos **ministérios sobre os órgãos de sua estrutura interna**.

- Existe uma **relação hierárquica**.

✓ **Supervisão Ministerial (Vinculação):**

- No âmbito do **controle administrativo**, considera-se **Supervisão Ministerial** o **controle** que a **União** exerce, **por meio dos ministérios**, sobre as **Pessoas Jurídicas da Administração Descentralizada Federal**.

- A **supervisão ministerial** é um meio de controle administrativo exercido **sobre as entidades integrantes da Administração Pública Indireta** em relação ao ministério a que estejam **vinculadas**.

- Esta vinculação **não reflete** subordinação hierárquica, caracterizando, assim, a **autonomia e independência** das entidades da Administração Pública **Indireta**.

- São características comuns às **empresas públicas e às sociedades de economia mista** estar sujeitas ao **controle finalístico** do ente da administração direta que as instituiu.

- **Não se confunde** com o **controle interno** ou **Hierárquico**.

- **Di Pietro e Carvalho Filho**: Consideram a Supervisão Ministerial um **controle Externo**.

- **Celso Antônio Bandeira de Mello**: Considera o controle tutelar um controle "**interno-externo**".

Fonte: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13 ED. São Paulo: Editora Atlas, 2001, p 535.

Autarquia

- **Autós** (Próprio) + **Arquia** (Comando, governo, direção);
- Entidade integrante da Administração Indireta criada por meio da descentralização administrativa por serviço ou outorga.
- **Criada e Extinta** por **Lei** específica;
- Personalidade Jurídica de Direito **Público**;
- Possui regime jurídico de **direito público**, tendo servidores contratados pelo **regime estatutário**;
- Exerce atividades **típicas** da **administração direta**.
- **Especialização** dos fins ou atividades, ou seja, a autarquia é criada, mediante um processo de descentralização por serviço, para exercer **um serviço especializado em uma determinada área**, fazendo-se assim cumprir o **princípio da especificidade**;
- Passa a ser **titular e a executar** o serviço **descentralizado**.
- **Não exploram atividade econômica**, foca **apenas na prestação de serviços públicos**.
- Possui **vínculo** com a Administração **Direta (Entidade Política que a criou)**, sendo **sujeita ao controle ou tutela administrativa para verificar se o objetivo da criação está sendo atendido. Não existe hierarquia**.
- Possui **autonomia**:
  - ✓ **Patrimonial**;
  - ✓ **Organizacional**;
  - ✓ **Financeira**;
- **Não é dotada de autonomia política**.
- Possui **capacidade específica** de atuação atribuída por **lei**.
- Existe o **controle** do **Tribunal de Contas** sobre as autarquias, quando existe a **transferência de recursos** da Administração direta.
- Os **bens** são **inalienáveis**, **imprescritíveis**, **insuscetíveis de usucapião** e de direitos reais;
- O pagamento dos débitos judiciais das autarquias é efetuado através de **precatórios;**
- **OBS**: O **STF** entende que **empresas estatais que prestam serviço público**, tendo suas atividades afins a da **Fazenda Pública**, **não poderão ter seus bens alienados**, sendo aplicável o **privilégio da impenhorabilidade de seus bens**, **rendas** e **serviços** e o regime de **precatório**.
- **Organização interna** ocorre através de **decretos** emanam do **poder executivo**, de **portarias**, **regimentos** ou **regulamentos internos**.
- A **prescrição** das ações contra as autarquias é **quinquenal**;
- As autarquias podem ser **Federais, Estaduais ou Municipais**.
- Possui **prerrogativas** como:
  - ✓ **Imunidade Tributária**, sendo **vedada** a instituição de **impostos** sobre o patrimônio;
  - ✓ **Privilégio processual**;
- Possui **responsabilidade objetiva**, respondendo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, **independente de dolo ou culpa**. Caso a autarquia **não tenha condições** patrimoniais e orçamentárias de **indenizar** a integridade dos custos, é possível a **responsabilidade subsidiária** do **ente político da Administração Direta**.

Autarquia - Continuação

- As autarquias podem ser divididas em **dois** regimes:
  - ✓ **Comuns**: as autarquias que **não possuem nenhuma particularidade** que as diferencie das autarquias em geral.
  - ✓ **Especial**: possuem **características próprias**, que as **tornam "especiais"**, como uma **maior autonomia administrativa, técnica ou financeira**. Além disso, tais autarquias possuem **função normativa ampla, de fiscalização e de controle**. Tais prerrogativas devem estar previstas na **lei de criação**.

- Entidade integrante da Administração Indireta criada por meio da descentralização administrativa por serviço ou outorga.

- Sujeita-se ao sistema de **licitações** para a contratação de obras e serviços públicos;

> Decreto-Lei 200/67. Art. 5º Para os fins desta **lei**, considera-se:
>
> I – **Autarquia** – o **serviço autônomo**, **criado por lei**, com **personalidade jurídica**, **patrimônio e receita próprios**, para executar **atividades típicas da Administração Pública**, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão **administrativa e financeira descentralizada**.

- As autarquias podem ser:
  - ✓ Autarquias **Assistenciais**: Aquelas que auxiliam regiões ou categorias sociais menos estruturadas.
    Ex: ADENE;
  - ✓ Autarquias **Previdenciárias**: Focadas na área da **previdência social**.
    Ex: INSS;
  - ✓ Autarquias **Culturais**: Focadas na **educação e ensino**;
  - ✓ Autarquias **Profissionais**: Focadas na fiscalização de **atividades profissionais**.
    Ex: CREA, CRM, CRO.

Fonte: https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=9123
Fonte: https://erosmarella.jusbrasil.com.br/artigos/322781507/autarquia-no-direito-brasileiro
Fonte: https://jonassudy.jusbrasil.com.br/artigos/465339048/entendendo-as-autarquias-em-regime-especial-as-agencias-executivas-e-as-agencias-reguladoras

Agência Reguladora x Executiva	
Agências Reguladoras	➢ Autarquias em **regime especial**; ➢ Têm como função **regulamentar, controlar e fiscalizar** os serviços, atividades e bens transferidos ao setor privado. ➢ Exercem o **poder de polícia**, impondo **limites administrativos**. ➢ Possuem uma **maior autonomia administrativa**; ➢ As **agências reguladoras** são autarquias em **regime especial**, o que lhes confere **maior autonomia administrativa e financeira**, contudo, **não possuem independência** em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pois **submetem-se aos controles de tais poderes**. ➢ **Origina-se**, por **lei**, como **Agência Reguladora**; ➢ **Todas as Entidades Políticas** (U/E/DF/M) podem criar Agência Reguladora; ➢ Possuem **vínculo** com a Administração Direta, e **não subordinação**; ➢ Seus dirigentes possuem **estabilidade**, desfrutam de mandato conferido por **lei**, e **somente** podem ser **desligados** ao **término do período de investidura**, **por condenação judicial** ou **após processo administrativo.** ➢ As **decisões definitivas** das agências, em regra, **não são passíveis de apreciação** por outros órgãos ou entidades da administração pública. ➢ As **agências reguladoras**, no que se refere à **concessão, permissão e autorização** de serviço público, possuem a atribuição de definir o **valor da tarifa**. ➢ Estão **sujeitas** ao **controle financeiro, contábil e orçamentário** do **Poder legislativo**, com o auxílio do **TCU**. ➢ Possuem **decisão colegiada**, sendo os membros nomeados pelo **Chefe do Executivo**, com **aprovação do legislativo**; Lei 9.986/00. Art. 8º Os **membros do Conselho Diretor** ou **da Diretoria Colegiada ficam impedidos** de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço **no setor regulado pela respectiva agência**, por período de **6 meses**, **contados da exoneração** ou **do término de seu mandato**, assegurada a remuneração compensatória. ➢ Cada agência tem **especialização** em relação à sua atribuição técnica; Ex: **Anvisa**; **ANS**; **ANCINE**; **ANEEL**; **ANTT**; **ANAC**; **ANTAC**.
Agências Executivas	➢ **Não** possuem como **objetivo principal regulamentar, controlar e fiscalizar**, mas sim de **executar as atividades administrativas**. ➢ São pessoas jurídicas de **direito público** (Autarquias ou Fundações Públicas), que **são qualificadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo**; ➢ **Objetivo**: **Otimizar recursos**, **reduzir custos** e **aperfeiçoar** a prestação de serviços públicos; ➢ **Exigência** para se tornar uma Agência Executiva: ✓ Celebrar um **contrato de gestão** com o Ministério Supervisor; ✓ Possuir um **plano estratégico** de reestruturação e desenvolvimento institucional; ➢ **OBS**: O **contrato de gestão** é considerado uma das **formas concretas** de atuação do princípio constitucional da **eficiência**, pois garante uma maior **autonomia gerencial**, **orçamentária** e **financeira** dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

CF/88. Art. 37. § 8º A **autonomia gerencial**, **orçamentária e financeira** dos **órgãos** e **entidades** da administração **direta e indireta** poderá ser ampliada mediante **contrato**, a ser firmado entre seus **administradores e o poder público**, que tenha por objeto a **fixação de metas de desempenho** para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I – o **prazo de duração do contrato**;

II – os **controles e critérios de avaliação de desempenho**, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III – a **remuneração do pessoal**.

- **OBS**: A **desqualificação** da Agência Executiva é feita por meio de **Decreto**, por iniciativa do **Ministério Supervisor**.
- **OBS**: A autarquia **não nasce** já sendo uma **Agência Executiva.**
- **OBS**: A qualificação como Agência Executiva **não altera a natureza da entidade**, continuando com as mesmas atribuições de sua criação.
- Podem ser criadas por **todas as entidades políticas** (U/E/DF/M);

  Ex: **INMETRO**, o **CADE**, o **IBAMA** e o **INPI**.

Fonte: https://renatavalera.wordpress.com/2015/07/13/agencias-reguladoras-e-executivas/#_ftnref1
Fonte: https://marianahemprich.jusbrasil.com.br/artigos/139254569/diferenciacao-entre-agencias-executivas-e-agencias-reguladoras

Conselhos Profissionais

- São **pessoas jurídicas de direito público** (autarquias), exceto OAB;
- **Prestam contas ao TCU**;
- Gerem os **recursos** recebidos de forma adequada e proporcional, zelando sempre pela **eficiência** e economicidade;
- Existindo excesso ou desvio de poder, é possível a **anulação** (judicial ou extrajudicial) do **ato administrativo**;
- É possível sua **condenação por danos morais e materiais**, na existência de atos lesivos, existindo ainda a possibilidade de ação regressiva contra seus agentes.

STF/ADI 1.717:
Os **conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias**, consoante decidido no **MS 22.643**, ocasião na qual restou consignado que:
(i) estas entidades **são criadas por lei**, tendo personalidade **jurídica de direito público** com **autonomia administrativa e financeira**;

(ii) exercem a atividade de **fiscalização de exercício profissional** que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente pública;

(iii) têm o **dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União** (art. 71, II, CRFB/88).

2. Os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CRFB/88, quando da contratação de servidores. Precedente: RE 539.224, 1ª Turma Rel. Min. Luiz Fux, Dje.- 18/06/2012.
3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma **atividade típica de Estado**, que abrange o **poder de polícia**, de tributar e de punir, não pode ser delegada (ADI 1.717), **excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil** (ADI 3.026).

Fonte: https://franciscocamargosouza.jusbrasil.com.br/artigos/365809114/a-natureza-juridica-dos-conselhos-de-fiscalizacao-profissional-a-prestacao-de-contas-ao-tcu-e-o-desvio-de-poder

Fundações Públicas

- As Fundações Públicas de **Direito Público** seguem o mesmo **regime das autarquias**, sendo consideradas **entidades autárquicas**.

- Tem a finalidade de focar em **atividades voltadas ao interesse coletivo** no âmbito do **ensino**, **educação**, **pesquisa** e **atividades culturais**, além de **assistência social** e **médica**.

- Conforme Di Pietro, os **dispositivos constitucionais** que se referem às **fundações** são aplicáveis ao **gênero**, **independentemente da personalidade jurídica ser pública ou privada**.

- De acordo com Di Pietro, pode-se definir a **fundação** instituída pelo **poder público** como o **patrimônio**, total ou parcialmente público, **dotado de personalidade jurídica**, de **direito público ou privado**, e destinado, por lei, ao desempenho de **atividades de Estado** na ordem social, com capacidade de **auto-administração** e mediante **controle da Administração Pública** nos limites da lei.

- Sujeitam-se à responsabilidade civil na modalidade **objetiva**.

  Decreto-Lei nº 200/67 Art. 5º, IV "Fundação pública – a entidade dotada de **personalidade jurídica de direito privado**, **sem fins lucrativos**, criada em virtude de **autorização legislativa**, para o desenvolvimento de atividades que **não exijam** execução por órgãos ou entidades de direito público, com **autonomia administrativa**, **patrimônio próprio** gerido pelos respectivos **órgãos de direção**, e funcionamento **custeado por recursos da União** e de **outras fontes**".

  CF/88. Art. 37. XIX - **somente por lei específica** poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, **cabendo à lei complementar**, neste **último caso**, definir as **áreas de sua atuação**;

  STF/ADI 191-RS: A **distinção** entre **fundações públicas e privadas** decorre da **forma como foram criadas**, da **opção legal** pelo **regime jurídico** a que se submetem, da **titularidade de poderes** e também da **natureza dos serviços** por elas prestados.

- **Natureza Jurídica das Fundações para os Doutrinadores**
  - ✓ **Celso A. Bandeira de Melo**: Considera as Fundações Públicas de **direito público**.
  - ✓ **Di Pietro, Diógenes Gasparini, Miguel Reale, Cretella Jr.**: Consideram que as Fundações Públicas podem ter natureza jurídica de **direito público ou privado**. (**Corrente Majoritária**);
  - ✓ **Hely Lopes Meireles e Marçal Justen Filho**: Consideram as Fundações como **direito privado**.

- **Di Pietro**[1]: Quando o **Estado** institui pessoa jurídica sob a forma de **fundação**, ele pode atribuir a ela **regime jurídico administrativo**, com todas as **prerrogativas** e **sujeições** que lhe são próprias (**Direito Público**), ou subordiná-la ao **Código Civil (Direito Privado)**, neste último caso, com derrogações por normas de direito público. Em um e outro caso se enquadram na noção categorial do instituto da fundação, como **patrimônio personalizado** para a consecução de fins que ultrapassam o âmbito da própria entidade.

- **Hely Lopes Meirelles**[2]: As **fundações** prestam-se, principalmente, à realização de **atividades não lucrativas e atípicas do Poder Público**, mas de **interesse coletivo**, como a **educação**, **cultura**, **pesquisa**, sempre merecedoras do amparo estatal.

  Fonte: https://jus.com.br/artigos/14069/fundacao-publica-personalidade-juridica-de-direito-publico-ou-privado
  Fonte[1]: DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002. P. 372 e 373.
  Fonte[2]: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Malheiros Editores, 2009. P. 352.

Fundações Públicas		
	Direito Público	**Direito Privado**
Criação e Extinção	Criadas por Lei	Autorizadas por lei com os atos constitutivos inscritos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Objeto	Atividade focada no interesse da coletividade, sem fins lucrativos.	Atividade focada no interesse da coletividade, sem fins lucrativos.
Regime Jurídico	Direito Público	Direito Privado
Prerrogativas	Mesmas das Autarquias	Obedecem ao Direito Civil
Patrimônio	Bens Públicos	Bens privados, porém, os bens empregados na prestação de serviços públicos possuem prerrogativa de bens públicos

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
Semelhanças

- Entidades **administrativas** integrantes da **Administração Indireta**;
- Pessoas Jurídicas de Direito **Privado**;
- Podem atuar na **área de exploração de atividades econômicas**, quando necessária aos **imperativos** de **segurança nacional** ou a relevante **interesse coletivo** (**regra**); ou na **área de serviços públicos**.
- Lei específica **autoriza** a criação e extinção;
- Após a autorização por lei para a criação, a empresa pública ou sociedade de economia mista **nascem definitivamente** quando **registrado**, em órgão competente, o **seu ato constitutivo**.
- Possuem **vinculação** com o ente que as criaram (**Controle de Tutela**);
- Há a possibilidade de aplicação tanto de **regras do direito público**, quanto do **direito privado**.
- **Criadas** para exercerem certa **finalidade específica**; (**Princípio da Especialidade**).
- Regime jurídico **híbrido** com **normas de direito privado**, em certas **situações**, e normas de **direito público** em outras.
- **Em regra**, seus **bens** são **privados**, **não possuindo prerrogativas** como a **impenhorabilidade** e a **imprescritibilidade**, porém, em se tratando bens de **EP e SEM** que **prestem serviços públicos** (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), tais entidades gozam dos mesmos **benefícios dos bens públicos**.
- Em se tratando de empresas públicas e sociedades de economia mista que **explorem atividades econômicas**, estas terão um **predomínio maior das normas do direito privado**, sendo as normas de direito públicos aplicadas apenas quando apresentadas expressa ou implicitamente na CF/88.
- Em se tratando de empresas públicas e sociedades de economia mista que **prestem serviços públicos**, existe o predomínio das **normas de direito público**.
- A **imunidade tributária não se aplica** as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram **atividades econômicas**, sendo aplicável apenas àquelas que **prestam serviços públicos**, **inclusive** suas **subsidiárias**.
- O regime de pessoal é de **emprego público**, sendo regido pela **CLT**, tendo um **vínculo** de **contrato de trabalho** (**bilateral**);
- A contratação de pessoal é feita mediante **concursos públicos** (Predomínio de normas de Direito Público);
- Os empregados públicos **não têm direito à estabilidade**;
- O **STF** entende que a **dispensa** dos empregadores públicos deverá ser **motivada** no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista que **prestam serviços públicos** (Não existe um entendimento em relação aos exploradores de atividade econômica), respeitados os **princípios da moralidade e da isonomia**.
- A **acumulação remunerada** de cargos, empregos e funções, em regra, é **vedada** aos empregados públicos.
- **Em relação ao teto constitucional** remuneratório, caso as **EP e SEM** e suas **subsidiárias**:
  - ✓ Estejam recebendo **recursos do ente criador** para o **custeio e pagamento de pessoal**, **devem obedecer o teto constitucional**; (Empresa estatal dependente)
  - ✓ **Não estejam** recebendo recursos, é possível a **ultrapassagem do teto constitucional**. (Empresa estatal independente).

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

Semelhanças - Continuação

- Os **empregados públicos**:
  - ✓ Estão sujeitos ao **RGPS**;
  - ✓ Resolvem os **litígios** da relação de trabalho na **Justiça do Trabalho**;
  - ✓ No caso de **improbidade administrativa**, são considerados **agentes públicos**;
  - ✓ Para fins **penais**, são considerados **funcionários públicos**.

- O regime de pessoal dos **dirigentes** das entidades estatais é um **regime especial**, regido pela Lei 13.303/16, não se tratando de cargo público, nem emprego público.

- AS EP e SEM se **submetem**, em regra, à **realização de licitações públicas**, sendo regidas **integralmente** pela **Lei 13.303/16**, sendo a Lei **14.133/21** utilizada de modo **secundário**, nos casos de **regras** sobre o **direito penal** e **critérios de desempate**.

- As **licitações** das **EP e SEM** podem ser **dispensadas**, **dispensáveis e inexigíveis**, em determinados casos, sendo utilizadas as regras da **Lei 13.303/16** (Lei das Estatais);

- O **prazo de prescrição das dívidas** e os **direitos em favor de terceiros contra as EP e SEM** são regidos pelo **Código Civil**, sendo diferente do prazo das autarquias que é de 5 anos, ou seja, as EP e SEM **não gozam do prazo quinquenal**;

- Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista **não se sujeitam ao regime falimentar** estabelecido pela **Lei 11.101/2005** que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. As **entidades políticas** que instituíram as EP e SEM respondem de forma **subsidiária** no caso de tais estatais **não conseguirem arcar com os gastos**.

- As EP e SEM estão sujeitas à **fiscalização do Tribunal de Contas** (Controle Externo) e dos **órgãos** do **sistema de controle interno**.

> Art. 173. **Ressalvados** os casos previstos nesta Constituição, a **exploração direta** de **atividade econômica** pelo **Estado só** será permitida quando **necessária aos imperativos da segurança nacional** ou a relevante **interesse coletivo**, conforme definidos em **lei**.
>
> § 1º A **lei** estabelecerá o **estatuto jurídico (Lei 13.303/2016) da empresa pública**, **da sociedade de economia mista** e de suas **subsidiárias** que explorem **atividade econômica** de produção ou comercialização de bens ou de **prestação de serviços**, dispondo sobre:
>
> I - sua **função social** e **formas de fiscalização** pelo Estado e pela sociedade;
>
> II - a sujeição ao **regime jurídico próprio** das empresas privadas, inclusive quanto aos **direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários**;
>
> III - **licitação** e **contratação de obras**, **serviços, compras e alienações**, observados os **princípios** da administração pública;
>
> IV - a **constituição e o funcionamento dos conselhos** de administração e fiscal, com a participação de **acionistas minoritários**;
>
> V - os **mandatos**, a **avaliação de desempenho** e a **responsabilidade** dos administradores.
>
> § 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista **não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado**. (Aplicável apenas as exploradoras de atividades econômicas e não as que prestam serviço público);
>
> § 3º A **lei** regulamentará as **relações** da **empresa pública com o Estado e a sociedade**.
>
> § 4º - **lei reprimirá** o **abuso do poder econômico** que vise à dominação dos mercados, à **eliminação** da **concorrência** e ao **aumento arbitrário** dos lucros.
>
> § 5º A lei, **sem prejuízo da responsabilidade individual** dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a **responsabilidade** desta, sujeitando-a às **punições** compatíveis com sua **natureza**, nos atos praticados **contra a ordem econômica** e **financeira** e **contra a economia popular**.

<table>
<tr><th colspan="3">Diferenças entre EP e SEM</th></tr>
<tr><th></th><th>Empresas Públicas</th><th>Sociedades de Economia Mista</th></tr>
<tr><td>Forma Jurídica</td><td>Qualquer forma jurídica admitida em direito.

Ex: Unipessoal, Pluripessoal, S/A.</td><td>Forma de Sociedade Anônima, apenas.</td></tr>
<tr><td>Composição do Capital</td><td>Capital totalmente público, não sendo preciso que o capital seja apenas de uma entidade política ou administrativa, podendo ser de várias (União, Autarquias, EP, SEM).</td><td>Participação de capital público e privado. É possível Maioria do capital social está em posse de investidores privados. No entanto, mais da metade das ações com DIREITO A VOTO devem ser de direito público.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Foro Processual</td><td>Empresas Públicas Federais</td><td>EPs Estaduais e Municipais</td></tr>
<tr><td>Foro na Justiça Federal.</td><td>Foro na Justiça Estadual.</td></tr>
<tr><td>Sociedades de Economia Mista</td><td>SEM (União intervém como assistente ou oponente)</td></tr>
<tr><td>Foro na Justiça Estadual (Regra)</td><td>Foro na Justiça Federal</td></tr>
</table>

Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/ADPF 607/DF
É inconstitucional decreto que preveja que a participação dos peritos no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) será uma atividade não remunerada.

STJ/AREsp 1.574.873/RJ,
A interposição de recurso administrativo não afasta a incidência dos juros moratórios sobre multa aplicada por agência reguladora.

STF/ADI 1.846/SC
É inconstitucional lei estadual que veda ao Poder Executivo e às empresas públicas e de economia mista, cujo controle acionário pertença ao estado, de assinarem contratos ou outros instrumentos legais congêneres que viabilizem a transferência do controle técnico, administrativo ou de gestão compartilhada.

STJ/AREsp 2.147.187/MS
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) submete-se à disposição contida no art. 8º da Lei n. 12.514/2011, a limitação de execução judicial de anuidades, quando o valor for inferior a R$ 2.500,00.

STJ/REsp 1.635.716/DF
Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial.

STJ/REsp 1.287.461/SP
Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir na decisão administrativa da ANAC acerca da realocação de slots e hotrans (horários de transporte), serviço prestado por empresa aérea em recuperação judicial, a ponto de impor a observação absoluta do princípio da preservação da empresa, quando inexistirem vícios objetivos na decisão, mesmo em prejuízos à concorrência do setor e aos usuários do serviço público concedido.

STF/ADI 794-DF
É dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias. No julgamento da ADI 5624 MC-Ref/DF, prevaleceu o entendimento de que a lei que autoriza a criação da empresa estatal matriz é suficiente para viabilizar a criação de empresas controladas e subsidiárias, não havendo se falar em necessidade de autorização legal específica para essa finalidade. Assim, se é compatível com a CF a possibilidade de criação de subsidiárias quando houver previsão na lei que cria a respectiva empresa estatal, por paralelismo, não há como obstar, por suposta falta de autorização legislativa, a alienação de ações da empresa subsidiária, ainda que tal medida envolva a perda do controle acionário do Estado. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, conheceu em parte da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido formulado contra o Edital de Leilão 1/2020 da Companhia Energética de Brasília (CEB), que se destina a alienação de cem por cento do controle acionário da CEB-Distribuição S.A.

STF/ADI 6276-DF
É constitucional dispositivo legal que veda a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para a alta direção das agências reguladoras. Isso porque o conselho diretor ou a diretoria colegiada das agências reguladoras, diante da necessidade de tomada de decisões imparciais, devem ser isentos de influências políticas, sociais e econômicas externas à própria finalidade dessas autarquias. Desse modo, devem preservar suas administrações da captura de gestão, compreendida como qualquer desvirtuação da finalidade conferida às agências, quando estas atuam em favor de interesses comerciais, especiais ou políticos, em detrimento do interesse da coletividade. A norma visa, portanto, garantir imparcialidade e higidez técnica dos órgãos deliberativos sem, contudo, violar o princípio da igualdade ou a garantia da liberdade de associação, visto que a restrição é episódica e pontual a quem exerça cargo no conselho diretor ou na diretoria colegiada das agências reguladoras. Com base nesse entendimento, o Plenário julgou improcedente o pedido formulado em ação direta para declarar a constitucionalidade dos incisos III e VII do art. 8º-A da Lei 9.986/2000.

STF/ADI 6.696/DF
É constitucional a Lei Complementar nº 179/2021, que define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração de seu presidente e de seus diretores. Não caracterizada qualquer violação ao devido processo legislativo no trâmite do projeto de lei complementar que dispôs sobre a autonomia e os objetivos do Banco Central.

STF/ADI 6.019/SP
É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual.

STF/ADI 6.241/DF
É desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. Para a desestatização é suficiente a autorização genérica prevista em lei que veicule programa de desestatização. A autorização legislativa genérica não corresponde a delegação discricionária e arbitrária ao Chefe do Poder Executivo. Essa autorização é pautada em objetivos e princípios que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de desestatização. A atuação do chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos. A retirada do Poder Público do controle acionário de uma empresa estatal, ou a extinção dessa empresa pelo fim da sua personalidade jurídica, é consequência de política pública autorizada pelo Congresso Nacional, em previsão legal pela qual se cria o Programa de Desestatização, objetivando a redução da presença do Estado na economia e fixando-se, objetivamente, os parâmetros a serem seguidos para a efetivação de eventual desestatização pelo Poder Executivo. No entanto, com relação às empresas estatais cuja lei instituidora tenha previsto, expressamente, a necessidade de lei específica para sua extinção ou privatização, é necessário que o administrador público observe a norma legal.

STF/ADI 1649-DF
1. A Lei 9478/97 não autorizou a instituição de empresa de economia mista, mas sim a criação de subsidiárias distintas da sociedade-matriz, em consonância com o inciso XX, e não com o XIX do artigo 37 da Constituição Federal. 2. **É dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias**, **desde** que haja **previsão** para esse fim na **própria lei** que instituiu a **empresa de economia mista matriz**, tendo em vista que a **lei criadora é a própria medida autorizadora**. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

STF/ARE 638.315
A jurisprudência do **Supremo Tribunal Federal** orienta-se no sentido de que a **imunidade recíproca** deve ser **reconhecida** em favor da **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, **ainda que o patrimônio**, renda ou serviço desempenhado pela Entidade **não esteja necessariamente relacionado** ao **privilégio postal**.

STF/ RE 363.412-AgR
A submissão ao **regime jurídico das empresas do setor privado**, inclusive quanto aos **direitos** e **obrigações tributárias**, **somente se justifica**, como consectário natural do postulado da **livre concorrência** (CF, art. 170, IV), **se e quando as empresas governamentais explorarem atividade econômica** em **sentido estrito**, **não se aplicando**, por isso mesmo, a disciplina prevista no art. 173, § 1º, da Constituição, **às empresas públicas** (caso da **INFRAERO**), às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que se **qualifiquem como delegatárias de serviços públicos.**

ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

Primeiro Setor x Segundo Setor x Terceiro Setor	
Primeiro Setor	• Formado pelo **Estado** (**U/E/DF/M**) • Responsável pelas **questões sociais**; • Agem em prol dos **interesses públicos**;
Segundo Setor	• **Mercado**; • Refere-se à **livre iniciativa**; • Constituído por empresas privadas que **visam ao lucro**;
Terceiro Setor	• Composto por instituições **religiosas**, **ONGs**, **entidades beneficentes**, organizações compostas por **voluntários**; • Pessoas Jurídicas de **Direito Privado**; • **Sem fins lucrativos**; • Objetivos de **caráter social**; • Poder receber tanto **recursos públicos**, quanto **privados**;

Organização Social – Características

- Personalidade Jurídica de **Direito Privado**;
- Regulamentada por **decreto**;
- Recebem **fomento**;
- O ato de qualificação como organização social é **discricionário**;
- Pode ser **desqualificada** pelo **poder executivo** mediante **processo administrativo**.
- **Não** podem ser **criadas** para:
  - ✓ **Atividade exclusiva do Estado**;
  - ✓ **Apoio técnico** e administrativo **Federal**;
  - ✓ Fornecimento de **instalação**, **bens equipamentos** ou **execução de obra pública** em favor da **administração federal**.
- Suas atividades são dirigidas ao **ensino**, **à pesquisa científica**, ao **desenvolvimento tecnológico**, à **proteção e preservação do meio ambiente**, à **cultura e à saúde.**
- **Não** faz parte da **Administração Pública** (Direta e Indireta);
- **Sem fins lucrativos**;
- **Qualificada** pelo **Ministro de Estado** da área de atividade correspondente ao objeto social.
- O **vínculo** com a administração pública é feito mediante **Contrato de Gestão**.
- É possível a **dispensa de licitação** para contratação de OS pelo poder público.

Entidade de Apoio – Características
➢ Personalidade Jurídica de **Direito Privado**; ➢ Sua criação não depende de **autorização legislativa**; ➢ Atua no **apoio** de **universidades e hospitais**; ➢ Podem ser criadas sob a forma de **fundação**, **associação** ou **cooperativa**; ➢ Possui **servidores públicos**; ➢ **Sem fins lucrativos**; ➢ Os serviços prestados **não são exclusivos** do Estado; ➢ O **vínculo** com a administração público é feito **mediante convênio**. ➢ **Não** precisa fazer **licitação**; ➢ **Não** precisa **contratar** por **concurso público**; ➢ Sujeita a **jurisdição estadual** e não federal; ➢ Submete ao controle político ou financeiro do Tribunal de contas;

Entidades do Sistema S
➢ Conhecidas como **Serviços Sociais Autônomos**; ➢ Pessoas Jurídicas de **direito privado**, **sem fins lucrativos**, **criadas por lei**; ➢ São entidades **paraestatais**; ➢ Prestam **atividades de interesse público** voltadas para categorias **sociais ou profissionais**; ➢ **Não** fazem parte da **Administração Direta e nem da Indireta**; ➢ **Recebem recursos públicos**; ➢ Podem se manter por **recursos orçamentários** ou **contribuições parafiscais**; ➢ **Não** estão obrigadas a **licitar**; ➢ O regime de pessoal é o **celetista**; ➢ São submetidas a **supervisão ministerial**; ➢ **Não** estão submetidas à exigência de **concurso público** para a contratação de pessoal. **Ex**: SESI,SESC,SENAC,SENAI,SEBRAE.

OSCIP – Características
➢ Pessoa Jurídica de **Direito Privado**; ➢ Qualificada por **portaria**; ➢ **Não** possui **fins lucrativos**; ➢ Participação **facultativa** do poder público no conselho; ➢ Existe a necessidade de fazer **processo licitatório**, por meio de **procedimento simplificado** para contratações; ➢ Qualificação concedida pelo **Ministro da Justiça**; ➢ Precisam estar em funcionamento há **pelo menos 3 anos**; ➢ Prestam **serviços não exclusivos** do Estado.

Entidades do Terceiro Setor – Forma de Parceria	
Serviço Social Autônomo	**Autor**ização Legislativa.
Entidade de Apoio	Convêni**o**.
Organizações Sociais	Contrato de **G**e**s**tão.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público	Termo de **P**arceria.
Organizações da Sociedade Civil	Termo de **C**olaboração, A**c**ordo de **C**ooperação e Termo de Fomento.

Termo de Colaboração	Instrumento por meio do qual são formalizadas as **parcerias** estabelecidas pela **administração pública** com **organizações da sociedade civil** para a consecução de finalidades de **interesse público** e **recíproco propostas pela administração pública** que envolvam a **transferência de recursos financeiros**;
Termo de Fomento	Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **propostas pelas organizações da sociedade civil**, que **envolvam a transferência de recursos financeiros**;
Convênio	**Acordo**, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a **transferência de recursos financeiros** de dotações consignadas nos **Orçamentos Fiscal** e da **Seguridade Social da União** e tenha como **partícipe**, **de um lado**, **órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta**, e, **de outro lado**, **órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal**, **direta ou indireta**, ou ainda, **entidades privadas sem fins lucrativos**, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;
Acordo de Cooperação	Instrumento por meio do qual são formalizadas as **parcerias** estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que **não envolvam a transferência de recursos financeiros**;
Parceria	Conjunto de **direitos, responsabilidades e obrigações** decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a **administração pública** e **organizações da sociedade civil**, em regime de **mútua cooperação**, para a consecução de finalidades de **interesse público** e **recíproco**, mediante a execução de **atividade ou de projeto expressos** em **termos de colaboração**, em **termos de fomento** ou em **acordos de cooperação**;

ATOS ADMINISTRATIVOS

Atos Administrativos – Conceito e entendimentos

- **Carvalho Filho[1]: Exteriorização da vontade** de **agentes da Administração Pública** ou de seus **delegatários**, nessa condição, que, sob **regime de direito público**, vise à produção de **efeitos jurídicos**, com o fim de atender ao **interesse público**.

- **Di Pietro[2]: Declaração do Estado ou de quem o represente**, que produz efeitos jurídicos **imediatos**, com observância da **lei**, sob o **regime jurídico de direito público** e sujeito ao controle pelo Poder Público tendo como **elementos a competência, finalidade, forma, motivo, objeto ou conteúdo**.

- **Manifestação unilateral** de que tenha vontade ou necessite a **Administração pública**.

- Pode ser praticado por **agentes de quaisquer dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário**, bem como **integrantes** da **administração indireta**, no exercício de **função administrativa**.

Fonte[1]: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 17ª edição, Ed.Lumen Juris; p.92.
Fonte[2]: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014; p. 205.

Características dos Atos Administrativos

- Os atos administrativos dividem-se em **materiais** e **jurídicos**. (Di Pietro: Todos os atos da administração são atos administrativos). (Corrente Minoritária).

- O ato administrativo pode ser **exteriorizado** de forma **escrita**, que é a **regra**, por **sinal luminoso** e mesmo por **sons e gestos**.

- Os atos administrativos são manifestações do desempenho da **função administrativa**, e como tal:
  - ✓ Estão submetidos ao **controle administrativo** (**autotutela ou interno**) e **Judicial** (Controle **Externo**);
  - ✓ São potencialmente submetidos à **revisão** do **Poder Judiciário**, que é **uno**;
  - ✓ Estão submetidos à **autotutela** e ao **controle judicial**, tanto os **atos vinculados e discricionários**;

- As manifestações administrativas podem se dar por atos administrativos em **sentido estrito**, que podem ser emanados pelo **Poder Executivo**, **Legislativo** e **Judiciário**, nestes **dois últimos** casos em **função atípica**, sendo passíveis tanto de **autotutela** como de controle **judicial**.

- Atos administrativos: **não se confundem com atos políticos ou atos de governo**, pois estes são atos da administração pública em **sentido amplo**, englobando até mesmo os atos administrativos, praticados em obediência direta ao dispositivo constitucional.

- No exercício da atividade pública, existem **três distintas** categorias de **atos** que podem ser reconhecidas, cada qual sendo **ato típico de um dos poderes do Estado**:
  - ✓ **Atos legislativos** (elaboração de normas primárias);
  - ✓ **Atos judiciais** (exercício da jurisdição);
  - ✓ **Atos administrativos** (atos típicos do **poder executivo** no exercício de suas funções próprias).

- O ato que decreta o **Estado de Sítio**, previsto na CF, é ato de **natureza política** de competência do **presidente da República**.

- Quando o **juiz** de direito prolata uma **sentença**, nada mais faz do que praticar um **ato judicial**.

Atos da Administração
➢ Consiste em **qualquer forma** de manifestação da **vontade humana** realizada no ambiente da **Administração Pública**. Produz **efeitos jurídicos**. ➢ É **gênero** da espécie Atos Administrativos. ➢ Todo ato administrativo é considerado um Ato da Administração. ➢ São considerados **Atos da Administração**: ✓ Ato **político**: Nomeação de Ministro; ✓ Ato de **Juízo**; ✓ Ato de **execução material**: Construção de um edifício; ✓ Ato **Legislativo**: Aprovação de Lei pelo Congresso; ✓ Ato **Administrativo**.

Ato Administrativo	**Contrato Administrativo**
Manifestação **unilateral** da Administração Pública que tem por **fim imediato adquirir**, **resguardar**, **transferir, modificar, extinguir e declarar direitos**, ou impor obrigações aos **administrados** ou a **si própria**.	Manifestação **bilateral** entre órgãos ou entidades da **Administração Pública e particulares**, existindo um **acordo de vontades** para a formação de **vínculo** e a estipulação de **obrigações recíprocas**.

Fatos administrativos
➢ **Os fatos administrativos** produzem **efeitos jurídicos**, mas **não são** considerados **ato administrativo.** Consistem em atividades **materiais**, produzidas **sem a necessidade de manifestação de vontade do indivíduo**. ➢ Os **fatos administrativos voluntários** se materializam ou por meio de **atos administrativos** que exprimam a **manifestação da vontade do administrador** ou por meio de **condutas administrativas**, as quais **não são obrigatoriamente precedidas** de um ato administrativo formal; por sua vez, os **fatos administrativos naturais** originam-se de **fenômenos da natureza com reflexos na órbita administrativa**. ➢ **Fatos administrativos naturais** são aqueles que se originam de **fenômenos da natureza**, cujos efeitos se **refletem na órbita administrativa**. ➢ Exemplos de **fatos administrativos:** ✓ **Apreensão de mercadorias**; ✓ A **desapropriação de bens privados**; ✓ A **requisição de serviços** ou **bens privados**, dentre outros. ➢ A **construção de uma ponte** pela administração pública caracteriza um **fato administrativo**, pois constitui uma atividade pública **material** em cumprimento de alguma **decisão administrativa**. ➢ Um **fato administrativo** pode se consumar **sem** o suporte de um ato administrativo. ➢ A **Administração não só produz atos jurídicos**, mas também **fatos jurídicos**.

Atos Administrativos	**Fatos administrativos**
Gozam de presunção de legitimidade.	Não gozam de presunção de legitimidade.
Podem ser apresentados por uma declaração e 'falas' prescritivas.	Não são falas, nem pronunciam coisa alguma.
Podem ser anulados e revogados.	Não são revogáveis nem anuláveis.
É considerado um comando jurídico.	Ocorre independente da vontade humana.

Silêncio administrativo
➢ O silêncio administrativo, que consiste na **ausência de manifestação** da administração pública em situações em que ela deveria se pronunciar, **somente produzirá efeitos jurídicos se a lei os previr**. ➢ O **silêncio** da administração pública, na seara do **direito público**, **não é um ato**, mas um **fato administrativo**. ➢ A **lei** pode atribuir **efeitos ao silêncio administrativo**, inclusive para deferir pretensão ao administrado. ➢ O **silêncio administrativo** consiste na **ausência de manifestação da administração** nos casos em que **ela deveria manifestar-se**. **Se a lei não atribuir efeito jurídico** em razão da **ausência** de pronunciamento, o silêncio administrativo **não** pode sequer ser **considerado ato administrativo**. (CESPE/2013) ➢ O **silêncio da administração pública** pode significar forma de **manifestação de vontade**, **quando a lei assim o prevê.** (CESPE/2014 – Adotou a doutrina de Di Pietro) ➢ Em obediência ao **princípio da solenidade das formas**, o ato administrativo deve ser **escrito**, **registrado e publicado**, **não** se admitindo no direito público o **silêncio** como forma de **manifestação de vontade da administração**. (CESPE/2015 – Adotou o Posicionamento de Celso Antônio Bandeira de Mello e Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo) ➢ **Posicionamento da Maioria das Bancas – Atualmente:** O **silêncio**, como **ato omissivo** da Administração, é um **fato jurídico**, no caso, **administrativo**, porque o silêncio, como abstenção de declaração, **não induz a prática de ato administrativo algum**.

Requisitos ou elementos do ato administrativo	
Competência	**Poder legal** conferido ao **agente público** para o **desempenho** das suas **atribuições**.
Finalidade	O ato é dirigido ao **atendimento do interesse público**, tem efeito jurídico **mediato**.
Forma	Modo pelo qual o ato se **exterioriza** ou deve ser apresentado.
Motivo	**Pressuposto de fato e de direito** que serve de fundamento ao ato.
Objeto	É o **conteúdo do ato**, tendo efeito jurídico **imediato**.
Mnemônico: **COMFIFORMOB**	

Competência ou Sujeito (Vinculada e pode ser convalidada)

- Define-se o requisito denominado **competência ou sujeito** como o **poder-dever legal conferido ao agente público** para o **desempenho** específico **das atribuições de seu cargo**.
- O **poder legal conferido ao agente público** para o **desempenho** específico das **atribuições** de seu cargo constitui um **requisito** do ato administrativo, ou seja, o requisito da **competência**.
- Os **elementos vinculados** de um ato administrativo são **sempre** a **competência, a finalidade e a forma**.
- É possível a **convalidação** de atos administrativos quando apresentarem **defeitos relativos** aos elementos **competência e forma**.
- O **vício sanável** em determinado ato administrativo, como por exemplo, **vício de competência**, quando **não outorgada com exclusividade**, pode ser **convalidado**.
- A administração pública pode **ratificar** atos administrativos que contenham vícios **sanáveis**. Dentre os elementos **convalidáveis** do ato administrativo temos o **Sujeito ou competência**.
- A **competência do sujeito** é **requisito** de validade do ato administrativo e, em princípio, **irrenunciável**, porém sua irrenunciabilidade **poderá ser afastada** em razão de **delegação ou avocação** de competências **legalmente admitidas**.
- A **competência**, como um dos requisitos do ato administrativo, é:
  - ✓ **Intransferível**.
  - ✓ **Irrenunciável**.
  - ✓ De **exercício obrigatório** para órgãos e agentes públicos.
  - ✓ **Imodificável** por vontade do agente, pois deve **obedecer aos limites da lei**, sendo modificável apenas quando a lei estabelecer liberdade relativa.
  - ✓ **Imprescritível**, pois a competência **não se extingue** no caso da não utilização pelo agente.
- A **competência** pública é **obrigatória**, **irrenunciável**, **intransferível**, **imodificável** e **imprescritível**.
- É **intransferível e irrenunciável** a competência para praticar ato administrativo.
- Dentre os **requisitos** do ato administrativo, a **competência** é **inderrogável** e decorre **sempre da lei**.
- A **competência** é, em regra, **inderrogável** e **improrrogável**.
- Quando o **vício de competência não** pode ser **convalidado**, caracteriza-se hipótese de **nulidade absoluta**.

Não Podem ser Objeto de Delegação – Mnemônicos	
CENORA	**NOREX**
Competência **E**xclusiva – **CE** Atos de Caráter **No**rmativo – **NO** Decisão de **R**ecursos **A**dministrativos – **RA**	Atos de Caráter **No**rmativo – **NO** Decisão de **R**ecursos Administrativos – **R** Competência **Ex**clusiva – **EX**

Finalidade (Vinculada)
➢ Um dos requisitos do ato administrativo é a **finalidade**, elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao **atendimento de um interesse público**. ➢ Os **elementos vinculados** dos atos administrativos são **competência, forma e finalidade**. ➢ O **desvio de finalidade** (ou **Desvio de Poder**) é uma **espécie de abuso de poder** em que o agente público, apesar de agir dentro dos limites de sua competência, pratica determinado ato **com objetivo diverso** daquele pautado pelo **interesse público**.

Forma (vinculada e pode ser convalidada)
➢ Sendo um dos requisitos do ato administrativo, a **forma** consiste no **revestimento exteriorizador** do ato administrativo. ➢ A **forma** é elemento **vinculado** do ato administrativo, decorrente do **princípio da solenidade**, podendo ser **exteriorizado** de forma **escrita**, que é a **regra**, por **sinal luminoso** e mesmo por **sons e gestos**. ➢ Ato Administrativo praticado em **desrespeito à forma expressa** em Lei ou que preteriu solenidade essencial para sua validade, à luz da Doutrina Majoritária, da Legislação Nacional e da Jurisprudência do STF, é **Ato nulo** (Vício de Forma). ➢ O **vício de forma** consiste na **omissão** ou na **observância incompleta ou irregular** de formalidades **indispensáveis** à existência ou seriedade do ato. ➢ O **Vício** no elemento "**forma**" do ato administrativo, que **não seja essencial** à validade do ato pode ser **convalidado**. ➢ O **procedimento** é, na definição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[1], o **conjunto de formalidades** que devem ser observadas para a **prática de certos** atos **administrativos**; equivale a **rito**, a **forma de proceder**; o **procedimento** se desenvolve **dentro de um processo administrativo** e sua **inobservância** dos atos previstos em lei e dos princípios que informam o processo administrativo **macula de vício** a decisão da Administração. **Fonte[1]**: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2002. P. 506.

Motivo (pode ser vinculado ou discricionário)
➢ Um dos **requisitos** do ato administrativo é o **motivo**, que consiste na **situação de fato ou de direito** que gera a **vontade do agente público**, quando este pratica o **ato administrativo**. ➢ Corresponde às **razões de fato e de direito** que **fundamentam a prática do ato**, sendo que a **ausência de motivo** ou a indicação de **motivo falso** permitem a **invalidação** do ato, **inclusive judicialmente**. ➢ **Motivo e Objeto** são elementos do ato administrativo que **podem ser discricionários**. ➢ Dentre os requisitos do ato administrativo, aquele que representa a **situação de direito e de fato** que determina sua realização é o **motivo**. ➢ O **motivo** do ato administrativo **não se confunde** com a **motivação** estabelecida pela autoridade administrativa.

Motivação x Motivo x Móvel		
Motivação	**Motivo**	**Móvel**
É a **exposição dos motivos** e integra a **formalização** do ato.	É o **pressuposto de fato e de direito** que levaram à prática do ato.	É a **situação subjetiva** e **psicológica** que corresponde à **vontade do agente público**.

Teoria dos motivos determinantes
➢ A **teoria dos motivos determinantes vincula** a validade do **ato à motivação** nele contida. ➢ A **Teoria dos Motivos Determinantes** apregoa que o ato administrativo que contar com **motivação expressa** passa a ter sua **validade aferida com base nesse motivo**, além dos demais elementos de sua formação. ➢ Da aplicação da **teoria dos motivos determinantes** decorre a **invalidação de um ato administrativo**, caso seus **motivos explicitados não correspondam** à **realidade**, ainda que não se exigisse, no caso, motivação. ➢ A **teoria dos motivos determinantes** cria para o administrador a necessária **vinculação** entre os **motivos invocados** para a prática de um ato administrativo e a sua validade jurídica. ➢ **Nem todo ato administrativo necessita ser motivado**. No entanto, nesses casos, **a explicitação do motivo** que fundamentou o ato **passa a integrar** a **própria validade** do ato administrativo como um todo. Assim, **se** esse **motivo** se revelar **inválido** ou **inexistente**, o **próprio ato administrativo** será **igualmente nulo**, de acordo com a **teoria dos motivos determinantes**. ➢ A aplicação da **Teoria dos Motivos Determinantes**, para fins de controle da atuação da Administração pública pelo Poder Judiciário, permite a **anulação judicial de atos discricionários**, quando identificada **inexistência ou falsidade** dos **pressupostos de fato** ou de **direito** declarados pela Administração para edição do ato.

Objeto (pode ser vinculado ou discricionário)
➢ Um dos requisitos do ato administrativo é o **objeto**, que se expressa no **conteúdo**, na **alteração no mundo jurídico** que o **ato administrativo** se **propõe** a processar. ➢ O **objeto** do ato administrativo é o **efeito jurídico imediato** que o ato produz. ➢ A respeito dos elementos ou requisitos do ato administrativo, o **efeito jurídico imediato** e **prático** que se busca com a sua edição é conceito relativo ao requisito do **objeto**. ➢ No ato administrativo o **objeto** é o efeito jurídico **imediato**; a **finalidade**, o efeito **mediato**. ➢ O **objeto** do ato administrativo assemelha-se com o que ocorre no negócio jurídico de direito privado podendo ser: ✓ **Natural** (**efeito jurídico que o ato produz**, **sem necessidade** de **expressa menção**, ele decorre da própria natureza do ato, tal como definido na lei); ✓ **Acidental** (**efeito jurídico** que o ato **produz em decorrência de cláusulas acessórias** apostas ao ato pelo sujeito que o pratica). ➢ O **objeto acidental não** ocorre em **atos vinculados**, mas **apenas** em **atos discricionários** que seja aceita **cláusulas acessórias**, já que estas são feitas por **quem praticou o ato**. Já o **objeto natural** está previsto **em qualquer ato administrativo**. ➢ O **vício** no **elemento objeto** do ato administrativo pode ser conceituado como a prática de **ato dotado de conteúdo diverso** do que a lei autoriza ou determina. ➢ A **usurpação** de função e a **desapropriação** de um bem imóvel da União por um município são, respectivamente, **vícios** do ato administrativo relativos à **competência** e **objeto**.

Atributos do ato administrativo	
Presunção de Legitimidade e Veracidade	Presunção de **Legitimidade:** Os atos são considerados **emitidos conforme a lei**. Presunção de **Veracidade**: Presumem-se verdadeiros os **fatos alegados** pela administração.
Autoexecutoriedade	Prevê que a administração pública, para **executar suas decisões**, **não necessita submeter**, previamente, a sua pretensão ao **Poder Judiciário**.
Tipicidade	O ato administrativo deve corresponder a **figuras previamente definidas pela lei** como aptas a produzir determinados efeitos.
Imperatividade	Ocorre naqueles atos em que **impõem obrigações a terceiros**, **independentemente** de sua **concordância**.
Mnemônico: **PATI**	

Atributos do ato administrativo

➢ **Presunção de legitimidade e veracidade:**

- ✓ Os atos administrativos, quando editados, trazem em si uma **presunção relativa de legitimidade**.
- ✓ A **presunção de legitimidade** dos atos administrativos está relacionada à **sujeição da administração** ao princípio da **legalidade**.
- ✓ A presunção de legitimidade é **relativa ou juris tantum**.
- ✓ A presunção de legitimidade dos atos administrativos **não é absoluta** (**juris et de jure**).
- ✓ A presunção **de veracidade** tem o conceito de que os **fatos alegados** pela Administração supõem-se como **verdadeiros**.
- ✓ Em decorrência do atributo da **presunção de legitimidade** e do atributo da **presunção de veracidade**, o **primeiro** diz respeito à **conformidade do ato com a lei**; em decorrência desse atributo, **presume-se**, **até prova em contrário**, que os **atos** administrativos foram **emitidos com observância na lei**, em relação ao **segundo presumem-se verdadeiros os fatos alegados** pela administração, tal como se verifica nas **certidões**, nos **atestados** e nas **declarações emitidas** pela administração.
- ✓ Por meio dos estudos de Fernanda Marinela, um dos **efeitos** da presunção de legitimidade é a **execução imediata** e a geração de determinadas **obrigações** ao particular, **mesmo este não estando de acordo**.
- ✓ Podendo essas **obrigações** serem executadas, **direta ou indiretamente** mediante coação, pelo Poder Público.
- ✓ Entre os **atributos** do ato administrativo, encontra-se a **presunção de legitimidade** a qual diz respeito à **conformidade do ato com a lei** ; em decorrência desse atributo, **presume-se**, **até prova em contrário**, que os atos administrativos foram **emitidos** com **observância da lei**.
- ✓ A presunção de **legitimidade e de veracidade** do ato administrativo gera a **inversão do ônus da prova**.
- ✓ A presunção de legitimidade é uma das **características** do ato administrativo e produz como efeitos a **presunção relativa de validade** e **discricionariedade**.
- ✓ Todos os **fatos alegados** pela administração pública são considerados **verdadeiros**, bem como **todos os atos administrativos** são considerados **emitidos conforme a lei**, em decorrência das presunções de **veracidade** e de **legitimidade**, respectivamente.

Atributos do ato administrativo – Continuação

➢ **Imperatividade:**

- ✓ Ao fazer uso de sua **supremacia na relação com os administrados**, para **impor-lhes determinada forma de agir**, o poder público atua com base na **imperatividade** dos atos administrativos.
- ✓ A **imperatividade** é atributo que dota de **coercitividade** os atos administrativos, mas esse atributo **não está presente em todos os atos**.
- ✓ A **imperatividade** é atributo **dissociável** dos atos administrativos, uma vez que **não está presente** em **todos** como os atos **enunciativos** e **negociais**.
- ✓ A **imperatividade** ocorre naqueles atos em que **impõem obrigações a terceiros**, **independentemente de sua concordância**.
- ✓ O **atributo** do ato administrativo decorrente do reconhecimento de que a Administração Pública pode criar, **independentemente da concordância dos particulares**, **obrigações unilateralmente impostas** em razão de seu **poder extroverso** é denominado **imperatividade**.

➢ **Imperatividade:**

- ✓ A **autoexecutoriedade** do ato administrativo prevê que a **administração pública**, para executar suas decisões, **não necessita** submeter, previamente, a sua pretensão ao **Poder Judiciário**.
- ✓ Dentre os **atributos** dos atos administrativos, a **autoexecutoriedade não está sempre presente**, assim como **não está presente em todos os atos** que configuram expressão do **poder de polícia**, este que também pode possuir **caráter preventivo**.
- ✓ O **lançamento de ofício de um tributo não** é ato administrativo **negocial nem possui natureza autoexecutória**, porém é um ato **vinculado** e dotado de **presunção de legitimidade**.
- ✓ A **demolição de obra** acabada ou em andamento, a **destruição de bens impróprios** ao consumo são exemplos de **atos autoexecutáveis**, mas **não a cobrança de multas**.
- ✓ A **autoexecutoriedade** é um **atributo** do ato administrativo que depende de **expressa previsão legal** ou se justifica diante de **necessidade urgente**.
- ✓ O **contraditório e a ampla defesa não suprimem** a **autoexecutoriedade** dos processos administrativos.
- ✓ A principal distinção entre o atributo da **autoexecutoriedade** e da **exigibilidade** é que o **1º** confere à administração a **faculdade de executar (diretamente)** a medida prevista em lei. Nesse sentido, a administração **não precisa recorrer ao Poder Judiciário**. Já o **2º** poder de exigir do administrado as **obrigações impostas unilateralmente** pela **Administração**, sob pena de **coação indireta**.
- ✓ A **Administração** pode **autoexecutar** suas decisões, empregando **meios diretos** de **coerção**, utilizando-se **inclusive da força**.
- ✓ A **autoexecutoriedade** de certos atos de poder de polícia é **limitada**, **não sendo possível** que a administração, por exemplo, **condicione a liberação de veículo retido** por **transporte irregular** de passageiros ao pagamento de **multa anteriormente imposta**.
- ✓ O atributo da **executoriedade** consiste na possibilidade que tem a Administração de **coagir materialmente o particular** a adimplir **obrigação** que lhe **é imposta**, nos termos da **lei**.
- ✓ A **autoexecutoriedade** difere da **exigibilidade** à medida que **esta aplica uma punição ao particular** (ex. **multa de trânsito**) e, mas **não desconstitui materialmente a irregularidade** (o carro continua parado no local proibido), representando uma **coerção indireta**. Enquanto que a **autoexecutoriedade**, **além de punir**, **desfaz concretamente a situação ilegal**, constituindo mecanismo de coerção **direta**.[2]
- ✓ É o atributo da **exigibilidade** o que permite à administração pública **aplicar multas de trânsito** ao condutor de um veículo particular.
- ✓ A **multa**, como sanção resultante do exercício do **poder de polícia administrativa**, **não** possui a característica da **autoexecutoriedade**.

Atributos do ato administrativo – Continuação

➢ **Tipicidade:**

✓ O ato administrativo é dotado de determinados atributos, entre os quais se insere a **tipicidade**, decorrente do **princípio da legalidade**, que **afasta** a **possibilidade de a administração praticar atos inominados**, predicando a utilização de figuras **previamente definidas** como aptas a produzir determinados resultados.

✓ O ato administrativo deve corresponder a **figuras previamente definidas pela lei** como aptas a produzir determinados efeitos. Essa característica do ato administrativo decorre do **atributo da tipicidade**.

✓ No que diz respeito ao **atributo da tipicidade** do ato administrativo, é certo que essa **tipicidade só existe** em relação aos **atos unilaterais**. Tal **atributo** está previsto em **atos unilaterais e nominados (precisam estar tipificados em lei)**, **não existindo em contratos**, sendo estes **inominados** (não precisam estar tipificados em lei).

✓ O princípio da **legalidade veda** à administração a **prática de atos inominados** (não precisam estar tipificados em lei), **embora** estes sejam **permitidos** aos **particulares**.

✓ É **possível** à administração celebrar **contratos inominados**.

Fonte: PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo, São Paulo, Atlas, 24. Ed., 2011, págs. 199 e 200;
Fonte²: MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. Saraiva. 9º ed. 2019. Pag. 292

Tipos de Atos				
Atos Negociais	**Atos Enunciativos**	**Atos Punitivos**	**Atos Normativos**	**Atos Ordinatórios**
H = Homologação. **A** = Autorização. **V** = Visto. **P** = Permissão. **A** = Aprovação. **R** = Renúncia. **D** = Dispensa. **A** = Admissão. **L** = Licença.	**C**ertidão **A**testado **P**arecer **A**postila	**M**ulta; **I**nterdição Administrativa; **D**estruição de Coisas.	**De**creto **Re**solução **Del**iberações **Re**gimento **INS**trução normativa	**C**irculares **O**fício **P**ortaria **I**nstrução **A**viso **D**espacho **O**rdem de serviço
H.A.V. **P.A.R.D.A.L.**	**CAPA**	**MID**	**D.RE.D.RE.INS**	**COPIADO**

Atos enunciativos

➢ Os **atos enunciativos** são atos administrativos que **declaram**, **a pedido do interessado**, uma situação jurídica **preexistente** relativa a um **particular**, mas **não contém uma manifestação** de **vontade** da Administração Pública.

✓ **Certidão**
A expedição de uma **certidão** pela Administração Pública pode ser caracterizada como um ato administrativo **declaratório**.

Com relação às espécies de atos administrativos, são considerados atos administrativos **enunciativos** a **certidão e o parecer**.

✓ **Atestado**
Atestado é o ato que **comprova fatos** ou **situações transitórias** que não constem de arquivos públicos.

✓ **Parecer**
Parecer é o ato pelo qual os **órgãos consultivos** da administração emitem **opinião** sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência, podendo ter o caráter **vinculante**.

✓ **Apostila**
Apostilas são Atos **enunciativos ou declaratórios** de uma situação **anterior criada por lei**. Nesse caso, **não cria um direito**, mas **reconhece a existência de um direito** criado por norma legal.

Atos negociais

- Segundo Hely Lopes Meirelles, a **licença**, a **autorização e a permissão** são exemplos de **declarações de vontade da autoridade administrativa** apta a concretizar determinados efeitos **específicos** e **individuais** ou a deferir certa faculdade ao particular nas condições impostas ou consentidas pelo Poder Público, correspondentes a atos administrativos **negociais**.

- Os atos administrativos de **licença**, **permissão**, **autorização**, **admissão**, **visto**, **aprovação**, **homologação**, **dispensa** e **renúncia**, constituem espécies de **Atos negociais**.

- Os atos administrativos **negociais** e os **enunciativos** **não têm o atributo da imperatividade**.

  - ✓ **Admissão**
    A **admissão** é o ato **vinculado** e **unilateral** pelo qual a administração reconhece ao **particular** que **preencha os requisitos legais** o direito à **prestação de um serviço público**.

  - ✓ **Alvará**
    É o **instrumento formal**, expedido pela Administração, que **expressa aquiescência** no sentido de ser desenvolvida **certa atividade** pelo **particular**.

  - ✓ **Autorização**
    A **autorização** é o ato administrativo **discricionário** e **unilateral**, por meio do qual a Administração **consente** na prática de **determinada atividade material**, tendo, como regra, **caráter precário**.

    Licença e **autorização** são atos administrativos que representam o **consentimento da administração** ao **permitir determinada atividade**; o **alvará** é o **instrumento que formaliza** esses atos.

  - ✓ **Homologação**
    A **homologação** é o ato administrativo **unilateral** e **vinculado** de **exame de legalidade** de outro ato jurídico já **praticado**, a fim de conferir **exequibilidade** ao **ato controlado.**
    Sua conformidade com a lei é examinada a posteriori, ou seja, depois da execução do ato.

  - ✓ **Licença**
    Ato unilateral, **vinculado** e **definitivo** pelo qual o Poder Público, verificando que o interessado **atendeu a todos** as **exigências legais**, faculta-lhe o exercício de uma **atividade material**.

    A emissão de uma **licença** em favor de um particular é ato de **outorga**, **negocial**, **vinculado**, **unilateral** e **simples**.

  - ✓ **Permissão**
    A **permissão** é o ato **unilateral e precário**, pelo qual a Administração **faculta ao particular** a **prestação de um serviço público** ou defere a utilização especial de determinado bem público.

  - ✓ **Protocolo administrativo**
    Ato administrativo **negocial** pelo qual o **Poder Público acerta com o particular** a realização de **determinado empreendimento** ou a **abstenção de certa conduta**, no **interesse recíproco** da Administração é denominado de protocolo administrativo.

  - ✓ **Visto**
    O ato administrativo pelo qual o Poder Público **controla outro ato da própria Administração** ou do administrado, aferindo sua **legitimidade formal** para dar-lhe **exequibilidade**. (**Ato vinculado**).

    Denomina-se **visto** o ato administrativo pelo qual a Administração **controla outro ato emanado dela própria** ou do administrado aferindo sua **legitimidade** formal para dar-lhe **exeqüibilidade**.

Fonte: MEIRELLES, HELY LOPES. Direito Administrativo Brasileiro. 27ª ed. São Paulo : Malheiros, 2002.
Fonte: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23. Ed. Ver., ampl. E atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. P 151 e 163.

Atos punitivos
➢ **Multa administrativa**, **interdição administrativa de atividade** e a **destruição de coisas** são consideradas **atos punitivos** que são os que contêm uma **sanção imposta** pela Administração aos que porventura **infringirem disposições legais**, regulamentares ou ordinárias dos bens ou serviços públicos, a **punir** e **reprimir** as **infrações administrativas** ou a conduta **irregular** dos **servidores ou dos particulares** perante a Administração. (Âmbito-Jurídico)[1] ➢ Os atos **punitivos** também visam a **punir** e **reprimir** as **infrações administrativas** ou a **conduta irregular** dos **servidores** ou dos **particulares** perante a Administração. (Hely Lopes Meirelles) Fonte[1]: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/atos-administrativos/

Atos normativos
➢ O ato administrativo que contém **determinações gerais e abstratas**, que **não tem destinatários** determinados e que **incide sobre todos os fatos** ou **situações** que se enquadrem nas hipóteses que **abstratamente** preveem, denomina-se **atos normativos**. ➢ Atos administrativos **normativos** são aqueles que contêm um **comando geral do Executivo** visando ao cumprimento de uma **lei**. **Exemplos**: Decretos, Regimentos, Deliberações, Despacho normativo, Instrução normativa, Regimentos, Regulamentos, Resoluções. ✓ **Decretos** O **decreto regulamentar** constitui um **ato-regra**, **simples**, **imperativo** e **externo**. **Decretos** são atos administrativos da **competência exclusiva** do **Chefe do Executivo**, destinados a prover situações **gerais ou individuais**, **abstratamente previstas**, de modo **expresso ou implícito**, na **lei** (Ato secundário). Esta é a definição **clássica** (**Decreto Regulamentar**), a qual, no entanto, é **inaplicável** aos **decretos Autônomos**, pois **estes**: • **Não dependem de lei**, pois são considerados **primários**; • Podem **Inovar** no Ordenamento Jurídico; • **Não podem criar aumento de despesa** e **nem criar ou extinguir órgãos**; • São editados pelo **Presidente da República** podendo ser **delegados** para o **Ministro de Estado, Procurador Geral da República e Advogado Geral da União**; • Podem dispor sobre **organização e funcionamento** da **administração federal** e **extinguir funções** ou **cargos públicos**, **quando vagos**. ✓ **Deliberações** **Deliberações** são atos administrativos **normativos** ou **decisórios** emanados de **órgãos colegiados**. Quando **normativas**, são atos **gerais**; quando **decisórias**, são atos **individuais**. ✓ **Despacho normativo** Quando, por meio de **despacho**, é aprovado **parecer** proferido por **órgão técnico** sobre assunto de **interesse geral**, ele é chamado de **despacho normativo**, porque se tornará **obrigatório** para toda a Administração. ✓ **Instrução normativa** As instruções normativas são **atos administrativos expedidos** pelos **Ministros de Estado** para a **execução das leis**, **decretos** e **regulamentos**. ✓ **Regimentos** A espécie de ato administrativo **normativo** de atuação **interna**, dado que se destina a **reger o funcionamento de órgãos colegiados** e de **corporações legislativas**, destinado aos que devem executar o serviço ou realizar a atividade funcional normatizada, **sem obrigar aos particulares em geral**, diz respeito ao **Regimento**.

✓ **Regulamentos**
Regulamentos são atos administrativos postos em **vigência por decreto**, para especificar os **mandamentos da lei** ou prover situações ainda **não disciplinadas por lei**.

✓ **Resoluções**
Resoluções são atos administrativos expedidos pelas **altas autoridades do Executivo** ou pelos **presidentes dos órgãos legislativos** e **colegiados administrativos**, para disciplinar matéria de sua competência específica.

São atos **normativos ou individuais**, emanados de **autoridades de elevado escalão administrativo**, como, por exemplo, Ministros e Secretários de Estado ou de Município.

Atos ordinatórios (poder hierárquico)

➢ Atos **ordinatórios** são atos administrativos **internos**, que visam a **disciplinar o funcionamento da Administração** e a **conduta funcional** dos seus agentes. (PODER HIERÁRQUICO)

➢ Os atos **ordinatórios** são atos administrativos, **endereçados aos servidores públicos**, que veiculam **determinações atinentes** ao adequado **desempenho de suas funções**, e **não atingem os administrados**, não criando para estes direitos ou obrigações.

Exemplos: Avisos, Circulares, Despacho, Instrução, Ofícios, Ordem de serviço, Portaria, Portaria Conjunta, Provimentos.

✓ **Aviso**
Autoridades de **mesma hierarquia**, como os **ministros de Estado**, devem utilizar o **aviso** nas **comunicações** para tratar de **assuntos oficiais** entre si.

✓ **Circulares**
As **circulares** são atos administrativos **internos** pelos quais os **chefes de órgãos**, **repartições** ou **serviços** expedem **determinações gerais** ou **especiais** a seus subordinados.

✓ **Despacho**
As **decisões** proferidas em **requerimentos** e **processos administrativos** são atos administrativos **ordinatórios**.

✓ **Instrução**
Instrução é fórmula de **expedição de normas gerais** e **abstratas** de orientação **interna** das repartições, emanadas de seus **chefes**, a fim de prescrever o **modo** pelo qual seus subordinados deverão dar **andamento aos seus serviços**, não podendo **contrariar o regimento** ou o **estatuto do serviço**, uma vez que são atos inferiores.

Instrução é o ato administrativo **editado** por **superior hierárquico** com a finalidade de **fixar diretrizes** aos **subordinados** no tocante ao modo de **realização** de **serviços ou atividades**.

✓ **Ofícios**
Ofício é a **Comunicação escrita** de **autoridades entre si** ou a **subordinados e seus superiores**.

Os **Ofícios** podem conter tanto **matéria administrativa** como **social**.

✓ **Ordem de serviço**
Ordem de serviço é o ato que **autoriza ou desautoriza** certa e especificamente a **pessoas determinadas** da **realização de serviço público**.

Ordens de serviços são **determinações especiais dirigidas** aos responsáveis por **obras** ou **serviços públicos autorizando seu início**, ou contendo **imposições de caráter administrativo**, ou **especificações técnicas** sobre o modo e forma de sua realização.

As **Ordens de serviços** podem conter **autorização** para a **admissão de operários ou artífices** (pessoal de obra), a **título precário**, desde que haja verba votada para tal fim.

✓ **Portaria**
Portaria é um ato **ordinatório** sob a forma de **ordens escritas**, de caráter **uniforme**, expedidas a **determinados funcionários** ou agentes administrativos incumbidos de certo serviço.

Portaria são atos administrativos **internos** pelos quais os **chefes de órgãos** e **repartições públicas** expedem **determinações gerais** ou **especiais** a seus **subordinados**, ou designam servidores para funções e cargos secundários.

O ato administrativo de caráter **interno** pelo qual se **designa comissão de sindicância** para apurar faltas atribuídas a servidores, ex-servidores ou ocupantes de cargo comissionado é a **portaria**.

A **portaria** é o instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades **expedem instruções** sobre a **organização e funcionamento** de **serviço**, e praticam outros atos de sua competência.

✓ **Provimentos**
Provimentos são atos administrativos **internos**, contendo **determinações e instruções** que a Corregedoria ou os tribunais expedem para a **regularização e uniformização dos serviços**, com o objetivo de **evitar erros** e **omissões** na observância da lei. (Hely Lopes Meirelles).

Classificação dos atos administrativos

➢ **Quanto à destinação:**

✓ Os atos administrativos classificam-se, **quanto ao destinatário**: **Gerais e Individuais**. Exemplos: Edital, regulamentos e instruções.

❖ **Atos gerais**

- Os atos administrativos **gerais** são aqueles expedidos **sem destinatários determinados**, com finalidade **normativa**, alcançando os que se encontram na **mesma situação**.

  Ex: Regulamentos, portarias, resoluções, circulares, instruções, deliberações, regimentos.

- Atos administrativos **gerais** têm finalidade **normativa**.

- O ato administrativo que contém **determinações gerais e abstratas**, que **não tem destinatários** determinados e que **incide sobre todos os fatos** ou **situações** que se enquadrem nas hipóteses que **abstratamente** preveem, denomina-se **atos normativos**.

- Existem atos administrativos expedidos **sem destinatário determinado**, que têm finalidade **normativa** e alcançam **todos os sujeitos** que se **encontram na mesma situação** abrangida por seus preceitos. Como exemplo desse tipo de ato tem-se o **regulamento**.

- Pode ser considerada **característica** dos atos administrativos **gerais**:
  1. Revogabilidade incondicionada.

  2. Impossibilidade de impugnação direta pela pessoa lesada, restando, somente, a **via de arguição de inconstitucionalidade**.

  3. Aplicabilidade de **comandos gerais** e **abstratos** a destinatários **indeterminados** em quaisquer situações.

  4. Prevalência sobre o **ato administrativo individual**.

  5. Impossibilidade de **impugnação** por meio de **recursos administrativos**.

❖ **Atos individuais**

- Os atos administrativos **individuais** são aqueles atos que se **dirigem a destinatários certos**, criando-lhes **situação jurídica particular**, podendo **abranger um ou vários sujeitos**, desde que sejam **individualizados**.

- Os atos administrativos **gerais** caracterizam-se por **não possuir destinatários determinados**, ao passo que os atos administrativos **individuais** possuem **destinatários determinados**.

Classificação dos atos administrativos – Destinação

➢ **Quanto à liberdade ou regramento:**

✓ **Quanto à liberdade** da Administração, os atos administrativos podem ser classificados em os **atos vinculados e atos discricionários**.

✓ Os atos administrativos classificam-se, **quanto ao regramento**: **Vinculado** (ex: licença; pedido de aposentadoria) e **Discricionário** (pedido de autorização).

❖ **Ato discricionário**

- Quando se fala em ato administrativo **discricionário**, quer dizer que a lei deixa **certa margem de liberdade de decisão** para a autoridade, diante do **caso concreto**, de forma que ela poderá optar por uma dentre **várias soluções** possíveis.

- Os atos administrativos **discricionários são passíveis** de **controle judicial** no que concerne a **vícios de legalidade**, o que inclui também a avaliação da **inexistência ou falsidade** dos motivos declinados pela Administração para a edição do ato.

- Nos atos **discricionários**, cabe à administração pública a valoração dos motivos e do objeto quanto à sua **oportunidade**, **conveniência**, **eficiência** e **justiça**.

- O **mérito administrativo** consiste no poder conferido por lei ao administrador para que ele, nos atos **discricionários**, decida sobre a **oportunidade e conveniência** de sua prática. (**M**otivo e **O**bjeto podem ser Discricionários, ou seja, eles possuem **M**érit**O**).

- Considerando que certos elementos do ato administrativo são sempre vinculados, **não há ato administrativo inteiramente discricionário**.

- Os **atos discricionários** sujeitam-se à **apreciação judicial**, desde que **não se invadam** os aspectos reservados à **apreciação subjetiva** da Administração Pública.

- Podem ser considerados **atos discricionários** aqueles:
  1. Nos quais o **motivo** é definido pela lei utilizando **noções vagas** ou conceitos jurídicos **indeterminados**.

  2. Que encontram **fundamento** e **justificativa** na **complexidade** e **variedade** dos problemas do Poder Público que a **lei não pôde prever**.

  3. Que a Administração pode praticar com **liberdade de escolha** de seu conteúdo, destinatário, conveniência, oportunidade e modo.

  4. Para os quais só pode haver a **discricionariedade** dos **meios e modos** de administrar (**Objeto e Motivo**), **nunca** os **fins a atingir** (**Finalidade**).

❖ **Ato vinculado**

- Ato em que a **lei estabelece todos os requisitos** e as **condições** de **sua realização**, **sem** deixar **qualquer margem de liberdade** para o administrador é o **vinculado**.

- Entre os atributos inerentes aos atos administrativos vinculados, inserem-se **Tipicidade**, **Imperatividade** e **Presunção de legitimidade**, mas não a Discricionariedade.

- O ato vinculado pode ser **invalidado por vício de legalidade** pela **administração pública** ou pelo **poder judiciário**, mas **não pode ser revogado** nem pela **administração** nem pelo **judiciário**.

- Diante de um **poder vinculado**, o particular tem um **direito subjetivo** de **exigir** da autoridade a **edição** de **determinado ato**, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à **correção judicial**.[1]

- Quanto à discricionariedade e à vinculação é correto afirmar que o particular tem, diante de um **poder vinculado**, **direito à edição do ato administrativo**, sujeitando-se a **autoridade** omissa à **correção judicial**.

- Atos **regrados** são aqueles para os quais a **lei estabelece** os **requisitos e condições** de sua realização.

Fonte[1]: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo 27ª ED., São Paulo: Atlas, 2014. P. 221.

Ato Vinculado	Ato Discricionário
Competência (Vinculada)	Competência (Vinculada)
Finalidade (Vinculada)	Finalidade (Vinculada)
Forma (Vinculada)	Forma (Vinculada)
Motivo (Vinculado)	Motivo (Discricionário)
Objeto (Vinculado)	Objeto (Discricionário)

➢ **Quanto à formação ou natureza:**

✓ **Quanto à formação**, o ato administrativo, classifica-se em ato administrativo **simples**, **complexo** e **composto**.

❖ **Ato simples**

- O ato administrativo **simples** decorre da **declaração de vontade de um único órgão**, **singular ou colegiado**, tal como ocorre na deliberação de um conselho, que se classifica, segundo a doutrina, como ato administrativo **simples**.

- Os atos administrativos, quanto à **intervenção da vontade administrativa**, podem ser classificados como atos **simples**.

- **Quanto à formação** do ato administrativo, tem-se que a **exoneração** de um servidor **comissionado** do Quadro de Cargos em Comissão da Procuradoria- Geral de Justiça, em decisão do Procurador-Geral de Justiça, é exemplo de um **ato administrativo simples**.

❖ **Ato complexo**

- O **ato administrativo** que necessita para a sua formação da **manifestação de vontade de dois ou mais diferentes** órgãos denomina-se ato **complexo**.

- O ato que concede **aposentadoria** a servidor público classifica-se como **ato complexo**.

- O **ato de nomeação** de Ministros do **STF**, em que a vontade final da Administração Pública exige a **intervenção de agentes ou órgãos diversos**, havendo **autonomia** em cada uma das manifestações, pode ser classificado como ato administrativo **complexo**.

- Posicionamento Doutrinário em relação à nomeação de Ministro do STF:
  - **Di Pietro**: Considera o ato composto;
  - **Carvalho Filho**: Considera o ato complexo.

- Os atos administrativos **complexos** são os que resultam da **manifestação de dois ou mais órgãos**, cujas vontades **se fundem** para formar **um ato único**.

- A **aposentadoria** de servidor público é exemplo de ato administrativo **complexo**.

❖ **Ato composto**

- Os atos, tais como, **aprovação**, **parecer**, **homologação**, configura a hipótese de um ato administrativo **composto**.

- Uma **autorização** que **dependa do visto** de uma **autoridade superior** para produzir efeitos, é exemplo de **ato administrativo composto**.

- O ato administrativo **composto** é o que resulta da **manifestação de dois ou mais órgãos**, em que a **vontade de um é instrumental** em relação **ao outro** que edita o **ato principal**.

- Nos **atos compostos** existem **dois atos pelo menos**, sendo um **principal** e outro **acessório**.

Classificação dos atos administrativos – Continuação

➢ **Quanto à exequibilidade:**

✓ Quanto à **exequibilidade**, o ato administrativo pode ser **perfeito, imperfeito, pendente, consumado**.

❖ **Ato perfeito**

- Quanto à **exequibilidade**, os atos administrativos podem ser **perfeito**, quando estão em **condições de produzir efeitos jurídicos**, porque já **completou todo o seu ciclo de formação**.

- Ato Administrativo **Perfeito** é aquele que **reúne todos os elementos necessários** à sua exequibilidade ou operatividade, apresentando-se **apto e disponível** para **produzir** seus regulares **efeitos**.

❖ **Ato imperfeito**

- Ato Administrativo **Imperfeito** é aquele **se apresenta incompleto** na sua formação ou **carente de ato complementar** para tornar-se exequível e operante.

❖ **Ato consumado**

- Quanto à exequibilidade, os atos administrativos são considerados **consumados**, quando já **produziram todos seus efeitos**, tornando-se **definitivos** e **irretratáveis**.

❖ **Ato pendente**

- Ato Administrativo **Pendente** é aquele que, **embora perfeito**, **não produz efeitos** por **não verificado o termo** ou a condição de que **depende** sua **operatividade**.

- O **ato pendente** é o que está **sujeito à condição ou termo** para que comece a produzir seus efeitos.

► **Ato Perfeito, válido e eficaz:** Quando o **ato completou o seu ciclo de formação**, encontra-se **conforme as exigências legais** e **está disponível para a produção dos efeitos jurídicos que lhe são típicos**.

► **Ato Perfeito, inválido e eficaz:** Quando o **ato concluiu todas as etapas do seu ciclo de formação**, **encontra-se em desconformidade com a ordem jurídica** e **está produzindo os efeitos jurídicos que lhe são próprios**.

► **Ato Perfeito, válido e ineficaz:** Já **completou o seu ciclo de formação**, **foi editado conforme a lei** e ainda **não se encontra disponível para a fruição dos seus efeitos típicos, por depender de uma condição suspensiva, termo inicial, ou complementação por outro órgão controlador**.

► **Ato Perfeito, inválido e ineficaz:** Quando o **ato concluiu todas as fases do ciclo de formação**, está **em desconformidade com o sistema normativo e ainda não se encontra disponível para a produção de seus efeitos típicos ou próprios, por depender de uma condição suspensiva, ou a chegada de um termo ou, ainda, a prática de um ato complementar por outro órgão**.

► **Inválido, eficaz e inexequível: Quando o ato se encontra desconforme a lei, tem disposição para produzir de imediato os seus efeitos jurídicos** e **ainda não é exequível ou operante, por estar sujeito a condição ou termo futuro para sua exequibilidade ou operatividade**.

► Quando o **ato é imperfeito** ele **não pode ser válido** (editado conforme a lei) **e eficaz** (disposição para produzir de imediato os seus efeitos jurídicos).

Classificação dos atos administrativos – Continuação

➢ **Quanto à espécie:**

✓ Quanto à **espécie**, os atos administrativos classificam-se em **típicos e atípicos**.

❖ **Atos próprios ou típicos**

- Os atos **típicos ou próprios** são os efeitos correspondentes à **tipologia específica do ato**, à sua **função típica** prevista pela **lei**. Por exemplo, é próprio do ato de nomeação habilitar alguém a assumir um cargo; é próprio do ato de demissão o desligamento do funcionário do serviço público.

❖ **Atos impróprios ou atípicos**

- São considerados atos **administrativos impróprios** os **efeitos decorrentes** da **produção do ato**, **sem resultarem** de **seu conteúdo específico, ou seja, são** os **atos materiais de simples execução**, como a **reforma de um prédio**, um **trabalho de digitação**, a **limpeza das vias públicas**; os despachos de **encaminhamento de papéis e processos**; os atos **enunciativos ou de conhecimento** que apenas **atestam ou declaram um direito ou situação**, como os **atestados, certidões, declarações, informações**; atos de **opinião**, como os **pareceres e laudos**.

❖ **Efeitos impróprios reflexos**

- Os **efeitos atípicos** dos atos administrativos subdividem-se em **prodrômicos** e **reflexos**. Os primeiros **existem enquanto perdura a situação de pendência do ato**; os segundos **atingem terceiros não objetivados pelo ato**.

❖ **Efeitos impróprios preliminares ou prodrômicos**

- Os efeitos **prodrômicos** do ato administrativo são efeitos **atípicos** que existem **enquanto perdura a situação de pendência na conclusão desse ato.**

➢ **Quanto ao objeto ou conteúdo:**

✓ Os atos administrativos são classificados **quanto ao conteúdo** em atos de **império**, atos de **gestão** e atos de **expediente**.

❖ **Ato de império**

- Os atos administrativos de **império** são os que a Administração Pública pratica **valendo-se de sua supremacia sobre o particular** e lhes **impõem obrigatório atendimento**.

- Os atos administrativos de **império** são aqueles praticados pela Administração usando dos seus **poderes** e **prerrogativas de autoridade**.

❖ **Atos de gestão**

- Os atos administrativos de **gestão** são todos aqueles que a Administração Pública pratica **sem usar da supremacia sobre seus destinatários** e, em regra, **com discricionariedade**.

- Os atos administrativos **puramente de administração dos bens e serviços públicos**, e os atos administrativos que se destinam a **dar andamento aos processos e papéis** que tramitam pelas repartições públicas são classificados, respectivamente, como atos de **gestão** e **expediente**.

❖ **Ato de expediente**

- Os atos administrativos de **expediente** são aqueles atos de **rotina interna sem caráter decisório**, **sem caráter vinculante** e **sem forma especial**, geralmente praticado por servidores subalternos, **sem competência decisória**. Destinam-se a **dar andamento aos processos** que tramitam pelas repartições públicas.

Classificação dos atos administrativos – Continuação
➢ **Quanto ao conteúdo:** ✓ Em relação ao ato administrativo, quanto ao seu conteúdo poderá ser um ato: ❖ **Modificativo**: Tem a finalidade de **alterar situações preexistentes**, sem suprimir direitos ou obrigações; ❖ **Declaratório**: **visa preservar direitos**, **reconhecer situações preexistentes** ou, mesmo, possibilitar seu exercício; ❖ **Extintivo**: como sendo aquele que **põe termo**, **provisoriamente**, à **situações jurídicas individuais**; ❖ **Alienativo**: é aquele que opera a **transferência de bens** ou **direitos** de um titular a outro; ❖ **Constitutivo**: o que **cria uma nova situação jurídica individual** para seus destinatários, em relação à Administração. ❖ **Abdicativo**: é quando a Administração **abre mão** ou **renuncia a um determinado direito**.

Extinção dos atos administrativos	
Revogação	➢ A administração pública pode **revogar ato próprio discricionário**, ainda que perfeitamente **legal**, simplesmente pelo fato de **não mais o considerar conveniente ou oportuno**. ➢ A **revogação** de um ato administrativo normativo, quando **parcial**, denomina-se **derrogação**. Quando a revogação for **total** podemos chamar de **Ab-rogação** (Revogação Absoluta). ➢ Os atos administrativos sujeitam-se ao **exame do Poder Judiciário** no que diz respeito aos **aspectos de legalidade**, mas **não nos critérios de conveniência e oportunidade.** ➢ **Não podem ser revogados** (**Ex Nunc**) os atos administrativos: ✓ Que já **exauriram seus efeitos**. ✓ **Enunciativos**, também denominados "**meros atos administrativos**", como **certidões e atestados**. ✓ **Vinculados**; ✓ Que geram **direitos adquiridos**; ✓ Editados em **desconformidade com a lei**; ✓ Integrantes de um **procedimento administrativo**; ✓ Que se **exauriram as competências** relativamente ao objeto do ato; ✓ **Complexos**; ➢ A **revogação** é um ato **discricionário** que incide **apenas** sobre **atos discricionários**. **Fonte de Estudo**: MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. Saraiva. Ed. 9º. P. 341-342.

Anulação	➢ A **anulação** retira do mundo jurídico atos **ilegais** e produzem **efeitos retroativos** ou **ex tunc**. ➢ Ato administrativo praticado **fora dos padrões de legalidade** e que **exorbite os limites definidos** e previstos em **lei** é denominado ato **ilegal**. ➢ Considerando um ato administrativo o qual, contaminado por **vício**, **tornou-se ilegal**, **ressalvada** a **apreciação judicial e respeitados os direitos adquiridos**, a Administração pode **anulá-lo**, porque dele **não se originam direitos**. ➢ A administração pública deve **anular** seus próprios atos quando eivados de **vício de legalidade**, respeitados os **direitos adquiridos**. ➢ O **ato discricionário** praticado por autoridade **incompetente**, ou realizado por **forma diversa** da **prevista** em **lei** é **ilegítimo e nulo**.
Convalidação	➢ A **convalidação** de um ato administrativo é o processo de que se vale a Administração para aproveitar **atos administrativos com vícios superáveis ou sanáveis**, de forma a **67orna67ma-los** no **todo ou em parte**. ➢ O **aproveitamento** dos atos administrativos que **apresentem vícios** pode se dar por meio de **convalidação** que é: ✓ Aplicável aos atos **discricionários e vinculados**; ✓ Feita pela **Administração Pública não se deslocando para o Judiciário**; ✓ Considerada um **vício sanável** para os elementos: **forma e competência**; ✓ **Inaplicável** a atos que tenham **exaurido seus efeitos**, **não produzindo** qualquer **efeito** a sua convalidação. ➢ A **convalidação** de um ato administrativo enseja a **edição de novo ato administrativo**, que produz efeitos **desde a data em que foi editado** o ato viciado, salvo disposição expressa em sentido contrário. ➢ A **convalidação** de um ato administrativo somente é possível para os chamados **atos anuláveis**.
Cassação	➢ A **anulação** de ato administrativo fundamenta-se na **ilegalidade do ato**, enquanto a **cassação** funciona como uma **espécie de sanção** para aqueles que **deixaram de cumprir** as condições determinadas pelo ato. ➢ A **cassação** de um ato administrativo corresponde a **extingui-lo** por **descumprimento dos requisitos** estabelecidos para a sua execução. ➢ A **cassação** é um exemplo de **ato vinculado** e **sancionatório** praticado em virtude do destinatário do ato ter **desatendido condições** que garantiam a sua continuidade. ➢ A **retirada** é uma das **formas de extinção** dos atos administrativos e pode dar-se por **anulação**, **revogação**, **cassação e caducidade**. A **cassação** ocorre quando o beneficiado do ato administrativo **deixa de cumprir os requisitos** de quando teve o ato deferido.
Caducidade ou Decaimento	➢ A **caducidade** decorre da **superveniência** de **norma jurídica** que tornou **inadmissível** situação jurídico-administrativa **anteriormente permitida**, tendo significado **totalmente distinto** da **caducidade aplicada** para os **contratos** de concessão de serviços públicos.
Contraposição	➢ A **contraposição** é a **retirada do ato administrativo** em decorrência de ser **expedido outro ato fundado** em **competência diversa** da do primeiro.
Renúncia	➢ A **renúncia** é uma das formas de **extinção** do ato que ocorre quando **próprio beneficiário** abre mão de uma vantagem que possuía.

Confirmação	➢ Ocorre quando a **própria administração não anula** um ato administrativo considerado **ilegal** por razões de **interesse público,** a **anulação pode acabar causando um prejuízo maior** do que a manutenção do ato. Com isso, a Administração **não corrige o vício do ato**; ela o **deixa da forma que ele está**.

Anulação	**Revogação**
• Ocorre por ser um ato que **exorbita os limites** da **legalidade**; • O ato pode ser **discricionário** ou **vinculado**; • Se sujeita ao **exame do Poder Judiciário**, mediante **provocação**, e também ao da Administração. • Efeito **retroativo** ou **Ex-Tunc**.	• Ocorre por **não ser mais conveniente ou oportuno**, porém é considerado um ato **legal**; • O ato precisa ser **discricionário**; • **Não** se sujeita ao exame do **Poder Judiciário**, mas **apenas ao da Administração**. • Efeito **prospectivo** ou **Ex-Nunc**.

Repristinação do Ato Administrativo
Ocorre quando **um determinado ato** (Ato B) administrativo **revoga outro ato** (Ato A) e **posteriormente** surge um **terceiro ato** (Ato C) **revogando o ato** (Ato B) que **revogou o primeiro** (Ato A). Desta forma, é possível que o **terceiro ato renove os efeitos do primeiro ato**, **desde que conste expressamente no Ato (Ato C) tal intuição.**

Convalidação

➢ A **convalidação** de um ato administrativo é o processo de que se vale a Administração para aproveitar **atos administrativos com vícios superáveis ou sanáveis**, de forma a **68orna68ma-los** no **todo ou em parte**.

➢ O **aproveitamento** dos atos administrativos que **apresentem vícios** pode se dar por meio de **convalidação** que é:
- ✓ Aplicável aos atos **discricionários e vinculados**;
- ✓ Feita pela **Administração Pública não se deslocando para o Judiciário**;
- ✓ Considerada um **vício sanável** para os elementos: **forma e competência**;
- ✓ **Inaplicável** a atos que tenham **exaurido seus efeitos**, **não produzindo** qualquer **efeito** a sua convalidação.

➢ A **convalidação** de um ato administrativo enseja a **edição de novo ato administrativo**, que produz efeitos **desde a data em que foi editado** o ato viciado, salvo disposição expressa em sentido contrário.

➢ A **convalidação** de um ato administrativo somente é possível para os chamados **atos anuláveis**.

➢ A **convalidação** de um ato administrativo é a **supressão do vício** existente em **ato ilegal**, com **efeitos retroativos** à data em que este foi praticado.

➢ A **convalidação** de um ato administrativo nem sempre é possível, **sendo inviável**, por exemplo, quando presente **vício relacionado à finalidade do ato**.

➢ A **convalidação** de um ato administrativo alcança atos que apresentem defeitos **sanáveis**, desde que **não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros**.

➢ Um exemplo de **convalidação** de um ato administrativo é o **saneamento do vício** de competência por meio da **ratificação** do ato pela **autoridade competente**.

➢ O ato administrativo praticado por **autoridade incompetente** pode ser **convalidado**.

➢ **OBS**: **Saneamento**: **Convalidação feita por ato de terceiro**.

➢ Quando a **Forma** for **essencial** e ocorrer o vício, **não será possível convalidá-la**.

- Quando a competência for **exclusiva ou em relação à matéria**, **não será possível convalidá-la**.

- **Impossibilidade de Convalidação – Alexandre Mazza[1]:**
  - ✓ Quanto aos limites, **não podem ser objeto de convalidação** os atos administrativos:
    - Com **vícios** no **objeto, motivo e finalidade**;
    - Cujo defeito **já tenha sido impugnado** perante a Administração Pública ou o Poder Judiciário;
    - Com defeitos na competência ou na forma, quando **insanáveis**;
    - Portadores de **vícios estabilizados por força de prescrição ou decadência**;
    - Cuja convalidação possa **causar lesão ao interesse público**;
    - Em que a convalidação pode **ilegitimamente prejudicar terceiros**;
    - Se a existência do vício **invalidante for imputada à parte que presumidamente se beneficiará do ato**;
    - **Se o defeito for grave e manifesto** (**teoria da evidência**)

- **Formas de convalidação:** **Ratificação**, **reforma** ou **conversão** são meios de **convalidação** de atos administrativos viciados.

  - ✓ **Ratificação:** **Ratificação** é a convalidação da **forma ou competência** do ato administrativo, sendo realizada pela **própria autoridade** que praticou o ato.

  - ✓ **Conversão:**
    - ❖ Trata-se de instituto utilizado pela Administração Pública para **converter um ato inválido em ato de outra categoria, sendo aproveitado**, possuindo **efeitos retroativos** à data do ato original.

    - ❖ A **conversão** é o ato administrativo pelo qual a Administração **converte um ato inválido em ato de outra categoria**, de maneira a **69orna-lo válido**, com efeitos retroativos à data do ato original.

  - ✓ **Reversão ou reforma:**
    - ❖ **Reforma**: Quando **novo ato administrativo suprime a parte inválida de ato anterior**, mantendo sua **parte válida**, ou seja, é a alteração/transformação de um ato administrativo originariamente ilegal em outro ato de grau inferior, porém que atinge os requisitos de legalidade.

    - ❖ Possui a finalidade de **retirar a parte inválida** de determinado ato administrativo e **manter a parte válida**.

    - ❖ A **ratificação**, a **reforma** e a **conversão** são **formas** em que podemos verificar a **convalidação** do ato administrativo.

Procedimento Licitatório – Desfazimento

- Pode ser realizado por meio de **anulação** (**ilegalidade**) ou **Revogação** (**conveniência ou oportunidade**);

- A pessoa **física ou jurídica** terá direito ao **contraditório e à ampla defesa**, no entanto, em se tratando de **Revogação antes da homologação e adjudicação**, o STJ entende **não ser necessário**;

- É preciso de **despacho fundamentado circunstanciadamente**;

- É cabível **recurso**, no prazo de **5 dias úteis** a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

Revogação da Licitação	Anulação
A **revogação** ocorrerá: * Por **razões de interesse público**, quando for considerada **inoportuna ou inconveniente**, decorrente de **fato superveniente** (após a licitação); * Quando o convocado **não assinar** o termo de **contrato** ou **não aceitar ou retirar o instrumento equivalente** no prazo e **condições estabelecidos**.	Ocorre por **motivo de ilegalidade**, induzindo também a nulidade do contrato, não exonerando a Administração de indenizar o contratado, quando este tiver obtido prejuízo.
O procedimento será revogado **totalmente**, sem a possibilidade de revogação parcial.	A anulação pode ser **total** ou **parcial**.
Não é possível a revogação **após a assinatura do contrato**.	**É possível** a anulação **até mesmo após a assinatura do contrato**.

Principais Súmulas e Jurisprudências

STJ/AREsp 2.304.110-SC
O preenchimento de lugar destinado ao quinto constitucional, nos Tribunais brasileiros, é um ato complexo no qual participam a OAB, o Tribunal de origem e o chefe do Poder Executivo e, para sua revogação, depende da vontade de todos os participantes originários.

STJ/AgInt no RMS 40.368-RS
O registrador poderá se socorrer de mandado de segurança contra ato administrativo que o obrigue a aplicar regramento contra a sua convicção jurídica, vez que deve zelar pela legalidade dos atos pertinentes à sua área de atuação, bem como por suas prerrogativas funcionais.

STJ/AREsp 1.408.660SP
Não é possível a condenação de prefeito ao ressarcimento de valores despendidos na realização dos trabalhos desenvolvidos com vista à elaboração de Projeto de Lei, na hipótese em que o ato administrativo encaminhado à Câmara Municipal desconsidera a legislação vigente, e é praticado com desvio de finalidade.

CONTROLE

Controle

- **Conceito**: De acordo com José dos Santos Carvalho Filho[1], **controle** é o **conjunto de mecanismos jurídicos** e **administrativos** por meio dos quais se exerce o **poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa** em **qualquer das esferas de Poder**;

- **Classificação:**
  - ✓ O controle pode ser **classificado** em:
    - **Controle Administrativo, Legislativo e Judicial;**
    - **Controle por Subordinação e Vinculação**;
    - **Controle Interno, Externo e Popular**;
    - **Controle de Legalidade e Mérito**;
    - **Controle Prévio, Concomitante e Posterior**;
    - **Controle de Ofício e Provocado**;

Fonte[1]: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014.

Controle Administrativo

- O **controle administrativo** é aquele realizado da **função administrativa do órgão**.

- Pode ser dividido em um controle de:
  - ✓ **Autotutela**: Ocorre quando uma **entidade administrativa pode fiscalizar ou examinar seus próprios atos por critérios de legalidade ou mérito**. Assim, um **órgão pode fiscalizar outro inferior** que esteja **dentro da mesma pessoa jurídica** a fim de corrigi-lo, caracterizando também um **controle hierárquico**.

    STF/Súmula 367: A Administração Pública pode **declarar a nulidade dos seus próprios atos**.

    STF/Súmula 473: A Administração pode **anular seus próprios atos**, quando eivados de **vícios** que os **tornam ilegais**, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los**, por **motivo de conveniência ou oportunidade**, **respeitados os direitos adquiridos**, e **ressalvada**, em **todos** os casos, a **apreciação judicial**.

  - ✓ **Tutela**:
    - Consiste no **controle feito por um ente político (U/E/DF/M) a uma entidade criada por aquele por meio da vinculação existente**. Não existe hierarquia, mas sim **vinculação**.
    - O controle administrativo está embasado no **exercício da autotutela**.
    - Pode ser exercido de **ofício ou mediante provocação** do interessado.

    De acordo com **Lopes Meireles[1]**, é todo aquele que o **Executivo e os órgãos de administração dos demais Poderes** exercem sobre suas **próprias atividades**, visando a **mantê-las dentro da lei**, segundo as **necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização**, pelo quê é um controle de **legalidade** e de **mérito**.

    Fonte[1]: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 34. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 678.

Instrumentos do Controle Administrativo

- O **controle administrativo** pode ser feito **mediante**:
  - ✓ **Direito de Petição**: É um direito que uma pessoa tem de **peticionar** e **obter uma resposta de uma autoridade administrativa**. Caso a administração seja **omissa** poderá recorrer ao **Judiciário**.
  - ✓ **Fiscalização hierárquica**: Ocorre quando os **órgãos superiores fiscalizam os inferiores**;
  - ✓ **Processo Administrativo**: Conjunto de **atos ordenados de forma lógica e formal** com uma finalidade de **praticar uma decisão final**.
  - ✓ **Arbitragem**: **Solução de conflitos** feita por um **terceiro** que é **escolhido pelas partes**, **sem necessidade de processo judicial**.

- ✓ **Recurso Administrativo**:
  - É a possibilidade do **reexame das decisões internas** da Administração pública.
  - **São considerados recursos administrativos**:
    - **Recurso hierárquico Próprio**: É o **reexame** do ato feito pela **autoridade hierarquicamente superior**, **dentro do mesmo órgão**;
    - **Recurso hierárquico Impróprio**: É o recurso que é feito a uma **autoridade que não possui hierarquia sobre aquela que editou o ato**, sendo possível esse tipo de recurso **apenas quando previsto em lei**.
    - **Revisão**: São os **atos revistos** após **surgirem fatos novos** ou **circunstâncias** relevantes suscetíveis de justificar a decisão tomada.
    - **Representação**: **Denúncia** apresentada por **qualquer pessoa** devido às **irregularidades** ou **ilegalidades** apresentadas por **algum ato**.
    - **Reclamação**: É **feita por um particular ou servidor público** que possui seus **direitos afetados diretamente**.
    - **Reconsideração**: **Pedido feito a mesma autoridade** que indeferiu o ato, **pedindo uma nova apreciação**.

Controle Judicial

- É o controle exercido pelo **Poder Judiciário**, sendo feito por meio de **ações judiciais**, como **mandado de segurança**, **ação popular, mandado de injunção**, **dentre outros remédios constitucionais**.
- O **Poder Judiciário** deve **anular** os **atos administrativos da administração pública,** quando **provocado,** e o ato apresentar vício de **legalidade ou legitimidade**. Porém, **não pode analisar o mérito administrativo**, que é o juízo de conveniência e oportunidade.
- Quando a Administração Pública utiliza-se **corretamente da discricionariedade** por meio do **mérito**, o Poder Judiciário em **nada pode controlar**, existindo apenas a sua influência quando a discricionariedade for utilizada de forma **ilegal**.

Instrumentos de Controle Judicial

- São considerados **instrumentos de controle judicial**:
  - ✓ **Mandado de Segurança**;
  - ✓ **Mandado de Segurança Coletivo**;
  - ✓ **Ação Civil Pública**;
  - ✓ **Ação Popular**;
  - ✓ **Mandado de Injunção**;
  - ✓ **Habeas Data**;
  - ✓ **Ação de Improbidade Administrativa**.

Controle Legislativo

- O **controle Legislativo** é feito por meio da função **Típica do poder legislativo**, **não se confundido** com sua **função atípica de administrar**, ou seja, com o controle administrativo do legislativo.
- O **controle do poder legislativo** sobre os demais poderes é feito por meio da **fiscalização**. Esse controle pode se apresentar de duas formas:
  - ✓ **Controle Parlamentar Direto**: É aquele exercido **diretamente** pelo **Congresso Nacional** através de suas **Casas**, **comissões parlamentares** e seus **próprios membros**;
  - ✓ **Controle Parlamentar Indireto (TCU)**: **É aquele exercido pelo TCU**;

<table>
<tr><th colspan="2">Controle Interno, Externo e Popular</th></tr>
<tr><td>Controle Interno</td><td>
➢ O Controle Interno consiste no controle que cada um dos Poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes em relação a sua função administrativa (Controle por subordinação ou hierárquico).

CF/88. Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de <u>forma integrada</u>, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
</td></tr>
<tr><td>Controle Externo</td><td>
➢ É o controle que existe de um Poder sobre o outro em relação aos atos administrativos praticados, assim como, o da Administração Direta sobre a Indireta (Controle Ministerial ou de Tutela ou Vinculado).

➢ O controle da <u>Administração Direta sobre a indireta</u> é considerado um <u>controle interno externo</u> (Bandeira de Mello) por parte da doutrina, e também é considerado por outra parte como controle Interno (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo). A banca CESPE já considerou CONTROLE EXTERNO e INTERNO EXTERNO.

➢ São exemplos de controle externo:
✓ Sustação dos atos normativos do Poder Executivo pelo Congresso Nacional quando exorbitar os limites de delegação legislativa;

✓ Julgamento pelo Congresso Nacional das contas do Presidente da República;

✓ Anulação de um ato administrativo do Poder executivo pelo poder Judiciário;
</td></tr>
<tr><td>Controle Popular</td><td>
➢ É o controle da sociedade perante a administração pública;

➢ Conforme Carvalho Filho: é o que se configura como controle social, assim denominado justamente por ser uma forma de controle exógeno do Poder Público nascido das diversas demandas dos grupos sociais.

CF/88. Art.37. § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício <u>negligente ou abusivo</u> de cargo, emprego ou função na administração pública.

CF/88. Art. 74. § 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
</td></tr>
</table>

	CF/88. Art.5º. LXXIII - **qualquer cidadão** é parte **legítima** para propor **ação popular** que vise a **anular ato lesivo** ao **patrimônio público** ou de **entidade** de **que o Estado** participe, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **patrimônio histórico e cultural**, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, **isento de custas judiciais** e do **ônus da sucumbência**; CF/88. Art. 31. § 3º As contas dos Municípios ficarão, durante **sessenta dias**, **anualmente**, à disposição de **qualquer contribuinte**, para **exame e apreciação**, o qual poderá questionar-lhes a **legitimidade**, nos termos da lei.

Controle por Vinculação ou Finalístico ou de Tutela ou Supervisão Ministerial
➢ É o **controle** exercido **da Administração Direta sobre a Administração Indireta**; ➢ **Não existe hierarquia**, mas sim uma **vinculação** entre a **Administração Pública Direta e Indireta**; ➢ É mais restrito, tendo seus **limites estabelecidos em lei**, sendo considerado um **controle externo**; Segundo Hely Lopes Meirelles[1], "é um controle **teleológico**, de **verificação do enquadramento** da **instituição no programa geral no Governo** e de seu acompanhamento dos **atos de seus dirigentes** no desempenho de suas **funções estatuárias**, para o atingimento das **finalidades da entidade controlada**". **Fonte[1]**: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª Ed.; São Paulo; Malheiros, 2005. P. 641.

Controle de Legalidade e Mérito	
Legalidade	➢ É a **atuação da Administração pública** de acordo com as **normas do ordenamento jurídico**. ➢ Tal controle pode ser feito pela **própria administração** de **ofício ou por provocação**, no caso do **Poder Legislativo**, quando previsto na **CF/88** e o **Poder judiciário** pode exercer o controle sobre outro Poder **quando provocado e for passível de vício**;
Mérito	➢ A **Administração Pública** age sobre os aspectos de **conveniência e oportunidade** quando exerce a atividade administrativa. ➢ O **Mérito não é passível de anulação por parte do Poder Judiciário**, uma vez que é um válido da administração pública. Com isso, o **Poder Judiciário não pode interferir no mérito da decisão**, ou seja, no juízo de conveniência e oportunidade, **mas pode interferir na legalidade e legitimidade do ato**. ➢ O **Mérito e a Discricionariedade não se confundem**, sendo os **atos discricionários analisados pelo Judiciário** para verificar se estão sendo aplicados dentro dos **limites da lei**. ➢ O **Poder Legislativo pode realizar o controle de mérito da função administrativa do Poder Judiciário ou do Executivo,** sendo esse controle considerado **excepcional** e nos casos **expressamente apresentados na CF/88**. (Controle Político); **Exemplos do Controle de Mérito exercido pelo Poder Legislativo**: Competência exclusiva de o Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

Quanto ao Momento: Controle Prévio, Concomitante e Posterior	
Prévio	Controle realizado **antes** de o ato acontecer; Pode ser exercido por **qualquer dos poderes**;
Concomitante	Ocorre **durante** a **realização do ato**, verificando sua regularidade;
Posterior	Ocorre **após o ato** ter finalizado, tem por finalidade **corrigir ou anular** algo que foi feito de **maneira incorreta**;

Controle	
De Ofício	**Provocado**
Controle feito por iniciativa do próprio órgão responsável pela ação a ser tomada.	Ocorre quando a parte interessada, por sua iniciativa, provoca determinado órgão pleiteando seus direitos.

Legislação Relacionada ao Assunto

CF/88. Art. 31. A **fiscalização do Município** será exercida pelo **Poder Legislativo Municipal**, mediante **controle externo**, e pelos sistemas de **controle interno** do **Poder Executivo Municipal**, na forma da lei.

§ 1º O **controle externo** da **Câmara Municipal** será exercido com o **auxílio dos Tribunais de Contas** dos **Estados ou do Município** ou dos **Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios**, onde houver.

§ 2º O **parecer prévio**, emitido pelo **órgão competente** sobre as **contas que o Prefeito** deve anualmente prestar, **só deixará de prevalecer** por decisão de **dois terços** dos membros da **Câmara Municipal**.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante **sessenta dias**, **anualmente**, à disposição de **qualquer contribuinte**, para **exame e apreciação**, o qual poderá questionar-lhes a **legitimidade**, nos termos da lei.

§ 4º É **vedada** a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas **Municipais**.

CF/88. Art. 49. É da **competência exclusiva** do Congresso Nacional:

IX - **julgar anualmente** as **contas** prestadas pelo **Presidente da República** e **apreciar** os **relatórios** sobre a **execução dos planos de governo**;

Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 70. A fiscalização **contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** da União e das entidades da administração **direta e indireta**, quanto à **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**, será exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante **controle externo**, e pelo **sistema de controle interno de cada Poder**.

Parágrafo único. **Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada**, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, **bens e valores públicos** ou pelos quais a **União** responda, ou que, em nome desta, assuma **obrigações de natureza pecuniária**.

Art. 71. O **controle externo**, a cargo do **Congresso Nacional**, será exercido com o **auxílio do Tribunal de Contas da União**, ao qual compete:

I - **apreciar** as **contas prestadas anualmente pelo Presidente da República**, mediante **parecer prévio** que deverá ser elaborado em **sessenta dias** a contar de seu recebimento;

Contas do Presidente da República - Competências	
TCU	**Congresso Nacional**
Apreciar as **contas prestadas anualmente pelo Presidente da República**	**Julgar anualmente** as **contas** prestadas pelo **Presidente da República**

II - **julgar** as contas dos **administradores** e **demais responsáveis por dinheiros**, **bens e valores públicos** da administração **direta e indireta**, **incluídas** as **fundações e sociedades instituídas** e mantidas pelo **Poder** Público **federal**, e as **contas daqueles** que **derem causa a perda**, **extravio** ou outra **irregularidade** de que resulte **prejuízo ao erário público**;

III - **apreciar**, para **fins de registro**, a **legalidade dos atos de admissão de pessoal**, a qualquer título, na administração **direta e indireta**, **incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público**, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão**, bem como a das **concessões de aposentadorias, reformas e pensões**, **ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório**;

IV - **realizar**, por **iniciativa própria**, da **Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica** ou de inquérito, **inspeções** e **auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e**

patrimonial, nas **unidades administrativas** dos Poderes **Legislativo**, **Executivo** e **Judiciário**, e **demais entidades** referidas no inciso II;

V - **fiscalizar as contas nacionais** das empresas **supranacionais** de cujo **capital social a União participe**, de forma **direta ou indireta**, nos termos do tratado constitutivo;

VI - **fiscalizar** a aplicação de **quaisquer recursos repassados** pela União mediante **convênio**, **acordo**, **ajuste** ou **outros instrumentos** congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - **aplicar** aos **responsáveis**, em caso de **ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas**, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras **cominações**, **multa proporcional ao dano causado ao erário**;

IX - **assinar prazo** para que o **órgão ou entidade** adote as **providências necessárias** ao exato **cumprimento** da **lei**, se verificada **ilegalidade**;

X - **sustar**, **se não atendido**, a execução do **ato impugnado**, comunicando a decisão à **Câmara dos Deputados** e ao **Senado Federal**;

Sustar Ato x Sustar Contrato	
TCU	**Congresso Nacional**
Sustar, **se não atendido**, a execução do **ato impugnado**, comunicando a decisão à **Câmara dos Deputados** e ao **Senado Federal**;	No caso de **contrato**, o **ato de sustação** será adotado diretamente pelo **Congresso Nacional**, que solicitará, de **imediato**, ao **Poder Executivo** as **medidas cabíveis**.
	Exceção: Se o **Congresso Nacional ou o Poder Executivo**, no prazo de **noventa dias**, **não efetivar** as medidas previstas no parágrafo anterior, o **Tribunal decidirá** a respeito.

XI - **representar** ao **Poder competente** sobre **irregularidades** ou **abusos apurados**.

§ 1º No caso de **contrato**, o **ato de sustação** será adotado diretamente pelo **Congresso Nacional**, que solicitará, de **imediato**, ao **Poder Executivo** as **medidas cabíveis**.

§ 2º Se o **Congresso Nacional ou o Poder Executivo**, no prazo de **noventa dias**, **não efetivar** as medidas previstas no parágrafo anterior, o **Tribunal decidirá** a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte **imputação de débito** ou **multa** terão **eficácia de título executivo**.

§ 4º O **Tribunal** encaminhará ao **Congresso Nacional**, **trimestral e anualmente**, **relatório** de suas atividades.

Art. 72. A **Comissão mista permanente** a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de **despesas não autorizadas**, ainda que sob a forma de **investimentos não programados ou de subsídios não aprovados**, poderá solicitar à **autoridade governamental responsável** que, no prazo de **cinco dias**, preste os esclarecimentos **necessários**.

§ 1º **Não prestados os esclarecimentos**, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao **Tribunal** pronunciamento **conclusivo** sobre a matéria, no **prazo de trinta dias**.

§ 2º **Entendendo** o Tribunal **irregular a despesa**, a **Comissão**, se julgar que o gasto possa **causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública**, proporá ao **Congresso Nacional** sua **sustação**.

Art. 73. O **Tribunal de Contas da União**, integrado por **nove Ministros**, tem **sede no Distrito Federal**, **quadro próprio** de pessoal e **jurisdição em todo o território nacional**, exercendo, no que couber, as **atribuições** previstas no **art. 96**. .

§ 1º Os Ministros do **Tribunal de Contas da União** serão **nomeados** dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - **mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos** de idade;

II - **idoneidade moral** e **reputação ilibada**;

III - **notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros** ou de **administração pública**;

IV - **mais de dez anos** de **exercício de função** ou de **efetiva atividade profissional** que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os **Ministros do Tribunal de Contas da União** serão escolhidos:

I - **um terço** pelo **Presidente da República**, com **aprovação do Senado Federal**, sendo **dois alternadamente** dentre **auditores e membros do Ministério Público** junto ao Tribunal, indicados em **lista tríplice** pelo Tribunal, segundo os critérios de **antigüidade e merecimento**;

II - **dois terços** pelo **Congresso Nacional**.

§ 3° Os Ministros do **Tribunal de Contas da União** terão as mesmas **garantias**, **prerrogativas**, **impedimentos**, **vencimentos** e **vantagens** dos **Ministros do Superior Tribunal de Justiça**, aplicando-se-lhes, **quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40**.

§ 4º O **auditor**, quando em **substituição a Ministro**, terá as mesmas **garantias e impedimentos do titular** e, quando no **exercício** das **demais atribuições da judicatura**, as **de juiz de Tribunal Regional Federal**.

Art. 74. Os **Poderes Legislativo**, **Executivo** e **Judiciário** manterão, de **forma integrada**, sistema de **controle interno** com a finalidade de:

I - **avaliar o cumprimento** das **metas** previstas no **plano plurianual**, a execução dos **programas de governo** e dos **orçamentos da União**;

II - **comprovar a legalidade** e **avaliar os resultados**, quanto à **eficácia e eficiência**, da gestão **orçamentária**, **financeira** e **patrimonial** nos órgãos e entidades da **administração federal**, bem como da **aplicação de recursos públicos** por entidades de direito **privado**;

III - exercer o **controle das operações de crédito**, **avais e garantias**, bem como dos **direitos e haveres** da União;

IV - **apoiar o controle externo** no exercício de sua **missão institucional**.

§ 1º Os responsáveis pelo **controle interno**, ao tomarem conhecimento de qualquer **irregularidade ou ilegalidade**, dela darão **ciência ao Tribunal de Contas da União**, sob pena de **responsabilidade solidária**.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte **legítima** para, na forma da lei, **denunciar irregularidades** ou **ilegalidades** perante o **Tribunal de Contas da União**.

Art. 75. As **normas estabelecidas** nesta seção **aplicam-se**, no que couber, à **organização**, **composição** e **fiscalização** dos **Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal**, bem como dos **Tribunais e Conselhos** de **Contas dos Municípios**.

Parágrafo único. As **Constituições estaduais** disporão sobre os **Tribunais de Contas** respectivos, que serão **integrados** por **sete Conselheiros**.

CF/88. Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 3º Do **ato administrativo ou decisão judicial** que **contrariar a súmula aplicável** ou que **indevidamente a aplicar**, caberá **reclamação** ao **Supremo Tribunal Federal** que, julgando-a procedente, **anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada**, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/Súmula 347
O **Tribunal de Contas**, no exercício de suas atribuições, pode **apreciar a constitucionalidade** das leis e dos atos do Poder Público.

STF/Súmula 365
Pessoa jurídica **não tem legitimidade** para propor ação popular.

STF/Súmula 367
A Administração Pública pode **declarar a nulidade dos seus próprios atos**.

STJ/Súmula 467
Prescreve em **cinco anos**, **contados do término do processo administrativo**, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da **multa** por **infração ambiental**.

STF/Súmula 473
A Administração pode **anular seus próprios atos**, quando eivados de **vícios** que os **tornam ilegais**, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los**, por **motivo de conveniência ou oportunidade**, **respeitados os direitos adquiridos**, e **ressalvada**, em **todos** os casos, a **apreciação judicial**.

STF/ADI 4.872/PR
É legítima — desde que observados os respectivos limites de controle externo, a precedência das disposições legais (princípio da legalidade) e as prerrogativas próprias conferidas aos órgãos do Poder Executivo — a edição de atos normativos por tribunais de contas estaduais com o objetivo de regulamentar procedimentalmente o exercício de suas competências constitucionais.

STF/ADI 916
Nos termos do art. 75 da Constituição, as normas relativas à organização e fiscalização do **TCU se aplicam aos demais tribunais de contas**. O art. 71 da Constituição **não insere na competência do TCU** a **aptidão para examinar, previamente, a validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público**. Atividade que se insere no acervo de competência da função executiva. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público.

STF/ADI 2.597
Não obstante o relevante papel do **Tribunal de Contas** no controle financeiro e orçamentário, como órgão eminentemente técnico, **nada impede que o Poder Legislativo**, exercitando o **controle externo**, **aprecie** as **contas daquele** que, no particular, situa-se como órgão auxiliar.

STF/MS 22.801
A Lei Complementar 105, de 10-1-2001, **não conferiu ao Tribunal de Contas da União** poderes para determinar a **quebra do sigilo bancário** de dados constantes do Banco Central do Brasil. O legislador conferiu esses poderes ao **Poder Judiciário** (art. 3º), ao **Poder Legislativo Federal** (art. 4º), bem como às **comissões parlamentares de inquérito**, após **prévia aprovação do pedido pelo Plenário** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas Comissões Parlamentares de Inquérito (§ 1º e 2º do art. 4º). Embora as atividades do **TCU**, por sua natureza, verificação de contas e até mesmo o julgamento das contas das pessoas enumeradas no art. 71, II, da CF, justifiquem a eventual quebra de sigilo, **não houve essa determinação na lei específica** que tratou do tema, **não cabendo a interpretação extensiva**, mormente porque há princípio constitucional que protege a intimidade e a vida privada, art. 5º, X, da CF, no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário.

STF/MS 23.550/DF
O Tribunal de Contas da União - embora não tenha poder para **anular ou sustar contratos administrativos** - **tem competência**, conforme o art. 71, IX, para **determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato** e, se for o caso, **da licitação** de que se originou.

STF/RMS 24.194/DF
À luz do disposto no **art. 12 da Lei 8.429/90** e nos **arts. 37, § 4º e 41 da CF/88**, as **sanções disciplinares** previstas na **Lei 8.112/90** são **independentes** em **relação às penalidades previstas na LIA**, daí porque **não há necessidade** de aguardar-se o trânsito em julgado da ação por improbidade administrativa para que seja editado o ato de demissão com base no art. 132, IV, do Estatuto do Servidor Público Federal.

STF/MS 24.510
"PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1 - Os participantes de licitação têm direito à **fiel observância do procedimento estabelecido na lei** e podem impugná-lo **administrativa** ou **judicialmente**. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2 - Inexistência de direito líquido e certo. O **Tribunal de Contas da União tem competência** para fiscalizar **procedimentos de licitação**, **determinar suspensão cautelar** (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), **examinar editais de licitação** publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, **possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares** para **prevenir lesão ao erário** e **garantir** a **efetividade de suas decisões**).

STF/MS 24.781
"A recente jurisprudência consolidada do **STF** passou a se manifestar no sentido de **exigir** que o **TCU assegure a ampla defesa** e o **contraditório** nos casos em que o **controle externo de legalidade** exercido pela Corte de Contas, para **registro de aposentadorias e pensões**, **ultrapassar** o prazo de **cinco anos**, sob pena de **ofensa ao princípio da confiança** – face **subjetiva** do princípio da segurança jurídica. Precedentes. Nesses casos, conforme o entendimento fixado no presente julgado, o prazo de cinco anos **deve ser contado a partir da data de chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria** ou **pensão** encaminhado pelo órgão de origem para julgamento da legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão e posterior registro pela Corte de Contas."

STF/MS 25.440
O Tribunal de Contas, no julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria ou pensão, exercita o controle externo que lhe atribui a Constituição Federal , art. 71 , III , no qual **não** está jungido a um processo contraditório ou contestatório.

STF/MS 26.250/DF
1. **Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público**. Existência de **mera expectativa de direito**, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito da **discricionariedade** da Administração Pública. 2. Sendo a relação jurídica travada entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, não há que se falar em desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

STF/MS 28.598/DF
O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura - excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como **instituição de caráter eminentemente administrativo**, **não** dispondo de **atribuições funcionais que lhe permitam**, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, **fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender** os efeitos decorrentes de atos de **conteúdo jurisdicional** emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a **atuação administrativa** de referido **órgão estatal** - por traduzir comportamento "**ultra vires**" - **revelar-se arbitrária** e **destituída de legitimidade jurídico-constitucional**.

STF/MS 33.340-DF
Operações financeiras que envolvam **recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário** a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie **estão submetidas aos princípios da administração pública** insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. Em tais situações, é **prerrogativa constitucional do Tribunal** [TCU] o acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos.

STF/RE: 510.034 AC
Em caso de **multa imposta por Tribunal de Contas Estadual** a responsáveis por **irregularidades** no uso de **bens públicos**, a **ação de cobrança** **somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário** da condenação do TC.

STF/Rcl 28.024
Agente político e nepotismo
Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1. O Supremo Tribunal Federal tem **afastado** a aplicação da Súmula Vinculante 13 a **cargos públicos de natureza política**, **ressalvados** os casos de **inequívoca falta de razoabilidade**, por **manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral**. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação.

STJ/AREsp 1.761.417RS
Nas hipóteses em que não haja exercício do controle de legalidade por Tribunal de Contas, o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 transcorre a partir da edição do ato pela Administração

STJ/REsp 1.117.685
O **controle externo da Câmara Municipal** exercido com o auxílio dos **Tribunais de Contas dos Estados**, quando **inexistentes** os **Conselhos ou Tribunais de Contas Municipais** (CF, art. 31, § 1º) e suas decisões que resultem em imputação de débito e multa tenham eficácia de título executivo (CF, art. 71, § 3º, II), **não legitimam o ressarcimento de verba pública municipal** (remuneração de ex-vereador) para competência fiscal do Estado-membro, diante de decisão proferida pelo seu Tribunal de Contas, sem afrontar, de forma imediata, às condições da ação executiva (art. 1º da LEF e art. 3º do CPC) e, mediata, os princípios da autonomia orçamentária e financeira municipal.

STJ/HD 160
Em razão da necessidade de comprovação de plano do direito do demandante, **mostra-se inviável a pretensão de que, em um mesmo habeas data, se assegure o conhecimento de informações e se determine a sua retificação.** É logicamente impossível que o impetrante tenha, no momento da propositura da ação, demonstrado a incorreção desses dados se nem ao menos sabia o seu teor. Por isso, não há como conhecer do habeas data no tocante ao pedido de retificação de eventual incorreção existente na base de dados do Banco Central do Brasil.

TCU/Súmula 249
É **dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas**, de **boa-fé**, por **servidores ativos** e **inativos**, e **pensionistas**, em virtude de **erro escusável** de interpretação de lei por parte do **órgão/entidade**, ou por parte de **autoridade legalmente investida** em função de **orientação e supervisão**, à vista da **presunção de legalidade** do ato administrativo e do **caráter alimentar** das parcelas salariais.

AGENTES PÚBLICOS

Agentes Públicos

Conceito

- Justen Filho estabelece que **agente público** é "toda **pessoa física** que atua como **órgão estatal**, produzindo ou manifestando a **vontade do Estado**".

- Hely Lopes Meirelles conceitua **agentes públicos** como "todas as **pessoas físicas** incumbidas, **definitiva ou transitoriamente**, do exercício de alguma **função estatal**".

> Lei 8.429/92. Art. 2° Reputa-se **agente público**, para os efeitos desta lei, todo aquele que **exerce**, ainda que **transitoriamente** ou **sem remuneração**, por **eleição, nomeação, designação, contratação** ou qualquer outra forma de **investidura ou vínculo**, **mandato, cargo, emprego ou função** nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Fonte: JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. 863 p.

Fonte: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.34º ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2008, p. 418.

Classificação de Agentes Públicos

- O **gênero** agentes públicos se divide nas seguintes **espécies**:
  - ✓ Agentes **Políticos**;
  - ✓ Agentes **Administrativos**;
  - ✓ Agentes **Honoríficos**; (Particulares em colaboração com o Poder Público)
  - ✓ Agentes **Delegados**; (Particulares em colaboração com o Poder Público)
  - ✓ Agentes **Credenciados**. (Particulares em colaboração com o Poder Público)
  - ✓ **Militares.**

Agentes Políticos

- Agentes políticos são aqueles investidos para o exercício das **atribuições constitucionais**, sendo dotados de **plena liberdade funcional** no desempenho de suas funções, com **prerrogativas próprias** e **legislação específica**.

- É o agente que está no **topo da pirâmide** da organização da **administração publica**, a **CF/88** apresenta tais agentes e suas atribuições.

- Possui **regime jurídico próprio**, **independência funcional** nas suas atribuições.

- São considerados **agentes políticos**:
  - ✓ **Chefes** do **Poder Executivo**;
  - ✓ **Auxiliares imediatos** do chefe do **Poder Executivo**;
  - ✓ **Membros** do **Poder Legislativo**;
  - ✓ **Membros** do **Poder Judiciário**;
  - ✓ **Membros** do **Ministério Público**;
  - ✓ Representantes **Diplomáticos**;
  - ✓ Autoridades que possuem **independência funcional**;

- **OBS**: Os membros do **Tribunal de Contas da União**, segundo o STF, **não são considerados agentes políticos.**

- **Forma de pagamento** dos Agentes Políticos: **Subsídio**;

Servidores Públicos em Sentido Amplo ou Agentes Administrativos

- São **pessoas naturais** que exercem **funções públicas**, **cargos públicos e empregos públicos** nas administrações **direta e indireta**, sendo pagas mediante **remuneração (cargos públicos)** ou **salário** (**empregos públicos**) pela administração pública.

- São enquadrados como **funcionários públicos** para **efeitos penais**, conforme o C.P.

  CP/40. Art. 327 – Considera-se **funcionário público**, para os **efeitos penais**, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce **cargo**, **emprego** ou **função pública**.

- Podem ser:
  - ✓ **Servidores Públicos**:
    - São aqueles que possuem **cargo público**, podendo ser em **comissão ou efetivo**, sendo este último mediante **concurso público**;
    - Submetem-se ao **Regime Jurídico Estatutário**; (Vinculo Legal).
    - Fazem parte da Administração **Direta**, **Autárquica** ou **Fundação Pública** de Direito **Público**.

      Ex. Técnico Judiciário, Analista Judiciário, Auditor de Controle Externo do TCU.

  - ✓ **Celetistas**:
    - São aqueles que possuem **emprego público**;
    - Submetidos a **CLT**, ou seja, a **Legislação Trabalhista**;
    - Vínculo de **natureza contratual**;
    - **Predomina** as regras de **direito privado**;
    - Fazem parte da Administração **Indireta**, **Empresas Públicas** e **Sociedades de Economia Mista**;

      Ex. CEF, BB;

  - ✓ **Temporários**:
    - **Não** possuem **cargo ou emprego público**, mas apenas **função pública**.
    - Vínculo contratual, porém por meio de **regime jurídico especial**, e **não celetista**;

      CF/88. Art. 37. IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por **tempo determinado** para atender a **necessidade temporária** de **excepcional interesse público**;

Particulares em colaboração com o Poder Público

- Os particulares em colaboração com o Poder Público são as pessoas **físicas** que exercem **função pública**, em **seu próprio nome**, **sem vínculo empregatício**, porém **sob fiscalização** do Poder Público, **podendo ou não receber remuneração** paga por **terceiros**.

- **Agentes Honoríficos:**
  - ✓ São também classificados como **Particulares que atuam por convocação**, **nomeação ou designação**;
  - ✓ São **particulares** designados, convocados ou nomeados pelo **Estado** para prestar de **forma transitória**, **serviços cívicos** (serviços públicos relevantes ou múnus público).
  - ✓ **Não possuem vínculo celetista nem estatutário** e normalmente **não recebem remuneração**;
  - ✓ **Não existe proibição** em relação à **acumulação de cargos**, **funções** ou **empregos públicos**.
  - ✓ São considerados **agentes honoríficos**: **conciliadores**, **jurados** do tribunal do júri e **mesários**.
  - ✓ São considerados **funcionários públicos** para **efeitos criminais**;

➢ **Agentes Delegados ou Particulares por Delegação:**
- ✓ São **pessoas físicas ou jurídicas** que recebem do Estado **alguma atividade** para realizar por **sua conta e risco**, mas sobre a **fiscalização do Estado**.
- ✓ São considerados **agentes delegados**: os **concessionários**, **permissionários**, **tradutores**, **leiloeiros**, os **bancários**, **titulares de cartórios**;
- ✓ Tais agentes possuem **responsabilidade civil objetiva**, autoridade para **impetrar mandado de segurança** e são considerados **funcionários públicos** para **efeitos penais**.

➢ **Agentes Credenciados:**
- ✓ São os que **recebem a incumbência da administração** para **representá-la** em **determinado ato** ou praticar **certa atividade específica**, mediante **remuneração** do poder público credenciante.

Ex: Representar o Brasil nas Olimpíadas;

Agentes de Fato

➢ São pessoas que **prestam serviço público** ao Estado **sem estarem investidas de forma regular**, exercendo a função pública de forma **excepcional** e **sem presunção de legitimidade**.

➢ São divididos em **duas categorias**:
- ✓ **Agentes Necessários**: Pessoas que se enquadram como **agentes públicos** em situações **excepcionais**, como em uma **calamidade pública** ou em uma situação **emergencial**, **ajudando** o **poder público**, com aparência de agentes de direito.
- ✓ **Agentes Putativos:** São agentes que desempenham **atividade pública com presunção de legitimidade**, porém, sua investidura **não ocorreu por meio de um procedimento legal**.

Ex: Técnico atuando nas atribuições de um Analista Judiciário.

➢ Os **atos praticados** pelos agentes de fato são considerados **válidos**, pois, de acordo com a **teoria da aparência**, os administrados, em regra, **acreditam que o agente público está investido de forma legal no cargo**, **emprego** ou **função** que está atuando.

➢ Mesmo sendo investido de forma irregular, o **agente de fato** possui direito à **remuneração** pelo **seu serviço prestado**, sendo considerado **enriquecimento ilícito da Administração**, caso **esta** venha pedir devolução.

<table>
<tr><th colspan="2">Servidor Efetivo x Estável x Vitalício</th></tr>
<tr><td>Efetivo</td><td>➢ A efetividade é um atributo do cargo público, não se confundindo com a estabilidade que é adquirida após preencher os requisitos apresentados pela CF/88 e a Lei.</td></tr>
<tr><td>Estável</td><td>
➢ A estabilidade é dada aos servidores públicos que passam em concurso público para cargo efetivo, não sendo aplicada aos cargos comissionados.

➢ A estabilidade é um direito de permanência do servidor público, dando-lhe autonomia para exercer seu cargo.

➢ A estabilidade não se confunde com o estágio probatório, sendo este o período de avaliação do servidor no cargo.

➢ São requisitos para adquirir a estabilidade:
✓ Aprovação em Concurso Público;

✓ Cargo deve ser de provimento efetivo;

✓ Três anos de efetivo exercício;

✓ Aprovação em avaliação especial de desempenho.

CF/88. Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de <u>lei complementar</u>, assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

➢ Avaliação Especial de Desempenho → Condição para o servidor adquirir a estabilidade.

➢ Avaliação Periódica de Desempenho → Avaliação feita após a estabilidade do servidor.

➢ A Exoneração do servidor público não se confunde com a demissão, sendo esta é uma punição.

➢ O servidor público poderá perder o cargo:
✓ Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

✓ Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

✓ Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

✓ Excesso de despesa com pessoal.

Conforme o Art. 19. ADCT. Os servidores admitidos sem concurso público há pelo menos 05 anos antes da promulgação da Constituição possuem estabilidade, mas não possuem caráter efetivo, ou seja, não possuem progressão funcional.
</td></tr>
</table>

Vitalício	➢ É uma forma de **autonomia** e **permanência** no serviço público. ➢ **Não** é aplicável a **todos os agentes públicos**; ➢ O **servidor vitalício só perderá o cargo** por **sentença judicial transitada em julgado**, não se aplicando as demais hipóteses aplicáveis aos servidores estáveis. ➢ A **vitaliciedade** é adquirida **após 02 anos** (**regra**) **para os juízes**, no **primeiro grau**, e **promotores**, sendo a **perda do cargo nesse período** feita por **deliberação do tribunal** que o juiz esteja vinculado. ➢ No caso de **nomeação direta** (**exceção**), que ocorre, por exemplo, **através do quinto constitucional**, a vitaliciedade é **adquirida automaticamente no ato da posse**, assim como na nomeação pelo P.R e aprovação do S.F para os **Ministros do STF, STJ**. **Ex**: Ministros do STF, STJ, Quinto Constitucional para membros do TST, TRT, TRF e TJ. ➢ Possuem **direito a vitaliciedade**: ✓ **Membros** da **Magistratura**; ✓ **Membros** do **MP**; ✓ **Ministros** e **Conselheiros** dos **Tribunais de Contas**;

Função de Confiança

➢ Exercidas **exclusivamente** por servidores ocupantes de **cargo efetivo**, destinadas apenas às **atribuições de direção, chefia e assessoramento**.

> CF/88. Art. 37. V – as **funções de confiança**, exercidas **exclusivamente** por servidores ocupantes de **cargo efetivo**, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às **atribuições de direção, chefia e assessoramento**;

➢ Conforme o **STF**, a **criação** de **cargo em comissão** deve respeitar os princípios da **razoabilidade e da proporcionalidade**, pois é uma **exceção à regra do concurso público**.

➢ A **nomeação** para cargo em comissão deve ser feita mediante **indicação discricionária** pela autoridade competente.

> **STF/Súmula Vinculante 13:** A **nomeação** de **cônjuge**, **companheiro** ou **parente** em linha reta, **colateral ou por afinidade**, **até o terceiro grau**, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da **mesma pessoa jurídica** investido em cargo de **direção, chefia ou assessoramento**, para o exercício de **cargo em comissão ou de confiança** ou, ainda, de função gratificada na administração pública **direta e indireta** em **qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,** compreendido o ajuste mediante designações **recíprocas**, viola a Constituição Federal. (**Vedação ao Nepotismo**)

➢ A vedação ao nepotismo **não alcança a nomeação para cargos políticos**.

> **STF/RE 579.951:** A vedação ao nepotismo **não exige a edição de lei formal** para coibir a prática, dado que essa proibição decorre **diretamente dos princípios** contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
>
> **STF/RE 570.392:** Leis que tratam dos casos de vedação a nepotismo **não são de iniciativa exclusiva** do Chefe do Poder Executivo.
>
> **STF/Rcl 28.024 AgR:**
> 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a **cargos públicos de natureza política**, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.
>
> 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação.

Acesso a Funções, Cargos e Empregos Públicos

CF/88. Art. 37. I – os **cargos**, **empregos** e **funções públicas** são acessíveis aos **brasileiros** que preencham os **requisitos estabelecidos em lei**, (**Norma de Eficácia Condicionada**) assim como aos **estrangeiros**, **na forma da lei**; (**Norma de eficácia limitada**).

Os **estrangeiros dependem de lei**, já os **brasileiros** possuem **amplo acesso**, **desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei**.

CF/88. Art. 207. § 1º **É facultado** às **universidades** admitir **professores, técnicos e cientistas estrangeiros**, na forma da **lei**.

Lei 8.112/90. Art. 5º. § 3º As **universidades** e **instituições de pesquisa científica** e **tecnológica** **federais** poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas **estrangeiros**, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei.

CF/88. Art. 12.

§ 2º A **lei** **não poderá** estabelecer **distinção** entre **brasileiros natos e naturalizados**, **salvo** nos casos previstos nesta **Constituição**.

§ 3º São **privativos de brasileiro nato** os cargos:
I – de **Presidente e Vice-Presidente da República**;
II – de **Presidente da Câmara dos Deputados**;
III – de **Presidente do Senado Federal**;
IV – de **Ministro do Supremo Tribunal Federal**;
V – da carreira **diplomática**;
VI – de **oficial das Forças Armadas**.
VII – de **Ministro de Estado da Defesa.**

Concurso Público

- **Procedimento administrativo** que tem o **objetivo** de aferir as **aptidões das pessoas** e **selecionar** os **melhores candidatos** ao provimento dos cargos públicos.

- Está embasado nos princípios da **impessoalidade** ou **isonomia**, da **moralidade** e da **competição**.

> CF/88. Art. 37. II - a investidura em **cargo** (**regime estatutário**) ou **emprego** (**regime celetista**) **público** depende de **aprovação prévia em concurso público** de **provas ou de provas e títulos**, de acordo com a **natureza e a complexidade do cargo ou emprego**, na forma prevista em **lei**, **ressalvadas** as nomeações para **cargo em comissão** declarado em lei de **livre nomeação e exoneração**;

- **Entidades administrativas** da Administração Pública **Indireta** de **direito privado exploradoras de atividade econômica** devem realizar **concursos públicos**.

- Os **Conselhos de Fiscalização Profissional** (CREA/CRM/CFO/CAU) por serem **autarquias** devem adotar o **Regime Estatutário** e devem realizar **concursos públicos** para o preenchimento de **cargos**. Tal dever **não se aplica a OAB** por esta **não fazer parte** da Administração Pública.

> **STF/Súmula Vinculante 43:** É **inconstitucional** toda modalidade de provimento que propicie ao servidor **investir-se**, **sem prévia aprovação em concurso público** destinado ao seu provimento, em cargo que **não integra a carreira** na qual anteriormente investido.

- O **STF** entende que embora o servidor **não possa ser reenquadrado no cargo**, ele possui um direito ao **recebimento da diferença remuneratória** entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato.

- Conforme o **STF**, é **inconstitucional** a **conversão de cargo temporário em permanente**.

- De acordo com a **CF/88**, a **atividade notarial** e de **registro** (**cartórios**) será prestada em **caráter privado**, por **delegação do Poder público**, sendo a seleção feita mediante **concurso público** de **provas e títulos**. (CF/88. Art. 236, § 3º).

- Concursos para **Cargos Públicos** e **Empregos públicos**: **Provas ou Provas e Títulos**.

- Concursos para **Juiz Substituto**, **Membro** do **MP**, **Advogado da União**, **Procuradores dos Estados** e **DF**, **Defensor Público** da **União**, **Territórios** e **DF**, **Profissionais** da **Educação Escolar** e **Notários** e **Registradores**: **Provas e Títulos**.

- A Prova de títulos possui **caráter classificatório**, **nunca podendo ser eliminatório**.

- É possível a ocorrência de **regras restritivas** em concursos públicos como as:

  - ✓ **Cláusulas Eliminatórias**: É a **fixação** de uma **certa pontuação** ou **desempenho** para o candidato **passar de fase**;

  - ✓ **Cláusulas de Barreira**: É a **fixação** de uma **nota de corte** entre os **concorrentes** que **não foram eliminados** pelas **cláusulas eliminatórias**.

- O **STF admite** a utilização das **cláusulas eliminatórias e de barreira**, desde que fundadas em **critérios objetivos** direcionados ao desempenho do **mérito** do candidato, concretizando o **princípio da igualdade** no âmbito do concurso público.

- Para que seja válida a realização de **Exame Psicotécnico** em concurso é **necessário**:
  - ✓ Previsão em **Lei e no Edital**;

  - ✓ **Compatibilidade** com as **atribuições normais do cargo**;

  - ✓ Exame deve possuir um **grau mínimo de objetividade**, rigor **científico** e **critérios explícitos**;

  - ✓ Ter direito a **recurso de eventual resultado negativo** para o candidato.

  STF/Súmula Vinculante 44: Só por **lei** se pode sujeitar a **exame psicotécnico** a habilitação de candidato a cargo público.

- **Não** há necessidade de realizar **concursos públicos** no caso de:
  - ✓ **Função Pública**;

  - ✓ **Cargos em Comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

  - ✓ **Função Temporária**: casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; Normalmente é feito um processo seletivo simplificado.

  - ✓ **Cargos Eletivos**: Prefeitos, governadores, Presidente da República, senadores, deputados, vereadores;

  - ✓ **Ministros de Tribunais Superiores**, **TCU** e **conselheiros de tribunais** de **contas**. Todos são **indicações políticas**.

  - ✓ **Cargos** preenchidos pelo **Quinto Constitucional**;

  - ✓ **Ex-combatentes de operações bélicas na Segunda guerra mundial**: ADCT, Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados o aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com estabilidade;

  - ✓ **Agentes Comunitários de Saúde e Endemias**: Contratados por processo seletivo público. (CF/88 Art.198, § 4º)

  - ✓ **Serviços Sociais Autônomos** (Sistema "S");

  - ✓ **Organizações Sociais**.

Segunda Chamada em Testes Físicos	
Regra	**Exceção**
STF/RE 630.733/DF	**STF/RE 1.058.333/PR**
Os candidatos em concurso público **não têm direito** à prova de **segunda chamada** nos **testes de aptidão física** em razão de circunstâncias pessoais, **ainda que de caráter fisiológico ou de força maior**, **salvo contrária disposição editalícia**.	É constitucional a **remarcação do teste de aptidão física** de candidata que **esteja grávida à época de sua realização**, **independentemente da previsão expressa em edital** do concurso público.

Reserva de Vagas

- A **lei** reservará **percentual** dos **cargos e empregos públicos** para as **pessoas portadoras de deficiência** e definirá os **critérios** de sua admissão;
- As **atribuições** do **cargo ou emprego** devem ser **compatíveis** com a **deficiência**.
- Na Esfera **Federal** (Lei 8.112/90), o **percentual** de vagas para pessoas portadoras de deficiência será de **até 20%**. Já o **limite mínimo**, conforme o Decreto 3.298/1999, é de **5% do total de vagas**.
- Se a pessoa com deficiência obtiver **pontuação suficiente** para ser classificado **na lista geral**, **deverá concorrer com os candidatos da ampla concorrência**, **deixando** a **vaga** para **outra pessoa** com **deficiência**.
- A **Lei 12.990/14** reserva aos **negros 20% das vagas** oferecidas nos concursos públicos **federais** dos **três poderes** e da **administração pública federal** direta e indireta durante um **prazo de 10 anos**.
- Poderão concorrer as vagas os candidatos que se **autodeclararem pretos ou pardos** no **ato da inscrição** no concurso público.
- É **legitima** a utilização, **além da autodeclaração**, de critérios **subsidiários** de **heteroidentificação**, **desde** que respeitada a **dignidade da pessoa humana** e garantidos o **contraditório e ampla defesa**.

> **STJ/Súmula 377:** O portador de **visão monocular** tem direito de **concorrer**, em concurso público, às vagas **reservadas aos deficientes**.

- O **STF** entende que os **editais** de concurso público **não podem** estabelecer **restrição a pessoas com tatuagem**, **salvo em situações excepcionais** em razão do conteúdo que **viole valores constitucionais**.

Restrições para acesso aos Cargos e Empregos Públicos

- **Qualquer condição ou limitação** para o acesso aos cargos, empregos e funções públicas deve possuir **previsão legal**, além de ter que **respeitar** os princípios da **razoabilidade**, **isonomia** e **impessoalidade**.

> CF/88. Art. 39. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
>
> **STF/Súmula 14: Não é admissível**, por **ato administrativo**, **restringir**, em razão da **idade**, **inscrição em concurso** para **cargo público**.
>
> **STF/Súmula 683:** O **limite de idade** para a **inscrição em concurso público** só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela **natureza das atribuições** do cargo a ser preenchido.
>
> **STF/RE 898.450:**
> 1. Os **requisitos do edital** para o **ingresso em cargo**, **emprego ou função pública** devem ter por fundamento **lei em sentido formal e material**.
>
> 2. **Editais** de concurso público **não podem** estabelecer **restrição** a pessoas com **tatuagem**, **salvo situações excepcionais** em razão de conteúdo que **viole valores constitucionais**.

- O **STJ** entende que é possível o **limite máximo** e **mínimo de idade**, **sexo** e **altura** para ingresso na **carreira militar**, **desde que exista lei específica** impondo as restrições.

- O **STF** entende que a **idade máxima** para concursos de **carreiras militares** **depende de lei** em sentido formal, **não sendo possível outra espécie normativa** estabelecer tal regra.

- As **limitações de sexo** para concurso público só serão admitidas quando fundamentadas em **lei** e no **edital** do concurso.

Regime Estatutário X Celetista	
Estatutário	➢ Possui **Natureza legal**, sendo considerado um regime **obrigatório** para as funções **típicas** do Estado; ➢ **Cada ente político** possui seu **próprio regime estatutário**, existindo assim a **pluralidade normativa**; ➢ Abrange a Administração **Direta**, **Autárquica** e **Fundações Públicas** de **Direito Público**. ➢ Os Servidores Públicos de **cargo público efetivo** fazem parte do **regime estatutário**. ➢ O Regime Estatutário, apresenta também a **estabilidade** do servidor público, dando **mais autonomia** a este. Lei 8.112/90. Art. 1º Esta Lei institui o Regime Jurídico dos **Servidores Públicos Civis da União**, das **autarquias**, inclusive as em **regime especial**, e das **fundações públicas federais**. **STF/MS 28.433:** O servidor público **não tem direito adquirido** a regime jurídico, o que, consequentemente, significa que **não há violação** a direito quando se **altera a jornada de trabalho anteriormente fixada**. ➢ Quando o servidor público já tiver **preenchido os requisitos de algum benefício**, este será considerado **direito adquirido**. ➢ No caso de **servidores estatutários**, **ação** deles deve ser impetrada na **Justiça Comum**, podendo ser **Federal ou Estadual**;
Celetista	➢ Possui **Natureza Contratual**, sendo um contrato de trabalho **bilateral**, ocorrendo alteração do contrato por **acordo entre as partes**, diferente do estatutário; ➢ Regime de Direito predominantemente **Privado** regido pela **CLT**. ➢ Abrange os **empregados públicos**, os quais **não possuem estabilidade**. ➢ Nas entidades da Administração **Indireta**, usa-se **regras de direito público**, como nos casos de **concursos públicos** para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. ➢ No caso dos **empregados públicos** a **ação** será perante a **Justiça do Trabalho**. **STF/RE 589.998/PI:** A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT **tem o dever jurídico de motivar**, em ato formal, a demissão de seus empregados.

Contratação Temporária
➢ A Contratação temporária é uma forma **excepcional** de contratar pessoas para **determinado serviço**. ➢ A pessoa **não exerce nem cargo nem emprego** público, mas **apenas função pública**; ➢ Possuem um **regime especial**, **não fazendo parte do regime jurídico único nem celetista**. O Vínculo do contrato temporário é feito por **contrato de direito público**, sendo seu regime previdenciário o **RGPS**; CF/88. Art. 37. IX - a **lei** estabelecerá os casos de contratação por **tempo determinado** para atender a **necessidade temporária** de **excepcional interesse público**; ➢ O **STF** entende que para a **contratação temporária** acontecer são **necessários** os seguintes **requisitos**: ✓ Deve existir **previsão legal** nos **casos excepcionais**, apresentando situações **fáticas**, sendo **inconstitucional** lei que apresente **hipóteses genéricas**; ✓ O **prazo** de contratação deve ser **predeterminado**; ✓ A **Necessidade do serviço** deve ser **temporária**; ✓ O **interesse público** deve ser **excepcional**; ✓ Necessidade de contratação **indispensável**, **vedada a contratação para serviços permanentes do Estado**;

Concurso Público – Prazo de Validade
➢ CF/88. Art. 37. III - o **prazo de validade** do concurso público será de **até dois anos**, **prorrogável uma vez**, por **igual período**; ➢ A **não** observância da **regra** do concurso público e do **seu prazo de validade** implicará a **nulidade** do **ato** e a **punição da autoridade** responsável, nos termos da lei. ➢ Caso a pessoa já esteja **empossada e trabalhando**, no caso de **nulidade** do concurso, a remuneração recebida pelo serviço prestado **não precisará ser devolvida**, sob pena de **enriquecimento sem causa** do Estado. ➢ O **prazo** do concurso começa a contar da data da **homologação**. ➢ A **prorrogação** do prazo do concurso público é uma **decisão discricionária**. Tal prorrogação deve ocorrer **dentro do prazo de validade inicial** do concurso. ➢ O **STF** entende que o **edital** é a "**Lei do Concurso**", sendo de observância obrigatória para **todos**, **só se admitindo alteração das regras do concurso** se houver **modificação na legislação** que disciplina a respectiva carreira, **desde** que o concurso **não esteja concluído e homologado**. ➢ Conforme o **STF**, o **edital** de concurso público pode estabelecer que a **classificação** seja feita por **regiões** ou **por áreas de especialização**.

Equiparação de Espécies Remuneratórias

- CF/88. Art. 37. XIII - é **vedada** a **vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias** para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

- **STF/Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição**, o **salário mínimo não pode** ser usado como **indexador de base de cálculo** de vantagem de servidor público ou de empregado, **nem ser substituído** por **decisão judicial**.

- **STF/Súmula 681:** É **inconstitucional** a **vinculação do reajuste de vencimentos** de servidores **estaduais** ou **municipais** a índices **federais** de correção monetária.

- **OBS**: A proibição **estende-se** a quaisquer espécies remuneratórias (Vencimentos, subsídios, salários ou outras).

- **Existem** casos previstos na **CF/88** que é **possível a equiparação e vinculação das espécies remuneratórias**, como no caso dos **Ministros do TCU** que são **equiparados aos Ministros do STJ**. Com isso, a **vedação** à **vinculação e equiparações** é aplicável a **criação de leis** com essa finalidade, **mas não** nos **casos previstos diretamente na CF/88**.

Efeito Repique ou em Cascata

- É **vedado** o **cálculo cumulativo** de uma vantagem pecuniária sobre a outra.

  CF. Art. 37. XIV - os **acréscimos pecuniários** percebidos por servidor público **não serão computados nem acumulados** para fins de concessão de **acréscimos ulteriores**;

Remuneração dos Agentes Públicos

- A **Remuneração** em **Sentido Amplo** é dividida em:
  - ✓ Remuneração em **sentido estrito**: **Vencimentos** e **Salários**.
  - ✓ **Subsídio**.

- **Vencimentos (Plural) ou Remuneração:**
  - ✓ **Vencimento + Vantagens** Pecuniárias permanentes previstas em lei.
  - ✓ Aplicável aos **servidores públicos estatutários**.
  - ✓ **Vantagens**: **Adicionais e gratificações** que o servidor recebe em razão de situações previstas em **lei**.
  - ✓ **Vencimento** (**Singular**): é a **retribuição pecuniária** que o servidor público **recebe pelo exercício** de seu **cargo**, ou seja, é o vencimento **básico**.
  - ✓ **Dispêndios**: São **indenizações** (Ajuda de Custo, Diárias, Transporte, Auxílio-moradia), **não integrando** a **remuneração**, **nem incidindo em imposto de renda e nem contribuição social**.

- **Salário:** É o pagamento de **serviços profissionais** prestados em uma relação de **emprego** regido pela **CLT**.

- **Subsídio:**
  - ✓ É o pagamento fixado em **parcela única**, **vedado** o **acréscimo** de **qualquer gratificação**, **adicional**, **abono**, **prêmio**, **verba de representação** ou **outra espécie remuneratória**.
  - ✓ O **subsídio** é aplicado:
    - **Obrigatoriamente** aos **agentes políticos**;
    - **Obrigatoriamente** a **alguns servidores públicos**;
    - **Facultativamente** aos **servidores públicos organizados** em **carreira**.

Teto Constitucional

- O **Teto Constitucional** obedece ao **subsídio mensal** dos **ministros do STF**.
- **Todas as categorias**, da Administração **Direta**, **Autárquica ou fundacional**, de **todos os poderes** e **esferas de governo**, **estão sujeitas ao teto**.
- As **Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Subsidiárias** são **alcançadas pelo teto se receberem recursos do ente federado** para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
- **Excluem-se** do teto as parcelas de **natureza indenizatória** previstas em lei.
- Teto Remuneratório dos **Municípios**: **Subsídio do Prefeito**.
- Teto Remuneratório dos **Estados** e **D.F**:
  - ✓ Poder **Executivo**: **Subsídio do governador**;
  - ✓ Poder **Legislativo**: **Subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais** (Limitado a **75% do subsídio** dos deputados federais);
  - ✓ Poder **Judiciário**: **Subsídio** (**até 90,25% do subsídio do STF**) dos **Desembargadores** do **TJ**. Aplicável também aos **membros do MP**, **Procuradores e aos Defensores Públicos**.
- Os **subsídios** dos **Deputados Federais**, **governadores** e **Prefeitos** podem ser **iguais** ao do **STF**.

> **STF/ADI 3.854/DF:** Os **membros da magistratura estadual**, **desembargadores do TJ** e demais **juízes estaduais**, **não se submetem ao subteto remuneratório de 90,25%** e **sim ao teto geral**, pois, conforme o **STF**, o Poder Judiciário possui **caráter nacional e unitário**.
>
> CF. Art. 37. XII - os **vencimentos** dos cargos do **Poder Legislativo** e do **Poder Judiciário** **não poderão** ser **superiores** aos **pagos pelo Poder Executivo**;
>
> CF. Art. 37. XIII - é **vedada** a **vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias** para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Acumulação de Cargos, Empregos e Funções Públicos

- CF. Art. 37. XVI - é **vedada** a **acumulação remunerada** de cargos públicos, **exceto**, quando houver **compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (**Respeito ao Teto Constitucional** do STF em cada cargo):

a) a de **2 cargos de professor**;

b) a de **1 cargo de professor** com **outro técnico** ou **científico**;

c) a de **2 cargos** ou **empregos privativos** de profissionais de **saúde**, com profissões **regulamentadas**;

- CF. Art. 37. XVII - a **proibição de acumular** estende-se a **empregos** e funções e abrange **autarquias**, **fundações**, **empresas públicas**, **sociedades** de **economia mista**, suas **subsidiárias**, e **sociedades controladas**, **direta ou indiretamente**, pelo **poder público**;
- **OBS**: A **proibição** de acumular **se estende** ao **Cargo em comissão**.
- **OBS**: O **servidor público** **não é impedido** de exercer **atividades privadas**, **desde que não afetem o exercício no cargo público**.
- **OBS**: O cargo **técnico e científico** é aquele em que tem como **requisito** um **conhecimento específico** da área do cargo. **Não é considerado** cargo técnico ou científico aquele **meramente burocrático, típico da área-meio** (Analista e Técnico da Área Administrativa).

Ex: Técnico em Enfermagem, Médico, Técnico em Construções, Engenheiro Civil.

- **Outras hipóteses** de **acumulação** de cargos, empregos ou funções:
  - ✓ Servidor público da administração **direta**, **autárquica e fundacional**, no exercício de **mandato eletivo**, **investido** no mandato de **Vereador**, havendo **compatibilidade de horários**, perceberá as **vantagens de seu cargo**, **emprego ou função**, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**, e, **não havendo compatibilidade**, ocorrerá o afastamento e a faculdade em escolher a remuneração;
  - ✓ **Permissão** para os **juízes** e os **membros do MP** exercerem o **magistério**;
  - ✓ **Permissão** para os **profissionais de saúde** das **Forças Armadas** acumularem **outro cargo** ou **emprego** na **área da saúde**, na forma da **lei** e com **prevalência da atividade militar**.

> CF/88. Art. 37. § 10. É **vedada** a percepção **simultânea** de **proventos de aposentadoria** decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 **com a remuneração de cargo, emprego ou função pública**, **ressalvados** os **cargos acumuláveis** na forma desta **Constituição**, os **cargos eletivos** e os **cargos em comissão** declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
>
> **STF/RE 612975/MT:** O **STF** estabelece que o **teto remuneratório** deva ser aplicado de **forma isolada** para **cada cargo público**, ou seja, a **soma dos dois cargos** exercidos pela pessoa **pode ultrapassar o teto remuneratório**.

Responsabilidade Civil, Administrativa e Penal

- O **servidor** responde **civil**, **penal** e **administrativamente** pelo exercício irregular de suas atribuições. As sanções civis, penais e administrativas poderão **cumular-se**, sendo **independentes** entre si.
- A responsabilidade **civil** decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em **prejuízo ao erário** ou a **terceiros**. Tratando-se de **dano causado a terceiros**, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em **ação regressiva**.
- A obrigação de reparar o dano **estende-se aos sucessores** e contra eles será executada, **até o limite do valor da herança recebida**.
- A responsabilidade **penal** abrange os **crimes e contravenções** imputadas ao servidor, nessa qualidade.
- A responsabilidade **civil-administrativa** resulta de ato **omissivo ou comissivo** praticado no **desempenho do cargo** ou **função**.
- A responsabilidade **administrativa** do servidor será **afastada** no caso de **absolvição criminal** que **negue a existência do fato** ou **sua autoria**.

Afastamento da Responsabilidade Administrativa
Ocorrerá quando a o servidor for **absolvido criminalmente** por: * **F**ato **I**nexistente; * **N**egativa de **A**utoria.
Mnemônico: **FINA**.

Direito de greve e Associação Sindical dos Servidores Públicos

CF/88. Art.37. VI - é **garantido** ao **servidor público civil** o direito à **livre associação sindical**;

A **sindicalização** e a **greve** são **vedadas** aos **militares**.

STF/Súmula 679: A **fixação de vencimentos** dos servidores públicos **não pode** ser objeto de **convenção coletiva**.

CF/88. Art.37. VII - o **direito de greve** será exercido nos termos e nos limites definidos em **lei específica**; (**Norma de Eficácia Limitada**)

Tal dispositivo aplica-se **apenas** aos servidores públicos **estatutários**.

O **STF**, em sede de **mandado de injunção**, determinou a **aplicação temporária**, ao **setor público** a **lei de greve vigente no setor privado**, até o Congresso editar a norma regulamentadora.

STF/ARE 654.432/GO: O **STF** entende que é **vedado** aos **policiais civis** e a todos os **servidores públicos** que atue na área de **segurança pública** o direito de **greve**.

STF/RE 226.966/RS: Não é **fundamento** para a **demissão** do servidor público em **estágio probatório** sua participação em **movimento grevista** por período **superior a trinta dias**.

STF/RE 693.456/RJ: A Administração Pública deve **descontar** os **dias de paralisação** decorrentes do **exercício do direito de greve** pelos servidores públicos, sendo **permitida** a **compensação** em caso de **acordo**. O **desconto** será **incabível** se ficar demonstrado que a **greve** foi provocada por **conduta ilícita** do Poder Pública.

Servidor Investido em Mandato Eletivo

- **Mandato Federal, Estadual ou Distrital → Afastado** e **não pode** optar pela **remuneração;**
- **Prefeito → Afastado** e **pode** optar pela **remuneração;**
- **Mandato de Vereador + Cargo Público:**
  - ✓ **Com Compatibilidade de Horários:** Perceberá as **vantagens de seu cargo**, **emprego ou função**, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.**
  - ✓ **Sem Compatibilidade de Horários:** Será **afastado** do cargo, emprego ou função, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração.**

CF/88. Art. 38. Ao **servidor público** da administração **direta**, **autárquica e fundacional**, no exercício de **mandato eletivo**, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de **mandato eletivo federal**, **estadual** ou **distrital**, ficará **afastado** de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de **Prefeito**, será **afastado** do cargo, emprego ou função, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração**;

III - investido no mandato de **Vereador**, havendo **compatibilidade de horários**, perceberá as **vantagens de seu cargo**, **emprego ou função**, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**, e, **não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior**;

IV - em qualquer caso que exija o **afastamento** para o exercício de **mandato eletivo**, seu **tempo de serviço** será contado para **todos os efeitos legais**, **exceto para promoção por merecimento**;

V - para efeito de **benefício previdenciário**, no caso de **afastamento**, os **valores** serão determinados **como se no exercício estivesse**.

Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/RE 740.008/RR
É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior

STF/ADI 6.482/DF
O legislador federal, para garantir a universalização e a prestação eficiente dos serviços de telecomunicações, pode — por exceção normativa explícita — impedir a cobrança de preço público pelo uso das faixas de domínio. O regramento do direito de passagem previsto na Lei Geral das Antenas [Lei 13.116/2015, art. 12, "caput"] se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações [Constituição Federal (CF), art. 22, IV] e sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa [CF, art. 22, XXVII]. O art. 12 da Lei Geral das Antenas respeita os princípios constitucionais da eficiência e da moralidade administrativa. Do ponto de vista material, não é compatível com a ordem constitucional vigente o entendimento de que o direito de propriedade — mesmo que titularizado por ente político — revista-se de garantia absoluta. O ônus real advindo da gratuidade do direito de passagem estabelecido no art. 12 da Lei 13.116/2015 é adequado, necessário e proporcional em sentido estrito, considerando o direito de propriedade restringido.

STF/ADI 4.848/DF
É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. O mecanismo de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, é compatível com a Constituição Federal (CF).

STF/RE 655.283/DF
A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal (CF), salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional (EC) 103/09, nos termos do que dispõe seu art. 6º. A justiça comum é competente para processar e julgar ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. A concessão de aposentadoria, com utilização do tempo de contribuição, leva ao rompimento do vínculo trabalhista nos termos do art. 37, § 14 da CF. Entretanto, é possível a manutenção do vínculo trabalhista, com a acumulação dos proventos com o salário, se a aposentadoria se deu pelo RGPS antes da promulgação da EC 103/2019.

STF/ADI 6468/SE
É inconstitucional norma estadual que vincule subsídios de agentes políticos de distintos entes federativos, de modo que qualquer aumento no valor dos subsídios de um resulte, automaticamente, aumento no de outro. É constitucional norma estadual que estabeleça o pagamento a parlamentar — no início e no final de cada sessão legislativa — de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio subsídio mensal.

STF/ADPF 764/CE
A concessão de pensão vitalícia à viúva, à companheira e a dependentes de prefeito, vice-prefeito e vereador, falecidos no exercício do mandato, não é compatível com a Constituição Federal (CF).

STF/ADI 5.355/DF
É inconstitucional a vedação ao exercício provisório, de que trata o § 2º do art. 84 da Lei 8.112/1990, nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores (MRE) no exterior.

STF/ADI 6.584/DF
O teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por empresas públicas e sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que não recebam recursos da Fazenda Pública. Consoante o disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal (CF), a regra do teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da CF, aplica-se às empresas estatais que recebam recursos da Fazenda Pública para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral. Nesse sentido, porquanto não se pretenda que a imposição restritiva — prevista no inciso XI do art. 37 da CF — seja estendida além da razão jurídica de ser da norma e da finalidade da definição constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a limitação remuneratória se restringe aos servidores das empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiarias, que recebam recursos da Fazenda Pública. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) 99/2017 e dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 19, X, da LODF, de modo que a expressão “empregos públicos” se limite às entidades que recebam recursos do Distrito Federal para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

STF/ADI 6.746/RO
É incompatível com a Constituição Federal (CF) Emenda à Constituição estadual que institui, como limite remuneratório único dos servidores públicos estaduais, o valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o modelo constitucional vigente, os estados-membros devem observar o sistema dos subtetos aplicáveis no âmbito de cada um dos Poderes (CF, art. 37, XI, na redação dada pela EC 41/2003) ou optar por instituir um limite remuneratório único para os servidores estaduais. Ao optar por instituir um limite único, os estados- -membros devem adotar como parâmetro remuneratório máximo o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, que está limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF (CF, art. 37, § 12, incluído pela EC 47/2005). Com base nesse entendimento, o Plenário declarou a inconstitucionalidade do art. 20-A da Constituição do estado de Rondônia, na redação dada pela Emenda à Constituição estadual 109/2006.

STF/ADI 6.811/PE
O teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, excetuados os vereadores, é o subsídio do prefeito municipal. O art. 37, XI, da Constituição Federal (CF) estabelece um teto único para os servidores municipais, não havendo motivo para se cogitar da utilização do art. 37, § 12, da CF para fixação de teto único diverso, pois essa previsão é direcionada apenas para servidores estaduais, esfera federativa na qual existem as alternativas de fixação de teto por poder ou de forma única. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e Municípios”, constante do art. 97, § 6º, da Constituição do Estado de Pernambuco, na redação conferida pela EC 35/2013.

STF/ADI 6.355/PE
É inconstitucional a interpretação de disposições legais que viabilizem a promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressaram por concurso público para cargo de nível médio.

STF/RE 636.553/RS
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

STF/ADI 3.855/DF
A instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os Poderes, no âmbito dos estados e do Distrito Federal não ofende o princípio da isonomia. A isonomia consagrada materialmente observa que são legítimos os mecanismos elaborados para tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nessa perspectiva, a fixação de tetos diferenciados para União, estados, Distrito Federal e municípios [Constituição Federal (CF), art. 37, XI] (1) busca encorajar os entes federativos a proceder de forma particular quanto à limitação da remuneração do "seu" serviço público, visando a obter soluções compatíveis com as respectivas realidades financeiras. O comando constitucional reconhece a existência de singularidades materiais e funcionais nos diversos estratos do poder público, de modo que legitima tetos de remuneração particularizados a cada situação peculiar. Em realidade, prestigia a autonomia dos entes federados e a separação de poderes na medida em que poderão solucionar – conforme a peculiaridade de cada um – os limites máximos de remuneração do seu pessoal. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado nas ações diretas de inconstitucionalidade.

STF/ADI 5.584/MT
É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Para evitar aumentos em cascata, a Constituição Federal (1) veda a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal no serviço público (2). Além disso, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária afronta a autonomia dos entes subnacionais para concederem reajustes a seus servidores (3), bem como desrespeita o Enunciado 42 da Súmula Vinculante (4).

STF/ADI 5.584/MT
É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; (ii) É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. A exclusão da previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência viola o bloco de constitucionalidade composto pela Constituição Federal (CF) e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD (Decreto Legislativo 186/2008), incorporada à ordem jurídica brasileira com o "status" de Emenda Constitucional (EC), na forma do art. 5º, § 3º, da CF (1) (2).

STF/ARE 1.306.505/AC
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014). Servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não pode ser reenquadrado em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração previsto para servidores efetivos.

STF/ADI 3.396/DF

As regras previstas nos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) — que tratam da relação de emprego, salário, jornada de trabalho e honorários de sucumbência — são aplicáveis aos advogados empregados de empresas públicas e de sociedade de economia mista que atuam no mercado em regime concorrencial (sem monopólio).

O poder público, ao exercer atividade econômica em regime de livre concorrência, deve nivelar-se aos demais agentes produtivos para não violar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência (CF/1988, art. 170, IV). Assim, ao atuar como empresário, o Estado se submete aos mesmos bônus e ônus do setor, tornando imprescindível a submissão das empresas estatais não monopolistas às regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas.

No entanto, esses advogados, assim como todos os servidores e empregados públicos em geral, também estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público (CF/1988, art. 37, XI), quanto ao total da sua remuneração (salários mais vantagens e honorários advocatícios), com exceção daqueles vinculados a empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio e nem exerça sua atividade em regime monopolístico (CF/1988, art. 37, § 9º).

Também ficam excluídos dessa disciplina do Estatuto da Advocacia (arts. 18 a 21) todos os advogados empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista ou suas subsidiárias que tenham sido admitidos por concurso público, em cujos editais tenham sido estipuladas condições diversas daquelas do estatuto, sem qualquer impugnação.

Com base nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 4º da Lei 9.527/1997, excluindo de seu alcance os advogados empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, não monopolísticas, com as ressalvas das compreensões acima indicadas.

STF/ADI 6.951/CE

É constitucional norma estadual que prevê o pagamento proporcional da remuneração devida a conselheiro de Tribunal de Contas para auditor em período de substituição.

STF/ADI 6.655/SE

É inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo STF.

A Constituição Federal reservou à Administração Pública regime jurídico minucioso na conformação do interesse público com a finalidade de resguardar a isonomia e a eficiência na formação de seus quadros de pessoal. Os cargos em comissão, por sua vez, representam exceção à regra.

Nesse contexto, a jurisprudência do STF é assertiva quanto às condições para a criação de cargos em comissão. No julgamento do RE 1.041.210 (Tema 1010 RG), o Tribunal cuidou de consolidar os critérios cumulativos que devem nortear o controle de constitucionalidade das leis que os criam.

Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação, com eficácia ex nunc a contar da publicação da ata de julgamento.

STF/ADI 3.918/SE

É inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela Administração Pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente.

STF/ADPF 915/MG

É inconstitucional norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a Administração Pública para suprir vacância de cargo público efetivo.

STF/RE 1.177.699/SC
O candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificada. É inconstitucional — por violar o princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, "caput") e a norma que estabelece às universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica a possibilidade de prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros (CF/1988, art 207, § 1º) — a negativa de nomeação de aprovado em concurso público para cargo de professor em instituto federal, fundada apenas em motivo de nacionalidade.

STF/RE 1.232.885/AP
É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. São vedadas pela ordem constitucional vigente — por força do princípio do concurso público (CF/1988, art. 37, II) — a transposição, a absorção ou o aproveitamento de servidor em outros órgãos ou entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do mesmo estado sem a prévia aprovação em concurso público.

STF/ADI 5.554/DF
A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais.

STF/ADI 5.510/PR
A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88.

STF/ADI 3.748/PR
Em atenção aos arts. 236, § 3º, e 37, II, da CF/1988, apenas os delegatários do serviço notarial e de registro — ainda que investidos em serventia denominada como mista — podem ser elegíveis à remoção em serventias extrajudiciais.

STF/RMS 69.678-BA
O substituto mais antigo de serventia cartorária não tem o direito de substituir o titular, na hipótese de vacância, se esta ocorreu em razão do reconhecimento da nulidade da investidura daquele.

STF/ADO 44/DF
Não há omissão legislativa nem inércia do legislador ordinário quanto à edição de lei nacional que discipline a matéria do inciso V do art. 37 da Constituição Federal, cabendo a cada ente federado definir as condições e percentuais mínimos para o preenchimento dos cargos em comissão para servidores de carreira, a depender de suas necessidades burocráticas.

STF/RE 910.552/MG
É constitucional — por não violar o sistema de repartição de competências e atender à vedação ao nepotismo — norma municipal que proíbe a celebração de contratos do município com agentes públicos municipais e respectivos parentes, até o terceiro grau. Contudo, esse impedimento não se aplica às pessoas ligadas — por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, inclusive, ou por adoção — a servidores municipais não ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, sob pena de infringência ao princípio da proporcionalidade.

STF/ADI 6.545/DF
É inconstitucional — por representar modalidade de reajustamento automático e, desse modo, violar o princípio da reserva legal (CF/1988, art. 27, § 2º), o pacto federativo e a vedação à equiparação entre espécies remuneratórias (CF/1988, art. 37, XIII) — lei estadual que vincula a remuneração dos deputados estaduais à dos deputados federais

STF/ADI 7.264/TO
É inconstitucional, por violação ao art. 37, X e XIII, e ao art. 39, § 1º, da CF, a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de Ministros do Supremo Tribunal Federal. A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme à Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento de publicação da lei impugnada, vedados reajustes automáticos posteriores. Não ofende a Constituição o escalonamento de vencimentos entre cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de Contas." É inconstitucional — tendo em vista a vedação expressa do art. 37, XIII, da CF/1988, a autonomia federativa (CF/1988, art. 39, § 1º) e a exigência de lei específica para reajustes — a vinculação ou equiparação entre agentes públicos de entes federativos distintos para obtenção de efeitos remuneratórios.

STF/PUIL 1.249-PR
As verbas relativas ao FGTS cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários têm natureza fundiária.

STF/RE 658.999/SC
Em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis.

STF/RE 1.400.775/MG
Não tem direito à indenização de férias-prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.

STF/RE 1.237.867/SP
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990. Por analogia, aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais que são pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência o direito à jornada de trabalho reduzida, sem necessidade de compensação de horário ou redução de vencimentos, nos moldes previstos para os servidores públicos federais na Lei 8.112/1990.

STF/RE 1.400.787/CE
O adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. O art. 7º, XVII, da CF/1988 assegura ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal, sem limitar o tempo da sua duração, razão pela qual esse adicional deve incidir sobre todo o tempo de descanso previsto em lei.

STF/ADI 5.519/DF
Não cabe ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais em hipóteses não previstas em lei. Por inexistir norma constitucional que imponha o deferimento de retribuição financeira por substituição a advogados públicos federais que não exercem funções expressamente especificadas em lei, a concessão, ou não, de benefício dessa natureza configura juízo de discricionariedade do legislador ordinário, o que impede o Poder Judiciário de fazê-lo.

STF/ADI 6.126/DF
É inconstitucional — por contrariedade ao regime remuneratório paritário (CF/1988, art. 73, § 3º c/c o art. 75) — norma distrital que determina a incorporação de gratificação pelo exercício da Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) aos vencimentos ou proventos do respectivo membro .

STF/ADI 7.242/GO
É constitucional norma estadual que, ao regulamentar o afastamento de servidor público estável para o exercício de mandato sindical, assegura-lhe o direito de licença sem remuneração.

STF/ADI 6.591/DF
É constitucional norma estadual que impede a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo administrativo disciplinar (PAD). Contudo, é possível conceder a aposentadoria ao investigado quando a conclusão do PAD não observar prazo razoável. A Administração Pública não possui discricionariedade para deixar de aplicar penalidades disciplinares quando os fatos se amoldarem ao tipo legal, assim como para estender, de modo desproporcional, o prazo para a conclusão do respectivo processo administrativo. Assim, é possível a cumulação de sanções — pois se revela como medida razoável e proporcional — necessárias para a observância do princípio democrático. Nesse contexto, a indisponibilidade dos bens para o ressarcimento do dano ou a configuração de eventual inelegibilidade — penalidades aplicáveis quando o servidor é demitido — justificam a previsão do art. 172 da Lei 8.112/1990 — que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais —, e cuja redação foi replicada pela lei estadual impugnada. Por outro lado, o tempo de espera para a conclusão do PAD pode ser demasiado e acabar atingindo, de forma reflexa, o direito à aposentadoria. Se isso ocorrer, é necessário verificar, à luz do caso concreto, o real motivo da demora: se a desídia, entre outras possibilidades, decorre do abuso do direito de defesa, pela complexidade do caso, ou pela necessidade de produção de provas. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 240 da Lei 6.677/1994 do Estado da Bahia, a fim de assentar que, em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, seja possível a concessão de aposentadoria a servidor investigado.

STF/ADI 3.308/DF
São constitucionais — formal e materialmente — os dispositivos incluídos pela EC 20/1998 e pela EC 41/2003, que instituíram uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, na parte em que submetem os magistrados ao Regime de Previdência Social comum aos servidores públicos.

STF/ADI 7.356/PE
Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária. É constitucional — pois não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras — norma estadual que institui programa de jornada extra de segurança (PJES) com adesão não obrigatória e cujo serviço é prestado em período prédeterminado e com contraprestação pecuniária pré-definida.

STF/ADI 2.926/PR
É inconstitucional — por ofender o princípio da simetria — norma de Constituição estadual que prevê a edição de lei complementar para disciplinar as atribuições e o estatuto das carreiras exclusivas de Estado, visto que essa exigência não encontra paralelo na Constituição Federal (1), sobretudo em relação à carreira policial (CF/1988, art. 144, § 7o). É inconstitucional — por violar o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV) e o princípio da não culpabilidade (CF/1988, art. 5º, LVII) — norma estadual que prevê a supressão remuneratória de policial investigado em sede de sindicância. Não obstante, o afastamento do acusado deve ser analisado à luz do caso concreto, com observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

STF/ADI 5.404/DF
É constitucional o regime de subsídios da carreira de policial rodoviário federal (Lei 11.358/2006) na parte em que veda o pagamento de adicional noturno e quaisquer outras gratificações ou adicionais, mas garante o direito à gratificação natalina, ao adicional de férias e ao abono de permanência.

Contudo, deve ser afastada interpretação que impeça a remuneração desses policiais pelo desempenho de serviço extraordinário (horas extras) que não esteja compreendida no subsídio.

STF/ADPF 783/ES
Contraria a ordem constitucional vigente — por se tratar de benefício incompatível com a sua sistemática previdenciária e com os princípios republicano e da igualdade — o pagamento de pensão especial a ex-detentor de cargo público e a seus dependentes

STF/ADI 5.378/DF
É inconstitucional lei estadual que, editada no período entre a promulgação da EC 88/2015 (7.5.2015) e a publicação da Lei Complementar 152/2015 (03.12.2015), estende a idade de aposentadoria compulsória para cargos que não estejam expressamente indicados na Constituição Federal de 1988.

STF/ADPF 860/SP
A concessão de quaisquer benefícios remuneratórios a trabalhadores rurais e urbanos, ou a servidores públicos, deve estar vinculada ao desempenho funcional, de modo que qualquer adicional que seja pago apenas em virtude de seu estado civil viola a Constituição Federal, por constituir desequiparação ilegítima em relação aos demais

STJ/REsp 1.261.020-CE
a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001; **b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores;** **c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato.**

STJ/ REsp 1.769.306/AL
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

STJ/EREsp 1.269.726-MG
Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.

STJ/REsp 1.914.546-PE
O professor do ensino básico técnico e tecnológico aposentado anteriormente à vigência da Lei n. 12.772/2012, mas cujo certificado ou título foi obtido antes da inativação, tem direito ao Reconhecimento de Saberes e Competência (RSC), para fins de cálculo da Retribuição por Titulação - RT.

STJ/RMS 57.258-GO
Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, §1º, II, da CF aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. O tema relativo à aposentadoria compulsória foi pacificado pelo STF no julgamento do RE 647.827/PR, em que fixada a seguinte tese: "Não Se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art.40, §1º, II da CF aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos".

No referido julgamento, esclareceu-se que a situação jurídica dos titulares das serventias não é uniforme: há quem ocupe cargos efetivos, recebendo parte de sua remuneração diretamente dos cofres públicos e parte de custas e emolumentos; e há quem não ocupe cargo efetivo com remuneração exclusiva por custas e emolumentos. O julgado decidiu que foram resguardados direitos adquiridos e que a regra da aposentadoria compulsória depende da situação jurídica em que se encontre o titular da serventia: a) se ele for titular de uma serventia judicial oficializada e ocupar cargo público, com remuneração exclusiva dos cofres públicos, deve observar a regra da aposentadoria compulsória; todavia, b) se ele for titular de serventia não estatizada com parte da remuneração por custas e emolumentos e parte oriunda dos cofres públicos, aplica-se a aposentadoria compulsória; c) se ele for titular de serventia não estatizada, com remuneração exclusiva por custas e emolumentos, incogitável aposentadoria compulsória.

STJ/REsp 1.506.932/PR

Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

STJ/REsp 1.815.461/AL

O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

STJ/REsp 1.542.852-PE

Policiais Federais fazem jus a pagamento de diárias apenas no caso de deslocamentos que ultrapassem a circunscrição oficial da sua unidade de lotação, a título de indenização por despesas extraordinárias.

STJ/RMS 66.823-MT

Havendo remoção de um dos companheiros por interesse da Administração Pública, o(a) outro(a) possui direito líquido e certo de obter a remoção independentemente de vaga no local de destino e mesmo que trabalhem em locais distintos à época da remoção de ofício.

A união estável é entidade familiar nos termos do art. 226, § 3º, da CF/1988 e do art. 1.723 do CC/2002, razão pela qual deve ser protegida pelo Estado tal como o casamento.

Além do dever do Estado na proteção das unidades familiares, no caso analisado observa-se disposição normativa local específica prevendo o instituto "remoção para acompanhamento de cônjuge".

Dessa forma, havendo remoção de ofício de um dos companheiros, o(a) outro(a) possui, em regra, direito à remoção para acompanhamento. Não se trata de ato discricionário da Administração, mas sim vinculado. A remoção visa garantir à convivência da unidade familiar em face a um acontecimento causado pela própria Administração Pública.

Ubi eadem ratio, ibi eadem jus, os precedentes do STJ acerca do direito de remoção de servidores públicos federais para acompanhamento de cônjuge devem ser aplicados no caso em exame.

O fato de servidor público estar trabalhando em local distinto de onde a servidora pública laborava à época da remoção de ofício daquele não é peculiaridade capaz de afastar a regra geral. Isso porque a convivência familiar estava adaptada a uma realidade que, por atitude exclusiva do Poder Público, deverá passar por nova adaptação. Ora, deve-se lembrar que a iniciativa exclusiva do Estado pode agravar a convivência da unidade familiar a ponto de torná-la impossível.

STJ/RMS 67.040-ES

A norma de edital que impede a participação de candidato em processo seletivo simplificado em razão de anterior rescisão de contrato por conveniência administrativa fere o princípio da razoabilidade.

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade de regra editalícia de processo seletivo simplificado para contratação temporária de pessoal, que tem a seguinte redação: "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por:

conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo."

Não se desconhece a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia.

Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, a sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.

Outrossim, não é possível presumir que a atual contratação não seria conveniente. Primeiro, porque do contrário, o processo seletivo não estaria em curso. Segundo, porque o que era inconveniente anteriormente não o é, necessária e automaticamente, no presente.

Assim, a conclusão a que se chega não pode ser outra que não a da falta de razoabilidade da norma.

STJ/RMS 65.757-RJ

A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções do cargo de enfermeiro, em decorrência da pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, e determinada por decisão judicial, não configura preterição ilegal e arbitrária nem enseja direito a provimento em cargo público em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva.

STJ/AREsp 1.806.617-DF

Impedir que candidato em concurso público que já é integrantes dos quadros da Administração prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar na fase de sindicância de vida pregressa, fundada em relato do próprio candidato no formulário de ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há sete anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

STJ/REsp 1.888.049-CE

O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.

STJ/RMS 66.316-SP

Para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público devem ficar comprovadas as situações excepcionais elencadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS, não sendo suficiente a alegação de estado das coisas - pandemia, crise econômica, limite prudencial atingido para despesas com pessoal -, tampouco o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial.

Inicialmente, pontua-se que tem aportado nesta Corte Superior recursos interpostos por candidatos aprovados em concursos públicos, insurgências dirigidas contra a denegação da segurança pelo Tribunal de Justiça de origem, este que, em sua fundamentação, tem albergado a tese da autoridade coatora de que, por restrições financeiras diversas - atinentes a leis orçamentárias, pandemia, crise econômica no país - estaria o Poder Público com a chancela factual para não nomear aqueles que obtiveram, dentro do número de vagas, o êxito no certame.

Discute-se se a espécie comportaria a aplicação das chamadas situações excepcionais elencadas pela Corte Suprema no RE 598.099/MS, alusivas aos critérios de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, que constituiriam o alicerce para a não nomeação dos aprovados pelo Poder Público.

Acerca do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que a recusa à nomeação dos aprovados dentro do número de vagas deve ser a última das oportunidades, quando realmente já não houver saída para a Administração Pública (RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2018).

Contudo, muito embora venha a brandir o estado das coisas - pandemia, crise econômica, limite prudencial atingido para despesas com pessoal -, que teria resultado em situação financeira impeditiva às nomeações, o fato é que não se verifica a existência dos reais elementos orçamentários que venham a embasar o não chamamento dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Um aspecto que deve ser ressaltado é que, se foram oferecidas vagas de concurso pelo Poder Público, sem que houvesse a segurança orçamentária devidamente blindada para o certame, indene, portanto, a vicissitudes econômico-sociais, se está diante de ato de gestor público que pode até mesmo ser elencado como ilícito administrativo. Assim, a recusa à nomeação deve ser a última das oportunidades, quando realmente já não houver saída, consoante já noticiou esta Corte Superior (RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2018).

No caso concreto, a situação não é cifrada exclusivamente ao cerne da pandemia, razão pela qual não há evidências de que o órgão está diante das situações excepcionalíssimas anotadas pelo excelso STF, justificadoras do afastamento das nomeações, não sendo suficiente o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial.

STJ/REsp 1.941.987-PR
O servidor público reintegrado não faz jus ao recebimento das parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-transporte e ao adicional de insalubridade pelo período em que esteve indevidamente afastado do cargo público.

STJ/REsp 1.878.849-TO
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ/RMS 64.121-GO
Não havendo pleito optativo por inativos nos termos da Lei n. 19.569/2016 do Estado de Goiás, não há ilegalidade em não reposicioná-los com base nos parâmetros da nova estrutura funcional inaugurada pela referida lei.

STJ/AgRg no AgRg no AREsp 480.379-PB
A indenização de campo, prevista no art. 16 da Lei n. 8.216/1991, deve ser reajustada pelo Poder Executivo na mesma data e nos mesmos percentuais de reajustes aplicados às diárias, conforme determina o art. 15 da Lei n. 8.270/1991.

STJ/AREsp 1.711.065-RJ
Valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário.

STJ/REsp 1.854.662-CE
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.

STJ/AgInt no AgInt no RMS 61.130-PR
A lacuna em Lei Complementar Estadual acerca da possibilidade de suspender processo de concessão de aposentadoria enquanto tramita processo administrativo disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/1990.

STJ/AREsp 956.526-SP

O parâmetro remuneratório sobre o qual deve incidir a VNPI para o cálculo da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional é o existente em março/2002.

É pacífico no âmbito do STJ que, a partir de 26/6/2002, data da publicação da MP 43/2002, a composição da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ser a seguinte: a) vencimento básico; b) pro labore, calculado no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o referido vencimento básico; c) Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, caso ocorra redução na totalidade da remuneração dos servidores públicos.

A MP 43/2002 (convertida na Lei n. 10.549/2002), embora tenha sido publicada em julho/2002, determinou, no art. 3º, que a nova estrutura de pagamento nela prevista retroagiria ao mês de março/2002, sem excluir, desse período "intermediário", as vantagens que até então foram percebidas pelos Procuradores da Fazenda Nacional, o que acabou ocasionando uma situação virtualmente híbrida, porque entre o regime remuneratório anterior (até março/2002) e o regime novo (a partir de julho/2002) os agentes públicos fizeram jus aos valores correspondentes às vantagens de ambos os regimes.

Hipótese em que a discussão é sobre qual o parâmetro remuneratório em relação ao qual deve incidir a VNPI acima citada: se aquele existente em março/2002, ou se o que existiu entre março/2002 e junho/2002, sendo certo que deve prevalecer a primeira opção, em função de interpretação teleológica e histórica da lei.

A MP 43/2002 (convertida na Lei n. 10.549/2002) foi criada para esmorecer o estado de incongruência, então existente, entre os cargos das carreiras jurídicas da União, no que diz respeito às remunerações daqueles profissionais, sendo certo que, a se concluir pela necessidade de manutenção do regime "intermediário", em vez de dar tratamento isonômico com as demais carreiras da AGU, estar-se-ia conferindo aos Procuradores da Fazenda Nacional tratamento muito mais benéfico, no sentido oposto à finalidade legal.

Se era para preponderar, em caráter definitivo, um regime remuneratório intermediário, que somava vantagens da antiga estrutura remuneratória, com os novos benefícios, não faria o menor sentido determinar a exclusão de rubricas ou mesmo determinar a aplicação retroativa de parte da lei, pois bastaria criar novas vantagens e somá-las às já existentes.

Hipótese em que, na prática, não houve realmente a existência de três regimes, um antigo, um intermediário e um novo, pois o regime "híbrido" ou "intermediário" figurou apenas como uma ficção legal, que teve impactos financeiros favoráveis em relação aos Procuradores da Fazenda Nacional, somente em caráter retroativo, mas que não chegou a efetivamente vigorar ao longo dos meses de março a junho/2002, o que reforça a conclusão de que a irredutibilidade de vencimentos deve tomar como parâmetro o regime que efetivamente existia antes da alteração, qual seja: a composição remuneratória prevista em março/2002.

Caso o parâmetro remuneratório para fins de pagamento da VPNI fosse aquele fictícia e atecnicamente criado pela MP 43/2002 (convertida na Lei n. 10.549/2002), possibilitar-se-ia que os Procuradores da Fazenda Nacional violassem mensal e prolongadamente o art. 37, XI, da CF, o qual estabelece o teto remuneratório do serviço público e que, naquela época, previa importância inferior à que resultou do regime "intermediário".

STJ/RMS 62.093-TO

A reclassificação do candidato para dentro do número de vagas oferecidas no edital de abertura de concurso público, operada em razão de ato praticado pela Administração Pública, confere-lhe o direito público subjetivo ao provimento no cargo público, ainda que durante a vigência do ato não tenha sido providenciada a sua nomeação e que, em seguida, o ato de que derivada a reclassificação tenha sido posteriormente anulado.

STJ/REsp 1.735.702-PR

O autor da ação civil pública dá causa à nulidade processual quando deixa de indicar no polo passivo as pessoas beneficiadas pelo procedimento e pelos atos administrativos inquinados, deixando de formar o litisconsórcio na hipótese em que homologado o resultado final do concurso, com as consequentes nomeação e posse dos aprovados.

STJ/RMS 58.785-MS
É inadequado o manejo de mandado de segurança com vistas à defesa do direito de candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma a sua autodeclaração.

STJ/AgInt no RMS 61.658-RS
A exigência dos requisitos previstos em edital para nomeação em cargo público não pode ser afastada por legislação posterior mais benéfica ao candidato.

STJ/RMS 50.366-RS
Em concurso de remoção para notários e registradores, é possível que ocupantes de vagas de natureza específica concorram a vagas de natureza mista, não havendo necessidade de titulação específica.

STJ/RMS 67.654-PB
Considerando o silêncio do CNJ quanto ao prazo para aquisição de títulos pelos candidatos em concursos públicos para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, deve prevalecer a competência subsidiária concedida aos respectivos Tribunais de Justiça para fixarem as regras dos concursos de ingresso nos serviços notarial e de registro, na forma prevista no art. 15, caput, § 1º, da Lei n. 8.935/1994.

STJ/RMS 68.657- MG
A prerrogativa da escolha do momento para a nomeação de candidato, aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público, é da Administração Pública, durante o prazo de validade do certame

STJ/REsp 2.006.738-PE
A conduta de filmar, por meio de câmera escondida, alunas, servidoras e funcionárias terceirizadas caracteriza a infração de conduta escandalosa, prevista no art. 132, V, parte final, da Lei n. 8.112/1990, o que atrai a pena de demissão do servidor público

STJ/RMS 61.411-SP
Os servidores que reúnem as condições, sob a égide do regime anterior (3º da EC 20/1998) podem se aposentar, mesmo que seu vínculo com a Administração tenha cessado antes do pedido de aposentadoria.

STJ/AgInt no RMS 70.020-SE
A definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista faz parte do poder discricionário da administração pública

STJ/AgInt no AREsp 1.565.474- RJ
Os servidores públicos federais expostos à radiação fazem jus à jornada de 24 horas semanais , sendo- lhes assegurado o pagamento de horas extras em relação a todo o período trabalhado além desse limite, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

STJ/REsp 1.979.141-AC
É prescindível a exigência de avaliação de desempenho para a ascensão funcional de servidores no período em que estiverem afastados do cargo para exercício de mandato eletivo federal.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO



Teorias	
Teoria da Irresponsabilidade do Estado	➢ É também conhecida como **Teoria Regaliana**; ➢ Exercida no **Período dos regimes absolutistas**; ➢ O Estado era **personificado na pessoa do rei**; ➢ As **ações do rei não eram responsabilizadas**; "The king can do no wrong", para os ingleses, e, "le roi ne peut mal faire" para os franceses; ➢ O Estado Democrático de Direito já foi considerado um Estado irresponsável civilmente. (**Regimes Absolutistas**);
Teoria Civilista	➢ Conhecida como **Intermediária ou mista**; ➢ O **Estado** é obrigado a **indenizar** os **danos causados a terceiros** nas **mesmas hipóteses** que os **indivíduos teriam de indenizar**; ➢ É **possível a responsabilização do agente público** que, mediante **culpa ou dolo**, causar dano a terceiro; ➢ São aplicadas as **regras do Direito Civil**; ➢ Nessa teoria o **Estado se responsabilizará apenas pelos atos de gestão**, em que está em condições de **igualdade com o particular**, **mas não nos atos de império** em que atua com soberania;
Teoria da Culpa Administrativa	➢ Pode ser chamada de **culpa do serviço ou culpa anônima** ou **Faute Du Servisse**. ➢ **Primeira Teoria Publicista**; ➢ A responsabilização do Estado **independe** de **qualquer culpa do agente**, ou seja, a culpa é do Estado e não do agente público; ➢ Quem deve comprovar a responsabilidade **é o particular prejudicado**; ➢ A culpa administrativa é **aplicada quando**: ✓ O **serviço não existiu** ou **não funcionou**, quando deveria funcionar; ✓ O **serviço funcionou mal**; ✓ O **serviço atrasou**.

Teoria do Risco	➢ **Responsabilidade Objetiva do Estado**; ➢ O Estado responde, **independentemente de dolo ou culpa do agente**, de ato **lícito ou ilícito**, ou se o **serviço funcionou ou não**; ➢ O Estado pode atuar **licitamente**, porém **ainda poderá ser responsabilizado** civilmente; ➢ Para se configurar a **responsabilidade objetiva** é necessário três requisitos: ✓ **Dano**; ✓ **Conduta Administrativa**; ✓ **Nexo de Causalidade** entre a **ação do Estado** e o **dano sofrido** pelo terceiro; ➢ Se um particular for prejudicado pela atuação estatal, os **danos deverão ser compartilhados por toda a sociedade**; ➢ **Teoria do Risco** é dividida em: ✓ **Teoria do Risco Administrativo**: O Estado terá a responsabilidade, porém com **excludentes de responsabilidade**, ou seja, caso a **culpa seja exclusiva da vítima**, o **Estado não se responsabilizará**, ou caso seja dos **dois** (**concorrente**), o Estado terá o dever de **reparação atenuado** (diminuído); ✓ **Teoria do Risco Integral**: O **Estado não possui excludentes de responsabilidade**, sendo considerado um **segurador universal**; ➢ **É admissível em situações excepcionais**, como: ✓ **Acidentes Nucleares**; ✓ **Atos terroristas e atos de guerra contra aeronaves brasileiras**; ✓ **Responsabilidade por danos ambientais**;

Responsabilidade Civil do Estado Brasileiro

- Brasil adota a **Responsabilidade Objetiva** que faz parte da **Teoria do Risco Administrativo**;
- O Estado (U/E/DF/M) ou entidades da administração indireta ou delegatárias prestadoras de serviço público respondem, desde que fique comprovado o dano, a conduta e o nexo causal, **independentemente do elemento subjetivo dolo ou culpa**.
- **Quem participa dessa responsabilidade?**
  - ✓ **Administração direta, Autarquias, Fundações Públicas de direito Público**;
  - ✓ **Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista** (**APENAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS**);
  - ✓ **Pessoas privadas** com **contrato** com a **Administração Pública** que prestam **SERVIÇO PÚBLICO** através de delegação.
- A responsabilidade civil objetiva **não alcança** as empresas públicas e sociedades de economia mista (**entidades da administração indireta dotadas de personalidade jurídica de direito privado**) que forem **exploradoras de atividade econômica**, pois nesse caso a **responsabilidade será subjetiva**;
- Decorre da **Responsabilidade Subjetiva** o **direito de regresso**, que é a possibilidade de o **Agente ou responsável**, no caso de **dolo ou culpa**, **indenizar a Administração Pública** o que esta indenizou ao particular.

> CF/88, Art.37, § 6º As **pessoas jurídicas de direito público** e as de **direito privado prestadoras de serviços públicos** responderão pelos danos que seus **agentes**, nessa qualidade, causarem a **terceiros**, assegurado o **direito de regresso** contra o **responsável nos casos de dolo ou culpa**.

- A responsabilidade do **agente público** é **subjetiva**, ou seja, **depende** de comprovação de **dolo ou culpa.**
- A responsabilidade do **Estado** é **objetiva**, ou seja, **independe** de comprovação de **dolo ou culpa.**

> **STF/RE 591874/MS:**
> A **responsabilidade civil** das pessoas jurídicas de **direito privado** prestadoras de **serviço público** é objetiva **relativamente a terceiros usuários** e **não usuários do serviço**, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
>
> A **inequívoca** presença do **nexo de causalidade** entre o **ato administrativo e o dano causado** ao **terceiro não-usuário** do serviço público, é **condição suficiente** para estabelecer a **responsabilidade objetiva** da **pessoa jurídica de direito privado**.

- A Teoria do Risco Administrativo **não alcança** os danos decorrentes de **omissão** da Administração Pública, pois **estes danos** serão indenizados utilizando a **teoria da culpa administrativa**;

Ação Regressiva

- Possui **Natureza Cível**;
- **Responsabilidade do agente público** que causou o dano perante o Estado é **subjetiva**, devendo ser comprovado o **dolo ou culpa**;
- **Requisitos** para o Estado entrar com **ação regressiva** contra o agente público:
  - ✓ **Indenização a vítima pelo dano causado**;
  - ✓ ***Culpa ou Dolo** do agente público;
- **Transmissível aos sucessores** do agente público **até o limite do valor do patrimônio transferido**;
- A **ação regressiva** pode ser ajuizada mesmo **após ter ocorrido alteração ou extinção do vínculo** do servidor com a Administração;
- As **ações de ressarcimento**, no caso de **dolo**, são **imprescritíveis**;
- A **ação regressiva** contra o agente é uma **obrigação do Estado** em virtude do **princípio da indisponibilidade do interesse público**;

Requisitos para Responsabilidade Civil do Estado

➢ **Requisitos** para ocorrer a responsabilidade civil do estado:

✓ **Conduta**:

- É a **ação do agente público** que faz com que prejudique o particular.

- A conduta do agente público **ocorre quando**:
  - "Estiver no **exercício das funções Públicas**;"
  - "**Ainda que não esteja no exercício** da função pública, **proceda como se estivesse** a exercê-la;"
  - "O agente **atue na qualidade de agente público**."

- O **Estado** será responsabilizado, no caso do **agente de fato**, **desde** que o Estado **permita a atuação deste**, **não consentido** o **estado não terá responsabilidade**.

✓ **Dano**:

- Pode ser de **natureza patrimonial ou moral**;

- Ocorre quando a ação do estado **atinge um direito do particular devendo indenizá-lo**;

- O **dano** deve ser um direito **juridicamente tutelado**, **não sendo não existe dano**;

- O dano pode ocorrer de uma **conduta lícita do Estado**.

✓ **Nexo de Causalidade**: É relação entre a **conduta estatal e o dano** sofrido pelo terceiro;

Responsabilidade por Omissão do Estado

➢ A **omissão** pode ser:

✓ **Genérica ou imprópria**:

- Aplica-se a Teoria da **Culpa Administrativa – Responsabilidade Subjetiva**.

- Está relacionada à **responsabilidade subjetiva**;

- Conforme o STJ, a responsabilidade civil do estado por condutas **omissivas** é **subjetiva**, sendo **necessário**, dessa forma, **comprovar a negligência na atuação estatal**, o **dano** e o **nexo causal** entre ambos.

- O **lesado** deve **comprovar** a **omissão do Estado** quando deveria ter agido;

- Tal omissão deverá ser **ilícita, ilegal,** ou seja, o serviço do estado **não funcionou ou funcionou mal**, **não existiu**; (Faute Du Servisse);

- A omissão do Estado, embora **não seja causa direta e imediata**, concorre para o resultado - concausa juntamente com **força maior**, **fato de terceiro** ou da **própria vítima**.

  Ex: Negligência em segurança de balneário público, queda de ciclista em bueiro aberto há muito tempo em péssimo estado de conservação, poste de ferro que cai sobre idoso no calçadão por estar enferrujado.

  Ex.1: Ocorre uma tempestade na cidade e o serviço de saneamento não funciona por causa da falta de manutenção do Município e prejudica diversas pessoas. (**Responsabilidade Subjetiva**)

  Ex.2: Ocorre uma tempestade na cidade e o serviço de saneamento está funcionando normalmente e prejudica diversas pessoas. (**Não existe Responsabilidade Subjetiva**)

✓ **Específica ou própria**:

- Aplica-se a Teoria do **Risco Administrativo – Responsabilidade Objetiva**;

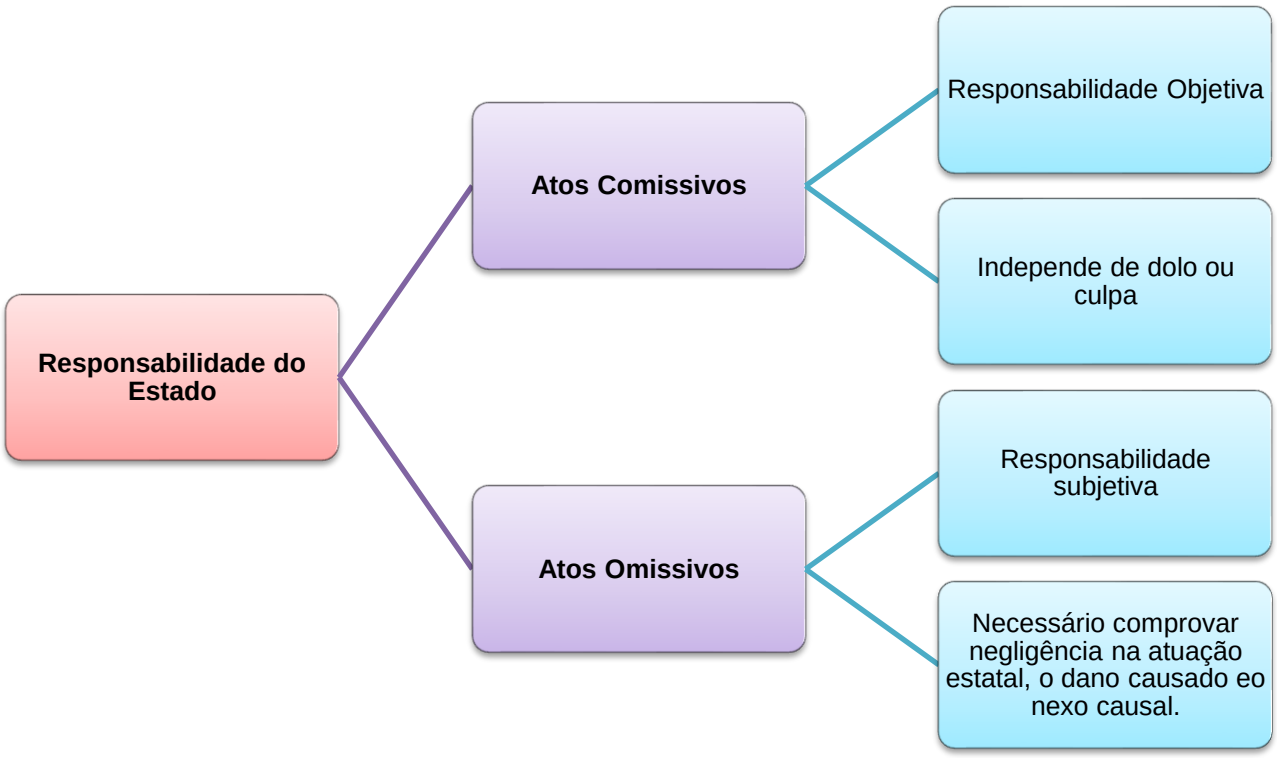
- **Existe uma determinação jurídica de o Estado atuar e este se omite**. A omissão será causa direta e imediata do resultado. (**Responsabilidade Objetiva**)

- Está presente quando o Estado mantém pessoas em **custódia**.

  Ex: Morte de detento em rebelião, acidente com aluno nas dependências da escola, paciente de emergência que recebe alta sem realizar exames e vem a falecer.

  Ex: Um cidadão é assaltado, em rua movimentada, em frente à delegacia, onde havia policiais na entrada, que nada fizeram.

Responsabilidade do Estado – Morte de Detento	
Regra	**Exceção**
A responsabilidade do Estado é objetiva, sendo este obrigado a indenizar, adotando a Teoria do Risco Administrativo.	Não existindo possibilidade alguma da morte do detento ser evitada, o Estado está dispensado de indenizar família.
Fonte: STF/RE 841.526	



Excludentes da Responsabilidade Civil do Estado

➢ É possível a **não responsabilidade civil** do **Estado** nos casos de:

✓ **Caso Fortuito ou Força Maior:**

- São **eventos humanos ou da natureza** dos quais **não** se podem **prever ou evitar**.
- Excluem a responsabilidade objetiva do Estado, **mas não a subjetiva** que **pode ocorrer** por **omissão do Poder Público**, devendo o **particular comprovar** a **omissão culposa** da administração pública;
- **Ocorrendo omissão culposa do Estado** e **Fato imprevisível ao mesmo tempo** ocorrerá a **atenuação** da **responsabilidade do Estado**, e não sua exclusão;

✓ **Culpa exclusiva da vítima:**

- O Estado **não possui responsabilidade alguma**, porém **deverá comprovar** que o particular deu causa ao dano;
- Ocorrendo **culpa dos dois** a responsabilidade **apenas atenuará** para a administração pública;

✓ **Fato exclusivo de terceiro:** O Estado **não é responsabilizado de forma objetiva**, porém pode ser de **forma subjetiva**, devendo o **particular comprovar a omissão**;

Ex: No caso de **Multidões**;

Culpa Concorrente
Ocorre quando as **duas partes** (**Vítima** e **Agente do Estado**) contribuem para o resultado lesivo, ou seja, **as duas estão erradas**, acarretando **atenuação** ou **diminuição** na **indenização**.

Responsabilidade Civil por Ato Legislativo
➢ **Em regra**, o **Estado não responde pelos atos do legislativo**, **exceto** quando a atividade legislativa: ✓ **Editar Lei inconstitucional** e com isso ocorra **danos a terceiros**; ✓ **Editar Leis de Efeitos Concretos**, ou seja, lei aplicada **diretamente a um indivíduo**; ✓ **Omissão legislativa**;

Responsabilidade Civil por Ato Jurisdicional
➢ **Em regra**, **o Estado não responde pelos atos do Judiciário**, **exceto** quando: ✓ Ocorrer **erro do Judiciário** na esfera penal; ✓ O **condenado ficar preso além do tempo** fixado na sentença; ✓ Há **condutas dolosas** praticadas pelo **juiz** que **causem prejuízos à parte ou a terceiros**; ➢ O **STF** entende que **não é cabível indenização** por **prisões temporárias ou preventivas**, **caso** o réu seja **absolvido ao final do processo**, **salvo** se não **tiverem sido observada a parte legal**; ➢ O **Juiz** responde ao Estado por meio e **ação regressiva**; ➢ Nos **atos administrativos do Poder Judiciário**, **este** responderá com as **mesmas regras típicas** da **Administração Pública**;

Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/ARE 1.382.159 AgR/RJ
No caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele é presumido.

STF/RE 1.209.429/SP
É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física. O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública em que ocorra tumulto ou conflito, desde que o jornalista não haja descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à sua integridade física, caso em que poderá ser aplicada a excludente da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF) (1) prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado quando presentes e configurados a ocorrência do dano, o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil (força maior, caso fortuito ou comprovada culpa exclusiva da vítima). Não é adequado, no entanto, atribuir a profissional da imprensa culpa exclusiva pelo dano sofrido, por conduta de agente público, somente por permanecer realizando cobertura jornalística no local da manifestação popular no momento em que ocorre um tumulto, sob pena de ofensa ao livre exercício da liberdade de imprensa. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 1.055 da repercussão geral, deu provimento a recurso extraordinário. Vencido o ministro Nunes Marques. Em seguida, por maioria, o Tribunal fixou a tese de repercussão geral. Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Luiz Fux (Presidente).

STF/RE 113.587-SP
I - A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. **A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais.**

STF/RE 327.904/SP
"O § 6º do art. 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que **somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos**, é que poderão responder, **objetivamente**, pela **reparação de danos a terceiros**. Isto por **ato ou omissão** dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de **agentes públicos**, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, **dupla garantia**: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe **ação indenizatória** contra a **pessoa jurídica de direito público**, ou de **direito privado** que preste **serviço público**, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. **Outra garantia**, no entanto, em prol do **servidor estatal**, que somente responde **administrativa e civilmente** perante a **pessoa jurídica** a cujo quadro **funcional se vincular**." (RE 327.904, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 15-8-2006, Primeira Turma, DJ de 8-9-2006).

STF/RE 591.874/MS
A **responsabilidade civil** das pessoas jurídicas de **direito privado** prestadoras de **serviço público** é objetiva **relativamente a terceiros usuários** e **não usuários do serviço**, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
II - A **inequívoca** presença do **nexo de causalidade** entre o **ato administrativo e o dano causado** ao **terceiro não-usuário** do serviço público, é **condição suficiente** para estabelecer a **responsabilidade objetiva** da **pessoa jurídica de direito privado**.
- A Teoria do Risco Administrativo **não alcança** os danos decorrentes de **omissão** da Administração Pública, pois **estes danos** serão indenizados utilizando a **teoria da culpa administrativa**;

STF/RE 608.880 – Entendimento Recente
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. . 2. A jurisprudência desta corte, inclusive, **entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público**.

STF/ ARE 754.778-AgR/RS
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as **pessoas jurídicas de direito público** respondem **objetivamente** pelos danos que **causarem a terceiros**, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, **tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos**, **desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público**. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.

STF/RE 760.931/DF
O **inadimplemento** dos **encargos trabalhistas** dos empregados do contratado **não transfere automaticamente** ao Poder Público contratante a **responsabilidade** pelo seu pagamento, seja em caráter **solidário ou subsidiário**, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

STF/RE 841.526
Em caso de **inobservância** de seu dever **específico de proteção** previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o **Estado é responsável pela morte de detento**.

Responsabilidade do Estado – Morte de Detento	
Regra	**Exceção**
A responsabilidade do Estado é objetiva, sendo este obrigado a indenizar, adotando a Teoria do Risco Administrativo.	Não existindo possibilidade alguma da morte do detento ser evitada, o Estado está dispensado de indenizar família.
Fonte: STF/RE 841.526	

STF/RE 842.846
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Essa foi a tese fixada pelo Plenário, ao negar provimento, por votação majoritária, a recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (tema 777), interposto pelo estado de Santa Catarina contra acórdão que o condenou ao pagamento de indenização por danos decorrentes de erro na elaboração de certidão de óbito, que impediu viúvo de obter benefício previdenciário. (...) A maioria dos ministros reafirmou entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) **quanto à responsabilidade direta, primária e objetiva do Estado**, contida na regra prevista no **art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF/1988), pelos danos que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros.** Também fixou orientação no sentido do dever estatal de **acionar regressivamente o agente público causador do dano, por dolo ou culpa, considerado o fato de a indenização ser paga com dinheiro público.** Prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux (relator), que rememorou a jurisprudência da Corte sobre a matéria e afastou a

possibilidade de se extrair a responsabilidade objetiva dos notários e registradores do art. 37, § 6º, da CF/1988. Salientou a natureza estatal das atividades exercidas pelos tabeliães e registradores oficiais. Essas atividades são munidas de fé pública e se destinam a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. Ademais, consoante expressa determinação constitucional, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público, e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização estatal (CF/1988, art. 236). Segundo o ministro Fux, não obstante os serviços notariais e de registro sejam exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, a responsabilidade civil desses agentes públicos está disciplinada, de forma expressa, em norma de eficácia limitada, na qual definida a competência do legislador ordinário para regular a matéria (CF/1988, art. 236, § 1º). Isto é, a própria Constituição Federal retirou o assento constitucional da regulação da responsabilidade civil e criminal dos notários, relegando-a à autoridade legislativa. Frisou, no ponto, que o art. 22 da Lei 8.935/1994, na redação dada pela Lei 13.286/2016, regulamenta o art. 236 da CF/1988 e prevê que os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. A disciplina conferida à matéria pelo legislador consagra a responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro. Portanto, não compete ao STF fazer interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (CF, art. 37, § 6º). Ademais, ressaltou que o art. 37, § 6º, da CF/1988 se refere a 'pessoas jurídicas' prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente como 'pessoas naturais' delegatárias de serviço público, nos termos do referido dispositivo legal.

STJ/Súmula 647

São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar

STJ/REsp 1.569.427-SP

O Banco Central do Brasil responde objetivamente pelos danos que os liquidantes, no exercício desse munus público, causem à massa falida, em decorrência da indevida utilização de valores pagos pelos consorciados para custear despesas concernentes ao procedimento liquidatório de empresa de consórcio.

STJ/REsp 1.840.570-RS

O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização contra o Estado em razão da demora na concessão da aposentadoria conta-se a partir do seu deferimento.

Acerca da prescrição, o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram. O disposto no artigo 189 do Código Civil também estabelece que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Assim, como regra, a prescrição começa a correr desde que a pretensão teve origem, pois, segundo a doutrina, "o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social".

O STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 445/STF, fixou a tese no sentido de que "[e]m atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas." (STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020).

Cuida-se, portanto, de prazo prescricional para a Administração Pública vir anular ou revogar o ato de aposentadoria por ela concedida ao servidor, correndo o referido prazo não da concessão do benefício, mas do seu registro junto ao Tribunal de Contas da União, ou seja, trata-se da pretensão da Administração Pública contra o administrado.

No caso, o que se examina é a pretensão, não da Administração Pública, mas do administrado de discutir o direito de indenização por dano material pela suposta demora na concessão de sua aposentadoria, ou seja, matéria completamente diversa da tratada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 445/STF.

Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, ou seja, a partir do deferimento do pedido voluntário de aposentaria do servidor, conforme o princípio da actio nata.

STJ/REsp 1.840.570-RS
Reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com evento morte em rodovia, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge do de cujus. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe (DER/SE), em face da morte do pai e companheiro dos autores, decorrente de acidente de veículo em rodovia estadual, ocasionado por buraco não sinalizado. O Tribunal a quo, após reconhecer a conduta omissiva e culposa do ente público, relacionada ao dever de sinalização da via pública, deu parcial provimento ao apelo dos autores, condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos morais. Em relação ao danos materiais, registrou não terem sido comprovados. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, a comprovação da conduta omissiva e culposa (negligência na atuação estatal - má prestação do serviço), o dano e o nexo causal entre ambos. No caso, restou incontroverso que o acidente com evento morte ocorreu em rodovia estadual, mediante a queda de caminhão em buraco de 15 metros de profundidade, decorrente da ausência de manutenção e fiscalização estatal da via pública, não havendo quaisquer indícios de culpa exclusiva da vítima. Nesse passo, é possível concluir pela existência de omissão culposa por parte do ente público, consubstanciada na inobservância ao dever de fiscalização e sinalização da via pública, bem como pelo nexo causal entre a referida conduta estatal e o evento danoso, que resultou na morte do pai e marido dos recorrentes, causando-lhes, evidentemente, prejuízos materiais e morais, os quais devem ser indenizados. Com efeito, presentes os elementos necessários para responsabilização do Estado pelo evento morte, a jurisprudência desta Corte reconhece devida a indenização por danos materiais, visto que a dependência econômica dos cônjuges e filhos menores do de cujus é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.

STJ/REsp 1.708.325-RS
O hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva.

STJ/REsp 1.936.743-SP
Considera-se fortuito externo a queda de passageiro em via férrea de metrô, por decorrência de mal súbito, não ensejando o dever de reparação do dano por parte da concessionária de serviço público, mesmo considerando que não houve adoção, por parte do transportador, de tecnologia moderna para impedir o trágico evento.

STJ/AREsp 1.893.472SP
A fundação privada de apoio à universidade pública presta serviço público, razão pela qual responde objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, submetendo-se a pretensão indenizatória ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1ºC da Lei n. 9.494/1997.

STJ/REsp 1.722.423-RJ
Pessoa Jurídica de Direito Público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente.

STJ/Edição 61
A Administração Pública pode responder civilmente pelos **danos causados por seus agentes**, **ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal**.

STJ/AREsp 63.018/RJ
A jurisprudência deste **Tribunal Superior** é firme no entendimento de que, nas ações de **indenização** fundadas na **responsabilidade civil objetiva do Estado** (CF/88, art. 37, § 6o.), **não é obrigatória** a **denunciação da lide do agente público** supostamente responsável pelo ato lesivo.

STJ/REsp 769.753/SC
Pacífica a jurisprudência do STJ de que, nos termos do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/1981, o degradador, em decorrência do princípio do **poluidor-pagador**, previsto no art. 4°, VII (primeira parte), do mesmo estatuto, é obrigado, **independentemente da existência de culpa**, a **reparar** - por óbvio que às suas expensas - **todos os danos que cause ao meio ambiente** e a **terceiros afetados por sua atividade**, sendo **prescindível** perquirir acerca do **elemento subjetivo**, o que, consequentemente, torna **irrelevante eventual boa ou má-fé para fins de acertamento da natureza**, conteúdo e extensão dos deveres de restauração do status quo ante ecológico e de indenização.

STJ/AREsp 779.043
No que se refere **à morte de detento sob custódia do Estado**, a jurisprudência do **Superior Tribunal de Justiça** assenta-se no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é **objetiva**.

STJ/REsp. 1.266.517/PR
Segundo a orientação jurisprudencial do **STJ**, a Administração Pública pode ser condenado ao **pagamento de indenização** pelos **danos cíveis** causados por uma **ação de seus agentes** , **mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal**: REsp 884.198/RO, 2º Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 23.4.2007; REsp 111.843/PR, 1º, Rel. Min. José Delgado, DJ 9.6.1997. Logo, **apesar da não responsabilização penal dos agentes públicos** envolvidos no evento danoso, deve-se concluir pela manutenção do acórdão origem, já que **eventual causa de justificação (Legitima defesa) reconhecida em âmbito penal não é capaz de excluir indevidamente a ora recorrida**. Recurso especial não provido.

STJ/REsp: 1.325.862 PR
2. Assim, **há de se franquear ao particular a possibilidade de ajuizar a ação diretamente contra o servidor, suposto causador do dano, contra o Estado ou contra ambos, se assim desejar**. A avaliação quanto ao ajuizamento da ação contra o servidor público ou contra o Estado deve ser decisão do suposto lesado. Se, por um lado, o particular abre mão do sistema de responsabilidade objetiva do Estado, por outro também não se sujeita ao regime de precatórios. Doutrina e precedentes do STF e do STJ.

STJ/REsp 1.492.832/DF
Não se verifica o dever do Estado de **indenizar** eventuais **prejuízos financeiros do setor privado** decorrentes da **alteração de política econômico-tributária**, no caso de o ente público **não ter se comprometido**, **formal e previamente**, por meio de determinado planejamento específico.

STJ/REsp 1.581.173
Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em **conformidade com o do Superior Tribunal de Justiça** de que **candidatos** aprovados em **concurso público** que tiveram suas **nomeações tardiamente efetivadas** **não têm direito à indenização** ou **contagem de tempo para efeitos previdenciários**.

Responsabilidade do Estado por Atos Omissivos	
STJ - Regra	**STF - Exceção**
Responsabilidade **Subjetiva** – Adota teoria da culpa administrativa ou culpa anônima.	Responsabilidade **Objetiva**, desde que o Estado tenha a obrigação legal de agir para impedir que o dano aconteça. Omissão Específica.
STJ/ REsp 1345620/RS	**STF/RE 677139**

BENS PÚBLICOS

Bens Públicos

- Consiste em bens **móveis e imóveis** utilizados pelo **Poder Público** e pela **coletividade**, direta ou indiretamente, conforme o **interesse público**.

- Tais bens estão sob o **regime jurídico de direito público**.

- **OBS**: Os bens móveis e imóveis das **empresas públicas e sociedades de economia mista não são considerados bens públicos**, pois se submetem ao regime jurídico de **direito privado**. No entanto, caso sejam empresas estatais que **prestem serviços públicos**, os **bens afetados** a essa modalidade serão considerados **públicos**.

Bens Públicos - Características

- São características dos **bens públicos** a:

  - ✓ **Alienabilidade Condicionada**:

    - **Em regra**, os bens públicos são **inalienáveis**, ou seja, não podem ser objetos de transferência para terceiros. No entanto (**exceção**), é possível a sua **alienação** desde que:
      1. Tenham sido **desafetados**;

      2. Passem por **prévia avaliação** do Poder Público;

      3. No caso de **bens imóveis**, ocorra **autorização legislativa**;

      4. No caso de **bens móveis**, ocorra **procedimento administrativo**;

      5. Haja **Procedimento licitatório** (Bens Imóveis: Concorrência);

  - ✓ **Impenhorabilidade**: O bem público não pode ser constrangido, judicialmente, para a dívida ser quitada. A execução da dívida pública se dá mediante **precatórios**.

  - ✓ **Imprescritibilidade**: **Insuscetibilidade** de o proprietário **perder o domínio**, em razão de **usucapião**. A imprescritibilidade é aplicável aos bens de **natureza jurídica de direito público** e aos bens das **empresas estatais** que prestam **serviço público**.

  - ✓ **Impossibilidade de oneração**: O bem público **não pode** ser **gravado** ou **ofertado em garantia em favor de terceiro**.

Bens Públicos – Classificação Quanto a Destinação

- Os bens públicos podem ser de uso:
  - ✓ **Comum**;
  - ✓ **Especial**;
  - ✓ **Dominical**.

- Os bens públicos podem ser classificados em:
  - ✓ **Bens de Domínio Público**: bens de uso especial e de uso comum;

  - ✓ **Bens de Domínio Privado**: bens dominicais.

    CC/02. Art. 100. Os bens públicos de **uso comum** do povo e os de **uso especial** são **inalienáveis**, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

Bens de Uso Comum

- São aqueles **destinados ao uso indistinto** de toda a população.

  CC/02. Art. 99. São **bens públicos**:

  I - os de **uso comum** do povo, tais como **rios**, **mares**, **estradas**, **ruas** e **praças**;

- O uso pode ser **oneroso ou gratuito**.
- **Não são contabilizados como ativo**, embora as obrigações decorrentes sejam incluídas no passivo.
- **Não são inventariados ou avaliados**.
- **Não** podem ser **alienados**.
- São **impenhoráveis** e **imprescritíveis**.
- Estão **excluídos do patrimônio da instituição**.

  Ex: **Logradouros** Públicos, **rios**, **mares**, **estradas**, **ruas** e **praças**, **praias**.

Bens de Uso Especial

- Consiste em bens **móveis e imóveis** que visam à execução dos **serviços administrativos** e dos **serviços públicos em geral**, constituindo o **aparelhamento material** da Administração para atingir os seus fins.

  CC/02. Art. 99. São **bens públicos**:

  II - os de **uso especial**, tais como **edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração** federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

- São **inalienáveis** e **impenhoráveis**.

  Ex: Hospitais públicos, Universidades Públicas, Fórum, Automóveis Públicos, Cemitérios Públicos.

Bens Dominicais

- São bens **sem qualquer destinação específica**, não integrando a classe dos bens comuns, nem à dos bens de uso especial.

  CC/02. Art. 99. São **bens públicos**:

  III - os **dominicais**, que constituem o patrimônio das **pessoas jurídicas de direito público**, como objeto de **direito pessoal**, ou **real**, de cada uma dessas entidades.

  CC/02. Art. 101. Os bens públicos **dominicais** podem ser **alienados**, observadas as exigências da lei.

- Integram o **domínio privado** do Estado, ou seja, seu **patrimônio disponível**.
- São **imprescritíveis, impenhoráveis e não oneráveis**. No entanto, podem ser **alienados**.

  Ex: Prédios públicos desativados, Terras da União sem qualquer destinação pública específica.

Bens com Destinação Pública		
Uso Comum	Com destinação pública	Inalienável
Uso Especial	Com destinação pública	Inalienável
Dominical	Sem destinação pública	Alienável

<table>
<tr><th colspan="2">Bens Públicos – Afetação e Desafetação</th></tr>
<tr><td colspan="2">➢ A doutrina majoritária (MEIRELLES e DI PIETRO) entende que a afetação e a desafetação de um bem podem se dar mediante lei ou ato administrativo.

➢ A banca FCC já considerou que a afetação e a desafetação dos bens públicos são de competência do Poder Executivo e dependem de autorização legislativa.

➢ A competência para afetar ou desafetar um bem é exclusiva da pessoa política proprietária do bem.</td></tr>
<tr><td>Afetação</td><td>➢ Ocorre quando um bem público passa a ter uma determinada destinação pública, tornando-se um bem de uso comum ou especial.

➢ Pode se dar por Lei ou ato administrativo;</td></tr>
<tr><td>Desafetação</td><td>➢ Ocorre quando um bem público de uso comum ou especial deixa de ter finalidade pública, tornando-se em um bem dominical.

➢ Pode se dar por Lei ou ato administrativo;</td></tr>
</table>

Lei Seca Relacionada ao Assunto

Bens Públicos da União
CF/88. Art. 20. São **bens da União**: I - os que atualmente **lhe pertencem** e **os que lhe vierem a ser atribuídos**; II - as **terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras**, **das fortificações e construções militares**, das vias **federais** de comunicação e à **preservação ambiental**, definidas em lei; III - os **lagos**, **rios** e **quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio**, ou que **banhem mais de um Estado**, **sirvam de limites com outros países**, ou se **estendam a território estrangeiro** ou dele provenham, bem como os **terrenos marginais** e as **praias fluviais**; IV as **ilhas fluviais e lacustres** nas **zonas limítrofes com outros países**; as **praias marítimas**; as **ilhas oceânicas e as costeiras**, **excluídas**, destas, **as que contenham a sede de Municípios**, **exceto** aquelas **áreas afetadas ao serviço público** e a **unidade ambiental federal**, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005) V - os recursos naturais da **plataforma continental** e da **zona econômica exclusiva**; VI - o **mar territorial**; VII - os **terrenos de marinha** e seus acrescidos; VIII - os **potenciais de energia hidráulica**; IX - os **recursos minerais**, **inclusive os do subsolo**; X - as **cavidades naturais subterrâneas** e os **sítios arqueológicos** e **pré-históricos**; XI - as terras **tradicionalmente ocupadas** pelos **índios**.

Bens Públicos dos Estados
CF/88. Art. 26. Incluem-se entre os bens dos **Estados**: I - as **águas superficiais** ou **subterrâneas**, **fluentes**, **emergentes** e **em depósito**, **ressalvadas**, neste caso, na forma da lei, as **decorrentes de obras da União**; II - as áreas, nas **ilhas oceânicas e costeiras**, que estiverem no seu domínio, **excluídas** aquelas sob **domínio da União**, **Municípios** ou **terceiros**; III - as **ilhas fluviais** e **lacustres** **não pertencentes à União**; IV - as **terras devolutas** **não compreendidas entre as da União**.

Terras Devolutas
As terras devolutas são terras públicas **não incorporadas a patrimônio particular** e que **não estejam afetadas** a qualquer uso público. **Em regra**, as terras devolutas **pertencem aos Estados**. Pertencem, excepcionalmente, à União quando forem **indispensáveis à defesa das fronteiras**, **das fortificações e construções militares**, das vias **federais** de comunicação e à **preservação ambiental**, definidas em lei; CF/88. Art. 20. São **bens da União**: II - as **terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras**, **das fortificações e construções militares**, das vias **federais** de comunicação e à **preservação ambiental**, definidas em lei;

Bens Públicos – Código Civil
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de **direito público interno**; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Art. 99. São **bens públicos**: I - os de **uso comum** do povo, tais como **rios**, **mares**, **estradas**, **ruas** e **praças**; II - os de **uso especial**, tais como **edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração** federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; III - os **dominicais**, que constituem o patrimônio das **pessoas jurídicas de direito público**, como objeto de **direito pessoal**, ou **real**, de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se **dominicais** os bens pertencentes às **pessoas jurídicas de direito público** a que se tenha dado estrutura de **direito privado**. Art. 100. Os bens públicos de **uso comum** do povo e os de **uso especial** são **inalienáveis**, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Art. 101. Os bens públicos **dominicais** podem ser **alienados**, observadas as exigências da lei. Art. 102. Os bens públicos **não estão sujeitos a usucapião**. Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser **gratuito** ou **retribuído**, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.

Principais Súmulas e Jurisprudências

STJ/REsp 1.675.985-DF
Aplica- se o prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil/2002, na cobrança de taxa de ocupação do particular no contrato administrativo de concessão de direito real de uso para a utilização privativa de bem público. A Primeira Turma desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp. 1.601.386/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/3/2017, pacificou entendimento de que a prestação pecuniária pactuada em contrato de concessão de direito real uso não possui natureza tributária, pois não está atrelada a uma atividade administrativa específica decorrente do poder de polícia, tampouco se refere à prestação de serviços públicos pela iniciativa privada, por meio concessão e permissão, razão pela qual não se enquadra como taxa nem preço público. Além disso, é pacífico no âmbito da Primeira Turma o entendimento de que a remuneração (taxa de ocupação) cobrada do particular no contrato administrativo de concessão de direito real de uso, para a utilização privativa de bem público, possui natureza jurídica de receita patrimonial. A concessão de uso prevista no art. 7º do Decreto-Lei n. 271/1967 institui um direito real (art. 1.225 do CC/2022), razão pela qual não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 nem no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para o exercício do direito de cobrança dessa receita patrimonial, mas sim o prazo decenal do art. 205 do CC/2002. O princípio da especialidade não é absoluto e o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 deve ser interpretado com ponderação, visto que editado antes da Constituição Federal e do Código Civil de 2002, que trouxeram grandes inovações sobre o direito de propriedade, deixando clara a pretensão de se privilegiar a exploração dos imóveis com sentido social e coletivo. No contrato de concessão de direito real de uso, o concessionário assume a responsabilidade de destinar o terreno a um interesse social estabelecido em lei e contratualmente determinado, em caráter resolúvel, assumindo, inclusive os pagamento das taxas e impostos incidentes sobre o imóvel, de modo que o fato da pretensão cingir-se, no caso, à cobrança dos valores inadimplidos (taxas de concessão), por si só, não atraem a regra prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Se a responsabilidade pelo pagamento das taxas de ocupação emerge da relação jurídica material com o imóvel, em face até mesmo da segurança jurídica, não há como aplicar o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, nas hipóteses em que a administração pública se limitar à cobrança das remunerações inadimplentes e, a depender da pretensão deduzida na exordial, o disposto no art. 205 do CC.

STJ/REsp 1.986.143- DF
É cabível a cobrança de taxa de ocupação de imóvel público, ainda que não haja prévia formalização de ato ou negócio jurídico administrativo.

STJ/REsp 521.047 SP
No que tange à questão da **impenhorabilidade** dos bens afetados ao serviço público, o julgado recorrido **não diverge da orientação do STJ**, segundo a qual são **impenhoráveis** os bens de **sociedade de economia mista prestadora de serviço público**, desde que destinados à **prestação do serviço** ou que o ato constritivo possa comprometer a **execução da atividade de interesse público**.

STJ/REsp 1.070.735/RS
Esta Corte Superior vem **admitindo a penhora de bens de empresas públicas** (em sentido lato) **prestadoras de serviço público** apenas se estes **não estiverem afetados** à consecução da atividade-fim (serviço público) **ou se, ainda que afetados, a penhora não comprometer o desempenho da atividade**. Essa lógica se aplica às empresas privadas que sejam concessionárias ou permissionárias de serviços públicos.

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

Intervenção do Estado na Propriedade
✓ **Desapropriação**; ✓ **Requisição Administrativa**; ✓ **Servidão Administrativa**; ✓ **Limitação Administrativa**; ✓ **Ocupação Temporária**; ✓ **Tombamento**.

Desapropriação - Conceito
➢ Consiste no **ato** (para alguns doutrinadores (Carvalho Filho e Di Pietro), trata-se de um **procedimento**) de **direito público** que o **Estado**, por meio do **interesse público**, transfere para **si** determinado bem ou propriedade de **particular**, mediante **prévia e justa indenização em dinheiro**. ➢ Promove-se a **transferência da propriedade** por razões de **utilidade pública** ou **interesse social**; pode recair sobre bens **móveis** ou **imóveis** dotados de valoração patrimonial; **em regra, enseja indenização**.

Direito de Propriedade
➢ O indivíduo tem **direito de propriedade**, no entanto trata-se de um **direito relativo**, pois a propriedade deve exercer sua **função social** e mesmo a exercendo é possível a **desapropriação** nos casos de: ✓ **Necessidade Pública**: Ocorre quando passa a existir uma **situação de urgência**, sendo a transferência de bem ao poder público a melhor opção. ✓ **Utilidade Pública**: Existe quando a propriedade for considerada **conveniente** e **oportuna** ao interesse público; ✓ **Interesse Social**: Ocorre quando a propriedade é utilizada para um **melhor aproveitamento** perante a **sociedade**.

Formas de Indenização	
Desapropriação	**Indenização**
Por **necessidade pública**, **Utilidade pública** e **interesse social**.	Justa e prévia **em dinheiro**.
No caso de **iminente perigo público**	**Ulterior**, **se existir dano**.
Imóvel urbano devido ao **não cumprimento** da função social.	Mediante títulos da dívida **pública**.
Imóvel rural devido ao **não cumprimento** da função social.	Mediante títulos da dívida **agrária**.
OBS: **Não existe indenização** no caso de desapropriação **confiscatória ou expropriação**. Tal desapropriação ocorre em propriedades **urbanas e rurais** que fazem **culturas ilegais de plantas psicotrópicas** ou a **exploração de trabalho escravo**.	

Desapropriação - Tipos
✓ Desapropriação **Direta**; ✓ Desapropriação **Indireta**; ✓ Desapropriação **Sancionatória**; ✓ Desapropriação **Confiscatória**;

Desapropriação Direta ou Ordinária ou Comum (Regra)	
Consiste na desapropriação realizada pelo poder público alegando **necessidade pública**, **utilidade pública** ou **interesse social**, recebendo o proprietário **prévia** e **justa indenização em dinheiro**.	
Amigável (Há Acordo entre as Partes)	**Fase Declaratória**: Expressa a necessidade de interesse público. **Fase Executória**: Ocorre a indenização e transferência do bem ao Poder Público.
Judicial (Não há Acordo entre as Partes)	**Fase Declaratória**: Expressa a necessidade de interesse público. **Fase Judicial**: Discussão do valor da indenização.

Desapropriação Indireta

- Ocorre quando o Poder Pública acaba se **apossando irregularmente** de certa propriedade particular, **não levando em conta os procedimentos legais**, **nem indenizando** previamente o particular.
- A desapropriação indireta pode ser impedida mediante **ação possessória**, alegando-se **esbulho** (ato de usurpação).
- Ressalta-se que a **partir do momento** que o Estado destina a propriedade para **determinada finalidade pública**, esta passa a fazer parte do patrimônio público, **não sendo possível sua reintegração**.
- Trata-se de um **Fato**, e não de um ato.

Desapropriação Sancionatória ou Extraordinária

- Acontece quando o proprietário particular **não utiliza** seu bem móvel ou imóvel conforme a sua **função social**.
- A desapropriação **sancionatória** pode ser:
  - ✓ **Urbana**:
    - Ocorre quando o proprietário **deixa de cumprir a função social** de sua propriedade **urbana**, **descumprindo o plano diretor** do município.
    - Forma de Pagamento da Indenização: **Títulos da dívida pública.**

      CF/88. Art. 182. § 4º É **facultado** ao Poder Público **municipal**, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, **exigir**, nos termos da lei federal, **do proprietário do solo urbano não edificado**, subutilizado ou não utilizado, que promova seu **adequado aproveitamento**, **sob pena**, sucessivamente, de:

      I - **parcelamento** ou **edificação compulsórios**;
      II - **imposto** sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
      III - **desapropriação** com pagamento mediante **títulos da dívida pública** de emissão previamente aprovada pelo **Senado Federal**, com prazo de resgate de **até dez anos**, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
    - Competência para desapropriar: **Município.**
    - Competência privativa para legislar sobre desapropriar: **União.**
  - ✓ **Rural**:
    - Ocorre quando o proprietário **deixa de cumprir a função social** de sua propriedade **rural**.
    - Forma de Pagamento da Indenização: **Títulos da dívida agrária.**

      CF/88. Art. 184. Compete à **União** desapropriar por interesse social, para **fins de reforma agrária**, o **imóvel rural** que não esteja cumprindo sua **função social**, mediante prévia e justa indenização em **títulos da dívida agrária**, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de **até 20 anos**, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
    - Competência para desapropriar: **União.**
    - Competência privativa para legislar sobre desapropriar: **União.**

Desapropriação Confiscatória

- Ocorre quando o proprietário **deixa de cumprir a função social** de sua propriedade **urbana ou rural** e as utilizam para o **cultivo ilegal de plantas psicotrópicas** ou para **exploração do trabalho escravo**.
- **Não existe indenização**.
- O Proprietário está sujeito a outras **sanções** previstas em lei.

> CF/88. Art. 243. As propriedades **rurais e urbanas** de qualquer região do País onde forem localizadas culturas **ilegais de plantas psicotrópicas** ou a **exploração de trabalho escravo** na forma da lei serão **expropriadas** e destinadas à **reforma agrária** e a **programas de habitação popular**, **sem qualquer indenização** ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.
>
> Parágrafo único. Todo e **qualquer bem** de valor econômico **apreendido** em decorrência do **tráfico ilícito** de **entorpecentes** e **drogas** afins e da **exploração de trabalho escravo** será **confiscado** e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

Requisição Administrativa - Características

A requisição administrativa é **direito pessoal** da administração pública, incidindo sobre bens móveis, imóveis e serviços.

Pressuposto da Requisição Administrativa: Situação de perigo público iminente.

> CF/88. Art. 5º. XXV. no caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente poderá usar de **propriedade particular**, assegurada ao **proprietário indenização ulterior**, **se houver dano**;

Servidão Administrativa - Características

- A servidão administrativa, **direito real público** que autoriza o poder público a usar a **propriedade imóvel** para a execução de **obras** e **serviços de interesse coletivo**, pode incidir tanto sobre **bem privado** quanto **público**.
- **Independe da concordância do particular** proprietário do imóvel onde é instituída.
- **Não** pode ser objeto de **alienação** ou **penhora**.
- Por encerrar apenas o uso da propriedade alheia para possibilitar a execução de serviços públicos, a servidão **não enseja**, ao contrário da desapropriação, a **perda da propriedade**.
- Poderá ser instituída por **acordo**, **lei** ou por **sentença judicial**, **não se exigindo autoexecutoriedade**;
- Em regra, não exige prévia indenização, **apenas quando houver dano à propriedade**.
- A servidão administrativa **não possui caráter provisório**, e **sim caráter perpétuo ou definitivo**. Sendo assim, a servidão administrativa é **imperativa, perpetua e de natureza real**.

> **Ex**: **Instalação de redes elétricas** e a **implantação de oleodutos** e **gasodutos** em áreas privadas para a execução de serviços públicos.

Limitação Administrativa – Características
➢ Consiste em uma imposição **geral, gratuita, unilateral** e de **ordem pública** a propriedades **indeterminadas**. Caso a propriedade seja **determinada**, utiliza-se a **servidão administrativa** ou a **desapropriação**, mediante indenização; ➢ A limitação administrativa ocorre por meio de **norma geral e abstrata**. ➢ **Condiciona** os direitos dos particulares às exigências de **interesse público (abstrato)**; ➢ **Não exige a indenização** do bem e tem caráter de definidade. **Ex**: Vistorias em restaurantes da vigilância sanitária, Proibição de construir em determinada região do Município.

Ocupação Temporária
Forma de intervenção do Estado na propriedade **privada de caráter pessoal** que se caracteriza pela **utilização temporária**, **gratuita** ou **remunerada**, de **imóvel de propriedade particular**, com a finalidade de atender ao **interesse público**.

Tombamento
➢ Tem por finalidade **proteger** o patrimônio cultural brasileiro; constitui uma **restrição parcial** da propriedade; e, **em regra**, **não gera direito à indenização**. ➢ Consiste em um **ato privativo do Poder Executivo**. **Não** é possível o tombamento por meio de **lei**, ➢ Recai em bens **móveis ou imóveis**, **materiais ou imateriais**, **públicos ou privados**. ➢ A doutrina majoritária entende que o tombamento possui natureza de **direito pessoal**.

Tredestinação x Retrocessão	
Tredestinação	**Retrocessão**
➢ Ocorre quando o Poder Público faz a desapropriação de certo imóvel e dá a este uma **finalidade diversa** da inicial. ➢ **Tredestinação Lícita**: Ocorre quando há a **destinação** de um bem expropriado a **finalidade diversa** da prevista inicialmente, porém continua atendendo o interesse público. ➢ **Tredestinação Ilícita**: O Poder público **desvia a finalidade** pública do bem expropriado dá prevista incialmente, no entanto, neste caso **não atende ao interesse público** ou **destina o bem a terceiro**.	➢ É o direito que tem o antigo proprietário do bem de **exigir de volta o seu imóvel** caso o mesmo **não tenha o destino para o qual se desapropriou**. ➢ Quando a tredestinação for **ilícita**, poderá ocorrer a **retrocessão**.

STF/ACO nº 1208
O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a **hierarquia verticalizada** dos entes federados **prevista expressamente na Lei de Desapropriação** (Decreto-lei no 3.365/41) **não se estende ao tombamento**, **não havendo vedação** a que Estado possa tombar bem da União, tampouco que Município possa tombar bem estadual ou federal.

A **União** pode **desapropriar** bens dos **Estados e Municípios**, no entanto, os dois últimos não podem fazer o processo inverso. A **União** pode usufruir da **servidão administrativa** nos **Estados e Municípios**, no entanto, os dois últimos não podem fazer o processo inverso. Os **Estados e Municípios** podem **tombar** bens da **União**, assim como, a União pode fazer o mesmo procedimento com os Dois.
Sintetizando
A hierarquia verticalizada ocorrerá no caso da **desapropriação** e da **servidão administrativa**. Já no caso do **tombamento**, **não existe tal instituto**.

Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/ADI 3454/DF
A requisição administrativa "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias" — prevista na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/1990) — não recai sobre bens e/ou serviços públicos de outro ente federativo.

STJ/REsp 1.340.335-CE
A transformação da área loteada por pousada no Parque Nacional de Jericoacoara se deu por desapropriação e gera o dever do Estado de indenizar a proprietária do imóvel. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a necessidade de prévia desapropriação para criação de parque nacional, cuja respectiva área seja de domínio particular (AgInt no REsp 2.018.026/AC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 24/11/2022 e REsp 1.724.777/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, Dje 8/9/2020).

STJ/REsp 1.930.735-TO,
A ausência do depósito previsto no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 para o deferimento de pedido de imissão provisória na posse veiculado em ação de desapropriação por utilidade pública não implica a extinção do processo sem resolução do mérito, mas, tão somente, o indeferimento da tutela provisória .

STJ/REsp 1.834.024-MG
Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, face a inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações.

STJ/REsp 1.577.047-MG
Há violação aos limites das matérias que podem ser discutidas em ação de desapropriação direta quando se admite o debate – e até mesmo indenização – de área diferente da verdadeiramente expropriada, ainda que vizinha.

STJ/AREsp 1.674.697-RJ
É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse nas ações regidas pelo Decreto-Lei n. 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma. A controvérsia em si gira em torno unicamente da correta interpretação do texto do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e, por consequência, dos requisitos exigidos para a imissão provisória da concessionária na posse do bem imóvel objeto da pretensão constitutiva de servidão administrativa. Transpondo as regras previstas nos arts. 680 a 685 do CPC/1973 aos processos regidos pelo Decreto-Lei n. 3.365/1941, o que se vê é que o procedimento de avaliação do bem, conforme o antigo Código, apresentava-se em breve contraditório, e por isso as partes auxiliariam o avaliador na aquilatação do bem, quando então, depois da manifestação de todos esses sujeitos processuais, o magistrado poderia determinar a complementação do valor ofertado inicialmente. Desse modo, a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial. Essa regra geral pode ceder espaço, contudo, a procedimento de que não participa o proprietário do bem. Nesse sentido, a imissão provisória na posse pode ser feita, sem a oitiva do proprietário, e sem a avaliação prévia, desde que (a) seja depositado o preço oferecido, sendo este superior a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU; (b) seja depositada a quantia correspondente a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, se o preço for menor; (c) seja depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU, caso tenha havido atualização no ano fiscal imediatamente anterior; ou (d) se não tiver havido essa atualização, o juiz fixará o valor a ser depositado tendo em conta a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Assim, o contraditório do proprietário do bem é dispensado apenas se o ente público interventor cumpre algum desses requisitos, que basicamente se bipartem em duas ordens: a oferta inicial deve ser superior a vinte vezes o preço locativo e, caso não seja, isso deve ser complementado (hipótese da alínea "b"), ou a oferta deve ser correspondente ao valor cadastral do imóvel, desde que atualizado no ano fiscal anterior ao da propositura da demanda, e se não tiver havido a atualização será o juiz quem fixará o valor do depósito.

Dessa maneira, ressalvadas as hipóteses do art. 15, § 1.º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é de rigor a observância da regra geral prevista na cabeça do preceito, a fim de que se condicione a imissão do desapropriante, ou, como no caso, do dominante, na posse do bem imóvel. Para além disso, as hipóteses que dispensam o contraditório, com perícia provisória e prévia, devem seguir estritamente o que consignado no texto legal.

Portanto, tratando-se de hipótese de intervenção limitativa do direito de propriedade, e não de intervenção supressiva, a oferta indenizatória, caso comprovado o prejuízo, não imporá à concessionária a obrigação de pagar o montante como se fosse pela propriedade inteira, antes lhe autorizando a abater as depreciações do bem e a proceder com os descontos de direito. Contudo, havendo a limitação, o valor da indenização, e da oferta inicial, há observar como parâmetro aqueles vetores estabelecidos no parágrafo primeiro do art. 15, de maneira que se não houver, é de rigor o indeferimento da imissão possessória.

STJ/REsp 1.997.590-PE
A faixa não edificável às margens de ferrovia, prevista na Lei n. 6.766/1979, se inicia ao final da faixa de domínio.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Princípios do Serviço Público

- Cabe ao **Estado** promover o **serviço público**, de modo **direto ou indireto**, sob pena de, na sua **omissão** ser **ajuizada ação judicial** para compeli-lo a **fazer**, ou, **responder pelas perdas e danos que a omissão** haja **causado**;

- **Princípio da Supremacia do Interesse Público:** Os serviços públicos devem ser **convenientes à coletividade**, não se admitindo que o interesse coletivo seja subestimado em face de qualquer outro interesse;

- **Princípio da Adaptabilidade:** Deve haver a **modernização e atualização do serviço público**, **respeitada a possibilidades econômicas do Estado**, tal princípio está conceituado no artigo 6º, § 2º da Lei 8987/95.;

- **Princípio da Universalidade:** A prestação do serviço público deve ser destinada a **toda coletividade**;

- **Princípio da Impessoalidade ou Generalidade:** O serviço público é prestado de forma **impessoal**, sendo **vedada a discriminação entre os usuários**; Todos os usuários dos serviços públicos que **satisfaçam as condições legais** fazem jus à prestação do serviço, **sem qualquer discriminação**, **privilégio**, ou **abusos de qualquer ordem**.

- **Princípio da Continuidade:** O serviço público **não pode ser interrompido**, devendo ser prestados de **forma contínua**, porém **existem casos** em que ocorrerá a **interrupção do serviço**, **mas não será considerado como descontinuidade**;

- **Princípio da Transparência:** Todos os assuntos que envolverem o **serviço público e a sua prestação**, devem ser **amplamente divulgados**.

- **Princípio da Motivação:** Todas as decisões tomadas pelo Estado, **deverão ser motivadas**;

- **Princípio da Modicidade:** Tal princípio exige que na **prestação de um serviço público** a Administração cobre **tarifas proporcionais ao poder econômico do usuário** para **não restringir parte da população**. Tal princípio tem a finalidade de **garantir a margem de lucro** do concessionário **contra imprevistos** que signifiquem **um aumento de custo na prestação do serviço**, bem como **contra o efeito da inflação**;

- **Princípio do Controle:** Consiste na **fiscalização efetiva** do serviço prestado, podendo tal controle ser exercido pela **própria Administração**, **demais Poderes** do Estado, assim como pelo cidadão.

- **Princípio da Cortesia: Urbanidade no tratamento**, ou seja, consiste no tratamento **educado**, **prestativo** e **respeitoso** aos usuários dos **serviços públicos**.

Fonte de Estudo: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

Serviços Públicos – Classificação

➢ Os serviços Públicos podem ser classificados em:

✓ **Serviços Coletivos ou gerais (Uti Universi):**
- São os serviços **prestados a toda coletividade**. São serviços prestados a usuários **indeterminados**. **Não é possível mensurar** quanto cada usuário utilizou do serviço.
- **Não geram** direito subjetivo.
- **Ex**: Iluminação Pública, Conservação do bem público, policiamento urbano.
- **OBS:** Os serviços **gerais**, normalmente, são mantidos por **imposto**, e **não** por **taxa ou tarifa**.

✓ **Serviços Individuais, Singulares ou Uti Singuli:**
- São serviços que possuem **usuários determinados** e que **mensura a prestação individual**.
- **Geram** direito subjetivo.
- **Ex**: energia elétrica, água, serviço de telefonia, gás canalizado, coleta domiciliar de lixo.
- **OBS**: Os serviços **individuais**, por serem **específicos e divisíveis**, podem ser remunerados por meio de **taxas ou tarifas**, **não** sendo possível a cobrança por meio de **impostos**.

✓ **Serviços Delegáveis:**
- **Serviços** que podem ser **prestados** por meio de **delegação à iniciativa privada**.
- **Ex**: Concessionária de Energia Elétrica e Telefonia.

✓ **Serviços Indelegáveis:**
- Serviços prestados pelo **Estado** ou pelas **entidades administrativas** de **direito público**.
- **Ex**: Poder de Polícia e Serviços Judiciários.

✓ **Serviços Públicos Próprios:**
- Destinados a atender as **necessidades** da **coletividade**, **essenciais**, devendo o Estado **executá-lo direta ou indiretamente**.

✓ **Serviços Públicos impróprios:**
- São aqueles que, **embora destinados a atender a necessidade de uma coletividade**, **não constituem dever do Estado** e não são por ele executados, mas **apenas autorizados**, **regulamentados** e **fiscalizados**, são, em verdade, **atividades privadas**, que **não possuem**, por isso, **caráter essencial**.

Serviços Públicos – Quanto ao Objeto

➢ Os serviços Públicos, quanto ao objeto, podem ser classificados em:

✓ Serviços **Administrativos**: Atividades **internas da Administração** ou que ajudam outros serviços da própria administração.

Ex: Imprensa Oficial.

✓ Serviços **Comerciais** ou **Industriais**: Atividades que focam nas necessidades do **interesse coletivo** na área **econômica**.

Ex: Energia elétrica.

✓ Serviços **Sociais**: Atividades que focam no **interesse da coletividade**, existindo uma **parceria** entre a **iniciativa privada** e o **Estado**.

Ex: Serviços de saúde e educação.

Modalidades de Delegação de Serviços Públicos	
Concessão de Serviço Público	➢ É a **delegação** de sua prestação, feita **pelo poder concedente**, mediante **licitação**, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à **pessoa jurídica ou consórcio de empresas** que demonstre **capacidade para seu desempenho**, **por sua conta e risco e por prazo determinado**;
Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública	➢ A construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer **obras de interesse público**, **delegada** pelo poder concedente, **mediante licitação**, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à **pessoa jurídica** ou **consórcio de empresas** que demonstre capacidade para a sua realização, **por sua conta e risco**, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. ➢ **OBS**: A modalidade licitatória para a concessão de serviços públicos é a **concorrência**, existindo **exceções** como a prevista no **Art. 27. Da Lei 9.074/95** que permite a utilização da **modalidade leilão** quando se tratar da **venda de quotas** ou **ações**, além da **Lei 9.472/97** que prevê expressamente a **inexigibilidade de licitação** para **outorga de concessão** de serviço público de **telecomunicações**.
Permissão de serviço público	➢ A **delegação**, a **título precário**, mediante **licitação**, da prestação de **serviços públicos**, feita pelo poder concedente à pessoa **física** ou **jurídica** que demonstre capacidade para seu desempenho, por **sua conta e risco**. A **permissão** de serviço público será formalizada mediante **contrato de adesão**, que observará os termos desta **Lei**, das demais normas pertinentes e do **edital de licitação**, inclusive quanto à **precariedade** e à **revogabilidade unilateral** do contrato pelo poder concedente. ➢ **OBS**: As modalidades de **Concessão e Permissão** devem ser autorizadas por **Lei Autorizativa Específica**, **salvo** nos casos de: ✓ **Saneamento Básico**; ✓ **Limpeza Urbana**; ✓ **Serviços já previstos** como passíveis de prestação por delegação na CF/88, nas Constituições Estaduais e nas Leis orgânicas do DF e Municípios.
Autorização	➢ Modalidade **não** prevista na **Lei 8.987/95**, mas prevista na **CF/88**. É um ato administrativo **unilateral**, **discricionário** e **precário**, podendo ser **revogado** a **qualquer tempo** e **sem indenização** para o administrado. ➢ **OBS**: Existe uma exceção em que a **Autorização** será um **ato vinculado**, que é no caso de **serviços de telecomunicações**, no Art. 131, P. primeiro.

Modalidades de Delegação	
Concessão	➢ Celebrada por **Contrato Administrativo** (Contrato de Adesão); ➢ **Tempo determinado**, com **prorrogação**; ➢ Licitação na modalidade **concorrência ou diálogo competitivo**, **salvo** nos casos de **leilão e inexigibilidade**; ➢ Pessoas **Jurídicas** e **Consórcio** de Empresas; ➢ Exige **lei autorizativa prévia**, com **exceções**;

Permissão	➢ **Contrato de Adesão**; Caráter **Precário**; Revogação a **qualquer tempo**. ➢ **Tempo determinado**, com **prorrogação**; ➢ **Licitação**; ➢ Pessoas **Físicas** ou **Jurídicas**; ➢ Exige **lei autorizativa prévia**, com exceções;
Autorização	➢ **Ato administrativo**, **unilateral**, **precário**, revogável a **qualquer tempo**; ➢ Prazo **indeterminado**; ➢ **Não exige licitação**; ➢ Pessoas **Físicas** ou **Jurídicas**; ➢ **Sem lei autorizativa prévia**;

Concessões de Serviços Públicos	
Concessões Comuns	**Concessões Especiais (PPPs)**
* Concessão de serviço público; * Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública.	* Concessões Patrocinadas; * Concessões Administrativas.
Lei 8.987/95	Lei 11.079/04

Formas de Extinção dos Contratos	
Advento do Termo Contratual	Ocorre quando o contrato é **extinto** de **forma automática** devido a **finalização do prazo acordado**.
Encampação	**Extinção antecipada** do contrato de **forma unilateral** pelo Poder Concedente por **motivos de interesse público**. A **encampação** depende de **lei autorizativa específica** e acarreta **prévia indenização** ao **concessionário**.
Caducidade	O contrato é **extinto** devido ao **descumprimento das obrigações legais** ou **contratuais** pelo **concessionário**.
Anulação	É o **Desfazimento do contrato de concessão** em razão de **vício constatado no contrato em si** ou no **processo de licitação** que o antecedeu. O vício pode ser **pronunciado pela Administração**, **de ofício**, ou pelo **Judiciário**.
Fonte: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/81/edicao-1/formas-de-extincao-das-concessoes-e-seus-efeitos	

Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/ADI 5.549/DF
É constitucional dispositivo de lei federal que altera o regime de outorga da prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros desvinculados da exploração de obras de infraestrutura, permitindo sua realização mediante mera autorização estatal, sem a necessidade de licitação prévia, desde que cumpridos requisitos específicos.

STF/RE 1.059.819/PE
Afronta o princípio da separação dos Poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário anular cláusula de contrato de concessão de serviço público que autoriza o reajuste de tarifa telefônica em percentual superior ao índice inflacionário.

STF/ADI 4.857/DF
São constitucionais o compartilhamento, mediante convênio, com estados, Distrito Federal ou municípios, da execução de atividades e serviços públicos federais essenciais, e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia de sua continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovidas por servidores públicos federais. Nessa hipótese, não se criam cargos, nem se autoriza contratação temporária. Tampouco delegam-se atribuições de servidores públicos federais a servidores públicos estaduais, ou autoriza-se a investidura em cargo público federal sem a aprovação prévia em concurso público. O que se tem é o compartilhamento da execução da atividade ou serviço para garantia da continuidade do serviço público em situações excepcionais ou temporárias, motivo pelo qual a medida será encerrada ao término daquelas circunstâncias. Ademais, considerando que o Decreto 7.777/2012, que prevê essa cooperação entre entes federativos, retira seu fundamento legal da Lei 7.783/1989 (arts. 11 e 12), a aplicação das medidas nele previstas deve se restringir aos serviços públicos considerados essenciais. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente ação direta.

STF/ADI 7.081/BA
A exigência de diploma de nível superior, promovida por legislação estadual, para o cargo de perito técnico de polícia que anteriormente tinha o nível médio como requisito de escolaridade não viola o princípio do concurso público (CF/1988, art. 37, II) nem as normas constitucionais sobre competência legislativa (CF/1988, arts. 22, I; 24, XVI e § 4º).

STF/ADI 7.198/PA
Viola o art. 40, caput e § 13, da Constituição Federal, a instituição, por meio de lei estadual, de um regime previdenciário específico para os agentes públicos não titulares de cargos efetivos. A competência legislativa dos estados e do Distrito Federal em matéria previdenciária restringe-se à competência suplementar para o respectivo regime próprio (CF/1988, art. 24, § 2º) e à instituição da contribuição previdenciária para o regime próprio (CF/1988, art. 149, § 1º). Em qualquer hipótese, o exercício dessa competência legislativa é sempre limitada aos servidores titulares de cargo efetivo. Não há, pois, espaço para que os entes subnacionais criem regime próprio de previdência para agentes públicos não titulares de cargos efetivos. Ressalte-se que, conforme disposto no art. 40, § 13, da CF/1988, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; de outro cargo temporário — inclusive mandato eletivo — ou de emprego público. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do art. 98-A da Lei Complementar 39/2002 do Estado do Pará, incluído pela Lei Complementar estadual 125/2019.

STF/RE 642.890/DF
A Portaria n. 931/2005 do Ministério da Defesa, que alterou a fórmula de cálculo do auxílio-invalidez para os servidores militares, está em harmonia com os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. A alteração da forma de cálculo do auxílio-invalidez devido aos servidores militares não viola os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, desde que o valor global da remuneração não sofra redução. Isso porque o que a Constituição Federal assegura é a irredutibilidade nominal da remuneração global, isto é, o montante constituído pela soma de todas as parcelas, gratificações e outras vantagens percebidas pelo servidor. Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e de direito à forma como são calculados os vencimentos, de modo que é possível suprimir ou alterar auxílios, adicionais, gratificações ou outras parcelas, sob a condição de que seja preservada a irredutibilidade nominal da remuneração global. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 465 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.

STF/RE 964.659/RS
É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. É inconstitucional remunerar servidor público, mesmo que exerça jornada de trabalho reduzida, em patamar inferior a um salário mínimo. O direito fundamental ao salário mínimo é previsto constitucionalmente para garantir a dignidade da pessoa humana por meio da melhoria de suas condições de vida (CF/1988, art. 7º, IV), garantia que foi estendida aos servidores públicos sem qualquer sinalização no sentido da possibilidade de flexibilizá-la no caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional (CF/1988, art. 39, § 3º). A leitura conjunta dos dispositivos constitucionais atinentes ao tema, somado ao postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais, denota a finalidade de assegurar o mínimo existencial aos integrantes da Administração Pública Direta e Indireta com a fixação do menor patamar remuneratório admissível, especialmente se consideradas as limitações inerentes ao regime jurídico dos servidores públicos, cujas características se distinguem do relativo às contratações temporárias ou originadas de vínculos decorrentes das recentes reformas trabalhistas. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 900 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para devolver os autos ao tribunal de origem para continuidade de julgamento, a fim de que sejam decididas as demais questões postas no apelo, observados os parâmetros ora decididos.

STJ/REsp 1.737.175- SP
É da ANATEL a competência para legislar e regular a prestação de serviços telefônicos, determinando quais serviços podem ser considerados emergenciais para o fim de se obter código telefônico para ligações gratuitas.

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre o regime de **concessão e permissão da prestação de serviços públicos** previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. As **concessões** de serviços públicos e de obras públicas e as **permissões** de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a **revisão** e as **adaptações** necessárias de **sua legislação** às prescrições desta **Lei**, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I – **poder concedente**: a **União**, o **Estado**, o **Distrito Federal** ou o **Município**, em cuja competência se encontre o **serviço público**, **precedido ou não da execução de obra pública**, **objeto de concessão** ou **permissão**;

II – **concessão de serviço público**: a **delegação** de sua prestação, feita **pelo poder concedente**, mediante **licitação**, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à **pessoa jurídica ou consórcio de empresas** que demonstre **capacidade para seu desempenho**, **por sua conta e risco e por prazo determinado**;
(L. 14.133/21)

III – **concessão de serviço público precedida da execução de obra pública**: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer **obras de interesse público**, **delegada** pelo poder concedente, **mediante licitação**, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à **pessoa jurídica** ou **consórcio de empresas** que demonstre capacidade para a sua realização, **por sua conta e risco**, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; **(L. 14.133/21)**

IV – **permissão de serviço público**: a **delegação**, a título **precário**, mediante **licitação**, da prestação de **serviços públicos**, feita pelo **poder concedente** à **pessoa física ou jurídica** que demonstre capacidade para seu **desempenho**, por sua conta e risco.

Art. 3º. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à **fiscalização pelo poder concedente** responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários.

Art. 4º. A concessão de serviço público, **precedida ou não** da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.

Art. 5º. O poder concedente publicará, **previamente** ao edital de licitação, **ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão**, caracterizando seu objeto, área e prazo.

Capítulo II
DO SERVIÇO ADEQUADO

Art. 6º Toda **concessão ou permissão** pressupõe a **prestação de serviço adequado** ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta **Lei**, nas **normas pertinentes** e no respectivo **contrato**.

§ 1º **Serviço adequado** é o que **satisfaz as condições de regularidade**, **continuidade**, **eficiência**, **segurança**, **atualidade**, **generalidade**, **cortesia** na sua **prestação e modicidade das tarifas**.

§ 2º A **atualidade** compreende a **modernidade das técnicas**, do **equipamento** e das **instalações** e a sua **conservação**, bem como a **melhoria e expansão do serviço**.

§ 3º **Não se caracteriza** como **descontinuidade** do serviço a sua **interrupção** em situação de **emergência** ou **após prévio aviso**, quando:

I – motivada por **razões de ordem técnica** ou de **segurança das instalações**; e,

II – por **inadimplemento do usuário**, considerado o **interesse da coletividade**.

§ 4º A **interrupção do serviço** na hipótese prevista no **inciso II do § 3º (INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO)** deste artigo **não poderá iniciar-se na sexta-feira**, **no sábado ou no domingo**, **nem em feriado ou no dia anterior a feriado**. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)

Capítulo III
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:

I – receber serviço adequado;

II – receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente.

IV – levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

V – comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço;

VI – contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.

Art. 7º-A. As **concessionárias de serviços públicos**, de **direito público e privado**, nos Estados e no Distrito Federal, são **obrigadas** a oferecer ao consumidor e ao usuário, **dentro do mês de vencimento**, o **mínimo de seis datas opcionais** para escolherem os **dias de vencimento** de seus débitos.

Capítulo IV
DA POLÍTICA TARIFÁRIA

Art. 9º A **tarifa** do serviço público concedido será **fixada** pelo **preço da proposta vencedora da licitação** e **preservada** pelas regras de **revisão** previstas nesta Lei, no **edital e no contrato**.

§ 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário.

§ 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º **Ressalvados os impostos sobre a renda**, a **criação, alteração ou extinção** de quaisquer **tributos** ou **encargos legais**, após a apresentação da proposta, **quando comprovado seu impacto**, implicará a **revisão da tarifa**, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo **alteração unilateral** do contrato que afete o **seu inicial equilíbrio econômico-financeiro**, o **poder concedente** deverá **restabelecê-lo, concomitantemente à alteração**.

§ 5º A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos.

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, **poderá o poder concedente** prever, em **favor da concessionária**, no **edital** de licitação, a possibilidade de **outras fontes provenientes de receitas**

alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, **com ou sem exclusividade**, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 13. As **tarifas** poderão ser **diferenciadas** em função das **características técnicas** e dos custos **específicos provenientes** do atendimento aos **distintos segmentos de usuários**.

Capítulo V
DA LICITAÇÃO

Art. 14. Toda **concessão** de serviço público, **precedida ou não da execução de obra pública**, será objeto de **prévia licitação**, nos termos da **legislação própria** e com observância dos princípios da **legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório**.

Art. 15. No **julgamento** da **licitação** será considerado um dos seguintes **critérios**:

I – o **menor valor da tarifa** do serviço público a ser prestado;

II – a **maior oferta**, nos casos de **pagamento ao poder concedente** pela **outorga da concessão**;

III – a **combinação**, **dois a dois**, dos critérios referidos nos incisos **I, II e VII**;

IV – **melhor proposta técnica**, com preço fixado no **edital**;

V – **melhor proposta** em razão da **combinação dos critérios** de **menor valor da tarifa** do serviço público a ser prestado com o de **melhor técnica**;

VI – **melhor proposta em razão da combinação** dos critérios de **maior oferta** pela outorga da concessão com o de **melhor técnica**; ou

VII – **melhor oferta de pagamento** pela **outorga após qualificação** de propostas técnicas.

§ 1º. A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira.

§ 2º. Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.

§ 3º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação.

§ 4º Em **igualdade de condições**, será dada **preferência** à **proposta apresentada** por **empresa brasileira**.

Art. 16. A **outorga de concessão** ou **permissão** **não terá caráter de exclusividade**, **salvo** no caso de **inviabilidade técnica ou econômica** justificada no ato a que se refere o art. 5º desta Lei.

Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.

§ 1º. Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade.

§ 2º. Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes.

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente:

I – o objeto, metas e prazo da concessão;

II – a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;

III – os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato;

IV – prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;

V – os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;

VI – as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;

VII – os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;

VIII – os critérios de reajuste e revisão da tarifa;

IX – os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta;

X – a indicação dos bens reversíveis;

XI – as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;

XII – a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa;

XIII – as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio;

XIV – nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicáveis;

XV – nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra;

XVI – nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.

Art. 18-A. O **edital** poderá prever a **inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento**, hipótese em que:

I – **encerrada a fase de classificação** das propostas ou o oferecimento de lances, será **aberto o invólucro** com os **documentos de habilitação** do licitante **mais bem classificado**, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

II – **verificado o atendimento** das exigências do edital, o **licitante será declarado vencedor**;

III – **inabilitado** o **licitante melhor classificado**, serão analisados os **documentos habilitatórios** do **licitante com a proposta classificada em segundo lugar**, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital;

IV – **proclamado o resultado final do certame**, o **objeto** será **adjudicado** ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.

Art. 19. Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

I – comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;

II – indicação da empresa responsável pelo consórcio;

III – apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do artigo anterior, por parte de cada consorciada;

IV – impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

§ 1º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

§ 2º. A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.

Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato.

Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.

Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões.

Capítulo VI
DO CONTRATO DE CONCESSÃO

Art. 23. São **cláusulas essenciais** do contrato de concessão as relativas:

I – ao objeto, à área e ao prazo da concessão;

II – ao modo, forma e condições de prestação do serviço;

III – aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;

IV – ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;

V – aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;

VI – aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;

VII – à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;

VIII – às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;

IX – aos casos de extinção da concessão;

X – aos bens reversíveis;

XI – aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;

XII – às condições para prorrogação do contrato;

XIII – à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente;

XIV – à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e

XV – ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.

Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente:

I – estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão; e

II – exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.

Art. 23-A. O **contrato de concessão** poderá prever o **emprego de mecanismos privados** para resolução de disputas **decorrentes** ou **relacionadas ao contrato**, **inclusive a arbitragem**, a ser realizada no **Brasil** e em **língua portuguesa**, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Art. 25. Incumbe à **concessionária** a **execução do serviço concedido**, cabendo-lhe **responder por todos os prejuízos** causados ao **poder concedente, aos usuários ou a terceiros**, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente **exclua ou atenue** essa responsabilidade.

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária **poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes**, **acessórias ou complementares** ao serviço concedido, bem como a **implementação de projetos associados**.

§ 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente.

§ 3º. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido.

Art. 26. É **admitida** a **subconcessão**, nos termos previstos no **contrato de concessão**, **desde que expressamente autorizada pelo poder concedente**.

§ 1º A **outorga** de **subconcessão** será **sempre** precedida de **concorrência**.

§ 2º O **subconcessionário** se **sub-rogará todos os direitos e obrigações** da subconcedente dentro dos **limites da subconcessão**.

Art. 27. A **transferência de concessão** ou do **controle societário da concessionária sem prévia anuência** do poder concedente implicará a **caducidade da concessão**.

§ 1º. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá:

I – atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

II – comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

STF/ADI 2.946/DF
É constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos, mediante anuência do poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 27) (1).

Art. 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o **poder concedente autorizará** a **assunção do controle** ou da **administração temporária** da concessionária por seus **financiadores** e **garantidores** com

quem **não mantenha vínculo societário direto**, para promover sua **reestruturação financeira** e **assegurar** a **continuidade da prestação dos serviços**.

§ 1º. Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso I do parágrafo único do art. 27.

§ 2º. A assunção do controle ou da administração temporária autorizadas na forma do caput deste artigo não alterará as obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços públicos.

§ 3º. Configura-se o controle da concessionária, para os fins dispostos no caput deste artigo, a propriedade resolúvel de ações ou quotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do art. 116 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 4º. Configura-se a **administração temporária** da concessionária por seus financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes:

I – **indicar os membros do Conselho de Administração**, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou administradores, a serem eleitos pelos quotistas, nas demais sociedades;

II – **indicar os membros do Conselho Fiscal**, a serem eleitos pelos acionistas ou quotistas controladores em Assembleia Geral;

III – **exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação** dos acionistas ou quotistas da concessionária, que representem, ou possam representar, prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo;

IV – outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo.

§ 5º. A administração temporária autorizada na forma deste artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados.

§ 6º. O Poder Concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária.

Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.

Art. 28-A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as seguintes condições:

I – o contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos para ter eficácia perante terceiros;

II – sem prejuízo do disposto no inciso I do caput deste artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao Poder Público concedente senão quando for este formalmente notificado;

III – os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional;

IV – o mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária;

V – na hipótese de ter sido indicada instituição financeira, conforme previsto no inciso IV do caput deste artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para cobrança;

VI – os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo;

VII – a instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exigíveis; e

VIII – o contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados contratos de longo prazo aqueles cujas obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a 5 (cinco) anos.

Capítulo VII
DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

I – regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;

II – aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

III – intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;

IV – extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;

V – **homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas** na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;

VI – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

VII – zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;

VIII – declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

IX – declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

X – estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;

XI – incentivar a competitividade; e

XII – estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.

Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.

Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários.

Capítulo VIII
DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA

Art. 31. Incumbe à **concessionária**:

I – **prestar serviço adequado**, na forma prevista nesta **Lei**, nas normas **técnicas aplicáveis** e no **contrato**;

II – **manter em dia o inventário** e o **registro dos bens vinculados** à concessão;

III – **prestar contas da gestão do serviço** ao **poder concedente** e aos **usuários**, nos termos definidos no contrato;

IV – **cumprir e fazer cumprir as normas do serviço** e as **cláusulas contratuais** da concessão;

V – permitir aos encarregados da **fiscalização livre acesso**, **em qualquer época**, às **obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço**, bem como a seus registros contábeis;

VI – **promover as desapropriações** e **constituir servidões autorizadas** pelo poder concedente, conforme previsto no **edital** e no **contrato**;

VII – **zelar pela integridade** dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como **segurá-los adequadamente**; e

VIII – **captar**, **aplicar** e **gerir os recursos financeiros** necessários à prestação do serviço.

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.

Capítulo IX
DA INTERVENÇÃO

Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização.

§ 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.

STJ/RMS 66.794-AM
Não se exige contraditório prévio à decretação de intervenção em contrato de concessão com concessionária de serviço público.

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

Capítulo X
DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

Art. 35. Extingue-se a concessão por:

I – **advento do termo contratual**;

II – **encampação**;

III – **caducidade**;

IV – **rescisão**;

V – **anulação**; e

VI – falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

§ 1º **Extinta** a **concessão**, **retornam ao poder concedente** todos os **bens reversíveis**, **direitos e privilégios transferidos** ao concessionário conforme previsto no **edital** e estabelecido no **contrato**.

§ 2º. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.

§ 3º. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.

§ 4º Nos casos previstos nos incisos **I e II** deste artigo, o **poder concedente**, **antecipando-se à extinção da concessão**, procederá aos **levantamentos** e **avaliações** necessários à **determinação dos montantes da indenização** que será devida à **concessionária**, na forma dos arts. 36 e 37 desta Lei.

Art. 36. A **reversão** no advento do termo contratual far-se-á com a **indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis**, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

Art. 37. Considera-se **encampação** a **retomada do serviço** pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.

Art. 38. A **inexecução total ou parcial** do contrato **acarretará**, a critério do **poder concedente**, a declaração de **caducidade** da concessão ou a **aplicação das sanções contratuais**, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as **normas convencionadas entre as partes**.

§ 1º A **caducidade** da concessão poderá ser declarada pelo **poder concedente** quando:

I – o **serviço** estiver sendo prestado de **forma inadequada** ou **deficiente**, tendo por base as **normas**, **critérios**, **indicadores** e **parâmetros** definidores da qualidade do serviço;

II – a concessionária **descumprir cláusulas contratuais** ou **disposições legais** ou **regulamentares** concernentes à concessão;

III – a concessionária **paralisar o serviço ou concorrer para tanto**, **ressalvadas** as hipóteses decorrentes de **caso fortuito** ou **força maior**;

IV – a concessionária **perder as condições econômicas**, **técnicas** ou **operacionais** para manter a **adequada prestação** do serviço concedido;

V – a concessionária **não cumprir as penalidades impostas** por infrações, nos devidos prazos;

VI – a concessionária **não atender a intimação do poder concedente** no sentido de **regularizar a prestação do serviço**; e

VII – a concessionária **não atender a intimação** do poder concedente para, em **180 (cento e oitenta) dias**, apresentar a **documentação relativa** a **regularidade fiscal**, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 2º. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em **processo administrativo**, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 3º. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.

§ 4º Instaurado o **processo administrativo** e comprovada a **inadimplência**, a **caducidade** será declarada por **decreto** do poder concedente, **independentemente de indenização prévia**, **calculada** no **decurso** do **processo**.

§ 5º. A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 36 desta Lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária.

§ 6º. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária.

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.

Capítulo XI
DAS PERMISSÕES

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.

Capítulo XII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 41. O disposto nesta Lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei.

§ 1º. Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo contrato.

§ 2º. As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 3º As concessões a que se refere o § 2º deste artigo, inclusive as que não possuam instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições:
I – levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da infra-estrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços, em dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão, observadas as disposições legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 (vinte) anos anteriores ao da publicação desta Lei;

II – celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso I deste parágrafo e auditados por instituição especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e

III – publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até 6 (seis) meses, renovável até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos I e II deste parágrafo.

§ 4º. Não ocorrendo o acordo previsto no inciso II do § 3º deste artigo, o cálculo da indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antes celebrado ou, na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, efetuada por empresa de auditoria independente escolhida de comum acordo pelas partes.

§ 5º. No caso do § 4º deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações de financiamento, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão.

§ 6º. Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5º deste artigo ser paga mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço.

Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988.

Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta Lei.

Art. 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas, na data da publicação desta Lei, apresentarão ao poder concedente, dentro de cento e oitenta dias, plano efetivo de conclusão das obras.

Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o plano a que se refere este artigo ou se este plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão, relativa a essa obra.

Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os arts. 43 e 44 desta Lei, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente no caso e com os recursos da nova licitação.

Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, levar em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a utilização do critério de julgamento estabelecido no inciso III do art. 15 desta Lei.

Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.

Principais Súmulas e Jurisprudências

STF/ADI 2.337 MC
Concessão de serviços públicos. Invasão, pelo Estado-membro, da esfera de competência da União e dos Municípios. (...) **Os Estados-membros** – que **não podem interferir** na esfera das **relações jurídico-contratuais** estabelecidas entre o **poder concedente** (quando este for a **União Federal ou o Município**) e as **empresas concessionárias** – **também não dispõem de competência** para **modificar ou alterar** as **condições**, que, previstas na licitação, acham-se **formalmente estipuladas no contrato de concessão** celebrado **pela União** (energia elétrica – CF, art. 21, XII, b) **e pelo Município** (fornecimento de água – CF, art. 30, I e V), de um lado, **com as concessionárias, de outro**, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a **suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos** (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo.

STF/ADI 3.824/MS
O STF considera **inconstitucional** legislação estadual que veda as concessionárias ou permissionárias de serviço público de fazerem corte de água, energia elétrica e dos serviços de telefonia por falta de pagamento, em determinados dias.

STF/ADI 6.432/RR
São **constitucionais** as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, **limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência**, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública.

STF/RE 1.001.104
Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe **prévia licitação**.

STJ – Teses: Corte no Fornecimento de Serviços Públicos Essenciais
Tese 01
É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, **desde que precedido de notificação**.
Tese 02
É **legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de **ordem técnica ou de segurança das instalações**, desde que precedido de notificação.
Tese 03
É **ilegítimo** o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder **afetar o direito à saúde** e à **integridade física do usuário**.
Tese 04
É **legítimo** o **corte no fornecimento de serviços públicos essenciais** quando **inadimplente** pessoa **jurídica de direito público**, **desde que precedido de notificação** e a interrupção **não** atinja as **unidades prestadoras de serviços indispensáveis** à população.
Tese 05
É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalecem os **interesses de proteção à vida e à saúde**.
Tese 06
É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de **débitos pretéritos**, uma vez que a **interrupção pressupõe** o **inadimplemento** de conta **regular**, relativa ao **mês do consumo**.
Tese 07
É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por **débitos de usuário anterior**, em razão da natureza pessoal da dívida.
Tese 08
É **ilegítimo** o corte no fornecimento de energia elétrica em **razão de débito irrisório**, por configurar **abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade**, sendo cabível a **indenização** ao consumidor por **danos morais**.

Tese 09
É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de **irregularidade no hidrômetro** ou no **medidor de energia elétrica**, apurada unilateralmente pela concessionária.
Tese 10
O corte no fornecimento de energia elétrica **somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito**, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.

STJ/Súmula 407
É **legítima** a **cobrança da tarifa de água**, **fixada** de acordo com as **categorias de usuários** e as **faixas de consumo**.

STJ/Súmula 412
A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.

STJ/Info 598
A **divulgação da suspensão** no fornecimento de serviço de energia elétrica **por meio de emissoras de rádio**, dias antes da interrupção, **satisfaz a exigência de aviso prévio**, prevista no art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.987/1995

STJ/Info 634
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por **fraude no aparelho medidor** atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, **é possível o corte administrativo** do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".

STJ/AREsp 481.094 / RJ
2. A jurisprudência desta **Corte Superior de Justiça** é no sentido de que "**extinto o contrato** de concessão por **decurso do prazo de vigência**, **cabe ao Poder Público** a **retomada imediata** da prestação do serviço, até a realização de nova licitação, a **fim de assegurar a plena observância** do **princípio da continuidade** do serviço público, **não estando condicionado o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização**, que deve ser pleiteada nas vias ordinárias" (AgRg no REsp 1139802/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 25/04/2011) 3. Declarada a **nulidade da permissão** outorgada **sem licitação pública**, **não se pode condicionar o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização**, cabendo ao Poder Público a **retomada imediata** da prestação do serviço, até a realização de nova licitação.

STJ/REsp 662.214/RS
1. A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, prevê, nos incisos I e II do 3º do art. 6º, duas hipóteses em que é legítima sua interrupção, em situação de emergência ou após prévio aviso: (a) por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; (b) por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 2. Por ser a interrupção no fornecimento de energia elétrica **medida excepcional**, o art. 6º, 3º, II, da Lei nº 8.987/95 deve ser interpretado restritivamente, de forma a permitir que o corte recaia **apenas sobre o imóvel que originou o débito**, e não sobre outros imóveis de propriedade do inadimplente.

STJ/REsp 886.925/MG
É **indispensável** a realização de **prévio procedimento licitatório** para que se possa **cogitar de indenização** aos **permissionários de serviço público de transporte coletivo** em razão de **tarifas deficitárias**, ainda que os **Termos de Permissão** tenham sido **assinados em período anterior** à Constituição Federal de 1988.

STJ/REsp 1.003.667
A **suspensão do serviço de energia elétrica**, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de **unidades públicas essenciais** - hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de segurança pública -, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, **despreza o interesse da coletividade**.

STJ/REsp 1.139.802/SC
A **jurisprudência** desta **Corte Superior de Justiça** é no sentido de que "**extinto o contrato de concessão por decurso do prazo de vigência**, cabe ao **Poder Público** a retomada **imediata** da prestação do serviço, **até a realização de nova licitação**, a fim de assegurar a **plena observância do princípio da continuidade** do serviço público, **não estando condicionado** o termo final do contrato ao **pagamento prévio** de eventual **indenização**, que deve ser **pleiteada nas vias ordinárias**.

STJ/REsp 1.256.305/SP
O débito, decorrente tanto do **serviço de fornecimento de energia elétrica como de água**, é de **natureza pessoal**, **não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem**. (...). A dívida decorrente do serviço de fornecimento de água é de **responsabilidade de quem solicitou** o **serviço**, ou seja, daquela **pessoa** constante do **cadastro junto à concessionária**.

STJ/REsp 1.270.339/SC
O Superior Tribunal de Justiça considera **legítima** a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações, ou ainda, em virtude do inadimplemento do usuário, quando houver o devido aviso prévio pela concessionária sobre o possível corte no fornecimento do serviço.

STJ/REsp 1.352.497/DF
Não há garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do **contrato de permissão** de serviço de transporte público **realizado sem prévia licitação**.

STJ/AREsp 1.339.560
O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade do corte no fornecimento do serviço de telefonia quando inadimplentes entes públicos, **desde que a interrupção não atinja serviços públicos essenciais para a coletividade**, tais como escolas, creches, delegacias e hospitais.

STJ/REsp 1.513.218-RJ
1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. Considerando que a **tarifa de água** deve ser calculada com base no **consumo efetivamente medido** no **hidrômetro**, a **tarifa por estimativa de consumo é ilegal**, por ensejar **enriquecimento ilícito** da **Concessionária**. 3. É da **Concessionária** a **obrigação pela instalação do hidrômetro**, **a cobrança**, no caso de **inexistência** do referido **aparelho**, **deve ser cobrada pela tarifa mínima**.

STJ/REsp 1.677.414-SP
As concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária, desde que haja previsão editalícia e contratual.

STJ/AREsp 1.510.988-SP
As concessionárias de serviço público podem efetuar a cobrança pela utilização de faixas de domínio por outra concessionária que explora serviço público diverso, desde que haja previsão no contrato de concessão.

LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Institui normas gerais para licitação e contratação de **parceria público-privada** no âmbito da administração pública.

Parcerias Público-Privadas
➢ É o contrato administrativo de concessão **especiais**, na modalidade **patrocinada** ou **administrativa**. ➢ A **Lei 11.079** trata, expressamente, das **PPPs**. No entanto, podem ser regidas, **subsidiariamente**, pela Lei **8.987**. ➢ Há o **compartilhamento de riscos** entre o contratante e o contratado. ➢ Prazo **Mínimo** de contratação: **05 anos**; ➢ Prazo **Máximo** de contratação: **35 anos**; ➢ O poder público pode estabelecer uma **garantia**. ➢ **Objetivo de Implantação das PPPs[1]:** ✓ **Suplementar os recursos escassos**, em obras de **grande vulto**; ✓ **Escalar a Eficiência do Estado** na realização de obras e serviços públicos; ✓ **Aproveitar a maior experiência do setor privado** na condução de projetos de investimentos, sobretudo na infraestrutura ➢ **Modalidade de Licitação**: Concorrência e diálogo competitivo; ➢ É possível a **inversão de fases**, podendo a habilitação acontecer antes da fase de julgamento. **Fonte[1]**: https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/5765/1/60701171.pdf

Princípio da Subsidiariedade
➢ Consiste em **um dos fatores** que justifica a concessão através do regime das PPPs. ➢ O princípio da subsidiariedade, na criação das PPPs, tem como efeito uma **atuação mais subsidiária do Estado**, a **privatização de empresas estatais** e a **ampliação da atividade de fomento** na área socioeconômica. ➢ Os defensores (**Liberais e neoliberais**) da aplicação do princípio da subsidiariedade são os que acreditam que o **Estado seja ineficiente** na prestação de serviços. Sendo assim, tal princípio **procura diminuir o intervencionismo do Estado**, fazendo com que este atue de **forma horizontal** com o particular.

Concessões	
Patrocinadas	Pagamento, mediante tarifas, por parte da população + Complemento por parte do Estado. O **Estado paga uma parte e a população paga outra** para a Concessionária.
Administrativas	O Estado paga, de **forma integral,** a prestação do serviço para a concessionária.

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta **Lei** institui **normas gerais** para licitação e contratação de **parceria público-privada** no âmbito dos Poderes da **União**, dos **Estados**, do **Distrito Federal** e dos **Municípios**.

Parágrafo único. Esta **Lei** aplica-se aos órgãos da administração pública **direta** dos Poderes **Executivo** e **Legislativo**, aos **fundos especiais**, às **autarquias**, às **fundações públicas**, às **empresas públicas**, às **sociedades de economia mista** e às demais entidades controladas **direta ou indiretamente** pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º **Parceria público-privada** é o contrato administrativo de concessão, na modalidade **patrocinada** ou **administrativa**.

§ 1º Concessão **patrocinada** é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à **tarifa cobrada dos usuários** contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

§ 2º Concessão **administrativa** é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a **usuária direta ou indireta**, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

§ 3º **Não** constitui **parceria público-privada a concessão comum**, assim entendida a **concessão de serviços públicos ou de obras públicas** de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando **não envolver contraprestação pecuniária** do parceiro público ao parceiro privado.

§ 4º É **vedada** a celebração de contrato de **parceria público-privada**:

I - cujo valor do contrato seja **inferior a R$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais);

II – cujo período de prestação do serviço seja **inferior a 5 (cinco) anos**; ou

III – que tenha como **objeto único** o fornecimento de **mão-de-obra**, o fornecimento e instalação de **equipamentos ou a execução** de obra pública.

Concessão administrativa
Concessão administrativa é o **contrato de prestação de serviços** de que a Administração Pública seja a **usuária direta ou indireta**, ainda que **envolva execução de obra** ou **fornecimento e instalação de bens**.

Concessões de Serviços Públicos	
Concessões Comuns	**Concessões Especiais (PPPs)**
* Concessão de serviço público; * Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública.	* Concessões Patrocinadas; * Concessões Administrativas.
Lei 8.987/95	Lei 11.079/04

Art. 3º As **concessões administrativas** regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos **arts. 21, 23, 25 e 27 a 39** da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

§ 1º As **concessões patrocinadas** regem-se por esta **Lei**, aplicando-se-lhes **subsidiariamente** o disposto na **Lei nº 8.987**, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas.

§ 2º As **concessões comuns** continuam regidas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei.

§ 3º Continuam regidos **exclusivamente** pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que lhe são correlatas os **contratos administrativos** que **não caracterizem** concessão **comum**, **patrocinada** ou **administrativa**.

Art. 4º Na contratação de **parceria público-privada** serão observadas as seguintes **diretrizes**:

I – **eficiência** no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade;

II – **respeito** aos interesses e **direitos dos destinatários** dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;

III – **indelegabilidade** das funções de **regulação**, **jurisdicional**, do exercício do **poder de polícia** e de outras atividades exclusivas do Estado;

IV – **responsabilidade fiscal** na celebração e execução das parcerias;

V – **transparência** dos procedimentos e das decisões;

VI – **repartição objetiva** de riscos entre as partes;

VII – **sustentabilidade financeira** e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria.

Capítulo II
DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Art. 5º As cláusulas dos contratos de **parceria público-privada** atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever:

I – o prazo de vigência do contrato, **compatível com a amortização** dos investimentos realizados, **não inferior a 5 (cinco)**, **nem superior a 35 (trinta e cinco) anos**, incluindo eventual prorrogação;

II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de **inadimplemento contratual**, fixadas **sempre de forma proporcional** à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas;

III – a **repartição de riscos** entre as partes, **inclusive** os referentes a **caso fortuito**, **força maior**, **fato do príncipe** e **álea econômica extraordinária**;

IV – as **formas de remuneração** e de atualização dos valores contratuais;

V – os mecanismos para a **preservação da atualidade** da prestação dos serviços;

VI – os fatos que caracterizem a **inadimplência pecuniária** do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia;

VII – os critérios **objetivos** de avaliação do desempenho do parceiro privado;

VIII – a prestação, pelo **parceiro privado**, de **garantias de execução** suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3º e 5º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 ;

IX – o **compartilhamento** com a Administração Pública **de ganhos econômicos** efetivos do parceiro privado decorrentes da **redução do risco de crédito** dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado;

X – a realização de **vistoria dos bens reversíveis**, podendo o parceiro público **reter os pagamentos** ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas.

XI - o **cronograma** e os **marcos para o repasse** ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na fase de investimentos do projeto e/ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do § 2º do art. 6º desta Lei.

§ 1º As **cláusulas contratuais** de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas **sem necessidade de homologação** pela Administração Pública, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, **até o prazo de 15 (quinze) dias** após apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a rejeição da atualização.

§ 2º Os **contratos** poderão prever adicionalmente:

I - os requisitos e condições em que o **parceiro público autorizará a transferência** do controle ou a administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com quem **não mantenha vínculo societário direto**, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e

assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

II – a possibilidade de **emissão de empenho** em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública;

III – a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas.

I Jornada de Direito Administrativo – Enunciado 28
Na fase interna da licitação para concessões e parcerias público-privadas, o Poder Concedente deverá **indicar as razões que o levaram a alocar o risco no concessionário ou no Poder Concedente**, tendo como diretriz a melhor capacidade da parte para gerenciá-lo.

Art. 5º-A. Para fins do **inciso I do § 2º** do **art. 5º** , considera-se:

I - o controle da sociedade de propósito específico a propriedade resolúvel de ações ou quotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do art. 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

II - A administração temporária da sociedade de propósito específico, pelos financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes:

a) indicar os membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou administradores, a serem eleitos pelos quotistas, nas demais sociedades;

b) indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou quotistas controladores em Assembleia Geral;

c) exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da concessionária, que representem, ou possam representar, prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo;

d) outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo;

§ 1º A administração temporária autorizada pelo poder concedente não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados.

§ 2º O Poder Concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária.

Art. 6º A **contraprestação da Administração Pública** nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por:

I – **ordem bancária**;

II – cessão de **créditos não tributários**;

III – **outorga de direitos** em face da Administração Pública;

IV – outorga de direitos sobre **bens públicos dominicais**;

V – **outros meios** admitidos em lei.

§ 1º O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de **remuneração variável vinculada ao seu desempenho**, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato.

§ 2º O contrato poderá **prever o aporte de recursos** em favor do **parceiro privado** para a realização de obras e aquisição de **bens reversíveis**, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 , **desde** que **autorizado no edital de licitação**, **se contratos novos**, **ou em lei específica**, **se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012**.

§ 3º O valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 2º poderá ser excluído da determinação:

I - do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e

II - da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

III - da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB devida pelas empresas referidas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2015.

§ 4º Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o art. 75 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do § 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de bens a que se refere o § 2º deste artigo for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 5º Por ocasião da **extinção** do contrato, o parceiro privado **não receberá indenização** pelas parcelas de investimentos vinculados a bens **reversíveis** ainda **não amortizadas ou depreciadas**, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que trata o § 2º .

§ 6º A partir de 1º de janeiro de 2014, para os optantes conforme o art. 75 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e de 1º de janeiro de 2015, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do § 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da prestação dos serviços públicos.

§ 7º No caso do § 6º , o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante do contrato.

§ 8º Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação dos serviços públicos nas datas referidas no § 6º , as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado.

§ 9º A parcela excluída nos termos do inciso III do § 3º deverá ser computada na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária de que trata o inciso III do § 3º em cada período de apuração durante o prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos.

§ 10. No caso do § 9º , o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos.

§ 11. Ocorrendo a extinção da concessão antes do advento do termo contratual, o saldo da parcela excluída nos termos do § 3º , ainda não adicionado, deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da contribuição previdenciária de que trata o inciso III do § 3º no período de apuração da extinção.

§ 12. Aplicam-se às receitas auferidas pelo parceiro privado nos termos do § 6º o regime de apuração e as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação dos serviços públicos.

Art. 7º A contraprestação da Administração Pública será **obrigatoriamente precedida da disponibilização** do **serviço objeto** do contrato de parceria público-privada.

§ 1º É **facultado** à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.

§ 2º O **aporte** de recursos de que trata o § 2º do art. 6º , quando realizado durante a **fase dos investimentos** a cargo do **parceiro privado**, deverá guardar **proporcionalidade** com as etapas efetivamente executadas.

Capítulo III
DAS GARANTIAS

Art. 8º As **obrigações pecuniárias** contraídas pela Administração Pública em contrato de **parceria público-privada** poderão ser garantidas mediante:

I – **vinculação de receitas**, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal ;

II – instituição ou utilização de **fundos especiais** previstos em lei;

III – **contratação de seguro-garantia** com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;

IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras; **(Lei 14.227/21)**

V – garantias prestadas por **fundo garantidor** ou **empresa estatal** criada para essa finalidade;

VI – **outros mecanismos** admitidos em lei.

Capítulo IV
DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Art. 9º **Antes** da celebração do contrato, deverá ser constituída **sociedade de propósito específico**, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

§ 1º A **transferência** do controle da sociedade de propósito específico estará **condicionada à autorização expressa da Administração Pública**, nos termos do **edital** e do **contrato**, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 2º A **sociedade de propósito específico** poderá assumir a forma de companhia **aberta**, com valores mobiliários admitidos a negociação no mercado.

§ 3º A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento.

§ 4º Fica **vedado** à Administração Pública ser **titular da maioria do capital** votante das sociedades de que trata este Capítulo.

§ 5º A vedação prevista no § 4º deste artigo **não se aplica** à eventual aquisição da **maioria do capital votante** da **sociedade de propósito específico** por instituição financeira controlada pelo Poder Público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento.

Capítulo V
DA LICITAÇÃO

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na **modalidade concorrência ou diálogo competitivo**, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: **(Lei 14.133/21)**

I – **autorização da autoridade competente**, fundamentada em estudo técnico que demonstre:

a) a **conveniência e a oportunidade** da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada;

b) que as despesas criadas ou aumentadas **não afetarão as metas** de resultados fiscais previstas no Anexo referido no § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser **compensados pelo aumento permanente** de receita ou pela redução permanente de despesa; e

c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a **observância dos limites e condições** decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do contrato;

II – **elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro** nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada;

III – **declaração do ordenador da despesa** de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são **compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias** e estão **previstas na lei orçamentária anual**;

IV – **estimativa do fluxo de recursos públicos** suficientes para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública;

V – seu objeto **estar previsto no plano plurianual** em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;

VI – **submissão da minuta de edital** e de **contrato à consulta pública**, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se **prazo mínimo de 30 (trinta) dias** para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á **pelo menos 7 (sete) dias antes** da data prevista para a publicação do edital; e VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir.

§ 1º A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste artigo conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos I a IV do caput deste artigo.

§ 3º As concessões **patrocinadas** em que **mais de 70% (setenta por cento)** da remuneração do parceiro privado for **paga pela Administração** Pública dependerão de **autorização legislativa** específica.

§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para a licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.

Art. 11. O instrumento convocatório conterá **minuta do contrato**, indicará **expressamente a submissão da licitação** às normas desta Lei e observará, no que couber, **os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei nº 8.987**, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:

I – **exigência de garantia de proposta** do licitante, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ;

III – o emprego dos **mecanismos privados de resolução de disputas**, **inclusive a arbitragem**, a ser realizada no **Brasil** e em **língua portuguesa**, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.
Parágrafo único. O **edital** deverá especificar, quando houver, as **garantias da contraprestação** do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado.

Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas **obedecerá ao procedimento** previsto na **legislação vigente** sobre **licitações e contratos administrativos** e também ao seguinte:

I – o **julgamento** poderá ser **precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas**, **desclassificando-se** os licitantes que **não alcançarem** a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes;

II – o **julgamento** poderá adotar como **critérios**, **além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei nº 8.987**, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:

a) **menor valor** da contraprestação a ser paga pela Administração Pública;

b) **melhor proposta** em razão da combinação do critério da alínea a **com o de melhor técnica**, de acordo com os pesos estabelecidos no edital;

III – o **edital** definirá a **forma de apresentação das propostas** econômicas, admitindo-se:

a) propostas **escritas** em envelopes **lacrados**; ou

b) propostas **escritas**, **seguidas de lances em viva voz**;

IV – o **edital** poderá prever a possibilidade de **saneamento de falhas**, de **complementação de insuficiências** ou ainda de **correções de caráter formal** no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório.

§ 1º Na hipótese da alínea b do inciso III do caput deste artigo:

I - os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances;

II – o edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor da melhor proposta.

§ 2º O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade no edital.

Art. 13. O **edital** poderá prever a **inversão da ordem** das fases de **habilitação** e **julgamento**, hipótese em que:

I – encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

II – verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;

III – inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em 2º (segundo) lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital;

IV – proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.

I Jornada de Direito Administrativo – Enunciado 34
Nos contratos de concessão e PPP, o reajuste contratual para reposição do valor da moeda no tempo é **automático** e deve ser aplicado **independentemente de alegações do Poder Público** sobre descumprimentos contratuais ou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, os quais devem ser apurados em processos administrativos próprios para este fim, nos quais garantir-se-ão ao parceiro privado os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À UNIÃO

Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas federais, com competência para:

I – definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada;

II – disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos;

III – autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital;

IV – apreciar os relatórios de execução dos contratos.

§ 1º O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos:

I – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades;

II – Ministério da Fazenda;

III – Casa Civil da Presidência da República.

§ 2º Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo para examinar projetos de parceria público-privada participará um representante do órgão da Administração Pública direta cuja área de competência seja pertinente ao objeto do contrato em análise.

§ 3º Para deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado:

I – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o mérito do projeto;

II – do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão da garantia e à sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 desta Lei.

§ 4º Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas.

§ 5º O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada.

§ 6º Para fins do atendimento do disposto no inciso V do art. 4º desta Lei, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o § 5º deste artigo serão disponibilizados ao público, por meio de rede pública de transmissão de dados.

Art. 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas Mesas, poderão dispor sobre a matéria de que trata o art. 14 no caso de parcerias público-privadas por eles realizadas, mantida a competência do Ministério da Fazenda descrita no inciso II do § 3º do referido artigo.

Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências Reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada.

Parágrafo único. Os Ministérios e Agências Reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere o caput do art. 14 desta Lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada, na forma definida em regulamento.

Art. 16. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite global de **R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais)**, em **Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP** que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei.

§ 1º O **FGP** terá natureza **privada** e **patrimônio próprio** separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios.

§ 2º O patrimônio do Fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração.

§ 3º Os bens e direitos transferidos ao Fundo serão avaliados por empresa especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados.

§ 4º A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial.

§ 5º O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem.

§ 6º A integralização com bens a que se refere o § 4º deste artigo será feita independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda.

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua desafetação de forma individualizada.

§ 8º A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica para esta finalidade, no âmbito de Encargos Financeiros da União.

Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a que se refere o inciso XXII do art. 4º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

§ 1º O estatuto e o regulamento do FGP serão aprovados em assembléia dos cotistas.

§ 2º A representação da União na assembléia dos cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 3º Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.

Art. 18. O estatuto e o regulamento do FGP devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do Fundo.

§ 1º A garantia será prestada na forma aprovada pela **assembleia** dos cotistas, nas seguintes modalidades:

I – fiança, sem benefício de ordem para o fiador;

II – penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia;

III – **hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP**;

IV – alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia;

V – outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da garantia;

VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP.

§ 2º O FGP poderá prestar contra-garantias a seguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parceria público-privadas.

§ 3º A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo FGP importará exoneração proporcional da garantia.

§ 4º O FGP poderá prestar garantia mediante contratação de instrumentos disponíveis em mercado, inclusive para complementação das modalidades previstas no § 1º .

§ 5º O parceiro privado poderá acionar o FGP nos casos de:

I - crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e não pago pelo parceiro público após 15 (quinze) dias contados da data de vencimento; e

II - débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público após 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado.

§ 6º A quitação de débito pelo FGP importará sua subrogação nos direitos do parceiro privado.

§ 7º Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas.

§ 8º O FGP poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes.

§ 9º O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público.

§ 10. O FGP é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado.

§ 11. O parceiro público deverá informar o FGP sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no prazo de 40 (quarenta) dias contado da data de vencimento.

§ 12. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 (quarenta) dias contado da data de vencimento implicará aceitação tácita.

§ 13. O agente público que contribuir por ação ou omissão para a aceitação tácita de que trata o § 12 ou que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar, em conformidade com a legislação civil, administrativa e penal em vigor.

Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do Fundo.

Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela assembleia dos cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores.

Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial à data da dissolução.

Art. 21. É **facultada** a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicará com o restante do patrimônio do FGP, ficando vinculado **exclusivamente** à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, **não podendo** ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do FGP.

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou, no caso de bem imóvel, no Cartório de Registro Imobiliário correspondente.

Art. 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social – PIPS, instituído pela Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, às aplicações em fundos de investimento, criados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes dos contratos de parcerias público-privadas.

Art. 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parcerias público-privadas, bem como para participação de entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada.

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Art. 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União não poderão exceder a 70% (setenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico, sendo que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à média nacional, essa participação não poderá exceder a 80% (oitenta por cento).

§ 1º Não poderão exceder a 80% (oitenta por cento) do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico ou 90% (noventa por cento) nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH seja inferior à média nacional, as operações de crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por:

I – entidades fechadas de previdência complementar;

II – empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos financeiros as operações de crédito e contribuições de capital à sociedade de propósito específico.

Art. 28. A **União não poderá** conceder **garantia** ou **realizar transferência voluntária** aos Estados, Distrito Federal e Municípios **se a soma das despesas** de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes **tiver excedido**, **no ano anterior**, **a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida** do exercício ou **se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento)** da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput deste artigo.

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as **despesas derivadas** de contratos de parceria celebrados pela **administração pública direta**, **autarquias**, **fundações públicas**, **empresas públicas**, **sociedades de economia mista** e **demais entidades controladas**, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes.

Art. 29. **Serão aplicáveis**, no que couber, as penalidades previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - **Código Penal**, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – **Lei de Improbidade Administrativa**, na Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000 - **Lei dos Crimes Fiscais**, no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades financeiras previstas contratualmente.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTA LEI

Art. 1º Esta Lei estabelece **normas gerais** de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e **abrange**:

I - os **órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário** da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;

II - os **fundos especiais** e as **demais entidades controladas direta ou indiretamente** pela Administração Pública.

§ 1º **Não são abrangidas** por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

Atenção!	
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**
As Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias **eram abrangidas** Lei de Licitações e Contratos;	**Não são abrangidas** por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	
Regra	As Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista **seguiram as regras da Lei 13.303 (Lei das Estatais)**.
Exceção	As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista **seguiram as regras da Nova Lei de Licitações e Contratos** no caso de: ✓ **Critérios de Desempate** (Lei 14.133/21. Art. 60. + Lei 13.303. Art. 55. III.); ✓ **Pregão** (Lei 14.133/21. Art. 189. + Lei 13.303. Art. 32. IV.); ✓ **Disposições Penais** (Conforme previsto no Art. 178 da Lei 14.133/21.).

§ 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas **no exterior** obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica a ser **editada por ministro de Estado**.

§ 3º Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação **estrangeira** ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas:

I - condições decorrentes de **acordos internacionais** aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República;

II - condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, **desde que**:

a) sejam exigidas para a obtenção do **empréstimo ou doação**;

b) **não conflitem com os princípios constitucionais** em vigor;

c) sejam **indicadas** no respectivo **contrato de empréstimo ou doação** e tenham sido objeto de **parecer favorável** do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato;

§ 4º A documentação encaminhada ao **Senado Federal** para autorização do empréstimo de que trata o § 3º deste artigo deverá fazer referência às **condições contratuais** que incidam na hipótese do referido parágrafo.

§ 5º As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas **internacionais do País**, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em **ato normativo próprio do Banco Central do Brasil**, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

I - **alienação e concessão** de **direito real de uso de bens**;

II - **compra**, inclusive por encomenda;

III - **locação**;

IV - **concessão e permissão** de uso de bens públicos;

V - **prestação de serviços**, inclusive os técnico-profissionais especializados;

VI - **obras e serviços de arquitetura e engenharia**;

VII - contratações de **tecnologia da informação** e de **comunicação**.

Art. 3º **Não se subordinam** ao regime desta Lei:

I - contratos que tenham por **objeto operação de crédito**, interno ou externo, e **gestão de dívida pública**, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos;

II - contratações sujeitas a normas previstas em **legislação própria**.

Nova Lei de Licitações	
Aplica-se	**Não se aplica**
✓ **Alienação e concessão** de **direito real de uso de bens**; ✓ **Compra**, inclusive por encomenda; ✓ **Locação**; ✓ **Concessão e permissão** de uso de bens públicos; ✓ **Prestação de serviços**, inclusive os técnico-profissionais especializados; ✓ **Obras e serviços de arquitetura e engenharia**; ✓ Contratações de **tecnologia da informação** e de **comunicação**.	✓ A contratos que tenham por **objeto operação de crédito** e **gestão de dívida pública**; ✓ A contratações sujeitas a normas previstas em **legislação própria**.

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos **arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123**, de 14 de dezembro de 2006.

Lei Complementar 123 – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte **somente será exigida para efeito de assinatura do contrato**.

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, **mesmo que esta apresente alguma restrição**.

§ 1º. **Havendo alguma restrição** na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de **cinco dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, **prorrogável por igual período**, **a critério da administração pública**, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 2º. A **não-regularização** da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, **implicará decadência** do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo **facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes**, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como **critério de desempate**, **preferência de contratação** para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º. **Entende-se por empate** aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam **iguais ou até 10% (dez por cento) superiores** à proposta mais bem classificada.

§ 2º. Na modalidade de **pregão**, o intervalo percentual estabelecido no § 1º. deste artigo será de **até 5% (cinco por cento) superior** ao melhor preço.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, **ocorrendo o empate**, proceder-se-á da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de **preço inferior àquela considerada vencedora do certame**, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, **serão convocadas as remanescentes** que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º. e 2º. do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de **equivalência dos valores apresentados** pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º. e 2º. do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado **sorteio** entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1º. Na hipótese da **não-contratação** nos termos previstos no caput deste artigo, **o objeto licitado será adjudicado** em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

§ 2º. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 3º. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para **apresentar nova proposta** no **prazo máximo de 5 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e Município **não pagos em até 30 (trinta) dias** contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito microempresarial.

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido **tratamento diferenciado e simplificado** para as microempresas e empresas de pequeno porte **objetivando** a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, **enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico** de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado **exclusivamente** à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de **até R$ 80.000,00** (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à **aquisição de obras e serviços**, **exigir dos licitantes** a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - deverá estabelecer, em certames para **aquisição de bens de natureza divisível**, cota de **até 25% (vinte e cinco por cento)** do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 2º. Na hipótese do **inciso II (aquisição de obras e serviços)** do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 3º. Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a **prioridade** de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte **sediadas local ou regionalmente**, até o limite de **10% (dez por cento) do melhor preço válido**.

Art. 49. **Não se aplica** o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

II - **não houver** um mínimo de **3 (três) fornecedores** competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte **não for vantajoso** para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

IV - a licitação for **dispensável ou inexigível**, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita **preferencialmente** de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo **não são aplicadas**:

I - no caso de licitação para **aquisição de bens ou contratação de serviços em geral**, ao item cujo valor estimado for **superior à receita bruta máxima** admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de **obras e serviços de engenharia**, às licitações cujo valor estimado for **superior à receita bruta máxima** admitida para fins de enquadramento como **empresa de pequeno porte**.

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados **extrapolem a receita bruta máxima** admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade **exigir do licitante declaração de observância** desse limite na licitação.

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência **superior a 1 (um) ano**, será considerado o **valor anual** do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.

CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os **princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

<table>
<tr><th colspan="3">Princípios</th></tr>
<tr><th>Lei 8.666/93</th><th colspan="2">Lei 14.133/21</th></tr>
<tr><td rowspan="12">Legalidade;
Impessoalidade;
Moralidade;
Igualdade;
Publicidade;
Probidade Administrativa;
Vinculação ao Instrumento Convocatório;
Julgamento Objetivo</td><td>Legalidade</td><td>Segregação de funções</td></tr>
<tr><td>Impessoalidade</td><td>Motivação</td></tr>
<tr><td>Moralidade</td><td>Vinculação ao edital</td></tr>
<tr><td>Publicidade</td><td>Julgamento objetivo</td></tr>
<tr><td>Eficiência</td><td>Segurança jurídica</td></tr>
<tr><td>Interesse público</td><td>Razoabilidade</td></tr>
<tr><td>Probidade administrativa</td><td>Competitividade</td></tr>
<tr><td>Igualdade</td><td>Proporcionalidade</td></tr>
<tr><td>Planejamento</td><td>Celeridade</td></tr>
<tr><td>Transparência</td><td>Economicidade</td></tr>
<tr><td>Eficácia</td><td>Desenvolvimento nacional sustentável</td></tr>
<tr><td colspan="3">A nova lei de licitações trouxe, expressamente, consigo os princípios já pautados na antiga lei mais 14 princípios dando um total de 22 princípios.</td></tr>
</table>

CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - **órgão**: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Pública;

II - **entidade**: unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III - **Administração Pública**: administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas;

IV - **Administração**: órgão ou entidade por meio do qual a Administração Pública atua;

V - **agente público**: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou **qualquer outra forma de investidura ou vínculo**, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da Administração Pública;

VI - **autoridade**: agente público dotado de poder de decisão;

VII - **contratante**: pessoa jurídica integrante da Administração Pública responsável pela contratação;

VIII - **contratado**: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a Administração;

IX - **licitante**: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que **participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório**, sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta;

X - **compra**: **aquisição** remunerada de bens para fornecimento de **uma só vez** ou **parceladamente**, considerada **imediata** aquela com prazo de entrega de **até 30 (trinta) dias** da ordem de fornecimento;

XI - **serviço**: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

XII - **obra**: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que **inova o espaço físico da natureza** ou **acarreta alteração substancial** das características originais de bem imóvel;

XIII - **bens e serviços comuns**: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade **podem ser objetivamente definidos pelo edital**, por meio de **especificações usuais de mercado**;

XIV - **bens e serviços especiais**: aqueles que, por sua **alta heterogeneidade ou complexidade**, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

Bens e Serviços Comuns	Bens e Serviços Especiais
Aqueles que podem ser objetivamente definidos pelo edital.	Aqueles com **alta heterogeneidade ou complexidade** que não podem ser objetivamente definidos pelo edital.

XV - **serviços e fornecimentos contínuos**: serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de **necessidades permanentes ou prolongadas**;

XVI - **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra**: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

a) os **empregados** do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços;

b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;

c) o contratado possibilite **a fiscalização** pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

XVII - **serviços não contínuos ou contratados por escopo**: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, **podendo ser prorrogado**, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;

XVIII - **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual**: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

XIX - **notória especialização**: qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é **essencial e reconhecidamente adequado** à plena satisfação do objeto do contrato;

XX - **estudo técnico preliminar**: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

XXI - **serviço de engenharia**: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, **intelectual ou material**, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) **serviço comum de engenharia**: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com **preservação das características originais dos bens**;

b) **serviço especial de engenharia**: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

XXII - **obras, serviços e fornecimentos de grande vulto**: aqueles cujo valor estimado **supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)**;

Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto		
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**	**Atualização Conforme Decreto 11.317/22**
Valor **superior a R$ 82.500.000,00**	Valor **superior a R$ 200.000.000,00.**	Valor **superior a R$ 228.833.309,04.**

Observações
➢ Nas obras de **grande vulto**: ✓ É **necessário** o edital contemplar a **matriz de alocação de riscos**; ✓ É **necessária** a implatação de **programa de integridade** pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses; ✓ É **possível** ser exigida a **prestação de garantia**, na modalidade seguro-garantia, o percentual de **até 30% (trinta por cento)** do valor inicial do contrato de obras e serviços de engenharia.

XXIII - **termo de referência**: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratação;

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;

g) critérios de medição e de pagamento;
h) forma e critérios de seleção do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

j) adequação orçamentária;

XXIV - **anteprojeto**: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;

c) prazo de entrega;

d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível;

e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;

f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;

g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta;

h) levantamento topográfico e cadastral;

i) pareceres de sondagem;

j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

XXV - **projeto básico**: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que **assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental** do empreendimento e que possibilite a **avaliação do custo da obra** e a definição dos **métodos e do prazo de execução**, devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, **obrigatório exclusivamente** para os regimes de execução previstos nos incisos I (**empreitada por preço unitário**), II (**empreitada por preço global**), III (**empreitada integral**), IV (**contratação por tarefa**) e VII (**fornecimento e prestação de serviço associado**) do caput do art. 46 desta Lei;

Observações
➢ O orçamento detalhado do custo gloval da obra é **obrigatório exclusivamente** para os regimes de: ✓ Empreitada por preço unitário; ✓ Empreitada por preço global; ✓ Empreitada integral; ✓ Contratação por tarefa; ✓ Fornecimento e prestação de serviço associado. ➢ O **projeto básico** da **contratação integrada** é elaborada pelo contratado, mas não pela Administração Pública.

XXVI - **projeto executivo**: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

XXVII - **matriz de riscos**: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de **eventos supervenientes** à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de **possíveis eventos supervenientes** à assinatura do contrato que possam causar **impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro** e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

b) no caso de **obrigações de resultado**, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais **haverá liberdade para os contratados inovarem** em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de **obrigações de meio**, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais **não haverá liberdade para os contratados inovarem** em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

XXVIII - **empreitada por preço unitário**: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

XXIX - **empreitada por preço global**: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

XXX - **empreitada integral**: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado **até sua entrega ao contratante** em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;

XXXI - **contratação por tarefa**: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, **com ou sem** fornecimento de materiais;

XXXII - **contratação integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os **projetos básico e executivo,** executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
XXXIII - **contratação semi-integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver **o projeto executivo**, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - **fornecimento e prestação de serviço associado**: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, **por tempo determinado**;

Definições	
Obra	Toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que **inova o espaço físico da natureza** ou **acarreta alteração substancial** das características originais de bem imóvel;
Serviço	Atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

Compra	**Aquisição** remunerada de bens para fornecimento de **uma só vez** ou **parceladamente**, considerada **imediata** aquela com prazo de entrega de **até 30 (trinta) dias** da ordem de fornecimento;
Alienação	Toda **transferência de domínio de bens a terceiros**;

Regime de Execução – Lei 14.133/21	
Execução Direta	Execução **feita pelos órgãos e entidades da Administração**, pelos **próprios meios.**
Execução Indireta	➢ Ocorre quando o **órgão ou entidade da Administração Pública delega mediante contrato a terceiros**, podendo ocorrer por meio de: ✓ **Empreitada por preço unitário;** ✓ **Empreitada por preço global;** ✓ **Empreitada integral;** ✓ **Contratação por tarefa;** ✓ **Contratação integrada;** ✓ **Contratação semi-integrada;** ✓ **Fornecimento e prestação de serviço associado.**

Execução Indireta - Regimes	
Empreitada por Preço Global	Quando se **contrata** a execução da obra ou do serviço por **preço certo e total**;
Empreitada por Preço Unitário	Quando se **contrata** a execução da obra ou do serviço por **preço certo de unidades determinadas**;
Empreitada Integral	Contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado **até sua entrega ao contratante** em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;
Contratação por tarefa	Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, **com ou sem** fornecimento de materiais;
Contratação integrada	Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os **projetos básico e executivo,** executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
Contratação semi-integrada	Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver **o projeto executivo**, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
Fornecimento e prestação de serviço associado	Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, **por tempo determinado**;

XXXV - **licitação internacional**: licitação processada em território nacional na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, **ou licitação** na qual o objeto contratual **pode ou deve** ser executado **no todo ou em parte em território estrangeiro**;

XXXVI - **serviço nacional**: serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

XXXVII - **produto manufaturado nacional**: produto manufaturado **produzido no território nacional** de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

XXXVIII - **concorrência**: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo **critério de julgamento** poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

XXXIX - **concurso**: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de **melhor técnica ou conteúdo artístico**, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

XL - **leilão**: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o **maior lance**;

XLI - **pregão**: modalidade de licitação **obrigatória** para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de **menor preço ou o de maior desconto**;

Pregão	
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**
Não havia previsão na Lei 8.666/93 e era previsto na Lei 10.520/02. Lei 10.520/02. Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, **poderá ser adotada** a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.	Há previsão na nova lei de licitações. Modalidade de licitação **obrigatória** para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de **menor preço ou o de maior desconto**;
Critério de julgamento poderá era apenas o de **menor preço**;	Critério de julgamento poderá ser o de **menor preço ou o de maior desconto**;

XLII - **diálogo competitivo**: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes **previamente selecionados** mediante critérios **objetivos**, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

XLIII - **credenciamento**: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

XLIV - **pré-qualificação**: procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto;

XLV - **sistema de registro de preços**: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de **registro formal de preços relativos** a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

Sistema de Registro de Preços	
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**
Art. 15. § 3º. O **sistema de registro de preços** será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: I - seleção feita mediante **concorrência**;	Art. 6º. XLV - **sistema de registro de preços**: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades **pregão ou concorrência**, de **registro formal de preços relativos** a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;
Apenas **Concorrência**.	**Contratação direta** ou nas modalidades **Concorrência ou pregão**.

XLVI - **ata de registro de preços**: documento **vinculativo e obrigacional**, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;

XLVII - **órgão ou entidade gerenciadora**: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

XLVIII - **órgão ou entidade participante**: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;
XLIX - **órgão ou entidade não participante**: órgão ou entidade da Administração Pública que **não participa** dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e **não integra** a ata de registro de preços;

L - **comissão de contratação**: conjunto de **agentes públicos indicados pela Administração**, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

LI - **catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras**: sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação;

LII - **sítio eletrônico oficial**: sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades;

LIII - **contrato de eficiência**: contrato cujo **objeto é a prestação de serviços**, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de **proporcionar economia ao contratante**, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada;

LIV - **seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado;

LV - **produtos para pesquisa e desenvolvimento**: bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa;

LVI - **sobrepreço**: preço orçado para licitação ou contratado em **valor expressivamente superior** aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do **valor global do objeto**, se a licitação ou a contratação for por **tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada**;

LVII - **superfaturamento**: dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:

a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;

b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em **diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança**;

c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato **em favor do contratado**;

d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços;

Sobrepreço x Superfaturamento	
Sobrepreço	➢ **Preço orçado** para licitação ou contratado em **valor expressivamente superior** aos preços referenciais de mercado.
Superfaturamento	➢ **Dano provocado** ao patrimônio da Administração caracterizado por: ✓ Medição de quantidades superiores às executadas; ✓ Deficiência na execução de obras e de serviços; ✓ Alterações no orçamento que acarretem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;

LVIII - **reajustamento em sentido estrito**: forma de **manutenção do equilíbrio econômico-financeiro** de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, **admitida a adoção de índices específicos ou setoriais**;

LIX - **repactuação**: forma de manutenção do **equilíbrio econômico-financeiro** de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra;

LX - **agente de contratação**: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

CAPÍTULO IV
DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 7º Caberá à **autoridade máxima** do órgão ou da entidade, ou a **quem as normas de organização administrativa indicarem**, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I - sejam, **preferencialmente**, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III - **não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes** ou **contratados habituais** da Administração **nem tenham** com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, **vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos**, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

Princípio da Segregação de Funções ou Oposição de Interesse
➢ O princípio da segregação de funções, também conhecido como princípio de oposição de interesse, consiste no fato de que, em uma estrutura de controles internos, a **pessoa que realiza uma operação não pode ser a mesma envolvida na função de registro**. ➢ O princípio da segregação de funções prevê que cada uma das principais funções dentro do processo de licitação e execução do contrato seja exercida por **diferentes agentes públicos**.

Art. 8º A **licitação** será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores **efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes** da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame **até a homologação**.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e **responderá individualmente pelos atos que praticar**, **salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe**.

§ 2º Em licitação que envolva **bens ou serviços especiais**, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, **no mínimo, 3 (três) membros**, que responderão **solidariamente** por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

Atenção!	
Regra	Em licitação que envolva **bens ou serviços especiais** o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada, ou seja, a substituição é **facultativa**.
Exceção	No caso de **diálogo competitivo** a substituição é **obrigatória**.

§ 3º **As regras** relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão **estabelecidas em regulamento**, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei.

§ 4º Em licitação que envolva **bens ou serviços especiais** cujo objeto **não seja rotineiramente contratado** pela Administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, **serviço de empresa ou de profissional especializado** para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

§ 5º Em licitação na **modalidade pregão**, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

Atenção!
Os Municípios com **até 20.000 habitantes** terão o prazo de **6 anos**, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei;

Agente de Contratação x Comissão de Contratação	
Agente de Contratação	✓ Conduz a licitação **até a homologação**; ✓ Servidores **efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes;** ✓ Responsabilidade **Individual**; ✓ No caso de **pregão** será **designado pregoeiro**.
Comissão de Contratação	✓ **Pode substituir** o agente de Contratação, no caso de licitações de **bens ou serviços especiais**. ✓ Formada por, **no mínimo, três** membros. ✓ Formada **preferencialmente** por servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. ✓ Responsabilidade **Solidária**, salvo expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata.

Art. 9º É **vedado** ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, **ressalvados** os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o **caráter competitivo** do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II - estabelecer **tratamento diferenciado** de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, **inclusive no que se refere** a moeda, modalidade e local de pagamento, **mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional**;

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou **praticá-lo contra** disposição expressa em **lei**.

§ 1º **Não poderá participar**, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato **agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante**, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 53 desta Lei, **a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial**.

§ 1º **Não se aplica** o disposto no caput deste artigo quando:

II - provas da prática de **atos ilícitos dolosos** constarem nos autos do processo administrativo ou judicial.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo **inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar** o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado.

TÍTULO II
DAS LICITAÇÕES

CAPÍTULO I
DO PROCESSO LICITATÓRIO

Art. 11. O processo licitatório tem por **objetivos**:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de **contratação mais vantajoso** para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - **evitar contratações** com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

Sobrepreço	Superfaturamento
Preço orçado.	Dano provocado ao patrimônio.

IV - incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**.

Parágrafo único. A **alta administração** do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Objetivos do Processo Licitatório	
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**
✓ Princípio constitucional da isonomia; ✓ Seleção da proposta mais vantajosa para a administração; ✓ Promoção do desenvolvimento nacional sustentável.	✓ Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de **contratação mais vantajoso** para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; ✓ Assegurar **tratamento isonômico entre os licitantes**, bem como a justa competição; ✓ **Evitar contratações** com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; ✓ Incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**.

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

I - os documentos serão produzidos **por escrito**, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;

II - os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a **moeda corrente nacional**, **ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei (licitações de âmbito internacional)**;

III - o desatendimento de exigências **meramente formais** que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta **não importará seu afastamento da licitação** ou a **invalidação do processo**;

IV - a **prova de autenticidade de cópia** de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, **sob sua responsabilidade pessoal**;

V - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, **salvo imposição legal**;

VI - os atos serão **preferencialmente digitais**, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, **elaborar plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

§ 2º **É permitida a identificação e assinatura digital** por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são **públicos**, **ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à** segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

Parágrafo único. A publicidade será **diferida**:

I - **quanto ao conteúdo das propostas**, até a respectiva abertura;

II - **quanto ao orçamento da Administração**, nos termos do art. 24 desta Lei.

Art. 24.
Art. 24. Desde que justificado, o **orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso**, **sem prejuízo** da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso: I - o sigilo **não prevalecerá** para os órgãos de controle interno e externo;

Publicidade do Processo Licitatório	
Regra	Os atos praticados no processo licitatório são **públicos**.
Exceções	➢ **Não haverá publicidade**: ✓ Das informações cujo sigilo seja **imprescindível à segurança da sociedade** e do **Estado**, na forma da lei; ✓ A publicidade será **diferida (adiada)**: • **Quanto ao conteúdo das propostas**, até a respectiva abertura; • **Quanto ao orçamento da Administração**, no caso de justificativa.

Art. 14. **Não poderão** disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, **pessoa física ou jurídica**, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II - **empresa**, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do **projeto básico ou do projeto executivo**, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de **mais de 5% (cinco por cento)** do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em **decorrência de sanção** que lhe foi imposta;

IV - **aquele que mantenha vínculo de** natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, devendo essa proibição **constar expressamente do edital** de licitação;

V - **empresas controladoras, controladas ou coligadas**, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - pessoa física ou jurídica que, nos **5 (cinco) anos anteriores** à divulgação do edital, tenha sido **condenada judicialmente, com trânsito em julgado**, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III **(impedimento decorrente de sanção à pessoa física ou jurídica)** do caput deste artigo será também aplicado **ao licitante que atue em substituição** a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de **burlar a efetividade da sanção a ela aplicada**, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

§ 2º A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, **o autor dos projetos e a empresa** a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo **poderão participar** no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob **supervisão exclusiva** de agentes públicos do órgão ou entidade.

§ 3º **Equiparam-se** aos autores do projeto as **empresas integrantes do mesmo grupo econômico**.

§ 4º O disposto neste artigo **não impede a licitação ou a contratação** de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

§ 5º Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, **não poderá participar** pessoa física ou jurídica que integre o **rol de pessoas sancionadas por essas entidades** ou que seja **declarada inidônea** nos termos desta Lei.

Art. 15. **Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório**, pessoa jurídica **poderá** participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do **somatório dos quantitativos de cada consorciado** e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV - **impedimento** de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V - **responsabilidade solidária** dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio **acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento)** sobre o valor exigido de licitante individual para a **habilitação econômico-financeira**, **salvo justificação**.

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo **não se aplica** aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3º O licitante vencedor é **obrigado** a promover, antes da celebração do contrato, **a constituição e o registro do consórcio**, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação **poderá estabelecer limite máximo** para o número de empresas consorciadas.

§ 5º A **substituição de consorciado** deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

Art. 16. Os **profissionais organizados sob a forma de cooperativa** poderão participar de licitação quando:

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;

II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a **serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa**, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes **fases**, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

§ 1º A fase referida no inciso V **(habilitação)** do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III **(apresentação de propostas e lances)** e IV **(julgamento)** do caput deste artigo, **desde que expressamente previsto no edital de licitação**.

Atenção!
É possível, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, a fase de habilitação ocorrer antes das fases de apresentação de propostas e lances e julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação.

§ 2º As licitações serão realizadas **preferencialmente** sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV **(julgamento)** do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico.

§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas **deverá ser gravada em áudio e vídeo**, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento.

§ 6º A Administração **poderá exigir** certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) como condição para aceitação de:

I - estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos;

II - conclusão de fases ou de objetos de contratos;

III - material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação.

Fases do Processo de Licitação



- ✓ Essa sequência apresentada consiste no **rito comum** das modalidades **pregão** e **concorrência,** havendo as **demais modalidades** seus ritos específicos.
- ✓ A fase de **habilitação** poderá ocorrer antes das fases de **apresentação de propostas e lances** e **julgamento**, desde que expressamente previsto no edital de licitação.
- ✓ A **fase recursal** da licitação é única podendo ocorrer após a habilitação ou, no caso da inversão de fases, após o julgamento.

Realização da Licitação	
Realizada **preferencialmente** sob a forma **eletrônica**.	➢Pode ser realizada **presencialmente** desde que: ✓Seja **motivada**; ✓A sessão seja **pública** e **registrada em ata**; ✓Seja **gravada em áudio** e **vídeo**.

CAPÍTULO II
DA FASE PREPARATÓRIA

Seção I
Da Instrução do Processo Licitatório

Art. 18. A **fase preparatória** do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as **leis orçamentárias**, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

Art. 12. VII.
Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, **elaborar plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

I - a **descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar** que caracterize o interesse público envolvido;

II - a **definição do objeto para o atendimento da necessidade**, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a **definição das condições de execução e pagamento**, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - **o orçamento estimado**, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a **elaboração do edital de licitação**;

VI - a elaboração de minuta de contrato, **quando necessária**, que constará **obrigatoriamente** como anexo do edital de licitação;

VII - o **regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia**, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a **modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência** da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a **motivação circunstanciada das condições do edital**, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a **motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação**, observado o art. 24 desta Lei.

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo **deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução**, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de **economicidade** e de **melhor aproveitamento dos recursos** humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração **previamente** à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, **incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos**, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O **estudo técnico preliminar** deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, **quando não contemplar os demais elementos** previstos no referido parágrafo, **apresentar as devidas justificativas**.

Conceito de Estudo Técnico Preliminar
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: XX - **estudo técnico preliminar**: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

Elementos Necessários no Estudo Técnico Preliminar
✓ Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público; ✓ Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; ✓ Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; ✓ Justificativas para o parcelamento ou não da contratação; ✓ Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. **OBS**: Os demais elementos que no estudo técnico preliminar **não serão obrigatórios**, mas deverão ser justificados.

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, **se demonstrada a inexistência de prejuízo** para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada **apenas em termo de referência ou em projeto básico**, dispensada a elaboração de projetos.

Art. 19. Os **órgãos da Administração** com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

I - instituir instrumentos que permitam, **preferencialmente**, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços;

II - **criar catálogo eletrônico de padronização** de compras, serviços e obras, **admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos**;

III - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, **inclusive com recursos de imagem e vídeo**;

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, **admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos**;

V - **promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados** que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia.

§ 1º O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo **poderá ser utilizado em licitações** cujo critério de julgamento seja o de **menor preço ou o de maior desconto** e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

§ 2º A **não utilização** do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste artigo **deverá ser justificada por escrito** e anexada ao respectivo processo licitatório.

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será **preferencialmente** adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la.

Conceito de Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: LI - **catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras**: sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação;
É **admitida** a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de **qualidade comum**, **não superior à necessária** para cumprir as finalidades às quais se destinam, **vedada a aquisição de artigos de luxo**.

§ 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo.

§ 2º A partir de **180 (cento e oitenta) dias** contados da promulgação desta Lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o § 1º deste artigo.

Art. 21. A Administração poderá convocar, com **antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis**, audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados.

Parágrafo único. A Administração também **poderá submeter a licitação a prévia consulta pública**, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado.

Audiência Pública x Consulta Pública	
Audiência Pública	**Consulta Pública**
✓ Realizada de forma **presencial ou a distância**, na forma eletrônica; ✓ Convocação com antecedência **mínima de 8 dias úteis**; ✓ Disponibilização **prévia** de informações pertinentes; ✓ Manifestação dos interessados;	✓ Disponibilização de seus elementos a todos os interessados; ✓ Sugestões formuladas no prazo fixado.

Art. 22. O edital **poderá** contemplar **matriz de alocação de riscos** entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual.

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto:

I - às hipóteses de **alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira** do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

II - à possibilidade de resolução quando o **sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade** da execução contratual;

III - à contratação de **seguros obrigatórios previamente definidos no contrato**, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital **obrigatoriamente** **contemplará matriz de alocação de riscos** entre o contratante e o contratado.

§ 4º Nas contratações **integradas ou semi-integradas**, os riscos decorrentes de **fatos supervenientes** à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Matriz de Risco	
É a cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de **eventos supervenientes** à contratação.	
Regra	**Exceção**
É **facultativa**.	➢ É **obrigatória** nos casos de: ✓Obras e serviços de **grande vulto**; ✓Regimes de **contratação integrada** e **semi-integrada**.

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação **deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado**, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para **aquisição de bens e contratação de serviços em geral**, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma **combinada ou não**:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de **1 (um) ano anterior** à data da pesquisa de preços, **inclusive mediante sistema de registro de preços**, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - **utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada**, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com **no mínimo 3 (três) fornecedores**, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com **mais de 6 (seis) meses de antecedência** da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na **base nacional de notas fiscais eletrônicas**, na forma de regulamento.

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, **acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)** de referência e dos **Encargos Sociais (ES)** cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras **(Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes**, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil **(Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia**;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em **execução ou concluídas** no período de **1 (um) ano anterior** à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, **desde que não envolvam recursos da União**, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

§ 4º Nas **contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa**, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de **até 1 (um) ano anterior** à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 5º No processo licitatório para contratação de **obras e serviços de engenharia** sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, **acrescido ou não** de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em **orçamento sintético**, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.

Art. 24. Desde que justificado, o **orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso**, **sem prejuízo** da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I - o sigilo **não prevalecerá** para os órgãos de controle interno e externo;

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o **preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação**.

Sigilo do Orçamento Estimado
✓ É **facultativo**, sendo possível desde que justificado;
✓ Mesmo em sigilo **é preciso da divulgação do detalhamento dos quantitativos** e das demais informações necessárias para elaboração da proposta;
✓ O sigilo **não prevalecerá** para os órgãos de controle interno e externo.
✓ Adotado o critério de julgamento **por maior desconto**, o preço estimado ou o máximo aceitável constará no **edital**.

Art. 25. O edital deverá conter o **objeto da licitação e as regras** relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

§ 1º **Sempre que o objeto permitir**, a Administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes.

§ 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o **edital poderá prever** a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes **no local** da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra.

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto**, o edital deverá prever a **obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor**, no prazo de **6 (seis) meses**, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

I - **obtenção do licenciamento ambiental**;

II - **realização da desapropriação** autorizada pelo poder público.

§ 6º **Os licenciamentos ambientais** de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e **deverão ser orientados pelos princípios** da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência.

§ 7º **Independentemente do prazo de duração do contrato**, será **obrigatória** a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 8º Nas licitações de **serviços contínuos**, observado o **interregno mínimo de 1 (um) ano**, o critério de **reajustamento** será por:

I - reajustamento em sentido estrito, **quando não houver regime de dedicação exclusiva** de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

II - repactuação, quando houver **regime de dedicação exclusiva** de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

Reajuste de Preços em Sentido Amplo		
Reajuste em Sentido Estrito	**Repactuação**	**Demais Casos**
Quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;	No caso de **regime de dedicação exclusiva** de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos	* Será **obrigatória** a previsão de reajuste de preços; * **Independe do prazo** de duração do contrato; * Data-base **vinculada** à data do orçamento estimado.

§ 9º O edital **poderá**, na forma disposta em regulamento, exigir que **percentual mínimo** da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

I - **mulheres vítimas de violência doméstica**;

II - **oriundos** ou **egressos do sistema prisional**.

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida **margem de preferência** para:

I - **bens manufaturados e serviços nacionais** que atendam a normas técnicas brasileiras;

II - **bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis**, conforme regulamento.

Margem de Preferência	
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**
Lei 8.666/93. Art. 3º. § 5º. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida **margem de preferência** para: I – produtos **manufaturados** e para **serviços nacionais** que atendam a **normas técnicas brasileiras**; e II – **bens e serviços** produzidos ou prestados por **empresas** que comprovem cumprimento de **reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência** ou para **reabilitado da Previdência Social** e que atendam às regras de **acessibilidade** previstas na legislação.	Lei 14.133/21. Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida **margem de preferência** para: I - **bens manufaturados e serviços nacionais** que atendam a normas técnicas brasileiras; II - **bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis**, conforme regulamento.

§ 1º A **margem de preferência** de que trata o caput deste artigo:

I - será definida em **decisão fundamentada do Poder Executivo federal**, no caso do inciso I do caput deste artigo;

II - poderá ser de **até 10% (dez por cento)** sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo;

III - **poderá ser estendida** a bens manufaturados e serviços originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul **(Mercosul)**, **desde que haja reciprocidade** com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de **desenvolvimento e inovação tecnológica** no País, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo **poderá ser de até 20% (vinte por cento)**.

§ 5º A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais **se a capacidade de produção** desses bens ou de prestação desses serviços no País **for inferior**:

I - **à quantidade a ser adquirida** ou **contratada**; ou

II - **aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto**, quando for o caso.

§ 6º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.

§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, **a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País produzidos de acordo com o processo produtivo básico** de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.

Art. 27. Será divulgada, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no art. 26 desta Lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.

Seção II
Das Modalidades de Licitação

Art. 28. São **modalidades** de licitação:

I - pregão;

II - concorrência;

III - concurso;

IV - leilão;

V - diálogo competitivo.

§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.

§ 2º É **vedada** a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no caput deste artigo.

Modalidades	
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**
Art. 22. São modalidades de licitação: I - concorrência; II - **tomada de preços**; III - **convite**; IV - concurso; V - leilão.	Art. 28. São **modalidades** de licitação: I - **pregão**; II - **concorrência**; III - **concurso**; IV - **leilão**; V - **diálogo competitivo**.
✓ As modalidades **não são mais definidas conforme o valor**, mas sim conforme a natureza do objeto. ✓ As modalidades **tomada de preços** e **convite** deixaram de existir. ✓ O **pregão** passou a **integrar a nova lei de licitações**, sendo a Lei 10.520/02 revogada; ✓ Foi criada uma **nova modalidade** de licitação: Diálogo Competitivo.	

Art. 29. A **concorrência** e o **pregão seguem o rito procedimental comum** a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o **pregão** sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O **pregão não se aplica** às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, **exceto os serviços de engenharia** de que trata a alínea "a" do inciso XXI do caput do art. 6º (**serviços comuns de engenharia**) desta Lei.

Concorrência
➢ Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo **critério de julgamento** poderá ser: menor preço; melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e preço; maior retorno econômico; maior desconto. ➢ **Obs**: **Não é possível** o critério de julgamento de **maior lance** na concorrência. ➢ A concorrência segue o **rito procedimental comum** do Art. 17.

Pregão
➢ Modalidade de licitação **obrigatória** para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de **menor preço ou o de maior desconto**; ➢ Segue o **rito procedimental comum** do Art. 17. ➢ Os **bens e serviços comuns** são objetivamente definidos pelo edital e por meio de especificações usuais de mercado. ➢ **Obs**: É possível a modalidade **pregão** para os serviços comuns de engenharia, no entanto, é possível também a aplicação da modalidade **concorrência**. ➢ A modalidade pregão **não se aplica** a: ✓ Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual; ✓ Obras; ✓ Serviços Especiais de Engenharia; ✓ Bens e serviços especiais; ✓ Alienações; ✓ Locações Imobiliárias. ➢ **OBS**: Conforme a Lei 13.303/16 (Lei das Estatais), as empresas estatais adotarão, como **preferência**, a modalidade **pregão** que se encontra na Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21).

Art. 30. O **concurso** observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:

I - a **qualificação** exigida dos participantes;

II - as **diretrizes e formas de apresentação do trabalho;**

III - as **condições de realização** e o **prêmio ou remuneração** a ser concedida ao vencedor.

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o **vencedor** deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 desta Lei, **todos os direitos patrimoniais** relativos ao projeto e **autorizar sua execução** conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Concurso
➢ Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de **melhor técnica ou conteúdo artístico**, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor; ➢ Possui **procedimento especial**, de acordo com as regras e condições em edital; ➢ O prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de **35 dias úteis**. ➢ Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o **vencedor** deverá ceder à Administração Pública **todos os direitos patrimoniais** relativos ao projeto e **autorizar sua execução** conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a **leiloeiro oficial ou a servidor designado** pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais.

§ 1º Se optar pela realização de **leilão por intermédio de leiloeiro oficial**, a Administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.

§ 2º O leilão será precedido da **divulgação do edital** em sítio eletrônico oficial, que conterá:

I - a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

III - a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;

IV - o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados.

§ 3º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão **será afixado em local de ampla circulação** de pessoas na sede da Administração e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação.

§ 4º O leilão **não exigirá registro cadastral prévio**, **não terá fase de habilitação** e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Leilão
➢ Modalidade de licitação para **alienação** de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o **maior lance**; ➢ Possui **procedimento especial**, de acordo com as regras e condições apresentadas em regulamento; ➢ O Leilão será conduzido por: **Leiloeiro Oficial** que será selecionado por credenciamento ou licitação na modalidade pregão, adotando o critério de julgamento de maior desconto. OU **Servidor Designado**. ➢ Será divulgado **obrigatoriamente** em sítio eletrônico oficial e afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração, sendo **facultado** outros meios de divulgação. ➢ O prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de **15 dias úteis**. ➢ O leilão **não exigirá registro cadastral prévio**, **não terá fase de habilitação** e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances.

Art. 32. A modalidade **diálogo competitivo** é restrita a contratações em que a Administração:

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

a) inovação tecnológica ou técnica;

b) **impossibilidade** de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e

c) **impossibilidade** de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração;

II - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos:

a) a **solução técnica mais adequada**;

b) os **requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida**;
c) a **estrutura jurídica** ou **financeira** do contrato;

§ 1º Na modalidade **diálogo competitivo**, serão observadas as seguintes disposições:

I - a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá **prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis** para manifestação de interesse na participação da licitação;

II - os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos;

III - a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada;

IV - a Administração **não poderá** revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento;

V - a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades;

VI - as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão **registradas em ata** e **gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo**;

VII - o edital **poderá prever** a realização de **fases sucessivas**, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;

VIII - a Administração **deverá**, ao declarar que o **diálogo foi concluído**, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, **não inferior a 60 (sessenta) dias úteis**, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto;

IX - a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, **desde que não impliquem discriminação nem distorçam** a concorrência entre as propostas;

X - a Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a **contratação mais vantajosa como resultado**;

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de **pelo menos 3 (três)** servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo assinarão termo de **confidencialidade** e **abster-se-ão** de atividades que possam **configurar conflito de interesses**.

Diálogo Competitivo
Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes **previamente selecionados** mediante critérios **objetivos**, com o intuito de **desenvolver** uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final **após o encerramento dos diálogos**;

Seção III
Dos Critérios de Julgamento

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes **critérios**:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - técnica e preço;

V - maior lance, no caso de leilão;

VI - maior retorno econômico.

Critérios de Julgamentos	
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**
Art. 45. § 1º: I - a de menor preço; II - a de melhor técnica; III - a de técnica e preço. IV - a de maior lance ou oferta	Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: I - menor preço; II - maior desconto; III - melhor técnica ou conteúdo artístico; IV - técnica e preço; V - maior lance, no caso de leilão; VI - maior retorno econômico.
➢ A Nova Lei de Licitações trouxe como **novos critérios** o de: maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico e maior retorno econômico. ➢ A **melhor técnica ou conteúdo artístico** é um critério de julgamento adotado na modalidade **concurso**; ➢ O **Maior lance** é utilizado apenas na modalidade **Leilão**. ➢ O critério de julgamento de **maior retorno econômico** é usado nos **contratos de eficiência**.	

Art. 34. O julgamento **por menor preço ou maior desconto** e, quando couber, **por técnica e preço** considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

§ 1º Os **custos indiretos**, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, **poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio**, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento.

§ 2º O julgamento **por maior desconto** terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.

Art. 35. O julgamento **por melhor técnica ou conteúdo artístico** considerará **exclusivamente** as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística.

Art. 36. O julgamento **por técnica e preço** considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

§ 1º O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que **superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital** forem **relevantes** aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;
II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;

IV - obras e serviços especiais de engenharia;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

§ 2º No julgamento **por técnica e preço**, deverão ser avaliadas e ponderadas as **propostas técnicas** e, em seguida, **as propostas de preço** apresentadas pelos licitantes, na proporção **máxima de 70% (setenta por cento)** de valoração para a proposta técnica.

§ 3º O desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em regulamento.

Art. 37. O julgamento **por melhor técnica** ou **por técnica e preço** deverá ser realizado por:

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no **mínimo 3 (três) membros** e poderá ser composta de:

I - servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública;

II - profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

§ 2º **Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação**, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do caput do art. 6º desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 324.122,46 (trezentos e vinte e quatro mil cento e vinte dois reais e quarenta e seis centavos), o julgamento será por:

I - **melhor técnica**; ou

II - **técnica e preço**, na proporção de **70% (setenta por cento)** de valoração da proposta técnica."

Lei 14.133/21. Art. 6º. XVIII
Art. 6°. XVIII - **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual**: aqueles realizados em trabalhos relativos a: a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos; d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

Valor Atualizado Conforme Decreto 11.317/22	
Lei 14.133/21	**D. 11.317/22**
Superior a **R$ 300.000,00**.	Superior a **R$ 343.249,96**.

Art. 38. No julgamento por **melhor técnica** ou por **técnica e preço**, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional **exigirá** que a execução do respectivo contrato tenha **participação direta** e **pessoal** do profissional correspondente.

Art. 39. O julgamento por **maior retorno econômico**, utilizado **exclusivamente** para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em **percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida** na execução do contrato.

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão:

I - proposta de trabalho, que deverá contemplar:

a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento;

b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária;

II - proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.

§ 2º O **edital** de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado.

§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.

§ 4º Nos casos em que **não for gerada a economia** prevista no contrato de eficiência:

I - a **diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida** será descontada da remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for **superior ao limite máximo estabelecido no contrato**, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.

Seção IV
Disposições Setoriais

Subseção I
Das Compras

Art. 40. O **planejamento de compras** deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

I - condições de **aquisição** e **pagamento** semelhantes às do setor privado;

II - processamento por meio de **sistema de registro de preços**, quando pertinente;

III - **determinação de unidades e quantidades** a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;

IV - **condições de guarda e armazenamento** que não permitam a deterioração do material;

V - atendimento aos **princípios**:

a) **da padronização**, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) **do parcelamento**, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

c) **da responsabilidade fiscal**, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

Princípios do Planejamento de Compras
* **Pad**ronização; * **Re**sponsabilidade Fiscal. * **Parcela**mento;
Mnemônico: O **PadRe Parcela**.

§ 1º O **termo de referência** deverá conter os elementos previstos no **inciso XXIII do caput do art. 6º** desta Lei, além das seguintes informações:

I - especificação do produto, **preferencialmente** conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;

III - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.

§ 2º Na aplicação do **princípio do parcelamento**, referente às compras, deverão ser considerados:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, **sempre que possível**, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 3º O parcelamento **não será adotado** quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação **recomendar a compra do item do mesmo fornecedor**;

II - o objeto a ser contratado configurar **sistema único e integrado** e houver a possibilidade de **risco ao conjunto do objeto pretendido**;

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a **fornecedor exclusivo**.

Parcelamento – Planejamento de Compras	
Requisitos para Aplicação	**Não Aplicação do Parcelamento**
✓ Viabilidade da divisão do objeto em lotes; ✓ Aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, **sempre que possível**, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; ✓ Dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.	✓ Quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação **recomendar a compra do item do mesmo fornecedor**; ✓ Quando o objeto a ser contratado configurar **sistema único e integrado** e houver a possibilidade de **risco ao conjunto do objeto pretendido**; ✓ Quando o processo de padronização ou de escolha de marca levar a **fornecedor exclusivo**.

§ 4º Em relação à informação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo (**especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso**), desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a Administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades.

Art. 41. No caso de licitação que envolva o **fornecimento de bens**, a Administração poderá **excepcionalmente**:

I - **indicar uma ou mais marcas ou modelos**, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, **na fase de julgamento das propostas ou de lances**, ou no **período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços**, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação;

III - **vedar a contratação de marca ou produto**, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual;

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do caput deste artigo restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances.

Art. 42. A **prova de qualidade de produto** apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:

I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

II - declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

§ 1º O **edital poderá exigir**, como condição de aceitabilidade da proposta, **certificação de qualidade do produto por instituição credenciada** pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e **exigir**, na fase de julgamento das propostas, **amostras do licitante provisoriamente vencedor**, para atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato.

§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

Art. 43. O processo de **padronização** deverá conter:

I - parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia;

II - despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão;

III - síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.

§ 1º É permitida a **padronização** com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente **motivado**, com **indicação da necessidade** da Administração e **dos riscos decorrentes** dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial.

§ 2º As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução.

Art. 44. Quando houver a possibilidade de **compra ou de locação de bens**, o estudo técnico preliminar deverá considerar os **custos e os benefícios de cada opção**, com indicação da alternativa mais vantajosa.

Subseção II
Das Obras e Serviços de Engenharia

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a **redução do consumo de energia e de recursos naturais**;

IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 46. Na **execução indireta** de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário;

II - empreitada por preço global;

III - empreitada integral;

IV - contratação por tarefa;

V - contratação integrada;

VI - contratação semi-integrada;

VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

Regimes de Execução Indireta de Obras e Serviços de Engenharia	
Lei 8.666/93	**Lei 14.133/21**
* Empreitada por preço global; * Empreitada por preço unitário; * Tarefa; * Empreitada integral.	* Empreitada por preço unitário; * Empreitada por preço global; * Empreitada integral; * Contratação por tarefa; * Contratação integrada; * Contratação semi-integrada; * Fornecimento e prestação de serviço associado.

§ 1º É **vedada** a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, **ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei**.

Atenção!	
Regra	**Exceção**
É **vedada** a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo.	Art. 18. § 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, **se demonstrada a inexistência de prejuízo** para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada **apenas em termo de referência ou em projeto básico**, dispensada a elaboração de projetos.

§ 2º A Administração é **dispensada** da elaboração de projeto básico nos casos de **contratação integrada**, hipótese em que **deverá ser elaborado anteprojeto** de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.

§ 3º Na **contratação integrada**, após a elaboração do projeto básico pelo **contratado**, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, **vedadas alterações que reduzam** a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico.

§ 4º Nos regimes de **contratação integrada e semi-integrada**, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como:

I - o responsável por cada fase do procedimento expropriatório;

II - a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas;

III - a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos;

IV - a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados;

V - em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.

§ 5º Na **contratação semi-integrada**, mediante prévia autorização da Administração, **o projeto básico poderá ser alterado**, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de **redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação**, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico.

§ 6º A execução de cada etapa será **obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação**, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores.

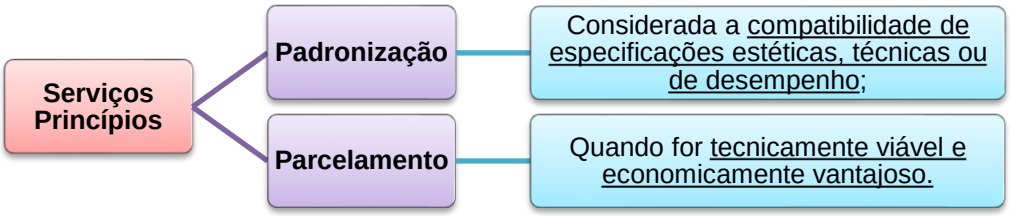
§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II (**empreitada por preço global**), III (**empreitada integral**), IV (**contratação por tarefa**), V (**contratação integrada**) e VI (**contratação semi-integrada**) do caput deste artigo **serão licitados por preço global** e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, **vedada** a adoção de sistemática de **remuneração orientada por preços unitários** ou **referenciada pela execução de quantidades de itens unitários**.

Subseção III
Dos Serviços em Geral

Art. 47. As licitações de **serviços** atenderão aos **princípios**:

I - **da padronização**, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

II - **do parcelamento**, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.



§ 1º Na **aplicação do princípio do parcelamento** deverão ser considerados:

I - a responsabilidade técnica;

II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Aplicação do Princípio do Parcelamento	
Parcelamento – Planejamento de Compras	**Parcelamento – Serviços**
✓ Viabilidade da divisão do objeto em lotes; ✓ Aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, **sempre que possível**, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; ✓ Dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.	✓ Responsabilidade técnica; ✓ Custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens; ✓ Dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 2º Na licitação de **serviços de manutenção e assistência técnica**, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da Administração.

Art. 48. **Poderão ser objeto de execução por terceiros** as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, **vedado** à Administração ou a seus agentes, **na contratação do serviço terceirizado**:

I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;

III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado;

IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;

VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado.

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, **é vedado ao contratado** contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

Art. 49. A Administração poderá, mediante **justificativa expressa**, **contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço**, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando:

I - o objeto da contratação **puder ser executado de forma concorrente e simultânea** por mais de um contratado; e

II - a múltipla execução for **conveniente para atender à Administração**.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Administração deverá **manter o controle individualizado da execução do objeto** contratual relativamente a cada um dos contratados.

Art. 50. Nas contratações de serviços com **regime de dedicação exclusiva de mão de obra**, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:

I - registro de ponto;

II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

III - comprovante de depósito do FGTS;

IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

V - recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

Subseção IV
Da Locação de Imóveis

Art. 51. **Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei**, a **locação de imóveis** deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários.

Locação de Imóveis	
Regra	**Exceção**
Deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem.	É **inexigível** a licitação quando **inviável a competição** nos casos de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Subseção V - Das Licitações Internacionais

Art. 52. Nas licitações de **âmbito internacional**, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo.

§ 2º O pagamento feito **ao licitante brasileiro** eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o § 1º deste artigo **será efetuado em moeda corrente nacional**.

§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão **equivalentes** àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.

§ 4º Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos.

§ 5º As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital.

§ 6º Observados os termos desta Lei, o edital **não poderá prever** condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, **admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no País e serviços nacionais** que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III - DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Art. 53. **Ao final da fase preparatória**, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará **controle prévio de legalidade** mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do **parecer jurídico**, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54.

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará **controle prévio de legalidade** de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É **dispensável** a análise jurídica nas **hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente**, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é **obrigatória** a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, **do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação**. (Promulgação partes vetadas)

§ 2º É **facultada** a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim.

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.

CAPÍTULO IV - DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES

Art. 55. Os **prazos mínimos** para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

I - para **aquisição de bens**:

a) **8 (oito) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;

b) **15 (quinze) dias úteis**, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” deste inciso;

II - no caso de **serviços e obras**:

a) **10 (dez) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;

b) **25 (vinte e cinco) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia;

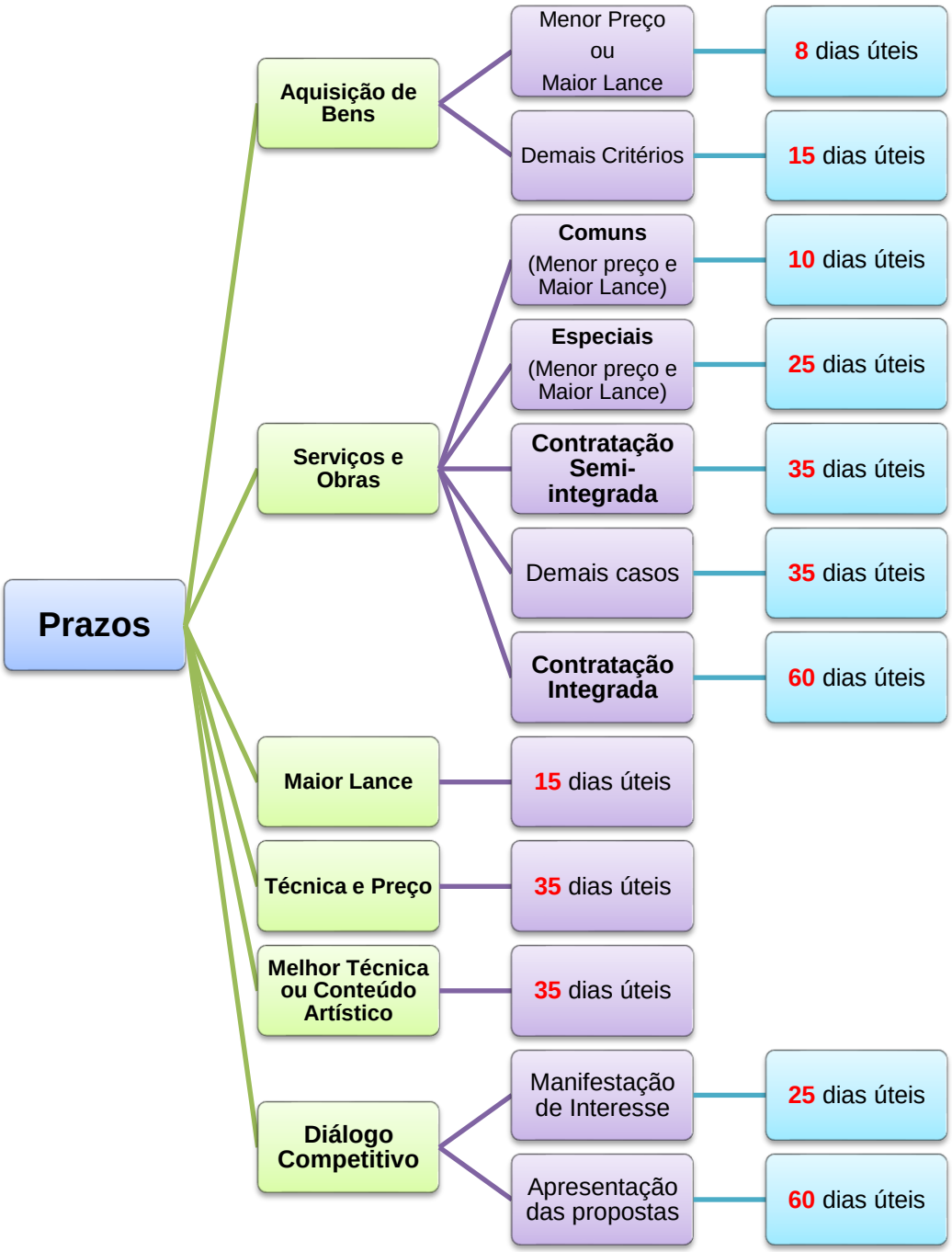
c) **60 (sessenta) dias úteis**, quando o regime de execução for de contratação integrada;

d) **35 (trinta e cinco) dias úteis**, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a”, “b” e “c” deste inciso;

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, **15 (quinze) dias úteis**;

IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, **35 (trinta e cinco) dias úteis**.

Prazos em Relação à Modalidade	
Modalidades	**Prazo Mínimo**
Pragão	* **8 dias úteis** para aquisição de bens; * **10 dias úteis** para serviços comuns e obras e serviços comuns de engenharia;
Leilão	* **15 dias úteis**;
Concurso	* **35 dias úteis**;
Concorrência	* Possui diversos prazos, pois estes variaram conforme o critério de julgamento;
Diálogo Competitivo	* **25 dias úteis** para manifestação de interesse; * **60 dias úteis** para propostas.



§ 1º **Eventuais modificações** no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, **exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas**.

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos **até a metade** nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 56. O **modo de disputa** poderá ser, isolada ou conjuntamente:

I - **aberto**, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

II - **fechado**, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação.

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será **vedada** quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço** ou de **maior desconto**.

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será **vedada** quando adotado o critério de julgamento de **técnica e preço**.

Modos de Disputa	
Pode ser **aberto** ou **fechado** de forma isolada ou em conjunto.	
Aberto	**Fechado**
Propostas serão apresentadas por lances **públicos e sucessivos**, crescentes ou decrescentes.	Propostas permanecerão em **sigilo** até a data e hora designadas.
É **vedado** adotar técnica e preço no modo de disputa **aberto** de forma isolada ou em conjunto.	É **vedado** adotar menor preço ou maior desconto no modo de disputa **fechado** de forma isolada.

§ 3º Serão considerados intermediários os lances:

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.

§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Art. 57. O edital de licitação poderá **estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

Art. 58. **Poderá** ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de **garantia de proposta**, **como requisito de pré-habilitação**.

§ 1º A **garantia de proposta** não poderá ser **superior a 1% (um por cento)** do valor estimado para a contratação.

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

§ 3º Implicará **execução do valor integral** da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.

Garantia de Proposta
➢ É **facultativa**, sendo possível ser exigida no momento da apresentação da proposta como requisito de **pré-habilitação**. ➢ **Valor máximo**: **1%** do valor estimado da contratação; ➢ **Prazo de devolução ao licitante**: **10 dias úteis**; ➢ Implicará na **execução do valor integral**: ✓ Recusa em assinar o contrato; ✓ Não apresentação dos documentos.

Modalidades da Garantia de Proposta
* **Ca**ução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; * **Se**guro-garantia; * **Fi**ança Bancária
Mnemônico: **CaSeFi**

CAPÍTULO V
DO JULGAMENTO

Art. 59. Serão **desclassificadas** as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, **desde que insanável**.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita **exclusivamente** em relação à **proposta mais bem classificada**.

§ 2º A Administração **poderá realizar diligências** para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º No caso de obras e serviços de **engenharia e arquitetura**, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o **preço global, os quantitativos e os preços unitários** tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de **obras e serviços de engenharia**, serão consideradas **inexequíveis** as propostas cujos valores forem **inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de **obras e serviços de engenharia**, será exigida **garantia adicional** do licitante vencedor cuja proposta for **inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

Obras e Serviços de Engenharia Inexequíveis	Obras e Serviços de Engenharia – Garantia Adicional
Valores **inferiores a 75%** do valor orçado.	Valores **inferiores a 85%** do valor orçado.

Art. 60. Em caso de **empate** entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, **nesta ordem**:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

§ 1º Em **igualdade de condições**, se não houver desempate, será assegurada preferência, **sucessivamente**, aos **bens e serviços produzidos ou prestados** por:
I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública **estadual ou distrital** licitante ou, no caso de licitação realizada por **órgão ou entidade de Município**, no território do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Critérios de Desempate	
Ordem	**Critérios**
1º	**Disputa final**;
2º	**Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;**
3º	**Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho;
4º	Desenvolvimento pelo licitante de **programa de integridade**;
5º	Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
6º	Bens e serviços produzidos ou prestados por **empresas brasileiras**;
7º	Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que **invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**;
8º	Bens e serviços produzidos ou prestados por **empresas que comprovem a prática de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187/09.

§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 61. **Definido o resultado do julgamento**, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o **primeiro colocado**.

§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, **quando o primeiro colocado**, mesmo após a negociação, **for desclassificado** em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

§ 2º A negociação será conduzida por **agente de contratação** ou **comissão de contratação**, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

CAPÍTULO VI
DA HABILITAÇÃO

Art. 62. A **habilitação** é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I - jurídica;

II - técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;

IV - econômico-financeira.

Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:

I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação **apenas pelo licitante vencedor**, **exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento**;

III - serão exigidos os documentos relativos à **regularidade fiscal**, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e **apenas do licitante mais bem classificado**;

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a **integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas** assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for **imprescindível** para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o **edital de licitação poderá prever**, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a **possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante** acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados.

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, **não será permitida a substituição** ou a **apresentação de novos documentos**, **salvo em sede de diligência**, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que **não alterem a substância** dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, **não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação**, **salvo em razão de fatos supervenientes** ou **só conhecidos após o julgamento**.

Art. 65. As condições de **habilitação** serão definidas no **edital**.

§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

§ 2º A habilitação **poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação a distância**, nos termos dispostos em regulamento.

Art. 66. A **habilitação jurídica** visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

Art. 67. A documentação relativa à **qualificação técnico-profissional** e **técnico-operacional** será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual **igual ou superior a 4% (quatro por cento)** do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de **até 50% (cinquenta por cento) das parcelas** de que trata o referido parágrafo, **vedadas limitações de tempo** e **de locais específicos relativas aos atestados**.

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, **poderão ser substituídas por outra prova** de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, **salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora**.

§ 5º Em se tratando de **serviços contínuos**, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que **não poderá ser superior a 3 (três) anos**.

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput deste artigo **deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação**, e será admitida a sua **substituição** por profissionais de experiência equivalente ou superior, **desde que aprovada pela Administração**.

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput deste artigo.

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a **potencial subcontratado**, **limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do** objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de **atestado de desempenho anterior** emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de **consórcio homogêneo**, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas **para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio**, **salvo** nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de **consórcio heterogêneo**, as experiências atestadas deverão ser **reconhecidas para cada consorciado** de acordo com os respectivos campos de atuação, **inclusive** nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Consórcio Homogêneo	Consórcio Heterogêneo
As experiências atestadas deverão ser reconhecidas **para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio**, **salvo** nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual,	As experiências atestadas deverão ser **reconhecidas para cada consorciado** de acordo com os respectivos campos de atuação, **inclusive** nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, **não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais** que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (**CPF**) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (**CNPJ**);

II - a **inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a **regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante**, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à **Seguridade Social e ao FGTS**, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a **Justiça do Trabalho**;

VI - o cumprimento do disposto no **inciso XXXIII** do art. 7º da Constituição Federal.

CF. Art. 7º. XXXIII.
Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre **a menores de dezoito** e de qualquer trabalho a **menores de dezesseis anos**, **salvo na condição de aprendiz**, a partir de **quatorze anos**;

§ 1º Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

§ 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica.

Art. 69. A **habilitação econômico-financeira** visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos** exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, **é vedada** a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, **excluídas parcelas já executadas de contratos firmados**.

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de **capital mínimo** ou de **patrimônio líquido mínimo** equivalente a **até 10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação.

§ 5º É **vedada** a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída **há menos de 2 (dois) anos**.

Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei;

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a **1/4 (um quarto)** do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento **até o valor de R$ 343.249,96**. (Vide Decreto nº 11.317, de 2022)

Valor Atualizado Conforme Decreto 11.317/22	
Lei 14.133/21	**D. 11.317/22**
Superior a **R$ 300.000,00**.	Superior a **R$ 343.249,96**.

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

CAPÍTULO VII
DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

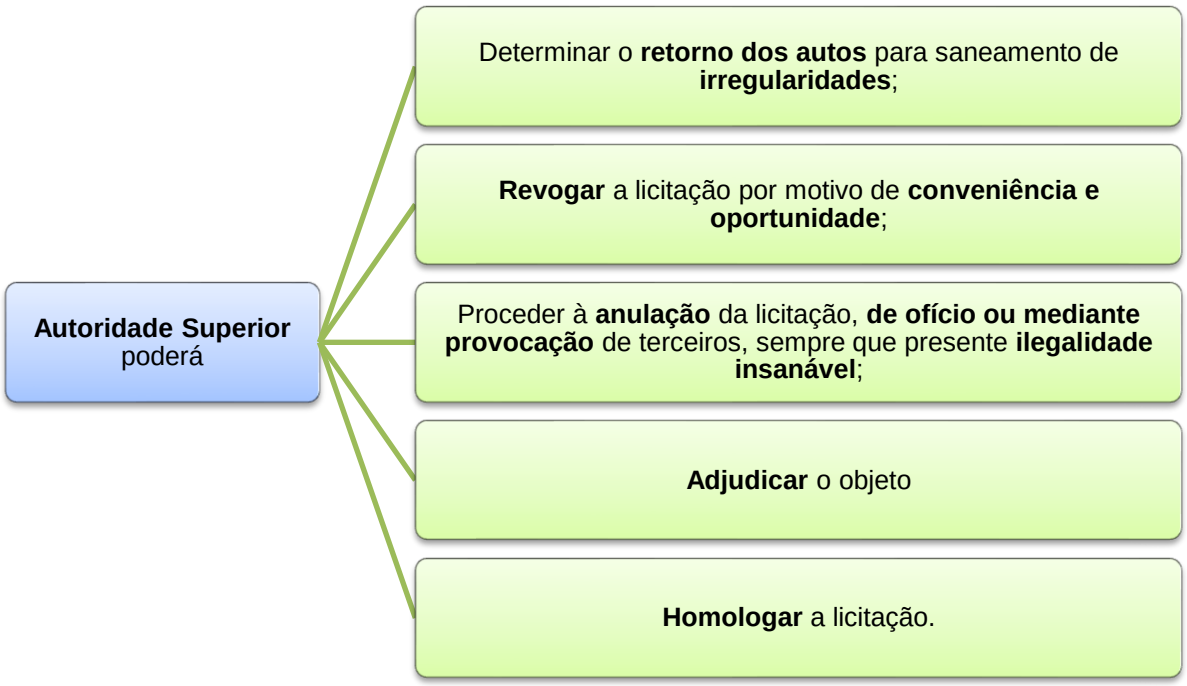
Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será **encaminhado à autoridade superior**, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - revogar a licitação por motivo de **conveniência e oportunidade**;

III - proceder à anulação da licitação, **de ofício ou mediante provocação de terceiros**, sempre que presente **ilegalidade insanável**;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.



§ 1º Ao pronunciar a **nulidade**, a autoridade indicará **expressamente** os atos com **vícios insanáveis**, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 2º O **motivo determinante para a revogação** do processo licitatório deverá ser resultante de **fato superveniente** devidamente comprovado.

§ 3º Nos casos de **anulação e revogação**, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

§ 4º O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação.

Revogação

- Por **conveniência** e **oportunidade**;
- Resultante de **fato superveniente** devidamente comprovado;
- Revoga **toda** licitação;
- **Não é possível** após assinatura do contrato.

Anulação

- Por motivo de **ilegalidade** ou **vício insanável**;
- **De ofício** ou mediante **provocação de terceiro**;
- Pode ser anulada **total ou parcialmente**;
- **É possível** após a assinatura do contrato.

CAPÍTULO VIII
DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Seção I
Do Processo de Contratação Direta



Contratação Direta	
Licitação Dispensada	➢ A Administração Pública está **vinculada** a não realizar a licitação. ➢ Possui um **rol taxativo**. ➢ **Palavras chaves** relacionadas à Licitação **Dispensada**: **Dação em pagamento**, **doação**, **alienação**, **permuta**, **venda** e **investidura**.
Licitação Dispensável	➢ A Administração Pública possui a **discricionariedade** (conveniência ou oportunidade) de realizar ou não a licitação. ➢ Possui um **rol taxativo**. ➢ **Palavras chaves** relacionadas à Licitação **Dispensável**: **Compra**, **Aquisição** e **Contratação**.
Licitação Inexigível	➢ A Administração Pública **não encontra viabilidade de competição** para realizar uma licitação. ➢ Possui um **rol exemplificativo**. ➢ **Principais casos**: ✓ **Aquisição** de materiais que só possam ser fornecidos por empresa **ou representante comercial exclusivo**, **vedada a preferência de marca**. ✓ **Contratação** de **serviços técnicos de natureza singular**, com profissionais ou empresas de **notória especialização**, **vedada a inexigibilidade** para serviços de **publicidade e divulgação**. ✓ Contratação de **profissional** de qualquer **setor artístico**, diretamente ou através de **empresário exclusivo**, **desde que consagrado pela crítica especializada** ou pela **opinião pública**. ✓ Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de **credenciamento**; ✓ **Aquisição ou locação de imóvel** cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Art. 72. O processo de **contratação direta**, que compreende os casos de **inexigibilidade** e de **dispensa** de licitação, deverá ser instruído com os **seguintes documentos**:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

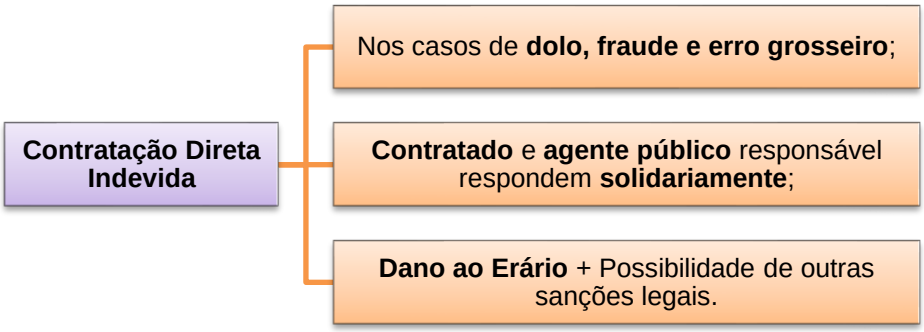
VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Art. 73. Na hipótese de **contratação direta indevida** ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão **solidariamente** pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.



Seção II
Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 74. É **inexigível** a licitação quando **inviável a competição**, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que **só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos**;

II - contratação de **profissional do setor artístico**, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, **vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação**:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de **credenciamento**;

V - **aquisição ou locação de imóvel** cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, **vedada a preferência por marca específica**.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se **empresário exclusivo** a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de **notória especialização** o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

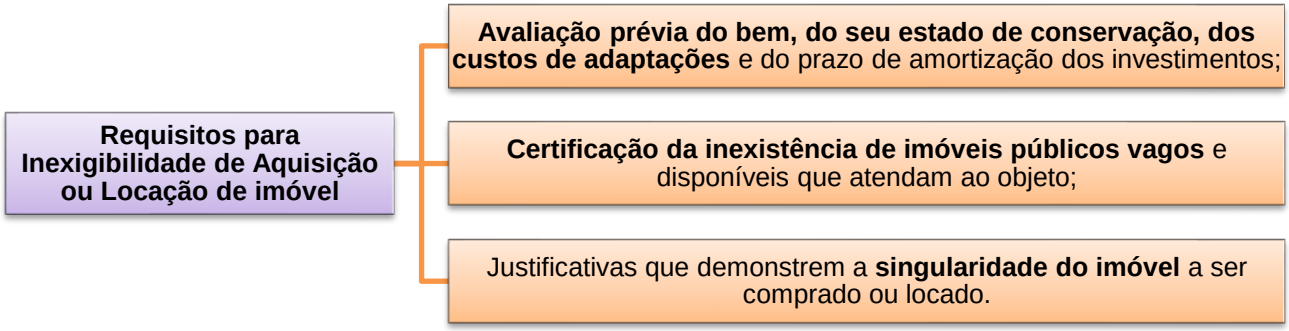
§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III (**Profissionais de notória especialização**) do caput deste artigo, **é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos** daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V (**Aquisição ou locação de imóvel**) do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.



Seção III
Da Dispensa de Licitação

Art. 75. É **dispensável** a licitação:

I - para contratação que envolva valores **inferiores a R$ 114.416,65**, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores **inferiores a R$ 57.208,33**, no caso de outros serviços e compras;

Licitação Dispensável por Baixo Valor		
A licitação será dispensável para	**Lei 14.133/21**	**D. 11.317/22**
Obras e Serviços de Engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores	Inferior a **R$ 100.000,00**.	Inferior a **R$ 108.040,82**.
Outros Serviços e Compras	Inferior a **R$ 50.000,00**.	Inferior a **R$ 57.208,33**.

- Os **limites** desses valores deverão observar:
  - ✓ Somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;
  - ✓ Somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.
- Os valores limites para licitação dispensável serão **duplicados** para compras, obras e serviços contratados por **consórcio público** ou por autarquia ou fundação qualificadas como **agências executivas**.
- As contratações serão **preferencialmente** precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo **mínimo de 3 (três) dias úteis**, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a **proposta mais vantajosa**.
- Serão **preferencialmente** pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há **menos de 1 (um) ano**, quando se verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados (**licitação deserta**) ou não foram apresentadas propostas válidas (**licitação fracassada**);

b) as propostas apresentadas consignaram **preços manifestamente superiores** aos praticados no mercado ou **incompatíveis com os fixados** pelos órgãos oficiais competentes (**licitação fracassada**);



Atenção!
No caso de licitação deserta ou fracassada, o prazo de dispensa de licitação será para aquela licitação realizada há **menos de um ano**.

IV - para contratação que tenha por **objeto**:

a) bens, componentes ou peças de **origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos**, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de **garantia técnica**, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de **acordo internacional** específico **aprovado pelo Congresso Nacional**, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração;

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de **R$ 343.249,96**;

Valor Atualizado Conforme Decreto 11.317/22	
Lei 14.133/21	**D. 11.317/22**
Até **R$ 300.000,00**.	Até **R$ 343.249,96**.

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração;

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros **gêneros perecíveis**, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

g) materiais de uso das Forças Armadas, **com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo**, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

h) bens e serviços para **atendimento dos contingentes militares das forças singulares brasileiras** empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força militar;

i) abastecimento ou suprimento de **efetivos militares** em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercialização de **resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis**, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas **exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda** reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

l) **serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento** e à obtenção de provas previstas nos incisos II e V do caput do art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

m) aquisição de medicamentos destinados **exclusivamente** ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;

V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

VI - para contratação que possa **acarretar comprometimento da segurança nacional**, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios;

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem;

VIII - nos **casos de emergência** ou de **calamidade pública**, quando caracterizada **urgência de atendimento** de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no **prazo máximo de 1 (um) ano**, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, **vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base** no disposto neste inciso;

IX - para a **aquisição**, por **pessoa jurídica de direito público interno**, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, **desde que o preço contratado seja compatível** com o praticado no mercado;

X - quando a União tiver que **intervir no domínio econômico** para regular preços ou normalizar o abastecimento;

XI - para **celebração de contrato de programa** com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de **consórcio público** ou em **convênio de cooperação**;

XII - para contratação em que houver **transferência de tecnologia de produtos estratégicos** para o Sistema Único de Saúde (**SUS**), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em **valores compatíveis** com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de **profissional técnico de notória especialização**;

XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, **sem fins lucrativos** e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados **exclusivamente** por pessoas com deficiência;

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à **recuperação social da pessoa presa**, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

XVI - para aquisição, **por pessoa jurídica de direito público interno**, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que **envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS**, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e **que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei**, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

XVI - para aquisição, por **pessoa jurídica de direito público interno**, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que **envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS**, nos termos do inciso XII deste caput, e **que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei**, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

XVII - para contratação de **entidades privadas sem fins lucrativos** para a **implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água** para consumo humano e produção de alimentos, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água;

XVIII - para contratação de **entidades privadas sem fins lucrativos**, para a implementação do **Programa Cozinha Solidária**, que tem como finalidade fornecer **alimentação gratuita preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social**, incluída a população em situação de rua, com vistas à promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social e à efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de vida.

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, **deverão ser observados**:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão **duplicados** para compras, obras e serviços contratados por **consórcio público** ou por autarquia ou fundação qualificadas como **agências executivas** na forma da lei.

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão **preferencialmente** precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo **mínimo de 3 (três) dias úteis**, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a **proposta mais vantajosa**.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão **preferencialmente** pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 5º A dispensa prevista na alínea "c" do inciso IV do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se **emergencial** a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, **sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos** que deram causa à situação emergencial.

§ 7º **Não se aplica** o disposto no § 1º (**somatórios de despesa realizada e daquele que for dependido no exercício financeiro**) deste artigo às contratações de até **R$ 8.643,27** de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

Valor Atualizado Conforme Decreto 11.317/22	
Lei 14.133/21	**D. 11.317/22**
Até **R$ 8.000,00**.	Até **R$ 9.153,34**.

CAPÍTULO IX - DAS ALIENAÇÕES

Art. 76. A **alienação** de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - tratando-se de **bens imóveis**, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade **leilão**, **dispensada** a realização de licitação nos casos de:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida **exclusivamente** para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas "f", "g" e "h" deste inciso;

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de governo;

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;

h) alienação e concessão de direito real de uso, **gratuita ou onerosa**, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;

i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública competentes;

j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017;

II - tratando-se de bens **móveis**, dependerá de licitação na modalidade **leilão**, **dispensada** a realização de licitação nos casos de:

a) doação, **permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social**, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida **exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública**;

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;

f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 1º A **alienação de bens imóveis da Administração Pública** cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento **dispensará autorização legislativa** e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade **leilão**.

Alienação de Bens Imóveis e Bens Móveis da Administração Pública/Autarquias/Fundações	
Bens Imóveis	**Bens Móveis**
Interesse público devidamente justificado + Avaliação Prévia	
* **Dependerá** de **autorização legislativa** para órgãos da **administração direta** e entidades **autárquicas** e **fundacionais**.	* **Não precisa** de autorização legislativa.
* Licitação na modalidade **leilão**.	* Licitação na modalidade **leilão**.
OBS: A **alienação de bens imóveis da Administração Pública** cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento **dispensará autorização legislativa** e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade **leilão**.	

§ 2º Os **imóveis doados** com base na alínea "b" do inciso I do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, **serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora**, **vedada sua alienação pelo beneficiário**.

§ 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, **admitida a dispensa de licitação**, quando o uso destinar-se a:

I - outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;

II - pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009.

§ 4º A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos:

I - aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004;

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas;

III - **vedação de concessão para exploração não contemplada** na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico;

IV - **previsão de extinção automática da concessão**, dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social;

V - **aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural** e **não sujeito a** vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária;

VI - limitação a áreas de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores;

VII - acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na alínea "i" do inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso VI deste parágrafo.

§ 5º Entende-se por **investidura**, para os fins desta Lei, a:

I - alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço que não seja inferior ao da avaliação **nem superior a 50% (cinquenta por cento)** do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto nesta Lei;

II - alienação, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo a usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.

§ 6º A **doação com encargo** será licitada e de seu instrumento constarão, **obrigatoriamente**, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado.

§ 7º Na hipótese do § 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em **segundo grau** em favor do doador.

Art. 77. Para a **venda de bens imóveis**, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação.

CAPÍTULO X
DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES

Seção I
Dos Procedimentos Auxiliares

Art. 78. São **procedimentos auxiliares** das licitações e das contratações regidas por esta Lei:

I - credenciamento;

II - pré-qualificação;

III - procedimento de manifestação de interesse;

IV - sistema de registro de preços;

V - registro cadastral.

§ 1º Os **procedimentos auxiliares** de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

§ 2º O **julgamento** que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos II e III do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações.

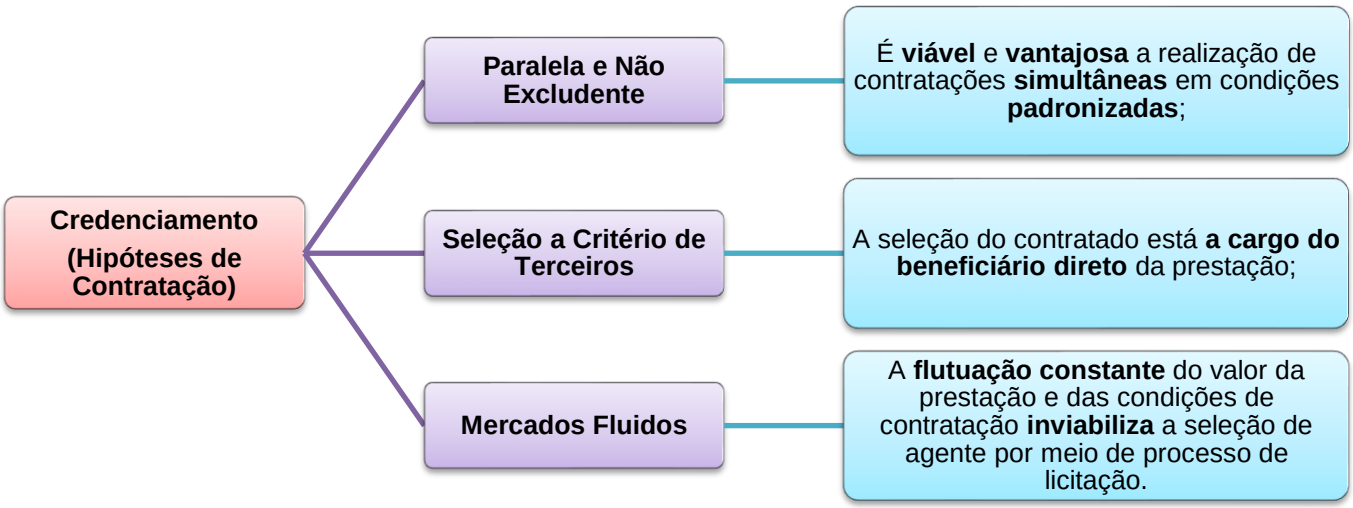
Seção II - Do Credenciamento

Art. 79. O **credenciamento** poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - **paralela e não excludente**: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - **com seleção a critério de terceiros**: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - **em mercados fluidos**: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação **inviabiliza** a seleção de agente por meio de processo de licitação.



Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as **seguintes regras**:

I - a Administração deverá **divulgar e manter à disposição do público**, em sítio eletrônico oficial, **edital de chamamento de interessados**, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;

II - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, **quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea** de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda;

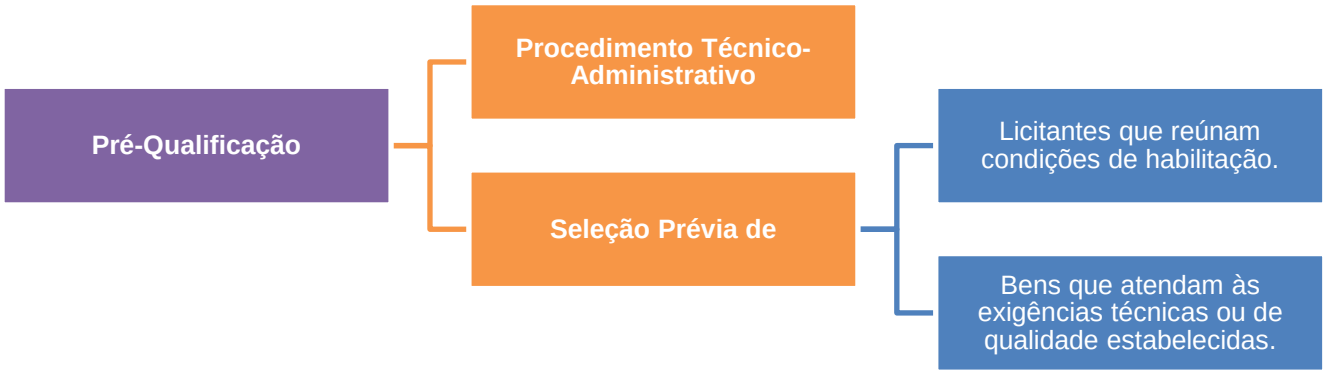
III - o **edital de chamamento** de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, deverá **definir o valor da contratação**;

IV - na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a Administração deverá **registrar as cotações** de mercado vigentes no momento da contratação;

V - **não será permitido** o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Administração;

VI - será admitida a **denúncia** por qualquer das partes nos prazos fixados no edital.

Seção III - Da Pré-Qualificação



Pré-Qualificação
➢ Quando **aberta a licitantes**, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral; ➢ Quando **aberta a bens**, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. ➢ Ficará **permanentemente aberto** para a inscrição de interessados. ➢ No **edital** constará: ✓ Informações mínimas necessárias para definição do objeto; ✓ Modalidade; ✓ Forma da futura licitação; ✓ Critérios de julgamento. ➢ Poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. ➢ Poderá ser total ou parcial. ➢ A pré-qualificação **poderá ser restrita** a licitantes ou bens pré-qualificados. ➢ A **pré-qualificação** terá **validade**: ✓ De **1 (um) ano, no máximo,** e poderá ser atualizada a qualquer tempo; ✓ **Não superior** ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.

Art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar **previamente**:

I - licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;

II - bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela Administração.

§ 1º Na pré-qualificação observar-se-á o seguinte:

I - quando **aberta a licitantes**, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral;

II - quando **aberta a bens**, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

§ 2º O procedimento de pré-qualificação ficará **permanentemente aberto** para a inscrição de interessados.

§ 3º Quanto ao **procedimento de pré-qualificação**, constarão do edital:

I - as informações mínimas necessárias para definição do objeto;

II - a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento.

§ 4º A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela Administração, que deverá examiná-los no **prazo máximo de 10 (dez) dias úteis** e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição.

§ 5º Os bens e os serviços pré-qualificados deverão **integrar o catálogo de bens e serviços da Administração**.

§ 6º A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores.

§ 7º A pré-qualificação poderá ser **parcial ou total**, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 8º Quanto ao prazo, a **pré-qualificação** terá **validade**:

I - de **1 (um) ano, no máximo,** e poderá ser atualizada a qualquer tempo;

II - **não superior** ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.

§ 9º Os licitantes e os bens pré-qualificados serão **obrigatoriamente** divulgados e mantidos à disposição do público.

§ 10. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação **poderá ser restrita** a licitantes ou bens pré-qualificados.

Seção IV
Do Procedimento de Manifestação de Interesse

Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante **procedimento aberto de manifestação de interesse** a ser iniciado com a publicação de edital de **chamamento público**, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento.

§ 1º Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela Administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital.

§ 2º A realização, **pela iniciativa privada**, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo:

I - **não atribuirá** ao realizador **direito de preferência** no processo licitatório;

II - **não obrigará** o poder público **a realizar licitação**;

III - **não implicará**, por si só, **direito a ressarcimento** de valores envolvidos em sua elaboração;

IV - **será remunerada** somente pelo vencedor da licitação, **vedada**, em qualquer hipótese, **a cobrança de valores do poder público**.

§ 3º Para **aceitação dos produtos e serviços** de que trata o caput deste artigo, a Administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis.

§ 4º O procedimento previsto no caput deste artigo **poderá ser restrito a startups**, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, **de natureza emergente e com grande potencial**, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da Administração.

Seção V
Do Sistema de Registro de Preços

Art. 82. O edital de licitação para **registro de preços** observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:

I - as especificidades da licitação e de seu objeto, **inclusive a quantidade máxima de cada** item que poderá ser adquirida;

II - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;

III - a possibilidade de prever preços diferentes:

a) quando o objeto for realizado ou entregue em **locais diferentes**;

b) em razão da **forma e do local de acondicionamento**;

c) quando admitida **cotação variável em razão do tamanho do lote**;

d) por **outros motivos justificados** no processo;

IV - a **possibilidade** de o licitante oferecer ou não proposta em **quantitativo inferior ao máximo previsto no edital**, obrigando-se nos limites dela;

V - o critério de julgamento da licitação, que será o de **menor preço** ou o de **maior desconto** sobre tabela de preços praticada no mercado;

VI - as condições para alteração de preços registrados;

VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, **desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor**, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;

VIII - a **vedação** à participação do órgão ou entidade **em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade** daquela de que já tiver participado, **salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital**;

IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências.

Registro de Preços

- O edital de registro de preços observará:
  - ✓ As especificidades da licitação e de seu objeto, **inclusive a quantidade máxima de cada** item;
  - ✓ A quantidade mínima a ser cotada;
  - ✓ A possibilidade de prever preços diferentes no caso:
    - Da realização ou entrega de objetos em locais diferentes;
    - Da **forma e do local de acondicionamento**;
    - De **cotação variável em razão do tamanho do lote**;
    - De outros motivos.
  - ✓ **Possibilidade** de o licitante oferecer ou não proposta em **quantitativo inferior ao máximo previsto no edital**, obrigando-se nos limites dela;
  - ✓ Critério de Julgamento: Menor preço ou maior desconto;
  - ✓ As condições para alteração de preços registrados;
  - ✓ O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, **desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor**;
  - ✓ A **vedação** à participação do órgão ou entidade **em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade** daquela de que já tiver participado, **salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital**;
  - ✓ As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências.

§ 1º O critério de julgamento de **menor preço** por grupo de itens **somente poderá ser adotado** quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.

§ 3º **É permitido** registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, **sem indicação do total a ser adquirido**, **apenas nas seguintes situações**:

I - quando for a **primeira licitação** para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores;

II - no caso de **alimento perecível**;

III - no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

§ 4º Nas situações referidas no **§ 3º** deste artigo, é **obrigatória** a indicação do valor máximo da despesa e é **vedada** a participação de outro órgão ou entidade na ata.

Atenção!
É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, **sem indicação do total a ser adquirido**, **apenas nas seguintes situações**: I - quando for a **primeira licitação** para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores; II - no caso de **alimento perecível**; III - no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Nesses casos é **obrigatória** a indicação do valor máximo da despesa e é **vedada** a participação de outro órgão ou entidade na ata.

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições:

I - realização prévia de **ampla pesquisa de mercado**;

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III - desenvolvimento **obrigatório** de **rotina de controle**;

IV - **atualização periódica** dos preços registrados;

V - **definição do período de validade** do registro de preços;

VI - inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que **aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais** aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original.

§ 6º O **sistema de registro de preços** poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de **inexigibilidade** e de **dispensa de licitação** para a **aquisição** de bens ou para a contratação de serviços por **mais de um órgão ou entidade**.

Art. 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas **não obrigará a Administração a contratar**, **facultada** a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **1 (um) ano** e **poderá ser prorrogado**, por igual período, **desde que comprovado o preço vantajoso**.

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

Art. 85. A Administração **poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia** pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de **projeto padronizado**, sem complexidade técnica e operacional;

II - **necessidade permanente** ou **frequente** de obra ou serviço a ser contratado.

Art. 86. O **órgão ou entidade gerenciadora** deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo **prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis**, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será **dispensável** quando o órgão ou entidade gerenciadora for o **único contratante**.

§ 2º **Se não participarem** do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades **poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes**, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e **do fornecedor**.

§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará **limitada** a órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, **desejarem aderir à ata de registro de preços** de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. **(Efeito Carona)**

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo **não poderão exceder**, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento) dos quantitativos** dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo **não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, **independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem**.

§ 6º A **adesão à ata de registro de preços** de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de **transferências voluntárias**, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para **aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar** por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde **não estará sujeita** ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será **vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada** por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

Seção VI
Do Registro Cadastral

Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento.

§ 1º O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e estar **permanentemente aberto aos interessados**, e será **obrigatória a realização de chamamento público** pela internet, **no mínimo anualmente**, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados.

§ 2º É **proibida** a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos.

§ 3º A Administração **poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados**, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento.

§ 4º Na hipótese a que se refere o § 3º deste artigo, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas.

Art. 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para habilitação previstos nesta Lei.

§ 1º O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial.

§ 2º Ao inscrito será fornecido certificado, renovável sempre que atualizar o registro.

§ 3º A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada.

§ 4º A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o § 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral.

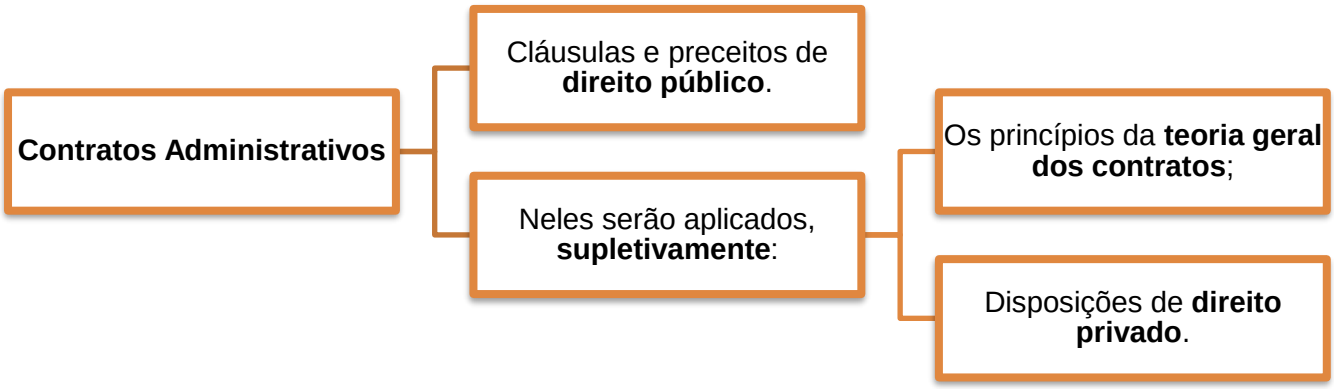
§ 5º A **qualquer tempo** poderá ser alterado, suspenso ou cancelado **o registro de inscrito** que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta Lei ou por regulamento.

§ 6º O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo poderá participar de processo licitatório até a decisão da Administração, e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no § 2º deste artigo.

TÍTULO III
DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas **cláusulas** e pelos preceitos de **direito público**, e a eles serão aplicados, **supletivamente**, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.



§ 1º Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

§ 2º Os contratos deverão estabelecer com **clareza e precisão** as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta.

Art. 90. A Administração convocará regularmente o **licitante vencedor** para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

§ 1º O **prazo de convocação** poderá ser **prorrogado 1 (uma) vez**, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

§ 2º Será **facultado** à Administração, quando o convocado **não assinar** o termo de contrato ou **não aceitar ou não retirar** o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, **convocar os licitantes remanescentes**, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital **sem convocação para a contratação**, ficarão os licitantes **liberados** dos compromissos assumidos.

§ 4º Na hipótese de **nenhum dos licitantes aceitar a contratação** nos termos do § 2º (**licitantes remanescentes**) deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, **mesmo que acima do preço do adjudicatário**;

II - **adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes**, atendida a ordem classificatória, **quando frustrada a negociação de melhor condição**.

§ 5º A **recusa injustificada** do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o **descumprimento total da obrigação assumida** e o sujeitará às **penalidades legalmente estabelecidas** e à **imediata perda da garantia de proposta** em favor do órgão ou entidade licitante.

§ 6º A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 4º deste artigo.

Recusa Injustificada do Adjudicatário - Efeitos
➢ **Descumprimento total da obrigação assumida;** ➢ **Penalidades** legalmente estabelecidas; ➢ **Imediata perda da garantia de proposta** em favor do órgão ou entidade licitante. **Obs:** Esses efeitos não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados para **negociação** com vistas à obtenção de preço melhor, **mesmo que acima do preço do adjudicatário**;

§ 7º Será **facultada** à Administração a **convocação dos demais licitantes classificados** para a **contratação de remanescente** de obra, de serviço ou de fornecimento em **consequência de rescisão contratual**, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo.

Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão **forma escrita** e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 1º Será **admitida** a manutenção em **sigilo** de contratos e de termos aditivos quando **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

§ 2º Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão **formalizados por escritura pública** lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 3º **Será admitida a forma eletrônica** na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento.

§ 4º **Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato**, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

Art. 92. São **necessárias** em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;

III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;

IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;

VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

IX - a matriz de risco, **quando for o caso**;

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, **quando exigidas**, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

§ 1º Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, **deverão conter cláusula que declare competente o foro da sede** da Administração para dirimir qualquer questão contratual, **ressalvadas as seguintes hipóteses**:

I - **licitação internacional** para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação;

II - contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no **exterior** precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo;

III - aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no **exterior**.

§ 2º De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução.

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 4º Nos contratos de **serviços contínuos**, observado o interregno **mínimo de 1 (um) ano**, o critério de reajustamento de preços será por:

I - reajustamento em sentido estrito, **quando não houver regime de dedicação exclusiva** de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

II - repactuação, **quando houver regime de dedicação exclusiva** de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

§ 5º Nos contratos de **obras e serviços de engenharia**, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será **mensal**.
§ 6º Nos contratos para **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva** de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços será **preferencialmente de 1 (um) mês**, contado da data do fornecimento da documentação prevista no § 6º do art. 135 desta Lei.

Art. 93. Nas contratações de **projetos ou de serviços técnicos especializados**, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) - e a respectiva documentação técnica associada -, **o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública**, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, **sem necessidade de nova autorização de seu autor**.

§ 1º Quando o projeto se referir a **obra imaterial** de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste artigo incluirá o **fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes** à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

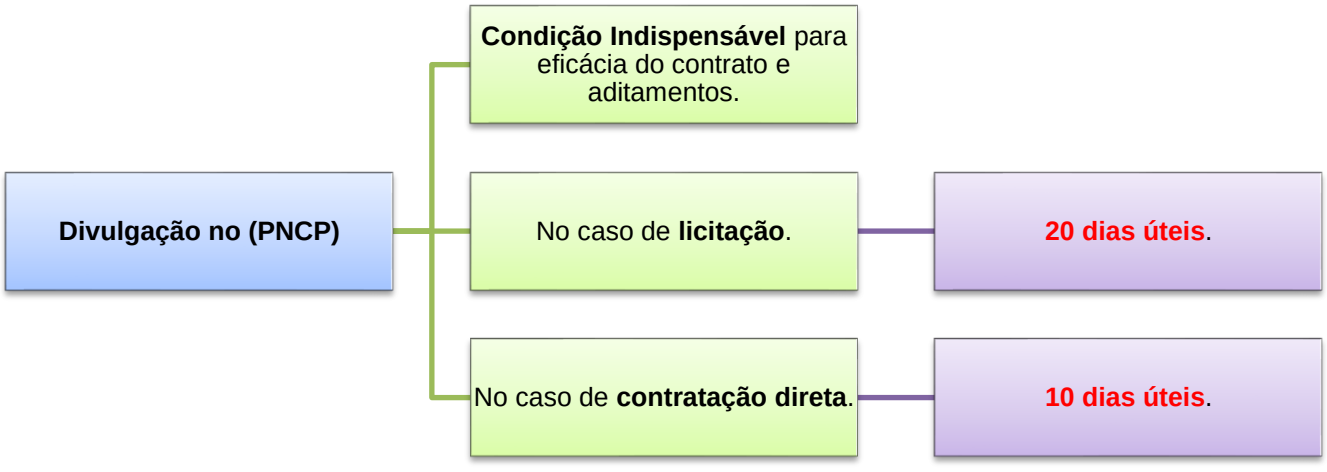
§ 2º É **facultado** à Administração Pública **deixar de exigir a cessão de direitos** a que se refere o caput deste artigo quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos instituídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

§ 3º Na hipótese de **posterior alteração** do projeto pela Administração Pública, **o autor deverá ser comunicado**, e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes.

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é **condição indispensável** para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I - **20 (vinte) dias úteis**, no caso de **licitação**;

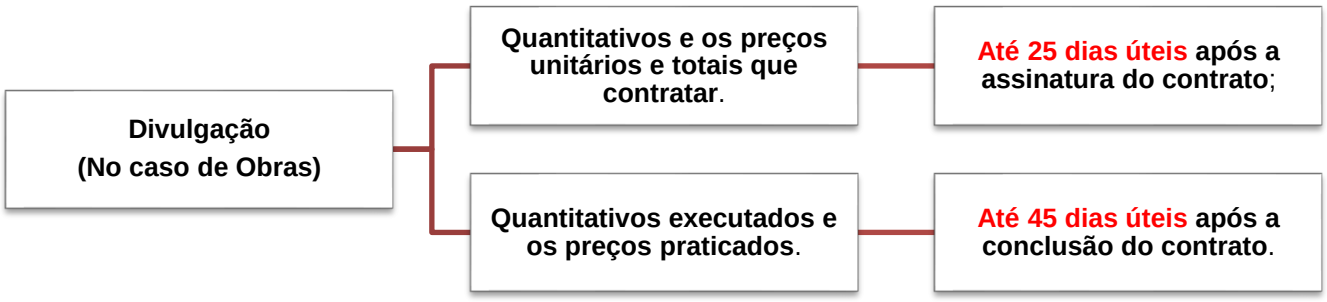
II - **10 (dez) dias úteis**, no caso de **contratação direta**.



§ 1º Os contratos celebrados em **caso de urgência** terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade.

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à **contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade**, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas.

§ 3º No caso de **obras**, a Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em **até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato**, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em **até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato**, os quantitativos executados e os preços praticados.



Art. 95. O instrumento de contrato é **obrigatório**, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - **dispensa de licitação em razão de valor**;

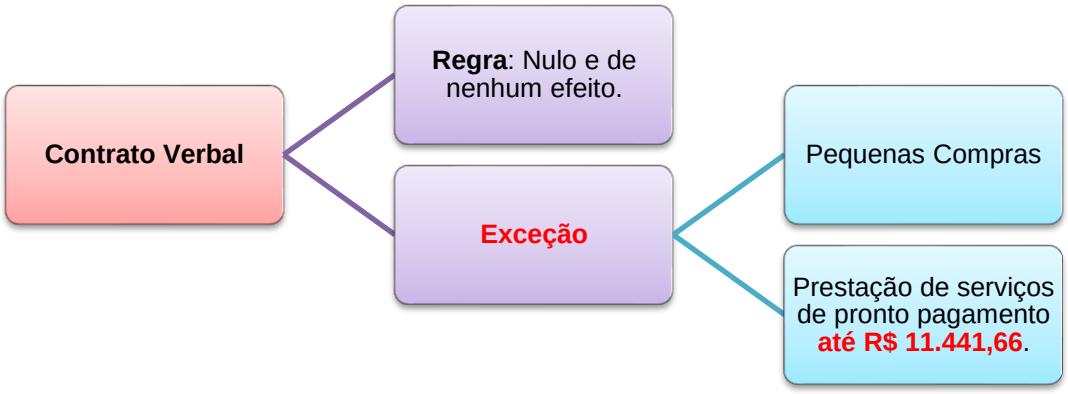
II - compras com **entrega imediata** e **integral** dos bens adquiridos e dos quais **não resultem obrigações futuras**, inclusive quanto a assistência técnica, **independentemente de seu valor**.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 (**cláusulas necessárias para o contrato**) desta Lei.

§ 2º É **nulo** e de **nenhum efeito** o contrato verbal com a Administração, **salvo** o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor **não superior a R$ 11.441,66**.

Instrumento de Contrato	
Regra	**Exceção**
É **obrigatório**.	➢ Pode ser **substituído** por: ✓Carta-contrato; ✓Nota de Empenho de despesa; ✓Autorização de compra; ✓Ordem de execução de serviço.

Hipóteses de Substituição do Instrumento de Contrato
➢ **Dispensa de licitação em razão de valor**;
➢ Compras com **entrega imediata** e **integral** dos bens adquiridos e dos quais **não resultem obrigações futuras**, inclusive quanto a assistência técnica, **independentemente de seu valor**.



Valor Atualizado Conforme Decreto 11.317/22	
Lei 14.133/21	**D. 11.317/22**
Não superior **R$ 10.000,00**.	Não superior **R$ 11.441,66**.

CAPÍTULO II
DAS GARANTIAS

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, **poderá ser exigida**, mediante previsão no edital, **prestação de garantia** nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes **modalidades de garantia**:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

§ 2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o **contratado** ficará **desobrigado** de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

§ 3º O edital fixará **prazo mínimo de 1 (um) mês**, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1º deste artigo.

Art. 97. O **seguro-garantia** tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:

I - o **prazo de vigência** da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

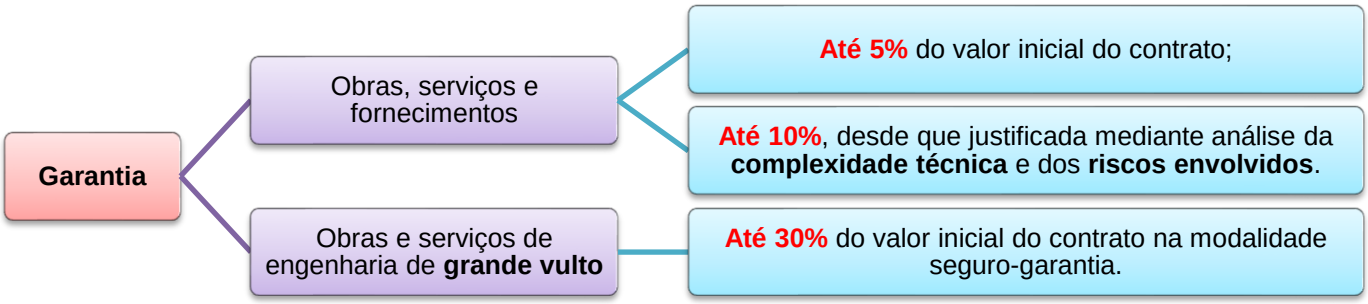
II - o seguro-garantia **continuará em vigor** mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

Parágrafo único. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a **substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação** ou de **aniversário**, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 desta Lei.

Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de **até 5% (cinco por cento)** do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para **até 10% (dez por cento)**, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência **superior a 1 (um) ano**, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o **valor anual** do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo.

Art. 99. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de **grande vulto**, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 102 desta Lei, em percentual equivalente a **até 30% (trinta por cento)** do valor inicial do contrato.



Art. 100. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Art. 101. Nos casos de contratos que impliquem a **entrega de bens pela Administração**, dos quais o contratado ficará depositário, o **valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia**.

Art. 102. Na contratação de **obras e serviços de engenharia**, o edital **poderá** exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de **inadimplemento pelo contratado**, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que:

I - a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e poderá:

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execução do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contábil;

d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento;

II - a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

III - a seguradora poderá **subcontratar** a conclusão do contrato, **total** ou **parcialmente**.

Parágrafo único. Na hipótese de **inadimplemento do contratado**, serão observadas as seguintes disposições:

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará **isenta da obrigação** de pagar a importância segurada indicada na apólice;

II - caso a seguradora **não assuma** a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.

CAPÍTULO III
DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

Art. 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever **matriz de alocação de riscos**, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo **setor público** ou pelo **setor privado** ou daqueles a serem compartilhados.

§ 1º A **alocação de riscos** de que trata o caput deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão **preferencialmente** transferidos ao contratado.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.

§ 4º A **matriz de alocação de riscos** definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos **supervenientes** e deverá ser observada na **solução de eventuais pleitos das partes**.

§ 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o **equilíbrio econômico-financeiro**, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, **exceto no que se refere**:

I - às **alterações unilaterais** determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do caput do art. 124 desta Lei;

II - ao **aumento ou à redução**, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

§ 6º Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados **métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas**, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira.

CAPÍTULO IV
DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 104. O **regime jurídico dos contratos** instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

I - **modificá-los**, **unilateralmente**, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II - **extingui-los**, **unilateralmente**, nos casos especificados nesta Lei;

III - **fiscalizar sua execução**;

IV - aplicar **sanções** motivadas pela **inexecução total ou parcial do ajuste**;

V - ocupar **provisoriamente** bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:

a) risco à prestação de serviços essenciais;

b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo **contratado**, inclusive após extinção do contrato.

§ 1º As cláusulas **econômico-financeiras e monetárias** dos contratos **não poderão ser alteradas** sem prévia concordância do contratado.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I (**modificação para atender às finalidades públicas**) do caput deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser **revistas** para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Prerrogativas da Administração Pública
➢ **Modificação unilateral** do contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; ➢ **Extinção unilateral** do contrato nos casos especificados em lei; ➢ **Fiscalização** da execução do contrato; ➢ **Aplicação de sanções** motivadas pela **inexecução total ou parcial do ajuste**; ➢ Ocupação **provisoria** dos bens móveis e imóveis e utilização de pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato no caso de:

a) risco à prestação de serviços essenciais;

b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo **contratado**, inclusive após extinção do contrato.

- **Garantias de Contrato**;
- **Restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido**;
- Exigência de **medidas de compensação**.

CAPÍTULO V - DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 105. A **duração dos contratos** regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, **quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro**.

Art. 106. A Administração **poderá** celebrar contratos com prazo de **até 5 (cinco) anos** nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes:

I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a **maior vantagem econômica** vislumbrada em razão da contratação plurianual;

II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a **existência de créditos orçamentários vinculados à contratação** e a **vantagem em sua manutenção**;

III - a Administração terá a **opção de extinguir o contrato**, **sem ônus**, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do caput deste artigo ocorrerá **apenas na próxima data de aniversário do contrato** e **não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses**, contado da referida data.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao **aluguel de equipamentos** e à utilização de **programas de informática**.

Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos **poderão** ser prorrogados sucessivamente, respeitada a **vigência máxima decenal**, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

Art. 108. A Administração **poderá** celebrar contratos com prazo de até **10 (dez) anos** nas hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g” do inciso IV e nos incisos V, VI, XII e XVI do caput do art. 75 desta Lei.

Art. 109. A Administração **poderá** estabelecer a vigência por **prazo indeterminado** nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em **regime de monopólio**, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

Art. 110. Na contratação que **gere receita** e no **contrato de eficiência** que gere economia para a Administração, os prazos serão de:

I - **até 10 (dez) anos**, nos contratos sem investimento;

II - **até 35 (trinta e cinco) anos**, nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.

Art. 111. Na contratação que previr a **conclusão de escopo predefinido**, o prazo de vigência será **automaticamente** prorrogado quando seu objeto **não for concluído** no período firmado no contrato.

Parágrafo único. Quando a **não conclusão** decorrer de culpa do contratado:

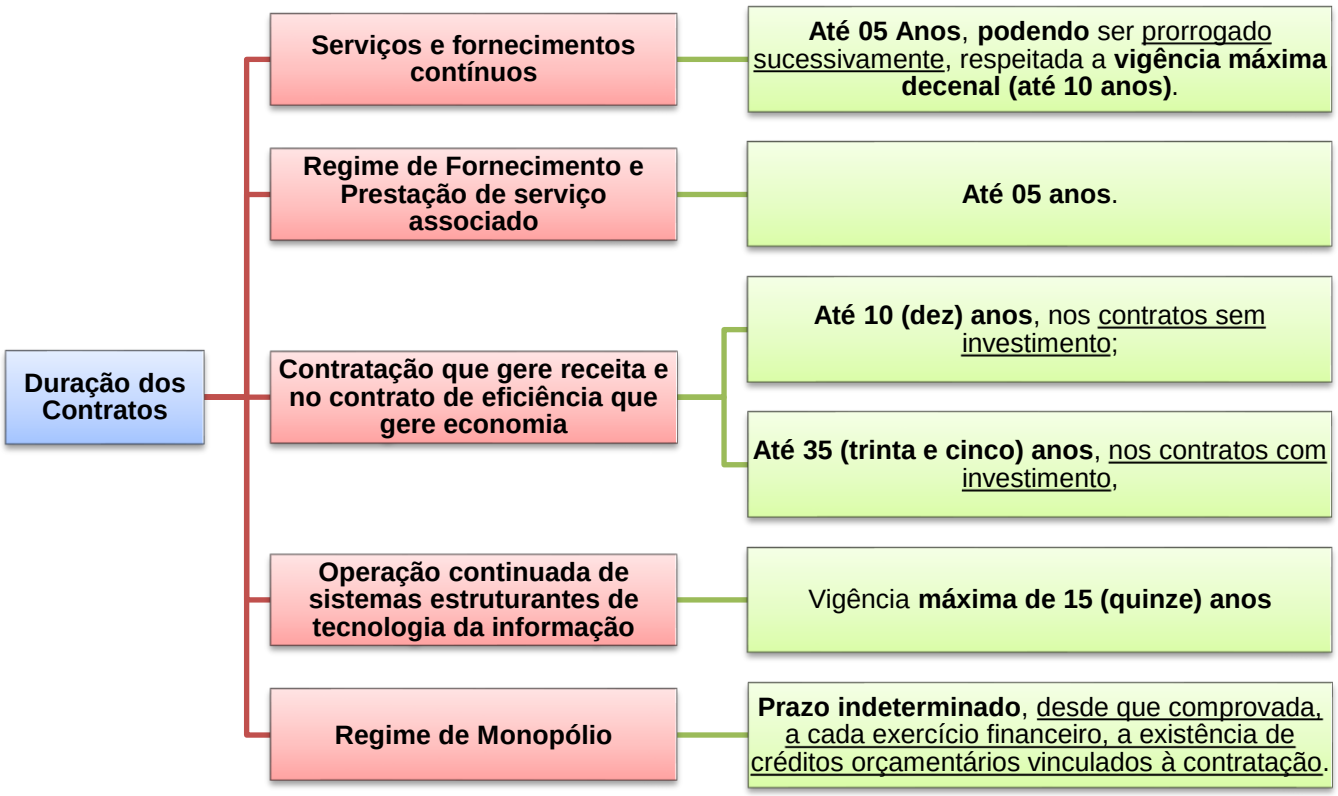
I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Art. 112. Os prazos contratuais previstos nesta Lei **não excluem nem revogam** os prazos contratuais previstos em lei especial.

Art. 113. O contrato firmado sob o **regime de fornecimento e prestação de serviço associado** terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este **limitado a 5 (cinco) anos** contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do art. 107 desta Lei.

Art. 114. O contrato que previr a **operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação** poderá ter vigência **máxima de 15 (quinze) anos**.



Hipóteses de Contratos com prazo de até 10 anos
Contratação que tenha por **objeto**: f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional; g) materiais de uso das Forças Armadas, **com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo**, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar; * Contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei; * Contratação que possa **acarretar comprometimento da segurança nacional**, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios;

* Contratação em que houver **transferência de tecnologia de produtos estratégicos** para o Sistema Único de Saúde (**SUS**), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em **valores compatíveis** com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

* Aquisição, **por pessoa jurídica de direito público interno**, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que **envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS**, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e **que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei**, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 115. O contrato **deverá ser executado fielmente pelas partes**, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e **cada parte** responderá pelas consequências de sua **inexecução total** ou **parcial**.

§ 1º É **proibido** à **Administração** retardar **imotivadamente** a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.

§ 4º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da Administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, **deverão ser obtidas antes** da divulgação do edital.

§ 5º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será **prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente**, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

§ 6º Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º deste artigo por **mais de 1 (um) mês**, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, **aviso público de obra paralisada**, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.

§ 7º Os textos com as informações de que trata o § 6º deste artigo deverão ser elaborados pela Administração.

Art. 116. Ao longo de toda a execução do contrato, o **contratado** deverá cumprir a **reserva de cargos** prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, **o contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos** a que se refere o caput deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas.

Art. 117. A execução do contrato deverá ser **acompanhada** e **fiscalizada** por **1 (um) ou mais fiscais** do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, **permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los** com informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

§ 4º Na hipótese da **contratação de terceiros** prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as **seguintes regras**:

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Art. 118. O contratado **deverá manter preposto aceito pela Administração** no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

Art. 119. O **contratado** será **obrigado** a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no **total ou em parte**, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

Art. 120. O contratado será **responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros** em razão da execução do contrato, e **não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização** ou o acompanhamento pelo contratante.

Art. 121. **Somente o contratado** será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A **inadimplência do contratado** em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais **não transferirá à Administração** a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

§ 2º **Exclusivamente** nas contratações de **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra**, a Administração responderá **solidariamente** pelos **encargos previdenciários** e **subsidiariamente** pelos **encargos trabalhistas** se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.

Responsabilidade pelos Encargos	
Regra	➢ **Somente o contratado** será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. ➢ A **inadimplência do contratado** em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais **não transferirá à Administração** a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis,
Exceção	➢ No caso de **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra**, a Administração responderá: ✓ **Solidariamente**: Encargos previdenciários; ✓ **Subsidiariamente**: Encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.

§ 3º Nas contratações de **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra**, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:

I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;

II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada;

IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.

§ 4º Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III do § 3º deste artigo são **absolutamente impenhoráveis**.

§ 5º O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado **poderá subcontratar** partes da obra, do serviço ou do fornecimento **até o limite autorizado**, em cada caso, pela Administração.

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação.

§ 3º Será **vedada** a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem **vínculo** de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil **com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação** ou **atue na fiscalização ou na gestão do contrato**, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, **até o terceiro grau**, devendo essa proibição constar **expressamente** do edital de licitação.

Art. 123. A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, **ressalvados** os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato.

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de **1 (um) mês** para decidir, **admitida a prorrogação motivada por igual período**.

CAPÍTULO VII - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei **poderão ser alterados**, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - **unilateralmente** pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para **melhor adequação técnica** a seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por **acordo entre as partes**:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e **vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação** de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Alterações dos Contratos e dos Preços	
Unilateral pela Administração	**Acordo entre as Partes**
✓ Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para **melhor adequação técnica** a seus objetivos; ✓ Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;	✓ Quando conveniente a substituição da garantia de execução; ✓ Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; ✓ Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e **vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação** de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; ✓ Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Fato do Príncipe x Fato da Administração	
Fato do Príncipe	**Fato da Administração**
✓ Consiste em uma **determinação geral** adotada pelo Poder Público que repercute, de **forma indireta**, nos contratos administrativos, afetando o seu equilíbrio econômico-financeiro. ✓ Trata-se de um acontecimento **externo** ao contrato. ✓ **Reflexamente**, repercute sobre o contrato. **Ex**: A **criação de tributo** que incida sobre matérias-primas necessárias ao cumprimento do contrato.	✓ Caracteriza-se como qualquer conduta ou comportamento da administração que, como parte contratual, atinge **diretamente** o particular contratado, tornando impossível a execução do contrato ou provocando seu desequilíbrio econômico. ✓ Relaciona-se **diretamente** com o contrato. **Ex**: **Modificação das condições contratuais** promovida pelo Poder Público contratante, unilateralmente, incidindo **diretamente** sobre o objeto contratado e provocando o seu desequilíbrio econômico. **Ex**: Poder Público **deixa de providenciar as desapropriações necessárias** para a execução de serviço público contratado com o particular, dando ensejo a este do desprovimento do contrato.

§ 1º Se forem decorrentes de **falhas de projeto**, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea "d" do inciso II do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo **atraso na conclusão de procedimentos** de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por **circunstâncias alheias ao contratado**.

Art. 125. Nas **alterações unilaterais** a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, **o contratado será obrigado a aceitar**, nas mesmas condições contratuais, **acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial** atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de **reforma de edifício ou de equipamento**, **o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento)**.

Aditivo Contratual	
Regra	**Exceção**
Contratado é obrigado a aceitar os **acréscimos ou supressões até 25%** nas **obras, serviços ou compras**.	Contratado é obrigado a aceitar **os acréscimos até 50%** no caso particular de **reforma de edifício ou de equipamento.**
OBS: **Nenhum acréscimo ou supressão** poderá **exceder os limites** estabelecidos acima, **salvo** no caso das **supressões resultantes** de **acordo celebrado entre os contratantes**.	

Art. 126. As **alterações unilaterais** a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei **não poderão transfigurar o objeto da contratação**.

Art. 127. Se o contrato **não contemplar preços unitários** para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre **os preços referenciais ou de mercado vigentes** na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

Art. 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência **não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos** que modifiquem a planilha orçamentária.

Art. 129. Nas alterações contratuais para **supressão** de obras, bens ou serviços, **se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos**, estes **deverão ser pagos pela Administração** pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

Art. 130. Caso haja alteração **unilateral** do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a **Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial**.

Art. 131. A extinção do contrato **não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro**, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado **durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação** nos termos do art. 107 desta Lei.

Art. 132. A **formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração** no curso da execução do contrato, **salvo** nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo **máximo de 1 (um) mês**.

Art. 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é **vedada** a alteração dos valores contratuais, **exceto nos seguintes casos**:

I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de **caso fortuito** ou **força maior**;

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, **a pedido da Administração**, **desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado**, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei;

IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

Contratação Integrada ou Semi-Integrada	
Regra	**Exceção**
É **vedada** a alteração dos valores contratuais.	➢ É possível a alteração dos valores contratuais: ✓ Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de **caso fortuito** ou **força maior**; ✓ Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, **a pedido da Administração**, **desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado**, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; ✓ Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei; ✓ Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

Art. 134. Os preços contratados serão **alterados**, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, **após a data da apresentação da proposta**, **criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais**, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

Art. 135. Os preços dos contratos para **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra** ou com **predominância de mão de obra** serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

I - à da apresentação da proposta, **para custos decorrentes do mercado**;

II - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, **para os custos de mão de obra**.

§ 1º A Administração **não se vinculará** às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

§ 2º É **vedado** a órgão ou entidade contratante **vincular-se** às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que **somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública**.

§ 3º A **repactuação** deverá observar o interregno **mínimo de 1 (um) ano**, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.

§ 4º A repactuação **poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias**, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

§ 5º Quando a contratação envolver **mais de uma categoria profissional**, a repactuação a que se refere o inciso II do caput deste artigo **poderá ser dividida em tantos quantos forem** os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação.

§ 6º A repactuação será **precedida de solicitação do contratado**, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

Art. 136. Registros que **não caracterizam alteração do contrato** podem ser realizados por **simples apostila**, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

I - **variação do valor contratual** para fazer face ao **reajuste** ou à **repactuação de preços** previstos no próprio contrato;

II - **atualizações, compensações ou penalizações financeiras** decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

III - **alterações na razão** ou na **denominação social do contratado**;

IV - **empenho de dotações orçamentárias**.

CAPÍTULO VIII
DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 137. Constituirão motivos para **extinção do contrato**, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - **atraso na obtenção da licença ambiental**, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - **atraso na liberação das áreas sujeitas** a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - **razões de interesse público**, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - **não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei**, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

§ 1º Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo.

§ 2º O **contratado** terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:
I - **supressão**, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que **acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite** permitido no art. 125 desta Lei;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a **3 (três) meses**;

III - repetidas suspensões que **totalizem 90 (noventa) dias úteis**, **independentemente** do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso **superior a 2 (dois) meses**, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - **não liberação pela Administração, nos prazos contratuais**, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

§ 3º As **hipóteses de extinção** a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º deste artigo observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

§ 4º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 138. A **extinção do contrato** poderá ser:

I - determinada por **ato unilateral e escrito** da Administração, **exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta**;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de **cláusula compromissória ou compromisso arbitral**, ou por **decisão judicial**.

§ 1º A **extinção determinada por ato unilateral** da Administração e a **extinção consensual** deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

§ 2º Quando a extinção decorrer de **culpa exclusiva** da Administração, o **contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados** que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato **até a data de extinção**;

III - pagamento do **custo da desmobilização**.

Art. 139. A **extinção determinada por ato unilateral** da Administração poderá **acarretar**, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes **consequências**:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - **ocupação e utilização do local**, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e **necessários à sua continuidade**;

III - **execução da garantia contratual** para:

a) **ressarcimento** da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) **pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias**, quando cabível;

c) **pagamento das multas** devidas à Administração Pública;

d) **exigência da assunção da execução** e da **conclusão do objeto do contrato pela seguradora**, quando cabível;

IV - **retenção dos créditos** decorrentes do contrato **até o limite dos prejuízos** causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo **ficará a critério da Administração**, que poderá dar **continuidade** à obra ou ao serviço por **execução direta ou indireta**.

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de **autorização expressa** do **ministro de Estado**, **do secretário estadual ou do secretário municipal** competente, conforme o caso.

CAPÍTULO IX
DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

Art. 140. O objeto do contrato será **recebido**:

I - em se tratando de **obras e serviços**:

a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

II - em se tratando de **compras**:

a) **provisoriamente**, de forma **sumária**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação **posterior** da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

§ 1º O objeto do contrato **poderá ser rejeitado**, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo **não excluirá a responsabilidade civil pela solidez** e pela **segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional** pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º Os **prazos e os métodos** para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em **regulamento ou no contrato**.

§ 4º **Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo**, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais **correrão por conta do contratado**.

§ 5º Em se tratando de projeto de obra, o **recebimento definitivo** pela Administração **não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva** por todos os danos causados por falha de projeto.

§ 6º Em se tratando de obra, o **recebimento definitivo** pela Administração **não eximirá o contratado**, pelo prazo **mínimo de 5 (cinco) anos**, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da **responsabilidade objetiva** pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

CAPÍTULO X
DOS PAGAMENTOS

Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, **será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos**, subdividida nas seguintes categorias de contratos:

I - fornecimento de bens;

II - locações;

III - prestação de serviços;

IV - realização de obras.

§ 1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo **poderá ser alterada**, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que **demonstrado o risco de descontinuidade** do cumprimento do objeto do contrato;

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que **demonstrado o risco de descontinuidade** do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

V - pagamento de contrato cujo objeto seja **imprescindível** para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando **demonstrado o risco de descontinuidade** da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização.

§ 3º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, **mensalmente**, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

Art. 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

Art. 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

Art. 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida **remuneração variável** vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato.

§ 1º O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à **implantação de processo de racionalização**, hipótese em que as despesas correrão à conta dos **mesmos créditos orçamentários**, na forma de regulamentação específica.

§ 2º A utilização de **remuneração variável** será motivada e **respeitará o limite orçamentário fixado** pela Administração para a contratação.

Art. 145. **Não será permitido** pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

§ 1º A antecipação de pagamento **somente será permitida** se propiciar **sensível economia de recursos** ou se **representar condição indispensável para a obtenção do bem** ou **para a prestação do serviço**, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta.

§ 2º A Administração **poderá exigir a prestação de garantia adicional** como condição para o pagamento antecipado.

§ 3º Caso o objeto **não seja executado no prazo contratual**, **o valor antecipado deverá ser devolvido**.

Art. 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO XI
DA NULIDADE DOS CONTRATOS

Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, **caso não seja possível o saneamento**, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato **somente** será adotada na hipótese em que se revelar medida de **interesse público**, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:

I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

III - motivação social e ambiental do contrato;

IV - custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;

V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;

VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;

VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;

IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação;

X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;

XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

Parágrafo único. Caso a **paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público**, o poder público **deverá optar** pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis.

Art. 148. A **declaração de nulidade** do contrato administrativo requererá **análise prévia do interesse público envolvido**, na forma do art. 147 desta Lei, e **operará retroativamente**, **impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir** ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.

§ 1º Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, **a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos**, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.

§ 2º Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, **poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro**, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de **até 6 (seis) meses**, prorrogável uma única vez.

Art. 149. A nulidade **não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado** pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. **Nenhuma contratação** será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa.

CAPÍTULO XII
DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, **poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias**, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a **direitos patrimoniais disponíveis**, como as questões relacionadas ao restabelecimento do **equilíbrio econômico-financeiro** do contrato, ao **inadimplemento de obrigações contratuais** por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações.

Art. 152. A **arbitragem** será sempre de direito e observará o princípio da publicidade.

Art. 153. Os contratos **poderão ser aditados** para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias.

Art. 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes.

TÍTULO IV
DAS IRREGULARIDADES

CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 155. O licitante ou o contratado será **responsabilizado administrativamente** pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, **salvo em decorrência de fato superveniente** devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes **sanções**:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções **serão considerados**:

I - a **natureza** e a **gravidade** da infração cometida;

II - as **peculiaridades do caso concreto**;

III - as **circunstâncias agravantes ou atenuantes**;

IV - os **danos** que dela provierem para a Administração Pública;

V - a **implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade**, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 2º A sanção prevista no inciso I (**advertência**) do caput deste artigo será aplicada **exclusivamente** pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei (**dar causa à inexecução parcial do contrato**), **quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave**.

§ 3º A sanção prevista no inciso II (**multa**) do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, **não poderá** ser **inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 4º A sanção prevista no inciso III (**Impedimento de Licitar e contratar**) do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e **impedirá** o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo** que tiver aplicado a sanção, pelo prazo **máximo de 3 (três) anos**.

§ 5º A sanção prevista no inciso IV (**declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**) do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas **infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII** do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas **infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII** do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e **impedirá** o responsável de licitar ou contratar no âmbito da **Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos**, pelo prazo **mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.

Sanções Administrativas	
* Advertência; * Multa; * Impedimento de licitar e contratar; * Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.	
Advertência	É aplicada **exclusivamente** no caso em que o licitante ou contratado der causa à **inexecução parcial do contrato**.
Multa	Poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções administrativas. **Não poderá** ser **menor que 0,5% nem maior que 30%** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.
Impedimento de Licitar e Contratar	Aplica-se nos casos em que o licitante ou contratado: * Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; * Dar causa à inexecução total do contrato; * Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; * Não manter a proposta, **salvo em decorrência de fato superveniente** devidamente justificado; * Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; * Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; **Prazo máximo da sanção**: **3 anos**; **Consequência**: impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo.**

Declaração de Inidoneidade	Aplica-se nos casos em que o licitante ou contratado: * Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; * Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; * Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; * Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; * Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. * Nas hipóteses de impedimento para licitar que que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que essa sanção apresenta. **Prazo mínimo e máximo da sanção**: **mínimo de 3 anos** e **máximo de 6 anos.** **Consequência**: **Impedirá** o responsável de licitar ou contratar no âmbito da **Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos**.
	* Quando aplicada por órgão do **Poder Executivo**, será de **competência exclusiva** de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal. * Quando aplicada por **autarquia ou fundação**, será de **competência exclusiva** da autoridade máxima da entidade; * Quando aplicada por órgãos dos **Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública** no desempenho da função administrativa, será de **competência exclusiva** de autoridade de nível hierárquico **equivalente** às autoridades referidas no acima.

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - quando aplicada por órgão do **Poder Executivo**, será de **competência exclusiva** de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por **autarquia ou fundação**, será de **competência exclusiva** da autoridade máxima da entidade;

II - quando aplicada por órgãos dos **Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa**, será de **competência exclusiva** de autoridade de **nível hierárquico equivalente** às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis **forem superiores ao valor de pagamento** eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo **não exclui**, em hipótese alguma, **a obrigação de reparação integral do dano causado** à Administração Pública.

Art. 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso II (**multa**) do caput do art. 156 desta Lei, será **facultada** a defesa do interessado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de sua intimação.

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III (**Impedimento de Licitar e Contratar**) e IV (**Declaração de Inidoneidade**) do caput do art. 156 desta Lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por **comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis**, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional **não seja formado de servidores estatutários**, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de **2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes**, preferencialmente com, **no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço** no órgão ou entidade.

§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar **alegações finais** no **prazo de 15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

§ 3º Serão **indeferidas** pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

§ 4º A prescrição ocorrerá em **5 (cinco) anos**, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - **interrompida pela instauração do processo de responsabilização** a que se refere o caput deste artigo;

II - **suspensa pela celebração de acordo de leniência** previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - **suspensa por decisão judicial** que **inviabilize** a conclusão da apuração administrativa.

Art. 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão **apurados e julgados conjuntamente**, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Art. 160. A personalidade jurídica **poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito** para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos **os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos** aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

Art. 161. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos deverão, no **prazo máximo 15 (quinze) dias úteis**, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

Art. 162. O **atraso injustificado** na execução do contrato **sujeitará o contratado a multa de mora**, na forma prevista em edital ou em contrato.

Parágrafo único. A aplicação de multa de mora **não impedirá** que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei.

Art. 163. É admitida a **reabilitação** do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - **reparação integral do dano** causado à Administração Pública;

II - **pagamento da multa**;

III - transcurso do **prazo mínimo de 1 (um) ano** da aplicação da penalidade, no caso de **impedimento de licitar e contratar**, ou de **3 (três) anos** da aplicação da penalidade, **no caso de declaração de inidoneidade**;

IV - **cumprimento das condições de reabilitação** definidas no ato punitivo;

V - **análise jurídica prévia**, **com posicionamento conclusivo** quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 desta Lei exigirá, **como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável**.

CAPÍTULO II
DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS

Art. 164. **Qualquer pessoa** é parte legítima para **impugnar edital** de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido **até 3 (três) dias úteis** antes da data de abertura do certame.

Parágrafo único. A **resposta à impugnação** ou ao **pedido de esclarecimento** será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de **até 3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - **recurso**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que **defira ou indefira pedido de pré-qualificação** de interessado ou de **inscrição em registro cadastral**, sua alteração ou cancelamento;

b) **julgamento** das propostas;

c) **ato de habilitação** ou **inabilitação** de licitante;

d) **anulação** ou **revogação** da licitação;

e) **extinção do contrato**, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

II - **pedido de reconsideração**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” (**julgamento**) e “c” (**habilitação ou inabilitação de licitante**) do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a **intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente**, sob pena de **preclusão**, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

II - a apreciação dar-se-á em **fase única**.

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo **será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida**, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, **encaminhará** o recurso com a sua motivação à **autoridade superior**, a qual deverá **proferir sua decisão** no prazo **máximo de 10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

§ 3º O acolhimento do recurso **implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.**

§ 4º O **prazo para apresentação de contrarrazões** será o **mesmo do recurso** e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

§ 5º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Art. 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 desta Lei caberá **recurso** no **prazo de 15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

Parágrafo único. O **recurso** de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, **se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, **encaminhará** o recurso com sua motivação à **autoridade superior**, a qual deverá proferir sua decisão no **prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

Art. 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 desta Lei **caberá apenas pedido de reconsideração**, que deverá ser apresentado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação, e **decidido** no prazo **máximo de 20 (vinte) dias úteis**, contado do seu recebimento.

Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração **terão efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

Prazos	
Até 03 Dias Úteis	* Protocolar pedido de impugnação de edital; * **Resposta à impugnação** ou ao **pedido de esclarecimento**; * **Recurso**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: a) ato que **defira ou indefira pedido de pré-qualificação** de interessado ou de **inscrição em registro cadastral**, sua alteração ou cancelamento; b) **julgamento** das propostas; c) **ato de habilitação** ou **inabilitação** de licitante; d) **anulação** ou **revogação** da licitação; e) **extinção do contrato**, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração; * **Pedido de reconsideração**; * Prazo para **encaminhar recurso** à autoridade superior.
Até 5 dias úteis	Prazo para a autoridade **reconsiderar** o recurso das sanções de Advertência, Multa e Impedimento de licitar e contratar;
Até 10 dias úteis	Prazo para **tomada de decisão pela autoridade supeiror** em relação ao recurso encaminhado, contado do recebimento dos autos.
Até 15 dias úteis	Prazo para **recurso** das sanções de Advertência, Multa e Impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação. Prazo do **pedido de reconsideração**, no caso da sanção de declaração de inidoneidade, contado da data da intimação.
Até 20 dias úteis	Prazo para **tomada de decisão da autoridade superior**, no caso das sanções de Advertência, Multa, Impedimento de licitar e contratar e Declaração de Inidoneidade, contado do recebimento dos autos.
Imediatamente	Manifestação na **intenção de recorrer** nas fases de **julgamento** e **habilitação ou inabilitação de licitante**.

CAPÍTULO III
DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a **práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo**, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I - **primeira linha** de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II - **segunda linha** de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

III - **terceira linha** de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

§ 1º Na forma de regulamento, a **implementação das práticas** a que se refere o caput deste artigo **será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade** e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que **produzam o resultado mais vantajoso** para a Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas.

§ 2º Para a realização de suas atividades, **os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito** aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, **inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade** nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, **e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa** tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo observarão o seguinte:

I - quando constatarem **simples impropriedade formal**, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o **aperfeiçoamento dos controles preventivos** e com a **capacitação dos agentes públicos** responsáveis;

II - quando constatarem **irregularidade que configure dano à Administração**, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão as providências necessárias para a **apuração das infrações administrativas**, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como **remeterão ao Ministério Público competente** cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.

Art. 170. Os **órgãos de controle** adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, **critérios de** oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.

§ 1º As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle **até a conclusão da fase de instrução do processo** e **não poderão ser desentranhadas dos autos**.

§ 2º A **omissão** na prestação das informações **não impedirá** as deliberações dos órgãos de controle **nem retardará a aplicação** de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação.

§ 3º Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 4º **Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica** poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:

I - viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições;

II - adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados **exclusivamente nas evidências obtidas** e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados;

III - definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica.

§ 1º Ao **suspender cautelarmente** o processo licitatório, o tribunal de contas deverá pronunciar-se **definitivamente** sobre o **mérito da irregularidade** que tenha dado causa à **suspensão no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis**, contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente:

I - as causas da **ordem de suspensão**;

II - o **modo como será garantido o atendimento do interesse público** obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência.

§ 2º Ao ser intimado da **ordem de suspensão do processo licitatório**, o órgão ou entidade deverá, no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, admitida a prorrogação:

I - informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão;

II - prestar todas as informações cabíveis;

III - proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso.

§ 3º A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o § 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das alternativas possíveis, para o saneamento do processo licitatório, ou determinar a sua anulação.

§ 4º O descumprimento do disposto no § 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário.

Art. 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, **promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos** designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei, incluídos cursos presenciais e a distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP)

Art. 174. É criado o **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, sítio eletrônico oficial destinado à:

I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;

II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

§ 1º O PNCP será gerido pelo **Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas**, a ser **presidido** por **representante indicado pelo Presidente da República** e composto de:

I - **3 (três)** representantes da **União** indicados pelo Presidente da República;

II - **2 (dois)** representantes dos **Estados** e do **Distrito Federal** indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração;

III - **2 (dois)** representantes dos **Municípios** indicados pela Confederação Nacional de Municípios.

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes **informações** acerca das contratações:

I - planos de contratação anuais;

II - catálogos eletrônicos de padronização;

III - editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos;

IV - atas de registro de preços;

V - contratos e termos aditivos;

VI - notas fiscais eletrônicas, quando for o caso.

§ 3º O PNCP deverá, **entre outras funcionalidades**, oferecer:
I - sistema de registro cadastral unificado;

II - painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas;

III - sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no § 4º do art. 88 desta Lei;

IV - sistema eletrônico para a realização de sessões públicas;

V - acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep);

VI - sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, que possibilite:

a) envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado;

b) acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso III do caput do art. 19 desta Lei;

c) comunicação entre a população e representantes da Administração e do contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de regulamento;

d) divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

§ 4º O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 175. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta Lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações.

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2023, os Municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local. (Promulgação partes vetadas)

Art. 176. Os Municípios com **até 20.000 (vinte mil) habitantes** terão o prazo de **6 (seis) anos**, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei;

II - da **obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica** a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;

III - das **regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial**.

Parágrafo único. **Enquanto não adotarem o PNCP**, os Municípios a que se refere o caput deste artigo deverão:

I - **publicar, em diário oficial**, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

II - **disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições**, **vedada a cobrança de qualquer valor**, **salvo** o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

CAPÍTULO II
DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

Art. 177. O caput do art. 1.048 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

"Art.1.048. .....

.....

IV - em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso XXVII do caput do art. 22 da Constituição Federal.

....." (NR)

Art. 178. O Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo II-B:

CAPÍTULO II-B
DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Contratação direta ilegal

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Frustração do caráter competitivo de licitação

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Patrocínio de contratação indevida

Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo

Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Perturbação de processo licitatório

Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Violação de sigilo em licitação

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:
Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.

Afastamento de licitante

Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida.

Fraude em licitação ou contrato

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:

I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;

II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;

III - entrega de uma mercadoria por outra;

IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido;

V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Contratação inidônea

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública.

Impedimento indevido

Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Omissão grave de dado ou de informação por projetista

Art. 337-O. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
§ 1º Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos

de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos.

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta."

Art. 179. Os incisos II e III do caput do art. 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º .....

.....

II - **concessão de serviço público**: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a **pessoa jurídica ou consórcio de empresas** que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo **determinado**;

III - **concessão de serviço público precedida da execução de obra pública**: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a **pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco**, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por **prazo determinado**;

....." (NR)

Art. 180. O caput do art. 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a:

....." (NR)

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 181. Os entes federativos instituirão **centrais de compras**, com o **objetivo de realizar compras em grande escala**, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.

Parágrafo único. No caso dos Municípios com **até 10.000 (dez mil) habitantes**, serão **preferencialmente** constituídos **consórcios públicos** para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.

Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão **contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento** e observarão as seguintes disposições:

I - os prazos expressos em **dias corridos** serão computados de **modo contínuo**;

II - os prazos expressos em **meses ou anos** serão computados de **data a data**;

III - nos prazos expressos em **dias úteis**, serão **computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo** no órgão ou entidade competente.

§ 1º Salvo disposição em contrário, considera-se **dia do começo do prazo**:

I - o **primeiro dia útil** seguinte ao da disponibilização da informação na internet;

II - a **data de juntada aos autos do aviso de recebimento**, quando a notificação for pelos correios.

§ 2º **Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte** se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 3º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, se no mês do vencimento **não houver o dia equivalente àquele do início do prazo**, considera-se como termo o último dia do mês.

Art. 184. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal.

Art. 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Art. 186. Aplicam-se as disposições desta Lei subsidiariamente à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, à Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e à Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010.

Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei.

Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei **continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada**.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, desde que: **(MP 1.167/23)**

I - a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra até 29 de dezembro de 2023; e

II -a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta.

§ 1º Na hipótese do caput, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193, o respectivo contrato será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. **(MP 1.167/23)**

§ 2º É vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no inciso II do caput do art. 193. **(MP 1.167/23)**

Art. 192. O contrato relativo a **imóvel do patrimônio da União** ou de suas autarquias e fundações **continuará regido pela legislação pertinente**, aplicada esta Lei **subsidiariamente**.

Art. 193. **Revogam-se**:

I - **os arts. 89 a 108** da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **na data de publicação desta Lei**;

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, **após decorridos 2 (dois) anos** da publicação oficial desta Lei.

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Improbidade Administrativa na CF/88
Art. 15. É **vedada** a **cassação de direitos políticos**, cuja **perda ou suspensão** só se dará nos casos de: V - **improbidade administrativa**, nos termos do art. 37, § 4º. Art. 37. § 4º - Os atos de **improbidade administrativa** importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Art. 85. São **crimes de responsabilidade** os atos do **Presidente da República** que atentem **contra** a **Constituição Federal** e, especialmente, **contra**: V - a **probidade na administração**;

Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92

- Norma de caráter **nacional**;
- É caracterizada como um **ilícito de natureza civil** e **política**, mas não penal e nem administrativa.
- O ato de improbidade, que, em si, **não constitui crime**, caracteriza-se como um **ilícito de natureza civil e política**.
- A sanção de improbidade é aplicada no **âmbito judicial**, e não no âmbito administrativo, por mais que tenha repercussão na esfera administrativa.
- Um ato de improbidade administrativa praticado por **servidor público** pode ser **simultaneamente enquadrado** como um **ilícito administrativo, penal e civil**.
- Os atos de improbidade administrativa **importarão** a:
  - ✓ **Suspensão** dos **direitos políticos**;
  - ✓ **Perda da função pública**;
  - ✓ **Indisponibilidade dos bens**;
  - ✓ **Ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
- A LIA estabelece os **sujeitos ativos e passivos** do ato de improbidade, além dos **tipos improbidade**, **sanções** e **normas** de ação judicial.
- A **moralidade e a probidade** significam praticamente a **mesma coisa**. Porém, **Improbidade e imoralidade não possuem o mesmo sentido**, **aquela** é bem **mais ampla** e muito **mais precisa** que esta, atingindo os atos **desonestos ou imorais** e principalmente **ilegais**.

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a **probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções**, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas **dolosas** tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º Considera-se **dolo** a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. **(Lei 14.230/21)**

Conceito de Dolo – Lei 14.230/21
Considera-se **dolo** a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, **afasta a responsabilidade** por ato de improbidade administrativa. **(Lei 14.230/21)**

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os **princípios constitucionais do direito administrativo sancionador**. **(Lei 14.230/21)**

§ 5º Os atos de improbidade violam a **probidade** na organização do Estado e no exercício de suas funções e a **integridade do patrimônio público e social** dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. **(Lei 14.230/21)**

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o **patrimônio de entidade privada** que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo. **(Lei 14.230/21)**

§ 7º **Independentemente de integrar a administração indireta**, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, **limitado o ressarcimento de prejuízos**, nesse caso, **à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos**. **(Lei 14.230/21)**

~~§ 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário~~. **(Eficácia Suspensa – STF ADI/7236)**

STF/ADI 7236
O STF, por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, **suspendeu a eficácia** dos seguintes dispositivos da implantados pela Lei 14.230/21: ✓ Art. 1º, § 8º; ✓ Art. 12, § 1º e § 10; ✓ Art. 17-B, § 3º; ✓ Art. 21, § 4º.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se **agente público** o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, **ainda que transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei. **(Lei 14.230/21)**

Parágrafo único. No que se refere a **recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei** o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 2° Reputa-se **agente público**, para os efeitos desta lei, **todo aquele que exerce**, ainda que **transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.	Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se **agente público** o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, **ainda que transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei. Parágrafo único. No que se refere a **recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei** o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, **mesmo não sendo agente público**, induza ou concorra **dolosamente** para a prática do ato de improbidade. **(Lei 14.230/21) (Efeitos Suspensos)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 3° As disposições desta **lei são aplicáveis**, **no que couber**, àquele que, **mesmo não sendo agente público**, **induza ou concorra para a prática do ato de improbidade** ou **dele se beneficie** sob qualquer forma **direta ou indireta**.	Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, **mesmo não sendo agente público**, induza ou concorra **dolosamente** para a prática do ato de improbidade. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado **não respondem** pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, **salvo** se, comprovadamente, houver **participação e benefícios diretos**, caso em que responderão nos limites da sua participação. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º As sanções desta Lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. **(Lei 14.230/21)**

STF/MC ADI 7.043
O STF, por meio da MC ADI 7.043, **suspendeu** os efeitos do artigo 3º apresentado pela Lei 14.230/21.

STJ/REsp 1.282.445/DF
Nos termos da **orientação pacificada nesta Corte**, muito embora **tanto os agentes públicos como** os **particulares** que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta, **estejam sujeitos às penalidades da Lei 8.429/92**, **não há como a ação ser proposta apenas contra estes últimos**, **de modo a figurarem sozinhos no polo passivo da demanda**.

Sujeito Ativo - Prática do Ato de Improbidade	
Ato de Improbidade Administrativa Próprio	**Ato de Improbidade Administrativa Impróprio**
Realizado pelo **próprio agente público** contra a administração.	Oriundo da **participação de terceiros** que **concorram com o agente público**, materialmente ou por indução, e que também obtenham benesses dessa improbidade.

Agente Político responde por crime de improbidade administrativa?
Entendimento do STJ e STF
➢ O **agente político** responde **tanto por crime de responsabilidade** quanto por **crime de improbidade**, **exceto** o **Presidente da República** que responde **apenas por crime de responsabilidade**. ➢ A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se a todos os Agentes Políticos, **exceto ao Presidente da República**.

STF/Pet 3240 AgR
1. Os **agentes políticos**, **com exceção do Presidente da República**, encontram-se **sujeitos a um duplo regime sancionatório**, de modo que se **submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa**, quanto à **responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade**. **Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas**, de modo que **carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa**, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A **única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República**, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1º grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 4° Os **agentes públicos** de qualquer **nível ou hierarquia** são **obrigados** a velar pela estrita observância dos princípios de **legalidade**, **impessoalidade**, **moralidade** e **publicidade** no trato dos assuntos que lhe são afetos. Art. 5° Ocorrendo **lesão ao patrimônio público** por **ação ou omissão**, **dolosa ou culposa**, do **agente ou de terceiro**, dar-se-á o **integral ressarcimento do dano**. (Prejuízo ao Erário); Art. 6° No caso de **enriquecimento ilícito**, perderá o **agente público ou terceiro** beneficiário os bens ou **valores acrescidos** ao seu patrimônio.	Artigos 4º, 5º e 6º revogados.

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao **Ministério Público** competente, para as providências necessárias. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar **lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito**, caberá a **autoridade administrativa** responsável pelo inquérito **representar** ao **Ministério Público**, para a **indisponibilidade dos bens** do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que **assegurem o integral ressarcimento do dano**, ou sobre o **acréscimo patrimonial** resultante do **enriquecimento ilícito**.	Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao **Ministério Público** competente, para as providências necessárias. **(Lei 14.230/21)** Parágrafo único. (Revogado).

Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar **dano ao erário** ou que se **enriquecer ilicitamente** estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 8° O **sucessor** daquele que **causar lesão** ao patrimônio público ou se **enriquecer ilicitamente** está sujeito às **cominações** desta lei **até o limite do valor da herança**.	Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar **dano ao erário** ou que se **enriquecer ilicitamente** estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Art. 8º-A A **responsabilidade sucessória** de que trata o art. 8º desta Lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. **(Lei 14.230/21)**

Parágrafo único. Nas hipóteses de **fusão e de incorporação**, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, **exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados**. **(Lei 14.230/21)**

Sujeito Passivo x Sujeito Ativo
Sujeito Passivo
➢ É **quem pode ser atingido** pelos atos de improbidade. ➢ São **Sujeitos Passivos**: ✓ **Administração direta, indireta ou fundacional** de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território; ✓ **Entidades Privadas que recebem recursos da Administração Pública.** ➢ **OBS: Independentemente de integrar a administração indireta**, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, **limitado o ressarcimento de prejuízos**, nesse caso, **à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos**.

Sujeito Ativo
➢ São as **pessoas que praticam** o ato de improbidade administrativa. ➢ São sujeitos **ativos**: ✓ **Agentes Públicos**: É todo aquele que exerce, ainda que **transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas ou privadas com patrimônio público. ✓ **Terceiros** (**Pessoas Físicas ou Jurídicas**), que **mesmo não sendo agente público**, **induza ou concorra** para a prática do ato de improbidade ou dele se **beneficie** sob qualquer forma **direta ou indireta**. ➢ **OBS**: Os terceiros (Pessoas Físicas ou Jurídicas), **não poderão atuar de forma isolada**, pois será preciso a atuação de um agente público para a prática de improbidade administrativa. Dessa forma o terceiro pode: ✓ **Induzir** o agente público a cometer o ato de improbidade; ✓ **Praticar o ato concorrentemente** com o agente público; ✓ **Se beneficiar** do ato de improbidade praticado pelo agente público.

STJ/Info 568
O **estagiário** que atua no **serviço público**, **ainda que transitoriamente**, **remunerado ou não**, está sujeito a responsabilização por **ato de improbidade administrativa**.

CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa

Espécies de Atos de Improbidade Administrativa
➢ A LIA (Lei de Improbidade Administrativa) divide em **04 espécies** de improbidade: ✓ **Enriquecimento Ilícito**; ✓ **Prejuízo ao Erário**; ✓ Atos que atentam **contra os Princípios da Administração Pública**;

Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em **enriquecimento ilícito** auferir, mediante a prática de ato **doloso**, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa **importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo**, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:	Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em **enriquecimento ilícito** auferir, mediante a prática de ato **doloso**, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - **receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel**, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;

III - **perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação**, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, **qualquer bem móvel**, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades; **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 9° IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;	Art. 9º IV - utilizar, em obra ou serviço particular, **qualquer bem móvel**, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades; **(Lei 14.230/21)**

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou **aceitar promessa de tal vantagem**;

VI - **receber vantagem econômica** de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer **declaração falsa** sobre **qualquer dado técnico** que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei; **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 9° VI - **receber vantagem econômica de qualquer natureza**, direta ou indireta, para fazer **declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas** ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;	Art. 9º VI - **receber vantagem econômica** de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer **declaração falsa** sobre **qualquer dado técnico** que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei; **(Lei 14.230/21)**

VII - **adquirir, para si ou para outrem**, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja **desproporcional** à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução; **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 9° VII - **adquirir**, para **si ou para outrem**, no **exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública**, bens de **qualquer natureza** cujo valor seja **desproporcional à evolução do patrimônio** ou **à renda do agente público**;	Art. 9º VII - **adquirir, para si ou para outrem**, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja **desproporcional** à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução; **(Lei 14.230/21)**

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX - **perceber vantagem econômica** para intermediar a **liberação** ou aplicação de **verba pública** de qualquer natureza;

X - **receber vantagem econômica de qualquer natureza**, **direta ou indiretamente**, para **omitir ato de ofício**, **providência ou declaração a que esteja obrigado**;

XI - **incorporar**, por **qualquer forma**, ao seu **patrimônio bens, rendas, verbas** ou **valores integrantes do acervo patrimonial** das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Enriquecimento Ilícito – LIA. Art. 9.
➢ A **própria pessoa** que pratica o ato é que é **beneficiada**. ➢ A pessoa responde **apenas** se for por **Dolo**. O dolo não precisa ser específico, basta ser **genérico ou latu senso**. ➢ Palavras chaves para sabermos que é Enriquecimento ilícito: ✓ **Receber dinheiro**, bem ou imóvel...; ✓ **Perceber vantagem econômica**...; ✓ **Utilizar**, em obra ou serviço **particular** bens móveis ou imóveis da administração pública; **(Importante)** ✓ **Receber vantagem econômica** de qualquer natureza...; ✓ **Adquirir bens** cujo valor seja **desproporcional** à **evolução do patrimônio** ou à renda do agente público; ✓ **Aceitar emprego** para pessoa física ou jurídica que tenha interesse na atuação como **agente público**; ✓ **Incorporar** ao patrimônio bens da administração pública; ✓ **Usar**, **em proveito próprio**, bens da administração pública.

Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa **lesão ao erário** qualquer ação ou omissão **dolosa**, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que **causa lesão ao erário** qualquer **ação ou omissão**, **dolosa ou culposa**, que enseje **perda patrimonial**, **desvio**, **apropriação**, **malbaratamento** ou **dilapidação** dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:	Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa **lesão ao erário** qualquer ação ou omissão **dolosa**, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a **indevida** incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 10. I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;	Art. 10. I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a **indevida** incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V - **permitir ou facilitar** a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;

VI - realizar operação financeira **sem observância das normas legais** e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VII - conceder **benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais** ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII - **frustrar a licitude** de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, **acarretando perda patrimonial efetiva**; **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 10. VIII - **frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo** para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;	Art. 10. VIII - **frustrar a licitude** de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, **acarretando perda patrimonial efetiva**;

IX - **ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas** em lei ou regulamento;

X - agir **ilicitamente** na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público; **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 10. X - agir **negligentemente** na **arrecadação de tributo ou renda**, bem como no que diz respeito à **conservação do patrimônio público**;	Art. 10. X - agir **ilicitamente** na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - **permitir, facilitar ou concorrer** para que **terceiro** se enriqueça ilicitamente;

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;

XV – celebrar **contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária**, ou **sem observar as formalidades** previstas na **lei**.

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)

XIX - agir para a **configuração de ilícito** na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; **(Lei 14.230/21)**

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

XXII - conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, **não ocorrerá imposição de ressarcimento**, **vedado** o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º A **mera perda patrimonial** decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, **salvo se comprovado ato doloso** praticado com essa finalidade. **(Lei 14.230/21)**

OBS	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Vigente o Art. 10-A Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário	Revogado o Art. 10-A pela Lei 14.230/21 e incluído no Art. 10 da LIA o inciso XXII.
LIA. Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer **ação ou omissão** para **conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário** ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.	Art. 10. XXII - **conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário** ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. **(Lei 14.230/21)**

Prejuízo ao Erário – LIA. Art. 10.

- O **agente executa**, porém **quem se beneficia** é sempre um **terceiro**.

- A pessoa responde por **ação** ou **omissão** e no caso de **Dolo**. O dolo não precisa ser específico, basta ser genérico ou lato senso.

- Palavras chaves para sabermos que é Prejuízo ao Erário:
  - ✓ **Facilitar ou concorrer** para que **terceiros** incorporem ao patrimônio particular bens da administração pública;
  - ✓ **Permitir ou concorrer** que **P.F ou P.J** utilize bens da administração pública **sem as formalidades da lei**;
  - ✓ **Doar à P.F ou P.J**, ainda que para fins educativos, bens da administração pública **sem as formalidades da lei**;
  - ✓ **Permitir ou facilitar** a alienação, permuta ou locação de bem público por **preço inferior** ao de mercado;
  - ✓ **Permitir ou facilitar** a **aquisição** de bem público por **preço superior** ao e mercado;
  - ✓ **Realizar operação financeira fora da lei** ou aceitar **garantia insuficiente**;
  - ✓ **Conceder benefício sem observância da lei**;
  - ✓ **Frustrar a licitude de processo licitatório** ou **dispensá-lo indevidamente**; **(Importante)**
  - ✓ **Ordenar ou permitir** despesas **não autorizadas**;
  - ✓ Agir **ilicitamente** na arrecadação de tributo ou de renda; **(Importante)**;
  - ✓ **Liberar verba** pública **sem observar a lei**; **(Importante)**;
  - ✓ **Permitir, facilitar ou concorrer** para que **terceiro** se enriqueça **ilicitamente**;
  - ✓ **Permitir que se utilize**, em obra ou serviço particular, bens da administração pública. **(Importante)**
  - ✓ **Celebrar contrato** de prestação de serviços públicos **sem observar a lei**;
  - ✓ **Celebrar contrato** de rateio de consórcio público **sem suficiente e prévia dotação orçamentária**;
  - ✓ **Facilitar ou concorrer** para a incorporação de bens públicos ao patrimônio particular **de P.F ou P.J** sem observar a lei;
  - ✓ **Celebrar parcerias** da Administração Pública com **entidades privadas sem observar a lei**. **(Importante).**
  - ✓ Agir para a **configuração de ilícito** na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; **(Importante).**
  - ✓ **Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário** ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116.

Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os **princípios da administração pública** a ação ou omissão **dolosa** que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: **(Lei 14.230/21)**

III - **revelar fato ou circunstância** de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; **(Lei 14.230/21)**

IV - **negar publicidade aos atos oficiais**, **exceto** em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; **(Lei 14.230/21)**

V - **frustrar**, em ofensa à **imparcialidade**, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; **(Lei 14.230/21)**

VI - **deixar de prestar contas** quando esteja obrigado a fazê-lo, **desde que disponha das condições para isso**, com vistas a ocultar irregularidades; **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que **atenta contra os princípios da administração pública** qualquer **ação ou omissão** que **viole os deveres de honestidade**, **imparcialidade**, **legalidade**, e **lealdade** às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando **fim proibido em lei ou regulamento** ou diverso daquele previsto, na regra de competência; II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; III - **revelar fato ou circunstância** de que tem ciência em razão das atribuições e que **deva permanecer em segredo**; IV - **negar a publicidade** aos atos oficiais; V - **frustrar a licitude de concurso público**; VI - **deixar de prestar contas** quando esteja obrigado a fazê-lo;	Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os **princípios da administração pública** a ação ou omissão **dolosa** que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: III - **revelar fato ou circunstância** de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; IV - **negar publicidade aos atos oficiais**, **exceto** em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; V - **frustrar**, em ofensa à **imparcialidade**, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; VI - **deixar de prestar contas** quando esteja obrigado a fazê-lo, **desde que disponha das condições para isso**, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

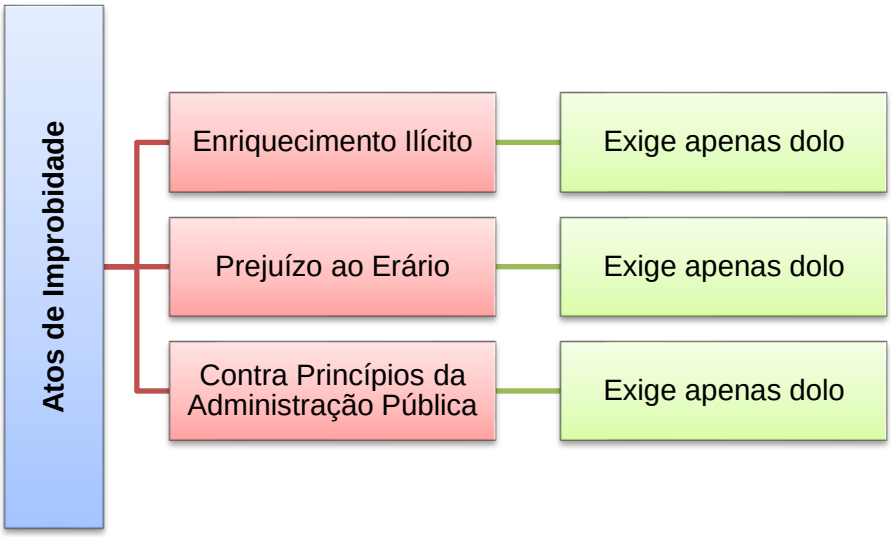
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

XI - **nomear** cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; **(Lei 14.230/21)**

STF/Súmula Vinculante 13
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, **ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37** da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. **(Lei 14.230/21)**

Atos que atentam contra os Princípios da Administração Pública – LIA Art. 11.
➢ **Nem o agente nem terceiros** se beneficiam diretamente, porém, a **Administração se prejudica** por infringir os princípios. ➢ A pessoa responde apenas se for por **Dolo**. O dolo não precisa ser específico, basta ser **genérico ou latu senso.** ➢ Palavras chaves para sabermos que é atos que atentam os princípios: ✓ **Revelar fato ou circunstância** que deveria ser mantida em **segredo**; ✓ **Negar publicidade** aos atos oficiais. ✓ **Frustrar a licitude de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório**. **(Importante)**; ✓ **Deixar de prestar contas** quando obrigado; ✓ **Revelar fato a terceiro**, **antes** da divulgação oficial; ✓ **Descumprir** as normas relativas à **celebração**, fiscalização e aprovação de **contas parceiras**; **(Importante)**; OBS: Para a caracterização de ato de **improbidade** por ofensa a **princípios da administração pública**, **Enriquecimento ilícito e Aplicação indevida** de **benefício financeiro ou tributário** exige-se a demonstração do **dolo lato sensu ou genérico**.



§ 1º Nos termos da **Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção**, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, **somente** haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o **fim de obter proveito ou benefício indevido** para si ou para outra pessoa ou entidade. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a **quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais** e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. **(Lei 14.230/21)**

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração **objetiva** da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. **(Lei 14.230/21)**

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo **exigem lesividade relevante** ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e **independem** do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. **(Lei 14.230/21)**

§ 5º Não se configurará improbidade a **mera nomeação ou indicação política** por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de **dolo** com finalidade ilícita por parte do agente. **(Lei 14.230/21)**

STF/ARE 843.989
1) **É necessária** a comprovação de **responsabilidade subjetiva** para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, **exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO**; 2) **A norma benéfica da Lei 14.230/2021** - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, **é IRRETROATIVA**, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 **aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei**, **porém sem condenação transitada em julgado**, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) **O novo regime prescricional** previsto na Lei 14.230/2021 **é IRRETROATIVO**, **aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei**.

CAPÍTULO III
Das Penas

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 12. **Independentemente das sanções penais, civis e administrativas** previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) Parágrafo único. Na **fixação das penas** previstas nesta lei o **juiz** levará em conta a **extensão do dano** causado, assim como o **proveito patrimonial** obtido pelo **agente**.	Art. 12. **Independentemente** do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas **isolada ou cumulativamente**, de acordo com a gravidade do fato: I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, **perda da função pública**, **suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos**, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo **não superior a 14 (catorze) anos**; II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, **perda da função pública**, **suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos**, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo **não superior a 12 (doze) anos**; III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de **até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente** e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo **não superior a 4 (quatro) anos**; IV - (revogado). (Revogado pela Lei 14.230/21) Parágrafo único. (Revogado pela Lei 14.230/21);

Sanções na LIA
Atos de Enriquecimento Ilícito
➢ **Perda** dos bens ou valores acrescidos **ilicitamente** ao patrimônio; ➢ Ressarcimento integral do dano, **se efetivo**; ➢ **Perda da <u>Função Pública</u>**; ➢ **Suspensão** dos **<u>direitos políticos</u>**: **até 14 anos**; ➢ Pagamento de **Multa Civil** equivalente ao valor do acréscimo patrimonial; ➢ **Proibição de contratar** ou receber benefícios do Poder público: **até 14 anos**;
Prejuízo ao Erário
➢ **Perda dos bens** ou valores acrescidos **ilicitamente** ao patrimônio, **<u>se concorrer a esta circunstância</u>**; ➢ Ressarcimento integral do dano, **se efetivo**; ➢ **Perda da <u>Função Pública</u>**; ➢ **Suspensão** dos **<u>direitos políticos</u>**: **até 12 anos**; ➢ Pagamento de **Multa Civil** equivalente ao valor do dano; ➢ **Proibição de contratar** ou receber benefícios do Poder público: **até 12 anos**;
Atos contra os Princípios da Administração Pública
➢ Ressarcimento integral do dano, **se efetivo**; ➢ Não há Perda da Função Pública; ➢ **Não há suspensão dos direitos políticos**; ➢ Pagamento de multa civil de **até 24 vezes** o valor da remuneração percebida pelo agente; ➢ **Proibição de contratar** ou receber benefícios do Poder público: **até 04 anos**;

~~§ 1º A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração.~~ **(Eficácia Suspensa – STF ADI/7236)**

STF/ADI 7236
O STF, por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, **suspendeu a eficácia** dos seguintes dispositivos da implantados pela Lei 14.230/21: ✓ Art. 1º, § 8º; ✓ Art. 12, § 1º e § 10; ✓ Art. 17-B, § 3º; ✓ Art. 21, § 4º.

§ 2º A multa pode ser aumentada **até o dobro**, se o juiz considerar que, em virtude da <u>situação econômica do réu</u>, o valor calculado na forma dos incisos I, II e III do caput deste artigo é <u>ineficaz para reprovação e prevenção</u> do ato de improbidade. **(Lei 14.230/21)**

§ 3º Na **responsabilização da pessoa jurídica**, deverão ser considerados os **efeitos econômicos e sociais** das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. **(Lei 14.230/21)**

§ 4º Em **caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados**, a sanção de proibição de contratação com o poder público **pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade**, observados

os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no § 3º deste artigo. **(Lei 14.230/21)**

§ 5º No caso de **atos de menor ofensa** aos bens jurídicos tutelados por esta Lei, a sanção **limitar-se-á à aplicação de multa**, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. **(Lei 14.230/21)**

§ 6º **Se ocorrer lesão ao patrimônio público**, a reparação do dano a que se refere esta Lei deverá **deduzir o ressarcimento** ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos.

§ 7º As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta Lei e na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, deverão observar o **princípio constitucional do non bis in idem**. **(Lei 14.230/21)**

§ 8º A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no § 4º deste artigo. **(Lei 14.230/21)**

§ 9º As sanções previstas neste artigo **somente poderão ser executadas** após o trânsito em julgado da sentença condenatória. **(Lei 14.230/21)**

~~§ 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória.~~ **(Eficácia Suspensa – STF ADI/7236)**

STF/ADI 7236
O STF, por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, **suspendeu a eficácia** dos seguintes dispositivos da implantados pela Lei 14.230/21: ✓ Art. 1º, § 8º; ✓ Art. 12, § 1º e § 10; ✓ Art. 17-B, § 3º; ✓ Art. 21, § 4º.

Sanções Aplicáveis Contra Atos de Improbidade
➢ Os **atos de improbidade administrativa** importarão: ✓ **Suspensão** dos **direitos políticos**; (Previsto na CF/88); ✓ **Perda da função pública**; (Previsto na CF/88); ✓ **Indisponibilidade dos bens**; (Previsto na CF/88); ✓ **Ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (Previsto na CF/88); ✓ **Pagamento de Multa Civil**; (Previsto na CF/88); ✓ **Proibição de contratar com o Poder Público** ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. (Previsto na CF/88); ➢ **Independentemente das sanções penais, civis e administrativas** previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às **cominações previstas na LIA**, que podem ser **aplicadas isolada ou cumulativamente**, de acordo com a gravidade do fato. ➢ OBS: É possível a **demissão de servidor púbico** por ato de improbidade administrativa mediante **processo administrativo disciplinar** previsto em lei específica, **mesmo sem decisão judicial**. ➢ OBS: A pena de **demissão**, que é aplicada no **âmbito administrativo**, não se confunde com a pena de **perda de função pública** (prevista na LIA), pois esta **última** é uma sanção aplicada no **processo judicial**.

CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens

Art. 13. A **posse e o exercício** de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada **anualmente** e **na data em que o agente público deixar o exercício** do mandato, do cargo, do emprego ou da função. **(Lei 14.230/21)**

§ 3º Será apenado com a pena de **demissão**, **sem prejuízo de outras sanções cabíveis**, o agente público que se **recusar a prestar a declaração** dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 13. A **posse e o exercício** de agente público ficam **condicionados** à apresentação de **declaração dos bens** e **valores** que compõem o **seu patrimônio privado**, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. § 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no **País ou no exterior**, e, **quando for o caso**, abrangerá os bens e valores patrimoniais do **cônjuge ou companheiro**, **dos filhos e de outras pessoas** que vivam sob a **dependência econômica** do declarante, **excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico**. § 2º A declaração de bens será **anualmente atualizada** e na **data em que** o agente público **deixar o exercício** do mandato, cargo, emprego ou função. § 3º Será **punido** com a pena de **demissão**, a bem do serviço público, **sem prejuízo de outras sanções cabíveis**, o agente público que se **recusar** a prestar declaração dos bens, **dentro do prazo** determinado, ou que a **prestar falsa**. § 4º O **declarante**, a **seu critério**, poderá entregar **cópia da declaração anual** de bens apresentada à **Delegacia da Receita Federal** na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo.	Art. 13. A **posse e o exercício** de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. **(Lei 14.230/21)** § 2º A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada **anualmente** e **na data em que o agente público deixar o exercício** do mandato, do cargo, do emprego ou da função. **(Lei 14.230/21)** § 3º Será apenado com a pena de **demissão**, **sem prejuízo de outras sanções cabíveis**, o agente público que se **recusar a prestar a declaração** dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. **(Lei 14.230/21)**

CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial

Art. 14. **Qualquer pessoa** poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja **instaurada investigação** destinada a apurar a **prática de ato de improbidade**.

§ 1º A **representação**, que será **escrita ou reduzida a termo** e **assinada**, conterá a **qualificação** do representante, as **informações** sobre o fato e **sua autoria** e a **indicação das provas** de que tenha conhecimento.

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 14. § 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.	Art. 14. § 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. **(Lei 14.230/21)**

LIA. Art. 15. A **comissão** processante dará conhecimento ao **Ministério Público** e ao **Tribunal ou Conselho de Contas** da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de **indisponibilidade de bens dos réus**, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado **independentemente da representação** de que trata o art. 7º desta Lei. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no **exterior**, nos termos da lei e dos tratados internacionais. **(Lei 14.230/21)**

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a **demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo**, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em **5 (cinco) dias**. **(Lei 14.230/21)**

§ 4º A indisponibilidade de bens **poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu**, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. **(Lei 14.230/21)**

§ 5º Se houver **mais de um réu** na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis **não poderá superar o montante indicado na petição inicial** como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. **(Lei 14.230/21)**

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. **(Lei 14.230/21)**

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro **dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados** ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual. **(Lei 14.230/21)**

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). **(Lei 14.230/21)**

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá **agravo de instrumento**, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). **(Lei 14.230/21)**

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que **assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário**, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. **(Lei 14.230/21)**

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá **priorizar** veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, **apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias**, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. **(Lei 14.230/21)**

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, **vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos**. **(Lei 14.230/21)**

§ 13. É **vedada** a decretação de indisponibilidade da quantia de **até 40 salários mínimos** depositados em **caderneta de poupança**, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente. **(Lei 14.230/21)**

§ 14. É **vedada** a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, **salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida**, conforme descrito no art. 9º desta Lei. **(Lei 14.230/21)**

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo **Ministério Público** e seguirá o **procedimento comum** previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (**Código de Processo Civil**), salvo o disposto nesta Lei. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 17. A **ação principal**, que terá o **rito ordinário**, será proposta pelo **Ministério Público** ou pela **pessoa jurídica interessada**, dentro de **trinta dias** da efetivação da **medida cautelar**.	Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo **Ministério Público** e seguirá o **procedimento comum** previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (**Código de Processo Civil**), salvo o disposto nesta Lei.
§ 1º As **ações** de que trata este artigo **admitem a celebração de acordo de não persecução cível**, nos termos desta Lei. § 2º A **Fazenda Pública**, quando for o caso, promoverá as **ações necessárias** à **complementação do ressarcimento** do patrimônio público. § 3º No caso de a **ação principal** ter sido proposta pelo **Ministério Público**, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. § 4º O **Ministério Público**, se **não intervir** no processo como parte, **atuará obrigatoriamente**, como **fiscal da lei**, sob **pena de nulidade**.	§ 1º (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021) § 2º (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021) § 3º (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021) § 4º (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º-A A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o **foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada**. **(Lei 14.230/21)**

§ 5º A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. **(Lei 14.230/21)**

§ 6º A **petição inicial** observará o seguinte: **(Lei 14.230/21)**

I - deverá **individualizar** a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham **indícios suficientes da veracidade dos fatos** e do **dolo imputado** ou **com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas**, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 6º-A O **Ministério Público** poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias, nos termos dos arts. 294 a 310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). **(ADI 7.043)**

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. **(Lei 14.230/21)**

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de **30 (trinta) dias**, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
§ 8º **Recebida** a manifestação, o **juiz**, no **prazo de trinta dias**, em decisão **fundamentada**, **rejeitará** a ação, se convencido da **inexistência do ato** de improbidade, da **improcedência** da ação ou da **inadequação** da via eleita. § 9º **Recebida a petição inicial**, será o **réu citado** para apresentar contestação.	§ 8º (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021) § 9º (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 9º-A Da decisão que **rejeitar questões preliminares** suscitadas pelo réu em sua contestação caberá **agravo de instrumento**. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá **agravo de instrumento**.	§ 10. (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 10-A. Havendo a possibilidade de **solução consensual**, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo **não superior a 90 dias**. **(Lei 14.230/21)**

§ 10-B. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz: **(Lei 14.230/21)**

I - **procederá ao julgamento** conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade; **(Lei 14.230/21)**

II - **poderá desmembrar o litisconsórcio**, com vistas a otimizar a instrução processual. **(Lei 14.230/21)**

§ 10-C. **Após a réplica do Ministério Público**, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. **(ADI 7.043)**

STF/ADI 7.043
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação direta para: (a) **declarar a inconstitucionalidade parcial**, sem redução de texto, do caput e dos **§§ 6º-A e 10-C do art. 17**, **assim como do caput** e **dos §§ 5º e 7º do art. 17-B**, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) **declarar a inconstitucionalidade parcial**, com redução de texto, do **§ 20 do art. 17** da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não existe "obrigatoriedade de defesa judicial"; havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia.

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei. **(Lei 14.230/21)**

§ 10-E. Proferida a decisão referida no § 10-C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. **(Lei 14.230/21)**

§ 10-F. Será **nula** a decisão de **mérito total ou parcial** da ação de improbidade administrativa que: **(Lei 14.230/21)**

I - condenar o requerido por **tipo diverso** daquele definido na petição inicial; **(Lei 14.230/21)**

II - condenar o requerido **sem a produção das provas** por ele tempestivamente especificadas. **(Lei 14.230/21)**

§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a **inexistência** do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda **improcedente**. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
§ 11. Em **qualquer fase** do processo, reconhecida a **inadequação** da ação de improbidade, o juiz **extinguirá** o processo **sem julgamento** do **mérito**. § 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. § 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera **pessoa jurídica interessada** o ente **tributante** que figurar no **polo ativo** da obrigação tributária de que tratam o § 4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.	§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a **inexistência** do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda **improcedente**. **(Lei 14.230/21)** § 12. (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021) § 13. (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. **(Lei 14.230/21)**

§ 15. Se a imputação envolver a **desconsideração de pessoa jurídica**, serão observadas as regras previstas nos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). **(Lei 14.230/21)**

§ 16. A **qualquer momento**, se o magistrado identificar a **existência de ilegalidades ou de irregularidades** administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no **polo passivo** da demanda, **poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública**, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. **(Lei 14.230/21)**

§ 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá **agravo de instrumento**. **(Lei 14.230/21)**

§ 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou o seu silêncio **não implicarão confissão**. **(Lei 14.230/21)**

§ 19. **Não se aplicam** na ação de improbidade administrativa: **(Lei 14.230/21)**

I - a **presunção de veracidade dos fatos** alegados pelo autor em caso de **revelia**;

II - a **imposição de ônus da prova ao réu**, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);

III - o ajuizamento de **mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato**, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de Ministérios Públicos distintos;

IV - o **reexame obrigatório da sentença de improcedência** ou de **extinção sem resolução de mérito**.

§ 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público **ficará obrigada a defendê-lo judicialmente**, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. **(ADI 7.043)**

STF/ADI 7.043
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação direta para: (a) **declarar a inconstitucionalidade parcial**, sem redução de texto, do caput e dos **§§ 6º-A e 10-C do art. 17**, **assim como do caput** e **dos §§ 5º e 7º do art. 17-B**, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) **declarar a inconstitucionalidade parcial**, com redução de texto, do **§ 20 do art. 17** da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não existe "obrigatoriedade de defesa judicial"; havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia.

§ 21. Das **decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento**, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. **(Lei 14.230/21)**

Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar **acordo de não persecução civil**, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: **(ADI 7.043)**

I - o **integral ressarcimento do dano**; **(Lei 14.230/21)**

II - a **reversão** à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, cumulativamente: **(Lei 14.230/21)**

I - da **oitiva do ente federativo lesado**, em momento **anterior ou posterior** à propositura da ação; **(Lei 14.230/21)**

II - de **aprovação**, no prazo de **até 60 (sessenta) dias**, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação; **(Lei 14.230/21)**

III - de **homologação judicial**, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso. **(Lei 14.230/21)**

~~§ 3º Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 dias~~. **(Eficácia Suspensa – STF ADI/7236)**

STF/ADI 7236
O STF, por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, **suspendeu a eficácia** dos seguintes dispositivos da implantados pela Lei 14.230/21: ✓ Art. 1º, § 8º; ✓ Art. 12, § 1º e § 10; ✓ Art. 17-B, § 3º; ✓ Art. 21, § 4º.

§ 4º O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no **curso da investigação** de apuração do ilícito, no **curso da ação de improbidade** ou no **momento da execução** da sentença condenatória. **(Lei 14.230/21)**

§ 5º As **negociações** para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o **Ministério Público**, de um lado, e, de outro, o **investigado ou demandado** e o seu **defensor**. **(ADI 7.043)**

§ 6º O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. **(Lei 14.230/21)**

§ 7º Em caso de **descumprimento** do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará **impedido** de celebrar novo acordo pelo prazo de **5 (cinco) anos**, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. **(ADI 7.043)**

STF/ADI 7.043
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação direta para: (a) **declarar a inconstitucionalidade parcial**, sem redução de texto, do caput e dos **§§ 6º-A e 10-C do art. 17**, **assim como do caput** e **dos §§ 5º e 7º do art. 17-B**, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) **declarar a inconstitucionalidade parcial**, com redução de texto, do **§ 20 do art. 17** da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não existe "obrigatoriedade de defesa judicial"; havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia.

Art. 17-C. A **sentença** proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil): **(Lei 14.230/21)**

I - **indicar de modo preciso os fundamentos** que demonstram os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos; **(Lei 14.230/21)**

II - **considerar as consequências práticas da decisão**, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos; **(Lei 14.230/21)**

III - **considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor** e as **exigências das políticas públicas** a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente; **(Lei 14.230/21)**

IV - considerar, para a aplicação das sanções, de forma **isolada ou cumulativa**: **(Lei 14.230/21)**

a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; **(Lei 14.230/21)**

b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; **(Lei 14.230/21)**

c) a extensão do dano causado; **(Lei 14.230/21)**

d) o proveito patrimonial obtido pelo agente; **(Lei 14.230/21)**

e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; **(Lei 14.230/21)**

f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; **(Lei 14.230/21)**

g) os antecedentes do agente; **(Lei 14.230/21)**

V - considerar na aplicação das sanções a **dosimetria das sanções** relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente; **(Lei 14.230/21)**

VI - considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a **sua atuação específica**, **não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões** para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas; **(Lei 14.230/21)**

VII - indicar, na apuração da ofensa a princípios, **critérios objetivos** que justifiquem a imposição da sanção. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º A ilegalidade **sem a presença de dolo** que a qualifique **não configura ato de improbidade**. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º Na hipótese de **litisconsórcio passivo**, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, **vedada qualquer solidariedade**. **(Lei 14.230/21)**

§ 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei. **(Lei 14.230/21)**

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é **repressiva**, **de caráter sancionatório**, destinada à aplicação de sanções de **caráter pessoal** previstas nesta Lei, e **não constitui ação civil**, **vedado** seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. **(Lei 14.230/21)**

Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta Lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da Lei nº 7.347/85.

Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º **(Enriquecimento Ilícito)** e 10 **(Prejuízo ao Erário)** desta Lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 18. A sentença que julgar procedente **ação civil de reparação de dano** ou decretar a **perda** dos bens havidos **ilicitamente** determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, **em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.**	Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º **(Enriquecimento Ilícito)** e 10 **(Prejuízo ao Erário)** desta Lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º Se houver necessidade de **liquidação** do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 1º deste artigo no prazo de **6 (seis) meses**, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao **Ministério Público** proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. **(Lei 14.230/21)**

§ 3º Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. **(Lei 14.230/21)**

§ 4º O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. **(Lei 14.230/21)**

Art. 18-A. A **requerimento do réu**, na fase de cumprimento da sentença, o juiz **unificará** eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte: **(Lei 14.230/21)**

I - no caso de **continuidade de ilícito**, o juiz promoverá a **maior sanção aplicada**, **aumentada de 1/3 (um terço)**, ou a **soma das penas**, o que for mais benéfico ao réu; **(Lei 14.230/21)**

II - no caso de prática de **novos atos ilícitos** pelo mesmo sujeito, o juiz **somará as sanções**. **(Lei 14.230/21)**

Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o **limite máximo de 20 (vinte) anos**. **(Lei 14.230/21)**

CAPÍTULO VI - Das Disposições Penais

Art. 19. Constitui **crime** a representação por ato de improbidade **contra agente público ou terceiro beneficiário**, quando o **autor da denúncia** o sabe **inocente**.

Pena: detenção de **seis a dez meses** e **multa**.

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a **indenizar o denunciado** pelos danos **materiais**, **morais** ou **à imagem** que houver provocado.

Art. 20. A **perda da função pública** e a **suspensão dos direitos políticos** **SÓ** se efetivam com o **trânsito em julgado** da sentença condenatória.

§ 1º A **autoridade judicial** competente poderá determinar o **afastamento** do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º O afastamento previsto no § 1º deste artigo será de **até 90 (noventa) dias**, prorrogáveis **uma única vez por igual prazo**, mediante decisão motivada. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 20. Parágrafo único. A **autoridade judicial ou administrativa** competente poderá determinar o **afastamento do agente público** do exercício do cargo, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.	Art. 20. § 1º A **autoridade judicial** competente poderá determinar o **afastamento** do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Art. 20. § 2º O afastamento previsto no § 1º deste artigo será de **até 90 (noventa) dias**, prorrogáveis **uma única vez por igual prazo**, mediante decisão motivada.

Art. 21. A **aplicação das sanções** previstas nesta lei **independe**:

I - da **efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público**, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10 desta Lei; **(Lei 14.230/21)**

II - da **aprovação ou rejeição das contas** pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. **(Lei 14.230/21)**

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 21. A **aplicação das sanções** previstas nesta lei **independe**: I - da efetiva **ocorrência de dano ao patrimônio** público, salvo quanto à pena de ressarcimento; II - da **aprovação ou rejeição das contas** pelo órgão de **controle interno** ou pelo **Tribunal** ou **Conselho de Contas**.	Art. 21. A **aplicação das sanções** previstas nesta lei **independe**: I - da **efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público**, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10 desta Lei; **(Lei 14.230/21)** II - da **aprovação ou rejeição das contas** pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. **(Lei 14.230/21)**

§ 3º As **sentenças civis e penais** produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. **(Lei 14.230/21)**

~~§ 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).~~ **(Eficácia Suspensa – STF ADI/7236)**

STF/ADI 7236
O STF, por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, **suspendeu a eficácia** dos seguintes dispositivos da implantados pela Lei 14.230/21: ✓ Art. 1º, § 8º; ✓ Art. 12, § 1º e § 10; ✓ Art. 17-B, § 3º; ✓ Art. 21, § 4º.

§ 5º Sanções **eventualmente** aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta Lei. **(Lei 14.230/21)**

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o **Ministério Público**, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14 desta Lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. **(Lei 14.230/21)**

Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta Lei, será garantido ao investigado a oportunidade de **manifestação por escrito** e de **juntada de documentos** que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. **(Lei 14.230/21)**

CAPÍTULO VII

Da Prescrição

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em **8 (oito) anos**, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

Alterações	
Antes da Lei 14.230/21	**Após a Lei 14.230/21**
Art. 23. As **ações** destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - **até cinco anos após o término do exercício** de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo prescricional previsto em **lei específica** para faltas disciplinares puníveis com **demissão** a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. III - **até cinco anos** da data da **apresentação** à administração pública da **prestação de contas final** pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º. desta Lei.	Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em **8 (oito) anos**, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. I - (revogado); II - (revogado); III - (revogado).

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei **suspende** o curso do prazo prescricional por, no máximo, **180 (cento e oitenta) dias** corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º O **inquérito civil** para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de **365 dias corridos**, **prorrogável uma única vez por igual período**, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. **(Lei 14.230/21)**

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de **30 dias**, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. **(Lei 14.230/21)**

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo **interrompe-se**: **(Lei 14.230/21)**

I - pelo **ajuizamento da ação** de improbidade administrativa; **(Lei 14.230/21)**

II - pela **publicação da sentença condenatória**; **(Lei 14.230/21)**

III - pela **publicação de decisão ou acórdão** de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; **(Lei 14.230/21)**

IV - pela **publicação de decisão ou acórdão** do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; **(Lei 14.230/21)**

V - pela **publicação de decisão ou acórdão** do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. **(Lei 14.230/21)**

§ 5º Interrompida a prescrição, o **prazo recomeça a correr do dia da interrupção**, **pela metade do prazo** previsto no caput deste artigo. **(Lei 14.230/21)**

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem **efeitos relativamente a todos** os que concorreram para a prática do ato de improbidade. **(Lei 14.230/21)**

§ 7º Nos atos de improbidade **conexos** que sejam objeto do mesmo processo, a **suspensão e a interrupção** relativas a qualquer deles **estendem-se aos demais**. **(Lei 14.230/21)**

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo. **(Lei 14.230/21)**

Art. 23-A. É **dever do poder público** oferecer **contínua capacitação** aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. **(Lei 14.230/21)**

Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, **não haverá adiantamento** de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. **(Lei 14.230/21)**

§ 1º No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão **pagas ao final**. **(Lei 14.230/21)**

§ 2º Haverá **condenação em honorários sucumbenciais** em caso de **improcedência** da ação de improbidade se comprovada má-fé. **(Lei 14.230/21)**

Art. 23-C. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, serão responsabilizados nos termos da Lei nº 9.096 (**Lei dos Partidos Políticos**), de 19 de setembro de 1995. **(Lei 14.230/21)**

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República.

STJ – Teses Sobre Improbidade Administrativa I – Edição 38
Tese 01 (Sem Validade)
~~É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n. 8.429/1992, exigindo- se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário.~~ **OBS**: Com a vigência da Lei 14.320/21, não há mais a modalidade culpa.
Tese 02
O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de Ação Civil Pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de improbidade.
Tese 03
O Ministério Público estadual possui legitimidade recursal para atuar como parte no Superior Tribunal de Justiça nas ações de improbidade administrativa, reservando- se ao Ministério Público Federal a atuação como fiscal da lei.
Tese 04 (Sem Validade)
~~A ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief).~~ **OBS**: Com a vigência da Lei 14.320/21, não há mais a fase de defesa prévia.
Tese 05
A presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento fundamentado da petição inicial nos termos do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, devendo prevalecer, no juízo preliminar, o princípio do in dubio pro societate.
Tese 06
O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude.
Tese 07
A eventual prescrição das sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível (art. 37, § 5º, da CF).
Tese 08
É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

Tese 09
Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo.
Tese 10
A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na súmula 7/STJ, salvo se da leitura do acórdão recorrido verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
Tese 11
É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92.
Tese 12
É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em ação civil Pública por ato de improbidade administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro.
Tese 13 (Sem Validade)
~~Na ação de improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles adquiridos anteriormente ao suposto ato, além de levar em consideração, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.~~ **OBS**: Com a vigência da Lei 14.320/21, no Art. 16. § 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que **assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário**, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
Tese 14
No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato.

STJ – Teses Sobre Improbidade Administrativa II – Edição 40
Tese 01
Os Agentes Políticos sujeitos a crime de responsabilidade, ressalvados os atos ímprobos cometidos pelo Presidente da República (art. 86 da CF) e pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não são imunes às sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º, da CF.
Tese 02
Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967.
Tese 03
A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado.
Tese 04
A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa não é exclusividade do Judiciário, sendo passível a sua incidência no âmbito do processo administrativo disciplinar.
Tese 05
Havendo indícios de improbidade administrativa, as instâncias ordinárias poderão decretar a quebra do sigilo bancário.
Tese 06
O afastamento cautelar do agente público de seu cargo, previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei n. 8.429/92, é medida excepcional que pode perdurar por até 180 dias.
Tese 07 (Sem Validade)
~~O especialíssimo procedimento estabelecido na Lei n. 8.429/92, que prevê um juízo de delibação para recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 8º e 9º), precedido de notificação do demandado (art. 17, § 7º), somente é aplicável para ações de improbidade administrativa típicas.~~
Tese 08
Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do art. 7º aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública do art. 11 da LIA.
Tese 09
O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 não requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

Tese 10
Nas ações de improbidade administrativa é admissível a utilização da prova emprestada, colhida na persecução penal, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Tese 11
O magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração.

STJ – Teses Sobre Improbidade Administrativa III – Edição 186
Tese 01
É lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
Tese 02
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é cabível a compensação por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo.
Tese 03
Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judicial, à perda da função pública.
Tese 04
Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.
Tese 05
É viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa.
Tese 06
Não há falar em julgamento extra petita nem em violação ao princípio da congruência na hipótese de decisão que enquadra o ato de improbidade administrativa em dispositivo diverso do indicado na inicial, pois a defesa atém-se aos fatos e o juiz define a sua qualificação jurídica.
Tese 07
Nas ações de improbidade administrativa com base nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), somente os sucessores do réu estão legitimados a prosseguir no polo passivo, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil.
Tese 08
É possível a decretação de indisponibilidade de bens sobre ativos financeiros nas ações de improbidade administrativa.
Tese 09
Nas ações de improbidade administrativa, é indevido o ressarcimento ao erário de valores gastos com contratações, ainda que ilegais, quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Tese 10
No cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa podem ser adotadas subsidiariamente medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial, se houver indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e se a decisão for fundamentada, observados os princípios do contraditório e da proporcionalidade.

STJ – Teses Sobre Improbidade Administrativa IV – Edição 187
Tese 01
Nas ações de improbidade administrativa, a competência cível da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público na relação processual e não em razão da natureza da verba em discussão, afasta-se, assim, a incidência das Súmulas n. 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça, por versarem sobre a fixação de competência em matéria penal.
Tese 02
É possível o enquadramento de estagiário no conceito de agente público para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Tese 03
É possível responsabilizar o parecerista por ato de improbidade administrativa quando demonstrados indícios de que a peça jurídica teria sido redigida com erro grosseiro ou má-fé.
Tese 04
O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública por improbidade administrativa contra

dirigentes das entidades que compõem os chamados serviços sociais autônomos - Sistema S.
Tese 05
É necessária a intimação do membro do Ministério Público que atua perante a segunda instância para acompanhar os processos de improbidade administrativa ajuizados pelo Parquet na primeira instância, pois o MP que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal ad quem.
Tese 06
O afastamento cautelar de agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa se legitima como medida excepcional se configurado risco à instrução processual, não é, portanto, lícito invocar relevância, hierarquia ou posição do cargo para a imposição da medida.
Tese 07
É desnecessária a individualização de bens sobre os quais se pretende fazer recair a cautelar de indisponibilidade requerida pelo Ministério Público nas ações de improbidade administrativa.
Tese 08
A medida constritiva de indisponibilidade de bens não incide sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em aplicações financeiras ou em conta-corrente, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé, de abuso de direito, de fraude ou de os valores serem produto da conduta ímproba.
Tese 09
Na ação de improbidade administrativa é cabível decretação de indisponibilidade de bens sobre verbas provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS quando o valor resgatado da conta vinculada passa a integrar o patrimônio do réu, ressalvada proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.
Tese 10
Eventual ressarcimento ou restituição dos bens à administração pública não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão deste ato.
Tese 11
Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que visam a reprimir a conduta ímproba, pois o ressarcimento não constitui penalidade propriamente dita, mas sim consequência imediata e necessária do prejuízo causado.

STJ – Teses Sobre Improbidade Administrativa V – Edição 188
Tese 01
No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria.
Tese 02
Nas ações de improbidade administrativa com pluralidade de réus, a responsabilidade entre eles é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de responsabilidade de cada agente para fins de ressarcimento ao erário.
Tese 03
Na hipótese de não delimitação da cota de responsabilidade solidária dos corréus pelo ressarcimento ao erário na fase instrutória da ação de improbidade, é possível a discussão a respeito da individualização do dano no momento da liquidação de sentença.
Tese 04
Na hipótese de solidariedade entre os corréus na ação de improbidade administrativa, o bloqueio do valor total determinado pelo juiz para assegurar o ressarcimento ao erário poderá recair sobre o patrimônio de qualquer um deles, vedado o bloqueio do débito total em relação a cada um dos coobrigados, tendo em vista a proibição do excesso na cautela.
Tese 05
Incabível aplicar a pena de cassação de aposentadoria - não prevista no rol taxativo do art. 12 da Lei 8.429/1992 - em processo judicial em que se apura a prática de atos de improbidade administrativa, em virtude do princípio da legalidade estrita, que impede o uso de interpretação extensiva no âmbito do direito sancionador.
Tese 06
Viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria.
Tese 07
Na ação civil pública por improbidade administrativa, por critério de simetria, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público, salvo comprovada má-fé.

Tese 08
Por se tratar de instâncias independentes, eventual sanção imposta a agente no âmbito da Justiça Eleitoral não inviabiliza nova condenação, ainda que pelos mesmos fatos, por violação da Lei de Improbidade Administrativa, pois não há falar em bis in idem.
Tese 09
Não configura bis in idem a coexistência de acórdão condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento ao erário e de sentença condenatória em ação civil pública por improbidade administrativa.
Tese 10
A aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa, prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, pode ser mitigada, hipótese em que se deve considerar a gravidade do caso e não a função do acusado.
Tese 11
O agente político eleito tem legitimidade ativa para ajuizar pedido de suspensão com o objetivo de sustar efeitos de decisão que o afastou cautelarmente do cargo para apuração de atos de improbidade administrativa.

STJ/Info 774
Não há usurpação de competência do Tribunal de Justiça local quanto à supervisão de investigação contra detentor de prerrogativa de foro no âmbito de inquéritos civis e ações de improbidade administrativa.

STJ/AREsp 1.877.917-RS
Em atenção ao Tema 1199/STF, deve-se conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, adstringindo-se aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado.

STJ/AREsp 2.031.414-MG
Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no DL n. 201/1967.

STJ/RHC 173.448-DF
A absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal.

STJ/CC 174.764-MA
Nas ações de improbidade administrativa, a competência da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da Constituição Federal na relação processual, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Tribunal de Contas da União.

STJ/Acordo nos EAREsp 102.585-RS
É possível a homologação judicial de acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal.

STJ/REsp 1.913.638-MA
A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.

STJ/AREsp 1.314.581/SP
É possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal.

STJ/REsp 1.925.492-RJ
Aplica-se à ação de improbidade administrativa o previsto no art. 19, § 1º, da Lei da Ação Popular, segundo o qual das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.

STJ/REsp 1.929.230-MT
É cabível a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH no bojo do cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa.

STJ/REsp 1.862.792-PR
A indisponibilidade pode ser decretada em qualquer hipótese de ato de improbidade e deve abranger o pagamento da multa civil.

STJ/REsp 1.899.455-AC
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

STJ/AREsp 1.402.806-TO
É viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa.

STF/ARE 1.175.650/PR
É constitucional o uso do instituto da colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público se a pessoa jurídica interessada participar como interveniente e se forem observadas as diretrizes ora fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, cuja finalidade é favorecer a efetiva tutela do patrimônio público, da legalidade e da moralidade administrativas, e evitar a impunidade de maneira eficiente, com a priorização do combate à corrupção.

STF/ARE 1.175.650/PR
Os entes públicos que sofreram prejuízos em razão de atos de improbidade também estão autorizados, de forma concorrente com o Ministério Público (MP), a propor ação e a celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. A CF/1988 prevê, de modo expresso, a privatividade da legitimidade do MP apenas para a propositura da ação penal pública, eis que afasta tal característica com relação às ações de natureza cível, não impedindo, para as mesmas hipóteses elencadas, a legitimação de terceiros (1). Além disso, nas ações de improbidade administrativa, a atuação do MP é extraordinária na defesa do patrimônio público em sentido amplo. Já a atuação da pessoa jurídica lesada – que foi quem sofreu os efeitos gravosos dos atos ímprobos – é ordinária, pois objetiva a proteção, em seu próprio nome, daquilo que lhe é inerente: seu patrimônio. A Constituição consagrou, como vetores básicos da Administração Pública, o respeito à legalidade, impessoalidade e moralidade (CF/1988, art. 37, caput), além do combate à corrupção e à improbidade administrativa. Dessa forma, a supressão da prerrogativa das pessoas jurídicas lesadas fere a lógica constitucional de proteção ao patrimônio público, e representa grave limitação ao amplo acesso à jurisdição (2). No tocante ao polo passivo, não deve existir obrigatoriedade de defesa judicial do agente público que cometeu ato de improbidade por parte da Advocacia Pública, pois a sua predestinação constitucional, enquanto função essencial à Justiça, identifica-se com a representação judicial e extrajudicial dos entes públicos. Contudo, permite-se essa atuação em caráter extraordinário e desde que norma local assim disponha. Com base nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, em julgamento conjunto, julgou parcialmente procedentes as ações para: (a) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do caput e dos §§ 6º-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5º e 7º do art. 17-B, ambos da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992,

incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não existe "obrigatoriedade de defesa judicial"; havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, nos termos autorizados por lei específica; e

(c) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 14.230/2021. Por via de consequência, o Tribunal também declarou a constitucionalidade (a) do § 14 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021; e (b) do art. 4º, X, da Lei 14.230/2021. Vencidos, parcialmente, os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, nos termos de seus votos.

STF/ARE 843.989/PR

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA:
1) A presença do elemento subjetivo — DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999

Regula o **processo administrativo** no âmbito da Administração Pública **Federal**.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estabelece **normas básicas** sobre o **processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta**, visando, em **especial**, à proteção dos **direitos dos administrados** e ao melhor **cumprimento dos fins da Administração**.

STJ/REsp 1.092.202 DF
No âmbito **estadual ou municipal**, **ausente** lei específica, a **Lei Federal nº 9.784/99 pode** ser aplicada de forma **subsidiária**, haja vista **tratar-se** de norma que deve **nortear toda a Administração Pública**, servindo de **diretriz aos seus órgãos**. Destarte, editada lei local posteriormente, essa incidirá apenas a partir dos atos administrativos praticados após sua vigência, não interrompendo a contagem do prazo decadencial já iniciado com a publicação da norma federal.

§ 1º Os preceitos desta **Lei** também se **aplicam** aos **órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União**, quando no **desempenho de função administrativa**.

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - **órgão** - a **unidade** de atuação **integrante** da estrutura da **Administração direta** e da estrutura da **Administração indireta**;

II - **entidade** - a **unidade** de atuação dotada de **personalidade jurídica**;

III - **autoridade** - o **servidor ou agente público** dotado de **poder de decisão**.

Órgão	A **unidade** de atuação **integrante** da estrutura da **Administração direta** e da estrutura da **Administração indireta.**
Entidade	A **unidade** de atuação dotada de **personalidade jurídica.**
Autoridade	O **servidor ou agente público** dotado de **poder de decisão**.

Art. 2º A **Administração Pública** obedecerá, **dentre outros** (**Rol Exemplificativo de Princípios**), aos princípios da **legalidade, finalidade, motivação**, **razoabilidade**, **proporcionalidade**, **moralidade**, **ampla defesa**, **contraditório**, **segurança jurídica**, **interesse público** e **eficiência**.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os **critérios** de:

I - atuação conforme a **lei** e o **Direito**; (**Legalidade**)

II - atendimento **a fins de interesse geral**, **vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências**, salvo autorização em lei; (**Impessoalidade** e **Indisponibilidade do Interesse Público**)

III - objetividade no atendimento do interesse público, **vedada a promoção pessoal** de agentes ou autoridades; (**Impessoalidade**)

IV - atuação segundo os padrões éticos de **probidade, decoro e boa-fé**; (**Moralidade**)

V - **divulgação oficial** dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; (**Publicidade**)

VI - **adequação entre meios e fins**, **vedada** a imposição de **obrigações, restrições e sanções** em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; (**Proporcionalidade**)

VII - **indicação** de **pressupostos de fato e de direito** que determinarem a decisão; (**Motivação**)

VIII - observância das **formalidades essenciais** à **garantia dos direitos dos administrados**; (**Segurança Jurídica**)

IX - adoção de **formas simples**, suficientes para propiciar **adequado grau de certeza, segurança e respeito** aos direitos dos **administrados**; (**Informalismo**)

X - garantia dos **direitos à comunicação**, à **apresentação das alegações finais**, à **produção de provas** e à **interposição de recursos**, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; (**Contraditório e Ampla Defesa**)

XI - **proibição** de cobranças de **despesas processuais**, ressalvadas as previstas em lei; (**Gratuidade dos Processos Administrativos**)

XII - **impulsão**, **de ofício**, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; (**Oficialidade**)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que **melhor garanta o atendimento** do fim público a que se dirige, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**. (**Segurança Jurídica**)

Princípio do Formalismo Moderado ou Informalismo

- O processo deve ser o **mais flexível e razoável possível**, apresentando **ritos e formas simples**, estabelecendo um adequado **grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados**, assim como o contraditório e a ampla defesa.
- Reflete o **princípio da igualdade**.
- Apresenta-se de forma **implícita** na Lei 9.784/99:

> Lei 9.784/99. Art. 2º Parágrafo único. Nos **processos administrativos** serão observados, entre outros, os critérios de:
>
> VIII – observância das **formalidades essenciais** à **garantia** dos direitos dos administrados;
>
> IX – adoção de **formas simples**, **suficientes** para propiciar adequado **grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados**;
>
> Lei 9.784/99. Art. 22. § 2º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma **somente** será exigido quando **houver dúvida** de autenticidade.
>
> § 3º A **autenticação de documentos** exigidos em cópia **poderá ser feita pelo órgão administrativo**.
> Em **determinados processos**, o **formalismo moderado não é aplicado**, pois a lei impõe **formalidades** ou **procedimentos mais rígidos**, sendo estes aplicados, sob pena de **nulidade**. Ex: **Licitação** e **Concurso Público**.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS

Art. 3º O administrado tem os seguintes **direitos** perante a Administração, **sem prejuízo de outros** que lhe sejam assegurados:

I - ser **tratado com respeito** pelas autoridades e servidores, que deverão **facilitar** o exercício de seus direitos e o **cumprimento** de suas obrigações;

II - ter **ciência da tramitação** dos processos administrativos em que tenha a **condição de interessado**, ter **vista dos autos, obter cópias de documentos** neles contidos e conhecer as decisões proferidas;

III - **formular alegações** e **apresentar documentos antes da decisão**, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;

IV - **fazer-se assistir**, **facultativamente**, por **advogado**, **salvo quando obrigatória** a representação, por força de lei.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES DO ADMINISTRADO

Art. 4º São **deveres** do administrado perante a **Administração**, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I - **expor os fatos** conforme a **verdade**;

II - **proceder com lealdade**, **urbanidade** e **boa-fé**;

III - **não** agir de **modo temerário**;

IV - **prestar as informações** que lhe forem **solicitadas** e **colaborar para o esclarecimento dos fatos**.

Lei 9.784/99	
Direitos do Administrado - Art. 3º	**Deveres do Administrado - Art. 4º**
• Ser **tratado com respeito** pelas autoridades e servidores, que deverão **facilitar** o exercício de seus direitos e o **cumprimento** de suas obrigações; • Ter **ciência da tramitação** dos processos administrativos em que tenha a **condição de interessado**, ter **vista dos autos, obter cópias de documentos** neles contidos e conhecer as decisões proferidas; • **Formular alegações** e **apresentar documentos antes da decisão**, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; • **Fazer-se assistir**, **facultativamente**, por **advogado**, **salvo quando obrigatória** a representação, por força de lei.	• **Expor os fatos** conforme a **verdade**; • **Proceder com lealdade**, **urbanidade** e **boa-fé**; • **Não** agir de **modo temerário**; • **Prestar as informações** que lhe forem **solicitadas** e **colaborar para o esclarecimento dos fatos**.

CAPÍTULO IV
DO INÍCIO DO PROCESSO

Art. 5º O processo administrativo pode iniciar-se de **ofício ou a pedido de interessado**.

Art. 6º O **requerimento inicial** do interessado, **salvo** casos em que for admitida **solicitação oral**, deve ser **formulado por escrito** e conter os seguintes **dados**:

I - **órgão ou autoridade administrativa** a que se dirige;

II - **identificação do interessado ou de quem o represente**;

III - **domicílio do requerente** ou **local** para recebimento de comunicações;

IV - **formulação do pedido**, com **exposição** dos **fatos** e de seus **fundamentos**;

V - **data e assinatura** do **requerente** ou de seu **representante**.

Parágrafo único. É **vedada** à Administração a **recusa imotivada** de recebimento de **documentos**, devendo o **servidor orientar o interessado** quanto ao **suprimento de eventuais falhas**.

Art. 7º Os **órgãos e entidades administrativas** deverão elaborar **modelos ou formulários padronizados** para assuntos que **importem pretensões equivalentes**.

Art. 8º Quando os pedidos de uma **pluralidade de interessados** tiverem **conteúdo e fundamentos idênticos**, poderão ser formulados em **um único requerimento**, **salvo preceito legal em contrário**.

STF/Súmula Vinculante 5
A **falta** de **defesa técnica** por **advogado** no **processo administrativo** disciplinar **não ofende a Constituição**.

CAPÍTULO V
DOS INTERESSADOS

Art. 9º São **legitimados** como interessados no processo administrativo:

I - pessoas **físicas** ou **jurídicas** que o iniciem como **titulares** de direitos ou interesses **individuais** ou no **exercício do direito de representação**;

II - aqueles que, **sem terem iniciado o processo**, têm **direitos ou interesses** que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as **organizações** e **associações** representativas, no tocante a direitos e interesses **coletivos**;

IV - as **pessoas** ou as **associações** legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses **difusos**.

Organizações e Associações	Pessoas ou Associações
No tocante a **direitos e interesses coletivos**;	Quanto a **direitos ou interesses difusos**.

Art. 10. São **capazes**, para fins de **processo administrativo**, os **maiores de dezoito anos**, **ressalvada** previsão **especial** em ato normativo próprio.

CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA

Art. 11. A competência é **irrenunciável** e se exerce pelos **órgãos administrativos** a que foi atribuída como própria, **salvo** os casos de **delegação** e **avocação** legalmente admitidos.

Art. 12. Um **órgão administrativo** e seu titular poderão, **se não houver impedimento legal**, **delegar** parte da sua competência a **outros órgãos ou titulares**, ainda que estes **não lhe sejam hierarquicamente subordinados**, quando for **conveniente**, em razão de **circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial**.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à **delegação de competência** dos órgãos **colegiados** aos respectivos **presidentes**.

Art. 13. **Não** podem ser objeto de **delegação**:

I - a edição de atos de **caráter normativo**;

II - a decisão de **recursos** administrativos;

III - as matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.

Não Podem ser Objeto de Delegação - Mnemônicos	
CENORA	**NOREX**
Competência **E**xclusiva - **CE** Atos de Caráter **No**rmativo - **NO** Decisão de **R**ecursos **A**dministrativos - **RA**	Atos de Caráter **No**rmativo – **NO** Decisão de **R**ecursos Administrativos - **R** Competência **Ex**clusiva - **EX**

Art. 14. O ato de **delegação** e sua **revogação** deverão ser **publicados** no meio oficial.

§ 1º O ato de **delegação** especificará as **matérias e poderes transferidos**, os **limites da atuação do delegado**, a **duração e os objetivos da delegação** e o **recurso** cabível, podendo conter **ressalva** de exercício da atribuição delegada.

§ 2º O ato de **delegação** é **revogável** a **qualquer tempo** pela autoridade delegante.

§ 3º As **decisões** adotadas por **delegação** devem mencionar **explicitamente esta qualidade** e considerar-se-ão **editadas** pelo **delegado**.

Art. 15. Será **permitida**, em **caráter excepcional** e por **motivos relevantes** devidamente **justificados**, a **avocação temporária** de competência atribuída a órgão **hierarquicamente inferior**.

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.

Art. 17. **Inexistindo** competência legal específica, o **processo administrativo** deverá ser **iniciado** perante a **autoridade de menor grau hierárquico para decidir**.

Delegação x Avocação	
Delegação	**Avocação**
• Delegação de competência de cima para baixo; • Exercício temporário; • É possível a delegação com ou sem hierarquia; • Não é possível a delegação: ✓ Atos de Caráter **No**rmativo – **NO** ✓ Decisão de **R**ecursos Administrativos - **R** ✓ Competência **Ex**clusiva - **EX**	• Delegação de competência de baixo para cima; • Competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. • Exercício temporário; • Tempo determinado; • Caráter excepcional; • Há necessidade de hierarquia.

CAPÍTULO VII
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO

Art. 18. É **impedido** de atuar em processo administrativo o **servidor ou autoridade** que:

I - tenha **interesse direto** ou **indireto** na matéria;

II - tenha **participado** ou **venha a participar** como **perito, testemunha ou representante**, ou se tais situações ocorrem quanto ao **cônjuge**, **companheiro ou parente** e afins **até o terceiro grau**;

III - esteja **litigando judicial ou administrativamente** com o **interessado** ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Art. 19. A **autoridade ou servidor** que incorrer em **impedimento** **deve** comunicar **o fato à autoridade competente**, abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A **omissão** do dever de comunicar o impedimento constitui **falta grave**, para **efeitos disciplinares**.

Art. 20. Pode ser arguida a **suspeição** de **autoridade ou servidor** que tenha **amizade íntima** ou **inimizade notória** com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins **até o terceiro grau**.

Art. 21. O **indeferimento** de alegação de **suspeição** poderá ser **objeto de recurso**, **sem efeito suspensivo**.

O Servidor ou autoridade será impedido caso	O Servidor ou autoridade será suspeito caso
I - tenha **interesse direto** ou **indireto** na matéria; II - tenha **participado** ou **venha a participar** como **perito, testemunha ou representante**, ou se tais situações ocorrem quanto ao **cônjuge**, **companheiro ou parente** e afins **até o terceiro grau**; III - esteja **litigando judicial ou administrativamente** com o **interessado** ou respectivo cônjuge ou companheiro.	Tenha **amizade íntima** ou **inimizade notória** com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins **até o terceiro grau**.
Critério Objetivo	**Critério Subjetivo**

CAPÍTULO VIII
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO

Art. 22. Os **atos** do processo administrativo **não dependem de forma determinada** senão quando a **lei** expressamente a **exigir**.

§ 1º Os **atos** do processo devem ser **produzidos por escrito**, **em vernáculo**, com a **data** e o **local** de sua **realização** e a **assinatura da autoridade responsável**.

§ 2º **Salvo** imposição legal, o **reconhecimento de firma somente** será exigido quando **houver dúvida de autenticidade**.

§ 3º A **autenticação de documentos** exigidos em cópia poderá ser feita pelo **órgão administrativo**.

§ 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas.

Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em **dias úteis**, no **horário normal** de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.

Parágrafo único. **Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados**, cujo adiamento **prejudique** o curso regular do procedimento ou **cause dano ao interessado** ou à Administração.

Art. 24. Inexistindo disposição específica, os **atos** do órgão ou autoridade responsável pelo **processo** e dos **administrados** que dele participem devem ser praticados no prazo de **cinco dias**, **salvo motivo de força maior**.

Parágrafo único. O **prazo** previsto neste artigo pode ser **dilatado até o dobro**, mediante comprovada justificação.

Art. 25. Os **atos** do processo devem realizar-se **preferencialmente** na **sede do órgão**, **cientificando-se** o **interessado** se outro **for o local de realização**.

CAPÍTULO IX
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 26. O **órgão competente** perante o qual tramita o processo administrativo **determinará a intimação** do **interessado** para **ciência** de decisão ou a **efetivação de diligências**.

§ 1º A **intimação** deverá conter:

I - **identificação do intimado** e **nome do órgão** ou **entidade administrativa**;

II - **finalidade da intimação**;

III - **data**, **hora** e **local** em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve **comparecer pessoalmente**, ou **fazer-se representar**;

V - **informação da continuidade** do processo **independentemente do seu comparecimento**;

VI - **indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes**.

§ 2º A **intimação observará** a antecedência mínima de **três dias úteis** quanto à data de **comparecimento**.

§ 3º A **intimação** pode ser efetuada por **ciência no processo**, por **via postal com aviso de recebimento**, por **telegrama** ou **outro meio que assegure** a **certeza da ciência** do interessado.

§ 4º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As **intimações** serão **nulas** quando feitas **sem observância das prescrições legais**, mas o **comparecimento** do administrado **supre sua falta ou irregularidade**.

Art. 27. O **desatendimento** da intimação **não importa** o reconhecimento da **verdade dos fatos**, **nem a renúncia** a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No **prosseguimento do processo**, será **garantido direito de ampla defesa** ao **interessado**.

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

CAPÍTULO X
DA INSTRUÇÃO

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a **averiguar e comprovar** os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de **ofício ou mediante impulsão do órgão** responsável pelo processo, **sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias**.

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os **dados necessários à decisão do processo**.

§ 2º Os **atos de instrução** que exijam a **atuação dos interessados** devem realizar-se do modo **menos oneroso para estes**.

Art. 30. São **inadmissíveis** no processo administrativo as **provas obtidas por meios ilícitos**.

Art. 31. Quando a **matéria** do processo **envolver** assunto de **interesse geral**, o órgão competente poderá, mediante **despacho motivado**, abrir **período de consulta pública** para manifestação de **terceiros**, **antes** da decisão do pedido, **se não houver prejuízo para a parte interessada**.

§ 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.

§ 2º. O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.

Art. 34. Os **resultados** da **consulta** e **audiência pública** e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a **indicação do procedimento adotado**.

Art. 35. Quando **necessária** à **instrução do processo**, a **audiência** de outros órgãos ou entidades administrativas **poderá ser realizada em reunião conjunta**, com a participação de **titulares ou representantes** dos órgãos competentes, **lavrando-se a respectiva ata**, a ser juntada aos autos.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 37. Quando o interessado declarar que **fatos e dados estão registrados** em documentos existentes na **própria Administração** responsável pelo processo ou **em outro órgão administrativo**, o **órgão competente** para a instrução proverá, **de ofício**, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 38. O **interessado** poderá, na **fase instrutória** e **antes da tomada da decisão**, **juntar documentos e pareceres**, requerer **diligências** e **perícias**, bem como **aduzir alegações** referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º **Somente** poderão ser **recusadas**, mediante **decisão fundamentada**, as provas propostas pelos **interessados** quando sejam **ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias**.

Art. 39. Quando for **necessária a prestação de informações** ou a **apresentação de provas** pelos interessados ou terceiros, serão expedidas **intimações** para esse fim, **mencionando-se data**, **prazo**, **forma** e **condições** de **atendimento**.

Parágrafo único. **Não sendo atendida a intimação**, poderá o órgão **competente**, **se entender relevante** a matéria, **suprir de ofício a omissão**, **não se eximindo de proferir a decisão**.

STJ/Súmula 591
É **permitida** a **prova emprestada** no processo administrativo **disciplinar**, **desde** que devidamente **autorizada** pelo **juízo competente** e **respeitados o contraditório e a ampla defesa**.

Art. 40. Quando **dados, atuações ou documentos** solicitados ao interessado forem **necessários** à apreciação de pedido formulado, o **não atendimento no prazo** fixado pela Administração para a respectiva apresentação **implicará arquivamento do processo**.

Art. 41. Os **interessados** serão **intimados** de **prova ou diligência** ordenada, com **antecedência mínima de três dias úteis**, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

§ 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.

§ 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento.

Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

Art. 44. **Encerrada** a instrução, o interessado terá o direito de **manifestar-se** no prazo **máximo de dez dias**, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Art. 45. Em caso de **risco iminente**, a Administração Pública poderá **motivadamente** adotar providências **acauteladoras** **sem a prévia manifestação do interessado**.

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

Art. 47. O **órgão** de **instrução** que **não for competente** para **emitir a decisão final** elaborará relatório indicando o **pedido inicial**, o **conteúdo das fases** do procedimento e **formulará proposta de decisão**, **objetivamente justificada**, encaminhando o processo à **autoridade competente**.

CAPÍTULO XI
DO DEVER DE DECIDIR

Art. 48. A Administração tem o dever de **explicitamente emitir decisão** nos **processos administrativos** e sobre **solicitações ou reclamações**, em **matéria de sua competência**.

Art. 49. **Concluída a instrução** de processo administrativo, a Administração tem o prazo de **até trinta dias** para **decidir**, **salvo prorrogação** por **igual período** expressamente motivada.

STJ/Súmula 592
O **excesso de prazo** para a **conclusão** do **processo administrativo disciplinar** só **causa nulidade** se houver **demonstração de prejuízo à defesa**.

CAPÍTULO XI-A

DA DECISÃO COORDENADA
(Lei 14.210/21)

Art. 49-A. No âmbito da Administração Pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de **3 (três) ou mais** setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que:

I - for justificável pela relevância da matéria; e

II - houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório.

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se **decisão coordenada** a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de **simplificar o processo administrativo** mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente.

§ 4º A decisão coordenada **não exclui a responsabilidade originária** de cada órgão ou autoridade envolvida.

§ 5º A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias.

§ 6º **Não se aplica** a decisão coordenada aos processos administrativos:

I - de licitação;

II - relacionados ao poder sancionador; ou

III - em que estejam envolvidas autoridades de Poderes distintos.

Art. 49-B. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada, na qualidade de ouvintes, os interessados de que trata o art. 9º desta Lei.

Parágrafo único. A participação na reunião, que **poderá** incluir direito a voz, será deferida por decisão **irrecorrível** da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada.

Art. 49-D. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do art. 26 desta Lei.

Art. 49-E. Cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada.

Parágrafo único. O documento previsto no caput deste artigo abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes.

Art. 49-F. Eventual dissenso na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada, acompanhado das propostas de solução e de alteração necessárias para a resolução da questão.

Parágrafo único. **Não poderá ser arguida** matéria estranha ao objeto da convocação.

Art. 49-G. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata, que conterá as seguintes informações:

I - relato sobre os itens da pauta;

II - síntese dos fundamentos aduzidos;

III - síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação;

IV - registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação;

V - posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar; e

VI - decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência.

§ 1º **Até a assinatura da ata**, poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito de matéria de competência do órgão ou da entidade representada.

§ 3º A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso IV do caput deste artigo, os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor, para conhecimento dos interessados.

CAPÍTULO XII
DA MOTIVAÇÃO

Art. 50. Os atos administrativos **deverão ser motivados**, com **indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos**, quando:

I - **neguem, limitem ou afetem direitos** ou **interesses**;

II - **imponham ou agravem deveres**, **encargos ou sanções**;

III - **decidam** processos administrativos de **concurso ou seleção pública**;

IV - **dispensem ou declarem a inexigibilidade** de processo licitatório;

V - decidam **recursos administrativos**;

VI - **decorram** de **reexame de ofício**;

VII - **deixem de aplicar jurisprudência firmada** sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - **importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo**.

§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em **declaração de concordância com fundamentos de anteriores** pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Motivação Aliunde
Pelo princípio da motivação, é possível a chamada motivação aliunde, ou seja, a mera referência, no ato, à sua concordância com anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, como forma de suprimento da motivação do ato.

§ 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

§ 3º. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

Recurso Hierárquico Próprio	**Recurso Hierárquico Impróprio**
É dirigido à **autoridade imediatamente superior**, no **mesmo órgão** em que o ato foi praticado.	É dirigido à **autoridade de outro órgão**, **não inserido na mesma hierarquia** do que praticou o ato
Não precisa estar **expressamente previsto em lei**.	**Depende** de **expressa previsão legal**.

CAPÍTULO XIII
DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO

Art. 51. O **interessado** poderá, mediante manifestação **escrita**, desistir **total ou parcialmente** do pedido formulado ou, ainda, **renunciar a direitos disponíveis**.

§ 1º Havendo **vários interessados**, a **desistência ou renúncia** atinge **somente quem a tenha formulado**.

§ 2º A **desistência ou renúncia** do interessado, conforme o caso, **não prejudica o prosseguimento do processo**, se **a Administração considerar que o interesse público** assim o exige.

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.

CAPÍTULO XIV
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

Art. 53. A **Administração** deve **anular** seus **próprios atos**, quando eivados de **vício de legalidade**, e pode **revogá-los** por motivo de **conveniência ou oportunidade**, **respeitados os direitos adquiridos**.

STF/Súmula 473
A administração pode **anular** seus próprios atos, quando eivados de **vícios** que os tornam **ilegais**, porque deles **não se originam direitos**; ou **revogá-los**, por motivo de **conveniência ou oportunidade**, **respeitados os direitos adquiridos**, e **ressalvada**, em **todos os casos**, **a apreciação judicial**.

Art. 54. O direito da Administração de **anular** os atos administrativos de que decorram **efeitos favoráveis** para os destinatários **decai em cinco anos**, contados da **data em que foram praticados**, **salvo comprovada má-fé**.

§ 1º. No caso de **efeitos patrimoniais contínuos**, o prazo de **decadência** contar-se-á da **percepção do primeiro pagamento**.

§ 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

STF/ADI 6.019/SP
É **inconstitucional** lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual.

STF/RE 636.553
Em atenção aos **princípios da segurança jurídica e da confiança legítima**, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao **prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade** do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas

Prazo para Anular Ato Administrativo Ilícito	
Regra	**Exceções**
Decai em cinco anos, contados da **data em que foram praticados.**	No caso de má-fé, não há prazo. Quando o ato administrativo afrontar a Constituição Federal, não haverá prazo. (STF/MS 26.860/DF)

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie **não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros**, os atos que apresentarem **defeitos sanáveis** poderão ser **convalidados** pela própria Administração.

Extinção dos atos administrativos	
Revogação	➢ A administração pública pode **revogar ato próprio discricionário**, ainda que perfeitamente **legal**, simplesmente pelo fato de **não mais o considerar conveniente ou oportuno**. ➢ A **revogação** de um ato administrativo normativo, quando **parcial**, denomina-se **derrogação**. Quando a revogação for **total** podemos chamar de **Ab-rogação** (Revogação Absoluta). ➢ Os atos administrativos sujeitam-se ao **exame do Poder Judiciário** no que diz respeito aos **aspectos de legalidade**, mas **não nos critérios de conveniência e oportunidade.** ➢ **Não podem ser revogados** (**Ex Nunc**) os atos administrativos: ✓ Que já **exauriram seus efeitos**. ✓ **Enunciativos**, também denominados "**meros atos administrativos**", como **certidões e atestados**. ✓ **Vinculados**; ✓ Que geram **direitos adquiridos**; ✓ Editados em **desconformidade com a lei**; ✓ Integrantes de um **procedimento administrativo**; ✓ Que se **exauriram as competências** relativamente ao objeto do ato; ✓ **Complexos**; ➢ A **revogação** é um ato **discricionário** que incide **apenas** sobre **atos discricionários**. **Fonte de Estudo**: MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. Saraiva. Ed. 9º. p. 341-342.
Anulação	➢ A **anulação** retira do mundo jurídico atos **ilegais** e produzem **efeitos retroativos** ou **ex tunc**. ➢ Ato administrativo praticado **fora dos padrões de legalidade** e que **exorbite os limites definidos** e previstos em **lei** é denominado ato **ilegal**. ➢ Considerando um ato administrativo o qual, contaminado por **vício**, **tornou-se ilegal**, **ressalvada** a **apreciação judicial e respeitados os direitos adquiridos**, a Administração pode **anulá-lo**, porque dele **não se originam direitos**. ➢ A administração pública deve **anular** seus próprios atos quando eivados de **vício de legalidade**, respeitados os **direitos adquiridos**. ➢ O **ato discricionário** praticado por autoridade **incompetente**, ou realizado por **forma diversa** da **prevista** em **lei** é **ilegítimo e nulo**.

Convalidação	➢ A **convalidação** de um ato administrativo é o processo de que se vale a Administração para aproveitar **atos administrativos com vícios superáveis ou sanáveis**, de forma a **confirmá-los** no **todo ou em parte**. ➢ O **aproveitamento** dos atos administrativos que **apresentem vícios** pode se dar por meio de **convalidação** que é: ✓ Aplicável aos atos **discricionários e vinculados**; ✓ Feita pela **Administração Pública não se deslocando para o Judiciário**; ✓ Considerada um **vício sanável** para os elementos: **forma e competência**; ✓ **Inaplicável** a atos que tenham **exaurido seus efeitos**, **não produzindo** qualquer **efeito** a sua convalidação. ➢ A **convalidação** de um ato administrativo enseja a **edição de novo ato administrativo**, que produz efeitos **desde a data em que foi editado** o ato viciado, salvo disposição expressa em sentido contrário. ➢ A **convalidação** de um ato administrativo somente é possível para os chamados **atos anuláveis**.

Procedimento Licitatório - Desfazimento	
➢ Pode ser realizado por meio de **anulação** (**ilegalidade**) ou **Revogação** (**conveniência ou oportunidade**); ➢ A pessoa **física ou jurídica** terá direito ao **contraditório e à ampla defesa**, no entanto, em se tratando de **Revogação antes da homologação e adjudicação**, o STJ entende **não ser necessário**; ➢ É preciso de **despacho fundamentado circunstanciadamente**; ➢ É cabível **recurso**, no prazo de **5 dias úteis** a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.	
Revogação da Licitação	**Anulação**
A **revogação** ocorrerá: * Por **razões de interesse público**, quando for considerada **inoportuna ou inconveniente**, decorrente de **fato superveniente** (após a licitação); * Quando o convocado **não assinar** o termo de **contrato** ou **não aceitar ou retirar o instrumento equivalente** no prazo e **condições estabelecidos**.	Ocorre por **motivo de ilegalidade**, induzindo também a nulidade do contrato, não exonerando a Administração de indenizar o contratado, quando este tiver obtido prejuízo.
O procedimento será revogado **totalmente**, sem a possibilidade de revogação parcial.	A anulação pode ser **total** ou **parcial**.
Não é possível a revogação **após a assinatura do contrato**.	**É possível** a anulação **até mesmo após a assinatura do contrato**.

Anulação	**Revogação**
• Ocorre por ser um ato que **exorbita os limites** da **legalidade**; • O ato pode ser **discricionário** ou **vinculado**; • Se sujeita ao **exame do Poder Judiciário**, mediante **provocação**, e também ao da Administração. • Efeito **retroativo** ou **Ex-Tunc**.	• Ocorre por **não ser mais conveniente ou oportuno**, porém é considerado um ato **legal**; • O ato precisa ser **discricionário**; • **Não** se sujeita ao exame do **Poder Judiciário**, mas **apenas ao da Administração**. • Efeito **prospectivo** ou **Ex-Nunc**.

Repristinação do Ato Administrativo
Ocorre quando **um determinado ato** (Ato B) administrativo **revoga outro ato** (Ato A) e **posteriormente** surge um **terceiro ato** (Ato C) **revogando o ato** (Ato B) que **revogou o primeiro** (Ato A). Desta forma, é possível que o **terceiro ato renove os efeitos do primeiro ato**, **desde que conste expressamente no Ato (Ato C) tal intuição.**

Convalidação

- A **convalidação** de um ato administrativo é o processo de que se vale a Administração para aproveitar **atos administrativos com vícios superáveis ou sanáveis**, de forma a **confirmá-los** no **todo ou em parte**.

- O **aproveitamento** dos atos administrativos que **apresentem vícios** pode se dar por meio de **convalidação** que é:
  - ✓ Aplicável aos atos **discricionários e vinculados**;
  - ✓ Feita pela **Administração Pública não se deslocando para o Judiciário**;
  - ✓ Considerada um **vício sanável** para os elementos: **forma e competência**;
  - ✓ **Inaplicável** a atos que tenham **exaurido seus efeitos**, **não produzindo** qualquer **efeito** a sua convalidação.

- A **convalidação** de um ato administrativo enseja a **edição de novo ato administrativo**, que produz efeitos **desde a data em que foi editado** o ato viciado, salvo disposição expressa em sentido contrário.

- A **convalidação** de um ato administrativo somente é possível para os chamados **atos anuláveis**.

- A **convalidação** de um ato administrativo é a **supressão do vício** existente em **ato ilegal**, com **efeitos retroativos** à data em que este foi praticado.

- A **convalidação** de um ato administrativo nem sempre é possível, **sendo inviável**, por exemplo, quando presente **vício relacionado à finalidade do ato**.

- A **convalidação** de um ato administrativo alcança atos que apresentem defeitos **sanáveis**, desde que **não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros**.

- Um exemplo de **convalidação** de um ato administrativo é o **saneamento do vício** de competência por meio da **ratificação** do ato pela **autoridade competente**.

- O ato administrativo praticado por **autoridade incompetente** pode ser **convalidado**.

- **OBS**: **Saneamento**: **Convalidação feita por ato de terceiro**.

- Quando a **Forma** for **essencial** e ocorrer o vício, **não será possível convalidá-la**.

- Quando a competência for **exclusiva ou em relação à matéria**, **não será possível convalidá-la**.

- **Impossibilidade de Convalidação – Alexandre Mazza[1]:**
  - ✓ Quanto aos limites, **não podem ser objeto de convalidação** os atos administrativos:
    - Com **vícios** no **objeto, motivo e finalidade**;
    - Cujo defeito **já tenha sido impugnado** perante a Administração Pública ou o Poder Judiciário;
    - Com defeitos na competência ou na forma, quando **insanáveis**;
    - Portadores de **vícios estabilizados por força de prescrição ou decadência**;
    - Cuja convalidação possa **causar lesão ao interesse público**;
    - Em que a convalidação pode **ilegitimamente prejudicar terceiros**;
    - Se a existência do vício **invalidante for imputada à parte que presumidamente se beneficiará do ato**;
    - **Se o defeito for grave e manifesto** (**teoria da evidência**)

- **Formas de convalidação:** **Ratificação**, **reforma** ou **conversão** são meios de **convalidação** de atos administrativos viciados.

  - ✓ **Ratificação:** **Ratificação** é a convalidação da **forma ou competência** do ato administrativo, sendo

realizada pela **própria autoridade** que praticou o ato.

✓ **Conversão:**
- ❖ Trata-se de instituto utilizado pela Administração Pública para **converter um ato inválido em ato de outra categoria, sendo aproveitado**, possuindo **efeitos retroativos** à data do ato original.
- ❖ A **conversão** é o ato administrativo pelo qual a Administração **converte um ato inválido em ato de outra categoria**, de maneira a **torná-lo válido**, com efeitos retroativos à data do ato original.

✓ **Reversão ou reforma:**
- ❖ **Reforma**: Quando **novo ato administrativo suprime a parte inválida de ato anterior**, mantendo sua **parte válida**, ou seja, é a alteração/transformação de um ato administrativo originariamente ilegal em outro ato de grau inferior, porém que atinge os requisitos de legalidade.
- ❖ Possui a finalidade de **retirar a parte inválida** de determinado ato administrativo e **manter a parte válida**.
- ❖ A **ratificação**, a **reforma** e a **conversão** são **formas** em que podemos verificar a **convalidação** do ato administrativo.

CAPÍTULO XV
DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO

Art. 56. Das decisões administrativas cabe **recurso**, em face de **razões de legalidade** e de **mérito**.

§ 1º O **recurso** será **dirigido à autoridade** que proferiu a **decisão**, a qual, se **não a reconsiderar** no prazo de **cinco dias**, o **encaminhará à autoridade superior**.

§ 2º Salvo exigência legal, a **interposição de recurso administrativo independe de caução**.

STF/Súmula Vinculante 21
É **inconstitucional** a **exigência de depósito ou arrolamento prévios** de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

§ 3º Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art. 57. O **recurso administrativo** tramitará no **máximo por três instâncias administrativas**, salvo disposição legal diversa.

Art. 58. Têm **legitimidade** para **interpor recurso** administrativo:

I - os **titulares** de **direitos e interesses** que forem parte no processo;

II - **aqueles** cujos **direitos ou interesses** forem **indiretamente** afetados pela decisão recorrida;

III - as **organizações** **e** **associações** representativas, no tocante a **direitos e interesses** **coletivos**;

IV - os **cidadãos** ou **associações**, quanto a **direitos ou interesses** **difusos**.

Organizações e Associações	**Cidadãos ou Associações**
No tocante a **direitos e interesses** **coletivos**;	Quanto a **direitos ou interesses** **difusos**.

Art. 59. **Salvo disposição legal específica**, é de **dez dias** o prazo para **interposição** de recurso administrativo, contado a **partir da ciência ou divulgação oficial** da decisão recorrida.

§ 1º Quando a lei **não fixar prazo diferente**, o **recurso** administrativo deverá ser **decidido** no **prazo máximo** de **trinta dias**, a **partir do recebimento** dos autos pelo órgão competente.

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.

Art. 61. **Salvo disposição legal em contrário**, o **recurso não tem efeito suspensivo**.

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações.

Art. 63. O recurso **não será conhecido** quando interposto:

I - **fora do prazo**;

II - perante órgão **incompetente**;

III - por quem **não seja legitimado**;

IV - **após exaurida a esfera administrativa**.

§ 1º Na hipótese do **inciso II**, será **indicada** ao recorrente a **autoridade competente**, sendo-lhe **devolvido** o **prazo para recurso**.

§ 2º O **não conhecimento** do recurso **não impede** a Administração de **rever de ofício o ato ilegal**, desde que **não ocorrida preclusão administrativa**.

Art. 64. O órgão competente para **decidir o recurso** poderá **confirmar, modificar, anular ou revogar**, **total ou parcialmente**, a decisão recorrida, se a matéria for de sua **competência**.

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder **decorrer gravame** à situação do recorrente, este **deverá ser cientificado** para que **formule suas alegações antes da decisão**.

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.

Art. 65. Os **processos administrativos** de que resultem sanções poderão ser **revistos**, **a qualquer tempo**, a **pedido ou de ofício**, quando surgirem **fatos novos** ou **circunstâncias relevantes** suscetíveis de justificar a **inadequação** da sanção aplicada.

Parágrafo único. Da **revisão** do processo **não poderá resultar agravamento** da sanção.

CAPÍTULO XVI
DOS PRAZOS

Art. 66. Os **prazos** começam a correr a **partir da data da cientificação oficial**, **excluindo-se da contagem** o **dia do começo** e **incluindo-se o do vencimento**.

§ 1º Considera-se **prorrogado** o prazo **até o primeiro dia útil seguinte** se o **vencimento cair em dia** em que **não houver expediente** ou este for encerrado **antes da hora normal**.

§ 2º Os **prazos expressos** em **dias** contam-se de modo **contínuo**.

§ 3º Os **prazos** fixados em **meses ou anos** contam-se de **data a data**. Se no **mês** do vencimento **não houver** o **dia** equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo **o último dia do mês**.

Art. 67. **Salvo motivo de força maior** devidamente comprovado, os **prazos** processuais **não se suspendem**.

Prazos	
Intimação para comparecimento **Intimação** para provas e diligências	**3 dias úteis**
Intimação dos **demais interessados** no **recurso**	**5 dias úteis**
Atos do processo **Reconsideração** pela autoridade que proferiu a decisão	**5 dias**
Interposição de Recurso **Manifestação após instrução**	**10 dias**
Parecer de órgão consultivo	**15 dias**
Decisão de Recurso **Decisão** da Administração após a instrução	**30 dias**

CAPÍTULO XVII
DAS SANÇÕES

Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa.

CAPÍTULO XVIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 69. Os **processos administrativos específicos** continuarão a reger-se por **lei própria**, aplicando-se-lhes apenas **subsidiariamente** os preceitos desta Lei.

Art. 69-A. Terão **prioridade na tramitação**, em **qualquer órgão ou instância**, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:

I - pessoa com idade **igual ou superior a 60 (sessenta) anos**;

II - pessoa **portadora de deficiência**, **física ou mental**;

IV - pessoa **portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave**, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo.

§ 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas.

§ 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jurisprudências e Súmulas Relacionadas ao Assunto

STF/Súmula Vinculante 21
É **inconstitucional** a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de **recurso administrativo**.
STF/Súmula 346
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
STF/Súmula 383
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por **2 anos e meio**, a partir do ato interruptivo, mas **não fica reduzida aquém de 5 anos**, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
STF/Súmula 443
A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei **não ocorre**, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.
STF/Súmula 473
A administração pode **anular** seus próprios atos, quando eivados de **vícios** que os tornam **ilegais**, porque deles **não se originam direitos**; ou **revogá-los**, por motivo de **conveniência ou oportunidade**, **respeitados os direitos adquiridos**, e **ressalvada**, em **todos os casos**, **a apreciação judicial**.

STF/ADI 5.371/DF
Em regra, a imposição de sigilo a processos administrativos sancionadores, instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público, é incompatível com a Constituição.

STF/ARE 1.316.369/DF
São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.

STJ/Súmula 85
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição **atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação**.
STJ/Súmula 312
No processo administrativo para imposição de **multa de trânsito**, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
STJ/Súmula 373
É **ilegítima** a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.
STJ/Súmula 633
A Lei 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao **prazo decadencial para revisão** de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de **forma subsidiária** aos **Estados e municípios** se inexistente norma local e específica regulando a matéria.

STJ/MS 27.227-DF
Em processo administrativo, a notificação por edital reserva-se exclusivamente para as hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou, c) interessado com domicílio indefinido.

STJ/MS 22.606-DF
É necessária condenação anterior na ficha funcional do servidor ou, no mínimo, anotação de fato que o desabone, para que seus antecedentes sejam valorados como negativos na dosimetria da sanção disciplinar.

STJ/REsp 1.783.746-RJ
É possível a aplicação analógica da teoria da continuidade delitiva (art. 71 do CP) no âmbito do processo administrativo.

STJ/MS 20.194- DF
É imprescindível a instauração de processo administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, para revisar pena anteriormente aplicada às infrações às normas que regem a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, revogando autorização para executar este serviço, em razão de reincidência no cometimento de infrações, ainda que a parte já tenha exercido o seu direito de defesa contra os mesmos fatos em processos anteriores.

STJ/RMS 69.803-CE
A prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si, não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade, porque não demonstrado o prejuízo consequente dessa prorrogação.

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

Título I
Capítulo Único
Das Disposições Preliminares

Lei 8.112/90
➢ É uma **lei federal**, sendo aplicada **apenas** no âmbito da **União**, das **Autarquias**, **Fundações Públicas Federais**.
➢ Regime Jurídico é o **estatutário**;
➢ Alcança os **Servidores Públicos Civis** de cargo **efetivo** e **comissionado**, mas não alcança os empregados.
➢ **Não é aplicável** às **empresas públicas** e **sociedades de economia mista federais**.

Art. 1°. Esta Lei institui o Regime Jurídico dos **Servidores Públicos Civis** da **União**, das **autarquias**, inclusive as em **regime especial**, e das **fundações públicas federais**.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, **servidor** é a pessoa **legalmente investida em cargo público**.

Art. 3°. **Cargo** público é o conjunto de **atribuições** e **responsabilidades** previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um **servidor**.

Parágrafo único. Os **cargos públicos**, acessíveis a todos os brasileiros, são **criados por lei**, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em **caráter efetivo** ou **em comissão**.

Art. 4°. **É proibida** a prestação de **serviços gratuitos**, **salvo** os casos previstos em **lei**.

Título II
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição

Capítulo I
Do Provimento

Seção I
Disposições Gerais

Art. 5°. São **requisitos** básicos para **investidura** em cargo público:

I - a **nacionalidade brasileira**;

II - o **gozo dos direitos políticos**;

III - a **quitação** com as obrigações **militares** e **eleitorais**;

IV - o **nível de escolaridade exigido** para o exercício do cargo;

V - a **idade mínima** de **dezoito anos**;

VI - aptidão **física** e **mental**.

§ 1°. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.

§ 2°. Às pessoas **portadoras de deficiência** é assegurado o **direito** de se inscrever em **concurso público** para provimento de cargo cujas atribuições sejam **compatíveis com a deficiência** de que são portadoras; para tais pessoas serão **reservadas até 20% (vinte por cento)** das vagas oferecidas no concurso.

§ 3°. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei.

Art. 6°. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da **autoridade competente de cada Poder**.

Art. 7°. A **investidura** em cargo público **ocorrerá com a posse**.

Art. 8°. São formas de **provimento** de cargo público:

I - **nomeação**;

II - **promoção**;

III - ~~ascensão~~; (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

IV - ~~transferência~~; (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

V - **readaptação**;

VI - **reversão**;

VII - **aproveitamento**;

VIII - **reintegração**;

IX - **recondução**.

Provimento
✓ **Nomeação**: Consiste na única forma de provimento **originário**.
✓ **Promoção**: A **promoção** é uma forma de **provimento e vacância**, pois ao mesmo tempo que o servidor **sobe dentro de sua carreira**, acaba ocorrendo a **vacância da posição que se encontrava**.
✓ **Readaptação**: Investidura do servidor em cargo de **atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação** que tenha sofrido em sua capacidade **física** ou **mental** verificada em inspeção médica. (Provimento derivado **horizontal**)
✓ **Reversão**: É o **retorno** à atividade de servidor **aposentado.** (Provimento derivado por **reingresso**)
✓ **Aproveitamento**: Consiste no retorno à atividade do servidor em disponibilidade em cargo de atribuições e vencimentos **compatíveis** com o anteriormente ocupado. (Provimento derivado por **reingresso**)
✓ **Reintegração**: É a **reinvestidura** do servidor **estável** no **cargo anteriormente ocupado**, ou no **cargo resultante de sua transformação**, quando **invalidada a sua demissão** por decisão **administrativa** ou **judicial**, **com ressarcimento de todas as vantagens**. (Provimento derivado por **reingresso**)
✓ **Recondução**: É o **retorno** do servidor **estável** ao cargo **anteriormente ocupado**. (Provimento derivado por **reingresso**)
Com a aprovação da Lei 9.527, a **Ascensão e a Transferência** foram **revogadas**. O **STF** possui o entendimento de que essas formas de provimento vertical e vacância **afrontam o princípio do concurso público**, pois ambas as formas de **provimento e vacância** levavam o servidor a fazer parte de uma **carreira distinta** da primeira aprovada mediante concurso público.

STF/Súmula Vinculante 43
É **inconstitucional** toda modalidade de **provimento** que propicie ao servidor investir-se, **sem prévia aprovação em concurso público** destinado ao seu provimento, em **cargo que não integra a carreira** na qual anteriormente investido.

Promoção
➢ A **promoção** é uma forma de **provimento e vacância**, pois ao mesmo tempo que o servidor **sobe dentro de sua carreira**, acaba ocorrendo a **vacância da posição que se encontrava**. ➢ A **promoção não interrompe** o **tempo de exercício**, que é contado no **novo posicionamento** na carreira a partir da **data de publicação do ato que promover** o servidor. ➢ São considerados como de **efetivo exercício** os **afastamentos** em virtude de desempenho de **mandato eletivo** federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, **exceto para promoção por merecimento**; ➢ São considerados como de **efetivo exercício** os afastamentos em virtude de **licença** para o desempenho de **mandato classista** ou **participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa** constituída por **servidores para prestar serviços** a seus membros, **exceto para efeito de promoção por merecimento**;

Seção II
Da Nomeação

Art. 9°. A **nomeação** far-se-á:

I - em **caráter efetivo**, quando se tratar de **cargo isolado** de provimento efetivo ou de **carreira**;

II - em **comissão**, inclusive na **condição de interino**, para cargos de **confiança** vagos.

Parágrafo único. O servidor ocupante de **cargo em comissão** ou de **natureza especial** poderá ser nomeado para ter exercício, **interinamente**, em **outro cargo de confiança**, **sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa**, hipótese em que **deverá optar** pela **remuneração** de um deles durante o período da interinidade.

Art. 10. A **nomeação** para **cargo de carreira** ou **cargo isolado** de provimento **efetivo** depende de prévia **habilitação em concurso público** de provas ou de provas e títulos, obedecidos a **ordem de classificação** e o prazo de sua validade.

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos.

Seção III
Do Concurso Público

Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.

Art. 12. O concurso público terá validade de **até 2 (dois) anos**, podendo ser **prorrogado uma única vez, por igual período**.

§ 1º. O **prazo** de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no **Diário Oficial da União** e em **jornal diário de grande circulação**.

§ 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.

Seção IV
Da Posse e do Exercício

Art. 13. A **posse** dar-se-á pela **assinatura do respectivo termo**, no qual deverão constar as **atribuições**, os **deveres**, as **responsabilidades** e os **direitos** inerentes ao cargo ocupado, que **não poderão ser alterados unilateralmente**, por qualquer das partes, **ressalvados os atos de ofício** previstos em lei.

§ 1º. A **posse** ocorrerá no **prazo de trinta dias** contados da publicação do ato de **provimento**.

§ 2º. Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em **licença** prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do término do impedimento.

Prazo da Posse – Licenciado ou Afastado

- O prazo para a posse do servidor **só começará a ser contado** quando finalizada a (o):
  - ✓ Licença por **motivo de doença** em pessoa da família;
  - ✓ Licença para o **serviço militar**;
  - ✓ Licença para **capacitação**.
  - ✓ Afastamento devido **às férias**;
  - ✓ Afastamento em virtude de **participação em programa de treinamento** ou **pós-graduação stricto sensu**;
  - ✓ Afastamento em virtude de **júri** e outros serviços obrigatórios por lei;
  - ✓ Afastamento em virtude de **licença**:
    - à **gestante**, à **adotante** e à **paternidade**;
    - para **tratamento da própria saúde**, até o limite de vinte e quatro meses;
    - por motivo de **acidente em serviço** ou **doença profissional**;
    - para **capacitação**;
    - por convocação para o **serviço militar**;
  - ✓ **Deslocamento** de servidor para **nova sede**;
  - ✓ Participação em **competição desportiva nacional**;

§ 3º. A **posse** poderá dar-se mediante **procuração específica**.

§ 4°. **Só** haverá **posse** nos casos de provimento de cargo por **nomeação**.

§ 5º. No ato da **posse**, o servidor apresentará **declaração** de **bens e valores** que constituem seu **patrimônio** e **declaração** quanto ao **exercício ou não de outro cargo**, **emprego** ou **função** pública.

§ 6º. Será **tornado sem efeito** o ato de provimento se a **posse não ocorrer no prazo** previsto no § 1º (**Trinta Dias**) deste artigo.

Art. 14. A posse em cargo público **dependerá** de prévia **inspeção médica oficial**.

Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado **apto física** e **mentalmente** para o exercício do cargo.

Art. 15. **Exercício** é o **efetivo desempenho** das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

§ 1º. É de **quinze dias** o prazo para o servidor **empossado** em cargo público **entrar em exercício**, contados da data da posse.

§ 2º O servidor será **exonerado do cargo** ou será **tornado sem efeito o ato de sua designação** para **função de confiança**, se **não entrar em exercício** nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18.

Cargo	Função de Confiança
• O Servidor é **nomeado**. • Entra em exercício em **até 15 dias** da posse. • O Servidor é **exonerado**.	• O servidor é **designado**. • Entra em exercício na **data da publicação** da designação, **salvo** se estiver de **licença** ou **afastado**. • O ato de designação é **tornado sem efeito**.

§ 3º À **autoridade competente** do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.

§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.

Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.

Art. 17. A **promoção não interrompe** o **tempo de exercício**, que é contado no **novo posicionamento** na carreira a partir da **data de publicação do ato que promover** o servidor.

Art. 18. O servidor que deva ter **exercício em outro município** em razão de ter sido **removido**, **redistribuído**, **requisitado**, **cedido ou posto em exercício provisório** terá, **no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias** de prazo, contados da publicação do ato, para a **retomada** do efetivo **desempenho das atribuições** do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.

§ 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em **licença** ou **afastado legalmente**, o prazo a que se refere este artigo **será contado a partir do término do impedimento**.

§ 2º. É **facultado** ao servidor **declinar dos prazos** estabelecidos no **caput**.

Exercício em Outro Município
Ocorre no caso de **remoção**, **redistribuição**, **requisição**, **cessão** ou quando **posto em exercício provisório**.

Exercício em Outro Município - Prazo	
Mínimo	**Máximo**
10 Dias	**30 Dias**
• O servidor **poderá** declinar os prazos. • Estando o servidor em **licença** ou **afastado legalmente**, o prazo será contado a partir do **fim do impedimento**.	

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.

§ 1º. O ocupante de **cargo em comissão ou função de confiança** submete-se a regime de **integral** dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, **podendo ser convocado sempre** que houver interesse da Administração.

§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.

Art. 20. Ao entrar em exercício, o **servidor** nomeado para cargo de provimento efetivo ficará **sujeito** a **estágio probatório** por período de ~~24 (vinte e quatro) meses~~ **(03 anos conforme a E.C 19/98)**, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão **objeto** de **avaliação** para o desempenho do cargo, observados os **seguinte fatores**: (Vide EMC nº 19)

I - **assiduidade**;

II - **disciplina**;

III - **capacidade** de **iniciativa**;

IV - **produtividade**;

V- **responsabilidade**.

STF/STA 263 AgR
(...) a **EC 19/1998**, que alterou o art. 41 da CF, elevou para **três anos** o prazo para a aquisição da **estabilidade** no serviço público e, por interpretação lógica, **o prazo do estágio probatório**.

Fatores de Avaliação de Desempenho
* **Capacidade de Iniciativa**; * **Assiduidade**; * **Produtividade**; * **Responsabilidade**; * **Disciplina**.
Mnemônico: **CAPREDI**.

§ 1º. 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008

§ 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.

§ 3º. O servidor em **estágio probatório** poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de **direção, chefia ou assessoramento** no órgão ou entidade de lotação, e **somente** poderá ser **cedido** a outro **órgão ou entidade** para ocupar cargos de **Natureza Especial**, cargos de **provimento em comissão** do **Grupo-Direção** e **Assessoramento Superiores** - **DAS**, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.

§ 4º. Ao servidor em estágio probatório **somente poderão** ser concedidas as **licenças e os afastamentos** previstos nos **arts. 81**, **incisos I a IV**, **94**, **95** e **96**, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

Estágio Probatório - Licenças e Afastamentos Possíveis – Lei 8.112/90. Art. 20. § 4º.
➢ Licença para **atividade política**; ➢ Licença por motivo de **doença em pessoa da família**; ➢ Licença por motivo de **afastamento do cônjuge ou companheiro**; ➢ Licença para o **serviço militar**; ➢ Afastamento para Exercício de **Mandato Eletivo**; ➢ Afastamento para **Estudo ou Missão no Exterior**; ➢ Afastamento para **servir em organismo internacional** de que o Brasil participe ou com o qual coopere; ➢ Afastamento para participar de **curso de formação** decorrente de **aprovação em concurso para outro cargo** na Administração Pública **Federal**;

§ 5°. O estágio probatório ficará **suspenso** durante as licenças e os afastamentos previstos nos **arts. 83**, **84**, **§ 1º**, **86 e 96**, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.

Suspensão do Estágio Probatório – Lei 8.112/90. Art. 20. § 5º.
➢ Licença por motivo de **doença em pessoa da família**; ➢ Licença por motivo de **afastamento do cônjuge**; ➢ Licença para **atividade política**; ➢ Afastamento para **servir em organismo internacional** de que o Brasil participe ou com o qual coopere; ➢ Afastamento para participar de **curso de formação** decorrente de **aprovação em concurso para outro cargo** na Administração Pública **Federal**.

Suspende o Estágio Probatório	Não Suspende o Estágio Probatório
Curso de Formação; **A**tividade Política; **S**ervir em Organismo Internacional; **A**fastamento do Cônjuge; **Do**ença em pessoa da família.	**M**andato Eletivo; **E**studo ou Missão no Exterior; **S**erviço Militar;
Mnemônico: **CASADO**.	**Mnemônico**: **MES**.

Licenças Vedadas no Estágio Probatório
* Licença para desempenho de **mandato classista**; * Licença para **tratar de interesses particulares**; * Licença para **capacitação**;
Mnemônico: **MATRACA**.

Seção V
Da Estabilidade

Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19)

Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Ascensão e Transferência
Com a aprovação da Lei 9.527, a **Ascensão e a Transferência** foram **revogadas**. O **STF** possui o entendimento de que essas formas de provimento vertical e vacância **afrontam o princípio do concurso público**, pois ambas as formas de **provimento e vacância** levavam o servidor a fazer parte de uma **carreira distinta** da primeira aprovada mediante concurso público.

Seção VII
Da Readaptação

Art. 24. **Readaptação** é a investidura do servidor em cargo de **atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação** que tenha sofrido em sua capacidade **física** ou **mental** verificada em inspeção médica.

§ 1º. Se julgado **incapaz** para o serviço público, o **readaptando será aposentado**.

§ 2°. A readaptação será efetivada em **cargo de atribuições afins**, respeitada a **habilitação exigida**, **nível de escolaridade** e **equivalência de vencimentos** e, na hipótese de **inexistência de cargo vago**, o servidor **exercerá** suas atribuições como **excedente**, até a ocorrência de vaga.

Seção VIII
Da Reversão

Art. 25. **Reversão** é o **retorno** à atividade de servidor **aposentado**:

I - por **invalidez**, quando junta médica oficial **declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria**; ou

II - no **interesse da administração**, **desde que**:

a) **tenha solicitado** a reversão;

b) a **aposentadoria** tenha sido **voluntária**;

c) **estável quando na atividade**;

d) a **aposentadoria** tenha ocorrido nos **cinco anos anteriores à solicitação**;

e) **haja cargo vago**.

§ 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.

§ 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria.

§ 3º. No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 4º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.

§ 5º. O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo.

§ 6º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

Art. 27. **Não** poderá **reverter** o aposentado que já tiver completado **70 (setenta) anos** de idade.

Seção IX
Da Reintegração

Art. 28. A reintegração é a **reinvestidura** do servidor **estável** no **cargo anteriormente ocupado**, ou no **cargo resultante de sua transformação**, quando **invalidada a sua demissão** por decisão **administrativa** ou **judicial**, **com ressarcimento de todas as vantagens**.

§ 1º. Na hipótese de o **cargo** ter sido **extinto**, o servidor ficará em **disponibilidade**, observado o disposto nos arts. 30 e 31.

§ 2º. **Encontrando-se provido** o cargo, o seu **eventual ocupante** será **reconduzido ao cargo de origem**, **sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo**, **ou**, ainda, **posto em disponibilidade**.

STJ/REsp 1.997.556-PE
O militar temporário licenciado classificado como incapaz para o exercício de atividades militares, mas apto para a prática de trabalho privado, deve ser colocado em encostamento, a fim de que receba tratamento médico adequado até a sua integral recuperação.

Seção X
Da Recondução

Art. 29. Recondução é o **retorno** do servidor **estável** ao cargo **anteriormente ocupado** e decorrerá de:

I - **inabilitação** em **estágio probatório relativo a outro cargo**;

II - **reintegração do anterior ocupante**.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o **servidor será aproveitado em outro**, observado o disposto no art. 30.

STF/RMS 22.933-DF
Estágio Probatório e Recondução
Se o servidor federal estável, submetido a estágio probatório em novo cargo público, desiste de exercer a nova função, **tem ele o direito a ser reconduzido ao cargo ocupado anteriormente no serviço público**. Com esse entendimento, o Tribunal deferiu mandado de segurança para assegurar ao impetrante, servidor sujeito a estágio probatório no cargo de agente de polícia da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o retorno ao cargo de artífice de artes gráficas da Imprensa Nacional. Considerou-se que o art. 20, § 2º, da Lei 8.112/90 ("O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, ...") autoriza a recondução do servidor estável na hipótese de desistência voluntária deste em continuar o estágio probatório, por se tratar de motivo menos danoso do que sua reprovação.

Seção XI
Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante **aproveitamento obrigatório** em cargo de atribuições e vencimentos **compatíveis** com o anteriormente ocupado.

Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3o do art. 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade.

Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.

Capítulo II
Da Vacância

Art. 33. A **vacância** do cargo público decorrerá de:

I - **exoneração**;

II - **demissão**;

III - **promoção**;

IV - ~~ascensão~~; (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

V - ~~transferência~~; (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

VI - **readaptação**;

VII - **aposentadoria**;

VIII - **posse em outro cargo inacumulável**;

IX - **falecimento**.

Vacância
Com a aprovação da Lei 9.527, a **Ascensão e a Transferência** foram **revogadas**. O **STF** possui o entendimento de que essas formas de provimento vertical **afrontam o princípio do concurso público**, pois ambas as formas de **provimento e vacância** levavam o servidor a fazer parte de uma **carreira distinta** da primeira aprovada mediante concurso público.

Promoção
➢ A **promoção** é uma forma de **provimento e vacância**, pois ao mesmo tempo que o servidor **sobe dentro de sua carreira**, acaba ocorrendo a **vacância da posição que se encontrava**. ➢ A **promoção não interrompe** o **tempo de exercício**, que é contado no **novo posicionamento** na carreira a partir da **data de publicação do ato que promover** o servidor. ➢ São considerados como de **efetivo exercício** os **afastamentos** em virtude de desempenho de **mandato eletivo** federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, **exceto para promoção por merecimento**; ➢ São considerados como de **efetivo exercício** os afastamentos em virtude de **licença** para o desempenho de **mandato classista** ou **participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa** constituída por **servidores para prestar serviços** a seus membros, **exceto para efeito de promoção por merecimento**;

Art. 34. A **exoneração** de cargo efetivo dar-se-á a **pedido do servidor**, ou **de ofício**.

Parágrafo único. A **exoneração de ofício** dar-se-á:

I - quando **não satisfeitas as condições do estágio probatório**;

II - quando, **tendo tomado posse**, o servidor **não entrar em exercício no prazo** estabelecido.

Art. 35. A **exoneração** de **cargo em comissão** e a **dispensa** de **função de confiança** dar-se-á:

I - a **juízo da autoridade competente**;

II - **a pedido do próprio servidor**.

Não Confundir!
➢ Saída do servidor de **cargo em comissão** → **Exoneração;**
➢ Saída do servidor de **função de confiança** → **Dispensa;**

Capítulo III
Da Remoção e da Redistribuição

Seção I
Da Remoção

Art. 36. **Remoção** é o **deslocamento do servidor**, a **pedido ou de ofício**, no âmbito do **mesmo quadro**, **com ou sem mudança** de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por **modalidades de remoção**:

I - **de ofício**, no **interesse da Administração** (**Ato discricionário –** Administração **PODE** remover);

II - **a pedido**, **a critério da Administração** (**Ato discricionário –** Administração **PODE** remover);

III - **a pedido**, para **outra localidade**, **independentemente do interesse da Administração**: (**Ato vinculado** – Administração **DEVE** remover)

a) para **acompanhar cônjuge** ou **companheiro**, **também servidor** público **civil** ou **militar**, de **qualquer dos Poderes** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi **deslocado** no **interesse da Administração**; (Aplicação do Princípio da Proteção à Família)

STF/MS 23.058/DF | STJ/MS 14.195-DF
O STF e o STJ entendem que o **Servidor (a) cônjuge** que for **deslocado no interesse da administração** pode ser **servidor ou empregado público**, já o **seu ou sua parceira**, que **pede a remoção independentemente do interesse da Administração**, **deve estar submetido à Lei 8.112/90**.
O art. 36, parágrafo único, III, "a", da Lei 8.112/1990 confere o direito ao servidor público federal de ser removido para acompanhar o seu cônjuge "servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" que foi deslocado no interesse da Administração. A jurisprudência do STJ vem atribuindo uma interpretação ampliativa ao conceito de servidor público para alcançar não apenas os que se vinculam à Administração Direta, mas também os que exercem suas atividades nas entidades da Administração Indireta. Desse modo, o disposto no referido dispositivo legal deve ser interpretado de forma a possibilitar o reconhecimento do direto de remoção também ao servidor público que pretende acompanhar seu cônjuge empregado de empresa pública federal, até mesmo porquanto a CF, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família, bem maior que deve ser protegido pelo Poder Público, mormente quando este figura como empregador.

STF/ARE 893.961 AgR/DF
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em **afastar a incidência do art. 226** da Constituição Federal como **fundamento para concessão de remoção** de servidor público na hipótese em que não se pleiteia a remoção para acompanhar cônjuge, mas sim a **lotação inicial de candidato aprovado em concurso público**.
O Servidor Público Federal, que tiver **cônjuge que foi aprovado em concurso público** e precise ir para **outra cidade** para ser **lotado no cargo**, **não pode usar** essa remoção para acompanhar o cônjuge aprovado.

b) por **motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente** que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, **condicionada à comprovação por junta médica oficial**;

c) em virtude de **processo seletivo promovido**, na hipótese em que o número de interessados for **superior ao número de vagas**, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

STJ/Info 774
A norma do art. 36, III, "b", da Lei n. 8.112/1990 **não pode** ser aplicada de maneira subsidiária aos membros do Ministério Público da União.

STJ/MS 21.631 DF
Realizado o **concurso de remoção**, em virtude de processo seletivo promovido (**art. 36, III, c**, da Lei n. 8.112/90), **afasta-se** a Administração de qualquer **juízo de discricionariedade**, devendo-se **efetivar as remoções homologadas antes de qualquer ato de nomeação de novos aprovados** em concurso público de provas e títulos, sobretudo quando tal nomeação se dá para a mesma região da remoção.

Remoção
Consiste no **deslocamento do servidor**, a **pedido ou de ofício**, no âmbito do **mesmo quadro**, **com ou sem mudança** de sede.

Remoção - Modalidades
➢ **De ofício**, no **interesse da Administração**: → **Ato Discricionário**. → **Com ou sem mudança** de sede. ➢ **A pedido**, **a critério da Administração**: → **Ato Discricionário** → **Com ou sem mudança** de sede. ➢ **A pedido**, para **outra localidade**, **independentemente** do interesse da Administração: → **(Ato Vinculado)**; → **Sempre com mudança** de sede.

Motivos que Vinculam a Remoção
➢ **Acompanhar cônjuge** ou **companheiro**, **também servidor** público **civil** ou **militar**, de **qualquer dos Poderes** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi **deslocado** no **interesse da Administração**; ➢ Por **motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente** que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, **condicionada à comprovação por junta médica oficial**; ➢ Em virtude de **processo seletivo promovido**, na hipótese em que o número de interessados for **superior ao número de vagas**, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

Impossibilidade de Ajuda de Custo
➢ **Não** será concedida **ajuda de custo** nas hipóteses de: ✓ Remoção **a pedido do servidor**, a critério da Administração; ✓ Remoção **a pedido do servidor**, para outra localidade, independentemente do interesse da administração.

STJ/REsp 422.437/MG
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a **licença para acompanhar cônjuge**, prevista no art. 84 da Lei 8.112/1990, trata-se de um direito **assegurado ao servidor público**, de sorte que, **preenchidos os requisitos legais**, **não há falar em discricionariedade** da Administração quanto à sua concessão.

Seção II
Da Redistribuição

Art. 37. **Redistribuição** é o **deslocamento de cargo** de provimento efetivo, **ocupado ou vago** no âmbito do quadro geral de pessoal, para **outro órgão ou entidade do mesmo Poder**, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:

I - **interesse da administração**;

II - **equivalência de vencimentos**;

III - **manutenção** da essência das atribuições do cargo;

IV - **vinculação** entre os **graus de responsabilidade** e **complexidade** das atividades;

V - **mesmo nível** de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;

VI - **compatibilidade entre as atribuições** do cargo e as **finalidades** institucionais do órgão ou entidade.

Redistribuição
Deslocamento de cargo de provimento efetivo, **ocupado ou vago** no âmbito do quadro geral de pessoal, para **outro órgão ou entidade do mesmo Poder**, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC.

Redistribuição - Requisitos
Para ocorrer a redistribuição é preciso haver: I - **interesse da administração**; II - **equivalência de vencimentos**; III - **manutenção** da essência das atribuições do cargo; IV - **vinculação** entre os **graus de responsabilidade** e **complexidade** das atividades; V - **mesmo nível** de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; VI - **compatibilidade entre as atribuições** do cargo e as **finalidades** institucionais do órgão ou entidade.

Não Confundir!!!	
Redistribuição	**Remoção**
Deslocamento de cargo	**Deslocamento do servidor**

§ 1º. A redistribuição ocorrerá **ex officio** para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, **inclusive nos casos de reorganização**, **extinção** ou **criação** de órgão ou entidade.

§ 2º. A redistribuição de cargos efetivos **vagos** se dará mediante **ato conjunto** entre o **órgão central do SIPEC** e os **órgãos e entidades da Administração Pública Federal** envolvidos.

§ 3º. Nos casos de **reorganização** ou **extinção** de órgão ou entidade, **extinto o cargo** ou declarada sua **desnecessidade** no órgão ou entidade, o **servidor estável** que **não for redistribuído** será colocado em **disponibilidade**, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31.

§ 4º. O servidor que **não for redistribuído** ou **colocado em disponibilidade** poderá ser mantido sob **responsabilidade do órgão central do SIPEC**, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento.

Capítulo IV
Da Substituição

Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.

§ 1º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período.

§ 2º. O **substituto fará jus à retribuição** pelo exercício do cargo ou função de **direção** ou **chefia** ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos **afastamentos ou impedimentos legais** do titular, **superiores a trinta dias consecutivos**, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, **que excederem o referido período**.

Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.

Título III
Dos Direitos e Vantagens

Capítulo I
Do Vencimento e da Remuneração

Art. 40. **Vencimento** é a **retribuição pecuniária** pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 41. **Remuneração** é o **vencimento do cargo efetivo**, **acrescido das vantagens pecuniárias permanentes** estabelecidas em lei.

Vencimento
Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Vantagens de Caráter Permanente
Trata-se das **Gratificações** e **Adicionais** previstas em lei para o cargo exercido.

Remuneração
Vencimento básico do cargo + Vantagens pecuniárias permanentes. ✓ O **vencimento** do cargo efetivo, **acrescido das vantagens de caráter permanente**, é **irredutível**. Com isso, podemos afirmar que **Remuneração é irredutível**, desde que não ultrapassem o **teto constitucional**. ✓ O **vencimento** poderá ser **inferior ao salário-mínimo**, no entanto, a **remuneração** (Vencimento + Vantagens permanentes) **deverá ser superior ao salário-mínimo**.

§ 1°. A **remuneração** do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no **art. 62**.

§ 2°. O servidor investido em **cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação** receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no **§ 1º do art. 93**.

Remuneração de Servidor em Cargo Comissionado Cedido
O servidor investido em **cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação** receberá a remuneração do **órgão ou entidade cessionária**, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.

§ 3°. O **vencimento** do cargo efetivo, **acrescido das vantagens de caráter permanente**, é **irredutível**.

§ 4°. É assegurada a **isonomia** de vencimentos para cargos de atribuições **iguais ou assemelhadas do mesmo Poder**, ou **entre servidores dos três Poderes**, **ressalvadas** as vantagens de **caráter individual** e as **relativas** à **natureza** ou ao **local de trabalho**.

§ 5°. **Nenhum servidor** receberá remuneração **inferior ao salário mínimo**.

STF/Súmula Vinculante 4
Salvo nos casos previstos **na Constituição**, o **salário mínimo não pode** ser usado como **indexador de base de cálculo** de vantagem de servidor público ou de empregado, **nem ser substituído por decisão judicial**.

STF/Súmula Vinculante 15
O **cálculo de gratificações** e **outras vantagens** do servidor público **não incide** sobre o **abono** utilizado para se **atingir o salário mínimo**.

STF/Súmula Vinculante 37
Não cabe ao poder Judiciário, que **não tem função legislativa**, **aumentar vencimentos** de servidores públicos sob o fundamento de **isonomia**.

STF/Súmula 679
A **fixação** de **vencimentos** dos servidores públicos **não pode** ser objeto de **convenção coletiva**.

STF/RE 572.921 QO-RG
Ambas as Turmas entendem que a **incidência de gratificações e outras vantagens** sobre o resultado da **soma do vencimento com o abono** — este utilizado para se **atingir o mínimo legal**, que é o salário mínimo — **contraria o art. 7º, IV, da CF/1988**, **por importar vinculação nele vedada**. Isso porque, a cada aumento do salário mínimo e, por consequência, do abono, aumentar-se-iam também as gratificações e vantagens dos servidores.

Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII do art. 61.

Art. 44. O servidor **perderá**:

I - a **remuneração do dia** em que **faltar** ao serviço, **sem motivo justificado**;

II - a **parcela de remuneração diária**, **proporcional aos atrasos**, **ausências justificadas**, **ressalvadas** as **concessões** de que trata o **art. 97**, e **saídas antecipadas**, **salvo** na hipótese de **compensação de horário**, **até o mês subsequente ao da ocorrência**, a ser estabelecida pela chefia imediata.

Parágrafo único. As **faltas justificadas** decorrentes de **caso fortuito** ou de **força maior** **poderão** ser **compensadas a critério da chefia imediata**, sendo assim consideradas como efetivo exercício.

Art. 45. **Salvo** por **imposição legal**, ou **mandado judicial**, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
§ 1º. Mediante **autorização do servidor**, poderá haver **consignação em folha de pagamento** em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

§ 2º. O **total de consignações** facultativas de que trata o § 1o **não excederá a 35%** da remuneração mensal, sendo **5%** reservados **exclusivamente** para:

I - a **amortização de despesas** contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidade de **saque por meio do cartão de crédito**.

Art. 46. As reposições e **indenizações ao erário**, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao **servidor ativo**, **aposentado** ou ao **pensionista**, para pagamento, no **prazo máximo de trinta dias**, podendo ser parceladas, **a pedido do interessado**.

§ 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão.

§ 2º Quando o pagamento indevido houver ocorrido no **mês anterior** ao do processamento da folha, a reposição será **feita imediatamente**, em uma **única parcela**.

§ 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição.

Art. 47. O **servidor em débito com o erário**, que for **demitido**, **exonerado** ou que tiver sua **aposentadoria ou disponibilidade cassada**, terá o prazo de **sessenta dias** para quitar o débito.

Parágrafo único. A **não quitação** do débito no prazo previsto implicará sua **inscrição em dívida ativa**.

Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento **não serão objeto** de **arresto**, **sequestro ou penhora**, **exceto** nos casos de **prestação de alimentos** resultante de decisão **judicial**.

Arresto, Sequestro ou Penhora de Vencimento, Provento ou Remuneração	
Regra	O vencimento, a remuneração e o provento **não serão objeto** de **arresto**, **sequestro ou penhora**.
Exceção	O vencimento, a remuneração e o provento **serão objeto** de **arresto**, **sequestro ou penhora** nos casos de **prestação de alimentos** resultante de decisão **judicial**.

Capítulo II
Das Vantagens

Art. 49. Além do **vencimento**, poderão ser pagas ao servidor as seguintes **vantagens**:

I - **indenizações**;

II - **gratificações**;

III - **adicionais**.

Vantagens
✓ **Gra**tificações; ✓ **In**denizações; ✓ **A**dicionais.
Mnemônico: **Graina**.

Indenizações
✓ **D**iárias; ✓ **A**juda de Custo; ✓ **T**ransporte; ✓ **A**uxílio-Moradia.

Gratificações
✓ **Natalina**; ✓ **Encargo de Curso ou Concurso**;

Adicionais
✓ **A**dicional de **insalubridade**, **periculosidade** e **penosidade**; ✓ **A**dicional por **serviço extraordinário**; ✓ **A**dicional **noturno**; ✓ **A**dicional de **férias**.
Mnemônico: **DATA NE 4A**.

§ 1°. As **indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento** para qualquer efeito.

§ 2º. As **gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento**, nos casos e condições indicados em lei.

Vantagens	
Indenizações	**Gratificações e Adicionais**
Não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.	**Incorporam-se ao vencimento ou provento**, nos casos e condições indicados em **lei**.

Art. 50. As **vantagens pecuniárias não serão computadas**, **nem acumuladas**, para efeito de concessão de quaisquer outros **acréscimos pecuniários ulteriores**, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Seção I - Das Indenizações

Art. 51. Constituem **indenizações** ao servidor:

I - **ajuda de custo**;

II - **diárias**;

III - **transporte**.

IV - **auxílio-moradia**.

Art. 52. Os **valores** das indenizações estabelecidas nos **incisos I a III** do art. 51, assim como as condições para a sua concessão, serão **estabelecidos em regulamento**.

Indenização
Consiste em pagamentos devidos aos servidores em casos de comprovação de **despesas extraordinárias**, sendo considerada uma **vantagem** que **não se incorpora** ao **vencimento** ou **provento** para qualquer efeito.

Tipos de Indenização
✓ **D**iárias; ✓ **A**juda de Custo; ✓ **T**ransporte; ✓ **A**uxílio-Moradia.
Mnemônico: **DATA**.

Subseção I - Da Ajuda de Custo

Art. 53. A **ajuda de custo** destina-se a **compensar as despesas de instalação** do servidor que, **no interesse do serviço**, passar a ter exercício em **nova sede**, com mudança de domicílio em **caráter permanente**, **vedado** o **duplo pagamento** de indenização, a **qualquer tempo**, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na **mesma sede**.

§ 1°. Correm por conta da **administração** as **despesas de transporte do servidor e de sua família**, compreendendo **passagem, bagagem e bens pessoais**.

§ 2°. À família do servidor que **falecer na nova sede** são assegurados **ajuda de custo e transporte** para a **localidade de origem**, dentro do **prazo de 1 (um) ano**, contado do **óbito**.

§ 3°. **Não** será concedida **ajuda de custo** nas hipóteses de **remoção** previstas nos **incisos II** (Remoção a pedido do servidor, a critério da Administração) e **III** (Remoção a pedido do servidor, para outra localidade, independentemente do interesse da administração) do **parágrafo único do art. 36**.

Impossibilidade de Ajuda de Custo
➢ **Não** será concedida **ajuda de custo** nas hipóteses de: ✓ Remoção **a pedido do servidor**, a critério da Administração; ✓ Remoção **a pedido do servidor**, para outra localidade, independentemente do interesse da administração.

Art. 54. A **ajuda de custo** é calculada sobre a **remuneração** do servidor, conforme se dispuser em regulamento, **não podendo exceder** a importância correspondente a **3 (três) meses**.

Art. 55. **Não** será concedida ajuda de custo ao servidor que se **afastar do cargo**, **ou reassumi-lo**, em virtude de **mandato eletivo**.

Art. 56. Será **concedida ajuda de custo** àquele que, não sendo servidor da União, **for nomeado para cargo em comissão**, **com mudança de domicílio**.

Parágrafo único. No **afastamento** previsto no **inciso I (Quando o servidor é cedido para outro órgão ou entidade) do art. 93**, a ajuda de custo será paga pelo **órgão cessionário**, quando cabível.

Art. 57. O servidor ficará **obrigado a restituir a ajuda de custo** quando, **injustificadamente**, **não se apresentar** na nova sede no **prazo de 30 (trinta) dias**.

Ajuda de Custo
➢ Indenização para **compensar as despesas de instalação** do servidor; ➢ Mudança em caráter **permanente**; ➢ **Não é possível** o **duplo pagamento** da indenização; ➢ Administração paga as **despesas de transporte** do **servidor** e da **família**, incluindo **passagem, bagagem e bens pessoais**. ➢ Caso o servidor faleça, a família terá ajuda de custo para a localidade de origem dentro do **prazo de 1 (um) ano**, contado do **óbito**. ➢ **Não é possível ajuda de custo** quando for o caso de: ✓ Remoção **a pedido** do servidor, a **critério da Administração**; ✓ Remoção **a pedido** do servidor, para **outra localidade**, **independentemente do interesse da administração**. ➢ **Não** pode exceder **três meses** de remuneração; ➢ **Não** será concedida ajuda de custo ao servidor que se **afastar do cargo**, **ou reassumi-lo**, em virtude de **mandato eletivo**. ➢ Será dada a pessoa nomeada para **cargo em comissão**, **com mudança de domicílio**, mesmo não sendo servidor efetivo. ➢ Quando o servidor for **cedido**, a ajuda de custo será arcada pelo **órgão cessionário**, quando cabível. ➢ Ocorrerá **restituição** da ajuda de custo, se o servidor, **injustificadamente**, **não se apresentar** em nova sede no prazo de **30 dias**.

Subseção II -Das Diárias

Art. 58. O **servidor** que, a serviço, afastar-se da sede em **caráter eventual ou transitório** para **outro ponto** do **território nacional** ou para o **exterior**, fará jus a **passagens e diárias** destinadas a indenizar as parcelas de despesas **extraordinária** com **pousada**, **alimentação** e **locomoção** urbana, conforme dispuser em regulamento.

§ 1°. A diária será concedida **por dia de afastamento**, sendo devida pela **metade** quando o deslocamento **não exigir pernoite fora da sede**, ou **quando a União custear**, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

§ 2°. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir **exigência permanente** do cargo, o servidor **não fará jus a diárias**.

§ 3°. Também **não fará** jus a **diárias** o servidor que se deslocar dentro da **mesma região metropolitana**, **aglomeração urbana ou microrregião**, constituídas por **municípios limítrofes** e **regularmente instituídas**, ou em **áreas de controle integrado** mantidas com **países limítrofes**, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, **salvo se houver pernoite fora da sede**, hipóteses em que as **diárias pagas** serão sempre as fixadas para os **afastamentos dentro do território nacional**.

Art. 59. O servidor que receber **diárias** e **não se afastar** da sede, por qualquer motivo, fica **obrigado** a restituí-las **integralmente**, no **prazo de 5 (cinco) dias**.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede **em prazo menor do que o previsto** para o seu afastamento, **restituirá as diárias recebidas em excesso**, no prazo previsto no caput.

Subseção III
Da Indenização de Transporte

Art. 60. Conceder-se-á **indenização de transporte** ao servidor que realizar despesas com a **utilização de meio próprio de locomoção** para a execução de **serviços externos**, por força das **atribuições próprias do cargo**, conforme se dispuser em regulamento.

Subseção IV
Do Auxílio-Moradia

Art. 60-A. O **auxílio-moradia** consiste no **ressarcimento das despesas** comprovadamente realizadas pelo servidor com **aluguel de moradia** ou com meio de **hospedagem administrado por empresa hoteleira**, no prazo de **um mês após a comprovação da despesa** pelo servidor.

Art. 60-B. Conceder-se-á **auxílio-moradia** ao servidor se atendidos os seguintes requisitos:

I - **não exista imóvel funcional disponível** para uso pelo servidor;

II - o **cônjuge ou companheiro** do servidor **não ocupe imóvel** funcional;

III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro **não seja ou tenha sido proprietário**, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de **imóvel no Município aonde for exercer o cargo**, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, **nos doze meses que antecederem** a sua nomeação;

IV - **nenhuma outra pessoa que resida com o servidor** receba **auxílio-moradia**;

V - o servidor tenha se mudado do local de residência para **ocupar cargo em comissão ou função de confiança** do **Grupo-Direção e Assessoramento Superiores** - **DAS, níveis 4, 5 e 6**, de **Natureza Especial**, de **Ministro de Estado ou equivalentes**;

VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança **não se enquadre** nas hipóteses do **art. 58, § 3o**, em relação ao **local de residência ou domicílio do servidor**;

VII - o servidor **não tenha sido domiciliado** ou **tenha residido no Município**, nos **últimos doze meses**, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, **desconsiderando-se** prazo **inferior a sessenta dias dentro desse período**; e

VIII - o deslocamento **não tenha sido por força de alteração de lotação** ou **nomeação para cargo efetivo**.

IX - o **deslocamento** tenha ocorrido **após 30 de junho de 2006**.

Parágrafo único. Para fins do inciso **VII**, **não será considerado o prazo** no qual o servidor estava ocupando outro **cargo em comissão** relacionado no inciso V.

Art. 60-D. O valor **mensal** do **auxílio-moradia** é **limitado a 25%** (vinte e cinco por cento) do valor do **cargo em comissão**, **função comissionada ou cargo de Ministro de Estado** ocupado.

§ 1°. O valor do auxílio-moradia **não poderá superar 25%** (vinte e cinco por cento) da remuneração de **Ministro de Estado**.

§ 2°. **Independentemente do valor do cargo** em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento **até o valor de R$ 1.800,00** (mil e oitocentos reais).

Art. 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia **continuará sendo pago** por **um mês**.

Seção II
Das Gratificações e Adicionais

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes **retribuições**, **gratificações** e **adicionais**:

I - **retribuição** pelo exercício de função de **direção, chefia e assessoramento**;

II - **gratificação natalina**;

~~III - adicional por tempo de serviço; (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)~~

IV - **adicional** pelo exercício de atividades **insalubres, perigosas ou penosas**;

V - **adicional** pela prestação de **serviço extraordinário**;

VI - **adicional noturno**;

VII - **adicional de férias**;

VIII - **outros, relativos ao local** ou à **natureza do trabalho**.

IX - **gratificação** por **encargo de curso ou concurso**.

Subseção I
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento

Art. 62. Ao servidor ocupante de **cargo efetivo** investido em **função de direção, chefia ou assessoramento**, cargo de provimento em **comissão** ou de **Natureza Especial** é devida **retribuição** pelo seu exercício.

Parágrafo único. **Lei** específica estabelecerá a **remuneração dos cargos em comissão** de que trata o inciso II do art. 9°.

Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - **VPNI** a **incorporação da retribuição pelo exercício** de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os **arts. 3º e 10 da Lei no 8.911**, de 11 de julho de 1994, e o art. 3o da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998.

Parágrafo único. A **VPNI** de que trata o caput deste artigo **somente** estará sujeita às **revisões gerais** de remuneração dos servidores públicos **federais**.

Subseção II
Da Gratificação Natalina

Art. 63. A gratificação natalina corresponde a **1/12 (um doze avos)** da remuneração a que o servidor fizer jus no **mês de dezembro**, **por mês de exercício** no respectivo **ano**.

Parágrafo único. A fração **igual ou superior a 15 (quinze) dias** será considerada como **mês integral**.

Art. 64. A gratificação será paga **até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro** de cada ano.

Art. 65. O servidor **exonerado** perceberá sua gratificação natalina, **proporcionalmente aos meses de exercício**, calculada sobre a **remuneração do mês da exoneração**.

Art. 66. A gratificação natalina **não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária**.

Subseção IV
Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais **insalubres** ou em **contato permanente** com substâncias **tóxicas**, **radioativas** ou com **risco de vida**, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º. O servidor que fizer jus aos **adicionais de insalubridade** e de **periculosidade deverá optar por um deles**.

§ 2°. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade **cessa com a eliminação das condições** ou dos **riscos** que deram causa a sua concessão.

Adicional Insalubridade
Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais **insalubres** ou em **contato permanente** com substâncias **tóxicas**, **radioativas** ou com **risco de vida**, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. § 1º. O servidor que fizer jus aos **adicionais de insalubridade** e de **periculosidade deverá optar por um deles**. § 2°. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade **cessa com a eliminação das condições** ou dos **riscos** que deram causa a sua concessão.

Art. 69. Haverá **permanente controle** da atividade de servidores em operações ou locais **considerados penosos**, **insalubres** ou **perigosos**.

Parágrafo único. A servidora **gestante** ou **lactante** será afastada, enquanto **durar a gestação e a lactação**, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em **local salubre** e em **serviço não penoso** e **não perigoso**.

Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Art. 71. O adicional de **atividade penosa** será devido aos servidores em exercício em **zonas de fronteira** ou em **localidades cujas condições de vida o justifiquem**, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.

Art. 72. Os **locais de trabalho** e os servidores que operam com **Raios X ou substâncias radioativas** serão mantidos sob controle **permanente**, de modo que as doses de radiação ionizante **não ultrapassem o nível máximo** previsto na legislação própria.

Parágrafo único. Os **servidores** a que se refere este artigo serão submetidos a **exames médicos** a cada **6 (seis) meses**.

Subseção V
Do Adicional por Serviço Extraordinário

Art. 73. O serviço **extraordinário** será **remunerado** com acréscimo de **50% (cinqüenta por cento)** em relação à hora normal de trabalho.

Art. 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a **situações excepcionais** e **temporárias**, respeitado o **limite máximo de 2 (duas) horas** por jornada.

Subseção VI

Do Adicional Noturno

Art. 75. O **serviço noturno**, prestado em horário compreendido entre **22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte**, terá o valor-hora **acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)**, computando-se **cada hora** como **cinquenta e dois minutos e trinta segundos**.

Parágrafo único. Em se tratando de **serviço extraordinário**, o **acréscimo** de que trata este artigo **incidirá** sobre a **remuneração** prevista no **art. 73**.

Adicional Noturno
Art. 75. O **serviço noturno**, prestado em horário compreendido entre **22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte**, terá o valor-hora **acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)**, computando-se **cada hora** como **cinquenta e dois minutos e trinta segundos**. Parágrafo único. Em se tratando de **serviço extraordinário**, o **acréscimo** de que trata este artigo (Adicional Noturno) **incidirá** sobre a **remuneração** prevista no **art. 73 (Adicional de Serviço Extraordinário)**.

Subseção VII
Do Adicional de Férias

Art. 76. **Independentemente** de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das **férias**, um **adicional** correspondente a **1/3 (um terço) da remuneração** do período das férias.

Parágrafo único. No caso de o servidor exercer **função de direção, chefia ou assessoramento**, ou ocupar **cargo em comissão**, a respectiva vantagem será considerada no **cálculo do adicional** de que trata este artigo.

STJ/REsp 1.211.687/RJ
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos **fazem jus** ao recebimento do **auxílio-alimentação durante o período de férias e licenças**.

Subseção VIII
Da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso

Art. 76-A. A **Gratificação** por Encargo de **Curso** ou **Concurso** é devida ao servidor que, em caráter **eventual**: (Regulamento)

I - atuar como **instrutor** em **curso de formação**, de **desenvolvimento** ou de **treinamento** regularmente instituído no âmbito da administração pública **federal**;

II - participar de **banca examinadora** ou de **comissão para exames orais**, para análise curricular, para **correção** de **provas discursivas**, para **elaboração de questões** de provas ou para **julgamento de recursos** intentados por candidatos;

III - participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes;

IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades .

§ 1o Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

I - o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida;

II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais;

III - o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal:

a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de atividades previstas nos incisos I e II do caput deste artigo;

b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de atividade prevista nos incisos III e IV do caput deste artigo.

§ 2o A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do § 4o do art. 98 desta Lei.

§ 3º. A **Gratificação** por **Encargo de Curso ou Concurso** **não se incorpora** ao **vencimento** ou **salário do servidor** para qualquer efeito e **não poderá** ser utilizada como **base de cálculo** para quaisquer **outras vantagens**, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

Capítulo III
Das Férias

Art. 77. O **servidor** fará jus a **trinta dias** de **férias**, que podem ser **acumuladas**, **até o máximo de dois períodos**, no caso de necessidade do serviço, **ressalvadas as hipóteses** em que haja **legislação específica**.

§ 1°. Para o **primeiro período** aquisitivo de férias serão exigidos **12 (doze) meses** de exercício.

§ 2°. É **vedado** levar à conta de férias qualquer **falta ao serviço**.

§ 3°. As **férias** poderão ser parceladas em **até três etapas**, desde que assim requeridas pelo servidor, e no **interesse da administração pública**.

STJ/REsp 1.907.153-CE
É possível ao servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 (doze) meses de exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso, nos termos do § 1° do art. 77 da Lei n. 8.112/1990.

Art. 78. O **pagamento da remuneração** das férias será efetuado **até 2 (dois) dias antes** do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo.

§ 3°. O servidor **exonerado** do **cargo efetivo**, ou em **comissão**, perceberá **indenização** relativa ao período das **férias** a que tiver direito e ao **incompleto**, na **proporção de um doze avos por mês** de efetivo exercício, ou **fração superior a quatorze dias**.

§ 4º. A **indenização** será calculada com **base na remuneração do mês** em que for publicado o ato **exoneratório**.

§ 5º. Em caso de **parcelamento**, o servidor receberá o **valor adicional** previsto no **inciso XVII** do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do **primeiro período**.

Art. 79. O servidor que opera **direta** e **permanentemente** com **Raios X ou substâncias radioativas** gozará **20 (vinte) dias consecutivos de férias**, por **semestre** de atividade profissional, **proibida em qualquer hipótese a acumulação**.

Art. 80. As férias **somente** poderão ser interrompidas por motivo de **calamidade pública**, **comoção interna**, **convocação para júri**, **serviço militar ou eleitoral**, ou por **necessidade** do serviço **declarada pela autoridade máxima** do órgão ou entidade.

Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77.

Capítulo IV
Das Licenças

Seção I
Disposições Gerais

Art. 81. Conceder-se-á ao servidor **licença**:

I - por **motivo de doença em pessoa da família**;

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III - para o serviço militar;

IV - para atividade política;

V - para capacitação;

VI - para tratar de interesses particulares;

VII - para desempenho de mandato classista.

§ 1º. A licença prevista no **inciso I** do caput deste artigo bem como **cada uma de suas prorrogações** serão precedidas de **exame por perícia médica oficial**, observado o disposto no art. 204 desta Lei.

§ 3º. É **vedado** o exercício de **atividade remunerada** durante o **período da licença** prevista no inciso I deste artigo.

Art. 82. A licença concedida dentro de **60 (sessenta) dias** do término **de outra** da mesma espécie será considerada como **prorrogação**.

Seção II
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 83. Poderá ser concedida **licença** ao servidor por motivo de **doença do cônjuge ou companheiro**, dos **pais**, dos **filhos**, do **padrasto** ou **madrasta** e **enteado**, ou **dependente** que viva a suas expensas e conste do seu **assentamento funcional**, mediante comprovação por **perícia médica oficial**.

§ 1º. A licença **somente** será deferida se a **assistência direta do servidor** for **indispensável** e **não puder ser prestada simultaneamente** com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44.

§ 2°. A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a **cada período** de **doze meses** nas seguintes condições:

I - por **até 60 (sessenta) dias**, **consecutivos ou não**, **mantida a remuneração** do servidor; e

II - por **até 90 (noventa) dias**, **consecutivos ou não**, **sem remuneração**.

§ 3°. O início do interstício de **12 (doze) meses** será contado a partir da data do deferimento da **primeira** licença concedida.

§ 4°. A **soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas**, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo **período de 12 (doze) meses**, observado o disposto no § 3o, **não** poderá **ultrapassar os limites** estabelecidos nos **incisos I e II do § 2° (Limite de 150 Dias = 60 Dias Remunerados + 90 Dias Remunerados)**.

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
Pode ser dada no período de **estágio probatório**, sendo este **suspenso**. Durante essa licença é **vedado o exercício de atividade remunerada**.

Seção III

Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge

Art. 84. Poderá ser concedida **licença** ao servidor para **acompanhar cônjuge ou companheiro** que foi **deslocado para outro ponto do território nacional**, para o **exterior** ou para o **exercício de mandato eletivo** dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1°. A licença será por **prazo indeterminado** e **sem remuneração**.

§ 2°. No deslocamento de servidor cujo **cônjuge ou companheiro** também seja **servidor público**, civil ou militar, de **qualquer dos Poderes** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver **exercício provisório** (**REMUNERADO**) em órgão ou entidade da Administração **Federal** direta, autárquica ou fundacional, desde que para o **exercício de atividade compatível** com o seu cargo.

STJ/RMS 12.010-DF
É **permitido** conceder ao servidor público **licença sem remuneração** com o fito de **acompanhar cônjuge** ou **companheiro transferido** para outra unidade da Federação ou mesmo para o exterior. Porém **seu exercício provisório em outro órgão**, **limitado exclusivamente a atividade compatível com seu cargo**, **só se dá nos casos em que o referido cônjuge ou companheiro seja também servidor público, civil ou militar** (art. 84, § 2º, da Lei n. 8.112/1990).

Seção IV
Da Licença para o Serviço Militar

Art. 85. Ao servidor convocado para o **serviço militar** será concedida **licença**, na forma e condições previstas na legislação específica.

Parágrafo único. **Concluído o serviço militar**, o servidor terá **até 30 (trinta) dias sem remuneração** para reassumir o exercício do cargo.

Seção V
Da Licença para Atividade Política

Art. 86. O servidor terá direito a licença, **sem remuneração**, durante o período que mediar **entre a sua escolha em convenção partidária**, como candidato a cargo eletivo, **e a véspera do registro** de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

§ 1°. O servidor candidato a **cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções** e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será **afastado**, **a partir do dia imediato** ao **do registro de sua candidatura** perante a Justiça Eleitoral, **até o décimo dia seguinte ao do pleito**.

§ 2°. **A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição**, o servidor fará jus à licença, **assegurados os vencimentos** do cargo efetivo, **somente pelo período de três meses**.

Licença para Atividade Política	
Licença Sem Remuneração	Durante **escolha em convenção partidária**, como candidato a cargo eletivo, **e a véspera do registro** de sua candidatura.
Licença Com Remuneração	A partir do **registro da candidatura** e **até o décimo dia seguinte ao da eleição** pelo período de **três meses**.

Licença para Atividade Política
Licença Sem Remuneração
Escolha em Convenção Partidária → **Véspera do Registro de Candidatura**
Licença Com Remuneração
A partir do **registro da candidatura** → **Até o décimo dia seguinte ao da eleição** pelo período de **três meses**.

Seção VI
Da Licença-Prêmio por Assiduidade
Da Licença para Capacitação

Art. 87. **Após cada quinquênio** de efetivo exercício, o servidor poderá, **no interesse da Administração**, afastar-se do exercício do cargo **efetivo**, **com** a respectiva **remuneração**, por **até três meses**, para participar de curso de **capacitação** profissional.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput **não são acumuláveis**.

Dica!!!
Rima: Após cada **Cinco anos** de efetivo exercício é possível Capacita**ção** é **com** remunera**ção**.

STJ/RMS 35039 RS
O direito à conversão em pecúnia das **licenças-prêmio não gozadas** ou **não utilizadas** para a contagem do tempo de serviço, origina-se do **ato de aposentadoria**, que é **complexo**, de modo que o prazo **prescricional tem início com o registro da aposentadoria** pelo Tribunal de Contas.

Seção VII
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares

Art. 91. A critério da Administração (**Decisão discricionária**), poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, **desde que não esteja em estágio probatório**, licenças para o **trato de assuntos particulares** pelo prazo de **até três anos consecutivos**, **sem remuneração**.

Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, **a qualquer tempo**, a **pedido do servidor** ou no **interesse do serviço**.

Seção VIII
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista

Art. 92. É **assegurado** ao servidor o **direito à licença sem remuneração** para o desempenho de **mandato em confederação, federação, associação de classe** de âmbito nacional, **sindicato** representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para **participar de gerência** ou **administração em sociedade cooperativa** constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes **limites**:

I - para entidades com **até 5.000 (cinco mil) associados**, **2 (dois) servidores**;

II - para entidades com **5.001 (cinco mil e um) a 30.000 (trinta mil) associados**, **4 (quatro) servidores**;

III - para entidades com **mais de 30.000 (trinta mil) associados**, **8 (oito) servidores**.

Associados	Servidores
5.000	Dois
5.001 a 30.000	Quatro
+ 30.000	Oito

§ 1º. **Somente** poderão ser licenciados os **servidores eleitos para cargos** de **direção** ou de **representação** nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente.

§ 2º. A licença terá **duração igual à do mandato**, podendo ser **renovada**, no caso de **reeleição**.

Capítulo V - Dos Afastamentos

Seção I - Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade

Art. 93. O **servidor** poderá ser **cedido** para ter exercício em **outro órgão ou entidade** dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

I - para exercício de **cargo em comissão** ou **função de confiança**;

II - em **casos previstos em leis específicas**.

§ 1º. Na hipótese do **inciso I**, sendo a cessão **para órgãos ou entidades** dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o **ônus da remuneração** será do órgão ou entidade **cessionária**, **mantido o ônus para o cedente** nos **demais casos**.

§ 2º. Na hipótese de o **servidor cedido** a **empresa pública ou sociedade de economia mista**, nos termos das respectivas normas, optar pela **remuneração do cargo efetivo** ou pela **remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão**, a entidade **cessionária** efetuará o **reembolso** das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem.

Cessionário x Cedente	
Cessionário	Órgão ou entidade para onde o servidor é cedido.
Cedente	Órgão ou entidade de origem que disponibiliza o servidor para o cessionário.

Quem paga a remuneração do servidor cedido?	
União cede o servidor para outro órgão ou entidade do seu próprio âmbito	Cedente paga a remuneração.
União cede servidor para outra entidade federativa (E/DF/M)	Cessionário paga a remuneração.
União cede o servidor para Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista	Cedente paga e o cessionário reembolsa.

§ 3°. A **cessão** far-se-á mediante **Portaria** publicada no **Diário Oficial da União**.

§ 4º. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo.

§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 6º As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e II e §§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado a autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 7° O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos §§ 1º e 2º deste artigo.

Seção II - Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo

Art. 94. Ao servidor investido em **mandato eletivo** aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato **federal**, **estadual** ou **distrital**, ficará **afastado do cargo**;

II - investido no mandato de **Prefeito**, será **afastado do cargo**, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração**;

III - investido no **mandato de vereador**:

a) **havendo compatibilidade** de horário, perceberá as **vantagens de seu cargo**, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**;

b) **não havendo compatibilidade** de horário, será **afastado do cargo**, sendo-lhe **facultado optar** pela sua **remuneração**.

Servidor Investido em Mandato Eletivo	
Mandato	**Cargo Efetivo**
Federal, Estadual ou Distrital	**Afastado** e **não pode** optar pela **remuneração**
Prefeito	**Afastado** e **pode** optar pela **remuneração**

Mandato de Vereador + Cargo Público	
Com Compatibilidade de Horários	**Sem Compatibilidade de Horários**
Perceberá as **vantagens de seu cargo**, **emprego ou função**, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.**	Será **afastado** do cargo, emprego ou função, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração.**

§ 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse.

§ 2º. O servidor investido em **mandato eletivo ou classista** **não poderá ser removido ou redistribuído de ofício** para **localidade diversa** daquela onde exerce o mandato.

Seção III - Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

Art. 95. O servidor **não poderá** **ausentar-se do País** para **estudo ou missão oficial**, **sem autorização** do **Presidente da República**, Presidente dos **Órgãos do Poder Legislativo** e Presidente do **Supremo Tribunal Federal**.

§ 1°. A ausência **não excederá a 4 (quatro) anos**, e finda a missão ou estudo, **somente decorrido igual período**, será permitida nova ausência.

§ 2°. Ao servidor **beneficiado** pelo disposto neste artigo **não será concedida exoneração ou licença** para **tratar de interesse particular** **antes de decorrido período igual ao do afastamento**, **ressalvada** a hipótese de **ressarcimento da despesa** havida com seu afastamento.

§ 3°. O disposto neste artigo **não se aplica aos servidores da carreira diplomática**.

§ 4°. As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em **regulamento**.

Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

- O afastamento para **estudo ou missão oficial no exterior** depende de **autorização** do **Presidente**:
  - ✓ Da **República**;
  - ✓ Dos Órgãos do **Poder Legislativo**;
  - ✓ Do **Supremo Tribunal Federal**.
- **Tempo Máximo de afastamento**: **04 anos**;
- Esse tipo de afastamento só poderá ocorrer novamente **após decorrido igual período**.

  Ex: Servidor passa 04 anos afastado, para se afastar novamente para estudo ou missão no exterior deve esperar no mínimo 04 anos.
- O servidor **não terá direito** à **exoneração** ou licença para **tratar assuntos particulares** **antes de decorrido período igual ao do afastamento**, **ressalvada** a hipótese de **ressarcimento da despesa** havida com seu afastamento.
- Tal afastamento **não se aplica aos servidores da carreira diplomática**.

Art. 96. O afastamento de servidor para **servir em organismo internacional** de que o **Brasil participe ou** com o qual **coopere** dar-se-á com **perda total da remuneração**.

Estudar ou Trabalhar no exterior para a Administração	Estudar ou Trabalhar no exterior para Organismo Internacional
Estágio probatório: Não Interrompe; **Remuneração**: Administração continua pagando.	**Estágio probatório**: Interrompe; **Remuneração**: Administração não paga.

Seção IV - Do Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País

Art. 96-A. O servidor poderá, **no interesse da Administração**, e **desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente** com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, **afastar-se** do exercício do **cargo efetivo**, **com a respectiva remuneração**, para participar em programa de **pós-graduação stricto sensu** em instituição de ensino superior no **País**.

Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu no País
✓ **Interesse da Administração**; ✓ **Não exista** possibilidade de ocorrer **simultaneamente** com o exercício do cargo ou compensação de horário; ✓ **Apenas cargo efetivo**; ✓ **Remuneração será mantida**;

§ 1°. Ato do **dirigente máximo** do órgão ou entidade **definirá**, em conformidade com a legislação vigente, os **programas de capacitação** e os **critérios** para participação em programas de **pós-graduação no País**, **com ou sem afastamento** do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim.

§ 2º. Os afastamentos para realização de **programas de mestrado e doutorado** somente serão concedidos aos **servidores** titulares de **cargos efetivos** no respectivo órgão ou entidade **há pelo menos 3 (três) anos para mestrado** e **4 (quatro) anos para doutorado**, incluído o período de **estágio probatório**, que **não tenham se afastado** por licença para **tratar de assuntos particulares** para gozo de licença **capacitação** ou com fundamento neste artigo nos **2 (dois) anos anteriores** à data da solicitação de afastamento.

§ 3°. Os afastamentos para realização de **programas de pós-doutorado** somente serão concedidos aos **servidores** titulares de **cargos efetivo** no respectivo órgão ou entidade **há pelo menos quatro anos**, incluído o período de **estágio probatório**, e que **não tenham se afastado** por licença para **tratar de assuntos particulares** ou com fundamento neste artigo, nos **quatro anos anteriores** à data da solicitação de afastamento.

Afastamento para Programas de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado	
Programa de Mestrado	➢ Servidor deve: ✓ Ter **cargo efetivo**; ✓ Estar em exercício há **pelo menos 03 anos**, incluído o Estágio probatório; ✓ **Não** ter se afastado nos **últimos 02 anos** para: • **Tratar de Interesses Particulares**; • **Capacitação**; • **Outro Programa de Mestrado**.
Programa de Doutorado	➢ Servidor deve: ✓ Ter **cargo efetivo**; ✓ Estar em exercício há **pelo menos 04 anos**, incluído o Estágio probatório; ✓ **Não** ter se afastado nos **últimos 02 anos** para: • **Tratar de Interesses Particulares**; • **Capacitação**; • **Outro Programa de Doutorado**.

Programa de Pós-Doutorado	➢ Servidor deve: ✓ Ter **cargo efetivo**; ✓ Estar em exercício há **pelo menos 04 anos**, incluído o Estágio probatório; ✓ **Não** ter se afastado nos **últimos 04 anos** para: • **Tratar de Interesses Particulares**; • **Outro Programa de Pós-Doutorado**.

§ 4°. Os **servidores beneficiados** pelos afastamentos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo **terão** que **permanecer** no exercício de suas funções **após o seu retorno** por um **período igual ao do afastamento** concedido.

§ 5°. Caso o servidor venha a solicitar **exoneração** do cargo ou aposentadoria, **antes de cumprido o período de permanência** previsto no § 4o deste artigo, deverá **ressarcir o órgão ou entidade**, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.

§ 6º. Caso o servidor **não obtenha o título ou grau** que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5º (**Ressarcimento**) deste artigo, **salvo** na hipótese comprovada de **força maior** ou de **caso fortuito**, a critério do **dirigente máximo** do órgão ou entidade.

§ 7º. Aplica-se à participação em **programa de pós-graduação no Exterior**, autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1º a 6º deste artigo.

Capítulo VI
Das Concessões

Art. 97. **Sem qualquer prejuízo**, poderá o servidor ausentar-se do serviço:

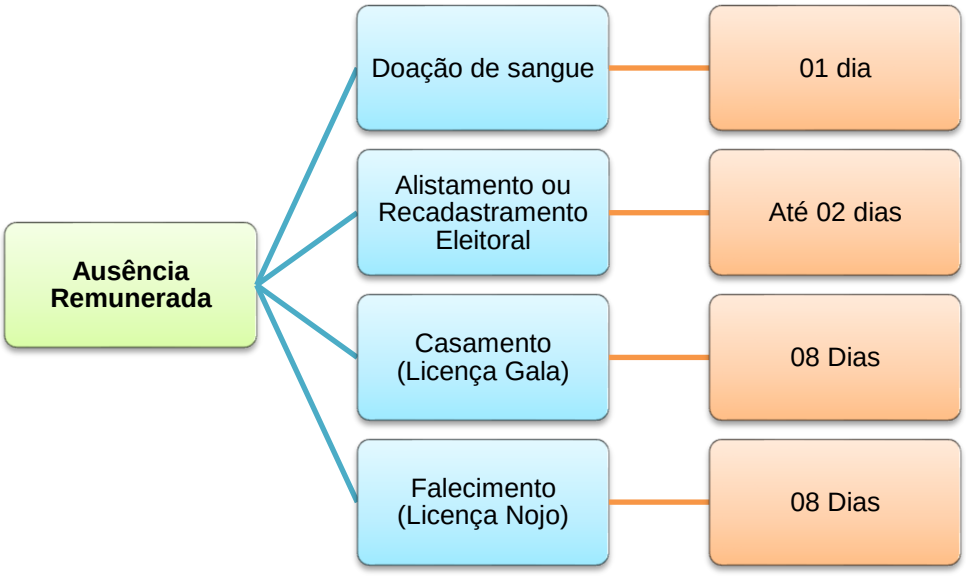
I - por **1 (um) dia**, para **doação de sangue**;

II - pelo período comprovadamente necessário para **alistamento ou recadastramento eleitoral**, **limitado**, em qualquer caso, **a 2 (dois) dias**;

III - por **8 (oito) dias consecutivos** em razão de :

a) **casamento**;

b) **falecimento** do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.



Art. 98. Será concedido **horário especial** ao **servidor estudante**, quando **comprovada a incompatibilidade** entre o **horário escolar e o da repartição**, **sem prejuízo do exercício** do cargo.

§ 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a **compensação de horário** no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a **duração semanal** do trabalho.

§ 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

§ 4o Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei.

Art. 99. Ao servidor **estudante** que **mudar de sede no interesse da administração** é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em **instituição de ensino congênere**, **em qualquer época**, **independentemente de vaga**.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor** que vivam na sua companhia, bem como aos **menores sob sua guarda**, com **autorização judicial**.

STF/ADI 3.324 DF
A transferência de alunos, pressupõe a observância da **natureza jurídica** do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas – de privada para privada, de pública para pública –, mostrando-se **inconstitucional** **interpretação que resulte na mesclagem** – de **privada para pública**.

Remuneração	
Recebe a Remuneração	**Não Recebe a Remuneração**
Art. 44. Parágrafo único. As **faltas justificadas** decorrentes de **caso fortuito** ou de **força maior** **poderão** ser **compensadas a critério da chefia imediata**, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Art. 83. § 2°. A licença **por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a **cada período** de **doze meses** nas seguintes condições: I - por **até 60 (sessenta) dias**, **consecutivos ou não**, **mantida a remuneração** do servidor; Licença para Atividade Política Com remuneração: A partir do **registro da candidatura** e **até o décimo dia seguinte ao da eleição** pelo período de **três meses**. Art. 87. **Após cada quinquênio** de efetivo exercício, o servidor poderá, **no interesse da Administração**, afastar-se do exercício do cargo **efetivo**, **com** a respectiva **remuneração**, por **até três meses**, para participar de curso de **capacitação** profissional. Art. 96-A. O servidor poderá, **no interesse da Administração**, e **desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente** com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário,	Art. 44. O servidor **perderá**: I - a **remuneração do dia** em que **faltar** ao serviço, **sem motivo justificado**; II - a **parcela de remuneração diária**, **proporcional aos atrasos**, **ausências justificadas**, **ressalvadas** as **concessões** de que trata o **art. 97**, e **saídas antecipadas**, **salvo** na hipótese de **compensação de horário**, **até o mês subsequente ao da ocorrência**, a ser estabelecida pela chefia imediata. Art. 83. § 2°. A licença **por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a **cada período** de **doze meses** nas seguintes condições: II - por **até 90 (noventa) dias**, **consecutivos ou não**, **sem remuneração**. Art. 84. § 1°. A licença por **Motivo de Afastamento do Cônjuge** será por **prazo indeterminado** e **sem remuneração**. Art. 85. Parágrafo único. **Concluído o serviço militar**, o servidor terá **até 30 (trinta) dias sem remuneração** para reassumir o exercício do cargo. **Licença para Atividade Política Sem remuneração**: Durante **escolha em convenção**

afastar-se do exercício do **cargo efetivo**, **com a respectiva remuneração**, para participar em programa de **pós-graduação stricto sensu** em instituição de ensino superior no **País**. Art. 119. Parágrafo único. O disposto neste artigo **não se aplica** à **remuneração** devida pela **participação** em **conselhos de administração** e **fiscal das empresas públicas** e **sociedades de economia mista**, suas **subsidiárias** e controladas, bem como quaisquer **empresas** ou **entidades** em que a União, direta ou indiretamente, detenha **participação no capital social**, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. Art. 147. Como **medida cautelar** e a fim de que o servidor **não venha a influir na apuração da irregularidade**, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu **afastamento** do exercício do cargo, pelo prazo de **até 60 (sessenta) dias**, **sem prejuízo da remuneração**.	**partidária**, como candidato a cargo eletivo, **e a véspera do registro** de sua candidatura. Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, **desde que não esteja em estágio probatório**, licenças para o **trato de assuntos particulares** pelo prazo de **até três anos consecutivos**, **sem remuneração**. Art. 92. É **assegurado** ao servidor o **direito à licença sem remuneração** para o desempenho de **mandato em confederação, federação, associação de classe** de âmbito nacional, **sindicato** representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para **participar de gerência** ou **administração em sociedade cooperativa** constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes **limites**... Art. 96. O afastamento de servidor para **servir em organismo internacional** de que o **Brasil participe ou** com o qual **coopere** dar-se-á com **perda total da remuneração**. Art. 119. O servidor **não poderá** exercer **mais de um cargo em comissão**, **exceto** no caso previsto no **parágrafo único do art. 9°**, **nem ser remunerado** pela **participação em órgão de deliberação coletiva**.

Capítulo VII - Do Tempo de Serviço

Art. 100. É contado para **todos os efeitos** o **tempo de serviço público federal**, **inclusive** o prestado às **Forças Armadas**.

Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em **dias**, que serão **convertidos em anos**, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.

Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de **efetivo exercício** os afastamentos em virtude de:

I - **férias**;

II - exercício de **cargo em comissão** ou **equivalente**, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de **cargo ou função de governo** ou **administração**, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;

IV - participação em **programa de treinamento** regularmente instituído;

V - desempenho de **mandato eletivo** federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, **exceto para promoção por merecimento**;

VI - **júri** e **outros serviços** obrigatórios por lei;
VII - **missão ou estudo no exterior**, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento;

VIII - **licença**:

a) à **gestante**, à **adotante** e à **paternidade**;

b) para **tratamento da própria saúde**, **até o limite de vinte e quatro meses**, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

c) para o **desempenho de mandato classista** ou **participação de gerência ou administração** em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, **exceto para efeito de promoção por merecimento**;

d) por motivo de **acidente em serviço** ou **doença profissional**;

e) para **capacitação**, conforme dispuser o regulamento;

f) por convocação para o **serviço militar**;

IX - **deslocamento para a nova sede** de que trata o art. 18;

X - **participação em competição desportiva nacional** ou **convocação para integrar representação desportiva** nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica;

XI - afastamento para **servir em organismo internacional** de que o **Brasil participe** ou com o qual **coopere**.

Art. 103. Contar-se-á **apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade**:

I - o **tempo de serviço público prestado** aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

II - a **licença** para **tratamento de saúde de pessoal da família** do servidor, **com remuneração**, que **exceder a 30 (trinta) dias** em período de **12 (doze) meses**.

III - a **licença para atividade política**, no caso do art. 86, § 2o;

IV - o tempo correspondente ao desempenho de **mandato eletivo** federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal;

V - o **tempo de serviço em atividade privada**, **vinculada à Previdência Social**;

VI - o tempo de serviço relativo a **tiro de guerra**;

VII - o tempo de licença para **tratamento da própria saúde** que **exceder o prazo** (**de 24 meses**) a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102.

§ 1º. O **tempo** em que o servidor esteve **aposentado** será contado **apenas para nova aposentadoria**.

§ 2º. Será contado **em dobro** o tempo de serviço prestado às **Forças Armadas em operações de guerra**.

§ 3º. É **vedada** a **contagem cumulativa** de tempo de serviço prestado **concomitantemente** em **mais de um cargo ou função** de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública.

Capítulo VIII - Do Direito de Petição

Art. 104. É **assegurado** ao servidor o **direito de requerer** aos Poderes Públicos, em defesa de **direito** ou **interesse legítimo**.

Art. 105. O **requerimento** será **dirigido à autoridade competente** para decidi-lo e **encaminhado por intermédio daquela** a que estiver **imediatamente subordinado o requerente**.

Art. 106. Cabe **pedido de reconsideração** à **autoridade que houver expedido o ato** ou proferido a **primeira decisão**, **não podendo ser renovado**.

Parágrafo único. O **requerimento** e o **pedido de reconsideração** de que tratam os artigos anteriores deverão ser **despachados** no **prazo de 5 (cinco) dias** e **decididos** dentro de **30 (trinta) dias**.

Art. 107. Caberá **recurso**:

I - do **indeferimento do pedido de reconsideração**;

II - das **decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos**.

§ 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.

§ 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

Art. 109. O **recurso** poderá ser recebido **com efeito suspensivo**, a juízo da autoridade competente.

Parágrafo único. Em caso de provimento do **pedido de reconsideração** ou do **recurso**, os efeitos da decisão **retroagirão à data do ato impugnado**.

Art. 110. O **direito de requerer** prescreve:

I - em **5 (cinco) anos**, quanto aos atos de **demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade**, ou que afetem **interesse patrimonial** e **créditos resultantes das relações de trabalho**;

II - em **120 (cento e vinte) dias**, **nos demais casos**, salvo quando outro prazo for fixado em lei.

Prescrição do Direito de Requerer	
5 anos	Quanto aos atos de **demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade**, ou que afetem **interesse patrimonial** e **créditos resultantes das relações de trabalho**;
120 Dias	**Nos demais casos**, salvo quando outro prazo for fixado em lei.

Parágrafo único. O prazo de **prescrição** será **contado da data da publicação** do ato impugnado ou da **data da ciência pelo interessado**, quando o ato não for publicado.

Art. 111. O pedido de **reconsideração** e o **recurso**, quando cabíveis, **interrompem** a prescrição.

Art. 112. A **prescrição** é de **ordem pública**, **não podendo ser relevada** pela administração.

Art. 113. Para o exercício do **direito de petição**, é assegurada **vista do processo** ou **documento**, na repartição, ao **servidor ou a procurador** por ele constituído.

Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.

Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior.

Título IV - Do Regime Disciplinar

Capítulo I - Dos Deveres

Art. 116. São **deveres** do servidor:

I - **exercer com zelo** e **dedicação** as atribuições do cargo;

II - ser **leal** às instituições a que servir;

III - observar as **normas legais** e **regulamentares**;

IV - **cumprir as ordens superiores**, **exceto** quando manifestamente **ilegais**;

V - **atender com presteza**:

a) ao **público em geral**, prestando as **informações** requeridas, **ressalvadas as protegidas por sigilo**;

b) à **expedição de certidões** requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) às **requisições para a defesa da Fazenda Pública**.

VI - levar as **irregularidades** de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da **autoridade superior** ou, quando houver **suspeita de envolvimento desta**, ao conhecimento de **outra autoridade competente** para apuração;

VII - zelar pela **economia** do material e a **conservação** do patrimônio público;

VIII - **guardar sigilo** sobre assunto da repartição;

IX - manter **conduta compatível** com a **moralidade administrativa**;

X - **ser assíduo** e **pontual** ao serviço;

XI - tratar com **urbanidade** as pessoas;

XII - representar **contra ilegalidade**, **omissão** ou **abuso de poder**.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII (representar **contra ilegalidade**, **omissão** ou **abuso de poder**) será encaminhada pela **via hierárquica** e **apreciada pela autoridade superior** àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando **ampla defesa**.

Capítulo II - Das Proibições

Art. 117. Ao servidor é **proibido**:

I - **ausentar-se** do serviço durante o **expediente**, **sem prévia autorização** do chefe imediato; (Pena: **Advertência**)

II - **retirar**, **sem prévia anuência** da autoridade competente, **qualquer documento ou objeto da repartição**; (Pena: **Advertência**)

III - **recusar fé** a documentos públicos; (Pena: **Advertência**)

IV - **opor resistência injustificada** ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; (Pena: **Advertência**)
V - **promover manifestação** de **apreço ou desapreço** no **recinto da repartição**; (Pena: **Advertência**)

VI - cometer a **pessoa estranha à repartição**, fora dos casos previstos em lei, o **desempenho de atribuição** que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; (Pena: **Advertência**)

VII - **coagir ou aliciar subordinados** no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político; (Pena: **Advertência**)

VIII - manter sob sua **chefia imediata**, em cargo ou função de confiança, **cônjuge**, **companheiro ou parente até o segundo** grau civil; (Pena: **Advertência**)

IX - valer-se do cargo para **lograr proveito pessoal** ou **de outrem**, em detrimento da **dignidade da função pública**; (Pena: **Demissão**)

X - participar de **gerência ou administração de sociedade privada**, **personificada ou não personificada**, exercer o **comércio**, **exceto na qualidade de acionista**, **cotista ou comanditário**; (Pena: **Demissão**)

XI - atuar, como **procurador ou intermediário**, **junto a repartições públicas**, **salvo** quando se tratar de benefícios **previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau**, **e de cônjuge ou companheiro**; (Pena: **Demissão**)

XII - receber **propina**, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, **em razão de suas atribuições**; (Pena: **Demissão**)

XIII - **aceitar comissão**, **emprego** ou **pensão** de **estado estrangeiro**; (Pena: **Demissão**)

XIV - praticar **usura** sob qualquer de suas formas; (Pena: **Demissão**)

XV - **proceder de forma desidiosa**; (Pena: **Demissão**)

XVI - **utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares**; (Pena: **Demissão**)

XVII - cometer a **outro servidor atribuições estranhas** ao cargo que ocupa, **exceto em situações de emergência e transitórias**; (Pena: **Suspensão**)

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam **incompatíveis** com o **exercício do cargo ou função** e com **o horário de trabalho**; (Pena: **Suspensão**)

XIX - **recusar-se a atualizar seus dados** cadastrais quando solicitado. (Pena: **Advertência**)

Atribuições Estranhas – Não Confundir	
Pena de Advertência	Cometer a **pessoa estranha à repartição**, fora dos casos previstos em lei, o **desempenho de atribuição** que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
Pena de Suspensão	Cometer a **outro servidor atribuições estranhas** ao cargo que ocupa, **exceto em situações de emergência e transitórias**;

Parágrafo único. A **vedação** de que trata o **inciso X** do caput deste artigo **não se aplica** nos seguintes casos:

I - participação nos **conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades** em que a **União** detenha, direta ou indiretamente, **participação no capital social** ou em **sociedade cooperativa** constituída para prestar serviços a seus membros; e

II - gozo de licença para o **trato de interesses particulares**, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre **conflito de interesses**.

Participação do Servidor em Gerência ou Administração de Sociedade Privada	
Regra	➢ É **proibido** ao servidor participar de **gerência ou administração de sociedade privada**, **personificada ou não personificada**, exercer o **comércio**.
Exceção	➢ É **possível** ao servidor participar de **gerência ou administração de sociedade privada**, **personificada ou não personificada**, exercer o **comércio**: ✓ **Na qualidade de acionista**, **cotista ou comanditário**; ✓ Participando dos **conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades** em que a **União** detenha, **direta ou indiretamente**, **participação no capital social** ou em **sociedade cooperativa** constituída para prestar serviços a seus membros; ✓ Quando estiver de licença para o **trato de interesses particulares;**

Capítulo III
Da Acumulação

Art. 118. **Ressalvados** os casos previstos na Constituição, é **vedada** **a acumulação remunerada** de cargos públicos.

§ 1°. A proibição de acumular **estende-se a cargos, empregos e funções** em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

§ 2°. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

§ 3°. Considera-se **acumulação proibida** a percepção de vencimento de **cargo ou emprego público efetivo** com **proventos da inatividade**, **salvo** quando os cargos de que decorram essas **remunerações** forem **acumuláveis** na atividade.

Art. 119. O servidor **não poderá** exercer **mais de um cargo em comissão**, **exceto** no caso previsto no **parágrafo único do art. 9°**, **nem ser remunerado** pela **participação em órgão de deliberação coletiva**.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não se aplica** à **remuneração** devida pela **participação** em **conselhos de administração** e **fiscal das empresas públicas** e **sociedades de economia mista**, suas **subsidiárias** e controladas, bem como quaisquer **empresas** ou **entidades** em que a União, direta ou indiretamente, detenha **participação no capital social**, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica.

Remuneração por Participação do Servidor – Lei 8.112/90. Art. 119.	
Regra	➢ **Não recebe** pela participação em órgão de deliberação coletiva.
Exceção	➢ Recebe pela **participação** em: ✓ **Conselhos de administração** e **fiscal das empresas públicas** e **sociedades de economia mista**, suas **subsidiárias** e controladas; ✓ **Empresas** ou **entidades** em que a União, direta ou indiretamente, detenha **participação no capital social**,

Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente **dois cargos efetivos**, quando investido em **cargo de provimento em comissão**, **ficará afastado de ambos os cargos efetivos**, **salvo** na hipótese em que houver **compatibilidade** de horário e local com o exercício de **um deles**, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.

Acumulação de Cargos	
Servidor com 02 Cargos Efetivos	➢ **Regra**: Se investido em um **cargo em comissão**, **será afastado dos dois cargos efetivos.** ➢ **Exceção**: Se houver **compatibilidade** de horário e local em **um dos cargos efetivos**. (**Exceção**: Acumula o cargo comissionado + um dos cargos efetivos)
Cargo Comissionado	➢ Poderá ser nomeado, **interinamente**, em **outro cargo de confiança**, podendo acumular **dois cargos**, **optando por uma das remunerações**.

Acumulação de Cargos, Empregos e Funções Públicos

- CF. Art. 37. XVI - é **vedada** a **acumulação remunerada** de cargos públicos, **exceto**, quando houver **compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (**Respeito ao Teto Constitucional** do STF em cada cargo):

a) a de **2 cargos de professor**;

b) a de **1 cargo de professor** com **outro técnico** ou **científico**;

c) a de **2 cargos** ou **empregos privativos** de profissionais de **saúde**, com profissões **regulamentadas**;

- CF. Art. 37. XVII - a **proibição de acumular** estende-se a **empregos** e funções e abrange **autarquias**, **fundações**, **empresas públicas**, **sociedades** de **economia mista**, suas **subsidiárias**, e **sociedades controladas**, **direta ou indiretamente**, pelo **poder público**;

- **OBS**: A **proibição** de acumular **se estende** ao **Cargo em comissão**.

- **OBS**: O **servidor público não é impedido** de exercer **atividades privadas**, **desde que não afetem o exercício no cargo público**.

- **OBS**: O cargo **técnico e científico** é aquele em que tem como **requisito** um **conhecimento específico** da área do cargo. **Não é considerado** cargo técnico ou científico aquele **meramente burocrático, típico da área-meio** (Analista e Técnico da Área Administrativa).

  Ex: Técnico em Enfermagem, Médico, Técnico em Construções, Engenheiro Civil.

- **Outras hipóteses** de **acumulação** de cargos, empregos ou funções:
  - ✓ Servidor público da administração **direta**, **autárquica e fundacional**, no exercício de **mandato eletivo**, **investido** no mandato de **Vereador**, havendo **compatibilidade de horários**, perceberá as **vantagens de seu cargo**, **emprego ou função**, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**, e, **não havendo compatibilidade**, ocorrerá o afastamento e a faculdade em escolher a remuneração;
  - ✓ **Permissão** para os **juízes** e os **membros do MP** exercerem o **magistério**;
  - ✓ **Permissão** para os **profissionais de saúde** das **Forças Armadas** acumularem **outro cargo** ou **emprego** na **área da saúde**, na forma da **lei** e com **prevalência da atividade militar**.

    CF/88. Art. 37. § 10. É **vedada** a percepção **simultânea** de **proventos de aposentadoria** decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 **com a remuneração de cargo, emprego ou função pública**, **ressalvados** os **cargos acumuláveis** na forma desta **Constituição**, os **cargos eletivos** e os **cargos em comissão** declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

    STF/RE 612975/MT: O **STF** estabelece que o **teto remuneratório** deva ser aplicado de **forma isolada** para **cada cargo público**, ou seja, a **soma dos dois cargos** exercidos pela pessoa **pode ultrapassar o teto remuneratório**.

Capítulo IV - Das Responsabilidades

Art. 121. O **servidor** responde **civil**, **penal** e **administrativamente** pelo exercício **irregular** de suas atribuições.

Art. 122. A responsabilidade **civil** decorre de ato **omissivo ou comissivo**, **doloso ou culposo**, que resulte em **prejuízo ao erário** ou a **terceiros**.

§ 1° A **indenização** de prejuízo **dolosamente** causado ao erário **somente será liquidada** na forma prevista no **art. 46**, na **falta de outros bens** que assegurem a **execução do débito** pela via **judicial**.

§ 2° Tratando-se de **dano causado a terceiros**, responderá o servidor perante a **Fazenda Pública**, em **ação regressiva**.

§ 3º. A obrigação de reparar o dano **estende-se aos sucessores** e contra eles será executada, **até o limite do valor da herança recebida**.

Art. 123. A responsabilidade **penal** abrange os **crimes e contravenções** imputadas ao servidor, nessa qualidade.

Art. 124. A responsabilidade **civil-administrativa** resulta de ato **omissivo ou comissivo** praticado no **desempenho do cargo** ou **função**.

Art. 125. As sanções **civis**, **penais** e **administrativas** poderão **cumular-se**, sendo **independentes** entre si.

Art. 126. A responsabilidade **administrativa** do servidor será **afastada** no caso de **absolvição criminal** que **negue a existência do fato** ou **sua autoria**.

Afastamento da Responsabilidade Administrativa
➢ Ocorrerá quando a o servidor for **absolvido criminalmente** por: ✓ **Fato Inexistente**; ✓ **Negativa de Autoria**.
Mnemônico: **FINA**.

Art. 126-A. **Nenhum servidor** poderá ser **responsabilizado** civil, penal ou administrativamente por **dar ciência à autoridade superior** ou, quando houver **suspeita de envolvimento desta**, a **outra autoridade competente** para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.

STF/Súmula Vinculante 5
A **falta de defesa técnica por advogado** no processo administrativo disciplinar **não ofende a Constituição**.

Capítulo V
Das Penalidades

Art. 127. São **penalidades disciplinares**:

I - **advertência**;

II - **suspensão**;

III - **demissão**;

IV - **cassação** de aposentadoria ou disponibilidade; (Vide ADPF nº 418)

V - **destituição de cargo em comissão**;

VI - **destituição de função comissionada**.

Penalidades Disciplinares
✓ **Advertência**;
✓ **Suspensão**;
✓ **Demissão**;
✓ **Cassação de aposentadoria** ou **disponibilidade**;
✓ **Destituição de cargo em comissão**;
✓ **Destituição de função comissionada**.

Prescrição das Penalidades	
Penalidade	**Tempo**
Demissão	**05 anos**
Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade	**05 anos**
Destituição de Cargo em Comissão	**05 anos**
Suspensão	**02 anos**
Advertência	**180 Dias**
Os prazos de prescrição previstos na **lei penal** aplicam-se às **infrações disciplinares capituladas** também como **crime**.	

Art. 128. Na aplicação das **penalidades** serão consideradas a **natureza e a gravidade** da infração cometida, os **danos** que dela provierem para o serviço público, as **circunstâncias agravantes** ou **atenuantes** e os **antecedentes** funcionais.

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará **sempre o fundamento legal** e a **causa** da sanção disciplinar.

Aplicação das Penalidades - Requisitos

- ✓ **Natureza** e a **gravidade** da infração cometida;
- ✓ Os **danos** causados ao serviço público;
- ✓ As **circunstâncias agravantes** ou **atenuantes**;
- ✓ **Antecedentes funcionais**.
- ✓ **Fundamento Legal**;
- ✓ **Causa da sanção disciplinar**.

Art. 129. A **advertência** será aplicada por **escrito**, nos casos de **violação de proibição** constante do **art. 117, incisos I a VIII e XIX**, e de **inobservância de dever funcional previsto em lei**, regulamentação ou norma interna, que **não justifique imposição de penalidade mais grave**.

Pena de Advertência

- ➢ Aplicada por **escrito** quando o servidor:
  - ✓ **Não observar** os seus **deveres funcionais** previstos em lei, regulamentação ou norma interna, que **não justifique imposição de penalidade mais grave** (Art. 116);
  - ✓ **Ausentar-se** do serviço durante o **expediente**, **sem prévia autorização** do chefe imediato;
  - ✓ **Retirar**, **sem prévia anuência** da autoridade competente, **qualquer documento ou objeto da repartição**;
  - ✓ **Recusar fé** a documentos públicos;
  - ✓ **Opor resistência injustificada** ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
  - ✓ **Promover manifestação** de **apreço ou desapreço** no **recinto da repartição**;
  - ✓ Cometer a **pessoa estranha à repartição**, fora dos casos previstos em lei, o **desempenho de atribuição** que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
  - ✓ **Coagir ou aliciar subordinados** no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político;
  - ✓ Manter sob sua **chefia imediata**, em cargo ou função de confiança, **cônjuge**, **companheiro ou parente até o segundo** grau civil;
  - ✓ **Recusar-se a atualizar seus dados** cadastrais quando solicitado.

Art. 130. A **suspensão** será aplicada em caso de **reincidência** das faltas punidas com **advertência** e de **violação** das **demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão**, **não podendo exceder de 90 (noventa) dias**.

§ 1°. Será punido com **suspensão** de **até 15 (quinze) dias** o servidor que, **injustificadamente**, **recusar-se** a ser submetido a **inspeção médica** determinada pela autoridade competente, **cessando os efeitos da penalidade** uma vez **cumprida a determinação**.

§ 2°. Quando houver **conveniência para o serviço**, a penalidade de suspensão **poderá ser convertida em multa**, na base de **50% (cinqüenta por cento) por dia** de vencimento ou remuneração, ficando o servidor **obrigado a permanecer em serviço**.

Pena de Suspensão
➢ Aplicada a servidor que: ✓ **Reincidir** em faltas punidas com **advertência** (**Até 90 dias**); ✓ **Recusar-se** a ser submetido a **inspeção médica** determinada pela autoridade competente (**Até 15 dias**); ✓ Cometer a **outro servidor atribuições estranhas** ao cargo que ocupa, **exceto em situações de emergência e transitórias**; (**Até 90 dias**); ✓ Exercer quaisquer atividades que sejam **incompatíveis** com o **exercício do cargo ou função** e com **o horário de trabalho**; (**Até 90 dias**);

Art. 131. As penalidades de **advertência** e de **suspensão** terão seus registros cancelados, após o decurso de **3 (três)** e **5 (cinco) anos** de efetivo exercício, **respectivamente**, **se o servidor não houver**, nesse período, **praticado nova infração disciplinar**.

Parágrafo único. O **cancelamento** da penalidade **não surtirá efeitos retroativos**.

Cancelamento dos Registros das Penalidades	
Penalidade	**Tempo**
Advertência	**03 anos**
Suspensão	**05 anos**
Demissão	**X**

Art. 132. A **demissão** será aplicada nos seguintes casos:

I - **crime contra a administração pública**;

II - **abandono de cargo**;

III - **inassiduidade habitual**;

Inassiduidade Habitual x Abandono de Cargo	
Inassiduidade Habitual	**Falta** ao serviço, **sem causa justificada**, por **sessenta dias**, **interpoladamente**, durante o período de **doze meses**.
Abandono de Cargo	A **ausência intencional** do servidor ao serviço por **mais de trinta dias consecutivos**.

IV - **improbidade administrativa**;

V - **incontinência pública** e **conduta escandalosa**, **na repartição**;

VI - **insubordinação grave** em serviço;

Insubordinação
Descumprimento de ordens diretas do superior hierárquico, ordens estas decorrentes da própria lei, referentes ao exercício de atividades inerentes ao cargo ocupado.

VII - **ofensa física**, em serviço, a servidor ou a particular, **salvo em legítima defesa própria ou de outrem**;

VIII - **aplicação irregular de dinheiros públicos**;

IX - **revelação de segredo** do qual se apropriou em razão do cargo;

X - **lesão aos cofres públicos** e **dilapidação** do patrimônio nacional;

XI - **corrupção**;

XII - **acumulação ilegal** de cargos, empregos ou funções públicas;

XIII - **transgressão** dos incisos **IX a XVI do art. 117**.

STJ/MS 22.606/DF
É necessária condenação anterior na ficha funcional do servidor ou, no mínimo, anotação de fato que o desabone, para que seus antecedentes sejam valorados como negativos na dosimetria da sanção disciplinar.

STJ/Súmula 650
A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.

STJ/Súmula 651
Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judicial, à perda da função pública.

Pena de Demissão
➢ Será aplicada no caso de: ✓ **Crime contra a administração pública**; ✓ **Abandono de cargo**; ✓ **Inassiduidade habitual**; ✓ **Improbidade administrativa**; ✓ **Incontinência pública** e **conduta escandalosa**, na repartição; ✓ **Insubordinação grave** em serviço; ✓ **Ofensa física**, em serviço, a servidor ou a particular, **salvo em legítima defesa própria ou de outrem**; ✓ **Aplicação irregular de dinheiros públicos**; ✓ **Revelação de segredo** do qual se apropriou em razão do cargo; ✓ **Lesão aos cofres públicos** e **dilapidação** do patrimônio nacional; ✓ **Corrupção**;

- ✓ **Acumulação ilegal** de cargos, empregos ou funções públicas;
- ✓ Servidor que:
  - Valer-se do cargo para **lograr proveito pessoal** ou **de outrem**, em detrimento da **dignidade da função pública**;
  - Participar de **gerência ou administração de sociedade privada**, **personificada ou não personificada**, exercer o **comércio**, **exceto na qualidade de acionista**, **cotista ou comanditário**;
  - Atuar, como **procurador ou intermediário**, **junto a repartições públicas**, **salvo** quando se tratar de benefícios **previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau**, **e de cônjuge ou companheiro**;
  - Receber **propina**, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, **em razão de suas atribuições**;
  - **Aceitar comissão**, **emprego** ou **pensão** de **estado estrangeiro**;
  - Praticar **usura** sob qualquer de suas formas;
  - **Proceder de forma desidiosa**;
  - **Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares**;

Art. 133. Detectada a **qualquer tempo** a acumulação **ilegal** de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 **notificará o servidor**, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar **opção no prazo improrrogável de dez dias**, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará **procedimento sumário** para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

I - **instauração**, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser **composta** por **dois servidores estáveis**, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração

II - **instrução sumária**, que compreende **indiciação**, **defesa** e **relatório**;

III - **julgamento**.

§ 1º. A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.

§ 2º. A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.

§ 3°. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.

§ 4º. No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3o do art. 167.

§ 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

§ 6º. Caracterizada a **acumulação ilegal** e **provada a má-fé**, aplicar-se-á a pena de **demissão**, **destituição** ou **cassação de aposentadoria ou disponibilidade** em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de **acumulação ilegal**, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

§ 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário **não excederá trinta dias**, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 8º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei.

Possibilidade de Procedimento Sumário
➢ O **Procedimento Sumário** ocorrerá nos casos de: ✓ **Abandono de cargo**; ✓ **Inassiduidade habitual**; ✓ **Acumulação ilegal** de cargos, empregos ou funções públicas;

Art. 134. Será **cassada** a **aposentadoria** ou a **disponibilidade do inativo** que houver praticado, na **atividade**, falta punível com a **demissão**. (Vide ADPF nº 418)

Art. 135. A **destituição** de **cargo em comissão** exercido por **não ocupante de cargo efetivo** será aplicada nos casos de infração sujeita às **penalidades** de **suspensão** e de **demissão**.

Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a **exoneração** efetuada nos termos do art. 35 será **convertida** em **destituição de cargo em comissão**.

Art. 136. A **demissão** ou a **destituição de cargo em comissão**, nos casos dos incisos **IV, VIII, X e XI** do art. 132, implica a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao erário**, sem prejuízo da ação penal cabível.

Indisponibilidade dos Bens e Ressarcimento ao Erário
➢ Implica em **indisponibilidade dos bens** e **ressarcimento ao erário**, sem prejuízo de ação penal cabível, a demissão ou destituição de cargo em comissão de servidor por motivo de: ✓ **Lesão aos cofres públicos** e **dilapidação** do patrimônio nacional; ✓ **Aplicação irregular de dinheiros públicos**; ✓ **Corrupção**; ✓ **Improbidade administrativa**;
Mnemônico: **LACOI**.

Art. 137. A **demissão ou a destituição de cargo em comissão**, por infringência do art. 117, **incisos IX e XI**, **incompatibiliza** o ex-servidor para **nova investidura** em cargo público **federal**, pelo prazo de **5 (cinco) anos**.

Demissão + Incompatibilização do Servidor para Nova Investidura em Cargo Federal durante 05 Anos
➢ Será aplicada **demissão + impossibilidade de investidura em cargo federal**, **durante 05 anos**, no caso de servidor que: ✓ Valer-se do cargo para **lograr proveito pessoal** ou **de outrem**, em detrimento da **dignidade da função pública**; ✓ Atuar, como **procurador ou intermediário**, **junto a repartições públicas**, **salvo** quando se tratar de benefícios **previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau**, **e de cônjuge ou companheiro**;

~~Parágrafo único. **Não poderá retornar** ao serviço público **federal** o servidor que for **demitido** ou **destituído** do cargo em comissão por infringência do **art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.**~~ (**Declarado Inconstitucional – ADI 2.975**)

STF/ADI 2.975
É **inconstitucional**, por denotar **sanção de caráter perpétuo**, o parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112/1990, o qual dispõe que não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que tiver sido demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, I (crimes contra a administração pública), IV (atos de improbidade), VIII (aplicação irregular de recursos públicos), X (lesão aos cofres públicos) e XI (corrupção), da referida lei. É importante ressaltar que, **embora a norma constitucional encontre-se estabelecida enquanto garantia à aplicação de sanções penais, viável sua extensão às sanções administrativas**, em razão do vínculo existente entre essas duas esferas do poder sancionatório estatal. Com base no entendimento acima exposto, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta (ADI) para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112/1990 e determinou a comunicação do teor da decisão ao Congresso Nacional, para que delibere, se assim entender pertinente, sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público nas hipóteses do art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei 8.112/1990.

Art. 138. Configura abandono de cargo a **ausência intencional** do servidor ao serviço por **mais de trinta dias consecutivos**.

Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a **falta ao serviço**, **sem causa justificada**, por **sessenta dias**, **interpoladamente**, durante o período de **doze meses**.

Inassiduidade Habitual x Abandono de Cargo	
Inassiduidade Habitual	**Falta** ao serviço, **sem causa justificada**, por **sessenta dias**, **interpoladamente**, durante o período de **doze meses**.
Abandono de Cargo	A **ausência intencional** do servidor ao serviço por **mais de trinta dias consecutivos**.

Art. 140. Na apuração de **abandono de cargo** ou **inassiduidade habitual**, também será adotado o **procedimento sumário** a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:

I - a indicação da **materialidade** dar-se-á:

a) na hipótese de **abandono de cargo**, pela **indicação precisa do período de ausência intencional** do servidor ao serviço **superior a trinta dias**;

b) no caso de **inassiduidade habitual**, pela **indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada**, por período **igual ou superior a sessenta dias interpoladamente**, durante o período de **doze meses**;

II - **após a apresentação da defesa** a comissão elaborará **relatório conclusivo** quanto à **inocência** ou à **responsabilidade** do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de **abandono de cargo**, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço **superior a trinta dias** e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.

Possibilidade de Procedimento Sumário
➢ O **Procedimento Sumário** ocorrerá nos casos de: ✓ **Abandono de cargo**; ✓ **Inassiduidade habitual**; ✓ **Acumulação ilegal** de cargos, empregos ou funções públicas;

Art. 141. As **penalidades disciplinares** serão aplicadas:

I - pelo **Presidente da República**, pelos **Presidentes das Casas do Poder Legislativo** e dos **Tribunais Federais** e pelo **Procurador-Geral da República**, quando se tratar de **demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade** de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade;

II - pelas **autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior** àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de **suspensão superior a 30 (trinta) dias**;

III - pelo **chefe da repartição e outras autoridades** na forma dos **respectivos regimentos ou regulamentos**, nos casos de **advertência** ou de **suspensão de até 30 (trinta) dias**;

IV - pela **autoridade** que houver feito a **nomeação**, quando se tratar de destituição de **cargo em comissão**.

Competência para Aplicação da Penalidade – Lei 8.112/90	
Sujeito Competente	**Penalidade**
* **Presidente da República**; * **Presidentes das Casas do Poder Legislativo**; * **Presidentes** dos **Tribunais Federais**; * **Procurador-Geral da República**;	**Demissão e Cassação de aposentadoria ou disponibilidade** de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão ou entidade;
Autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior as acima.	**Suspensão superior a 30 (trinta) dias**;
Chefe da repartição e outras autoridades.	**Advertência** ou de **suspensão de até 30 (trinta) dias**;
Autoridade que nomeou.	**Destituição** de **cargo em comissão.**

Art. 142. A ação disciplinar **prescreverá**:

I - em **5 (cinco) anos**, quanto às infrações puníveis com **demissão**, **cassação de aposentadoria** ou **disponibilidade** e **destituição de cargo em comissão**;

II - em **2 (dois) anos**, quanto à **suspensão**;

III - em **180 (cento e oitenta) dias**, quanto à **advertência**.

Prescrição das Penalidades	
Penalidade	**Tempo**
Demissão	**05 anos**
Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade	**05 anos**
Destituição de Cargo em Comissão	**05 anos**
Suspensão	**02 anos**
Advertência	**180 Dias**

§ 1°. O prazo de prescrição **começa** a correr da **data em que o fato se tornou conhecido**.

§ 2°. Os prazos de prescrição previstos na **lei penal** aplicam-se às **infrações disciplinares** capituladas **também como crime**.

§ 3°. A **abertura** de sindicância ou a instauração de processo disciplinar **interrompe** a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4°. **Interrompido** o curso da prescrição, o prazo **começará a correr** a partir do **dia em que cessar a interrupção**.

Título V
Do Processo Administrativo Disciplinar

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 143. A autoridade que tiver **ciência de irregularidade** no serviço público é **obrigada a promover** a sua **apuração imediata**, mediante **sindicância** ou **processo administrativo disciplinar**, assegurada ao acusado ampla defesa.

§ 3º.A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser **promovida** por **autoridade de órgão ou entidade diverso** daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração.

Art. 144. As **denúncias** sobre irregularidades serão objeto de apuração, **desde que contenham a identificação** e o **endereço do denunciante** e sejam formuladas por **escrito**, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado **não configurar** evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a **denúncia será arquivada**, por falta de objeto.

Art. 145. Da **sindicância** poderá resultar:

I - **arquivamento** do processo;

II - **aplicação de penalidade** de **advertência** ou **suspensão de até 30 (trinta) dias**;

III - **instauração de processo disciplinar**.

Parágrafo único. O **prazo** para conclusão da sindicância **não excederá 30 (trinta) dias**, podendo ser prorrogado por **igual período**, a critério da autoridade superior.

Art. 146. **Sempre** que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de **suspensão** por **mais de 30 (trinta) dias**, **de demissão**, **cassação de aposentadoria** ou **disponibilidade**, ou **destituição de cargo em comissão**, será **obrigatória a instauração de processo disciplinar**.

STJ/Súmula 611
Desde que devidamente **motivada** e com **amparo em investigação ou sindicância**, **é permitida** a **instauração de processo administrativo disciplinar** com base em **denúncia anônima**, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração.

Capítulo II - Do Afastamento Preventivo

Art. 147. Como **medida cautelar** e a fim de que o servidor **não venha a influir na apuração da irregularidade**, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu **afastamento** do exercício do cargo, pelo prazo de **até 60 (sessenta) dias**, **sem prejuízo da remuneração**.

Parágrafo único. O afastamento **poderá ser prorrogado por igual prazo**, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

Afastamento Preventivo
✓ **Medida Cautelar**;
✓ **Finalidade**: **Evitar que o servidor influa** na apuração da irregularidade;
✓ **Prazo**: **Até 60 dias**, sendo possível **prorrogar** por **mais 60 dias**;
✓ O servidor **continua recebendo a remuneração**.

Capítulo III
Do Processo Disciplinar

Art. 148. O **processo disciplinar** é o instrumento destinado a apurar **responsabilidade** de servidor por infração praticada no **exercício de suas atribuições**, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por **comissão** composta de **três servidores estáveis** designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu **presidente**, que deverá ser **ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível**, **ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado**.

§ 1º. A Comissão terá como **secretário servidor designado pelo seu presidente**, **podendo** a indicação recair em **um de seus membros**. (**É possível a indicação de servidor que não faça parte da comissão**)

§ 2°. **Não** poderá participar de comissão de **sindicância** ou de **inquérito**, **cônjuge, companheiro ou parente do acusado**, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o terceiro grau**.

Impedimento e Suspeição do Servidor no Processo Disciplinar
Expressamente, a Lei 8.112/90 apresenta apenas a hipótese de **impedimento** de servidor público em processo disciplinar, encontrando-se no **Art. 149. § 2°**. Já em relação a suspeição, a Lei 8.112/90 não apresenta nada expresso. Lei 8.112/90. Art. 149. § 2°. **Não** poderá participar de comissão de **sindicância** ou de **inquérito**, **cônjuge, companheiro ou parente do acusado**, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o terceiro grau**.

STJ/MS 14.827 DF
Não contém a Lei n° 8.112/90 **proibição** de que a comissão disciplinar seja composta por **servidores lotados em unidade da federação diversa** daquela em que atuava o servidor investigado.

Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com **independência** e **imparcialidade**, assegurado o **sigilo necessário** à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão **caráter reservado**.

Art. 151. O **processo disciplinar** se desenvolve nas **seguintes fases**:

I - **instauração**, com a publicação do ato que constituir a comissão;
II - **inquérito administrativo**, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - **julgamento**.

Art. 152. O **prazo** para a **conclusão** do **processo disciplinar** **não excederá 60 (sessenta) dias**, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, **admitida a sua prorrogação por igual prazo**, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 1º. **Sempre que necessário**, a comissão dedicará **tempo integral** aos seus trabalhos, ficando seus membros **dispensados do ponto**, **até a entrega do relatório final**.

§ 2º. As **reuniões** da comissão serão **registradas em atas** que deverão detalhar as deliberações adotadas.

Prazo Total do Processo Administrativo Disciplinar – STF/MS 23.299/SP
Punição disciplinar: prescrição: a instauração do processo disciplinar **interrompe** o fluxo da **prescrição**, que **volta a correr** por inteiro se não decidido no **prazo legal de 140 dias**, a partir do termo final desse último. O prazo máximo para conclusão do PAD é de **140 dias** (60 Dias Iniciais + 60 Dias Prorrogáveis + 20 Dias do Julgamento.

Prazo Total do Processo Administrativo Disciplinar – STF/RMS 30.716/DF
A instauração do processo disciplinar qualifica-se como **marco interruptivo da prescrição** (Lei nº 8.112/90, art. 142, § 3º), cujo **prazo recomeça** a contar por inteiro **após o transcurso** do lapso temporal de **cento e quarenta (140) dias** que a Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo.

Seção I
Do Inquérito

Art. 153. O **inquérito** administrativo obedecerá ao princípio do **contraditório**, assegurada ao acusado **ampla defesa**, com a utilização dos **meios e recursos** admitidos em direito.

Art. 154. Os **autos da sindicância integrarão o processo disciplinar**, como peça informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese de o **relatório da sindicância concluir que a infração** está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.

Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§ 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.

Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.

Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 159. Concluída a **inquirição das testemunhas**, a comissão promoverá o **interrogatório do acusado**, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158.

§ 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.

§ 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a **indiciação** do servidor, com a **especificação dos fatos** a ele imputados e das respectivas **provas**.

§ 1º. O **indiciado** será **citado** por mandado expedido pelo **presidente da comissão** para apresentar **defesa escrita**, no prazo de **10 (dez) dias**, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

§ 2º. Havendo **dois ou mais indiciados**, o prazo será comum e de **20 (vinte) dias**.

§ 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.

§ 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de (2) duas testemunhas.

Art. 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.

Art. 164. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

§ 1º. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.

§ 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

§ 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor.

§ 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 166. O processo disciplinar, com o **relatório** da comissão, será **remetido à autoridade** que **determinou a sua instauração**, para **julgamento**.

Seção II
Do Julgamento

Art. 167. No prazo de **20 (vinte) dias**, contados do recebimento do processo, a **autoridade julgadora** proferirá a sua **decisão**.

§ 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

§ 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

§ 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 141.

§ 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.

Art. 168. O **julgamento** acatará o **relatório da comissão**, **salvo quando contrário às provas dos autos**.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão **contrariar as provas dos autos**, a **autoridade julgadora** poderá, **motivadamente**, **agravar** a penalidade proposta, **abrandá-la ou isentar** o servidor de responsabilidade.

Art. 169. Verificada a ocorrência de **vício insanável**, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua **nulidade**, **total ou parcial**, e ordenará, **no mesmo ato**, a constituição de **outra comissão** para instauração de novo processo.

§ 1°. O julgamento **fora do prazo** legal **não implica nulidade** do processo.

§ 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 142, § 2o, será responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.

Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. (**Dispositivo Inconstitucional – STF/MS 23.262/DF**)

STF/MS 23.262/DF
Ocorrendo prescrição da punibilidade, **não será admitido** o registro dos fatos nos assentamentos individuais do servidor.
O **art. 170 da Lei 8.112/1990** (“Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor”) **é inconstitucional**. Essa a conclusão do Plenário ao conceder mandado de segurança para cassar decisão do Presidente da República que, embora reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva de infração disciplinar praticada pelo impetrante, determinara a anotação dos fatos apurados em assentamento funcional. O **Tribunal asseverou** que, em virtude do reconhecimento da **extinção da punibilidade** pela prescrição, obstar-se-ia a **imposição de punição administrativo-disciplinar**, tendo em conta que a pretensão punitiva da Administração estaria **comprometida** de modo direto e imediato. Assim, afirmou que a anotação dessa ocorrência em ficha funcional **violaria o princípio da presunção de inocência**. Em consequência, a Corte, por maioria, **declarou a inconstitucionalidade incidental** do art. 170 da Lei 8.112/1990. O Ministro Dias Toffoli (relator) aduziu que o mencionado dispositivo remontaria prática surgida, em especial, na Formulação 36 do extinto Departamento de Administração do Serviço Público - DASP (“Se a prescrição for posterior à instauração do inquérito, deve-se registrar nos assentamentos do funcionário a prática da infração apenada”). O Ministro Luiz Fux salientou que o registro, em si, seria uma punição, que acarretaria efeitos deletérios na carreira do servidor, em ofensa também ao princípio da razoabilidade. O Ministro Marco Aurélio realçou, de igual forma, que o aludido artigo discreparia da Constituição sob o ângulo da razoabilidade. Por sua vez, o Ministro Ricardo Lewandowski acrescentou que o preceito em questão atentaria contra a imagem funcional do servidor. Vencido o Ministro Teori Zavascki, que não reputava o art. 170 da Lei 8.112/1990 inconstitucional. Consignava que a incompatibilidade dependeria da interpretação conferida ao dispositivo. Aduzia não conflitar com a Constituição o entendimento de que se trataria de documentação de um fato, ou seja, de que o servidor respondera a um processo e que a ele não fora aplicada pena em razão da prescrição.

Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição.

Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar **só poderá ser exonerado a pedido**, ou **aposentado voluntariamente**, **após a conclusão** do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.

Parágrafo único. Ocorrida a **exoneração** de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34 (**exoneração quando não satisfeitas as condições do estágio probatório**), o ato será **convertido em demissão**, se for o caso.

Art. 173. Serão assegurados **transporte e diárias**:

I - ao **servidor convocado** para prestar **depoimento fora da sede** de sua repartição, na condição de **testemunha**, **denunciado ou indiciado**;

II - aos **membros da comissão e ao secretário**, quando **obrigados a se deslocarem** da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.

Fases do PAD	
Fase 1 – Instauração	
Fase 2 – Inquérito	Divide-se em: - 2.1. Instrução; - 2.1.1. Oitiva das testemunhas; - 2.1.2. Oitiva do Acusado; - 2.1.3. Indiciação; - 2.2. Defesa; - 2.3. Relatório.
Fase 3 - Julgamento	

Seção III
Da Revisão do Processo

Art. 174. O **processo disciplinar** poderá ser **revisto**, **a qualquer tempo**, **a pedido ou de ofício**, quando se aduzirem **fatos novos** ou **circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido** ou a **inadequação da penalidade aplicada**.

§ 1°. Em caso de **falecimento**, **ausência ou desaparecimento** do servidor, **qualquer pessoa da família** poderá requerer a **revisão** do processo.

§ 2°. No caso de **incapacidade mental** do servidor, a **revisão** será requerida pelo respectivo **curador**.

Art. 175. No processo **revisional**, o **ônus** da prova cabe ao **requerente**.

Art. 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.

Art. 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao **Ministro de Estado** ou **autoridade equivalente**, que, se autorizar a revisão, **encaminhará** o **pedido ao dirigente do órgão** ou entidade onde se originou o processo disciplinar.

Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma do art. 149.

Art. 178. A revisão correrá em apenso ao processo originário.

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.

Art. 179. A comissão revisora terá **60 (sessenta) dias** para a conclusão dos trabalhos.

Art. 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.

Art. 181. O **julgamento** caberá à **autoridade que aplicou a penalidade**, nos termos do art. 141.

Parágrafo único. O **prazo para julgamento** será de **20 (vinte) dias**, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.

Art. 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração.

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.

Título VI
Da Seguridade Social do Servidor

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família.

§ 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde.

§ 2º. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência.

§ 3º. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.

§ 4o O recolhimento de que trata o § 3o deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento.

Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades:

I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão;

II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;

III - assistência à saúde.

Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta Lei.

Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:

I - quanto ao servidor:

a) aposentadoria;

b) auxílio-natalidade;

c) salário-família;

d) licença para tratamento de saúde;

e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;

f) licença por acidente em serviço;

g) assistência à saúde;

h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;

II - quanto ao dependente:

a) pensão vitalícia e temporária;

b) auxílio-funeral;

c) auxílio-reclusão;

d) assistência à saúde.

§ 1º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224.

§ 2º. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.

Capítulo II
Dos Benefícios

Seção I
Da Aposentadoria

Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da Constituição)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

§ 2o Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e "c", observará o disposto em lei específica.

§ 3o Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.

Art. 187. A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.

Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§ 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.

§ 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.

§ 4º. Para os fins do disposto no § 1o deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas.

§ 5º. A critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria.

Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3o do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1o do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.

Art. 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.

Art. 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.

Art. 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida aposentadoria com provento integral, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo.

Seção II
Do Auxílio-Natalidade

Art. 196. O **auxílio-natalidade** é devido à servidora por motivo de **nascimento** de filho, em quantia **equivalente ao menor vencimento** do serviço público, **inclusive no caso de natimorto**.

§ 1º. Na hipótese de **parto múltiplo**, o valor será **acrescido** de **50% (cinqüenta por cento)**, **por nascituro**.

§ 2º. O auxílio será **pago ao cônjuge ou companheiro servidor público**, quando a **parturiente não for servidora**.

Seção III
Do Salário-Família

Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico.

Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família:

I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;

II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;

III - a mãe e o pai sem economia própria.

Art. 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo.

Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes.

Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.

Art. 200. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social.

Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário-família.

Seção IV
Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 202. Será concedida ao servidor **licença para tratamento de saúde**, a **pedido ou de ofício**, com base em **perícia médica**, **sem prejuízo da remuneração** a que fizer jus.

Art. 203. A **licença** de que trata o art. 202 desta Lei será concedida com base em **perícia oficial**.

§ 1°. **Sempre que necessário**, a inspeção médica será realizada na **residência do servidor** ou no **estabelecimento hospitalar** onde se encontrar internado.

§ 2º. **Inexistindo médico** no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em **caráter permanente o servidor**, e **não se configurando** as **hipóteses** previstas nos parágrafos do **art. 230**, **será aceito atestado passado por médico particular**.

§ 3°. No caso do § 2º. deste artigo, o atestado **somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos** do órgão ou entidade.

§ 4°. A **licença** que **exceder** o prazo de **120 (cento e vinte) dias** no período de **12 (doze) meses** a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por **junta médica oficial**.

§ 5°. A **perícia oficial** para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos **demais casos de perícia oficial** previstos nesta Lei, será efetuada por **cirurgiões-dentistas**, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da **odontologia**.

Art. 204. A **licença** para tratamento de saúde **inferior a 15 (quinze) dias**, dentro de **1 (um) ano**, poderá ser **dispensada de perícia oficial**, na forma definida em regulamento.

Licença para Tratamento de Saúde	
Licença	**Junta ou Perícia Médica?**
Acima de 120 Dias dentro de 12 meses	Junta Médica Oficial
Abaixo de 120 Dias dentro de 12 meses	Perícia Médica Oficial
Inferior a 15 Dias dentro de 12 meses	Pode ocorrer a dispensa da Perícia Médica

Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1o.

Art. 206. O **servidor** que apresentar indícios de **lesões orgânicas** ou **funcionais** será submetido a **inspeção médica**.

Art. 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão:

I - prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade à qual se encontra vinculado o servidor;

II - celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações;

III - celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do art. 230; ou

IV - prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes.

Seção V
Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade

Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

§ 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

§ 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.

§ 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

§ 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.

Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à **licença-paternidade** de 5 (cinco) dias consecutivos.

Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.

Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.

Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias.

Seção VI
Da Licença por Acidente em Serviço

Art. 211. Será licenciado, com **remuneração integral**, o **servidor acidentado** em serviço.

Art. 212. Configura **acidente em serviço** o dano **físico** ou **mental** sofrido pelo servidor, que se relacione, **mediata ou imediatamente**, com as **atribuições do cargo exercido**.

Parágrafo único. **Equipara-se ao acidente** em serviço o dano:

I - decorrente de **agressão** sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;

II - sofrido no **percurso da residência** para o trabalho e vice-versa.

Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos.

Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública.

Art. 214. A **prova do acidente** será feita no prazo de **10 (dez) dias**, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

Seção VII
Da Pensão

Art. 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Art. 217. São beneficiários das pensões:

II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente;

III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar;

IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos;

b) seja inválido;

c) tenha deficiência grave; ou

d) tenha deficiência intelectual ou mental;

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e

VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.

§ 1º. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI.

§ 2º. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput exclui o beneficiário referido no inciso VI.

§ 3º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento.

Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta dias) após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo; ou

III - da decisão judicial, na hipótese de morte presumida.

§ 1º A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado.

§ 2º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

§ 3º Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

§ 4º Julgada improcedente a ação prevista no § 2º ou § 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.

§ 5º Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação.

Art. 220. Perde o direito à pensão por morte:

I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor;

II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos:

I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço;

III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança.

Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado.

Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas a e b do inciso VII do caput deste artigo;

IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão;

V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;

VI - a renúncia expressa; e

VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art. 217:

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§ 1º. A **critério da administração**, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por **invalidez**, por **incapacidade ou por deficiência** poderá ser convocado a **qualquer momento** para avaliação das referidas condições.

§ 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos previstos na alínea “b” do inciso VII, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.

§ 3º. Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “b” do inciso VII do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.
§ 4º. O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput.

§ 5º Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.

§ 6º O beneficiário que não atender à convocação de que trata o § 1º deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

§ 7º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave.

§ 8º No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento.

Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários.

Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 189.

Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) pensões.

Seção VIII
Do Auxílio-Funeral

Art. 226. O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento.

§ 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração.

§ 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral.

Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior.

Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública.

Seção IX
Do Auxílio-Reclusão

Art. 229. À família do servidor ativo é devido o **auxílio-reclusão**, nos seguintes valores:

I - **dois terços** da remuneração, quando afastado por **motivo de prisão**, **em flagrante ou preventiva**, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão;

II - **metade** da remuneração, **durante o afastamento**, em virtude de condenação, por **sentença definitiva**, a pena que **não determine a perda de cargo**.

§ 1º. Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido.

§ 2º. O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

§ 3º. Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão.

Capítulo III
Da Assistência à Saúde

Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.

§ 1º. Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

§ 2º. Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão.

§ 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a:

I - celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006;

II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador;

§ 5º. O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde.

Título VIII
Capítulo Único
Das Disposições Gerais

Art. 236. O **Dia do Servidor Público** será comemorado a **vinte e oito de outubro**.

Art. 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira:

I - prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais;

II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.

Art. 238. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente.

Art. 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.

Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:

a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual;

b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido;

c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral da categoria.

Art. 241. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual.

Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar.

Art. 242. Para os fins desta Lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter permanente.

Título IX

Capítulo Único - Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.

§ 1º. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.

§ 2º. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei.

§ 3º. As Funções de Assessoramento Superior - FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta Lei.

§ 5º. O regime jurídico desta Lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber.

§ 6º. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos.

§ 7º. Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da Administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal.

§ 8º. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior.

§ 9º. Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no § 7o poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários.

Art. 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei, ficam transformados em anuênio.

Art. 245. A licença especial disciplinada pelo art. 116 da Lei nº 1.711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos arts. 87 a 90.

Art. 247. Para efeito do disposto no Título VI desta Lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores celetistas abrangidos pelo art. 243.

Art. 248. As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta Lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor.

Art. 249. Até a edição da lei prevista no § 1o do art. 231, os servidores abrangidos por esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio.

Art. 252. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente.

Art. 253. Ficam revogadas a Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário.

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o **estatuto jurídico** da **empresa pública**, da **sociedade de economia mista** e de suas **subsidiárias**, abrangendo **toda e qualquer** empresa pública e sociedade de economia mista da **União**, dos **Estados**, do **Distrito Federal** e dos **Municípios** que **explore atividade econômica de produção** ou **comercialização de bens** ou de **prestação de serviços**, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.

§ 1º O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).

§ 2º O disposto nos Capítulos I e II do Título II desta Lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente, definida nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 , que explore atividade econômica, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.

§ 3º Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas as diretrizes gerais desta Lei.

§ 4º A não edição dos atos de que trata o § 3º no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista às regras de governança previstas no Título I desta Lei.

§ 5º Submetem-se ao regime previsto nesta Lei a **empresa pública** e a **sociedade de economia mista** que participem de **consórcio**, conforme disposto no art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , na condição de operadora.

§ 6º Submete-se ao regime previsto nesta Lei a sociedade, **inclusive a de propósito específico**, que seja **controlada** por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas no caput .

§ 7º Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim:

I - documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida;

II - relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado;

III - informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas;

IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade;

V - avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade;

VI - relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora;

VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da investidora;

VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais;

IX - avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade esperada do negócio;

X - qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerado relevante para o cumprimento do comando constante do caput .

Art. 2º A **exploração de atividade econômica** pelo Estado será exercida por meio de **empresa pública**, de **sociedade de economia mista** e de suas subsidiárias.

§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista **dependerá** de prévia **autorização legal** que indique, de forma clara, **relevante interesse coletivo** ou **imperativo de segurança nacional**, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal.

Jornada de Direito Administrativo – Enunciado 14
A demonstração da existência de relevante interesse coletivo ou de imperativo de segurança nacional, descrita no parágrafo 1º do art. 2º da Lei 13.303/2016, será atendida por meio do envio ao órgão legislativo competente de estudos/documentos (anexos à exposição de motivos) com dados objetivos que justifiquem a decisão pela criação de empresa pública ou de sociedade de economia mista cujo objeto é a exploração de atividade econômica.

§ 2º **Depende de autorização legislativa** a criação de **subsidiárias** de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a **participação de qualquer delas em empresa privada**, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal .

STF/ADI 794/DF
É dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias.

§ 3º A **autorização** para participação em empresa privada prevista no § 2º **não se aplica** a operações de **tesouraria, adjudicação de ações em garantia** e **participações autorizadas** pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.

Art. 3º **Empresa pública** é a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei** e com **patrimônio próprio**, cujo **capital social** é **integralmente** detido pela **União**, pelos **Estados**, pelo **Distrito Federal** ou pelos **Municípios**.

Parágrafo único. **Desde que a maioria do capital votante** permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, **será admitida, no capital da empresa pública**, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de **entidades da administração indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 4º **Sociedade de economia mista** é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito **privado**, com **criação autorizada por lei**, sob a forma de **sociedade anônima**, cujas **ações com direito a voto** pertençam em sua **maioria à União**, aos **Estados**, ao **Distrito Federal**, aos **Municípios** ou a **entidade da administração indireta**.

§ 1º A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação.

§ 2º Além das normas previstas nesta Lei, a sociedade de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeita-se às disposições da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 .

CAPÍTULO II
DO REGIME SOCIETÁRIO DA EMPRESA PÚBLICA E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Seção I
Das Normas Gerais

Art. 5º A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto nesta Lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

Art. 6º O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias deverá observar **regras de governança corporativa**, **de transparência e de estruturas**, **práticas de gestão de riscos** e de **controle interno**, **composição da administração** e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta Lei.

Art. 7º Aplicam-se a **todas as empresas públicas**, as **sociedades de economia mista** de **capital fechado** e as suas **subsidiárias** as disposições da **Lei nº 6.404**, de 15 de dezembro de 1976, e as **normas da Comissão de Valores Mobiliários** sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão.

Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, **no mínimo**, os seguintes **requisitos de transparência**:

I - elaboração de **carta anual**, subscrita pelos **membros do Conselho de Administração**, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de **indicadores objetivos**;

II - **adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação**;

III - **divulgação tempestiva** e **atualizada de informações relevantes**, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração;

IV - **elaboração e divulgação de política de divulgação de informações**, em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas;

V - **elaboração de política de distribuição de dividendos**, à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

VI - **divulgação**, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos **dados operacionais** e **financeiros** das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional;

VII - **elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas**, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que **deverá ser revista**, **no mínimo, anualmente** e aprovada pelo Conselho de Administração;

VIII - **ampla divulgação**, ao **público em geral**, de **carta anual** de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso III;

IX - **divulgação anual** de relatório integrado ou de sustentabilidade.

§ 1º O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput .

§ 2º Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão:

I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos;

II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil.

§ 3º Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista com **registro na Comissão de Valores Mobiliários** sujeitam-se ao **regime informacional** estabelecido por essa autarquia e **devem divulgar as informações** previstas neste artigo na forma fixada em suas normas.

§ 4º Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos I a IX do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa.

Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão **regras de estruturas** e práticas de **gestão de riscos** e **controle interno** que abranjam:

I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno;

II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos;

III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre:

I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais;

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores.

§ 2º A **área responsável** pela verificação de **cumprimento de obrigações** e de **gestão de riscos** deverá ser vinculada ao **diretor-presidente** e liderada por **diretor estatutário**, devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente.

§ 3º A **auditoria interna** deverá:

I - ser **vinculada ao Conselho de Administração**, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário;

II - ser responsável por aferir a **adequação do controle interno**, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.

§ 4º O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

Art. 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão **criar comitê estatutário** para verificar a **conformidade do processo** de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o **Conselho Fiscal**, com competência para **auxiliar o acionista controlador** na indicação desses membros.

Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do comitê estatutário referido no caput realizadas com o fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados, dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros.

Art. 11. A empresa pública **não poderá**:

I - lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações;

II - emitir partes beneficiárias.

Art. 12. A **empresa pública** e a **sociedade de economia mista** deverão:

I - divulgar **toda e qualquer forma de remuneração** dos administradores;

II - adequar constantemente suas práticas ao **Código de Conduta e Integridade** e a outras regras de **boa prática de governança corporativa**, na forma estabelecida na regulamentação desta Lei.

Parágrafo único. A **sociedade de economia mista** poderá solucionar, mediante **arbitragem**, as **divergências entre acionistas e a sociedade**, ou entre **acionistas controladores** e **acionistas minoritários**, nos termos previstos em seu estatuto social.

Art. 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em especial sobre:

I - constituição e funcionamento do Conselho de Administração, observados o número mínimo de 7 (sete) e o número máximo de 11 (onze) membros;

II - requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 (três) diretores;

III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos:

a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;

b) contribuição para o resultado do exercício;

c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo;

IV - constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente;

V - constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário;

VI - prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas;

VIII - prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 (dois) anos, permitidas 2 (duas) reconduções consecutivas.

Seção II
Do Acionista Controlador

Art. 14. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá:

I - fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores;

II - preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções;

III - observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal.

Art. 15. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

§ 1º A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do art. 246 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da assembleia-geral de acionistas.

§ 2º Prescreve em 6 (seis) anos, contados da data da prática do ato abusivo, a ação a que se refere o § 1º.

Seção III
Do Administrador

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nesta Lei, o **administrador** de empresa pública e de sociedade de economia mista é **submetido** às normas previstas na Lei nº 6.404 **(Lei das Sociedades Anônimas)**, de 15 de dezembro de 1976 .

Parágrafo único. Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os **membros do Conselho de Administração e da diretoria**.

Art. 17. Os membros do **Conselho de Administração** e os **indicados** para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:

I - ter experiência profissional de, no mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;

3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista;

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e

III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 , com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.

§ 1º O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores.

Jornada de Direito Administrativo – Enunciado 32
É possível a contratação de seguro de responsabilidade civil aos administradores de empresas estatais, na forma do artigo 17, §1º, da Lei Federal n. 13.303/2016, a qual não abrangerá a prática de atos fraudulentos de favorecimento pessoal ou práticas dolosas lesivas à companhia e ao mercado de capitais.

§ 2º É **vedada** a indicação, para o **Conselho de Administração** e para a **diretoria**:

I - de **representante do órgão regulador** ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de **Ministro de Estado**, de **Secretário de Estado**, de **Secretário Municipal**, de **titular de cargo**, **sem vínculo permanente** com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo;

II - de pessoa que atuou, nos **últimos 36 (trinta e seis) meses**, como participante de **estrutura decisória** de **partido político** ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de **campanha eleitoral**;

III - de pessoa que exerça **cargo em organização sindical**;

IV - de pessoa que tenha **firmado contrato ou parceria**, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de **qualquer natureza**, com a pessoa político-administrativa controladora da **empresa pública** ou da **sociedade de economia mista** ou com a **própria empresa ou sociedade** em período **inferior a 3 (três) anos** antes da data de nomeação;

V - de pessoa que tenha ou possa ter **qualquer forma de conflito de interesse** com a pessoa **político-administrativa controladora da empresa pública** ou da **sociedade de economia mista** ou com a própria empresa ou sociedade.

§ 3º A vedação prevista no inciso I do § 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

§ 4º Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

§ 5º Os **requisitos** previstos no **inciso I** do caput poderão ser **dispensados** no caso de indicação de **empregado** da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como **membro de comitê**, **desde que** atendidos os seguintes quesitos mínimos:

I - o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de **concurso público de provas ou de provas e títulos**;

II - o empregado tenha **mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo** na empresa pública ou na sociedade de economia mista;

III - o empregado tenha ocupado **cargo na gestão superior** da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput.

Seção IV
Do Conselho de Administração

Art. 18. Sem prejuízo das competências previstas no art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , e das demais atribuições previstas nesta Lei, compete ao **Conselho de Administração**:

I - discutir, aprovar e monitorar **decisões envolvendo práticas de governança corporativa**, **relacionamento com partes interessadas**, **política de gestão** de pessoas e código de conduta dos agentes;

II - **implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos** e de **controle interno** estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;

III - **estabelecer política de porta-vozes** visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

IV - **avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista**, nos termos do inciso III do art. 13, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no art. 10.

Art. 19. É **garantida** a **participação**, no **Conselho de Administração**, de representante dos **empregados** e dos **acionistas minoritários**.

§ 1º As normas previstas na Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 , aplicam-se à participação de empregados no Conselho de Administração da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e controladas e das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

§ 2º É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger 1 (um) conselheiro, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

Art. 20. É **vedada** a participação **remunerada** de membros da **administração pública, direta ou indireta**, em **mais de 2 (dois) conselhos**, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias.

Seção V
Do Membro Independente do Conselho de Administração

Art. 22. O **Conselho de Administração** deve ser composto, **no mínimo**, por **25% (vinte e cinco por cento)** de membros **independentes** ou por **pelo menos 1 (um)**, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

§ 1º O conselheiro independente caracteriza-se por:

I - não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital;

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

III - não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência;

IV - não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de economia mista ou de sociedade controlada, coligada ou subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa;

V - não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência;

VI - não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos à empresa pública ou à sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência;

VII - não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital.

§ 2º Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput , resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro:

I - imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);

II - imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

§ 3º Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados, nos termos do § 1º do art. 19.

§ 4º Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários, nos termos do § 2º do art. 19.

Seção VI
Da Diretoria

Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput , a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:

I - plano de negócios para o exercício anual seguinte;

II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.

§ 3º Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

Seção VII
Do Comitê de Auditoria Estatutário

Art. 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente.

§ 1º Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no estatuto da empresa pública ou da sociedade de economia mista:

I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;

II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista;
IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista;

V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:

a) remuneração da administração;

b) utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

c) gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas;

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.

§ 2º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

§ 3º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação.

§ 4º A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 5º Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das atas.

§ 6º A restrição prevista no § 5º não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo.

§ 7º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes.

Art. 25. O **Comitê de Auditoria Estatutário** será integrado por, **no mínimo, 3 (três)** e, **no máximo, 5 (cinco) membros**, em sua maioria **independentes**.

§ 1º São **condições mínimas** para integrar o **Comitê** de Auditoria Estatutário:

I - **não ser** ou **ter sido**, nos **12 (doze) meses anteriores** à nomeação para o Comitê:

a) diretor, empregado ou membro do **conselho fiscal da empresa pública ou sociedade de economia mista** ou de sua **controladora**, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta;

b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro **integrante com função de gerência de equipe** envolvida nos trabalhos de **auditoria** na empresa pública ou sociedade de economia mista;

II - **não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim**, **até o segundo grau** ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I;

III - não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário;

IV - **não ser** ou **ter sido ocupante de cargo público efetivo**, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista, **nos 12 (doze) meses anteriores** à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 2º Ao menos **1 (um) dos membros** do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida **experiência em assuntos de contabilidade societária**.

§ 3º O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da empresa pública ou sociedade de economia mista pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

Seção VIII
Do Conselho Fiscal

Art. 26. Além das normas previstas nesta Lei, aplicam-se aos **membros do Conselho Fiscal** da empresa pública e da sociedade de economia mista as disposições previstas na **Lei nº 6.404**, de 15 de dezembro de 1976 , relativas a seus **poderes**, **deveres e responsabilidades**, a **requisitos e impedimentos para investidura** e a **remuneração**, além de outras disposições estabelecidas na referida Lei.

§ 1º Podem ser membros do Conselho Fiscal **pessoas naturais**, **residentes no País**, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, **por prazo mínimo de 3 (três) anos**, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa.

§ 2º O Conselho Fiscal contará com pelo menos 1 (um) membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública.

CAPÍTULO III
DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA PÚBLICA E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Art. 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a **função social** de realização do interesse coletivo ou de **atendimento a imperativo da segurança nacional** expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação.

§ 1º A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de economia mista, bem como para o seguinte:

I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente justificada.

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista **deverão**, nos termos da lei, adotar **práticas de sustentabilidade ambiental** e de **responsabilidade social corporativa** compatíveis com o mercado em que atuam.

§ 3º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão **celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica** para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, **desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca**, observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei.

Jornada de Direito Administrativo – Enunciado 8
O exercício da função social das empresas estatais é condicionado ao atendimento da sua finalidade pública específica e deve levar em conta os padrões de eficiência exigidos das sociedades empresárias atuantes no mercado, conforme delimitações e orientações dos §§1º a 3º do art. 27 da Lei 13.303/2016.

TÍTULO II
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS, ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS SUBSIDIÁRIAS QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA ESTEJA SUJEITA AO REGIME DE MONOPÓLIO DA UNIÃO OU SEJA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

CAPÍTULO I
DAS LICITAÇÕES

Seção I
Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa e de Inexigibilidade

Art. 28. Os contratos com **terceiros** destinados à **prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista**, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, **serão precedidos de licitação** nos termos desta Lei, **ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30**.

§ 1º Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 .

§ 2º O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas de que trata o § 3º do art. 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei.

§ 3º São as **empresas públicas** e as **sociedades de economia mista** **dispensadas** da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:

I - **comercialização**, **prestação ou execução**, de forma **direta**, pelas empresas mencionadas **no caput** , de **produtos**, **serviços ou obras especificamente** relacionados com seus respectivos **objetos sociais**;

II - nos casos em que a **escolha do parceiro** esteja associada a suas características **particulares**, **vinculada** a **oportunidades de negócio** definidas e específicas, justificada a **inviabilidade** **de procedimento competitivo**.

§ 4º Consideram-se **oportunidades de negócio** a que se refere o inciso II do § 3º a **formação e a extinção de parcerias** e **outras formas associativas**, societárias ou contratuais, a **aquisição e a alienação** de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as **operações realizadas no âmbito do mercado de capitais**, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.

Art. 29. É **dispensável** a realização de licitação por **empresas públicas** e **sociedades de economia mista**:

I - para **obras e serviços de engenharia** de valor **até R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, **desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço** ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para **outros serviços e compras** de valor **até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)** e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, **desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço**, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;

III - quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições preestabelecidas;

IV - quando as propostas apresentadas consignarem preços **manifestamente superiores** aos praticados no mercado nacional ou **incompatíveis** com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

V - para a **compra** ou **locação de imóvel** destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a **escolha do imóvel**, **desde** que o preço seja **compatível** com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

VI - na contratação de **remanescente** de obra, de serviço ou de fornecimento, em **consequência de rescisão contratual**, **desde** que atendida a **ordem de classificação** da licitação anterior e **aceitas as mesmas condições do contrato encerrado** por rescisão ou distrato, **inclusive quanto ao preço**, devidamente corrigido;

VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

VIII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

IX - na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X - na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público.

XI - nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;

XII - na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

XIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 , observados os princípios gerais de contratação dela constantes;

XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no § 2º ;

XVI - na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta;

XVII - na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação;

XVIII - na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. (Vide ADIN 5624) (Vide ADIN 5846) (Vide ADIN 5924) (Vide ADIN 6029)

§ 1º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso VI do caput , a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

§ 2º A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 .

§ 3º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade.

Art. 30. A contratação **direta** será feita quando houver **inviabilidade de competição**, em especial na hipótese de:

I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;

II - contratação dos seguintes **serviços técnicos especializados**, com profissionais ou empresas de **notória especialização**, **vedada a inexigibilidade** para serviços de **publicidade e divulgação**:

a) **estudos técnicos**, **planejamentos** e **projetos básicos** ou **executivos**;

b) **pareceres**, **perícias** e **avaliações em geral**;

c) **assessorias** ou **consultorias técnicas** e **auditorias** financeiras ou tributárias;

d) **fiscalização**, **supervisão** ou **gerenciamento** de obras ou serviços;

e) **patrocínio** ou **defesa de causas judiciais** ou **administrativas**;

f) **treinamento e aperfeiçoamento de pessoal**;

g) **restauração de obras de arte** e **bens de valor histórico**.

§ 1º Considera-se de **notória especialização** o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2º Na hipótese do caput e em **qualquer dos casos de dispensa**, se comprovado, pelo órgão de **controle externo**, **sobrepreço ou superfaturamento**, respondem **solidariamente** pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.

§ 3º O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;

III - justificativa do preço.

Seção II
Disposições de Caráter Geral sobre Licitações e Contratos

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a **seleção da proposta mais vantajosa**, inclusive no que se refere ao **ciclo de vida do objeto**, e a **evitar** operações em que se caracterize **sobrepreço ou superfaturamento**, devendo observar os princípios da **impessoalidade**, da **moralidade**, da **igualdade**, da **publicidade**, da **eficiência**, da **probidade administrativa**, da **economicidade**, do **desenvolvimento nacional sustentável**, da **vinculação ao instrumento convocatório**, da **obtenção de competitividade** e do **julgamento objetivo**.

§ 1º Para os fins do disposto no caput , considera-se que há:

I - **sobrepreço** quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são **expressivamente superiores** aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao **valor unitário de um item**, se a licitação

ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;

II - **superfaturamento** quando houver **dano ao patrimônio** da empresa pública ou da sociedade de economia mista caracterizado, por exemplo:

a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;

b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;

c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;

d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade de economia mista ou reajuste irregular de preços.

§ 2º O **orçamento** de referência do custo global de obras e serviços de engenharia **deverá ser obtido** a partir de **custos unitários** de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (**Sinapi**), no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras (**Sicro**), no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.

§ 3º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 2º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

§ 4º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas regras específicas.

§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o art. 80.

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes **diretrizes**:

I - **padronização** do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas;

II - busca da **maior vantagem competitiva** para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

III - **parcelamento do objeto**, visando a ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no art. 29, incisos I e II;

IV - **adoção preferencial** da modalidade de licitação denominada **pregão**, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 , para a aquisição de **bens e serviços comuns**, assim considerados aqueles cujos **padrões de desempenho** e **qualidade** possam ser objetivamente definidos pelo **edital**, por meio de especificações usuais no mercado;

V - observação da política de integridade nas transações com partes interessadas.

§ 1º As **licitações** e os **contratos** disciplinados por esta Lei devem **respeitar**, especialmente, as normas relativas à:

I - disposição final **ambientalmente adequada dos resíduos sólidos** gerados pelas obras contratadas;

II - **mitigação dos danos ambientais** por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - **utilização de produtos**, **equipamentos e serviços** que, comprovadamente, **reduzam** o consumo de **energia** e de **recursos naturais**;

IV - **avaliação de impactos de vizinhança**, na forma da **legislação urbanística**;

V - **proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial**, inclusive por meio da avaliação do **impacto direto ou indireto** causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista;

VI - **acessibilidade** para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º A **contratação** a ser celebrada por empresa pública ou sociedade de economia mista da qual decorra **impacto negativo** sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados **dependerá de autorização da esfera de governo encarregada** da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser **compensado** por meio de medidas determinadas pelo **dirigente máximo** da empresa pública ou sociedade de economia mista, na forma da legislação aplicável.

§ 3º As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.

§ 4º Nas licitações com etapa de lances, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes.

Art. 33. O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma **sucinta** e **clara** no instrumento convocatório.

Art. 34. O **valor estimado do contrato** a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será **sigiloso**, **facultando-se** à **contratante**, mediante **justificação** na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, **conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação**, **sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos** e das **demais informações** necessárias para a elaboração das propostas.

§ 1º Na hipótese em que for adotado o **critério de julgamento** por **maior desconto**, a **informação** de que trata o **caput** deste artigo constará do **instrumento convocatório**.

§ 2º No caso de julgamento por **melhor técnica**, o valor do **prêmio** ou da **remuneração** será incluído no **instrumento convocatório**.

§ 3º A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.

§ 4º (VETADO).

Art. 35. Observado o disposto no art. 34, o conteúdo da proposta, quando adotado o modo de disputa fechado e até sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência desta Lei submetem-se à legislação que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela administração pública, particularmente aos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 .

Art. 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-qualificação de seus fornecedores ou produtos, nos termos do art. 64.

Art. 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às **sanções** por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no art. 83, de forma a **manter atualizado** o cadastro de empresas **inidôneas** de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 .

§ 1º O **fornecedor** incluído no cadastro referido no caput **não poderá disputar** licitação ou participar, **direta ou indiretamente**, da execução de contrato.

§ 2º Serão **excluídos** do cadastro referido no caput, **a qualquer tempo**, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

Art. 38. Estará **impedida** de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:

I - cujo administrador ou sócio detentor de **mais de 5% (cinco por cento) do capital social** seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput :

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.

Art. 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta Lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório:

I - para **aquisição de bens**:

a) **5 (cinco) dias úteis**, quando adotado como critério de julgamento o **menor preço** ou o **maior desconto**;

b) **10 (dez) dias úteis**, nas **demais hipóteses**;

II - para contratação de **obras e serviços**:

a) **15 (quinze) dias úteis**, quando adotado como critério de julgamento o **menor preço** ou o **maior desconto**;

b) **30 (trinta) dias úteis**, nas **demais hipóteses**;

III - no **mínimo 45 (quarenta e cinco) dias úteis** para licitação em que se adote como critério de julgamento a **melhor técnica** ou a **melhor combinação de técnica e preço**, bem como para licitação em que haja contratação **semi-integrada** ou **integrada**.

Parágrafo único. As **modificações** promovidas no instrumento convocatório serão **objeto de divulgação** nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos **originais**, **exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas**.

Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista **deverão publicar** e **manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos**, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a:

I - **glossário** de expressões técnicas;

II - **cadastro de fornecedores**;

III - **minutas-padrão de editais** e **contratos**;

IV - **procedimentos** de licitação e **contratação direta**;

V - **tramitação de recursos**;

VI - **formalização de contratos**;

VII - **gestão e fiscalização de contratos**;

VIII - **aplicação de penalidades**;

IX - **recebimento do objeto** do contrato.

Art. 41. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 .

Seção III
Das Normas Específicas para Obras e Serviços

Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes **definições**:

I - empreitada por preço **unitário**: contratação por **preço certo de unidades determinadas**;

II - empreitada por preço **global**: contratação por preço certo e **total**;

III - **tarefa**: contratação de mão de obra para **pequenos trabalhos** por preço certo, **com ou sem** fornecimento de material;

IV - empreitada **integral**: contratação de empreendimento em sua **integralidade**, com **todas as etapas de obras**, **serviços e instalações necessárias**, sob **inteira responsabilidade da contratada** até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;

V - contratação **semi-integrada**: contratação que envolve a **elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo**, a **execução de obras** e **serviços** de engenharia, a **montagem**, a **realização de testes**, a **pré-operação** e as **demais operações necessárias** e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º e 3º deste artigo;

VI - contratação **integrada**: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos **projetos básico** e **executivo**, **a execução de obras** e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e

as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo;

VII - **anteprojeto de engenharia**: peça técnica com **todos os elementos de contornos necessários** e **fundamentais** à elaboração do **projeto básico**, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;

c) estética do projeto arquitetônico;

d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;

f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

g) levantamento topográfico e cadastral;

h) pareceres de sondagem;

i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

VIII - projeto **básico**: conjunto de **elementos necessários e suficientes**, com nível de **precisão adequado**, para, observado o disposto no § 3º, caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, **elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares**, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

IX - **projeto executivo**: conjunto dos **elementos necessários e suficientes à execução completa da obra**, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

X - **matriz de riscos**: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.

§ 1º As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia e observarão os seguintes requisitos:

I - o instrumento convocatório deverá conter:

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada, com elementos técnicos que permitam a caracterização da obra ou do serviço e a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares;

b) projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por preço global, de empreitada integral e de contratação semi-integrada, nos termos definidos neste artigo;

c) documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento em que haverá liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas;

d) matriz de riscos;

II - o valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela administração pública em serviços e obras similares ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;

III - o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução;

IV - na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.

§ 2º No caso dos orçamentos das contratações integradas:

I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços;

II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso I, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.

§ 3º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

§ 4º No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso V do caput , cabendo a elas a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.

§ 5º Para fins do previsto na parte final do § 4º, não será admitida, por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista, como justificativa para a adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência de projeto básico.

Art. 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes **regimes**:

I - empreitada por preço **unitário**, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam **imprecisão inerente de quantitativos** em seus itens orçamentários;

II - empreitada por preço **global**, quando for possível **definir previamente no projeto básico**, com **boa margem de precisão**, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual;

III - contratação por **tarefa**, em contratações de profissionais **autônomos** ou de **pequenas empresas** para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração;

IV - empreitada **integral**, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, **normalmente de alta complexidade**, em condição de operação **imediata**;

V - contratação **semi-integrada**, quando for possível **definir previamente no projeto básico as quantidades** dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com **diferentes metodologias ou tecnologias**;

VI - contratação **integrada**, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza **predominantemente intelectual** e de **inovação tecnológica** do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado.

§ 1º Serão **obrigatoriamente** precedidas pela elaboração de **projeto básico**, disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para a contratação de obras e serviços, com **exceção daquelas em que for adotado o regime** previsto no **inciso VI** do caput deste artigo.

§ 2º É **vedada** a **execução**, **sem projeto executivo**, de obras e serviços de engenharia.

Art. 44. É **vedada** a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia de que trata esta Lei:

I - de **pessoa física ou jurídica** que tenha **elaborado o anteprojeto** ou o **projeto básico** da licitação;

II - de **pessoa jurídica** que participar de **consórcio** responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

III - de **pessoa jurídica** da qual o **autor do anteprojeto ou do projeto básico** da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação **superar 5% (cinco por cento)** do capital votante.

§ 1º A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista.

§ 2º É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista interessadas.

§ 3º Para fins do disposto no caput , considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela empresa pública e pela sociedade de economia mista no curso da licitação.

Art. 45. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida **remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado**, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.

Parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista para a respectiva contratação.

Art. 46. Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado.

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

§ 2º (VETADO).

Seção IV
Das Normas Específicas para Aquisição de Bens

Art. 47. A **empresa pública e a sociedade de economia mista**, na licitação para aquisição de bens, poderão:

I - indicar **marca ou modelo**, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da **necessidade de padronização** do objeto;

b) quando determinada **marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor** constituir o único capaz de atender o objeto do contrato;

c) quando for **necessária**, **para compreensão do objeto**, a **identificação de determinada marca** ou **modelo** apto a servir como referência, situação em que será **obrigatório o acréscimo da expressão "ou similar ou de melhor qualidade"**;

II - exigir **amostra** do bem no procedimento de pré-qualificação e na **fase de julgamento** das propostas ou de **lances**, desde que justificada a necessidade de sua apresentação;

III - solicitar a **certificação da qualidade do produto ou do processo** de fabricação, inclusive sob o aspecto **ambiental**, por instituição previamente credenciada.

Parágrafo único. O **edital** poderá exigir, como **condição de aceitabilidade** da proposta, a **adequação** às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (**ABNT**) ou a **certificação da qualidade** do produto por instituição credenciada pelo **Sistema Nacional de Metrologia**, **Normalização e Qualidade Industrial** (Sinmetro) .

Art. 48. Será dada **publicidade**, com **periodicidade mínima semestral**, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso **irrestrito**, à relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, compreendidas as seguintes informações:

I - **identificação do bem** comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida;

II - **nome do fornecedor**;

III - **valor total** de cada aquisição.

Seção V
Das Normas Específicas para Alienação de Bens

Art. 49. A **alienação de bens** por empresas públicas e por sociedades de economia mista será **precedida** de:

I - **avaliação formal** do bem contemplado, **ressalvadas** as hipóteses previstas nos incisos XVI a XVIII do art. 29;

II - **licitação**, **ressalvado** o previsto no § 3º do art. 28.

Art. 50. Estendem-se à atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo patrimonial de empresas públicas e de sociedades de economia mista as normas desta Lei aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Seção VI
Do Procedimento de Licitação

Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases:

I - preparação;

II - divulgação;

III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado;

IV - julgamento;

V - verificação de efetividade dos lances ou propostas;

VI - negociação;

VII - habilitação;

VIII - interposição de recursos;

IX - adjudicação do objeto;

X - homologação do resultado ou revogação do procedimento.

§ 1º A fase de que trata o inciso VII do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos III a VI do caput , desde que expressamente previsto no instrumento convocatório.

§ 2º Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta Lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município e na internet.

STF/RE 441.280/RS
O regime de licitação e contratação previsto na Lei 8.666/1993 é inaplicável às sociedades de economia mista que explorem atividade econômica própria das empresas privadas, concorrendo, portanto, no mercado.

Art. 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso III do art. 32 desta Lei.

§ 1º No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.

§ 2º No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas.

Art. 53. Quando for adotado o modo de **disputa aberto**, poderão ser admitidos:

I - a apresentação de **lances intermediários**;

II - o **reinício da disputa aberta**, **após a definição do melhor lance**, para definição das demais colocações, quando existir diferença de **pelo menos 10% (dez por cento)** entre o melhor lance e o subsequente.

Parágrafo único. Consideram-se **intermediários** os lances:

I - **iguais ou inferiores ao maior já ofertado**, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta;

II - **iguais ou superiores ao menor já ofertado**, quando adotados os demais critérios de julgamento.

Art. 54. Poderão ser utilizados os seguintes **critérios de julgamento**:

I - **menor preço**;

II - **maior desconto**;

III - **melhor combinação de técnica e preço**;

IV - **melhor técnica**;

V - **melhor conteúdo artístico**;

VI - **maior oferta de preço**;

VII - **maior retorno econômico**;

VIII - **melhor destinação de bens alienados**.

§ 1º Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso III do art. 32.

§ 2º Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos III, IV, **V** e VII do caput deste artigo, o **julgamento** das propostas será efetivado mediante o emprego de **parâmetros específicos**, definidos no **instrumento convocatório**, destinados a **limitar a subjetividade** do julgamento.

§ 3º Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório.

§ 4º O critério previsto no inciso II (**maior desconto**) do caput :

I - terá como referência o **preço global** fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos;

II - no caso de **obras e serviços de engenharia**, o desconto incidirá de **forma linear sobre a totalidade** dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá **obrigatoriamente** integrar o instrumento convocatório.

§ 5º Quando for utilizado o critério referido no inciso III (**melhor combinação de técnica e preço**) do caput , a **avaliação** das propostas técnicas e de preço considerará o **percentual de ponderação mais relevante**, **limitado a 70% (setenta por cento)**.

§ 6º Quando for utilizado o critério referido no inciso VII do caput , os lances ou propostas terão o objetivo de proporcionar economia à empresa pública ou à sociedade de economia mista, por meio da redução de suas despesas correntes, remunerando-se o licitante vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada.

§ 7º Na implementação do critério previsto no inciso VIII do caput deste artigo, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente.

§ 8º O descumprimento da finalidade a que se refere o § 7º deste artigo resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da empresa pública ou da sociedade de economia mista, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente.

Art. 55. Em caso de **empate entre 2 (duas) propostas**, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes **critérios de desempate**:

I - **disputa final**, em que os licitantes empatados poderão apresentar **nova proposta fechada**, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

II - **avaliação do desempenho contratual prévio** dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;

III - os **critérios estabelecidos** no art. **3º da Lei nº 8.248**, de 23 de outubro de 1991 , e no **§ 2º do art. 3º** da Lei nº **8.666**, de 21 de junho de 1993 ;

IV - **sorteio**.

Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

I - contenham vícios insanáveis;

II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;

IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o § 1º do art. 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34 desta Lei;

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista;

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

§ 1º A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados.

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput .

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista; ou

II - valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista.

§ 4º Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório.

Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.

§ 1º A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

§ 3º Se depois de adotada a providência referida no § 1º deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros:

I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante;

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório;

III - capacidade econômica e financeira;

IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço.

§ 1º Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados.

§ 2º Na hipótese do § 1º, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de economia mista o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado.

Art. 59. **Salvo** no caso de **inversão de fases**, o procedimento licitatório terá **fase recursal única**.

§ 1º Os recursos serão apresentados no prazo de **5 (cinco) dias úteis** **após a habilitação** e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do caput do art. 51 desta Lei.

§ 2º Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no § 1º será aberto após a habilitação e após o encerramento da fase prevista no inciso V do caput do art. 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso IV do caput do art. 51 desta Lei.

Art. 60. A **homologação** do resultado implica a constituição de **direito relativo à celebração do contrato** em favor do licitante vencedor.

Art. 61. A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação.

Art. 62. Além das hipóteses previstas no § 3º do art. 57 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 75 desta Lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.

§ 1º A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º A nulidade da licitação induz à do contrato.

§ 3º Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no inciso III do caput do art. 51 desta Lei, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

§ 4º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta.

Seção VII
Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações

Art. 63. São **procedimentos auxiliares** das licitações regidas por esta Lei:

I - **pré-qualificação** permanente;

II - **cadastramento**;

III - **sistema de registro de preços**;

IV - **catálogo eletrônico de padronização**.

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

Art. 64. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar:

I - fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos;

II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública.

§ 1º O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado.

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em regulamento.

§ 3º A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores.

§ 4º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 5º A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

§ 6º Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

§ 7º É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados.

Art. 65. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo.

§ 1º Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados.

§ 2º Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento.

§ 3º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.

§ 4º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral.

Art. 66. O Sistema de Registro de Preços especificamente destinado às licitações de que trata esta Lei reger-se-á pelo disposto em decreto do Poder Executivo e pelas seguintes disposições:

§ 1º Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º desta Lei.

§ 2º O **registro de preços** observará, entre outras, as seguintes condições:

I - efetivação prévia de **ampla pesquisa** de mercado;

II - **seleção de acordo com os procedimentos previstos** em regulamento;

III - **desenvolvimento obrigatório de rotina de controle** e **atualização periódicos** dos preços registrados;

IV - definição da **validade do registro**;

V - **inclusão**, na respectiva ata, do **registro dos licitantes** que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais.

§ 3º A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições.

Art. 67. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou sociedade de economia mista que estarão disponíveis para a realização de licitação.

Parágrafo único. O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto e conterá toda a documentação e todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

CAPÍTULO II
DOS CONTRATOS

Seção I
Da Formalização dos Contratos

Art. 68. Os **contratos** de que trata esta Lei regulam-se pelas suas **cláusulas**, pelo disposto **nesta Lei** e pelos preceitos de **direito privado**.

Art. 69. São **cláusulas necessárias** nos contratos disciplinados por esta Lei:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o **preço** e as **condições de pagamento**, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento;

V - as **garantias** oferecidas para assegurar a **plena execução do objeto contratual**, quando exigidas, observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;

VII - os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;

VIII - a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;

X - matriz de riscos.

§ 2º Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à empresa pública ou à sociedade de economia mista e às suas respectivas subsidiárias, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo.

Art. 70. **Poderá** ser exigida **prestação de garantia** nas contratações de obras, serviços e compras.

§ 1º Caberá ao contratado **optar** por uma das seguintes **modalidades de garantia**:

I - **caução em dinheiro**;

II - **seguro-garantia**;

III - **fiança bancária**.

§ 2º A garantia a que se refere o caput **não excederá a 5% (cinco por cento)** do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º deste artigo.

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto** envolvendo **complexidade técnica e riscos financeiros elevados**, o limite de garantia previsto no § 2º **poderá ser elevado** para **até 10% (dez por cento)** do valor do contrato.

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso I do § 1º deste artigo.

Art. 71. A **duração** dos contratos regidos por esta Lei **não excederá a 5 (cinco) anos**, contados a partir de sua celebração, **exceto**:

I - para projetos contemplados no **plano de negócios e investimentos** da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

II - nos casos em que a **pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos** seja prática **rotineira** de mercado e a imposição desse prazo **inviabilize ou onere excessivamente** a realização do negócio.

Parágrafo único. É **vedado** o contrato por prazo **indeterminado**.

Art. 72. Os contratos regidos por esta Lei **somente** poderão ser alterados por **acordo entre as partes**, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

Parágrafo único. O disposto no caput não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários.

Art. 74. É **permitido** a **qualquer interessado** o conhecimento dos termos do contrato e a **obtenção de cópia autenticada** de seu inteiro teor ou de **qualquer de suas partes**, admitida a exigência de **ressarcimento dos custos**, nos termos previstos na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 .

Art. 75. A empresa pública e a sociedade de economia mista convocarão o licitante vencedor ou o destinatário de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser **prorrogado 1 (uma) vez**, por **igual período**.

§ 2º É **facultado** à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o convocado **não assinar** o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos:

I - **convocar os licitantes remanescentes**, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório;

II - **revogar a licitação**.

Art. 76. O contratado é **obrigado** a **reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir**, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem **vícios**, **defeitos** ou **incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados**, e **responderá por danos** causados diretamente a **terceiros** ou à **empresa pública ou sociedade de economia mista**, **independentemente** da comprovação de sua **culpa** ou **dolo** na execução do contrato.

Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Art. 78. O **contratado**, na execução do contrato, **sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais**, poderá **subcontratar partes da obra**, serviço ou fornecimento, **até o limite admitido**, em cada caso, pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame.

§ 1º A **empresa subcontratada** deverá atender, em relação ao **objeto da subcontratação**, as **exigências** de **qualificação técnica** impostas ao licitante vencedor.

§ 2º É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;

II - direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

§ 3º As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

Art. 79. Na hipótese do § 6º do art. 54, quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado.

Parágrafo único. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, será aplicada a sanção prevista no contrato, nos termos do inciso VI do caput do art. 69 desta Lei.

Art. 80. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da empresa pública ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.

Seção II
Da Alteração dos Contratos

Art. 81. Os **contratos celebrados** nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I - quando houver **modificação** do projeto ou das especificações, para **melhor adequação técnica** aos seus objetivos;

II - quando **necessária a modificação** do valor contratual em decorrência de **acréscimo ou diminuição quantitativa** de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

III - quando **conveniente a substituição** da garantia de execução;

IV - **quando necessária a modificação do regime de execução** da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V - **quando necessária a modificação da forma de pagamento**, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, **vedada a antecipação do pagamento**, com relação ao

cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

VI - para **restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente** entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º O contratado **poderá aceitar**, nas mesmas condições contratuais, os **acréscimos ou supressões** que se fizerem nas obras, serviços ou compras, **até 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de **reforma de edifício** ou de **equipamento**, **até o limite de 50%** (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º.

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5º A **criação**, a **alteração** ou a **extinção** de **quaisquer tributos ou encargos legais**, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas **após a data da apresentação da proposta**, com comprovada repercussão nos preços contratados, **implicarão a revisão destes para mais ou para menos**, conforme o caso.

§ 6º Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7º A **variação do valor contratual** para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o **empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido**, **não caracterizam alteração do contrato** e podem ser registrados por **simples apostila**, **dispensada a celebração de aditamento**.

§ 8º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

Seção III
Das Sanções Administrativas

Art. 82. Os **contratos** devem conter cláusulas com **sanções administrativas** a serem aplicadas em decorrência de **atraso injustificado** na execução do contrato, sujeitando o contratado a **multa de mora**, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1º A **multa** a que alude este artigo **não impede** que a empresa pública ou a sociedade de economia mista **rescinda o contrato** e **aplique as outras sanções** previstas nesta Lei.

§ 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3º Se a multa for de **valor superior ao valor da garantia** prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua **diferença**, a qual será **descontada dos pagamentos eventualmente devidos** pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 83. Pela **inexecução total ou parcial** do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista **poderá**, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes **sanções**:

I - **advertência**;

II - **multa**, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - **suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo **não superior a 2 (dois) anos**.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I (**ADVERTÊNCIA**) e III (**SUSPENSÃO TEMPORÁRIA**) do caput **poderão** ser aplicadas **juntamente** com a do inciso II (**MULTA**), devendo a **defesa prévia** do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de **10 (dez) dias úteis**.

Art. 84. As **sanções** previstas no inciso III do art. 83 (**SUSPENSÃO TEMPORÁRIA**) poderão também ser aplicadas às **empresas ou aos profissionais** que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham **sofrido condenação definitiva** por praticarem, por meios **dolosos**, **fraude fiscal** no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado **atos ilícitos** visando a **frustrar os objetivos da licitação**;

III - demonstrem **não possuir idoneidade** para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.

CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO E PELA SOCIEDADE

Art. 85. Os órgãos de controle externo e interno das 3 (três) esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial.

§ 1º Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o caput , os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 .

§ 2º O grau de confidencialidade será atribuído pelas empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e informações solicitados, tornando-se o órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

§ 3º Os atos de fiscalização e controle dispostos neste Capítulo aplicar-se-ão, também, às empresas públicas e às sociedades de economia mista de caráter e constituição transnacional no que se refere aos atos de gestão e aplicação do capital nacional, independentemente de estarem incluídos ou não em seus respectivos atos e acordos constitutivos.

Art. 86. As informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes.

§ 1º As demonstrações **contábeis** auditadas da empresa pública e da sociedade de economia mista serão **disponibilizadas** no **sítio eletrônico** da **empresa** ou da **sociedade na internet**, **inclusive em formato eletrônico editável**.

§ 2º As atas e demais expedientes oriundos de reuniões, ordinárias ou extraordinárias, dos conselhos de administração ou fiscal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, **inclusive gravações** e

filmagens, quando houver, **deverão ser disponibilizados** para os órgãos de controle **sempre que solicitados**, no âmbito dos **trabalhos de auditoria**.

§ 3º O acesso dos órgãos de controle às informações referidas no caput e no § 2º será **restrito** e **individualizado**.

§ 4º As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial serão assim identificadas, respondendo o servidor administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à empresa pública ou à sociedade de economia mista e a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida.

§ 5º Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico, comercial ou industrial serão estabelecidos em regulamento.

Art. 87. O **controle das despesas** decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelos órgãos do **sistema de controle interno e pelo tribunal de contas** competente, na forma da legislação pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição.

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 2º.

§ 2º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tribunal de contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.

§ 3º Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se, os jurisdicionados, à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.

Art. 88. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, **informação completa mensalmente** atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, admitindo-se retardo de **até 2 (dois) meses** na divulgação das informações.

§ 1º A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico ou que tenham por objeto segredo industrial receberá proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade.

§ 2º O disposto no § 1º não será oponível à fiscalização dos órgãos de controle interno e do tribunal de contas, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal do servidor que der causa à eventual divulgação dessas informações.

Art. 89. O exercício da **supervisão por vinculação** da empresa pública ou da sociedade de economia mista, pelo órgão a que se vincula, não pode ensejar a redução ou a supressão da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a criação da entidade supervisionada ou da autonomia inerente a sua natureza, **nem autoriza a ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento**, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável.

Art. 90. As ações e deliberações do órgão ou ente de controle **não podem implicar interferência** na gestão das empresas públicas e das sociedades de economia mista a ele submetidas nem ingerência no exercício de suas competências ou na definição de políticas públicas.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 91. A empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência desta Lei deverão, no prazo de **24 (vinte e quatro) meses**, **promover as adaptações necessárias** à adequação ao disposto nesta Lei.

§ 1º A sociedade de economia mista que tiver **capital fechado** na data de entrada em vigor desta Lei **poderá**, observado o prazo estabelecido no caput, ser transformada em empresa pública, mediante resgate, pela empresa,

da totalidade das ações de titularidade de acionistas privados, com base no valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleia-geral.

§ 3º Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput .

Art. 92. O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins manterá banco de dados público e gratuito, disponível na internet, contendo a relação de todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Parágrafo único. É a União proibida de realizar transferência voluntária de recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios que não fornecerem ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins as informações relativas às empresas públicas e às sociedades de economia mista a eles vinculadas.

Art. 93. As **despesas com publicidade e patrocínio** da empresa pública e da sociedade de economia mista **não ultrapassarão**, em cada exercício, o **limite de 0,5%** (cinco décimos por cento) da receita operacional bruta do exercício anterior.

§ 1º O **limite** disposto no caput poderá ser **ampliado**, **até o limite de 2% (dois por cento)** da receita bruta do exercício anterior, por proposta da diretoria da empresa pública ou da sociedade de economia mista justificada com base em **parâmetros de mercado do setor específico de atuação** da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de Administração.

§ 2º É **vedado** à empresa pública e à sociedade de economia mista realizar, **em ano de eleição** para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, **despesas** com publicidade e patrocínio que **excedam a média** dos gastos nos **3 (três) últimos anos** que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.

Art. 94. Aplicam-se à empresa pública, à sociedade de economia mista e às suas subsidiárias as sanções previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 , salvo as previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei .

Art. 95. A estratégia de longo prazo prevista no art. 23 deverá ser aprovada em até 180 (cento e oitenta) dias da data de publicação da presente Lei.

Art. 96. Revogam-se:

I - o § 2º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961 , com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009;

II - os arts. 67 e 68 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 .

Art. 97. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005

Dispõe sobre normas gerais de contratação de **consórcios públicos** e dá outras providências.

Consórcio Público
➢ Pode ser pessoa jurídica de **direito público** (Associações Públicas) ou **privada** (Associação Civil).
➢ Contrato administrativo **multilateral** entre entidades federativas (U/E/DF/M) com objetivos de **interesses comuns**;
➢ Sendo **Associações Públicas**, integram a **Administração Indireta**.
➢ Exige a **ratificação do protocolo de intenções**;
➢ **Cria** uma **nova pessoa jurídica**;
➢ **Celebração** de **Contrato de Gestão** ou **Termo de Parceria**;
➢ É possível a **desapropriação** e **servidão administrativa** para a consecução de seus fins;
➢ É possível um **ente consorciado ceder servidor a outro ente**;
➢ É possível a **dispensa de licitação**;
➢ Sujeitam-se à **regra do concurso público**.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre **normas gerais** para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem **consórcios públicos** para a realização de **objetivos de interesse comum** e dá outras providências.

§ 1º O **consórcio público** constituirá **associação pública** ou pessoa jurídica de **direito privado**.

STJ/REsp 1.463.921-PR
Nos moldes da Lei n. 11.107/2005, é possível **conceituar consórcio público** como o **contrato administrativo multilateral**, firmado entre **entidades federativas**, para persecução de **objetivos comuns**, resultando na **criação de uma nova pessoa jurídica**. A grande novidade dos consórcios públicos regidos por essa lei é que, atualmente, a **celebração do contrato resulta na instituição de uma nova pessoa jurídica**, com personalidade distinta da personalidade das entidades consorciadas (art. 1º, § 1º, da Lei n. 11.107/2005).

§ 2º A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.

§ 3º Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 4º Aplicam-se aos **convênios de cooperação**, no que couber, as disposições desta Lei relativas aos consórcios públicos.

Art. 2º Os **objetivos** dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da **Federação** que se consorciarem, observados os **limites constitucionais**.

§ 1º Para o cumprimento de seus **objetivos**, o consórcio público **poderá**:

I – **firmar convênios**, **contratos**, **acordos de qualquer natureza**, **receber auxílios**, **contribuições** e **subvenções sociais** ou **econômicas** de outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de **direito público**, promover **desapropriações** e instituir **servidões** nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou **interesse social**, realizada pelo **Poder Público**; e

III – ser **contratado pela administração direta ou indireta** dos entes da Federação consorciados, **dispensada a licitação**.

§ 2º Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da Federação consorciado.

§ 3. Os consórcios públicos poderão **outorgar concessão, permissão ou autorização** de **obras** ou **serviços públicos**, **desde** que isso esteja previsto no **contrato de consórcio público**, o qual deverá indicar de **forma específica** o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor.

Art. 3º O **consórcio público** será constituído por **contrato** cuja celebração **dependerá** da **prévia subscrição** de **protocolo de intenções**.

Art. 4º São **cláusulas necessárias** do protocolo de intenções as que estabeleçam:

I – a **denominação**, a **finalidade**, o **prazo de duração** e a **sede do consórcio**;

II – a **identificação dos entes da Federação consorciados**;

III – a indicação da **área de atuação** do consórcio;

IV – a previsão de que o consórcio público é **associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos**;

V – os critérios para, em assuntos de **interesse comum**, **autorizar o consórcio público** a representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo;

VI – as **normas de convocação** e funcionamento da assembleia geral, **inclusive para a elaboração**, **aprovação** e **modificação** dos estatutos do consórcio público;

VII – a previsão de que a **assembleia geral** é a **instância máxima** do **consórcio público** e o **número de votos** para as suas deliberações;

VIII – a **forma de eleição** e a **duração do mandato** do representante legal do consórcio público que, **obrigatoriamente**, deverá ser **Chefe do Poder Executivo** de ente da Federação consorciado;

IX – o **número**, **as formas de provimento** e a **remuneração** dos empregados públicos, bem como os **casos de contratação por tempo determinado** para atender a **necessidade temporária** de **excepcional interesse público**;

X – as condições para que o **consórcio público** celebre **contrato de gestão ou termo de parceria**;

XI – a **autorização para a gestão associada de serviços públicos**, explicitando:

a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público;

b) os serviços públicos objeto da **gestão associada** e a **área em que serão prestados**;

c) a **autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços**;

d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados;

e) os **critérios técnicos** para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu **reajuste ou revisão**; e

XII – o direito de **qualquer dos contratantes**, quando **adimplente** com suas obrigações, de **exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público**.

§ 1º Para os fins do **inciso III** do caput deste artigo, considera-se como **área de atuação do consórcio público**, **independentemente** de figurar a **União** como consorciada, a que corresponde à **soma dos territórios**:

I – **dos Municípios**, quando o consórcio público for constituído **somente por Municípios** ou por um **Estado** e **Municípios** com **territórios nele contidos**;

II – **dos Estados** ou **dos Estados e do Distrito Federal**, quando o consórcio público for, respectivamente, constituído por **mais de 1 (um) Estado ou por 1 (um) ou mais Estados e o Distrito Federal**;
IV – **dos Municípios e do Distrito Federal**, quando o consórcio for constituído pelo **Distrito Federal** e os **Municípios**;

§ 2º O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado possui na assembléia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente consorciado.

§ 3º É **nula** a cláusula do contrato de consórcio que preveja **determinadas contribuições financeiras ou econômicas** de ente da Federação ao consórcio público, **salvo** a **doação**, **destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis** e as **transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada** de serviços públicos.

§ 4º. Os **entes da Federação** consorciados, ou os com eles conveniados, poderão **ceder-lhe servidores**, na **forma** e **condições** da legislação de **cada um**.

§ 5º O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.

Art. 5º O **contrato** de consórcio público será **celebrado** com ratificação, mediante **lei**, do protocolo de intenções.

§ 1º O **contrato de consórcio público**, caso assim preveja **cláusula**, pode ser **celebrado** por apenas **1 (uma) parcela dos entes da Federação** que subscreveram o protocolo de intenções.

§ 2º A **ratificação pode ser realizada** com **reserva** que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará **consorciamento parcial ou condicional**.

§ 3º A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da assembléia geral do consórcio público.

§ 4º É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da Federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público.

Art. 6º O consórcio público adquirirá **personalidade jurídica**:

I – de **direito público**, no caso de constituir **associação pública**, mediante a vigência das **leis** de ratificação do protocolo de intenções;

II – de **direito privado**, mediante o atendimento dos **requisitos da legislação civil**.

Consórcio Público
Pode ser pessoa jurídica de **direito público** (Associações Públicas) ou **privada** (Associação Civil). Contrato administrativo **multilateral** entre entidades federativas (U/E/DF/M) com objetivos de **interesses comuns**; Sendo **Associações Públicas**, integram a **Administração Indireta**.

§ 1º O **consórcio público** com personalidade jurídica de **direito público** integra a **administração indireta** de todos os entes da Federação consorciados.

§ 2º O **consórcio público**, com personalidade jurídica de **direito público** ou **privado**, observará as normas de **direito público** no que concerne à realização de **licitação**, à **celebração de contratos**, à **prestação de contas** e à **admissão de pessoal**, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 7º Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público.

Art. 8º Os entes **consorciados** somente entregarão recursos ao consórcio público mediante **contrato de rateio**.

§ 1º O **contrato de rateio** será formalizado em cada exercício financeiro, e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, **com exceção** dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em **programas e ações contemplados em plano plurianual**.

§ 2º É **vedada** a aplicação dos **recursos** entregues por meio de **contrato de rateio** para o atendimento de **despesas genéricas**, **inclusive transferências ou operações de crédito**.

§ 3º Os entes **consorciados**, **isolados ou em conjunto**, bem como o **consórcio público**, são partes **legítimas** para exigir o cumprimento das obrigações previstas no **contrato de rateio**.

§ 4º Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

§ 5º Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

Protocolo de Intenções	**Instrumento** relativo à **cooperação entre órgãos firmado previamente** à celebração de acordo. Contempla **intenções almejadas** no âmbito da **cooperação pactuada** cuja articulação **ainda não evoluiu** para atribuições plenamente definíveis em acordo. A celebração de **protocolo de intenções previamente à assinatura de acordo** deve ser efetivada, quando couber, em função das **necessidades detectadas ao longo das tratativas** acerca da cooperação.
Contrato de Rateio	O contrato de rateio é um **contrato celebrado** pelos Entes Políticos, em sede de um **contrato de consórcio público**, **visando** que os recursos adquiridos com a prestação do serviço público, objeto do consórcio, **seja rateado entre os Entes Públicos consorciados**, conforme disposto no art. 8º, § 1º, da lei 11107/05.
Contrato de programa	**Instrumento** pelo qual devem ser **constituídas** e **reguladas as obrigações** que um **ente da Federação**, inclusive sua **administração indireta**, tenha para com **outro ente da Federação**, ou para com **consórcio público**, no âmbito da **prestação de serviços públicos** por meio de **cooperação federativa**;
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6017.htm **Fonte**: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1055706/o-que-se-entende-por-contrato-de-rateio-ariane-fucci-wady **Fonte**: http://www.contratos.ufes.br/resposta2-2-1	

Art. 9º A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

Parágrafo único. **O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio**, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.

Art. 10.

Parágrafo único. Os **agentes públicos** incumbidos da gestão de consórcio **não responderão** pessoalmente pelas **obrigações contraídas** pelo **consórcio público**, **mas responderão** pelos **atos praticados** em **desconformidade** com a **lei** ou com as **disposições dos respectivos estatutos**.

Art. 11. A **retirada** do ente da Federação **do consórcio público** **dependerá** de ato formal de seu representante na **assembleia geral**, na forma **previamente** disciplinada por **lei**.

§ 1º Os **bens destinados** ao **consórcio público** pelo consorciado que se **retira** **somente serão revertidos ou retrocedidos** no caso de **expressa previsão** no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação.

§ 2º A **retirada ou a extinção de consórcio público ou convênio de cooperação** não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos, cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas.

Art. 12. A **extinção de contrato** de consórcio público **dependerá de instrumento aprovado pela assembleia geral**, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. **(Lei 14.662/23)**

§ 2º Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

Art. 12-A. A **alteração de contrato** de consórcio público **dependerá de instrumento aprovado pela assembleia geral**, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados. **(Lei 14.662/23)**

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por **contrato de programa**, como **condição** de sua **validade**, as **obrigações** que um ente da **Federação** constituir **para com outro ente da Federação** ou para com **consórcio público no âmbito de gestão associada** em que haja a prestação de **serviços públicos** ou a **transferência** **total ou parcial** **de encargos**, **serviços, pessoal** ou de **bens necessários** à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1º O contrato de programa deverá:

I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e

II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares.

§ 2º No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam:

I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;

II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade;

IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado;

VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

§ 3º É **nula** a **cláusula de contrato de programa** que atribuir ao contratado o exercício dos **poderes de planejamento, regulação e fiscalização** dos serviços por ele **próprio prestados**.

§ 4º O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.

§ 5º Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.

§ 7º Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.

§ 8º Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o art. 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim.

Art. 14. A **União** poderá **celebrar convênios** com os **consórcios públicos**, com o objetivo de viabilizar a **descentralização** e a **prestação de políticas públicas** em escalas adequadas.

Parágrafo único. Para a celebração dos convênios de que trata o caput deste artigo, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido, e não aos entes federativos nele consorciados.

Art. 15. No que não contrariar esta Lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis.

Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de programa para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente a sua vigência.

Art. 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive as normas gerais de contabilidade pública que serão observadas pelos consórcios públicos para que sua gestão financeira e orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de abril de 2005; 184º da Independência e 117º da República.

LEI Nº. 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999.

Dispõe sobre a qualificação de **pessoas jurídicas de direito privado**, **sem fins lucrativos**, como **Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público**, institui e disciplina o **Termo de Parceria**, e dá outras providências.

OSCIP - Características
➢ Pessoa Jurídica de **Direito Privado**;
➢ Qualificada por **portaria**;
➢ **Não** possui **fins lucrativos**;
➢ Participação **facultativa** do poder público no conselho;
➢ Existe a necessidade de fazer **processo licitatório**, por meio de **procedimento simplificado** para contratações;
➢ Qualificação concedida pelo **Ministro da Justiça**;
➢ Precisam estar em funcionamento há **pelo menos 3 anos**;
➢ Prestam **serviços não exclusivos** do Estado.

CAPÍTULO I
DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

Art. 1º. Podem qualificar-se como **Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público** as **pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos** que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, **no mínimo, 3 (três) anos**, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.

§ 1º. Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social.

§ 2º. A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei.

Art. 2º **Não são passíveis de qualificação** como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3o desta Lei:

I - as **sociedades comerciais**;

II - os **sindicatos**, as **associações de classe** ou de **representação de categoria profissional**;

III - as **instituições religiosas** ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;

IV - as **organizações partidárias** e assemelhadas, **inclusive** suas **fundações**;

V - as **entidades de benefício mútuo** destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

VI - as **entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados**;

VII - as **instituições hospitalares privadas não gratuitas** e suas mantenedoras;

VIII - as **escolas privadas** dedicadas ao **ensino formal não gratuito** e suas mantenedoras;

IX - as **organizações sociais**;

X - as **cooperativas**;

XI - as **fundações públicas**;

XII - as **fundações**, **sociedades civis** ou **associações de direito privado** criadas por **órgão público** ou por fundações públicas;

XIII - as **organizações creditícias** que tenham quaisquer tipo de vinculação com o **sistema financeiro nacional** a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Não constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público as operações destinadas a microcrédito realizadas com instituições financeiras na forma de recebimento de repasses, venda de operações realizadas ou atuação como mandatárias.

Art. 3º A **qualificação** instituída por esta Lei, observado **em qualquer caso**, o princípio da **universalização** dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, **somente será conferida** às pessoas jurídicas de **direito privado**, **sem fins lucrativos**, cujos **objetivos sociais** tenham pelo menos uma das **seguintes finalidades:**

I - **promoção da assistência social**;

II - promoção da **cultura**, **defesa** e **conservação do patrimônio histórico** e **artístico**;

III - **promoção gratuita da educação**, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;

IV - **promoção gratuita da saúde**, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;

V - **promoção da segurança alimentar** e **nutricional**;

VI - **defesa**, **preservação** e **conservação do meio ambiente** e promoção do **desenvolvimento sustentável**;

VII - **promoção do voluntariado**;

VIII - promoção do **desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;**

IX - experimentação, **não lucrativa**, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

X - promoção de **direitos estabelecidos**, construção de **novos direitos e assessoria jurídica gratuita** de interesse suplementar;

XI - promoção da **ética**, da **paz**, da **cidadania**, dos **direitos humanos**, da **democracia** e de outros valores universais;

XII - **estudos e pesquisas**, desenvolvimento de **tecnologias alternativas**, **produção e divulgação de informações** e conhecimentos **técnicos e científicos** que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.

XIII - estudos e pesquisas para o **desenvolvimento**, a **disponibilização** e a **implementação de tecnologias** voltadas à **mobilidade de pessoas**, por qualquer **meio de transporte**. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos,

humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

Art. 4º. Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre:

I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;

II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório;

III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;

IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta;

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social;

VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação;

VII - as **normas de prestação de contas** a serem observadas pela **entidade**, que determinarão, no **mínimo**:

a) a observância dos **princípios fundamentais de contabilidade** e das Normas Brasileiras de Contabilidade;

b) que se dê **publicidade** por qualquer meio **eficaz**, no **encerramento do exercício fiscal**, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as **certidões negativas de débitos** junto ao **INSS e ao FGTS**, colocando-os à disposição para **exame de qualquer cidadão**;

c) a **realização de auditoria**, inclusive por **auditores externos independentes** se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento;

d) a **prestação de contas de todos os recursos** e bens de origem pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o **parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal**.

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título.

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 5º. Cumpridos os requisitos dos arts. 3º. e 4º. desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos:

I - estatuto registrado em cartório;

II - ata de eleição de sua atual diretoria;

III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;

IV - declaração de isenção do imposto de renda;

V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.

Art. 6º. Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido.

§ 1º. No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

§ 2º. Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1o, dará ciência da decisão, mediante publicação no Diário Oficial.

§ 3º. O pedido de qualificação somente será indeferido quando:

I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2o desta Lei;

II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3o e 4o desta Lei;

III - a documentação apresentada estiver incompleta.

Lei 9.790/99. Art. 7º Perde-se a **qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público**, a **pedido ou mediante** decisão proferida em **processo administrativo ou judicial**, de **iniciativa popular** ou do **Ministério Público**, no qual serão assegurados, **ampla defesa e o devido contraditório**.

Art. 8º. Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta Lei.

CAPÍTULO II
DO TERMO DE PARCERIA

Art. 9º Fica instituído o **Termo de Parceria**, assim considerado o instrumento passível de ser **firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público** destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no art. 3º. desta Lei.

Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.

§ 1º. A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.

§ 2º. São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:

I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;

II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma;

III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado;

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores;

V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo

comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente das previsões mencionadas no inciso IV;

VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos recursos previstos no Termo de Parceria.

Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.

§ 1º. Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

§ 2º. A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

§ 3º. Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata esta Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º. Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da organização parceira.

Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, contado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4o desta Lei.

Art. 15. Caso a organização adquira **bem imóvel** com recursos provenientes da **celebração** do **Termo de Parceria**, este será **gravado com cláusula de inalienabilidade**.

Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução;

III - extrato da execução física e financeira;

IV - demonstração de resultados do exercício;

V - balanço patrimonial;

VI - demonstração das origens e das aplicações de recursos;

VII - demonstração das mutações do patrimônio social;

VIII - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário;

IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. É **vedada** às entidades qualificadas como **Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público** a participação em **campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais**, sob quaisquer meios ou formas.

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos aos requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até cinco anos contados da data de vigência desta Lei.

§ 1º. Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas qualificações anteriores.

§ 2º. Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014

Estabelece o **regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil**, em regime de **mútua cooperação**, para a consecução de **finalidades de interesse público** e **recíproco**, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em **termos de colaboração**, em **termos de fomento** ou em **acordos de cooperação**; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

OSC - Forma de Parceria	
Termos de Colaboração	**Administração Pública propõe**, **existindo a transferência** de recurso público.
Termo de Fomento	A **OSC propõe**, **existindo a transferência** de recurso público.
Acordo de Cooperação	**Ambas podem propor**, porém **não há transferência** de recursos.

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as **parcerias** entre a **administração pública** e **organizações da sociedade civil**, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de **interesse público e recíproco**, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em **termos de colaboração**, em **termos de fomento** ou em **acordos de cooperação**.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - organização da sociedade civil:

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;

II - administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal ;

III - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;

III-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil;

III-B - projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil;

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros;

V - administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros;

VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização;

VII - **termo de colaboração**: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros;

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros;

VIII-A - **acordo de cooperação**: instrumento por meio do qual são formalizadas as **parcerias** estabelecidas pela **administração pública** com **organizações da sociedade civil** para a consecução de **finalidades de interesse público** e **recíproco** que **não envolvam a transferência de recursos financeiros**.

IX - conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas;

X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública;

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública;

XII - **chamamento público**: procedimento destinado a selecionar **organização da sociedade civil** para firmar **parceria** por **meio de termo de colaboração ou de fomento**, no qual se garanta a observância dos princípios da **isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo** e dos que lhes são correlatos;

XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam;

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases:

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil;

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle;

Art. 2º-A. As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e deliberação.

Art. 3º **Não se aplicam** as exigências desta Lei:

I - às **transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional** ou **autorizadas pelo Senado Federal** naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei;

III - aos **contratos de gestão** celebrados com **organizações sociais**, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 ;

IV - aos **convênios** e **contratos celebrados com entidades filantrópicas** e **sem fins lucrativos** nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição Federal;

V - aos **termos de compromisso cultural** referidos no § 1º do art. 9º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014;

VI - aos **termos de parceria** celebrados com **organizações da sociedade civil de interesse público**, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999;

VII - às transferências referidas no art. 2º da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, e nos arts. 5º e 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;

IX - aos **pagamentos realizados a título de anuidades**, **contribuições ou taxas associativas** em favor de organismos **internacionais** ou entidades que sejam **obrigatoriamente** constituídas por:

a) **membros de Poder** ou do **Ministério Público**;

b) **dirigentes de órgão** ou de **entidade** da **administração pública**;

c) pessoas jurídicas de **direito público interno**;

d) pessoas jurídicas **integrantes da administração pública**;

X - às **parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos**.

CAPÍTULO II
DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO

Seção I
Normas Gerais

Art. 5º. O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a **transparência na aplicação dos recursos públicos**, os **princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia**, destinando-se a assegurar:

I - o **reconhecimento da participação social** como direito do cidadão;

II - a **solidariedade**, a **cooperação** e o **respeito à diversidade** para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva;

III - a **promoção do desenvolvimento local**, **regional** e **nacional**, **inclusivo** e **sustentável**;

IV - o direito à **informação**, à **transparência** e ao **controle social** das ações públicas;

V - a **integração** e a **transversalidade** dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social;

VI - a **valorização da diversidade cultural** e da **educação** para a cidadania ativa;

VII - a **promoção** e a **defesa dos direitos humanos**;

VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente;

IX - a **valorização dos direitos dos povos indígenas** e das **comunidades tradicionais**;

X - a **preservação** e a **valorização** do **patrimônio cultural brasileiro**, em suas dimensões **material e imaterial**.

Art. 6º São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria:

I - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público;

II - a priorização do controle de resultados;

III - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação;

IV - o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil;

V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade;

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos;

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil;

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos;

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social.

Seção II
Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada

Art. 7º A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a:

I - administradores públicos, dirigentes e gestores;

II - representantes de organizações da sociedade civil;

III - membros de conselhos de políticas públicas;

IV - membros de comissões de seleção;

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação;

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas nesta Lei.

Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta Lei.

Art. 8º Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público:

I - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades;

II - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário;

III - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz;

IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta Lei e na legislação específica.

Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários, para assegurar a capacidade técnica e operacional de que trata o caput deste artigo.

Seção III
Da Transparência e do Controle

Art. 9º (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 10. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento.

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública.

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão incluir, no mínimo:

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
III - descrição do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.

Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.

Seção IV
Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações

Art. 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência.

Art. 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo federal, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade civil, com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei.

§ 1º A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão disciplinados em regulamento.

§ 2º Os demais entes federados também poderão criar instância participativa, nos termos deste artigo.

§ 3º Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quanto às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho de que trata o caput deste artigo.

Seção V
Dos Termos de Colaboração e de Fomento

Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração pública para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil.

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Seção VI
Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social

Art. 18. É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social **como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil**, **movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público** para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria.
Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos:

I - identificação do subscritor da proposta;

II - indicação do interesse público envolvido;

III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.

Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, **a administração pública deverá tornar pública a proposta em seu sítio eletrônico** e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema.

Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta Seção observarão regulamento próprio de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta Lei.

Art. 21. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração.

§ 1º A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social **não dispensa** a **convocação** por meio de **chamamento público** para a celebração de parceria.

§ 2º A **proposição ou a participação** no Procedimento de Manifestação de **Interesse Social não impede** a **organização da sociedade civil** de participar no **eventual chamamento público subsequente**.

§3º É **vedado** condicionar a realização de **chamamento público** ou a **celebração de parceria** à prévia realização de **Procedimento de Manifestação de Interesse Social**.

Seção VII
Do Plano de Trabalho

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento:

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;

II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;

III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.

Seção VIII
Do Chamamento Público

Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei.

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características:

I - objetos;

II - metas;

IV - custos;

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados.

Art. 24. **Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei**, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de **chamamento público** voltado a **selecionar organizações da sociedade civil** que tornem mais eficaz a execução do objeto.

§ 1º O edital do chamamento público especificará, no mínimo:

I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;

III - o objeto da parceria;

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso;

VI - o valor previsto para a realização do objeto;

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo;

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos.

§ 2º É **vedado** admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, **cláusulas ou condições** que **comprometam**, **restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo** em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, **admitidos**:

I - a **seleção de propostas** apresentadas **exclusivamente por concorrentes sediados** ou com representação atuante e reconhecida na **unidade da Federação** onde será executado o objeto da parceria;

II - o estabelecimento de **cláusula que delimite o território** ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas **políticas setoriais**.

Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias.

Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento constitui critério obrigatório de julgamento.

§ 1º As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos.

§ 2º Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público.

§ 3º Configurado o impedimento previsto no § 2º , deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.

§ 4º A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio previsto no art. 26.

§ 5º Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público.

§ 6º. A homologação **não gera direito** para a organização da sociedade civil à celebração da parceria.

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34.

§ 1º Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.

§ 2º Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1º aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 e 34.

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei.

Art. 30. A administração pública poderá **dispensar** a **realização do chamamento público**:

I - no caso de **urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades** de relevante interesse público, pelo prazo de até **cento e oitenta dias**;

II - nos casos de **guerra**, **calamidade pública**, **grave perturbação** da ordem pública ou ameaça à paz social;

III - quando se tratar da realização de **programa de proteção a pessoas ameaçadas** ou em situação que possa comprometer a sua segurança;

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a **serviços de educação, saúde e assistência social**, desde que executadas por organizações da sociedade civil **previamente credenciadas** pelo órgão gestor da respectiva política.

Art. 31. Será considerado **inexigível** o **chamamento público** na hipótese de **inviabilidade de competição** entre as organizações da sociedade civil, em razão da **natureza singular** do objeto da parceria ou se as metas **somente puderem ser atingidas por uma entidade específica**, especialmente quando:

I - o objeto da parceria constituir **incumbência prevista em acordo**, ato ou **compromisso internacional**, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;

II - a parceria decorrer de **transferência para organização da sociedade civil** que esteja autorizada em lei na qual seja identificada **expressamente a entidade beneficiária**, inclusive quando se tratar da subvenção prevista

no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público.

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração pública.

§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo.

§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.

§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei.

Seção IX
Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente:

I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

III - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

V - possuir:

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

§ 1º Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso I.

§ 2º Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III as organizações religiosas.

§ 3º As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao disposto no inciso IV, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e III.

§ 5º Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar:

II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;

III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;

Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública:

I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei;

II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;

III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;

IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei;

V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei;

c) da viabilidade de sua execução;

d) da verificação do cronograma de desembolso;

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;

g) da designação do gestor da parceria;

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria.

§ 1º Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento.

§ 2º Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos V e VI concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão.
§ 3º Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.

§ 5º Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

§ 6º Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes.

§ 7º Configurado o impedimento do § 6º , deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.

Art. 35-A. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua:

I - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ;

II - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede.

Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva formalização:

I - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas;

II - comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo de atuação em rede.

Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria.

Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública.

Seção X
Das Vedações

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei;

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.

§ 4º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2º , não serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.

§ 5º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público.

§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.

Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3º e no parágrafo único do art. 84, serão celebradas nos termos desta Lei as parcerias entre a administração pública e as entidades referidas no inciso I do art. 2º .

CAPÍTULO III
DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 42. As **parcerias** serão formalizadas mediante a **celebração de termo de colaboração**, de **termo de fomento** ou de **acordo de cooperação**, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais:

I - a descrição do objeto pactuado;

II - as obrigações das partes;

III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso;

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1º do art. 35;

VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação;

VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos;

VIII - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico nos termos previstos no § 1º do art. 58 desta Lei;

IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei;

X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública;

XII - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os recursos em conta bancária específica, observado o disposto no art. 51;

XV - o **livre acesso dos agentes da administração pública**, do **controle interno e do Tribunal de Contas** correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

XVI - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;

XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável.

Seção III
Das Despesas

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos XIX e XX do art. 42, sendo vedado:

I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

§ 1º A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios.

§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes.

§ 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

Seção IV
Da Liberação dos Recursos

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de cada exercício.

Art. 50. A administração pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos referentes às parcerias celebradas nos termos desta Lei.

Seção V
Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão

devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

Art. 53. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

§ 1º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

§ 2º Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie.

Seção VI
Das Alterações

Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.

Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

Seção VII
Do Monitoramento e Avaliação

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria.

§ 1º Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

§ 2º Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

§ 3º Para a implementação do disposto no § 2º , a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei.

Art. 60. **Sem prejuízo** da fiscalização pela **administração pública** e pelos **órgãos de controle**, a **execução da parceria** será acompanhada e **fiscalizada** pelos **conselhos de políticas públicas** das áreas **correspondentes** de atuação existentes em cada esfera de governo.

Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

Seção VIII
Das Obrigações do Gestor

Art. 61. São obrigações do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

Parágrafo único . As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador público.

CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I
Normas Gerais

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho.

§ 1º A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos.

§ 2º Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1º deste artigo devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação.

§ 3º O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas.

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

§ 4º A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado.

Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada.

§ 1º No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto.

§ 2º Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

§ 4º Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas.

Parágrafo único . Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

Seção II
Dos Prazos

Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

§ 1º O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do objeto da parceria.

§ 2º O disposto no caput não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.

§ 3º Na hipótese do § 2º , o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na parceria.

§ 4º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.

§ 5º A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

§ 6º As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública, conforme definido em regulamento.

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

§ 4º O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

§ 1º O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

§ 2º Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

CAPÍTULO V
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES

Seção I
Das Sanções Administrativas à Entidade

Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

§ 1º As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Ministro de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

§ 2º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos financeiros provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela administração pública às organizações da sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos interessados formular propostas.

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, mantido pela União, fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no caput, sem prejuízo do uso de seus próprios sistemas.

Art. 81. Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão aderir ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV para utilizar suas funcionalidades no cumprimento desta Lei.

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 ou de seus correspondentes nas demais unidades da federação:

I - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para repasse de recursos a organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias celebradas nos termos desta Lei;

II - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contas e os atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica prevista no art. 65.

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

§ 1º As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, por período equivalente ao atraso.

§ 2º As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da entrada em vigor desta Lei, serão, alternativamente:

I - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso;

II - objeto de rescisão unilateral pela administração pública.

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, convênios:

I - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas;

II - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3º .

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do art. 84.

Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independentemente de certificação:

I - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta;

II - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

III - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio.

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da sociedade civil que apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades:

I - promoção da assistência social;

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;

III - promoção da educação;

IV - promoção da saúde;

V - promoção da segurança alimentar e nutricional;

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

VII - promoção do voluntariado;

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.

Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário, serão excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, na forma do regulamento.

Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 1º Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

§ 2º Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da data decorrente do disposto no caput.

Brasília, 31 de julho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dispõe sobre a qualificação de entidades como **organizações sociais**, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

Organização Social - Características
➢ Personalidade Jurídica de **Direito Privado**; ➢ Regulamentada por **decreto**; ➢ Recebem **fomento**; ➢ O ato de qualificação como organização social é **discricionário**; ➢ Pode ser **desqualificada** pelo **poder executivo** mediante **processo administrativo**. ➢ **Não** podem ser **criadas** para: ✓ **Atividade exclusiva do Estado**; ✓ **Apoio técnico** e administrativo **Federal**; ✓ Fornecimento de **instalação**, **bens equipamentos** ou **execução de obra pública** em favor da **administração federal**. ➢ Suas atividades são dirigidas ao **ensino**, **à pesquisa científica**, ao **desenvolvimento tecnológico**, à **proteção e preservação do meio ambiente**, à **cultura e à saúde.** ➢ **Não** faz parte da **Administração Pública** (Direta e Indireta); ➢ **Sem fins lucrativos**; ➢ **Qualificada** pelo **Ministro de Estado** da área de atividade correspondente ao objeto social. ➢ O **vínculo** com a administração pública é feito mediante **Contrato de Gestão**. ➢ É possível a **dispensa de licitação** para contratação de OS pelo poder público.

CAPÍTULO I
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I
Da Qualificação

Art. 1º O **Poder Executivo** poderá qualificar como **organizações sociais** pessoas jurídicas de **direito privado**, **sem fins lucrativos**, cujas atividades sejam dirigidas ao **ensino**, **à pesquisa científica**, ao **desenvolvimento tecnológico**, à **proteção e preservação do meio ambiente**, à **cultura e à saúde**, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.

Art. 2º. São **requisitos específicos** para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:

I - comprovar o **registro de seu ato constitutivo**, dispondo sobre:

a) **natureza social** de seus **objetivos** relativos à respectiva área de atuação;

b) finalidade **não-lucrativa**, com a obrigatoriedade de **investimento de seus excedentes financeiros** no desenvolvimento das próprias atividades;

c) previsão **expressa** de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um **conselho de administração** e **uma diretoria** definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;

d) previsão de **participação**, no **órgão colegiado de deliberação superior**, de **representantes** do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

e) **composição** e **atribuições da diretoria**;

f) **obrigatoriedade de publicação anual**, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;

g) no caso de **associação civil**, a **aceitação de novos associados**, na forma do estatuto;

h) proibição de **distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido** em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) previsão de **incorporação integral do patrimônio**, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;

II - haver **aprovação**, quanto à **conveniência e oportunidade** de sua **qualificação** como organização social, do **Ministro** ou **titular de órgão supervisor ou regulador** da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do **Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado**.

Seção II
Do Conselho de Administração

Art. 3º O **conselho de administração** deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes **critérios básicos**:

I - ser **composto** por:

a) **20 a 40%** de **membros natos representantes do Poder Público**, definidos pelo estatuto da entidade;

b) **20 a 30%** de membros natos representantes de entidades da **sociedade civil**, definidos pelo estatuto;

c) até 10%, no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;

d) 10 a 30% de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

e) até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;

II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;

III - os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem corresponder a mais de 50% do Conselho;

IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto;

V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a voto;

VI - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;

VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;

VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Art. 4º. Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras:

I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;

III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;

IV - designar e dispensar os membros da diretoria;

V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;

VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros;

VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;

VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;

IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;

X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

Seção III
Do Contrato de Gestão

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por **contrato de gestão** o instrumento firmado entre o **Poder Público e a entidade qualificada como organização social**, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1º.

Art. 6º. O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social.

Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada.

Art. 7º. Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:

I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;

II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários.

Seção IV
Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão

Art. 8º. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada.

§ 1º. A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

§ 2º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.

§ 3º. A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 9º. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

§ 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º. Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Seção V
Do Fomento às Atividades Sociais

Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.

Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão.

§ 1º. São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.

§ 2º. Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social.

§ 3º. Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.

Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio da União.

Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.

Art. 14. É **facultado** ao Poder Executivo a **cessão especial de servidor** para as organizações sociais, com ônus para a origem.

STF/ADI 1.923
Inexiste violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que **preservado o paradigma com o cargo de origem**, sendo **desnecessária** a previsão em **lei** para que verbas de **natureza privada** sejam pagas pelas **organizações sociais**, sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo.

§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social.

§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria.

§ 3º. O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer juz no órgão de origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social.

Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos arts. 11 e 12, § 3o, para as entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos desta Lei e a legislação específica de âmbito federal.

Seção VI
Da Desqualificação

Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.

§ 1º. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

§ 2º. A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de noventa dias contado da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público.

Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos.

Art. 20. Será criado, mediante **decreto** do Poder Executivo, o Programa Nacional de Publicização - **PNP**, com o objetivo de estabelecer **diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais**, a fim de assegurar a **absorção de atividades desenvolvidas** por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1o, por organizações sociais, qualificadas na forma desta Lei, observadas as **seguintes diretrizes**:

I - **ênfase no atendimento do cidadão-cliente**;

II - **ênfase nos resultados**, **qualitativos** e **quantitativos** nos prazos pactuados;

III - **controle social** das ações de forma transparente.

STF/ADI 1.923
A previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do requerimento de qualificação, **além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido** em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, **concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo**. [...]

Art. 21. São extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, e a Fundação Roquette Pinto, entidade vinculada à Presidência da República.

§ 1º. Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto.

§ 2º. No curso do processo de inventário da Fundação Roquette Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

§ 3º. É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta Lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no Anexo I, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este artigo.

§ 4º. Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.

Art. 22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais de que trata esta Lei observarão os seguintes preceitos:

I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos terão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e integrarão quadro em extinção nos órgãos ou nas entidades indicados no Anexo II, sendo facultada aos órgãos e entidades supervisoras, ao seu critério exclusivo, a cessão de servidor, irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as correspondentes atividades, observados os §§ 1o e 2o do art. 14;

II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso;

III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades extintas, serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão;

IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá ser reprogramada, mediante crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional, para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social;

V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos vagos e os em comissão serão considerados extintos;

VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS".

§ 1º. A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato de gestão, na forma dos arts. 6o e 7o.

§ 2º. Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas.

Art. 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da Fundação Roquette Pinto no Estado do Maranhão ao Governo daquele Estado.

Art. 23-A. Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquette Pinto e do extinto Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos e entidades da Administração Pública Federal, independentemente do disposto no inciso II do art. 37 e no inciso I do art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurados todos os direitos e vantagens, inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de produtividade, sem alteração de cargo ou de tabela remuneratória.

Parágrafo único. As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se encontram cedidos nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 desta Lei.

Art. 24. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.648-7, de 23 de abril de 1998.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO-LEI Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937.

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Tombamento
➢ **Conceito**: ✓O tombamento é um instrumento legal utilizado para preservar bens de valor histórico, artístico, arquitetônico, ambiental e cultural, evitando alterações que possam comprometer sua integridade e significado. ✓Quando um bem é tombado, ele passa a estar sob proteção especial, o que significa que qualquer intervenção, como reforma ou demolição, deve ser autorizada pelo órgão responsável pelo tombamento. ➢ **Finalidade**: ✓Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. ✓Decreto Lei, equiparado a medida provisória. ✓Se preocupa principalmente com os bens materiais.

Art. 1º Constituem o **patrimônio histórico e artístico nacional** o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e **cuja conservação seja de interesse público**, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Bens imóveis	➢ Consiste em um bem que **não** pode, como o nome já diz, ser movimentado sem que perca a sua essência: Art.79/CC. "são bens **imóveis** o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente".
Bens móveis	➢ Diferente do anterior, pode ser transportado sem que haja mudança de sua essência, ou já possui um movimento próprio (automóvel). Art.82/CC. "suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social". Eles são semoventes, "sem deterioração na substância, podem ser transportados de um lugar para outro, por força própria ou estranha".

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, **depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo**, de que trata o art. 4º desta lei.

§ 2º **Equiparam-se** aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os **monumentos naturais**, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria humana.

Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às **pessoas naturais**, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno.

Art. 3º **Excluem-se** do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem **estrangeira**:

1) que **pertençam** às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país;

2) que adornem quaisquer veículos pertencentes a **empresas estrangeiras**, que façam carreira no país;

3) que se **incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civil**, e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário;

4) que **pertençam** a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;

5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais:

6) que sejam **importadas por empresas estrangeiras** expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos.

Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre trânsito, fornecida pelo **Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**.

Patrimônio histórico e artístico nacional
✓ Conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país; ✓ A conservação tem que ser de **interesse público**; ✓ Vinculação a fatos memoráveis da **história do Brasil**; ✓ Por excepcional **valor** arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. ✓ Os monumentos naturais são **equiparados**. ✓ Para ser considerado parte integrante do patrimônio histórico ou artístico nacional: • Tem que estar escrito em um dos quatro livros do tombo; • Separados ou agrupadamente. **Observação**: Obras de origem estrangeira **podem** fazer parte do patrimônio nacional!

CAPÍTULO II
DO TOMBAMENTO

Tombamento
✓ É necessário registro; ✓ Declaração do poder público; ✓ Torna o bem protegido, por lei, para que se torne crime sua destruição, deterioração e descaracterização; ✓ Proteção legal; ✓ Pode ser de ofício, voluntario ou compulsório; ✓ Encontrado nos **Livros do Tombo**.

Livro do Tombo
➢ **Livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagismo:** ✓Vestígios da ocupação humana histórica ou pré-histórica. ✓Sítios arqueológicos, cidades, áreas naturais etc. ➢ **Livro do tombo das belas artes:** ✓Valor artístico e caráter não utilitário. ✓Artes eruditas, nacional ou financeira (pinturas, artes plásticas). ➢ **Livro do tombo histórico:** ✓Bens móveis e imóveis existentes no Brasil que foram memoráveis na sua história. **Exemplo**: **Móveis** = Fotografias, quadros. **Imóveis** = Centros históricos, pontes. ➢ **Livro do tombo das artes aplicadas:** ✓Valor artístico e caráter utilitário. ✓Artes gráficas, design e mobiliário.

Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá **quatro Livros do Tombo**, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber:

1) no **Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico**, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º.

2) no **Livro do Tombo Histórico**, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica;

3) no **Livro do Tombo das Belas Artes**, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira;

4) no **Livro do Tombo das Artes Aplicadas**, as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.

§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes.

§ 2º Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente artigo, serão definidos e especificados no regulamento que for expedido para execução da presente lei.

Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará **de ofício**, por ordem do diretor do **Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos.

Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se fará **voluntária ou compulsoriamente**.

Art. 7º Proceder-se-á ao tombamento **voluntário** sempre que o proprietário o pedir e a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo **proprietário anuir, por escrito**, à notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em qualquer dos Livros do Tombo.

Art. 8º Proceder-se-á ao **tombamento compulsório** quando o proprietário se recusar a anuir à inscrição da coisa.

Art. 9º O **tombamento compulsório** se fará de acordo com o seguinte processo:

1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, **notificará o proprietário para anuir ao tombamento**, dentro do prazo de **quinze dias**, a contar do recebimento da notificação, ou para, si o quiser impugnar, oferecer **dentro do mesmo prazo** as razões de sua impugnação.

2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é fatal, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por simples despacho que se proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo.

3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, dentro de outros **quinze dias fatais**, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do tombamento, afim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de **sessenta dias**, a contar do seu recebimento. Dessa decisão **não caberá recurso**.

Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo.

Parágrafo único. Para todas os efeitos, **salvo** a disposição do art. 13 desta lei, o tombamento provisório se equiparará ao definitivo.

Processo de Tombamento
1°. Abertura do processo. - Enviar solicitação para a superintendência do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional **(IPHAN)** em seu estado ou ao ministério da cultura. **2°. Reunião com conselheiros.** - Avaliação se sua importância em âmbito nacional. **3°. Aprovação.** **4°. Homologação ministerial publicada no diário oficial da união e inscrição do bem no Livro do Tombo.**

Tombamento	
Provisório	**Definitivo**
Quando o processo de tombamento ainda não estiver sido concluído, bem ainda não registrado no Livro do Tombo.	Se dá a partir do registro no Livro do Tombo.
Atenção: Mesmo sem estar concluído, o tombamento provisório se equipara ao definitivo	

CAPÍTULO III
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO

STJ/CC 113.788-DF
✓ Os bens públicos são **inalienáveis** (**não** podem ser vendidos); ✓ União, Estados e Municípios **não são proprietários** dos bens, **apenas administram,** podendo haver transferência entre eles, com o **imediato** conhecimento ao **IPHAN.**

Art. 11. As **coisas tombadas**, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, **inalienáveis por natureza**, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades.

Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento ao **Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.**

Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições constantes da presente lei.

Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio.

§ 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata este artigo, deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de transmissão judicial ou causa mortis.

§ 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido deslocados.

§ 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo proprietário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena.

Art. 14. A. coisa tombada não poderá sair do país, **senão por curto prazo**, sem transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional.

Art. 15. **Tentada**, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação, para fora do país, da coisa tombada, será esta **sequestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar**.

§ 1º Apurada a responsabilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a **multa** de **cinquenta por cento** do valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantia do pagamento, e até que este se faça.

§ 2º No caso de **reincidência**, a multa será elevada ao **dobro**.

§ 3º A pessoa que tentar a exportação de coisa tombada, além de incidir na multa a que se referem os parágrafos anteriores, incorrerá, nas penas cominadas no Código Penal para o crime de contrabando.

Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, **dentro do prazo de cinco dias**, sob pena de multa de **dez por cento** sobre o valor da coisa.

Art. 17. As coisas tombadas **não** poderão, **em caso nenhum** ser destruídas, demolidas ou mutiladas, **nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional**, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de **cinquenta por cento** do dano causado.

Não confundir!
• **VEDADO;** - A coisa tombada ser **destruída, demolida ou mutilada**! • Necessita de **prévia autorização especial do IPHAN**; - Para ser **reparada, pintada ou restaurada;** - Sob pena de **multa** de **50% do dano causado**.

Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos Estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa.

Art. 18. Sem **prévia autorização** do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, **não se poderá**, na vizinhança da coisa tombada, **fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade**, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a **multa** de **cinquenta por cento** do valor do mesmo objeto.

Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob **pena de multa** correspondente ao **dobro da importância** em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.

§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas **dentro do prazo de seis meses**, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa.

§ 2º À **falta** de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer que seja **cancelado** o tombamento da coisa.

§ 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, a expensas da União, independentemente da comunicação a que alude este artigo, por parte do proprietário.

Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que for julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dobro em caso de reincidência.

Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1º desta lei são equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.

Atenção
• A coisa tombada **não** poderá sair do país, sem transferência do domínio e para fim de intercâmbio cultural; - **Senão por curto prazo.** • Prazo no caso de **extravio ou furto** de qualquer objeto tombado; - Proprietário deverá dar conhecimento do fato ao **Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional** **-** Dentro de **5 dias**, **sob pena de multa** de **10%** sobre o valor da coisa.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. O **Poder Executivo** providenciará a realização de acordos entre a **União e os Estados**, para melhor coordenação e desenvolvimento das **atividades relativas à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional** e para a uniformização da legislação estadual complementar sobre o mesmo assunto.

Art. 24. **A União manterá**, para a conservação e a exposição de obras históricas e artísticas de sua propriedade, além do **Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes**, tantos outros museus nacionais quantos se tornarem necessários, devendo outrossim providenciar no sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com finalidades similares.

Art. 25. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessoas naturais o jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico nacional.

Art. 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros são **obrigados** a um registro especial no **Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, cumprindo-lhes outrossim apresentar semestralmente ao mesmo relações completas das coisas históricas e artísticas que possuírem.

Art. 27. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à dos mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na **multa** de **cinquenta por cento** sobre o valor dos objetos vendidos.

Art. 28. **Nenhum** objeto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 desta lei **poderá ser posto à venda** pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha sido previamente autenticado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou por perito em que o mesmo se louvar, sob pena de **multa** de **cinquenta por cento** sobre o valor atribuído ao objeto.

Parágrafo único. A. autenticação do mencionado objeto será feita mediante o pagamento de uma taxa de peritagem de **cinco por cento** sobre o valor da coisa, se este for inferior ou equivalente a um **conto de réis**, **e de mais cinco mil réis por conto de réis ou fração, que exceder**.

Art. 29. **O titular do direito de preferência** goza de privilégio **especial** sobre o valor produzido em praça por bens tombados, quanto ao pagamento de multas impostas em virtude de infrações da presente lei.

Parágrafo único. Só terão prioridade sobre o privilégio a que se refere este artigo **os créditos inscritos no registro competente**, antes do tombamento da coisa pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Art. 30. **Revogam-se** as disposições em contrário.

STJ/AREsp 176.140/BA
A **responsabilidade** de reparar e conservar o imóvel tombado é do **proprietário**, **salvo** quando demonstrado que ele não dispõe de recurso para proceder à reparação.

STJ – Teses Sobre Intervenção do Estado na Propriedade Privada – Edição 127
1) O ato de tombamento geral **não** precisa individualizar os bens abarcados pelo tombo, pois as restrições impostas pelo **Decreto-Lei n. 25/1937** se estendem à totalidade dos imóveis pertencentes à área tombada. 2) **Inexistindo** ofensa à harmonia estética de conjunto arquitetônico tombado, **não** há falar em demolição de construção acrescida. 3) O tombamento do **Plano Piloto de Brasília** abrange o seu singular conceito urbanístico e paisagístico, que expressa e forma a própria identidade da capital federal. 4) A **indenização** pela limitação administrativa ao direito de edificar, advinda da criação de área **non aedificandi**, **somente** é devida se imposta sobre imóvel urbano e desde que fique demonstrado o prejuízo causado ao proprietário da área. 5) É **indevido** o direito à indenização **se o imóvel expropriado foi adquirido após a imposição de limitação administrativa**, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço do imóvel. 6) As restrições relativas à exploração da mata atlântica estabelecidas pelo Decreto n. 750/1993 constituem **mera limitação administrativa**, e **não** desapropriação indireta, sujeitando-se, portanto, à prescrição quinquenal. 7) A indenização referente à cobertura vegetal deve ser calculada em separado do valor da terra nua quando comprovada a exploração dos recursos vegetais de **forma lícita e anterior** ao processo interventivo na propriedade. 8) Nas hipóteses em que ficar demonstrado que a servidão de passagem abrange área superior àquela prevista na escritura pública, **impõe-se o dever de indenizar**, sob pena de violação do princípio do justo preço. 9) Os juros compensatórios incidem pela simples perda antecipada da posse, no caso de desapropriação, e pela limitação da propriedade, no caso de servidão administrativa nos termos da Súmula n. 56/STJ. 10) **Não** incide imposto de renda sobre os valores indenizatórios recebidos pelo particular em razão de servidão administrativa instituída pelo Poder Público. 11) **Admite-se** a possibilidade de construções que não afetem a prestação do serviço público na faixa de servidão (art. 3º do Decreto n. 35.851/1954).

DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941.

Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional.

Art. 2º. **Mediante declaração de utilidade pública**, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

§ 1º. A **desapropriação do espaço aéreo** ou **do subsolo** só se tornará necessária, quando de sua utilização **resultar prejuízo patrimonial** do proprietário do solo.

§ 2º Será exigida **autorização legislativa** para a desapropriação dos bens de domínio dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal pela União e dos bens de domínio dos Municípios pelos Estados. **(Lei nº 14.620/23)**

§ 2º-A. Será **dispensada a autorização legislativa** a que se refere o § 2º quando a desapropriação for realizada mediante **acordo entre os entes federativos**, no qual serão fixadas as respectivas responsabilidades financeiras quanto ao pagamento das indenizações correspondentes. **(Lei nº 14.620/23)**

Desapropriação
➢ É possível mediante declaração de utilidade pública.
➢ **Quem pode desapropriar** → U/E/DF/M.
➢ Desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo → No caso de prejuízo patrimonial do proprietário do solo.
➢ União desapropria bens de E/DF/M → Exige-se **autorização legislativa**.
➢ Estado desapropria bens de Municípios → Exige-se **autorização legislativa**.
➢ Desapropriação por **acordo entre os entes federativos** → **Dispensa** autorização legislativa;

§ 3º É **vedada** **a desapropriação**, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios de **ações, cotas e direitos representativos** do capital de instituições e empresas cujo funcionamento **dependa de autorização do Governo Federal** e se subordine à sua fiscalização, **salvo** mediante **prévia autorização**, por **decreto do Presidente da República**.

Art. 3º Poderão promover a desapropriação mediante **autorização expressa** constante de lei ou contrato: **(Lei nº 14.620/23)**

I - os **concessionários**, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei de Parceria Público-Privada), **permissionários**, **autorizatários** e **arrendatários**; **(Lei nº 14.620/23)**

II - as **entidades públicas**;

III - as entidades que exerçam **funções delegadas** do poder público; e

IV - o **contratado pelo poder público para fins de execução de obras e serviços de engenharia** sob os regimes de empreitada por preço global, empreitada integral e contratação integrada. **(Lei nº 14.620/23)**

Importante!
➢ É possível a desapropriação por autorização expressa, em lei ou em contrato, por parte: ✓ **Dos concessionários**, **permissionários**, **autorizatários** e **arrendatários**; ✓ **Das entidades públicas**; ✓ Das entidades que exerçam **funções delegadas** do poder público; e ✓ **Do contratado para execução de obras e serviços de engenharia** sob os regimes de: • Empreitada por preço global; • Empreitada integral; • Contratação integrada.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso IV do caput, o edital deverá prever expressamente: **(Lei nº 14.620/23)**

I - o **responsável por cada fase** do procedimento expropriatório; **(Lei nº 14.620/23)**

II - o **orçamento estimado** para sua realização; **(Lei nº 14.620/23)**

III - a **distribuição objetiva de riscos** entre as partes, incluído o risco pela variação do custo das desapropriações em relação ao orçamento estimado. **(Lei nº 14.620/23)**

Art. 4º. A **desapropriação poderá abranger** a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda.

Parágrafo único. Quando a desapropriação executada pelos autorizados a que se refere o art. 3º destinar-se a planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo previstos no plano diretor, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda ou da utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do contratado, garantido ao poder público responsável pela contratação, no mínimo, o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando essas ficarem sob sua responsabilidade. **(Lei nº 14.620/23)**

Art. 4º-A. Quando o imóvel a ser desapropriado caracterizar-se como **núcleo urbano informal ocupado predominantemente por população de baixa renda**, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e seu regulamento, **o ente expropriante deverá prever**, no planejamento da ação de desapropriação, **medidas compensatórias**. **(Lei nº 14.620/23)**

§ 1º As **medidas compensatórias** a que se refere o caput incluem a realocação de famílias em outra unidade habitacional, a indenização de benfeitorias ou a compensação financeira suficiente para assegurar o restabelecimento da família em outro local, **exigindo-se**, para este fim, o **prévio cadastramento dos ocupantes**. **(Lei nº 14.620/23)**

Medidas Compensatórias
✓ Realocação de famílias em outra unidade habitacional; ✓ Indenização de benfeitorias; ✓ Compensação financeira suficiente para assegurar o restabelecimento da família em outro local;

§ 2º **Poderá ser equiparada** à família ou à pessoa de baixa renda aquela ocupante da área que, por sua situação fática específica, apresente **condição de vulnerabilidade**, conforme definido pelo expropriante. **(Lei nº 14.620/23)**

Art. 5º. Consideram-se **casos de utilidade pública**:

a) a segurança nacional;

b) a defesa do Estado;

c) o socorro público em caso de calamidade;

d) a salubridade pública;

e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência;

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;

g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;

h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;

j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;

k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;

l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de valor histórico ou artístico;

m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;

o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;

p) os demais casos previstos por leis especiais.

§ 1º - A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a alínea i do caput deste artigo, **inclui** o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas.

§ 2º - A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais **depende de aprovação, prévia e expressa**, pelo Poder Público competente, do respectivo projeto de implantação.

§ 3º. Ao imóvel desapropriado para implantação de **parcelamento popular**, destinado às classes de **menor renda**, **não se dará outra utilização nem haverá retrocessão**.

§ 4º Os bens desapropriados para fins de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva imissão na posse **poderão ser alienados** a terceiros, locados, cedidos, arrendados, outorgados em regimes de concessão de direito real de uso, de concessão comum ou de parceria público-privada e ainda **transferidos como integralização de fundos de investimento ou sociedades de propósito específico**. **(Lei nº 14.273/21)**

§ 5º. **Aplica-se** o disposto no § 4º nos casos de desapropriação para fins de execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que seja assegurada a destinação prevista no referido plano de urbanização ou de parcelamento do solo. **(Lei nº 14.620/23)**

§ 6º **Comprovada a inviabilidade ou a perda objetiva de interesse público** em manter a destinação do bem prevista no decreto expropriatório, o expropriante deverá adotar uma das **seguintes medidas**, nesta ordem de preferência: **(Lei nº 14.620/23)**

I - destinar a área não utilizada para outra finalidade pública; ou

II - alienar o bem a qualquer interessado, na forma prevista em lei, assegurado o direito de preferência à pessoa física ou jurídica desapropriada.

§ 7º No caso de **desapropriação para fins de execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo**, as diretrizes do plano de urbanização ou de parcelamento do solo **deverão estar previstas** no plano diretor, na legislação de uso e ocupação do solo ou em lei municipal específica. **(Lei nº 14.620/23)**

Art. 6º. A declaração de utilidade pública far-se-á por **decreto** do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 7º **Declarada a utilidade pública**, **ficam as autoridades administrativas do expropriante ou seus representantes autorizados** a ingressar nas áreas compreendidas na declaração, **inclusive para realizar inspeções e levantamentos de campo**, podendo recorrer, em caso de resistência, ao auxílio de força policial. (Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

Parágrafo único. Em caso de dano por excesso ou abuso de poder ou originário das inspeções e levantamentos de campo realizados, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal. (Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)

Art. 8o O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação.

Art. 9o Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.

Art. 10. A desapropriação deverá **efetivar-se mediante acordo** ou **intentar-se judicialmente**, dentro de **5 anos**, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

Neste caso, somente decorrido **1 ano**, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

Parágrafo único. **Extingue-se** em **5 anos** o **direito de propor ação que vise a indenização** por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

Art. 10-A. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização.

§ 1º A notificação de que trata o caput deste artigo conterá:

I - cópia do ato de declaração de utilidade pública;

II - planta ou descrição dos bens e suas confrontações;

III - valor da oferta;

IV - informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de **15 dias** e de que o silêncio será considerado rejeição;

§ 2º Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado acordo, o qual será título hábil para a transcrição no registro de imóveis.

§ 3º Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos arts. 11 e seguintes deste Decreto-Lei.

Art. 10-B. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, **o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados** pelo órgão responsável pela desapropriação.

§ 1º A mediação seguirá as normas da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável.

§ 2º Poderá ser eleita câmara de mediação criada pelo poder público, nos termos do art. 32 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.

§ 4º A arbitragem seguirá as normas da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável.

DO PROCESSO JUDICIAL

Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

Art. 12. **Somente os juízes que tiverem garantia de** vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos **poderão conhecer dos processos de desapropriação**.

Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), dispensam-se os autos suplementares.

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A **imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito**:

a) do preço oferecido, se este for **superior a 20 vezes** o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a **20 vezes** o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º **A alegação de urgência**, que **não poderá ser renovada**, **obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória** dentro do prazo **improrrogável de 120 dias**.

§ 3º **Excedido** o prazo fixado no parágrafo anterior **não será** concedida a imissão provisória.

§ 4º. A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

Art. 15-A. No caso de **imissão prévia** na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, **na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença**, expressos em termos reais, **poderão incidir juros compensatórios de ~~até~~ 6% a.a.** sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos. **(Lei nº 14.620/23)**

§ 1º Os **juros compensatórios destinam-se** apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, **não incidindo** nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no art. 182, § 4º, inciso III, e no art. 184 da Constituição. **(Lei nº 14.620/23)**

§ 2º O disposto no caput **aplica-se** também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou por desapropriação indireta e às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do poder público. **(Lei nº 14.620/23)**

§ 3º Nas ações referidas no § 2º, o poder público **não será onerado** por juros compensatórios relativos a período anterior à **aquisição da propriedade ou da posse titulada pelo autor da ação**. **(Lei nº 14.620/23)**

STF/ADI 2.332
Decreto-Lei 3.365/1941: desapropriação e juros compensatórios O Plenário julgou **parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade** para: i) em relação ao "caput" do art. 15-A (1) do Decreto-Lei 3.365/1941, por maioria, reconhecer a **constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano** para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem; i-a) declarar a **inconstitucionalidade** do vocábulo "**até**"; i-b) dar **interpretação conforme a Constituição ao "caput" do dispositivo**, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre **80%** do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença; ii) por maioria, **declarar a constitucionalidade** dos §§ 1º e 2º (2) do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; iii) **declarar a constitucionalidade** do § 3º (3) do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; iv) por maioria, **declarar a inconstitucionalidade** do § 4º (4) do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941; v) declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios e a **inconstitucionalidade da expressão** "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)" prevista no § 1º (5) do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941.

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de **até 6% ao ano**, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

STJ/REsp 1.495.146-MG
No tocante às condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, relativamente à correção monetária, incidem, em síntese, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001. Em relação aos juros de mora, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicam-se os seguintes índices: (a) até dezembro/2009: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941; (b) janeiro/2010 a abril/2012: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991; (c) a partir de maio/2012: o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: (i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; (ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei n. 12.703/2012. No que concerne aos juros compensatórios, os índices previstos são os seguintes:

(a) até 10/06/1997: 1% (capitalização simples), nos termos da Súmula n. 618/STF e Súmula n. 110 do extinto TFR;

(b) 11/06/1997 a 13/09/2001: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela MP n. 1.577/97 e suas sucessivas reedições;

(c) a partir de 14/09/2001: 1% (capitalização simples), nos termos da ADI 2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e Súmula n. 408/STJ.

Art. 16. A citação far-se-á por **mandado na pessoa do proprietário dos bens**; **a do marido dispensa a dá mulher**; a de um sócio, ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer a sociedade; a do administrador da coisa no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio.

Parágrafo único. **Quando não encontrar o citando**, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo **hora certa para a citação**, ao fim de **48 horas**, **independentemente de nova diligência ou despacho**.

STJ/REsp 1.404.085-CE

Na ação de desapropriação por utilidade pública, a citação do proprietário do imóvel desapropriado dispensa a do respectivo cônjuge.

Isso porque o art. 16 do Decreto-Lei 3.365/1941 (Lei das Desapropriações) dispõe que a "citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher". Ressalte-se que, apesar de o art. 10, § 1º, I, do CPC dispor que "ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direitos reais imobiliários", o art. 42 do referido Decreto-Lei preconiza que o CPC somente incidirá no que for omissa a Lei das Desapropriações. Assim, havendo previsão expressa quanto à matéria, não se aplica a norma geral.

Art. 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicilio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se ó mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz.

Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou, ainda, no estrangeiro, o que dois oficiais do juizo certificarão.

Art. 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário.

Art. 20. A **contestação só poderá versar** sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

Art. 21. A instância **não se interrompe**. No caso de falecimento do réu, ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador à lide, ate que se lhe habilite o interessado.

Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade à investidura do curador à lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz.

Art. 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por sentença no despacho saneador.

Art. 23. Findo o prazo para a contestação e **não havendo concordância expressa** quanto ao preço, o **perito apresentará o laudo** em cartório **até 5 dias**, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º. O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendiveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões e, a arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo.

§ 2º. Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo.

Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização.

Parágrafo único. **Se não se julgar habilitado a decidir**, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará **dentro de 10 dias** a fim de publicar a sentença.

Art. 25. O **principal** e os **acessórios** serão computados em **parcelas autônomas**.

Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento.

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, **não se incluirão** os direitos de terceiros contra o expropriado.

§ 1º **Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas** após a desapropriação; **as úteis,** quando feitas com **autorização do expropriante**.

§ 2º Decorrido prazo **superior a 1 ano** a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a **correção monetária do valor apurado**, conforme índice que será fixado, **trimestralmente**, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1º. A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, ~~não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00~~. (Vide ADIN Nº 2332)

§ 2º A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário.

§ 3º O disposto no § 1o deste artigo se aplica:

I - ao procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária;

II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta.

§ 4º O valor a que se refere o § 1o será atualizado, a partir de maio de 2000, no dia 1o de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período.

STJ/REsp 1.834.024-MG
Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, face a inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações.

Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização **caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo**, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.

§ 1 º A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia **superior ao dobro** da oferecida **fica sujeita ao duplo grau de jurisdição**.

§ 2º. Nas causas de valor igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), observar-se-á o disposto no art. 839 do Código de Processo Civil.

Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título habil para a transcrição no registro de imoveis.

Art. 30. **As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido**; **em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei**.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. Ficam subrogados no preço quaisquer onus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

STJ/REsp 1.668.058-ES
O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da propriedade.

Art. 32. O **pagamento** do preço será **prévio** e **em dinheiro**.

§ 1o As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando inscritas e ajuizadas.

§ 2o Incluem-se na disposição prevista no § 1o as multas decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais.

§ 3o A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria.

Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

§ 1º O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz.

§ 2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34.

Art. 34. **O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros**.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado, a decisão concessiva da imissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel.

§ 1º. A **concordância escrita** do expropriado **não implica renúncia** ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo.

§ 2º. Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar **100%** do depósito de que trata o art. 33 deste Decreto-Lei.

§ 3º. Do valor a ser levantado pelo expropriado devem ser deduzidos os valores dispostos nos §§ 1o e 2o do art. 32 deste Decreto-Lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessários para o custeio das despesas processuais.

§ 4º **Após a apresentação da contestação pelo expropriado**, **se não houver oposição expressa** com relação à validade do decreto desapropriatório, deverá ser determinada a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independentemente de anuência expressa do expropriado, e prosseguirá o processo somente para resolução das questões litigiosas. **(Lei nº 14.421/22)**

Art. 35. **Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública**, **não podem ser objeto de reivindicação**, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. **Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos**.

STJ/EREsp 1.575.846/SC
Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é decenal. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso concreta e devidamente afastada a presunção legal.

Art. 36. É **permitida** a **ocupação temporária**, **que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização**.

O expropriante prestará caução, quando exigida.

Art. 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante.

Art. 38. O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização.

Art. 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses, e não se interrompe pela superveniência destas.

Art. 40. O expropriante **poderá constituir servidões**, mediante indenização na forma desta lei.

Art. 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e atos além dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulada.

Art. 42. No que esta lei for omissa aplica-se o Código de Processo Civil.

Art. 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada, no Distrito Federal, e 30 dias no Estados e Território do Acre, revogadas as disposições em contrário.

LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Lei anticorrupção (LAC)
➢ Consiste na responsabilização **administrativa e civil** de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, **nacional ou estrangeira**. ➢ **Sujeito Passivo**: Administração Pública. ➢ **Sujeito Ativo**: Pessoa Jurídica.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a **responsabilização objetiva administrativa e civil** de pessoas jurídicas pela prática de **atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira**.

Processos Administrativos de Responsabilização
• Destina-se a apurar a **responsabilidade administrativa** de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, podendo resultar na aplicação de sanções previstas na Lei Anticorrupção. • No âmbito do **Ministério da Economia**, compete à **Corregedoria do Ministério da Economia** conduzir a responsabilização administrativa das pessoas jurídicas, **excetuada** a competência dos órgãos que possuem corregedoria própria, competindo ao **Corregedor do Ministério da Economia** instaurar e julgar o processo administrativo de responsabilização de pessoas jurídicas **(PAR)**.
Fonte: https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/secretaria-executiva/corregedoria/processos-administrativos-de-responsabilizacao

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, **personificadas ou não**, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, **ainda que temporariamente**.

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei **praticados em seu interesse ou benefício**, **exclusivo ou não**.

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica **não** exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada **independentemente** da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput.

§ 2º Os dirigentes ou administradores **somente** serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade.

Art. 4º Subsiste a **responsabilidade da pessoa jurídica** na hipótese de **alteração contratual**, **transformação**, **incorporação**, **fusão** ou **cisão societária**.

§ 1º Nas hipóteses de **fusão e incorporação**, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, **exceto** no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

Fusão e Incorporação
➢ A responsabilidade da sociedade sucessora ficará limitada à: ✓ **Obrigação** de pagamento de multa; ✓ Reparação **integral** do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

§ 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão **solidariamente responsáveis** pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Fraude (Lei 10.406/02)
Art.167. §1° Haverá **simulação** nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
OBS: A **simulação** é um tipo de **fraude**!

CAPÍTULO II

DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA

Art. 5º **Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira**, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

I - prometer, oferecer ou dar, **direta ou indiretamente**, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos **atos ilícitos** previstos nesta Lei;

III - comprovadamente, **utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica** para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a **licitações e contratos**:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, **o caráter competitivo** de procedimento licitatório público;

b) **impedir, perturbar ou fraudar a realização** de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) **afastar ou procurar afastar licitante**, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, **de modo fraudulento ou irregular**, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, **de modo fraudulento**, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) **manipular ou fraudar** o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - **dificultar** atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º Considera-se **administração pública estrangeira** os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as **pessoas jurídicas** controladas, direta ou indiretamente, **pelo poder público de país estrangeiro**.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, **equiparam-se à administração pública estrangeira** as organizações públicas internacionais.

§ 3º Considera-se **agente público estrangeiro**, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de **país estrangeiro**, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

Administração pública estrangeira	Agente público estrangeiro
Órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. Ademais, para a LAC, equiparam-se à Administração Pública Estrangeira as Organizações Públicas Internacionais.	Pessoa, ainda que **transitoriamente** ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Esse conceito é bem amplo, bastando praticamente que o sujeito exerça atividade de caráter público em qualquer instituição estrangeira para que seja abrangido ela definição.

CAPÍTULO III

DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º **Na esfera administrativa**, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

I - **multa**, no valor de **0,1% (um décimo por cento)** a **20% (vinte por cento)** do **faturamento bruto** do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, **excluídos** os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e

II - **publicação extraordinária da decisão condenatória**.

§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, **isolada ou cumulativamente**, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo **não** exclui, **em qualquer hipótese**, a obrigação da reparação integral do dano causado.

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a **multa** será de **R$ 6.000,00 (seis mil reais)** a **R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais)**.

§ 5º A **publicação extraordinária da decisão condenatória** ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, **pelo prazo mínimo** de **30 (trinta) dias**, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.

Art. 7º Serão levados em consideração na **aplicação das sanções**:

I - a **gravidade** da infração;

II - a **vantagem** auferida ou pretendida pelo infrator;

III - a **consumação ou não** da infração;

IV - o **grau de lesão ou perigo de lesão**;

V - o efeito **negativo** produzido pela infração;

VI - a situação econômica do infrator;

VII - a **cooperação da pessoa jurídica** para a apuração das infrações;

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta **no âmbito da pessoa jurídica**;

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do **Poder Executivo federal**.

CAPÍTULO IV - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da **responsabilidade de pessoa jurídica** cabem **à autoridade máxima** de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, **vedada a subdelegação**.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo federal, a **Controladoria-Geral da União - CGU** terá **competência concorrente** para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.

Art. 9º Competem à **Controladoria-Geral da União - CGU** a apuração, **o processo e o julgamento dos atos ilícitos** previstos nesta Lei, praticados contra a **administração pública estrangeira**, observado o disposto no Artigo 4 da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000.

Art. 4°/Decreto nº 3.678/2000.
Jurisdição 1. Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição em relação à corrupção de um funcionário público estrangeiro, quando o delito é cometido integral ou parcialmente em seu território. 2. A Parte que tiver jurisdição para processar seus nacionais por delitos cometidos no exterior deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição para fazê-lo em relação à corrupção de um funcionário público estrangeiro, segundo os mesmos princípios. 3. Quando mais de uma Parte tem jurisdição sobre um alegado delito descrito na presente Convenção, as Partes envolvidas deverão, por solicitação de uma delas, deliberar sobre a determinação da jurisdição mais apropriada para a instauração de processo. 4. Cada Parte deverá verificar se a atual fundamentação de sua jurisdição é efetiva em relação ao combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros, caso contrário, deverá tomar medidas corretivas a respeito.

Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por **2 (dois) ou mais servidores estáveis**.

§ 1º O **ente público**, por meio do seu órgão de **representação judicial, ou equivalente**, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, **inclusive de busca e apreensão**.

§ 2º A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.

§ 3º A comissão deverá concluir o processo no prazo de **180 dias** contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas.

§ 4º O prazo previsto no § 3º **poderá ser prorrogado**, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora.

Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de **30 dias** para defesa, contados a partir da intimação.

Art. 12. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora, na forma do art. 10, para julgamento.

Art. 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano **não** prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Concluído o processo e **não havendo pagamento**, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública.

Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser **desconsiderada** sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à **pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração**, observados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao **Ministério Público** de sua existência, para apuração de eventuais delitos.

CGU
➢ No âmbito do **Poder Executivo federal**, a Controladoria-Geral da União (CGU) terá competência **concorrente** (paralela, conjunta) para: ✓ **Instaurar** (dar início a algo que não existia) processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas; ✓ Avocar (chamar/trazer para si) os processos instaurados com fundamento na **LAC** para exame de sua regularidade ou para lhes corrigir o andamento.

Desconsideração de PJ
➢ A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para: ✓ **Facilitar, encobrir ou dissimular** a prática dos atos ilícitos previstos na LAC; ✓ Provocar confusão patrimonial.

CAPÍTULO V - DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Acordo de Leniência	
✓ É um meio de combater a corrupção; ✓ Tem a finalidade de restituir ou reparar os prejuízos causados por atos lesivos à Administração Pública; ✓ A CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do **Poder Executivo Federal**, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.	
Acordo de leniência	É homologado pelo **Poder Judiciário** e tem participação do **Ministério Público**.
Delação premiada	É celebrado por **órgãos administrativos do poder executivo**.

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar **acordo de leniência** com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei **que colaborem efetivamente** com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:

I - a **identificação dos demais envolvidos** na **infração**, quando couber; e

II - a **obtenção célere** de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração.

§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, **cumulativamente**, os seguintes requisitos:

I - a pessoa jurídica seja a **primeira a se manifestar** sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito;

II - a pessoa jurídica **cesse completamente seu envolvimento** na infração investigada a partir da data de propositura do acordo;

III - a pessoa jurídica **admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo**, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.

Atenção
✓ O acordo celebrado **não exime** a empresa da obrigação de **reparar integralmente o dano causado**.
✓ E caso a proposta seja **recusada, não** tem por consequência **o** reconhecimento ou confissão da prática do ato ilícito.

§2º A celebração do acordo de leniência **isentará** a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e **reduzirá** em até **2/3 (dois terços)** o valor da multa aplicável.

§ 3º O acordo de leniência **não** exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar **integralmente** o dano causado.

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência **serão estendidos às pessoas jurídicas** que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, **desde que firmem o acordo em conjunto**, respeitadas as condições nele estabelecidas.

§ 6º A proposta de acordo de leniência **somente** se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, **salvo** no interesse das investigações e do processo administrativo.

§ 7º **Não** importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada.

§ 8º Em caso de **descumprimento** do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de **3 anos** contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.

§ 9º A celebração do acordo de leniência **interrompe** o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta Lei.

§ 10. A **Controladoria-Geral da União - CGU** é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do **Poder Executivo federal**, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.

Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência **com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos** previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.

CAPÍTULO VI - DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL

Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica **não** afasta a **possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.**

Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas **Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial**, ou equivalentes, e o **Ministério Público**, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras:

I - **perdimento** dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, **ressalvado** o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;

II - **suspensão ou interdição parcial** de suas atividades;

III - **dissolução compulsória** da pessoa jurídica;

IV - **proibição** de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo **prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos**.

§ 1º A **dissolução compulsória** da pessoa jurídica será determinada quando comprovado:

I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de **atos ilícitos**; ou

II - ter sido constituída para **ocultar ou dissimular interesses ilícitos** ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

§ 3º As **sanções** poderão ser aplicadas de forma **isolada ou cumulativa**.

§ 4º O **Ministério Público** ou a **Advocacia Pública** ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a **indisponibilidade de bens**, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da **multa** ou da **reparação integral** do dano causado, conforme previsto no art. 7º, **ressalvado** o direito do terceiro de boa-fé.

Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, **poderão** ser aplicadas as sanções previstas no art. 6º, **sem prejuízo** daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa.

Art. 21. Nas ações de **responsabilização judicial**, será adotado o rito previsto na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Parágrafo único. A **condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito**, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Fica criado no âmbito do **Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP**, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos **Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário** de todas as esferas de governo com base nesta Lei.

§ 1º Os órgãos e entidades referidos no caput **deverão informar e manter atualizados**, no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas.

§ 2º O Cnep conterá, entre outras, as **seguintes informações acerca das sanções** aplicadas:

I - **razão social** e **número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade** no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - tipo de **sanção**; e

III - **data de aplicação e data final** da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso.

§ 3º As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previstos nesta Lei, também **deverão prestar e manter atualizadas no Cnep**, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, **salvo** se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo.

§ 4º Caso a pessoa jurídica **não** cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no § 3º, **deverá ser incluída no Cnep** referência ao respectivo descumprimento.

§ 5º Os registros das sanções e acordos de leniência serão **excluídos** depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora.

Art. 23. Os órgãos ou entidades dos **Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário** de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS**, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

STJ/MS 21.750/DF
A divulgação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS pela CGU **tem mero caráter informativo**, **não** sendo determinante para que os entes federativos impeçam a participação, em licitações, das empresas ali constantes.

Art. 24. A **multa e o perdimento de bens**, **direitos ou valores** aplicados com fundamento nesta Lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas.

Art. 25. Prescrevem em **5 (cinco) anos** as infrações previstas nesta Lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de **infração permanente ou continuada**, do dia em que tiver cessado.

Parágrafo único. Na **esfera administrativa ou judicial**, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração.

Art. 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu **estatuto ou contrato social.**

§ 1º As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.

§ 2º A pessoa jurídica **estrangeira** será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada **no Brasil**.

Art. 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nesta Lei, **não** adotar providências para a apuração dos fatos será responsabilizada **penal, civil e administrativamente** nos termos da legislação específica aplicável.

Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, **ainda que cometidos no exterior**.

Art. 29. O disposto nesta Lei **não exclui** as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica.

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei **não** afeta os **processos de responsabilização e aplicação de penalidades** decorrentes de:

I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e

II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por **pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado**, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
➢ Esta lei aborda o **tratamento** de dados pessoais, **obrigando** as organizações a coletar os dados apenas para **propósitos legítimos**, trazendo sanções para o não cumprimento do disposto; ➢ **Tratamento** = Coleta dos dados, armazenamento, como deve ser armazenado e coletado, quando deve ser excluído do sistema. ➢ **Dados pessoais** = Os dados que identificam de alguma forma uma pessoa, de maneira direta ou indireta (nome, endereço, apelido...). ➢ A interpretação do que possa ser ou não um dado pessoal é do julgador.

Atenção
➢ Quem é o **titular** do direito protegido nesta lei? ✓ **Pessoas naturais** (pessoas físicas). ➢ A presente lei **não** fala sobre tratamento de dados empresariais ou organizacionais. ➢ Quem deve cumprir a lei? ✓ - Pessoas que fizerem tratamento de dados pessoais, **com fins lucrativos, comerciais**. Pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado.

Tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais
Os dados **não** precisam estar **somente** em **meios digitais, podendo estar em papeis também**, trata-se de dados pessoais de qualquer tipo seja online, offline, digital, por meio físico.

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta **Lei** são de **interesse nacional** e devem ser observadas pela **União, Estados, Distrito Federal e Municípios**.

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como **fundamentos**:

I - o respeito à **privacidade**;

II - a autodeterminação informativa;

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV - a **inviolabilidade** da intimidade, da honra e da imagem;

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII - os **direitos humanos**, o livre desenvolvimento da personalidade, a **dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.**

Art. 3º Esta Lei aplica-se **a qualquer operação de tratamento** realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, **independentemente** do meio, do país de sua sede ou do **país onde estejam localizados os dados**, desde que:

I - a operação de tratamento seja realizada **no território nacional**;

Aplicabilidade
A maioria das empresas possem os dados cadastrados em território internacional. Tratando disso, os dados pessoais podem estar em território **internacional**, porém a **pessoa cujo direito foi violado** precisa estar no **território nacional** para que seu direito seja protegido pela LGPD.

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos **localizados no território nacional**; ou

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido **coletados no território nacional**.

§ 1º Consideram-se **coletados no território nacional** os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

§ 2º **Excetua-se** do disposto no **inciso I** deste artigo o tratamento de dados previsto no **inciso IV** do caput do art. 4º desta Lei.

Art. 4º Esta **Lei não** se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I - realizado por **pessoa natural para fins exclusivamente particulares** e **não** econômicos;

II - realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os **arts. 7º e 11** desta **Lei**;

III - realizado para fins **exclusivos** de:

a) **segurança pública**;

b) **defesa nacional**;

c) **segurança do Estado**; ou

d) atividades de investigação e repressão **de infrações penais**; ou

IV - provenientes de **fora do território nacional** e que **não** sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou **objeto de transferência internacional de dados** com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no **inciso III** será regido por legislação específica, que deverá prever **medidas proporcionais e estritamente necessárias** ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.

§ 2º É **vedado** o tratamento dos dados a que se refere o **inciso III** do caput deste artigo **por pessoa de direito privado**, **exceto** em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no § 4º deste artigo.

§ 3º A **autoridade nacional** emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso III do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais.

§ 4º **Em nenhum caso** a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá ser tratada por **pessoa de direito privado**, **salvo** por aquela que possua **capital integralmente** constituído pelo poder público.

Art. 5º Para os fins desta **Lei**, **considera-se**:

I - **dado pessoal**: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - **dado pessoal sensível**: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, **quando vinculado a uma pessoa natural**;

III - **dado anonimizado**: dado relativo a titular que **não** possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

Observação	
Dados pessoais	➢ Diferente do dado pessoal sensível, a lei não especifica ou da exemplos de dados pessoais, devendo ser analisado e decidido pelo juiz. ➢ Podem ser considerados dados pessoais: ✓ Nome e apelido; ✓ Endereço da residência; ✓ Endereço eletrônico; ✓ Número de um cartão de identificação; ✓ Dados de localização; ✓ Endereço IP; ✓ Cookies; ✓ Dados obtidos por hospital, médico, em instituições.

IV - **banco de dados**: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

V - **titular**: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

VI - **controlador**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

VII - **operador**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

VIII - **encarregado**: pessoa indicada pelo controlador e operador para **atuar como canal de comunicação** entre o controlador, os titulares dos dados e a **Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**;

IX - **agentes de tratamento**: o **controlador e o operador**;

ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão responsável por fiscalizar, implementar, zelar e regulamentar o cumprimento da LGPD. As empresas são **obrigadas** a terem **uma pessoa cuidando dos dados** (**encarregado**), porém a lei **não** informa a quantidade de responsáveis.

X - **tratamento**: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

XI - **anonimização**: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, **a um indivíduo**;

XII - **consentimento**: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

XIII - **bloqueio**: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV - **eliminação**: **exclusão** de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XV - **transferência internacional de dados**: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

XVI - **uso compartilhado de dados**: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XVII - **relatório de impacto à proteção de dados pessoais**: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

XVIII - **órgão de pesquisa**: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e

XIX - **autoridade nacional**: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais **deverão** observar **a boa-fé e os seguintes princípios**:

I - **finalidade**: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de **forma incompatível com essas finalidades**;

II - **adequação**: compatibilidade do tratamento **com as finalidades informadas ao titular**, de acordo com o contexto do tratamento;

III - **necessidade**: limitação do tratamento ao **mínimo necessário** para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e **não excessivos** em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - **livre acesso**: garantia, aos titulares, de **consulta facilitada e gratuita** sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - **qualidade dos dados**: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - **transparência**: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - **segurança**: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - **prevenção**: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - **não discriminação**: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - **responsabilização e prestação de contas**: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

CAPÍTULO II
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Seção I
Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

Tratamento	
Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a:	
✓ Coleta;	✓ Processamento;
✓ Produção;	✓ Arquivamento;
✓ Recepção;	✓ Armazenamento;
✓ Classificação;	✓ Eliminação;
✓ Utilização;	✓ Avaliação ou controle da informação;
✓ Acesso;	✓ Modificação;
✓ Reprodução;	✓ Comunicação;
✓ Transmissão;	✓ Transferência;
✓ Distribuição;	✓ difusão ou extração.

Art. 7º O **tratamento de dados pessoais somente** poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de **consentimento pelo titular**;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo **controlador**;

III - pela **administração pública**, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a **realização de estudos por órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a **execução de contrato ou de procedimentos preliminares** relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

VII - para a **proteção da vida ou da incolumidade física** do titular ou de terceiro;

VIII - para a **tutela da saúde**, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, **exceto** no caso de **prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais**; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo **acesso é público** deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os **dados tornados manifestamente públicos pelo titular**, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.

§ 5º O controlador que obteve o **consentimento referido** no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, **ressalvadas** as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei.

§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento **não** desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, **especialmente da observância dos princípios gerais** e da garantia dos direitos do titular.

Hipóteses de tratamento
✓ Consentimento do titular; ✓ Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo responsável; ✓ Pela administração pública; ✓ Para a realização de estudos por órgão de pesquisa; ✓ Proteção da vida ou da integridade física do titular ou terceiro; ✓ Para a tutela de saúde, com procedimentos realizados por profissionais da área ou entidades sanitárias; ✓ Para execução de um contrato; ✓ Para pleitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; ✓ Para a proteção de credito (nos termos desta lei).

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei **deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular**.

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei.

§ 3º É **vedado** o tratamento de dados pessoais mediante **vício de consentimento**.

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as **autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais** serão **nulas**.

§ 5º O consentimento pode ser **revogado** a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, **revogá-lo** caso discorde da alteração.

Consentimento do titular
➢ Deve **ser fornecido por escrito** ou **por outro meio que demonstre a efetiva manifestação de vontade do titular**, em clausula destacada dos demais termos contratuais; ➢ O controlador está **impedido** de **dar tratamento diverso daquele informado** e, se alteradas as finalidades iniciais, deve obter novo consentimento do titular; ➢ O titular poderá, a qualquer tempo, **revogar o consentimento**, ficando o tratamento dos dados pelo controlador limitado as hipóteses em que o consentimento é dispensado, respeitados os demais requisitos legais.

Art. 9º O titular tem direito ao **acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados**, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do **princípio do livre acesso**:

I - finalidade específica do tratamento;

II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

III - **identificação do controlador**;

IV - informações de contato do controlador;

V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e

VII - **direitos do titular**, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei.

§ 1º Na hipótese em que o **consentimento é requerido**, esse será considerado **nulo** caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.

§ 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais **não** compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar **previamente** o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações.

§ 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no art. 18 desta Lei.

Art. 10. O legítimo interesse do controlador **somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas**, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas **não** se limitam a:

I - **apoio e promoção** de atividades do controlador; e

II - **proteção**, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, **somente** os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

§ 2º **O controlador deverá** adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse.

§ 3º A **autoridade nacional** poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como **fundamento seu interesse legítimo**, observados os segredos comercial e industrial.

Seção II - Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

Art. 11. O tratamento de **dados pessoais sensíveis somente** poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I - quando o titular ou seu responsável legal **consentir**, de forma **específica e destacada**, para finalidades específicas;

II - **sem** fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for **indispensável** para:

a) cumprimento de **obrigação legal ou regulatória** pelo controlador;

b) **tratamento compartilhado de dados necessários à execução**, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

c) **realização de estudos por órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, **administrativo e arbitral**, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

e) **proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro**;

f) tutela da saúde, **exclusivamente**, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou

g) **garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular**, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Dados pessoais sensíveis
➢ Só poderão ser submetidos a tratamento **mediante procedimento especifico** e destacado do titular, para finalidades específicas (art.11, I) ou; ➢ Para cumprimento do dever legal ou regulatória pelo controlador (art.11, II, "a"), exercício regular de direitos, inclusive em âmbito administrativo, judicial ou arbitral (art.11, II, "d") ou garantia de proteção a fraude ou a segurança do titular (art.11, II, "g"); ➢ Dado com identificação genética ou biométrica é dado sensível; ➢ Podem incluir até mesmo voz, íris e digitais; ➢ (Obs) Idade **não** é dado sensível.

§ 1º **Aplica-se o disposto neste artigo** a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, **ressalvado** o disposto em legislação específica.

§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei.

§ 3º A **comunicação ou o uso compartilhado** de dados pessoais sensíveis entre controladores **com objetivo de obter vantagem econômica** poderá ser objeto de **vedação** ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências.

§ 4º É **vedada** a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:

I - a **portabilidade de dados** quando solicitada pelo titular;

II - as **transações financeiras e administrativas** resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo.

§ 5º É **vedado** às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários

Art. 12. Os **dados anonimizados** **não** **serão considerados dados pessoais** para os fins desta Lei, **salvo** quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando **exclusivamente** meios próprios, ou quando, **com esforços razoáveis, puder ser revertido**.

Dados anonimizados	
Regra	Dado anonimizado, a LGPD **não** se aplica. Não é considerado dado pessoal.
Exceção	Em caso de informação criptografada que foi **interceptada e por meios razoáveis revertida**, desfeita. **LGPD é aplicada** (criptografia frágil).
O nível de criptografia usado como exemplo será analisado em caso concreto pelo juiz.	

§ 1º **A determinação do que seja razoável** deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios.

§ 2º Poderão ser **igualmente considerados** como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do **perfil comportamental de determinada pessoa natural**, se identificada.

§ 3º A **autoridade nacional** poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o **Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais**.

Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados **exclusivamente dentro do órgão** e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.

§ 1º **A divulgação dos resultados** ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo **em nenhuma hipótese** poderá revelar dados pessoais.

§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, **não** permitida, em circunstância alguma, **a transferência dos dados a terceiro**.

§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da **autoridade nacional** e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências.

§ 4º Para os efeitos deste artigo, a **pseudonimização** é o **tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação**, direta ou indireta, **a um indivíduo**, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

Seção III
Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes

Dados pessoais de crianças e adolescentes
➢ Para o tratamento é necessário **consentimento específico** e em destaque de pelo menos: ✓ **Um** dos pais ou; ✓ Responsável legal. ➢ **Cabe ao controlador**, com base nas tecnologias disponíveis, empreender todos os esforços razoáveis para confirmar que o conhecimento de fato tenha sido dado por um dos pais ou responsável legal. ➢ O **uso de dados pessoais de crianças e adolescentes** só poderão ser utilizados, **sem consentimento**, em caso de: ✓ Necessidade de entrar em contato com pais ou responsável; ✓ Ou para a proteção da criança ou adolescente. ➢ Os dados **não** podem ser armazenados, devem ser utilizados uma única vez e **não podem** ser repassados a terceiro

Art. 14. O tratamento de **dados pessoais de crianças e de adolescentes** deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por **pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal**.

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, **os controladores** deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 desta Lei.

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças **sem o consentimento** a que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados **uma única vez** e **sem armazenamento**, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Os controladores **não** deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais **além das estritamente necessárias à atividade.**

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o "§ 1º" deste artigo **foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis**.

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança.

Seção IV
Do Término do Tratamento de Dados

Art. 15. O **término do tratamento de dados pessoais** ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - verificação de que a **finalidade foi alcançada** ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

II - **fim do período de tratamento**;

III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, **resguardado o interesse público**; ou

IV - **determinação da autoridade nacional**, quando houver violação ao disposto nesta Lei.

Art. 16. Os dados pessoais **serão eliminados** após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, **a anonimização dos dados pessoais**;

III - **transferência a terceiro**, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV - uso **exclusivo** do controlador, **vedado** seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

Eliminação dos dados pessoais
➢ Ocorre após o termino de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades; ➢ É **autorizada a conservação** para: ✓ Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; ✓ Estudo por órgão de pesquisa (anonimização sempre que possível); ✓ Transferência a terceiro nos termos da lei; ✓ Uso exclusivo do controlador (desde que anonimizados os dados).

CAPÍTULO III - DOS DIREITOS DO TITULAR

Art. 17. **Toda pessoa natural** tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.

Art. 18. **O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador**, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I - **confirmação da existência de tratamento**;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados **incompletos, inexatos ou desatualizados**;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de **dados desnecessários**, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da **autoridade nacional**, observados os segredos comercial e industrial;

VI - **eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular**, **exceto** nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII - informação das **entidades públicas e privadas** com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII - informação sobre a possibilidade de **não** fornecer consentimento e sobre as consequências da **negativa**;

IX - **revogação do consentimento**, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

§ 2º **O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento**, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão **exercidos mediante requerimento expresso do titular** ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.

§ 4º Em caso de **impossibilidade de adoção imediata** da providência de que trata o § 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá:

I - comunicar que **não** é agente de tratamento dos dados e **indicar, sempre que possível**, **o agente**; ou

II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.

§ 5º O **requerimento referido** no § 3º deste artigo será atendido **sem custos para o titular**, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.

§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional.

§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo **não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador**.

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular:

I - em **formato simplificado, imediatamente**; ou

II - **por meio de declaração clara e completa**, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até **15 (quinze) dias**, contado da data do requerimento do titular.

§ 1º Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso.

§ 2º As informações e os dados **poderão ser fornecidos, a critério do titular**:

I - **por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim**; ou

II - sob forma impressa.

§ 3º Quando **o tratamento** tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento.

§ 4º A **autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada** acerca dos prazos previstos nos **incisos I e II do caput deste artigo** para os setores específicos.

Art. 20. **O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões** tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

§ 1º **O controlador** deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º **Em caso de não oferecimento de informações** de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular **não podem ser utilizados em seu prejuízo.**

Art. 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados **poderá ser exercida em juízo**, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.

DOS DIREITOS DO TITULAR
✓ Direito de confirmação da existência de tratamento de dados pessoas;
✓ Acesso aos seus dados pessoais;
✓ Correção dos seus dados pessoais;
✓ Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados;
✓ Portabilidade dos dados;
✓ Direito de eliminação dos seus dados pessoais;
✓ Informação sobre o compartilhamento de dados com entidades públicas e privadas;
✓ Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento;
✓ Direito de revogação.

CAPÍTULO IV - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

Seção I - Das Regras

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas **pessoas jurídicas** de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), **deverá ser realizado para**

o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que:

I - **sejam informadas** as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, **preferencialmente** em seus sítios eletrônicos;

III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e

§ 1º A **autoridade nacional** poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento.

§ 2º O disposto nesta Lei **não** dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

§ 3º Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Lei do Habeas Data), da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo) , e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) .

§ 4º **Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado**, por delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei.

§ 5º Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo.

Art. 24. **As empresas públicas e as sociedades de economia mista** que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, **terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares**, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, **terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público**, nos termos deste Capítulo.

Art. 25. Os dados deverão ser mantidos **em formato interoperável** e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, **respeitados os princípios de proteção de dados pessoais** elencados no art. 6º desta Lei.

§ 1º É **vedado** ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:

I - em casos de **execução descentralizada** de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);

Execução Descentralizada (TED)
Decreto nº 8.180, de 30 de dezembro de 2013: "instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática".

III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei.

IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou

V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar **exclusivamente** a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que **vedado** o tratamento para outras finalidades.

§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser **comunicados à autoridade nacional.**

Transferência de dados pelo poder público	
Regra	**É proibido** transferência a entidades privadas, pelo Poder Público.
Exceção	✓ Em casos de execução descentralizada, com transferência **exclusiva** para esse fim. ✓ Quando os dados já forem públicos, na forma da lei. ✓ Em caso de previsão legal, além de transferência baseada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ✓ Quando o objetivo for exclusivo para prevenção de fraudes e irregularidades.

Art. 27. **A comunicação** ou o uso compartilhado de dados pessoais de **pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado** será informado à **autoridade nacional** e dependerá de consentimento do titular, **exceto**:

I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei;

II - nos casos de **uso compartilhado de dados**, em que será dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou

III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei.

Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação.

Art. 29. A **autoridade nacional poderá solicitar**, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei.

Art. 30. A autoridade nacional **poderá estabelecer normas complementares** para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais.

Seção II - Da Responsabilidade

Art. 31. Quando houver **infração** a esta Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional **poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação**.

Art. 32. A **autoridade nacional** poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.

A autoridade nacional
➢ **Poderá:** ✓ Dispor sobre as **formas de publicidade** das operações de tratamento; ✓ Solicitar, a **qualquer momento**, aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei; ✓ Solicitar a agentes do **Poder Público** a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público; ✓ Enviar informe com medidas cabíveis para fazer **cessar violação causada por órgão publico**. ✓ Estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais.

CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais **somente** é permitida nos seguintes casos:

I - para **países ou organismos internacionais** que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei;

II - quando o controlador oferecer e comprovar **garantias de cumprimento dos princípios**, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de:

a) **cláusulas contratuais específicas** para determinada transferência;

b) **cláusulas-padrão contratuais**;

c) **normas corporativas globais**;

d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos;

III - quando a transferência for necessária para a **cooperação jurídica internacional** entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional;

IV - quando a transferência for necessária para a **proteção da vida ou da incolumidade física** do titular ou de terceiro;

V - quando a autoridade nacional **autorizar a transferência**;

VI - quando a transferência resultar em **compromisso assumido** em acordo de cooperação internacional;

VII - quando a transferência for **necessária para a execução de política pública** ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei;

VIII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com **informação prévia sobre o caráter internacional da operação**, distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou

IX - quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º desta Lei.

Hipóteses
➢ **Tratamento de dados pessoais, somente poderá ser realizado:** ✓ Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; ✓ Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; ✓ Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.

Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), no âmbito de suas competências legais, e responsáveis, no âmbito de suas atividades, **poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais** conferido por país ou organismo internacional.

Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será **avaliado pela autoridade nacional**, que levará em consideração:

I - as **normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país** de destino ou no organismo internacional;

II - **a natureza dos dados**;

III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta Lei;

IV - a **adoção de medidas de segurança** previstas em regulamento;

V - a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e

VI - outras circunstâncias específicas relativas à transferência.

Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será realizada pela **autoridade nacional**.

§ 1º Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias **mínimas** para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta Lei.

§ 2º Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais **submetidas à aprovação** da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário.

§ 3º A autoridade nacional **poderá designar organismos de certificação** para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento.

§ 4º Os atos realizados por organismo de certificação **poderão ser revistos pela autoridade nacional** e, caso em desconformidade com esta Lei, **submetidos a revisão ou anulados**.

§ 5º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 46 desta Lei.

Art. 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso II do art. 33 desta Lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional.

Transferência Internacional
➢ **Regras:** ✓ Mesmo grau de proteção; ✓ Cooperação jurídica; ✓ Proteção a vida;

CAPÍTULO VI
DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Seção I
Do Controlador e do Operador

Art. 37. O controlador e o operador **devem manter registro** das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, **especialmente** quando baseado no legítimo interesse.

Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, **observados os segredos comercial e industrial**.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, **no mínimo**, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.

Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.

Art. 40. A **autoridade nacional** poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência.

Seção II
Do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Art. 41. O **controlador deverá indicar** encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, **preferencialmente** no sítio eletrônico do controlador.

§ 2º As atividades do encarregado consistem em:

I - **aceitar reclamações e comunicações dos titulares**, prestar esclarecimentos e adotar providências;

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III - **orientar os funcionários e os contratados** da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

§ 3º A **autoridade nacional** poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados.

Seção III
Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, **causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais**, é **obrigado** a repará-lo.

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento **quando descumprir as obrigações** da legislação de proteção de dados ou quando **não** tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem **solidariamente**, **salvo** nos **casos de exclusão** previstos no art. 43 desta Lei.

Exceção de responsabilidade	
Os agentes de tratamento devem provar	- Que **não** realizou o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. - Que não houve violação à legislação de proteção de dados, mesmo tendo realizado o tratamento; ou - Que o dano é decorrente de culpa **exclusiva** do titular dos dados ou de terceiros.

§ 2º O juiz, no processo civil, **poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando**, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas **coletivamente em juízo**, observado o disposto na legislação pertinente.

§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.

Art. 43. Os agentes de tratamento só **não** serão responsabilizados **quando provarem**:

I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, **não** houve violação à legislação de proteção de dados; ou

III - que o dano é decorrente de **culpa exclusiva do titular dos dados** ou de terceiro.

Art. 44. O tratamento de dados pessoais **será irregular** quando deixar de observar a legislação ou quando **não** fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o **modo** pelo qual é realizado;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - as **técnicas de tratamento** de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, **der causa ao dano**.

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.

CAPÍTULO VII
DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS

Seção I - Da Segurança e do Sigilo de Dados

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos **não** autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, **especialmente** no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.

Princípios
➢ **Finalidade**: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, **sem** possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
➢ **Adequação**: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
➢ **Necessidade**: limitação do tratamento ao **mínimo necessário** para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e **não** excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
➢ **Livre acesso**: garantia, aos titulares, de **consulta facilitada e gratuita** sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
➢ **Qualidade dos dados**: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
➢ **Transparência**: garantia, aos titulares, **de informações claras**, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

- **Segurança**: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
- **Prevenção**: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
- Não **discriminação**: impossibilidade de realização do tratamento **para fins discriminatórios** ilícitos ou abusivos;
- **Responsabilização e prestação de contas**: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

Fonte: https://www.cnmp.mp.br/portal/transparencia/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd/a-lgpd/fundamentos-e-principios

§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas **desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução**.

Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento **obriga-se** a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

Art. 48. O **controlador** deverá comunicar **à autoridade nacional e ao titular** a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

§ 1º A comunicação será feita em **prazo razoável**, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, **no mínimo**:

I - a **descrição da natureza** dos dados pessoais afetados;

II - as **informações sobre os titulares envolvidos**;

III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

IV - os **riscos relacionados ao incidente**;

V - os motivos da demora, no caso de a comunicação **não** ter sido imediata; e

VI - as **medidas que foram ou que serão adotadas** para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

§ 2º A autoridade nacional verificará a **gravidade** do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, **determinar ao controlador a adoção de providências**, tais como:

I - ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e

II - medidas para **reverter ou mitigar os efeitos do incidente**.

§ 3º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros **não** autorizados a acessá-los.

Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais **devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança**, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

STJ/REsp 1.914.596-RJ
Os provedores de conexão à internet devem fornecer os dados cadastrais (nome, endereço, RG e CPF) dos usuários responsáveis por publicação de vídeos no Youtube com ofensas à memória de pessoa falecida.

Seção II
Das Boas Práticas e da Governança

Visão Geral
➢ Seja de forma individual ou por meio de associações, podem haver regras de boas práticas e de governança **formuladas pelo controlador e operador** (adicional, além dos padrões mínimos de segurança formulados pela autoridade nacional). ➢ Deve haver uma política **mínima** em termos de segurança e privacidade. ➢ No programa de governança em privacidade, aplicado **facultativamente** pelo controlador deve ter o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular ➢ **No mínimo**, o programa de governança em privacidade deve contar com planos de resposta a incidentes e remediação. ➢ A **autoridade nacional estimulará** a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais.

Art. 50. Os **controladores e operadores**, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as **obrigações** específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, **o controlador e o operador** levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular.

§ 2º Na **aplicação dos princípios** indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6º desta Lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a **probabilidade e a gravidade** dos danos para os titulares dos dados, poderá:

I - implementar programa de governança **em privacidade** que, **no mínimo**:

a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;

b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, **independentemente** do modo como se realizou sua coleta;

c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados;

d) **estabeleça políticas e salvaguardas adequadas** com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;

e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular;

f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos;

g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e

h) seja **atualizado constantemente** com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;

II - demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, **em especial**, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta Lei.

§ 3º As regras de boas práticas e de governança deverão ser **publicadas e atualizadas periodicamente** e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional.

Art. 51. **A autoridade nacional** estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais.

CAPÍTULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO

Seção I
Das Sanções Administrativas

Observações
* As sanções administrativas que serão abordadas nos próximos artigos, **não** são as únicas maneiras de se **penalizar** uma empresa que **violou a lei ou que deu causa ao incidente de segurança**; *As empresas podem ser **penalizadas** por vias judiciais ou até mesmo a partir de penalizações de outros órgãos sem ser a ANPD;

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes **sanções administrativas** aplicáveis pela **autoridade nacional**:

I - **advertência**, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II - **multa simples**, de até **2% (dois por cento)** do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, **limitada**, **no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração**;

III - **multa diária**, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V - **bloqueio dos dados pessoais** a que se refere a infração até a sua regularização;

VI - **eliminação dos dados pessoais** a que se refere a infração;

X - **suspensão parcial do funcionamento do banco de dados** a que se refere a infração pelo **período máximo de 6 (seis) meses**, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;

XI - **suspensão** do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período **máximo de 6 (seis) meses**, **prorrogável por igual período**;

XII - **proibição parcial ou total** do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

§ 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, **de forma gradativa, isolada ou cumulativa**, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios:

I - a **gravidade e a natureza das infrações** e dos direitos pessoais afetados;

II - **a boa-fé do infrator**;

III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

IV - a **condição econômica do infrator**;

V - **a reincidência**;

VI - o grau do dano;

VII - a cooperação do infrator;

VIII - a adoção reiterada e demonstrada de **mecanismos e procedimentos internos** capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei;

IX - a adoção de política de boas práticas e governança;

X - a **pronta adoção de medidas corretivas**; e

XI - a **proporcionalidade** entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

§ 2º O disposto neste artigo **não** substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica.

§ 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII do caput deste artigo **poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos**, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 4º No cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, a **autoridade nacional** poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando **não** dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea.

§ 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, **será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos** de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

§ 6º As **sanções** previstas nos incisos X, XI e XII do caput deste artigo serão aplicadas:

I - **somente** após já ter sido imposta **ao menos 1 (uma)** das sanções de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo **para o mesmo caso concreto**; e

II - em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos.

§ 7º Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do art. 46 desta Lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das **penalidades** de que trata este artigo.

Sanções Administrativas
* Advertência; * Multas (**2% do faturamento até 50 milhões de reais**) por infração; *Multa diária; *Publicidade da infração; *Bloqueio dos dados pessoais; *Eliminação dos dados pessoais;

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de **regulamento próprio** sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa.

§ 1º As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser **previamente publicadas**, para ciência dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta Lei.

§ 2º O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de **multa simples ou diária**.

Art. 54. O **valor da sanção de multa diária aplicável** às infrações a esta Lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional.

Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, **no mínimo**, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu **descumprimento**.

CAPÍTULO IX
DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

Seção I - Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Art. 55-A. Fica criada a **Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD**, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com **patrimônio próprio** e com sede e foro no Distrito Federal.

ANPD
➢ O artigo 55 – A, cria, sem aumento de despesas a Autoridade nacional de Proteção de Dados. ➢ A natureza jurídica é **transitória**, e poderá ser transformada pelo **Executivo** em entidade da administração pública indireta, sob regime autárquico especial e **vinculada** a Presidência da República.

Art. 55-C. A **ANPD** é composta de:

I - **Conselho Diretor**, **órgão máximo de direção**;

II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

III - Corregedoria;

IV - Ouvidoria;

VI - a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), até 31 de dezembro de 2026.

V-A – Procuradoria.

Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de **5 (cinco) diretores**, incluído o Diretor-Presidente.

§ 1º Os membros do **Conselho Diretor da ANPD** serão escolhidos pelo **Presidente da República** e por ele **nomeados**, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea 'f' do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do **Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS**, **no mínimo, de nível 5**.

Art. 52/CF
Art. 52. Compete privativamente ao **Senado Federal**: III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: f) titulares de **outros cargos que a lei determinar**;

§ 2º Os **membros do Conselho Diretor** serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, **nível superior de educação** e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados.

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de **4 (quatro) anos**.

§ 4º Os mandatos dos **primeiros membros do Conselho Diretor** nomeados serão de **2**, de **3**, de **4**, de **5** e de **6 anos**, conforme estabelecido no ato de **nomeação**.

§ 5º Na hipótese de **vacância** do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor.

Casos de vacância
➢ **Somente** por; ✓ **Renuncia**; ✓ **Condenação judicial** (transitada em julgado); ✓ **Pena de demissão** (causada por processo administrativo disciplinar)

Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor **somente** perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial **transitada em julgado** ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar.

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, cabe ao **Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República** instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por **comissão especial** constituída por **servidores públicos federais estáveis**.

§ 2º Compete ao **Presidente da República** determinar o afastamento preventivo, **somente** quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o § 1º deste artigo, e proferir o julgamento.

Art. 55-F. Aplica-se aos membros do **Conselho Diretor**, após o exercício do cargo, o disposto no art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

Lei 12.813/13
Art. 6º Configura **conflito de interesses** após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do **Poder Executivo federal**: I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das **atividades exercidas**; e II - no período de **6 (seis) meses**, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, **salvo** quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela **Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União**: a) prestar, **direta ou indiretamente**, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego; b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado; c) celebrar com órgãos ou entidades do **Poder Executivo federal** contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou d) intervir, **direta ou indiretamente**, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante e m razão do exercício do cargo ou emprego.

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de **improbidade administrativa**.

Art. 55-G. **Ato do Presidente da República** disporá sobre a estrutura regimental da ANPD.

§ 1º Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a **ANPD receberá** o apoio técnico e administrativo da **Casa Civil da Presidência da República** para o exercício de suas atividades.

§ 2º O Conselho Diretor disporá sobre o **regimento interno** da ANPD.

Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD **serão remanejados de outros órgãos e entidades** do Poder Executivo federal.

Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em **comissão e das funções de confiança** da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo **Diretor-Presidente**.

Art. 55-J. **Compete à ANPD**:

I - zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação;

II - zelar pela **observância dos segredos comercial e industrial**, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º desta Lei;

III - **elaborar diretrizes** para a **Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade**;

IV - fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado **em descumprimento à legislação**, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso;

V - **apreciar petições de titular contra controlador** após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador **não** solucionada no prazo estabelecido em regulamentação;

VI - **promover na população o conhecimento das normas** e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança;

VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade;

VIII - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que **facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais**, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis;

IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional;

X - **dispor sobre as formas de publicidade** das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial;

XI - **solicitar**, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais **informe específico sobre o âmbito**, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei;

XII - **elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades**;

XIII - **editar** regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre **relatórios de impacto à proteção de dados pessoais** para os casos em que o **tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais** de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei;

XIV - ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento;

XV - **arrecadar e aplicar** suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas;

XVI - **realizar auditorias, ou determinar sua realização**, no âmbito da atividade de **fiscalização** de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público;

XVII - **celebrar**, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para **eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa** no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942;

XVIII - **editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados**, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta Lei;

XIX - garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira **simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento**, nos termos desta Lei e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (**Estatuto do Idoso**);

XX - **deliberar**, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei, as suas competências e os **casos omissos**;

XXI - comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento;

XXII - comunicar aos **órgãos de controle interno** o **descumprimento** do disposto nesta Lei por órgãos e entidades da administração pública federal;

XXIII - articular-se com as **autoridades reguladoras públicas** para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e

XXIV - **implementar mecanismos simplificados**, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei.

§ 1º Ao impor **condicionantes administrativas** ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, **a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção**, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no art. 170 da Constituição Federal e nesta Lei.

Art. 170/CF
Art. 170. A ordem econômica, **fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa**, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o **livre exercício de qualquer atividade econômica**, independentemente de autorização de órgãos públicos, **salvo** nos casos previstos em lei.

§ 2º Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório.

§ 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com

vistas a **assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados**, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei.

§ 4º A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD.

§ 5º No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei.

§ 6º As **reclamações colhidas** conforme o disposto no inciso V do caput deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada, e as **eventuais providências** delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada.

Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete **exclusivamente** à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades **com competências sancionatórias e normativas** afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o **órgão central de interpretação desta Lei** e do estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação.

Art. 55-L. Constituem receitas da ANPD:

I - **as dotações**, consignadas no orçamento geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos;

II - as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;

III - os valores apurados na venda ou aluguel de bens **móveis e imóveis de sua propriedade**;

IV - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo;

VI - os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com **entidades, organismos ou empresas**, **públicos ou privados**, nacionais ou internacionais;

VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública.

Art. 55-M. Constituem o **patrimônio da ANPD** os bens e os direitos:

I - que lhe forem transferidos pelos órgãos da **Presidência da República**; e

II - que venha a adquirir ou a incorporar.

Seção II
Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

Art. 58-A. O **Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade** será composto de **23 (vinte e três) representantes**, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:

I - **5 (cinco)** do **Poder Executivo federal**;

II - **1 (um)** do **Senado Federal**;

III - **1 (um)** da **Câmara dos Deputados**;

IV - **1 (um)** do **Conselho Nacional de Justiça**;

V - **1 (um)** do **Conselho Nacional do Ministério Público**;

VI - **1 (um)** do **Comitê Gestor da Internet no Brasil**;

VII - **3 (três)** de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a **proteção de dados pessoais**;

VIII - **3 (três)** de instituições **científicas, tecnológicas e de inovação**;

IX - **3 (três)** de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo;

X - **2 (dois)** de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais; e

XI - **2 (dois)** de **entidades representativas** do setor laboral.

§ 1º Os representantes serão designados por ato do **Presidente da República**, permitida a delegação.

§ 2º Os representantes de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI do caput deste artigo e seus suplentes serão indicados **pelos titulares** dos respectivos órgãos e entidades da administração pública.

§ 3º Os representantes de que tratam os incisos VII, VIII, IX, X e XI do caput deste artigo e seus suplentes:

I - serão indicados na **forma de regulamento**;

II - **não** poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil;

III - terão mandato de 2 (dois) anos, **permitida 1 (uma) recondução**.

§ 4º A participação no **Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade** será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 58-B. Compete ao **Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade**:

I - propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da **Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade** e para a atuação da ANPD;

II - elaborar **relatórios anuais** de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

III - **sugerir ações a serem realizadas pela ANPD**;

IV - elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e

V - **disseminar o conhecimento** sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 60. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7º. X - **exclusão definitiva** dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais;

"Art. 16. II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais." (NR)

Art. 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta Lei, **independentemente** de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.

Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito de suas competências, **editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União** para o cumprimento do disposto no § 2º do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 .

Art. 63. A **autoridade nacional** estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados.

Art. 64. Os direitos e princípios expressos nesta Lei **não** excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a **República Federativa do Brasil seja parte**.

Art. 65. Esta Lei entra em vigor:

I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e

I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54;

II - **24 (vinte e quatro) meses** após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos.

LEI N° 10.257/01 - Estatuto da Cidade

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.

CAPÍTULO I - DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° Na **execução da política urbana**, de que tratam os **arts. 182 e 183 da Constituição Federal**, será aplicado o previsto nesta Lei.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada **Estatuto da Cidade**, estabelece normas de ordem pública e interesse social que **regulam o uso da propriedade urbana** em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Constituição Federal
Art. 182. A política de **desenvolvimento urbano**, **executada** pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por **objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes**. § 1º - O **plano diretor**, aprovado pela Câmara Municipal, **obrigatório** para cidades com **mais de 20.000 habitantes**, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º - A **propriedade urbana cumpre sua função social** quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. § 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com **prévia e justa indenização em dinheiro**. § 4º - É **facultado** ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, **sucessivamente**, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente **aprovada pelo Senado Federal**, com prazo de resgate de **até 10 anos**, em parcelas **anuais**, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. **Art. 183**. Aquele que possuir como sua área urbana de **até 250m²**, **por cinco anos**, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, **independentemente** do estado civil. § 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. § 3º - Os imóveis públicos **não serão adquiridos por usucapião**.
Usucapião
Usucapião é a aquisição de um bem por abandono do dono legitimo, sendo esse bem sido utilizado por um determinado tempo continuamente.

Art. 2° A **política urbana** tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – **garantia do direito a cidades sustentáveis**, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

III – **cooperação** entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;

IV – **planejamento do desenvolvimento das cidades**, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – **oferta de equipamentos urbanos e comunitários**, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a **evitar**:

a) a **utilização inadequada dos imóveis urbanos**;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o **parcelamento do solo**, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente;

e) a **retenção especulativa** de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;

f) a **deterioração** das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

h) **a exposição da população a riscos de desastres**.

VII – **integração e complementaridade** entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;

VIII – **adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços** e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de influência;

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

X – adequação dos instrumentos de **política econômica**, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;

XII – **proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural** e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;

XIV – **regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas** por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais;

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;

XVI – **isonomia** de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social.

XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais.

XVIII - **tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento.**

XIX – garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos **trabalhadores domésticos**, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados.

XX - promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na fruição dos espaços livres de uso público, de seu mobiliário e de suas interfaces com os espaços de uso privado, vedado o emprego de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas hostis que tenham como objetivo ou resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população.

Função Social	
Cidade	Tem natureza indivisível e diz respeito a uma massa indeterminada de pessoas, que não podem ser individualizadas, ou seja, é um direito difuso que visa o atendimento as necessidades da sociedade como habitação, habitação e prestação de serviços.
Propriedade urbana	Tem como referência o plano diretor, é adaptado a infraestrutura e a serviços públicos, ao mesmo tempo que contribui para o bem-estar de toda a população.

Art. 3° **Compete à União**, entre outras atribuições de interesse da política urbana:

I – legislar sobre **normas gerais** de **direito urbanístico**;

Constituição Federal
Art. 24 - **Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal** legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e **urbanístico**;

II – legislar sobre **normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios** em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional;

III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais**, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público;

IV - **instituir diretrizes para desenvolvimento urbano**, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público;

V – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.

CAPÍTULO II - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Seção I
Dos instrumentos em geral

Art. 4° Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

I – **planos nacionais**, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;

III – **planejamento municipal**, em especial:

a) **plano diretor**;

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;

c) zoneamento ambiental;

d) plano **plurianual**;

e) diretrizes orçamentárias e **orçamento anual**;

f) gestão orçamentária participativa;

g) planos, programas e projetos setoriais;

h) planos de desenvolvimento econômico e social;

IV – **institutos tributários e financeiros**:

a) **imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana** - IPTU;

b) contribuição de melhoria;

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;

V – **institutos jurídicos e políticos**:

a) desapropriação;

b) **servidão** administrativa;

c) **limitações administrativas**;

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;

e) instituição de unidades de conservação;

f) instituição de zonas especiais de interesse social;

g) concessão de direito real de uso;

h) concessão de **uso especial** para fins de moradia;

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

j) usucapião especial de imóvel urbano;

l) direito de superfície;

m) **direito de preempção**;

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;

o) transferência do direito de construir;

p) operações urbanas consorciadas;

q) regularização fundiária;

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos;

s) **referendo popular e plebiscito**;

Constituição Federal
Art. 18, § 3º, CF: Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito**, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Diferença	
Plesbicito	Consulta a população acerca de determinada proposta que ainda será elaborada pelo Congresso.
Referendo	Previa consulta a população acerca de determinada proposta elaborada pelo congresso, podendo ser aceita ou rejeitada.

t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;

u) legitimação de posse.

VI – **estudo prévio de impacto ambiental** (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).

§ 1° Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, observado o disposto nesta Lei.

§ 2° Nos casos de **programas e projetos habitacionais de interesse social**, desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos **poderá ser contratada coletivamente**.

§ 3° Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.

Seção II
Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

Art. 5° **Lei municipal** específica para área incluída no plano diretor **poderá** determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.

Plano diretor
➢ Aprovado pela Câmara Municipal, **obrigatório** para cidades com **mais de 20.000 habitantes**, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. ➢ Devendo ser feita a **revisão** a cada **10 anos**.

§ 1° Considera-se **subutilizado** o imóvel:

I – cujo aproveitamento seja **inferior ao mínimo** definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente;

§ 2° O proprietário será **notificado pelo Poder Executivo municipal** para o cumprimento da **obrigação**, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.

§ 3° A **notificação** far-se-á:

I – **por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal**, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;

II – **por edital** quando frustrada, por **três vezes**, a **tentativa de notificação** na forma prevista pelo inciso I.

§ 4° Os **prazos** a que se refere o caput **não poderão ser inferiores** a:

I - **um ano**, **a partir da notificação**, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente;

II - **dois anos**, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.

§ 5° Em empreendimentos de grande porte, em **caráter excepcional**, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.

Art. 6° A **transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis**, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5° desta Lei, **sem interrupção de quaisquer prazos**.

Seção III
Do IPTU progressivo no tempo

Art. 7° Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5° desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5° do art. 5° desta Lei, o Município procederá à aplicação do **imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana** (**IPTU**) progressivo no tempo, mediante a **majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos**.

§ 1° O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5° desta Lei e **não excederá a duas vezes** o valor referente ao ano anterior, **respeitada a alíquota máxima de quinze por cento**.

§ 2° Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em **cinco anos**, **o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima**, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8°.

§ 3° É **vedada** a concessão de isenções ou de anistia relativas à **tributação progressiva** de que trata este artigo.

Atenção
➢ Valor **máximo** da alíquota **15%**. ➢ A lei específica **municipal** sobre o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória (**PEUC**) é a que estabelece o valor da alíquota. ➢ IPTU progressivo no tempo, **5 anos** (não cumprida, permanece a cobrança da **alíquota máxima**).

Seção IV
Da desapropriação com pagamento em títulos

Art. 8° **Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo** sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.

§ 1° Os títulos da dívida pública terão **prévia aprovação pelo Senado Federal** e serão resgatados no prazo de **até dez anos**, **em prestações anuais**, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os **juros legais de seis por cento ao ano**.

§ 2° O **valor real da indenização**:

I – refletirá o **valor da base de cálculo do IPTU**, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 2o do art. 5o desta Lei;

II – **não** computará expectativas de ganhos, **lucros cessantes e juros compensatórios**.

§ 3° **Os títulos** de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.

§ 4° O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no **prazo máximo de cinco anos**, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.

§ 5° O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de **alienação ou concessão a terceiros**, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório.

§ 6° Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5° as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5° desta Lei.

Seção V
Da usucapião especial de imóvel urbano

Art. 9° Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de **até duzentos e cinqüenta metros quadrados**, por **cinco anos**, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que **não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural**.

§ 1° O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2° O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor **mais de uma vez**.

§ 3° Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, **desde que já resida no imóvel** por ocasião da abertura da sucessão.

STJ/REsp 1.777.404-TO
"O art. 1.240 do CC/2002 não direciona para a necessidade de destinação exclusiva residencial do bem a ser usucapido. Assim, o exercício simultâneo de pequena atividade comercial pela família domiciliada no imóvel objeto do pleito não inviabiliza a prescrição aquisitiva buscada".

Art. 10. Os núcleos urbanos informais **existentes sem oposição há mais de cinco anos** e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a **duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor** são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores **não** sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1° O **possuidor pode**, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, **contanto que ambas sejam contínuas**.

§ 2° **A usucapião especial coletiva** de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis.

§ 3° Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, **independentemente** da dimensão do terreno que cada um ocupe, **salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos**, estabelecendo frações ideais diferenciadas.

§ 4° O **condomínio especial** constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, **salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos**, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio.

§ 5° As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes.

Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, **ficarão sobrestadas quaisquer outras ações**, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo.

Art. 12. São partes legítimas para a propositura da **ação de usucapião especial urbana**:

I – o **possuidor**, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou **superveniente**;

II – os possuidores, em estado de composse;

III – como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados.

§ 1° Na ação de usucapião especial urbana é **obrigatória a intervenção do Ministério Público**.

§ 2° O autor terá os benefícios da justiça e da **assistência judiciária gratuita**, inclusive perante o cartório de registro de imóveis.

STJ/REsp 1.517.822/SP
"A Lei nº 10.257/2001 concede ao autor da ação de usucapião especial urbana espécie de presunção relativa de **hipossuficiência** que, por isso, é ilidida a partir da comprovação inequívoca de que o autor não pode ser considerado "necessitado" nos termos do § 2º da Lei nº 1.060/1950".

Art. 13. A **usucapião especial de imóvel urbano** poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no cartório de registro de imóveis.

Art. 14. Na ação judicial de **usucapião especial** de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é o sumário.

Requisitos
➢ Exercício manso e pacifico da posse, pelo **prazo de 5 anos;**
➢ O imóvel **não** pode ter **mais que 250m²** (**posse individualizada**);
➢ O possuidor só poderá ter este imóvel em seu nome;
➢ A destinação do imóvel deverá ser para **moradia, podendo ser uma destinação hibrida (como moradia e comercio) e não exclusivamente para moradia, segundo a interpretação do STJ.**

Seção VII

Do direito de superfície

Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante **escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis**.

§ 1° O direito de superfície **abrange** o direito de utilizar o **solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno**, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística.

Não confundir	
Código Civil	
Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, **salvo se for inerente ao objeto da concessão**.	
Direito de superfície	
Estatuto das Cidades	✓ solo **urbano**; ✓ prazo determinado ou indeterminado; ✓ **solo e subsolo**; ✓ interesse **público**; ✓ **não** é possível **normas transacionáveis**.
Código Civil	✓ Solo **urbano e rural**; ✓ Prazo determinado; ✓ **Não admite o subsolo**; ✓ Interesse **privado**; ✓ É possível **normas transacionáveis**.

§ 2° A concessão do direito de superfície poderá ser **gratuita ou onerosa**.

§ 3° O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo.

§ 4° O direito de superfície **pode ser transferido a terceiros**, obedecidos os termos do contrato respectivo.

§ 5° Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.

Art. 22. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros.

Art. 23. **Extingue-se** o direito de superfície:

I – pelo advento do **termo**;

II – pelo **descumprimento das obrigações** contratuais assumidas pelo superficiário.

Art. 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, **independentemente de indenização**, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato.

§ 1° Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário der ao terreno **destinação diversa** daquela para a qual for concedida.

§ 2° A **extinção** do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis.

Seção VIII

Do direito de preempção

Preempção
➢ Direito de **preferência** que deve ser dada ao município em uma alienação onerosa de determinada área. O município irá identificar a partir do plano diretor as áreas das quais recaem o direito de preferência sobre a venda para outro particular; ➢ **Atenção**: Havendo irregularidade nos requisitos da venda, poderá ser anulada.

Art. 25. O direito de preempção confere ao **Poder Público municipal** preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.

§ 1° Lei **municipal**, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, **não superior a cinco anos**, **renovável a partir de um ano** após o decurso do prazo inicial de vigência.

§ 2° O direito de preempção **fica assegurado durante o prazo de vigência** fixado na forma do § 1°, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para:

I – **regularização fundiária**;

II – **execução** de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III – constituição de **reserva fundiária**;

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V – **implantação de equipamentos** urbanos e comunitários;

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;

VIII – **proteção** de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;

Parágrafo único. A lei municipal prevista no § 1o do art. 25 desta Lei deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.

Art. 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o Município, **no prazo máximo de trinta dias**, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo.

§ 1° À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade.

§ 2° O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.

§ 3° Transcorrido o **prazo mencionado no caput** sem manifestação, fica o **proprietário autorizado** a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada.

§ 4° Concretizada a venda a terceiro, o **proprietário** fica **obrigado** a apresentar ao Município, **no prazo de trinta dias**, cópia do instrumento público de alienação do imóvel.

§ 5° A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é **nula de pleno direito**.

§ 6° Ocorrida a hipótese prevista no § 5° o Município poderá adquirir o imóvel pelo **valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada**, se este for inferior àquele.

Seção IX

Da outorga onerosa do direito de construir

Outorga onerosa do direito de construir
➢ Possibilidade de **construção acima do coeficiente de aproveitamento básico**, desde que: ✓ Seja **pago** ao município; ✓ Esteja **de acordo com o plano Diretor**.
Coeficiente de aproveitamento básico
➢ Relação entre a **área edificável e a área do terreno**.

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido **acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado**, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

§ 1° Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a **relação entre a área edificável e a área do terreno**.

§ 2° O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico **único** para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana.

§ 3° O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área.

Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida **alteração de uso do solo**, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

Art. 30. **Lei municipal específica** estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando:

I – a fórmula de cálculo para a cobrança;

II – os casos passíveis de **isenção** do pagamento da outorga;

III – a contrapartida do beneficiário.

Art. 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do art. 26 desta Lei.

Seção X

Das operações urbanas consorciadas

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas.

§ 1° Considera-se **operação urbana consorciada** o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o **objetivo** de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a **valorização** ambiental.

Atenção
➢ Operação urbana consorciada é um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal (**não**, **estadual**);
➢ Com a participação dos proprietários (**não do município**), além de moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

§ 2° Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas:

I – a **modificação** de índices e características de parcelamento, **uso e ocupação do solo e subsolo**, bem como alterações das normas edilícias, **considerado o impacto ambiental** delas decorrente;

II – a **regularização de construções**, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.

III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas.

Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o **plano de operação urbana consorciada**, contendo, **no mínimo**:

I – **definição da área** a ser atingida;

II – programa básico de ocupação da área;

III – programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;

IV – **finalidades** da operação;

V – estudo prévio de impacto de vizinhança;

VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do § 2° do art. 32 desta Lei;

VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil.

VIII - natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso III do § 2° do art. 32 desta Lei.

§ 1° Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada.

§ 2° A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são **nulas** as licenças e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada.

Art. 34. A **lei específica** que aprovar a operação urbana consorciada **poderá** prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que **serão alienados em leilão** ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação.

§ 1° Os certificados de potencial adicional de construção serão **livremente negociados**, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação.

§ 2° Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, **até o limite fixado pela lei específica** que aprovar a operação urbana consorciada.

Art. 34-A. Nas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas por **lei complementar estadual**, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas.

Parágrafo único. As disposições dos arts. 32 a 34 desta Lei **aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput deste artigo**, no que couber.

Atenção	
Consócio imobiliário	**Operações urbanas consorciadas**
Os proprietários transferem suas propriedades para o governo e, em troca, adquirem urbanizações ou unidades construídas. Sua finalidade é viabilizar economicamente as propriedades necessárias para a construção compulsória ou objetos de regularização fundiária.	O poder público confere alguma vantagem aos indivíduos em troca de sua contrapartida. Seu objetivo é alcançar a transformação estrutural urbana, melhoria social e melhoria ambiental.

Seção XI

Da transferência do direito de construir

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a **exercer em outro local, ou alienar**, **mediante escritura pública**, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I – **implantação de equipamentos urbanos e comunitários**;

II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;

III – **servir a programas de regularização fundiária**, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

§ 1° A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.

§ 2° A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir.

Atenção
A **autorização** dada pelo poder público municipal ao proprietário de imóvel urbano, para exercer, em outro local, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural denomina-se **transferência do direito de construir**.

Seção XII

Do estudo de impacto de vizinhança

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

I – adensamento populacional;

II – equipamentos urbanos e comunitários;

III – uso e ocupação do solo;

IV – valorização imobiliária;

V – geração de tráfego e demanda por transporte público;

VI – ventilação e iluminação;

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado.

Art. 38. A **elaboração do EIV não** substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.

CAPÍTULO III - DO PLANO DIRETOR

Plano Diretor
➢ É o **instrumento básico** da política de desenvolvimento e expansão urbano. É utilizado para o desenvolvimento do município em seus aspectos: ✓ **Econômico**; ✓ **Físico**; ✓ **Social**. ➢ Deve propor diretrizes e **criar uma base para uma cidade equilibrada**, **sustentável**, **inclusiva** e que promova uma **qualidade de vida** para seus cidadãos. ➢ Quem participa da criação do plano diretor? ✓ **Poder executivo** (prefeitura municipal); ✓ **Poder legislativo** (câmara dos vereadores); ✓ **População**.

Art. 39. A propriedade **urbana** cumpre sua função social quando **atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor**, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2° desta Lei.

Art. 40. O plano diretor, **aprovado por lei municipal**, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1° O plano diretor é **parte integrante do processo de planejamento municipal**, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2° O **plano diretor** deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3° A **lei** que instituir o plano diretor **deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos**.

§ 4° No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes **Legislativo e Executivo municipais** garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

II – a **publicidade** quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de **qualquer** interessado aos documentos e informações produzidos.

Constituição Federal
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com **mais de vinte mil habitantes**, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

Art. 41. O plano diretor é **obrigatório** para cidades:

I – com **mais de vinte mil habitantes**;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4° do art. 182 da Constituição Federal;

Constituição Federal
Art. 182 - § 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I - **parcelamento ou edificação compulsórios**; II - **imposto** sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo (**IPTU progressivo**); III - **desapropriação** com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

IV – integrantes de áreas de **especial interesse turístico**;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos **geológicos ou hidrológicos** correlatos.

§ 1° No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas.

§ 2° No caso de cidades com **mais de quinhentos mil habitantes**, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido.

§ 3° As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, **sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros**.

Art. 42. O plano diretor **deverá conter no mínimo**:

I – a **delimitação das áreas urbanas** onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5° desta Lei;

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;

III – sistema de acompanhamento e controle.

Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter:

I - **parâmetros de parcelamento**, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda;

II - **mapeamento** contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre;

IV - **medidas de drenagem urbana** necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres; e

V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido.

VI - identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades.

§ 1° A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas.

§ 2° O conteúdo do plano diretor **deverá ser compatível com as disposições insertas nos planos de recursos hídricos**, formulados consoante a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 3° Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais.

§ 4° Os **Municípios** enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor aprovado terão o **prazo de 5 anos** para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal.

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta Lei **deverão elaborar projeto específico que contenha**, **no mínimo**:

I - **demarcação do novo perímetro urbano**;

II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para **infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais**;

IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;

V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da **demarcação de zonas especiais** de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;

VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e

VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.

§ 1° O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver.

§ 2° **Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput**, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo.

§ 3° A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições.

Obrigatoriedade do Plano Diretor
➢ O plano diretor será **obrigatório** nos seguintes casos: ✓ Cidades com **mais de 20 mil habitantes**; ✓ Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; ✓ Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; (parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo, desapropriação); ✓ Integrantes de áreas de **especial interesse turístico**; ✓ Inseridas na **área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental** de âmbito regional ou nacional; ✓ **Incluídas no cadastro nacional de Municípios** com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

Art. 43. Para garantir a **gestão democrática** da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os **seguintes instrumentos**:

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;

II – **debates, audiências e consultas públicas**;

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal;

IV – **iniciativa popular** de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

Art. 44. No âmbito **municipal**, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4° desta Lei incluirá a **realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual**, da lei de diretrizes orçamentárias e do **orçamento anual**, como condição **obrigatória** para sua **aprovação pela Câmara Municipal**.

Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão **obrigatória** e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.

Gestão democrática
➢ **Mnemônico (DOCIN)**: ✓ **D**ebates, audiências e consultas públicas; ✓ **Ó**rgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; ✓ **C**onferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; ✓ **In**iciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Consorcio Imobiliário
O consórcio imobiliário é um possível **acordo** entre o proprietário do imóvel e o município, que pode tomar posse do terreno e realizar as obras necessárias (loteamento ou construção). Após a conclusão, algumas das unidades resultantes (lotes, apartamentos, etc.) serão reservadas aos proprietários anteriores para liquidação do valor do terreno. **Atenção**: O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel **antes** da execução das obras.

Art. 46. O poder público municipal poderá **facultar** **ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput do art. 5° desta Lei**, ou objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de **consórcio imobiliário** como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.

§ 1° Considera-se consórcio imobiliário **a forma de viabilização de planos de urbanização**, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, **após** a realização das obras, **recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas**, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público.

§ 2° O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel **antes** da execução das obras.

§ 3° A instauração do consórcio imobiliário por proprietários que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou por seus sucessores, **não** **os eximirá das responsabilidades administrativa, civil ou criminal**

Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas **relativas** a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social.

Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos:

I – terão, para todos os fins de direito, **caráter de escritura pública**, não se aplicando o disposto no inciso II do art. 134 do Código Civil;

II – constituirão título de aceitação **obrigatória** em garantia de contratos de financiamentos habitacionais.

Art. 49. Os **Estados e Municípios** terão o **prazo de noventa dias**, a partir da entrada em vigor desta Lei, **para fixar prazos, por lei**, para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras.

Parágrafo único. **Não sendo cumprida a determinação do caput**, fica estabelecido o prazo de **sessenta dias** para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até que os Estados e Municípios disponham em lei de forma diversa.

Art. 50. Os **Municípios que estejam enquadrados na obrigação** prevista nos incisos I e II do caput do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor desta Lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008.

Art. 51. Para os efeitos desta Lei, **aplicam-se ao Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal** as disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito.

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em **improbidade administrativa**, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:

II – **deixar de proceder**, no prazo de **cinco anos**, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4° do art. 8° desta Lei;

III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de **preempção** em desacordo com o disposto no art. 26 desta Lei;

IV – aplicar os recursos auferidos com a **outorga onerosa** do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei;

V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1o do art. 33 desta Lei;

VI – **impedir ou deixar de garantir** os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4° do art. 40 desta Lei;

VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei;

VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado.

Art. 57-A. A operadora ferroviária, inclusive metroferroviária, **poderá constituir o direito real de laje** de que trata a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e o de superfície de que trata esta Lei, sobre ou sob a faixa de domínio de sua via férrea, observado o plano diretor e o respectivo contrato de outorga com o poder concedente.

Parágrafo único. A constituição do direito real de laje ou de superfície a que se refere o caput deste artigo é condicionada à existência **prévia** de licenciamento urbanístico municipal, que estabelecerá os ônus urbanísticos a serem observados e o direito de construir incorporado a **cada unidade imobiliária**.

Art. 58. Esta Lei entra em vigor **após decorridos noventa dias de sua publicação**.

LEI Nº 13.460/17 – Direito dos Usuários de Serviços Públicos.

Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta **Lei** estabelece **normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos** prestados direta ou indiretamente pela administração pública.

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à **administração pública** direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição Federal.

§ 2º A aplicação desta Lei **não afasta a necessidade de cumprimento** do disposto:

I - em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou atividade sujeitos a regulação ou supervisão; e

II - na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (**CDC**), **quando caracterizada relação de consumo**.

§ 3º Aplica-se **subsidiariamente** o disposto nesta Lei aos serviços públicos prestados por particular.

Art. 2º Para os fins desta Lei, **consideram-se**:

I - **usuário** - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público;

II - **serviço público** - atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública;

III - **administração pública** - órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública;

IV - **agente público** - quem exerce cargo, emprego ou função pública, de **natureza civil ou militar**, ainda que transitoriamente ou sem remuneração; e

V - **manifestações** - reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços.

Parágrafo único. O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da Lei nº 12.527/11.

Art. 3º Com **periodicidade mínima anual**, cada Poder e esfera de Governo publicará quadro geral dos serviços públicos prestados, que especificará os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados.

Art. 4º Os **serviços públicos** e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia.

Serviços Públicos
➢ **Princípios, mnemônico CESAR CTG** (**Cesar contigo**); ➢ **Devem** ser prestados de forma adequada, seguindo os princípios: ✓ **C**ontinuidade; ✓ **E**fetividade; ✓ **S**egurança; ✓ **A**tualidade; ✓ **R**egularidade; ✓ **C**ortesia; ✓ **T**ransparência; ✓ **G**eneralidade.

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS BÁSICOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 5º O **usuário** de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes **diretrizes**:

I - urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários;

II - **presunção de boa-fé do usuário**;

III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo;

IV - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação;

V - igualdade no tratamento aos usuários, **vedado** qualquer tipo de discriminação;

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;

VII - definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário;

VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários;

IX - **autenticação de documentos** pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, **vedada a exigência de reconhecimento de firma**, **salvo** em caso de dúvida de autenticidade;

X - manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento;

XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

XII - observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos;

XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações;

XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e

XV - vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada.

XVI – comunicação **prévia** ao consumidor de que o serviço será **desligado em virtude de inadimplemento**, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial.

Parágrafo único. A taxa de religação de serviços não será devida se houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao consumidor prevista no inciso XVI do caput deste artigo, o que ensejará a aplicação de multa à concessionária, conforme regulamentação.

Art. 6º São **direitos básicos do usuário**:

I - **participação no acompanhamento** da prestação e na avaliação dos serviços;

II - obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação;

III - acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

IV - proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

V - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade; e

VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação do serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre:

a) horário de funcionamento das unidades administrativas;

b) serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público;

c) acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações;

d) situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado; e

e) valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado.

VII – comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço.

Parágrafo único. É **vedada** a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

Atenção
O artigo 5º define as diretrizes para os agentes públicos e prestadores de serviços públicos em relação ao atendimento aos usuários. Alguns dos pontos mais importantes incluem:
• Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento; • Presunção de **boa-fé do usuário**; • Atendimento por ordem de chegada com **prioridades para pessoas com deficiência**, idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças; • Adequação entre meios e fins, sem imposições não previstas em lei; • Igualdade de tratamento sem discriminação; • Cumprimento de prazos e normas procedimentais; • Publicidade e observância de horários e normas para bom atendimento; • **Proteção** à saúde e segurança dos usuários; • Autenticação de documentos e instalações salubres e seguras.

O artigo 6º define os direitos básicos do usuário, incluindo:
• **Participação no acompanhamento da prestação de serviços e na avaliação;** • **Liberdade de escolha dos serviços sem discriminação;** • **Acesso e obtenção de informações sobre a pessoa.**

Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços **ao Usuário**.

§ 1º A **Carta de Serviços ao Usuário** tem por **objetivo** informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário **deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados**, apresentando, **no mínimo**, informações relacionadas a:

I - **serviços oferecidos**;

II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço;

III - principais etapas para processamento do serviço;

IV - previsão do **prazo máximo para a prestação do serviço**;

V - forma de prestação do serviço; e

VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.

§ 3º Além das informações descritas no § 2º, a Carta de Serviços ao Usuário **deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade** do atendimento relativos, **no mínimo**, aos seguintes aspectos:

I - prioridades de atendimento;

II - **previsão** de tempo de espera para atendimento;

III - **mecanismos de comunicação** com os usuários;

IV - **procedimentos** para receber e responder as **manifestações dos usuários**; e

V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.

§ 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente **divulgação mediante publicação em sítio eletrônico** do órgão ou entidade na internet.

§ 5º Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário.

§ 6º **Compete a cada ente federado** disponibilizar as informações dos serviços prestados, conforme disposto nas suas Cartas de Serviços ao Usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, mantida pelo Poder Executivo federal, **em formato aberto e interoperável**, nos termos do regulamento do Poder Executivo federal.

Art. 8º São **deveres** do usuário:

I - utilizar **adequadamente** os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé;

II - prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas;

III - colaborar para a adequada prestação do serviço; e

IV - **preservar as condições dos bens públicos** por meio dos quais lhe são prestados os serviços de que trata esta Lei.

Atenção
O parágrafo § 6º da Lei nº 13.989/2020 estabelece a **obrigatoriedade dos entes federados** (**estados, distrito federal e municípios**) de disponibilizar informações sobre os serviços públicos que prestam aos usuários na Base Nacional de Serviços Públicos mantida pelo Poder Executivo Federal. Essas informações devem estar de acordo com as Cartas de Serviços ao Usuário dos entes federados e devem ser disponibilizadas **em formato aberto e interoperável**, ou seja, de fácil acesso e utilização por outras fontes. A **finalidade** desse dispositivo é **garantir** a transparência, acessibilidade e eficiência dos serviços públicos prestados, permitindo aos cidadãos conhecer e avaliar o desempenho dos órgãos públicos e o uso dos recursos públicos. Além disso, a disponibilização dessas informações em formato aberto e interoperável também permite a utilização desses dados para fins de pesquisa, desenvolvimento de aplicações e outros fins que possam melhorar a gestão pública.

CAPÍTULO III

DAS MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 9º Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos.

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente.

§ 1º A identificação do requerente **não** conterá exigências que inviabilizem sua manifestação.

§ 2º São **vedadas** **quaisquer exigências relativas aos motivos** determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

§ 3º Caso não haja ouvidoria, o usuário poderá apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que se subordinem ou se vinculem.

§ 4º A manifestação **poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente**, hipótese em que deverá ser reduzida a termo.

§ 5º No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no § 4º, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria requerer meio de certificação da identidade do usuário.

§ 6º Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do requerimento previsto no caput, **facultada** ao usuário sua utilização.

§ 7º A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 10-A. **Para fins de acesso a informações e serviços**, de exercício de direitos e obrigações ou de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais ou os serviços públicos delegados, a **apresentação de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)** será suficiente para identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento.

§ 1º Os cadastros, os formulários, os sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para a prestação de serviço público deverão disponibilizar campo para registro do número de inscrição no CPF, de preenchimento obrigatório, que será suficiente para sua identificação, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro número para esse fim.

§ 2º O **número de inscrição no CPF poderá ser declarado pelo usuário do serviço público**, desde que acompanhado de documento de identificação com fé pública, nos termos da lei.

§ 3º Ato de cada ente federativo ou Poder poderá dispor sobre casos excepcionais ao previsto no caput deste artigo.

Identificação do cidadão perante os órgãos públicos
Basta apresentar um documento de identificação com fé pública que contenha o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), dispensada a apresentação de outro documento. O número de inscrição no CPF deve ser registrado nos cadastros e formulários dos serviços públicos, e pode ser declarado pelo usuário acompanhado de um documento de identificação.

Art. 11. **Em nenhuma hipótese**, será **recusado** o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta Lei, sob pena de responsabilidade do agente público.

Art. 12. Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os **princípios da eficiência e da celeridade**, visando a sua **efetiva resolução**.

Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende:

I - **recepção** da manifestação no canal de atendimento adequado;

II - **emissão** de comprovante de recebimento da manifestação;

III - análise e obtenção de informações, quando necessário;

IV - decisão administrativa **final**; e

V - **ciência ao usuário**.

Atenção
➢ É expressamente proibido a recusa do recebimento de manifestações, sob pena de responsabilidade do agente público; ➢ Os procedimentos administrativos de análise das manifestações devem ser **eficientes e ágeis**, visando sua resolução efetiva.

CAPÍTULO IV - DAS OUVIDORIAS

Art. 13. As **ouvidorias terão como atribuições precípuas**, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico:

I - promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário;

II - acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade;

III - **propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços**;

IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta Lei;

V - **propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário**, em observância às determinações desta Lei;

VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as **manifestações**, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e

VII - **promover a adoção de mediação e conciliação** entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes.

Art. 14. Com vistas à realização de seus objetivos, as **ouvidorias deverão**:

I - receber, analisar e responder, por meio de mecanismos proativos e reativos, as manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos; e

II - **elaborar**, **anualmente**, **relatório de gestão**, que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso I, e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos.

Art. 15. O relatório de gestão de que trata o inciso II do caput do art. 14 **deverá indicar, ao menos**:

I - o **número de manifestações** recebidas no **ano anterior**;

II - os motivos das manifestações;

III - a análise dos pontos recorrentes; e

IV - as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas.

Parágrafo único. O relatório de gestão será:

I - encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de ouvidoria; e

II - disponibilizado integralmente na internet.

Art. 16. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o **prazo de trinta dias**, **prorrogável** de forma justificada **uma única vez**, **por igual período**.

Parágrafo único. Observado o prazo previsto no caput, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de vinte dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período.

Art. 17. **Atos normativos específicos de cada Poder e esfera de Governo** disporão sobre a organização e o funcionamento de suas ouvidorias.

Ouvidorias
➢ As ouvidorias **deverão** receber, analisar e responder às manifestações dos usuários, bem como elaborar um relatório de gestão **anual** que consolide informações sobre as manifestações recebidas, os motivos e as providências adotadas pela administração pública. O relatório de gestão **será encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade** de ouvidoria e disponibilizado integralmente na internet.
➢ Deverão encaminhar a decisão administrativa final ao usuário em um **prazo de trinta dias**, **com possibilidade de prorrogação (uma única vez) justificada** por **igual período**. Além disso, a ouvidoria pode solicitar informações e esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula.

CAPÍTULO V - DOS CONSELHOS DE USUÁRIOS

Art. 18. Sem prejuízo de outras formas previstas na legislação, a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos será feita por meio de conselhos de usuários.

Parágrafo único. Os conselhos de usuários são **órgãos consultivos** dotados das seguintes atribuições:

I - **acompanhar** a prestação dos serviços;

II - participar na avaliação dos serviços;

III - propor melhorias na prestação dos serviços;

IV - contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e

V - acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor.

Art. 19. A composição dos conselhos **deve observar os critérios** de representatividade e pluralidade das partes interessadas, com vistas ao equilíbrio em sua representação.

Parágrafo único. A escolha dos representantes será feita em **processo aberto ao público** e diferenciado por tipo de usuário a ser representado.

Art. 20. O conselho de usuários poderá ser consultado quanto à indicação do ouvidor.

Art. 21. A participação do usuário no conselho **será considerada serviço relevante e sem remuneração**.

Art. 22. Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a organização e funcionamento dos conselhos de usuários.

Observações
➢ Esses dispositivos regulamentam a criação e as atribuições dos conselhos de usuários, que são órgãos consultivos criados para garantir a participação dos usuários na avaliação e prestação de serviços públicos. É interessante destacar a importância da representatividade e pluralidade nas escolhas dos representantes dos usuários, para **garantir equilíbrio e diversidade de opiniões no conselho**. Além disso, a participação dos usuários nesses conselhos é considerada relevante, mas **sem remuneração**. ➢ Outro ponto importante a ser observado é a **necessidade de regulamentação específica** por Poder e esfera de Governo, o que sugere que as normas e procedimentos podem variar em diferentes contextos. ➢ É importante destacar que esses conselhos são uma forma importante de garantir que as necessidades e demandas dos usuários sejam levadas em consideração na prestação de serviços públicos, e contribuem para uma **administração pública mais transparente e responsiva**.

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 23. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão avaliar os serviços prestados, nos seguintes aspectos:

I - satisfação do usuário com o serviço prestado;

II - qualidade do atendimento prestado ao usuário;

III - cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços;

IV - quantidade de manifestações de usuários; e

V - medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço.

§ 1º A **avaliação** será realizada por pesquisa de satisfação feita, **no mínimo, a cada um ano**, ou por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados.

§ 2º O resultado da avaliação **deverá ser integralmente publicado** no sítio do órgão ou entidade, incluindo o ranking das entidades com maior incidência de **reclamação** dos usuários na periodicidade a que se refere o § 1º, e servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Usuário.

Art. 24. Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a avaliação da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25. Esta Lei entra em vigor, a contar da sua publicação, em:

I - **360 dias** para a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios** com mais de **quinhentos mil habitantes**;

II - **540 dias** para os **Municípios entre cem mil e quinhentos mil habitantes**; e

III - **720 dias** para os **Municípios** com **menos de cem mil habitantes**.

Atenção
✓ Cada Poder e esfera de Governo publicará quadro geral dos serviços públicos prestados, com periodicidade **anual**, que especificará os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados. ✓ O usuário poderá apresentar **manifestação** para garantir seus direitos perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos (**não necessariamente precisa ser por meio eletrônico**), respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, podendo ser exigida a certificação da identidade do usuário. ✓ Art. 9º, parágrafo 4º: § 4º A **manifestação** poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo. ✓ A **participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços** é direito básico do usuário de serviço público.

LEI Nº 13.848/19 - Agências Reguladoras

Introdução
✓ A Lei Geral das Agências Reguladoras (Lei nº 13.848/19) estabelece as normas gerais que regem o funcionamento e as atribuições das agências reguladoras no Brasil. Essa lei tem como **objetivo garantir** a eficiência, transparência, imparcialidade, e independência das agências reguladoras, bem como promover a regulação dos setores regulados de forma eficiente e eficaz. ✓ Além disso, a Lei Geral das Agências Reguladoras incentiva a cooperação entre as agências reguladoras, bem como entre essas agências e outras entidades **públicas e privadas**, para garantir a eficiência na regulação dos setores regulados. A lei também estabelece regras para a participação dos usuários nos processos regulatórios, incluindo a possibilidade deles participarem da formulação e revisão das regras regulatórias. ✓ Em resumo, a Lei Geral das Agências Reguladoras é uma importante ferramenta para **garantir a eficiência e transparência nas atividades regulatórias no Brasil**, e para promover a regulação eficiente dos setores regulados.

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a **gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras**, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, a Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

Art. 2º **Consideram-se** agências reguladoras, para os fins desta Lei e para os fins da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000:

I - a Agência Nacional de Energia Elétrica (**Aneel**);

II - a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**ANP**);

III - a Agência Nacional de Telecomunicações (**Anatel**);

IV - a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**Anvisa**);

V - a Agência Nacional de Saúde Suplementar (**ANS**);

VI - a Agência Nacional de Águas (**ANA**);

VII - a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**Antaq**);

VIII - a Agência Nacional de Transportes Terrestres (**ANTT**);

IX - a Agência Nacional do Cinema (**Ancine**);

X - a Agência Nacional de Aviação Civil (**Anac**);

XI - a Agência Nacional de Mineração (**ANM**).

Parágrafo único. **Ressalvado** o que dispuser a legislação específica, aplica-se o disposto nesta Lei às **autarquias especiais caracterizadas**, nos termos desta Lei, como agências reguladoras e criadas a partir de sua vigência.

Observação
➢ Em outras palavras, com exceção do que estiver estabelecido na legislação específica, **as autarquias especiais** classificadas como agências reguladoras, de acordo com esta Lei, serão regidas pelo conteúdo desta Lei a partir da sua entrada em vigor. ➢ Um exemplo de aplicação desta regra seria uma **autarquia especial** criada para regulamentar o setor de energia elétrica. A legislação específica pode estabelecer regras específicas para este setor, mas as regras gerais estabelecidas nesta Lei também se aplicam à autarquia reguladora de energia elétrica a partir da sua criação. Portanto, a autarquia deve cumprir tanto as regras específicas quanto as regras gerais estabelecidas nesta Lei para regular corretamente o setor de energia elétrica.

Art. 3º A **natureza especial conferida à agência reguladora** é caracterizada pela **ausência** de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta Lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação.

§ 1º Cada agência reguladora, bem como eventuais fundos a ela vinculados, **deverá** corresponder a um órgão setorial dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de **Pessoal Civil da Administração Federal**, de Organização e Inovação Institucional, de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação e de Serviços Gerais.

§ 2º A **autonomia administrativa** da agência reguladora é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao **Ministério da Economia**:

a) **autorização** para a realização de concursos públicos;

b) provimento dos cargos **autorizados em lei** para seu quadro de pessoal, observada a disponibilidade orçamentária;

c) **alterações no respectivo quadro de pessoal**, fundamentadas em estudos de dimensionamento, bem como alterações nos planos de carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em deslocamentos **nacionais e internacionais** e autorizar afastamentos do País a servidores da agência;

III - **celebrar contratos administrativos** e prorrogar contratos em vigor relativos a atividades de custeio, independentemente do valor.

§ 3º As agências reguladoras devem adotar práticas de gestão de riscos e de controle interno e elaborar e divulgar programa de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção.

CAPÍTULO I

DO PROCESSO DECISÓRIO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Processo Decisório
➢ O processo decisório das agências reguladoras é regido por leis específicas, que estabelecem normas e procedimentos para **garantir a transparência, a imparcialidade e a eficiência das suas decisões**. Dentre as principais características desse processo, destacam-se: ✓ Participação da sociedade; ✓ Transparência; ✓ Regulação econômica; ✓ Regulação técnica; ✓ **Autonomia**.

Art. 4º A agência reguladora deverá observar, em suas atividades, a devida adequação entre meios e fins, **vedada a imposição de obrigações**, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público.

Art. 5º A agência reguladora **deverá indicar os pressupostos de fato e de direito** que determinarem suas decisões, inclusive a respeito da edição ou não de atos normativos.

Art. 6º A adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, **precedidas da realização de Análise de Impacto Regulatório** (**AIR**), que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. (Regulamento)

§ 1º Regulamento disporá sobre o conteúdo e a metodologia da AIR, sobre os quesitos **mínimos** a serem objeto de exame, bem como sobre os casos em que será obrigatória sua realização e aqueles em que poderá ser dispensada.

§ 2º O regimento **interno** de cada agência disporá sobre a operacionalização da **AIR** em seu âmbito.

§ 3º O **conselho diretor ou a diretoria colegiada** manifestar-se-á, em relação ao relatório de AIR, sobre a adequação da proposta de ato normativo aos objetivos pretendidos, indicando se os impactos estimados recomendam sua adoção, e, quando for o caso, quais os complementos necessários.

§ 4º A manifestação de que trata o § 3º integrará, juntamente com o relatório de AIR, a documentação a ser disponibilizada aos interessados para a realização de consulta ou de audiência pública, caso o conselho diretor ou a diretoria colegiada decida pela continuidade do procedimento administrativo.

§ 5º Nos casos em que **não for realizada a AIR**, deverá ser disponibilizada, **no mínimo**, **nota técnica ou documento equivalente** que tenha fundamentado a proposta de decisão.

As agências reguladoras devem:
✓ Buscar a adequação entre meios e fins, evitando a imposição de obrigações e sanções que excedam o necessário para atender ao interesse público.
✓ Indicar os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam suas decisões, incluindo a edição ou não de atos normativos.

Art. 7º O processo de decisão da agência reguladora referente a regulação terá **caráter colegiado**.

§ 1º O conselho diretor ou a diretoria colegiada da agência reguladora deliberará por **maioria absoluta** dos votos de seus membros, entre eles o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presidente, conforme definido no regimento interno.

§ 2º É **facultado** à agência reguladora adotar processo de delegação interna de decisão, sendo assegurado ao conselho diretor ou à diretoria colegiada **o direito de reexame das decisões delegadas**.

Art. 8º As **reuniões deliberativas** do conselho diretor ou da diretoria colegiada da agência reguladora serão **públicas** e gravadas em meio eletrônico.

§ 1º A **pauta** de reunião deliberativa **deverá ser divulgada** no sítio da agência na internet com **antecedência mínima de 3 (três) dias úteis**.

§ 2º **Somente** poderá ser deliberada matéria que conste da pauta de reunião divulgada na forma do § 1º.

§ 3º A gravação de cada reunião deliberativa deve ser disponibilizada aos interessados na sede da agência e no respectivo sítio na internet em **até 15 (quinze) dias úteis após** o encerramento da reunião.

§ 4º A ata de cada reunião deliberativa deve ser disponibilizada aos interessados na sede da agência e no respectivo sítio na internet em **até 5 (cinco) dias úteis após** sua aprovação.

§ 5º Não se aplica o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo às **matérias urgentes e relevantes**, a critério do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral, cuja deliberação não possa submeter-se aos prazos neles estabelecidos.

§ 6º **Não** se aplica o disposto neste artigo às deliberações do conselho diretor ou da diretoria colegiada que envolvam:

I - **documentos** classificados como **sigilosos**;

II - matéria de natureza administrativa.

§ 7º A agência reguladora deverá adequar suas reuniões deliberativas às disposições deste artigo, **no prazo de até 1 (um) ano** a contar da entrada em vigor desta Lei, e definir o procedimento em regimento interno.

Reuniões deliberativas do conselho diretor
➢ A pauta da reunião deve ser divulgada com **antecedência mínima de 3 dias úteis.**
➢ A **gravação** e a **ata de cada reunião** deliberativa devem ser disponibilizadas aos interessados em **até 15 e 5 dias úteis**, respectivamente, **após o encerramento da reunião**.
➢ As matérias urgentes e relevantes **podem ser exceção a esses prazos**. Esse artigo **não se aplica** a matérias sigilosas ou de natureza administrativa.

Art. 9º Serão objeto de consulta pública, **previamente à tomada de decisão** pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada, as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados.

§ 1º A consulta pública é o instrumento de apoio à tomada de decisão por meio do qual a sociedade é **consultada previamente**, por meio do envio de críticas, sugestões e contribuições por quaisquer interessados, sobre proposta de norma regulatória aplicável ao setor de atuação da agência reguladora.

§ 2º Ressalvada a exigência de prazo diferente em legislação específica, acordo ou tratado internacional, o período de consulta pública terá início **após a publicação do respectivo despacho ou aviso de abertura no Diário Oficial da União** e no sítio da agência na internet, e terá **duração mínima de 45 (quarenta e cinco) dias**, **ressalvado** caso excepcional de urgência e relevância, **devidamente motivado**.

§ 3º A agência reguladora **deverá disponibilizar**, na sede e no respectivo sítio na internet, quando do início da consulta pública, o relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico usados como fundamento para as propostas submetidas a consulta pública, **ressalvados** aqueles de caráter sigiloso.

§ 4º As críticas e as sugestões encaminhadas pelos interessados deverão ser disponibilizadas na sede da agência e no respectivo sítio na internet em **até 10 (dez) dias úteis** após o término do prazo da consulta pública.

§ 5º O posicionamento da agência reguladora sobre as críticas ou as contribuições apresentadas no processo de **consulta pública** deverá ser disponibilizado na sede da agência e no respectivo sítio na internet em **até 30 (trinta) dias úteis após a reunião do conselho diretor ou da diretoria** colegiada para deliberação final sobre a matéria.

§ 6º A agência reguladora deverá estabelecer, em **regimento interno**, os procedimentos a serem observados nas consultas públicas.

§ 7º Compete ao órgão responsável no Ministério da Economia **opinar**, quando considerar pertinente, sobre os impactos regulatórios de minutas e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados submetidas a consulta pública pela agência reguladora.

Art. 10. A agência reguladora, **por decisão colegiada**, poderá convocar audiência pública para formação de juízo e tomada de decisão sobre matéria considerada relevante.

§ 1º A **audiência** pública é o instrumento de apoio à tomada de decisão por meio do qual é **facultada** a **manifestação oral por quaisquer interessados em sessão pública** previamente destinada a debater matéria relevante.

§ 2º A abertura do período de audiência pública será precedida de despacho ou aviso de abertura publicado no Diário Oficial da União e em outros meios de comunicação com **antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis**.

§ 3º A agência reguladora deverá disponibilizar, em local específico e no respectivo sítio na internet, com **antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis** do início do período de audiência pública, os seguintes documentos:

I - para as propostas de ato normativo submetidas a audiência pública, o relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico que as tenha fundamentado, **ressalvados aqueles de caráter sigiloso**;

II - para outras propostas submetidas a audiência pública, a nota técnica ou o documento equivalente que as tenha fundamentado.

§ 4º A agência reguladora **deverá** estabelecer, em **regimento interno**, os procedimentos a serem observados nas audiências públicas, aplicando-se o § 5º do art. 9º às contribuições recebidas.

Agência Pública	Consulta Pública
✓ Instrumento de apoio à tomada de decisão; ✓ É **facultada** a **manifestação oral** por quaisquer interessados em sessão pública.	✓ Instrumento de apoio à tomada de decisão; ✓ A sociedade é consultada previamente.

Art. 11. A agência reguladora poderá estabelecer, em **regimento interno**, outros meios de participação de interessados em suas decisões, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas, aplicando-se o § 5º do art. 9º às contribuições recebidas.

Art. 12. Os **relatórios da audiência pública** e de outros meios de participação de interessados nas decisões a que se referem os arts. 10 e 11 deverão ser disponibilizados na sede da agência e no respectivo sítio na internet **em até 30 (trinta) dias úteis** após o seu encerramento.

Parágrafo único. Em casos de **grande complexidade**, o prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado por igual período, justificadamente, **uma única vez**.

Art. 13. A agência reguladora deverá decidir as matérias submetidas a sua apreciação nos prazos fixados na legislação e, em caso de omissão, **nos prazos estabelecidos em seu regimento interno**.

CAPÍTULO II

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO CONTROLE SOCIAL

Seção I

Do Controle Externo e do Relatório Anual de Atividades

Atenção
O artigo 14 da Lei das Agências Reguladoras estabelece que o **controle externo** das agências reguladoras será exercido pelo Congresso Nacional, **com auxílio** do Tribunal de Contas da União (**TCU**). Isso significa que tanto o Poder Legislativo quanto o órgão de controle externo têm o dever de fiscalizar as atividades das agências reguladoras, a fim de garantir que elas estejam agindo de acordo com as leis e normas estabelecidas.

Art. 14. O **controle externo** das agências reguladoras será exercido pelo Congresso Nacional, **com auxílio do Tribunal de Contas da União**.

Art. 15. A agência reguladora deverá elaborar **relatório anual circunstanciado** de suas atividades, no qual destacará o cumprimento da política do setor, definida pelos Poderes Legislativo e Executivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - **plano estratégico** vigente, previsto no art. 17 desta Lei;

II - **plano de gestão anual**, previsto no art. 18 desta Lei.

§ 1º São **objetivos** dos planos referidos no caput:

I - **aperfeiçoar** o acompanhamento das ações da agência reguladora, inclusive de sua gestão, promovendo maior transparência e controle social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação da agência reguladora com o Poder Público, em particular no cumprimento das políticas públicas definidas em lei;

III - **promover o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços** da agência reguladora de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade, com foco nos resultados;

IV - **permitir o acompanhamento** da atuação administrativa e a avaliação da gestão da agência.

§ 2º O **relatório anual** de atividades de que trata o caput **deverá conter sumário executivo** e será elaborado em consonância com o relatório de gestão integrante da prestação de contas da agência reguladora, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.443 (**Lei orgânica do TCU**), de 16 de julho de 1992, devendo ser encaminhado pela agência reguladora, por escrito, no **prazo de até 90 (noventa) dias** após a abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional, ao ministro de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, e disponibilizado aos interessados na sede da agência e no respectivo sítio na internet.

§ 4º É do **presidente, diretor-presidente ou diretor-geral** da agência reguladora o dever de cumprir os prazos estabelecidos neste artigo, sob pena de responsabilidade.

Responsabilidade do cumprimento de prazos
➢ É importante destacar que o **descumprimento** dos prazos estabelecidos nesse artigo pode resultar em responsabilização do: ✓ **Presidente**; ✓ **Diretor-presidente ou diretor-geral** da agência reguladora.

Art. 16. A agência reguladora **deverá implementar**, em cada exercício, plano de comunicação voltado à divulgação, com caráter informativo e educativo, de suas atividades e dos direitos dos usuários perante a agência reguladora e as empresas que compõem o setor regulado.

Seção II

Do Plano Estratégico, do Plano de Gestão Anual e da Agenda Regulatória

Art. 17. A agência reguladora deverá elaborar, **para cada período quadrienal**, plano estratégico que conterá os objetivos, as metas e os resultados estratégicos esperados das ações da agência reguladora relativos a sua gestão e a suas **competências regulatórias**, **fiscalizatórias e normativas**, bem como a indicação dos fatores externos alheios ao controle da agência que poderão afetar significativamente o cumprimento do plano.

§ 1º O plano estratégico será compatível com o disposto no Plano Plurianual (PPA) em vigência e será revisto, periodicamente, com vistas a sua permanente adequação.

§ 2º A agência reguladora, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contado da aprovação do plano estratégico pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada, disponibilizá-lo-á no respectivo sítio na internet.

Da Agência Reguladora
• Deve **elaborar um plano estratégico** a cada período **quadrienal**, contendo objetivos, metas e resultados estratégicos esperados das ações da agência reguladora; • Deve disponibilizar o plano estratégico no seu site em **até 10 dias úteis após a aprovação** pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada; • Deve dar ciência do conteúdo do **plano de gestão anual ao Senado Federal**, **à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União** e disponibilizá-lo na sede da agência e no seu site em **até 20 dias úteis após** a aprovação pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada; • Deve ser **alinhada com os objetivos do plano estratégico**, integrar o plano de gestão anual, ser **aprovada** pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada e disponibilizada na sede da agência e no seu site.

Art. 18. O plano de **gestão anual**, alinhado às diretrizes estabelecidas no plano estratégico, será o instrumento anual do planejamento consolidado da agência reguladora e contemplará ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão.

§ 1º A agenda regulatória, prevista no art. 21 desta Lei, integrará o plano de gestão anual para o respectivo ano.

§ 2º O plano de gestão anual será aprovado pelo **conselho diretor ou pela diretoria colegiada** da agência reguladora com antecedência **mínima de 10 (dez) dias úteis** do início de seu período de vigência e poderá ser revisto periodicamente, com vistas a sua adequação.

§ 3º A agência reguladora, no **prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis**, contado da aprovação do plano de gestão anual pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada, **dará ciência de seu conteúdo ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União**, bem como disponibilizá-lo-á na sede da agência e no respectivo sítio na internet.

Art. 19. O **plano de gestão anual deverá**:

I - especificar, **no mínimo**, as **metas de desempenho administrativo e operacional e as metas de fiscalização a serem atingidas durante sua vigência**, as quais deverão ser compatíveis com o plano estratégico;

II - prever estimativa de recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários ao alcance das metas definidas.

Parágrafo único. As metas de desempenho administrativo e operacional referidas no inciso I do caput **incluirão, obrigatoriamente, as ações relacionadas a**:

I - **promoção** da qualidade dos serviços prestados pela agência;

II - promoção do **fomento à pesquisa** no setor regulado pela agência, quando couber;

III - promoção da **cooperação com os órgãos de defesa** da concorrência e com os órgãos de defesa do consumidor e de defesa do meio ambiente, quando couber.

Art. 20. O regimento interno de cada agência reguladora disporá sobre as condições para a **revisão e sobre a sistemática de acompanhamento e avaliação** do plano de gestão anual.

Art. 21. A agência reguladora implementará, no respectivo âmbito de atuação, a **agenda regulatória, instrumento de planejamento da atividade normativa** que conterá o conjunto dos temas prioritários a serem regulamentados pela agência durante sua vigência.

§ 1º A agenda regulatória **deverá ser alinhada** com os objetivos do plano estratégico e integrará o plano de gestão anual.

§ 2º A agenda regulatória será aprovada pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada e será disponibilizada na sede da agência e no respectivo sítio na internet.

Atenção
➢ O **plano de gestão anual deve**: ✓ Conter ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão, e deve ser aprovado com **antecedência mínima de 10 dias úteis** do início de seu período de vigência; ✓ Especificar as metas de desempenho administrativo e operacional e as metas de fiscalização a serem atingidas durante sua vigência, além de prever estimativa de recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários ao alcance das metas definidas. ➢ As metas de desempenho administrativo e operacional **incluem:** ✓ Ações relacionadas à promoção da qualidade dos serviços prestados pela agência; ✓ Fomento à pesquisa no setor regulado; ✓ Cooperação com órgãos de defesa da concorrência, do consumidor e do meio ambiente.

Seção III

Da Ouvidoria

Art. 22. Haverá, em cada agência reguladora, **1 (um) ouvidor**, que atuará **sem subordinação hierárquica** e exercerá suas atribuições sem acumulação com outras funções.

§ 1º São **atribuições do ouvidor**:

I - **zelar** pela **qualidade e pela tempestividade dos serviços** prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e reclamações dos interessados contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre as atividades da agência.

§ 2º O ouvidor terá acesso a **todos os processos** da agência reguladora.

§ 3º O ouvidor **deverá manter em sigilo as informações** que tenham caráter reservado ou confidencial.

§ 4º Os **relatórios do ouvidor** deverão ser encaminhados ao conselho diretor ou à diretoria colegiada da agência reguladora, que poderá se manifestar **no prazo de 20 (vinte) dias úteis**.

§ 5º Os relatórios do ouvidor **não terão caráter impositivo**, cabendo ao conselho diretor ou à diretoria colegiada deliberar, em última instância, a respeito dos temas relacionados ao setor de atuação da agência reguladora.

§ 6º Transcorrido o prazo para manifestação do conselho diretor ou da diretoria colegiada, o ouvidor deverá **encaminhar o relatório** e, se houver, a respectiva manifestação **ao titular do ministério a que a agência estiver vinculada, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União**, bem como divulgá-los no sítio da agência na internet.

Art. 23. O **ouvidor** será escolhido pelo Presidente da República e por ele nomeado, **após prévia aprovação do Senado Federal**, nos termos da alínea "f" do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, devendo não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e ter notório conhecimento **em administração pública ou em regulação de setores econômicos**, ou no **campo específico de atuação da agência reguladora**.

§ 1º O ouvidor terá mandato de **3 anos**, **vedada a recondução**, no curso do qual **somente** perderá o cargo em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar.

§ 2º É **vedado** ao ouvidor ter participação, direta ou indireta, em empresa sob regulação da respectiva agência reguladora.

§ 3º O processo administrativo contra o ouvidor **somente** **poderá ser instaurado pelo titular do ministério ao qual a agência está vinculada**, por iniciativa de seu ministro ou do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, em decorrência de representação promovida pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada da respectiva agência.

§ 4º Ocorrendo **vacância** no cargo de ouvidor no curso do mandato, este será completado por sucessor investido na forma prevista no caput, que exercerá o cargo pelo prazo remanescente, **admitida a recondução** se tal prazo for **igual ou inferior a 2 (dois) anos**.

Art. 24. O ouvidor contará com estrutura administrativa compatível com suas atribuições e com espaço em canal de comunicação e divulgação institucional da agência.

Do ouvidor
➢ **Presença obrigatória em cada agência reguladora**, que terá autonomia e será responsável por zelar pela qualidade e tempestividade dos serviços prestados; ➢ Deverá acompanhar a apuração de denúncias e elaborar relatório anual sobre as atividades da agência; ➢ Terá acesso a **todos os processos da agência**, mas deverá manter em sigilo informações confidenciais; ➢ Os relatórios elaborados pelo ouvidor **serão encaminhados ao conselho diretor ou à diretoria colegiada da agência**, que terão o poder de deliberar sobre o assunto; ➢ **Após** o prazo para manifestação, o ouvidor deverá encaminhar o relatório ao titular do ministério, ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-los no sítio da agência na internet. ➢ Será **escolhido pelo Presidente da República** e **nomeado** após prévia aprovação do Senado Federal, devendo ter notório conhecimento em administração pública, regulação de setores econômicos ou no campo específico de atuação da agência.

CAPÍTULO III

DA INTERAÇÃO ENTRE AS AGÊNCIAS REGULADORAS E OS ÓRGÃOS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

Art. 25. Com vistas à promoção da concorrência e à eficácia na implementação da legislação de defesa da concorrência nos mercados regulados, as agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência devem **atuar em estreita cooperação, privilegiando a troca de experiências**.

Art. 26. No exercício de suas atribuições, incumbe às agências reguladoras monitorar e acompanhar as práticas de mercado dos agentes dos setores regulados, de forma a auxiliar os órgãos de defesa da concorrência na observância do cumprimento da legislação de defesa da concorrência, nos termos da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência).

§ 1º Os **órgãos de defesa da concorrência** são responsáveis pela aplicação da legislação de defesa da concorrência nos setores regulados, incumbindo-lhes a análise de atos de concentração, bem como a instauração e a instrução de processos administrativos para apuração de infrações contra a ordem econômica.

§ 2º Os órgãos de defesa da concorrência **poderão** solicitar às agências reguladoras pareceres técnicos relacionados a seus setores de atuação, os quais serão utilizados como subsídio à análise de atos de concentração e à instrução de processos administrativos.

Art. 27. Quando a agência reguladora, no exercício de suas atribuições, tomar conhecimento de fato que possa configurar infração à ordem econômica, **deverá comunicá-lo imediatamente aos órgãos de defesa da concorrência para que esses adotem as providências cabíveis**.

Art. 28. **Sem prejuízo** de suas competências legais, o **Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)** notificará a agência reguladora do teor da decisão sobre condutas potencialmente anticompetitivas cometidas no exercício das atividades reguladas, bem como das decisões relativas a atos de concentração julgados por aquele

órgão, **no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do respectivo acórdão**, para que sejam adotadas as providências legais.

Agência Reguladora	Devem **monitorar e acompanhar** as práticas de mercado dos agentes dos setores regulados para auxiliar os órgãos de defesa da concorrência a garantir o cumprimento da legislação de defesa da concorrência.
Órgãos de defesa da concorrência	São responsáveis pela **aplicação da legislação de defesa** da concorrência nos setores regulados, incluindo a análise de atos de concentração e a instauração e instrução de processos administrativos para apurar infrações contra a ordem econômica.
• As agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência **devem trabalhar juntos** para promover a concorrência e eficácia na implementação da legislação de defesa da concorrência nos mercados regulados. • Os órgãos de defesa da concorrência podem solicitar às agências reguladoras pareceres técnicos relacionados aos seus setores de atuação para usar como subsídio em suas análises e instrução de processos administrativos.	

CAPÍTULO IV

DA ARTICULAÇÃO ENTRE AGÊNCIAS REGULADORAS

Art. 29. No exercício de suas competências definidas em lei, **duas ou mais agências reguladoras** poderão editar atos normativos conjuntos dispondo sobre matéria cuja disciplina envolva agentes econômicos **sujeitos a mais de uma regulação setorial**.

§ 1º Os atos normativos conjuntos deverão ser aprovados pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada **de cada agência reguladora envolvida**, por procedimento idêntico ao de aprovação de ato normativo isolado, observando-se em cada agência as normas aplicáveis ao exercício da competência normativa previstas no respectivo regimento interno.

§ 2º Os atos normativos conjuntos deverão conter regras sobre a **fiscalização de sua execução e prever mecanismos de solução de controvérsias decorrentes de sua aplicação**, podendo admitir solução **mediante mediação**, nos termos da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei da Mediação), ou mediante arbitragem por comissão integrada, entre outros, por representantes de todas as agências reguladoras envolvidas.

Art. 30. As agências reguladoras poderão constituir comitês para o **intercâmbio de experiências e informações entre si** ou com os órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), visando a estabelecer orientações e procedimentos comuns para o exercício da regulação nas respectivas áreas e setores e a permitir a consulta recíproca quando da edição de normas que impliquem mudanças nas condições dos setores regulados.

Atenção
➢ Permite que **duas ou mais** agências reguladoras editem atos normativos conjuntos sobre matéria que envolva agentes econômicos sujeitos a mais de uma regulação setorial. ➢ Os atos normativos conjuntos **devem ser aprovados pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada de cada agência reguladora envolvida**, seguindo as normas aplicáveis ao exercício da competência normativa previstas no respectivo regimento interno. ➢ Os atos normativos conjuntos devem conter regras sobre fiscalização de sua execução e prever mecanismos de solução de controvérsias, podendo admitir solução mediante mediação ou arbitragem.

CAPÍTULO V

DA ARTICULAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS COM OS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO MEIO AMBIENTE

Art. 31. No exercício de suas atribuições, e **em articulação** com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (**SNDC**) e com o órgão de defesa do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, **incumbe às agências reguladoras** zelar pelo cumprimento da legislação de defesa do consumidor, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor regulado.

§ 1º As agências reguladoras poderão articular-se com os órgãos e as entidades integrantes do SNDC, visando à eficácia da proteção e defesa do consumidor e do usuário de serviço público no âmbito das respectivas esferas de atuação.

§ 2º As agências reguladoras **poderão firmar convênios e acordos de cooperação** com os órgãos e as entidades integrantes do SNDC **para colaboração mútua**, sendo **vedada** a delegação de competências que tenham sido a elas atribuídas por **lei específica** de proteção e defesa do consumidor no âmbito do setor regulado.

Art. 32. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, as agências reguladoras são autorizadas a celebrar, **com força de título executivo extrajudicial**, termo de ajustamento de conduta com pessoas **físicas ou jurídicas** sujeitas a sua competência regulatória, aplicando-se os requisitos do art. 4º-A da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.

§ 1º Enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de ajustamento de conduta, ficará suspensa, em relação aos fatos que deram causa a sua celebração, **a aplicação de sanções administrativas** de competência da agência reguladora à pessoa física ou jurídica que o houver firmado.

§ 2º A agência reguladora **deverá ser comunicada** quando da celebração do termo de ajustamento de conduta a que se refere o § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, caso o termo tenha por objeto matéria de natureza regulatória de sua competência.

Art. 33. As agências reguladoras poderão articular-se com os **órgãos de defesa do meio ambiente** mediante a celebração de convênios e acordos de cooperação, visando ao intercâmbio de informações, à padronização de exigências e procedimentos, à celeridade na emissão de licenças ambientais e à maior eficiência nos processos de fiscalização.

CAPÍTULO VI

DA INTERAÇÃO OPERACIONAL ENTRE AS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS E AS AGÊNCIAS REGULADORAS OU OS ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS

Conceito de delegação de execução
➢ Acordo de cooperação é um instrumento jurídico utilizado no âmbito do direito administrativo para **formalizar a cooperação entre diferentes entidades públicas ou entre entidades públicas e privadas**, com o objetivo de alcançar objetivos de interesse comum. ➢ O acordo de cooperação é uma espécie de contrato administrativo, mas diferentemente dos contratos, ele **não envolve contraprestação financeira** entre as partes. Em vez disso, ele tem como objetivo a união de esforços e recursos para a execução de atividades que beneficiem a coletividade. ➢ É importante ressaltar que o acordo de cooperação **não tem o poder de transferir competências** entre as entidades envolvidas, nem pode ser utilizado para burlar as regras de licitação ou contratação pública. Além disso, ele deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como as demais normas aplicáveis ao direito administrativo.

Art. 34. As agências reguladoras de que trata esta Lei poderão **promover a articulação de suas atividades** com as de agências reguladoras ou órgãos de regulação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de competência, implementando, a seu critério e **mediante acordo de cooperação**, a

descentralização de suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais, **exceto quanto a atividades do Sistema Único de Saúde (SUS)**, que observarão o disposto em legislação própria.

§ 1º É **vedada** a delegação de **competências normativas**.

§ 2º A descentralização de que trata o caput será instituída desde que a agência reguladora ou o órgão de regulação da unidade federativa interessada possua serviços técnicos e administrativos competentes devidamente organizados e aparelhados para a execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regimento interno da agência reguladora federal.

§ 3º A execução, por agência reguladora ou órgão de regulação estadual, distrital ou municipal, das atividades delegadas será **permanentemente acompanhada e avaliada** pela agência reguladora federal, nos termos do respectivo acordo.

Descentralização	É a transferência de competências administrativas do poder central para outras entidades, **geralmente subordinadas hierarquicamente**. É uma forma de organização administrativa em que o **poder é distribuído em diferentes esferas**.
Delegação	É a transferência de execução de atividades específicas da Administração Pública **para outras entidades**, públicas ou privadas, sem que haja transferência de competência ou poder decisório.

§ 4º Na execução das atividades de fiscalização objeto de delegação, a agência reguladora ou o órgão regulador estadual, distrital ou municipal que receber a delegação observará as normas legais e regulamentares federais pertinentes.

§ 5º É **vedado** à agência reguladora ou ao órgão regulador estadual, distrital ou municipal conveniado, no exercício de competência fiscalizatória delegada, **exigir de concessionária ou permissionária obrigação não prevista previamente em contrato**.

§ 6º Além do disposto no § 2º deste artigo, a delegação de competências fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais **somente poderá ser efetivada em favor de agência reguladora ou órgão de regulação** estadual, distrital ou municipal que gozar de autonomia assegurada por regime jurídico compatível com o disposto nesta Lei.

§ 7º Havendo delegação de competência, a **agência reguladora delegante** permanecerá como instância superior e recursal das decisões tomadas no exercício da competência delegada.

Art. 35. No caso da descentralização prevista no caput do art. 34, parte da receita arrecadada pela agência reguladora federal poderá ser repassada à agência reguladora ou ao órgão de regulação estadual, distrital ou municipal, **para custeio de seus serviços**, na forma do respectivo acordo de cooperação.

Parágrafo único. O repasse referido no caput deste artigo **deverá ser compatível com os custos da agência reguladora ou do órgão de regulação local** para realizar as atividades delegadas.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 47. Até que sejam organizadas as ouvidorias na **Aneel, na ANP e na ANA**, as competências do ouvidor **poderão ser exercidas**, cumulativamente, **por um dos membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada**, definido em ato do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral da agência reguladora.

Parágrafo único. As ouvidorias referidas no caput **deverão ser organizadas em até 120 (cento e vinte) dias** após a entrada em vigor desta Lei.

Art. 48. A apreciação pelos órgãos de defesa da concorrência dos atos de que trata o § 1º do art. 7º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, observará o disposto nos arts. 25 a 28 desta Lei.

Art. 49. Ficam mantidos os prazos de encerramento dos mandatos de diretores, conselheiros, presidentes, diretores-gerais e diretores-presidentes de agências reguladoras nomeados anteriormente à entrada em vigor desta Lei.

Art. 50. Tendo em vista o cumprimento da regra da não coincidência de mandatos, disposta no art. 4º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, os mandatos dos membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada nomeados a partir da entrada em vigor desta Lei terão, como regra de transição, as **durações fixadas de acordo com as hipóteses a seguir**:

I - encerramento de **5 (cinco) mandatos** em um mesmo ano: os prazos dos mandatos subsequentes, contados do primeiro mandato que se encerra, serão, respectivamente, de **2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) anos**, permitida **uma única recondução** do membro com mandato de **2 (dois) anos** para exercer mandato **de 5 (cinco) anos**;

II - encerramento de **4 (quatro) mandatos** em um mesmo ano: os prazos dos mandatos subsequentes, contados do primeiro mandato que se encerra, serão, respectivamente, de **2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco) anos**, permitida **uma única recondução** do membro com mandato de **2 (dois) anos** para exercer mandato de **5 (cinco) anos**;

III - encerramento de **3 (três) mandatos** em um mesmo ano: os prazos dos mandatos subsequentes, contados do primeiro mandato que se encerra, serão, respectivamente, de **2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) anos**, permitida **uma única recondução** do membro com mandato de **2 (dois) anos** para exercer mandato de **5 (cinco) anos**;

IV - encerramento de **2 (dois) mandatos** em **um mesmo ano**: os prazos dos mandatos subsequentes serão de **5 (cinco) anos**.

Art. 51. O disposto no art. 3º e, no que couber, nos arts. 14 a 20 desta Lei aplica-se ao Cade.

Art. 52. **Revogam-se**:

I - o arts. 6º, 7º e 22 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;

II - os incisos XXVI e XXIX do art. 19 e os arts. 27, 42 e 45 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

III - os arts. 12, 19 e 20 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999;

IV - os arts. 8º, 14 e 15 da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000;

V - o § 2º do art. 9º e o art. 10 da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000;

VI - o art. 7º, o parágrafo único do art. 9º e o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000;

VII - o parágrafo único do art. 63 e o art. 78 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001;

VIII - o § 5º do art. 8º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;

IX - o art. 18 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005.

Art. 53. Esta Lei entra em vigor após decorridos **90 (noventa) dias** de sua publicação oficial.

STF/ADI 5.906/DF
O exercício da atividade regulatória da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) — especialmente as disposições normativas que lhe conferem competência para definir infrações e impor sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes — deve respeitar os limites para a sua atuação definidos no ato legislativo delegatório emanado pelo Congresso Nacional.

STF/ADI 6.033/DF
A Lei 10.871/2004 — no ponto em que veda o exercício de outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou direção político-partidária, com exceção dos casos admitidos em lei — assegura a observância dos princípios da moralidade, da eficiência administrativa e da isonomia, e constitui meio proporcional apto a garantir a indispensável isenção e independência dos servidores ocupantes de cargos efetivos das agências reguladoras.

Atenção

- A Lei 13848/2019 é uma lei que dispõe sobre o processo de indicação e de nomeação dos dirigentes das agências reguladoras federais e sobre o exercício de mandato em conselhos de administração de empresas estatais e sociedades de economia mista controladas pela União. Entre as **principais informações cruciais da Lei**, destacam-se:

  - Regulamentação do processo de indicação e nomeação dos dirigentes das agências reguladoras, que **deverá ser realizado pelo Presidente da República** a partir de lista tríplice encaminhada pelo Ministério responsável pela área de atuação da agência reguladora. A lista tríplice deverá ser formada a partir de processo seletivo conduzido por comitê especial composto por membros indicados pelo Ministério, pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Casa Civil da Presidência da República.

  - Estabelecimento de **mandato de 4 anos** para os dirigentes das agências reguladoras, permitida **uma única recondução por igual período**.

  - Definição de regras para o afastamento preventivo de dirigentes de agências reguladoras, que poderão ser afastados **por decisão do Presidente da República ou por decisão do Tribunal de Contas da União**, em caso de indícios de irregularidades em suas condutas.

  - Criação de regras para o processo de **avaliação de desempenho** dos dirigentes das agências reguladoras, que deverá ser realizado a **cada 2 anos**, a partir de critérios estabelecidos pelo Ministério responsável pela área de atuação da agência reguladora.

  - Estabelecimento de regras para o **exercício de mandato em conselhos de administração de empresas estatais e sociedades de economia mista** controladas pela União, que deverá ser realizado de forma não remunerada e sem prejuízo das atividades regulatórias da agência.

  - Previsão de regras para o processo de escolha dos membros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que deverá ser realizado **a partir de lista tríplice** encaminhada pelo Presidente da República ao Senado Federal.

LEI Nº 13.974/20 – COAF.

Dispõe sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de que trata o art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Introdução
A Lei nº 13.974/20 também é responsável por fazer alterações na estrutura do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (**COAF**), órgão que **atua no combate** à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A lei reorganiza a composição e as competências do COAF, tornando-o uma **unidade de inteligência financeira integrante do Banco Central do Brasil**. Além disso, a lei estabelece novas regras para a indicação de seus dirigentes, prevendo a formação de uma lista tríplice que será encaminhada ao Presidente da República para a nomeação do presidente do órgão. A intenção da lei é fortalecer o COAF e garantir maior efetividade no combate aos crimes financeiros no país.

Art. 1º Esta Lei **reestrutura** o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (**Coaf**), de que trata o art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Art. 2º O Coaf **dispõe de autonomia técnica e operacional**, atua em todo o território nacional e **vincula-se administrativamente ao Banco Central do Brasil**.

Art. 3º **Compete ao Coaf**, em todo o território nacional, sem prejuízo das atribuições estabelecidas na legislação em vigor:

I - produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro;

II - **promover a interlocução institucional** com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com suas atividades.

Art. 4º A **estrutura organizacional do Coaf** compreende:

I - **Presidência**;

II - **Plenário**; e

III - **Quadro Técnico**.

§ 1º O **Plenário** é composto do Presidente do Coaf e de **12 (doze) servidores** ocupantes de **cargo efetivos**, de reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, escolhidos dentre integrantes dos quadros de pessoal dos **seguintes órgãos e entidades**:

I - **Banco Central do Brasil**;

II - Comissão de Valores Mobiliários;

III - Superintendência de Seguros Privados;

IV - **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**;

V - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;

VI - Agência Brasileira de Inteligência;

VII - Ministério das Relações Exteriores;

VIII - Ministério da **Justiça e Segurança Pública**;

IX - **Polícia Federal**;

X - Superintendência Nacional de Previdência Complementar;

XI - **Controladoria-Geral da União**;

XII - **Advocacia-Geral da União**.

§ 2º **Compete ao Plenário**, sem prejuízo de outras atribuições previstas no Regimento Interno do Coaf:

I - decidir sobre as orientações e as diretrizes estratégicas de atuação propostas pelo Presidente do Coaf;

II - **decidir sobre infrações e aplicar as penalidades administrativas** previstas no art. 12 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, em relação a pessoas físicas e pessoas jurídicas abrangidas pelo disposto no art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 , para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador;

III - convidar especialistas em matéria correlacionada à atuação do Coaf, oriundos de órgãos e **entidades públicas ou de entes privados**, com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento de seus processos de gestão e inovação tecnológica, observada pelo convidado a preservação do sigilo de informações de caráter reservado às quais tenha acesso.

§ 3º A participação dos membros do Plenário em suas sessões deliberativas será considerada **prestação de serviço público relevante não remunerado**.

§ 4º O **Quadro Técnico** compreende o Gabinete da Presidência, a Secretaria-Executiva e as Diretorias Especializadas definidas no Regimento Interno do Coaf.

§ 5º Compete ao **Presidente do Banco Central do Brasil** escolher e nomear o **Presidente do Coaf e os membros do Plenário**.

§ 6º **Compete ao Presidente do Coaf** escolher e nomear, observadas as exigências de qualificação profissional e formação acadêmica previstas em ato do Poder Executivo:

I - o Secretário-Executivo e os titulares das Diretorias Especializadas referidas no § 4º deste artigo;

II - os **servidores**, os **militares** e os **empregados públicos** cedidos ao Coaf ou por ele requisitados;

III - os ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança.

Art. 5º A organização e o funcionamento do Coaf, incluídas a sua estrutura e as competências e as atribuições no âmbito da Presidência, do Plenário e do Quadro Técnico, serão definidos em seu Regimento Interno, **aprovado pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil**.

Art. 6º O processo administrativo sancionador no âmbito do Coaf será disciplinado pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, à qual incumbe dispor, entre outros aspectos, sobre o rito, os prazos e os critérios para gradação das penalidades previstas na Lei nº 9.613, de 3 de março 1998, **assegurados o contraditório e a ampla defesa**.

§ 1º **Caberá recurso** das decisões do Plenário relacionadas ao processo administrativo de que trata o caput deste artigo ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

§ 2º O disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aplica-se **subsidiariamente** aos processos administrativos sancionadores instituídos no âmbito do Coaf.

Art. 7º **É aplicável ao Coaf** o disposto no art. 2º da Lei nº 9.007, de 17 de março de 1995.

Lei nº 9.007/95
Art. 2º As requisições de servidores de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal para a Presidência da República são **irrecusáveis**.

Parágrafo único. É **vedada a redistribuição para os quadros de pessoal** do Banco Central do Brasil de servidor oriundo de outros órgãos e entidades, em razão do exercício no Coaf.

Art. 8º Aos **integrantes da estrutura do Coaf é vedado**:

I - **participar**, na forma de controlador, administrador, gerente preposto ou mandatário, de pessoas jurídicas com atividades relacionadas no caput e no parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

II - **emitir parecer sobre matéria de sua especialização**, fora de suas atribuições funcionais, ainda que em tese, ou atuar como consultor das pessoas jurídicas a que se refere o inciso I do caput deste artigo;

III - **manifestar**, em qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento no Coaf;

IV - fornecer ou divulgar informações conhecidas ou obtidas em decorrência do exercício de suas funções a pessoas que não disponham de autorização legal ou judicial para acessá-las.

§ 1º À infração decorrente do descumprimento do inciso IV do caput deste artigo aplica-se o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

§ 2º O Presidente do Coaf adotará as diligências necessárias para apuração de responsabilidade dos servidores e demais pessoas que possam ter contribuído para o descumprimento do disposto no caput deste artigo e encaminhará relatório circunstanciado à autoridade policial ou ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis.

§ 3º As providências previstas no § 2º deste artigo serão adotadas pelo Presidente do Banco Central do Brasil caso haja indícios de autoria ou de participação do Presidente do Coaf.

Art. 9º Constituem Dívida Ativa do Banco Central do Brasil os créditos decorrentes da atuação do Coaf inscritos a partir de 20 de agosto de 2019.

§ 1º Continuam integrando a **Dívida Ativa da União** as multas pecuniárias e seus acréscimos legais relativos à ação fiscalizadora do Coaf nela inscritos até 19 de agosto de 2019.

§ 2º Compete aos titulares do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil o exercício das **atribuições** previstas no art. 4º da Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, em relação ao Coaf.

Lei nº 9.650/98
Art. 4º São **atribuições** do cargo de Procurador do Banco Central do Brasil: I - a pertinentes ao procurador judicial e extrajudicial e à defesa dos interesses do Banco Central do Brasil, em juízo e fora dele; II - **consultoria e assessoramento jurídicos**, e todas as demais próprias da profissão de advogado.

Art. 10. Ficam mantidos os cargos em comissão e as funções de confiança integrantes da estrutura do Coaf em 19 de agosto de 2019.

Art. 11. Ficam mantidos os efeitos dos atos de cessão, requisição e movimentação de pessoal destinado ao Coaf editados até 19 de agosto de 2019.

Art. 12. O Ministério da Economia e o Ministério da Justiça e Segurança Pública prestarão, até 31 de dezembro de 2020, o apoio técnico e administrativo necessário para o funcionamento e a operação do Coaf.

Art. 13. Ato conjunto do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Banco Central do Brasil disporá sobre a transferência progressiva de processos e contratos administrativos.

Art. 14. Ficam revogados os arts. 13, 16 e 17 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor **na data de sua publicação**.

Observações
• A Lei nº 13.974/20 alterou a estrutura do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil. • A nova lei transformou o **COAF** em uma unidade de inteligência financeira **integrante** do Banco Central do Brasil, o que significa que o órgão passou a fazer parte da estrutura do Banco Central. • A lei também reorganizou a composição e as competências do COAF, estabelecendo novas regras para a indicação de seus dirigentes. • A partir de agora, a **nomeação** do presidente do COAF será feita **pelo Presidente da República** a partir de uma lista tríplice, formada por indicações de membros do Conselho Deliberativo do COAF e do próprio Banco Central do Brasil. • Além disso, a nova lei prevê que o COAF deverá se articular com outros órgãos de inteligência e fiscalização para o combate aos crimes financeiros, além de estabelecer prazos para a análise de informações e comunicações de atividades suspeitas. • O objetivo da Lei nº 13.974/20 é fortalecer o COAF e torná-lo mais efetivo no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, o que contribui para a segurança e a estabilidade do sistema financeiro brasileiro.

LEI Nº 13.988/20 – Transação Resolutiva de Litígio.

Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis nos 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Introdução
➢ A Lei nº 13.988/20 trata da transação resolutiva de litígios no âmbito da administração pública **federal**. ➢ Essa lei permite que pessoas **físicas ou jurídicas** possam celebrar acordos com a União para encerrar processos administrativos fiscais em andamento ou que ainda venham a ser instaurados. ➢ O **objetivo** da lei é **agilizar a solução de conflitos entre contribuintes e o Estado**, reduzindo a quantidade de processos judiciais e administrativos em tramitação. Além disso, a lei também estabelece regras para a concessão de descontos e parcelamentos de dívidas tributárias. Com isso, a transação resolutiva de litígios se torna uma alternativa para a regularização da situação fiscal de contribuintes e para a arrecadação de receitas pelo Estado.

Art. 1 º Esta Lei estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de **natureza tributária ou não tributária**.

§ 1º A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em **quaisquer das modalidades** de que trata esta Lei, sempre que, motivadamente, entender que a medida **atende ao interesse público**.

§ 2º Para fins de aplicação e regulamentação desta Lei, serão observados, **entre outros**, os **princípios** da isonomia, da capacidade contributiva, da transparência, da moralidade, da razoável duração dos processos e da eficiência e, resguardadas as informações protegidas por sigilo, o princípio da publicidade.

Princípio da isonomia	Determina que todos os indivíduos devem ser tratados de **forma igualitária** pela administração pública, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio. Esse princípio é fundamental para garantir a igualdade de direitos e deveres entre os cidadãos perante o Estado.
Princípio da capacidade contributiva	Determina que os impostos e outras contribuições devem ser cobrados de forma proporcional à capacidade financeira dos contribuintes. Ou seja, aqueles que têm mais condições econômicas devem contribuir mais para o financiamento das políticas públicas.
Princípio da transparência	Exige que a **administração pública atue de forma clara e transparente**, divulgando informações relevantes para a sociedade e garantindo o acesso à informação pública. Isso é fundamental para garantir a participação cidadã na gestão pública e para evitar a corrupção e a improbidade administrativa.
Princípio da moralidade	Exige que a administração pública **atue de forma ética, honesta e justa**, sempre visando o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Princípio da razoável duração dos processos	Os processos administrativos e judiciais devem ser conduzidos de forma célere e eficiente, garantindo que os cidadãos tenham **acesso à justiça de forma rápida e efetiva.**
Princípio da eficiência	A administração pública **deve buscar sempre a eficiência na prestação dos serviços públicos**, com a utilização adequada dos recursos disponíveis e o atendimento adequado às demandas da sociedade. Isso é fundamental para garantir a qualidade dos serviços públicos e o uso adequado dos recursos públicos.

§ 3º A observância do **princípio da transparência** será efetivada, entre outras ações, pela **divulgação em meio eletrônico de todos os termos de transação celebrados**, com informações que viabilizem o atendimento do princípio da isonomia, **resguardadas as legalmente protegidas por sigilo**.

§ 4º **Aplica-se** o disposto nesta Lei:

I - aos créditos tributários sob a administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia;

II - à **dívida ativa e aos tributos da União**, cujas inscrição, cobrança e representação incumbam à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; e

III - no que couber, à **dívida ativa das autarquias e das fundações públicas federais**, cujas inscrição, cobrança e representação incumbam à Procuradoria-Geral Federal, e aos créditos cuja cobrança seja competência da Procuradoria-Geral da União, **nos termos de ato do Advogado-Geral da União** e sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.

§ 5º A transação de créditos de natureza tributária será realizada nos termos do art. 171 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Art. 2º Para fins desta Lei, são **modalidades de transação** as realizadas:

I - por proposta individual ou por adesão, na cobrança de créditos inscritos na dívida ativa da União, de suas autarquias e fundações públicas, **na cobrança de créditos que seja da competência da Procuradoria-Geral da União**, ou em contencioso administrativo fiscal;

II - **por adesão**, nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário; e

III - **por adesão**, no contencioso tributário de pequeno valor.

Parágrafo único. A **transação por adesão implica aceitação pelo devedor de todas as condições** fixadas no edital que a propõe.

Modalidades de Transação	
Proposta individual ou por adesão	✓ Cobrança de créditos inscritos na dívida ativa da União, autarquias e fundações públicas; ✓ Cobrança de créditos de competência da Procuradoria-Geral da União; ✓ Contencioso administrativo fiscal.
Adesão	✓ Nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário; ✓ No contencioso tributário de pequeno valor.

Art. 3º A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela contemplados e estará **condicionada, no mínimo, à assunção pelo devedor dos compromissos de**:

I - **não utilizar a transação de forma abusiva**, com a finalidade de limitar, de falsear ou de prejudicar, de qualquer forma, a livre concorrência ou a livre iniciativa econômica;

II - **não** utilizar pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, os seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos, em prejuízo da Fazenda Pública federal;

III - **não** alienar nem onerar bens ou direitos **sem a devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente**, quando exigido em lei;

IV - **desistir das impugnações ou dos recursos administrativos** que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos; e

V - **renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras**, sobre as quais se fundem ações judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 1º A proposta de transação deferida **importa em aceitação plena e irretratável de todas as condições** estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação, de modo a constituir confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação, nos termos dos arts. 389 a 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 2º Quando a transação envolver moratória ou parcelamento, aplica-se, para todos os fins, o disposto nos incisos I e VI do caput do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 3º Os créditos abrangidos pela transação **somente serão extintos quando integralmente cumpridas as condições previstas no respectivo termo**.

Art. 4º Implica a rescisão da transação:

I - o **descumprimento das condições**, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

II - a constatação, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de **fraudar o cumprimento da transação**, ainda que realizado anteriormente à sua celebração;

III - a **decretação de falência** ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;

IV - a comprovação de **prevaricação**, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação;

V - a **ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial** quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito;

VI - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de transação; ou

VII - a **inobservância** de quaisquer disposições desta Lei ou do edital.

§ 1º O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e **poderá impugnar o ato**, na forma da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no **prazo de 30 (trinta) dias**.

§ 2º Quando sanável, **é admitida a regularização do vício** que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos.

§ 3º A **rescisão da transação** implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital.

§ 4º Aos contribuintes com transação rescindida é **vedada**, pelo **prazo de 2 (dois) anos**, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Art. 5º É **vedada** a transação que:

I - **reduza multas de natureza penal**;

II - conceda descontos a créditos relativos ao:

a) Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (**Simples Nacional**), enquanto **não editada lei complementar autorizativa**;

b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**), enquanto **não autorizado pelo seu Conselho Curador**;

III - envolva devedor contumaz, conforme definido em lei específica.

§ 1º É **vedada a acumulação das reduções** oferecidas pelo edital com quaisquer outras asseguradas na legislação em relação aos créditos abrangidos pela proposta de transação.

§ 2º Nas propostas de transação que envolvam redução do valor do crédito, os encargos legais acrescidos aos débitos inscritos em dívida ativa da União de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, **serão obrigatoriamente reduzidos em percentual não inferior ao aplicado às multas e aos juros de mora** relativos aos créditos a serem transacionados.

§ 3º A **rejeição da autorização** referida na alínea b do inciso II do caput deste artigo exigirá manifestação expressa e fundamentada do Conselho Curador do FGTS, sem a qual será reputada a anuência tácita **após decorrido prazo superior a 20 (vinte) dias úteis da comunicação**, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da abertura do edital para adesão ou da proposta de transação individual.

Art. 6º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se microempresa ou empresa de pequeno porte a pessoa jurídica cuja receita bruta esteja nos limites fixados nos incisos I e II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não aplicados os demais critérios para opção pelo regime especial por ela estabelecido.

Art. 7º A proposta de transação e a sua eventual adesão por parte do sujeito passivo ou devedor **não autorizam a restituição ou a compensação de importâncias pagas**, compensadas ou incluídas em parcelamentos pelos quais tenham optado antes da celebração do respectivo termo.

Art. 8º Na hipótese de a proposta de transação envolver valores superiores aos fixados em ato do Ministro de Estado da Economia ou do Advogado-Geral da União, a **transação, sob pena de nulidade**, dependerá de prévia e expressa autorização ministerial, admitida a delegação.

Art. 9º Os atos que dispuserem sobre a transação poderão, quando for o caso, condicionar sua concessão à observância das normas orçamentárias e financeiras.

Proposta de transação
➢ Deve se comprometer a **não** utilizar a transação abusivamente;
➢ **Não** utilizar **uma pessoa natural ou jurídica** interposta para ocultar ou disfarçar a origem ou destino de bens, direitos e valores;
➢ **Não alienar ou onerar bens ou direitos** sem comunicação adequada à agência competente;
➢ **Desistir** de quaisquer recursos ou recursos administrativos relacionados às dívidas incluídas na transação;
➢ **Renunciar** a quaisquer reivindicações de direito, presentes ou futuras, em relação a processos ou recursos judiciais;
➢ A aceitação da proposta significa **aceitação completa e irreparável de todas as condições**, conferindo uma confissão irrevogável e irreversível das dívidas envolvidas;

Rescisão da transação
✓ O devedor pode **contestar a rescisão** e a proibição de nova transação por **2 anos** após a rescisão;
✓ É **proibido** transações que reduzem penalidades de natureza criminal;
✓ Descontos a créditos para o regime fiscal nacional simplificado.

CAPÍTULO II - DA TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE CRÉDITOS DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

Art. 10. A transação na **cobrança da dívida ativa da União**, das autarquias e das fundações públicas **federais** poderá ser proposta, respectivamente, pela **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Procuradoria-Geral Federal**, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor, ou pela Procuradoria-Geral da União, em relação aos créditos sob sua responsabilidade.

Art. 10-A. A transação na cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal poderá ser proposta pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de **forma individual ou por adesão**, ou por iniciativa do devedor, observada a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Art. 11. A transação poderá contemplar os seguintes **benefícios**:

I - a concessão de **descontos nas multas**, nos juros e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme critérios estabelecidos pela autoridade competente, nos termos do parágrafo único do art. 14 desta Lei;

II - o oferecimento de prazos e formas de pagamento especiais, incluídos o **diferimento e a moratória**; e

III - o oferecimento, a substituição ou a alienação de garantias e de constrições.

IV - a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), na apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da CSLL, **até o limite de 70% (setenta por cento) do saldo** remanescente após a incidência dos descontos, se houver;

V - o **uso de precatórios ou de direito creditório** com sentença de valor transitada em julgado para amortização de dívida tributária principal, **multa e juros**.

§ 1º É permitida a utilização de **mais de uma das alternativas** previstas nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo para o equacionamento dos créditos inscritos em dívida ativa da União.

§ 1º-A. Após a incidência dos descontos previstos no inciso I do caput deste artigo, se houver, a liquidação de valores será realizada no âmbito do processo administrativo de transação para fins da **amortização do saldo** devedor transacionado a que se refere o inciso IV do caput deste artigo e será de critério **exclusivo** da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para créditos em contencioso administrativo fiscal, ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para créditos inscritos em dívida ativa da União, sendo adotada em casos excepcionais para a melhor e efetiva composição do plano de regularização.

§ 2º É **vedada** a transação que:

I - **reduza o montante principal do crédito**, assim compreendido seu valor originário, excluídos os acréscimos de que trata o inciso I do caput deste artigo;

II - implique **redução superior** a **65% (sessenta e cinco por cento)** do valor total dos créditos a serem transacionados;

III - conceda prazo de quitação dos créditos **superior** a **120 (cento e vinte) meses**;

IV - envolva créditos não inscritos em dívida ativa da União, **exceto aqueles sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da União ou em contencioso administrativo fiscal** de que trata o art. 10-A desta Lei.

§ 3º Na hipótese de transação que envolva pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, a **redução máxima** de que trata o inciso II do § 2º deste artigo será de **até 70% (setenta por cento)**, ampliando-se o **prazo máximo** de quitação para **até 145 (cento e quarenta e cinco) meses**, respeitado o disposto no § 11 do art. 195 da Constituição Federal.

Constituição Federal
Art. 195 - § 11. São **vedados** a **moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses** e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo **aplica-se também às**:

I - Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; e

II - **instituições de ensino**.

§ 5º Incluem-se como **créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação**, para os fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, aqueles devidos por empresas em processo de recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação extrajudicial ou falência.

§ 6º Na transação, **poderão** ser aceitas quaisquer modalidades de garantia previstas em lei, inclusive garantias **reais ou fidejussórias**, cessão fiduciária de direitos creditórios e alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis ou de direitos, bem como créditos líquidos e certos do contribuinte em desfavor da União reconhecidos em decisão transitada em julgado, observado, entretanto, que não constitui óbice à realização da transação a impossibilidade material de prestação de garantias pelo devedor ou de garantias adicionais às já formalizadas em processos judiciais.

§ 7º Para efeito do disposto no inciso IV do caput deste artigo, a transação poderá compreender a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL de titularidade do **responsável tributário ou corresponsável pelo débito**, de pessoa **jurídica** controladora ou controlada, de forma direta ou indireta, ou de sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente por uma **mesma pessoa jurídica**, apurados e declarados à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, **independentemente** do ramo de atividade, no período previsto pela legislação tributária.

§ 8º O valor dos créditos de que trata o § 1º-A deste artigo **será determinado, na forma da regulamentação**:

I - por meio da aplicação das alíquotas do imposto sobre a renda previstas no art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre o montante do prejuízo fiscal; e

II - **por meio da aplicação das alíquotas da CSLL** previstas no art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, sobre o montante da base de cálculo negativa da contribuição.

§ 9º A utilização dos créditos a que se refere o § 1º-A deste artigo extingue os débitos sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

§ 10. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil dispõe do **prazo de 5 (cinco) anos** para a análise dos créditos utilizados na forma do § 1º-A deste artigo.

§ 11. Os benefícios concedidos em programas de parcelamento anteriores ainda em vigor **serão mantidos**, considerados e consolidados para efeitos da transação, que será limitada ao montante referente ao saldo remanescente do respectivo parcelamento, considerando-se quitadas as parcelas vencidas e liquidadas, na respectiva proporção do montante devido, desde que o contribuinte se encontre em situação regular no programa e, quando for o caso, esteja submetido a contencioso administrativo ou judicial, **vedada a acumulação de reduções entre a transação e os respectivos programas de parcelamento**.

§ 12. Os descontos concedidos nas hipóteses de transação na cobrança de que trata este Capítulo **não serão computados na apuração da base de cálculo**:

I - do **imposto sobre a renda** e da **CSLL**; e

II - da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Art. 12. A proposta de transação **não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos** nem o andamento das respectivas execuções fiscais.

§ 1º O disposto no caput deste artigo **não** afasta a possibilidade de **suspensão do processo** por convenção das partes, conforme o disposto no inciso II do caput do art. 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 2º O **termo de transação** preverá, quando cabível, a **anuência das partes para fins da suspensão convencional do processo** de que trata o inciso II do caput do art. 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), até a extinção dos créditos nos termos do § 3º do art. 3º desta Lei ou eventual rescisão.

§ 3º A proposta de transação aceita **não implica novação** dos créditos por ela abrangidos.

Art. 13. Compete ao **Procurador-Geral da Fazenda Nacional**, quanto aos créditos inscritos em dívida ativa, e ao **Secretário Especial da Receita Federal do Brasil**, quanto aos créditos em contencioso administrativo fiscal, assinar o termo de transação realizado de forma individual, diretamente ou por autoridade delegada, observada a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

§ 1º A delegação de que trata o caput deste artigo poderá ser subdelegada, prever valores de alçada e exigir a aprovação de múltiplas autoridades.

§ 2º A **transação por adesão** será realizada **exclusivamente** por meio eletrônico.

Art. 14. Compete ao **Procurador-Geral da Fazenda Nacional**, observado o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art. 131 da Constituição Federal, quanto aos créditos inscritos em dívida ativa, e ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, quanto aos créditos em contencioso administrativo fiscal, disciplinar, **por ato próprio**:

I - os **procedimentos necessários à aplicação** do disposto neste Capítulo, inclusive quanto à rescisão da transação, em conformidade com a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;

II - a possibilidade de condicionar a transação ao pagamento de entrada, à apresentação de garantia e à manutenção das garantias já existentes;

III - as situações em que a transação **somente poderá ser celebrada por adesão**, autorizado o não conhecimento de eventuais propostas de transação individual;

IV - o formato e os requisitos da proposta de transação e os documentos que deverão ser apresentados;

Parágrafo único. Caberá ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional disciplinar, por ato próprio, os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas, os parâmetros para aceitação da transação individual e a concessão de descontos, entre eles o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança e a vinculação dos benefícios a critérios preferencialmente objetivos que incluam ainda a sua temporalidade, a capacidade contributiva do devedor e os custos da cobrança.

Art. 15. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará a transação no caso dos créditos previstos no inciso III do § 4º do art. 1º desta Lei.

Atenção
• São I**ncluídas nas diretrizes de transação de dívidas fiscais:** ✓ As Santas Casas de Misericórdia; ✓ Sociedades cooperativas; ✓ Organizações da sociedade civil; ✓ Instituições de ensino. • Empresas em processo de **recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação extrajudicial ou falência** podem ter seus créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação para fins de transação. • A **transação pode aceitar quaisquer modalidades de garantia** previstas em lei, inclusive garantias reais ou fidejussórias, cessão fiduciária de direitos creditórios e alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis. • A transação pode incluir a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL. • A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil tem **5 anos** para **analisar os créditos utilizados** na transação. • Benefícios concedidos em programas de parcelamento anteriores ainda em vigor serão mantidos e consolidados para efeitos da transação, que será limitada ao montante referente ao saldo remanescente do respectivo parcelamento. • Os descontos concedidos nas hipóteses de transação na cobrança **não serão computados na apuração da base de cálculo de impostos e contribuições**. • A proposta de transação **não suspende a exigibilidade dos créditos** por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais. No entanto, o processo pode ser suspenso por convenção das partes, conforme o Código de Processo Civil.

CAPÍTULO III
DA TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA JURÍDICA

Art. 16. O Ministro de Estado da Economia poderá propor aos sujeitos passivos transação resolutiva de litígios aduaneiros ou tributários decorrentes de relevante e disseminada controvérsia jurídica, com base em manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.

§ 1º A proposta de transação e a eventual adesão por parte do sujeito passivo **não poderão ser invocadas como fundamento jurídico ou prognose de sucesso** da tese sustentada por qualquer das partes e serão compreendidas **exclusivamente** como medida vantajosa diante das concessões recíprocas.

§ 2º A proposta de transação deverá, **preferencialmente**, versar sobre controvérsia restrita a segmento econômico ou produtivo, a grupo ou universo de contribuintes ou a responsáveis delimitados, **vedada**, **em qualquer hipótese, a alteração de regime jurídico tributário**.

§ 3º Considera-se controvérsia jurídica relevante e disseminada a que trate de questões tributárias que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.

Art. 17. A proposta de transação por adesão será divulgada na imprensa oficial e nos sítios dos respectivos órgãos na internet, mediante edital que especifique, de maneira objetiva, as hipóteses fáticas e jurídicas nas quais a Fazenda Nacional propõe a transação no contencioso tributário, aberta à adesão de todos os sujeitos passivos que se enquadrem nessas hipóteses e que satisfaçam às condições previstas nesta Lei e no edital.

§ 1º O **edital** a que se refere o caput deste artigo:

I - **definirá**:

a) as exigências a serem cumpridas, as reduções ou concessões oferecidas, os prazos e as formas de pagamento admitidas;

b) o prazo para adesão à transação;

II - poderá **limitar os créditos contemplados pela transação**, considerados:

a) a **etapa em que se encontre o respectivo processo** tributário, administrativo ou judicial; ou

b) os períodos de competência a que se refiram;

III - estabelecerá a necessidade de conformação do contribuinte ou do responsável ao entendimento da administração tributária acerca de fatos geradores futuros ou não consumados.

§ 2º As reduções e concessões de que trata a alínea a do inciso I do § 1º deste artigo são limitadas ao desconto de **50% (cinquenta por cento) do crédito**, com **prazo máximo de quitação de 84 (oitenta e quatro) meses**.

§ 3º A celebração da transação, nos termos definidos no edital de que trata o caput deste artigo, **compete**:

I - à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, no âmbito do contencioso administrativo; e

II - à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas demais hipóteses legais.

Proposta
➢ As transações podem ser **propostas** aos contribuintes **pelo Ministro da Economia** com base em uma controvérsia legal relevante e generalizada. ➢ A proposta e sua aceitação **não podem ser usadas como base legal para o sucesso do argumento de qualquer uma das partes**; ➢ Deve preferencialmente se concentrar em um segmento econômico ou produtivo específico ou em um grupo delimitado ou universo de contribuintes; ➢ **Não** pode **alterar o regime jurídico tributário**; ➢ Deve ser publicada na mídia oficial e especificar os fatos e hipóteses legais propostos pelo Ministério da Economia, incluindo os termos de pagamento e possíveis reduções, e o prazo para adesão

Art. 18. A transação **somente** será celebrada se **constatada a existência**, na data de publicação do edital, de inscrição em dívida ativa, de ação judicial, de embargos à execução fiscal ou de reclamação ou recurso administrativo pendente de julgamento definitivo, relativamente à tese objeto da transação.

Parágrafo único. A transação será rescindida quando contrariar decisão judicial definitiva prolatada antes da celebração da transação.

Art. 19. Atendidas as condições estabelecidas no edital, o sujeito passivo da obrigação tributária poderá solicitar sua adesão à transação, observado o procedimento estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia.

§ 1º O sujeito **passivo que aderir à transação** deverá:

I - **requerer a homologação judicial** do acordo, para fins do disposto nos incisos II e III do caput do art. 515 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);

II - **sujeitar-se**, em relação aos fatos geradores futuros ou não consumados, **ao entendimento dado pela administração tributária à questão em litígio**, **ressalvada** a cessação de eficácia prospectiva da transação decorrente do advento de precedente persuasivo nos termos dos incisos I, II, III e IV do caput do art. 927 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), ou nas demais hipóteses previstas no art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

§ 2º Será **indeferida a adesão que não importar extinção do litígio administrativo ou judicial**, **ressalvadas** as hipóteses em que ficar demonstrada a inequívoca cindibilidade do objeto, nos termos do ato a que se refere o caput deste artigo.

§ 3º A solicitação de adesão **deverá abranger todos os litígios relacionados** à tese objeto da transação existentes na data do pedido, ainda que não definitivamente julgados.

§ 4º A apresentação da solicitação de adesão **suspende a tramitação dos processos** administrativos referentes aos créditos tributários envolvidos enquanto perdurar sua apreciação.

§ 5º A apresentação da solicitação de adesão **não suspende a exigibilidade** dos créditos tributários definitivamente constituídos aos quais se refira.

Art. 20. São **vedadas**:

I - a **celebração de nova transação** relativa ao mesmo crédito tributário;

II - a **oferta de transação por adesão** nas hipóteses:

a) previstas no art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, **quando o ato ou a jurisprudência for em sentido integralmente desfavorável à Fazenda Nacional**; e

b) de precedentes persuasivos, nos moldes dos incisos I, II, III e IV do caput do art. 927 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), quando **integralmente** favorável à Fazenda Nacional;

III - a proposta de transação com efeito prospectivo que resulte, direta ou indiretamente, **em regime especial, diferenciado ou individual de tributação**.

Parágrafo único. O disposto no inciso II do caput deste artigo **não obsta a oferta de transação relativa a controvérsia no âmbito da liquidação da sentença** ou não abrangida na jurisprudência ou ato referidos no art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 21. Ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará o disposto neste Capítulo.

Art. 22. Compete ao **Secretário Especial** da Receita Federal do Brasil, no que couber, disciplinar o disposto nesta Lei no que se refere à transação de créditos tributários não judicializados no contencioso administrativo tributário.

§ 1º Compete ao **Secretário Especial da Receita Federal** do Brasil, **diretamente ou por autoridade por ele delegada**, assinar o termo de transação.

§ 2º A delegação de que trata o § 1º deste artigo **poderá ser subdelegada**, prever valores de alçada e exigir a aprovação de múltiplas autoridades.

§ 3º A **transação por adesão** será realizada exclusivamente **por meio eletrônico**.

CAPÍTULO IV

DA TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO DE PEQUENO VALOR'

Art. 23. Observados os **princípios** da racionalidade, da economicidade e da eficiência, ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:

I - o **contencioso administrativo fiscal de pequeno valor**, assim considerado aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia **não supere 60 (sessenta) salários mínimos**; (Vigência)

II - a adoção de **métodos alternativos de solução de litígio**, inclusive transação, envolvendo processos de pequeno valor.

Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, **o julgamento será realizado em última instância** por órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria

Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, apenas subsidiariamente. (Vigência)

Art. 24. A transação relativa a crédito tributário de pequeno valor será realizada na pendência de impugnação, de recurso ou de reclamação administrativa ou no processo de cobrança da dívida ativa da União.

Parágrafo único. Considera-se **contencioso tributário de pequeno valor** aquele cujo crédito tributário em discussão **não supere o limite previsto** no inciso I do caput do art. 23 desta Lei e que tenha como **sujeito passivo pessoa natural**, **microempresa ou empresa de pequeno porte**.

Contencioso administrativo fiscal de pequeno valor
• O Art. 23 da lei em questão regulamenta o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, definido como aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia **não ultrapassa 60 salários mínimos**, bem como a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, incluindo a transação. • Já o Art. 24 estabelece que a **transação referente a crédito tributário de pequeno valor** pode ser realizada durante a impugnação, recurso ou reclamação administrativa ou no processo de cobrança da dívida ativa da União, **desde que o crédito tributário em questão não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos e que o sujeito passivo seja uma pessoa natural**, microempresa ou empresa de pequeno porte.

Art. 25. A transação de que trata este Capítulo **poderá contemplar os seguintes benefícios**:

I - **concessão de descontos**, observado o **limite máximo de 50% (cinquenta por cento)** do valor total do crédito;

II - oferecimento de **prazos e formas de pagamento especiais**, incluídos o diferimento e a moratória, obedecido o prazo máximo de quitação de **60 (sessenta) meses**; e

III - oferecimento, substituição ou alienação de garantias e de constrições.

§ 1º É **permitida** a **cumulação dos benefícios** previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo.

§ 2º A celebração da transação competirá:

I - à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no âmbito do contencioso administrativo de pequeno valor; e

II - à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas demais hipóteses previstas neste Capítulo.

Art. 26. A proposta de transação poderá ser condicionada ao compromisso do contribuinte ou do responsável de requerer a homologação judicial do acordo, para fins do disposto nos incisos II e III do caput do art. 515 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Art. 27. Caberá ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional e ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, em seu âmbito de atuação, **disciplinar a aplicação do disposto neste Capítulo**.

Art. 27-A. O disposto neste Capítulo também se aplica:

I - à **dívida ativa da União** de natureza **não tributária** cujas inscrição, cobrança e representação incumbam à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;

II - aos créditos inscritos em dívida ativa do FGTS, **vedada a redução de valores devidos aos trabalhadores** e desde que autorizado pelo seu Conselho Curador; e

III - no que couber, à **dívida ativa das autarquias** e das fundações públicas federais cujas inscrição, cobrança e representação incumbam à Procuradoria-Geral Federal, e aos créditos cuja cobrança seja competência da Procuradoria-Geral da União, sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.

Parágrafo único. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará a transação dos créditos referidos no inciso III do caput deste artigo.

Proposta de transação
• Transação pode oferecer **descontos de até 50% do valor total do crédito**, prazos e formas especiais de pagamento, incluindo diferimento e moratória, e a possibilidade de oferecer, substituir ou alienar garantias e constrições. Além disso, permite a cumulação desses benefícios. • Pode ser condicionada ao compromisso do contribuinte de requerer a homologação judicial do acordo;

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

Art. 28. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-E:

"Art. 19-E. Em caso de **empate no julgamento** do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, **não** se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, **resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte**."

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Os agentes públicos que participarem do processo de composição do conflito, judicial ou extrajudicialmente, com o objetivo de celebração de transação nos termos desta Lei **somente poderão ser responsabilizados**, inclusive perante os órgãos públicos de controle interno e externo, **quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagem indevida para si ou para outrem**.

Art. 30. Esta Lei **entra em vigor**:

I - em **120 (cento e vinte) dias** contados **da data da sua publicação**, em relação ao inciso I do caput e ao parágrafo único do art. 23; e

II - **na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos**.

Resumo
➢ Lei Nº 13.988/20, conhecida como Lei de Transação Resolutiva de Litígio, tem como objetivo permitir que pessoas físicas e jurídicas possam resolver conflitos com a União por meio de acordos que envolvam descontos em multas, juros e encargos legais. Abaixo estão os principais pontos da lei: 1. **Objeto da transação**: a transação pode envolver **créditos tributários e não tributários**, desde que estes estejam inscritos em dívida ativa da União ou em fase de cobrança administrativa. 2. **Possibilidade de negociação**: a transação só é possível quando o débito em questão já está em processo de cobrança ou inscrito na dívida ativa da União. A transação também pode ser realizada em relação a dívidas objeto de parcelamento em curso ou rescindido. 3. **Adesão**: a adesão à transação é voluntária e deve ser feita pelo devedor ou seu representante legal. O devedor deve manifestar interesse em aderir à transação e apresentar uma proposta de acordo. 4. **Descontos**: a transação pode envolver descontos em multas, juros e encargos legais, conforme critérios estabelecidos em regulamentação específica. Esses descontos podem variar de acordo com o tipo de dívida, o valor do débito, a capacidade de pagamento do devedor e outros fatores. 5. **Pagamento**: o pagamento da dívida pode ser feito à vista, em parcelas ou com a utilização de créditos próprios do devedor. O número de parcelas pode variar de acordo com o valor da dívida e a capacidade de pagamento do devedor. 6. **Extinção do débito**: o acordo de transação deve ser homologado pela autoridade competente e, uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo devedor, o débito é considerado extinto.

7. **Limitações**: a transação **não se aplica a dívidas já objeto de parcelamento especial e também não se aplica a débitos inscritos em dívida ativa** com valores superiores a **R$ 15 milhões** **sem a devida garantia**.

8. **Revisão**: o acordo de transação **pode ser revisto em caso de descumprimento de suas cláusulas** ou em caso de surgimento de fatos novos que justifiquem a revisão.

9. **Sigilo**: a proposta de transação, assim como todas as informações relacionadas à transação, é considerada sigilosa e não pode ser divulgada a terceiros, **exceto nos casos previstos em lei**.

➢ Em resumo, a Lei de Transação Resolutiva de Litígio permite que pessoas físicas e jurídicas possam resolver seus conflitos com a União de forma mais ágil e menos onerosa, por meio de acordos que envolvam descontos em multas, juros e encargos legais.

LEI Nº 14.129/21 – Aumento da Eficiência da Administração Pública.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Lei nº 14.129/21
➢ É uma legislação **federal** que tem como objetivo aprimorar a gestão pública, reduzir a burocracia e aumentar a eficiência e a transparência dos órgãos públicos federais. ➢ Essa lei institui uma série de medidas que buscam modernizar a administração pública, tornando-a mais ágil e eficiente na prestação de serviços ao cidadão. Entre as principais medidas, destacam-se a: ✓ Criação de novos instrumentos de gestão; ✓ A simplificação de processos administrativos; ✓ A adoção de tecnologias digitais; ✓ A promoção da capacitação dos servidores públicos. ➢ A Lei de Eficiência da Administração Pública é considerada um importante avanço na busca pela modernização do Estado brasileiro e pela melhoria na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre **princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública**, especialmente por meio da **desburocratização**, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão.

Parágrafo único. Na aplicação desta Lei deverá ser observado o disposto nas Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), 13.460, de 26 de junho de 2017, 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

Art. 2º Esta Lei **aplica-se**:

I - aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os **Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União**, e o **Ministério Público da União**;

II - às **entidades** da administração pública **indireta federal**, incluídas as **empresas públicas e sociedades de economia mista**, suas subsidiárias e controladas, que prestem serviço público, **autarquias e fundações públicas**; e

III - às administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, desde que adotem os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios.

§ 1º Esta Lei **não se aplica** a empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, que não prestem serviço público.

§ 2º As **referências feitas nesta Lei,** direta ou indiretamente, a Estados, Municípios e ao Distrito Federal são cabíveis **somente** na hipótese de ter sido cumprido o requisito previsto no inciso III do caput deste artigo.

Atenção	
Se aplica	**Não se aplica**
Entidades da administração pública indireta federal, incluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, **que prestem serviço público, autarquias e fundações públicas**;	✓ Empresas públicas; ✓ Sociedades de economia mista; ✓ Subsidiárias e controladas, **que não prestem serviço público**;

Art. 3º São **princípios e diretrizes** do Governo Digital e da eficiência pública:

I - a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis;

II - a disponibilização em **plataforma única** do acesso às informações e aos serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável, da prestação de caráter presencial;

III - a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de **demandar e de acessar serviços públicos por meio digital**, sem necessidade de solicitação presencial;

IV - a **transparência** na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desses serviços;

V - o **incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública**;

VI - o **dever** do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos;

VII - o uso de **linguagem clara e compreensível** a qualquer cidadão;

VIII - o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública;

IX - a **atuação integrada** entre os órgãos e as entidades envolvidos na prestação e no controle dos serviços públicos, com o compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro quando for indispensável para a prestação do serviço, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e, quando couber, com a transferência de sigilo, nos termos do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;

X - a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;

XI - a **eliminação de formalidades e de exigências** cujo custo econômico ou social seja **superior** ao risco envolvido;

XII - a imposição imediata e de **uma única vez** ao interessado das exigências necessárias à prestação dos serviços públicos, justificada exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente;

XIII - a **vedação de exigência de prova de fato já comprovado** pela apresentação de documento ou de informação válida;

XIV - a interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos;

XV - **a presunção de boa-fé do usuário** dos serviços públicos;

XVI - a permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço;

XVII - a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

XVIII - o cumprimento de compromissos e de padrões de qualidade divulgados na Carta de Serviços ao Usuário;

XIX - a **acessibilidade** da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

XX - o estímulo a ações educativas para qualificação dos servidores públicos para o uso das tecnologias digitais e para a inclusão digital da população;

XXI - o apoio técnico aos entes federados para implantação e adoção de estratégias que visem à transformação digital da administração pública;

XXII - o **estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações** e nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos;

XXIII - a implantação do governo como plataforma e a promoção do uso de dados, preferencialmente anonimizados, por pessoas físicas e jurídicas de diferentes setores da sociedade, resguardado o disposto nos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com vistas,

especialmente, à formulação de políticas públicas, de pesquisas científicas, de geração de negócios e de controle social;

XXIV - o tratamento adequado a idosos, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

XXV - a adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres, conforme disposto no inciso V do caput do art. 24 e no art. 25 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet); e

XXVI - a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público.

Atenção
O artigo 3° da Lei nº 14.129/21 estabelece princípios e diretrizes para o aumento da eficiência da administração pública, é considerado o "coração" da Lei, pois lista 26 princípios e diretrizes **essenciais para o aumento da eficiência da administração pública**. Estes princípios incluem: ✓ o uso de tecnologias modernas para otimizar o serviço público; ✓ o envolvimento social no controle e na fiscalização da administração pública; ✓ a **transparência** na administração pública; ✓ o aumento da confiança na relação entre a sociedade e o governo; ✓ o uso de dados de forma mais eficiente; ✓ o **incentivo à inovação organizacional**; ✓ a melhoria da qualidade dos serviços públicos; ✓ e a **adequação das leis à realidade atual**.

Art. 4º Para os fins desta Lei, **considera-se**:

II - **autosserviço**: acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, sem necessidade de mediação humana;

III - **base nacional de serviços públicos**: base de dados que contém as informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos de todos os prestadores desses serviços;

IV - **dados abertos**: dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa, física ou jurídica;

V - **dado acessível ao público**: qualquer dado gerado ou acumulado pelos entes públicos que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);

VI - **formato aberto**: formato de arquivo **não** proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou de qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização;

VII - **governo como plataforma**: infraestrutura tecnológica que facilite o uso de dados de acesso público e promova a interação entre diversos agentes, de forma segura, eficiente e responsável, para estímulo à inovação, à exploração de atividade econômica e à prestação de serviços à população;

VIII - **laboratório de inovação**: espaço aberto à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento de ideias, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos e a participação do cidadão para o exercício do controle sobre a administração pública;

IX - **plataformas de governo digital**: ferramentas digitais e serviços comuns aos órgãos, normalmente ofertados de forma centralizada e compartilhada, necessárias para a oferta digital de serviços e de políticas públicas;

X - **registros de referência**: informação íntegra e precisa oriunda de uma ou mais fontes de dados, centralizadas ou descentralizadas, sobre elementos fundamentais para a prestação de serviços e para a gestão de políticas públicas; e

XI - **transparência ativa**: disponibilização de dados pela administração pública independentemente de solicitações.

Parágrafo único. Aplicam-se a esta Lei os conceitos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CAPÍTULO II

DA DIGITALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA PRESTAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GOVERNO DIGITAL

Seção I

Da Digitalização

Art. 5º A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos.

Parágrafo único. Entes públicos que emitem atestados, certidões, diplomas ou outros documentos comprobatórios com validade legal **poderão fazê-lo em meio digital**, assinados eletronicamente na forma do art. 7º desta Lei e da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Art. 6º Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo.

Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput deste artigo, os atos processuais poderão ser praticados conforme as regras aplicáveis aos processos em papel, desde que posteriormente o documento-base correspondente seja digitalizado.

Art. 7º Os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de **assinatura eletrônica**, desde que respeitados parâmetros de autenticidade, de integridade e de segurança adequados para os níveis de risco em relação à criticidade da decisão, da informação ou do serviço específico, nos termos da lei.

§ 1º Regulamento poderá dispor sobre o uso de assinatura avançada para os fins de que tratam os seguintes dispositivos:

I - art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012;

- **Lei nº 12.682/2012 Art. 2º-A**. Fica autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou equivalente, de documentos públicos ou privados, compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta Lei, nas legislações específicas e no regulamento.

II - art. 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

Comentário
➢ O artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, estabelece o dever de notificação das alterações ou modificações dos contratos sociais em jornal de grande circulação local. Esta medida visa garantir que as alterações ou modificações sejam conhecidas por todos os interessados, aumentando a transparência nos processos societários.

III - art. 2º da Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018;

- **Lei nº 13.787/18 Art. 2º**. O processo de digitalização de prontuário de paciente será realizado de forma a assegurar a integridade, a autenticidade e a confidencialidade do documento digital.

IV - art. 282-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

- **Lei nº 9.503/97 Art. 282º-A**. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação notificará o proprietário do veículo ou o condutor autuado por meio eletrônico, mediante sistema de notificação eletrônica definido pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)

VI - art. 8º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012;

> ➢ **Lei nº 12.618/12 Art. 8º**. As entidades fechadas de que trata o art. 4º desta Lei, observado o disposto nesta Lei e nas Leis Complementares nºs 108, de 29 de maio de 2001, e 109, de 29 de maio de 2001, submetem-se às demais normas de direito público exclusivamente no que se refere à:
>
> **I -** submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista;
> **II -** realização de concurso público para a contratação de pessoal, no caso de empregos permanentes, ou de processo seletivo, em se tratando de contrato temporário, conforme a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;
> **III -** publicação anual, na imprensa oficial ou em sítio oficial da administração pública certificado digitalmente por autoridade para esse fim credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil), de seus demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios e ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, na forma das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

VII - art. 38 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.

> ➢ **Lei nº 11.977/09 Art. 38º**. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos ou por eles expedidos deverão atender aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e à arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), conforme regulamento.
> **Parágrafo único**. Os serviços de registros públicos disponibilizarão serviços de recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico.

§ 2º O disposto neste artigo **não se aplica às hipóteses legais de anonimato**.

Art. 8º Os **atos processuais** em meio eletrônico consideram-se realizados no **dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado** de gestão de processo administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique.

§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, **salvo disposição em contrário**, **até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia do prazo**, no horário de Brasília.

§ 2º A regulamentação **deverá dispor sobre os casos e as condições** de prorrogação de prazos em virtude da indisponibilidade de sistemas informatizados.

Art. 9º O acesso à íntegra do processo para vista pessoal do interessado poderá ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema informatizado de gestão ou por acesso à cópia do documento, preferencialmente em meio eletrônico.

Art. 10. A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo observarão os termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), e das demais normas vigentes.

Art. 11. Os documentos nato-digitais assinados eletronicamente na forma do art. 7º desta Lei **são considerados originais para todos os efeitos legais.**

Art. 12. O formato e o armazenamento dos documentos digitais **deverão garantir o acesso e a preservação das informações**, nos termos da legislação arquivística nacional.

Art. 13. A guarda dos documentos digitais e dos processos administrativos eletrônicos considerados de valor permanente deverá estar de acordo com as normas previstas pela instituição arquivística pública responsável por sua custódia.

Seção II

Do Governo Digital

Art. 14. A **prestação digital** dos serviços públicos deverá ocorrer por meio de tecnologias de amplo acesso pela população, inclusive pela de **baixa renda ou residente em áreas rurais e isoladas**, sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial.

Parágrafo único. O acesso à prestação digital dos serviços públicos será realizado, preferencialmente, por meio do autosserviço.

Art. 15. A administração pública participará, de **maneira integrada e cooperativa**, da consolidação da Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo federal, que observará os princípios e as diretrizes de que trata o art. 3º desta Lei.

Art. 16. A administração pública de cada ente federado **poderá editar estratégia de governo digital**, no âmbito de sua competência, buscando a sua compatibilização com a estratégia federal e a de outros entes.

Seção III

Das Redes de Conhecimento

Art. 17. O Poder Executivo federal poderá criar redes de conhecimento, com o **objetivo de**:

I - gerar, compartilhar e disseminar **conhecimento e experiências**;

II - formular propostas de padrões, políticas, guias e manuais;

III - **discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades** de ação quanto ao Governo Digital e à eficiência pública;

IV - **prospectar novas tecnologias** para facilitar a prestação de serviços públicos disponibilizados em meio digital, o fornecimento de informações e a participação social por meios digitais.

§ 1º Poderão participar das redes de conhecimento **todos os órgãos e as entidades referidos no art. 2º desta Lei**, inclusive dos entes federados.

Aplica-se
✓ Aos órgãos da administração pública direta federal (Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, e o Ministério Público da União);
✓ Entidades da administração pública indireta federal (incluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista);
✓ Subsidiárias e controladas (que prestem serviço público);
✓ Autarquias;
✓ Fundações públicas;
✓ Administrações diretas e indiretas dos demais entes federados (desde que adotem os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios).

§ 2º Serão **assegurados** às instituições científicas, tecnológicas e de inovação o **acesso às redes de conhecimento e o estabelecimento de canal de comunicação permanente com o órgão federal** a quem couber a coordenação das atividades previstas neste artigo.

Seção IV

Dos Componentes do Governo Digital

Subseção I

Da Definição

Art. 18. São **componentes essenciais** para a prestação digital dos serviços públicos na administração pública:

I - a **Base Nacional de Serviços Públicos**;

II - as **Cartas de Serviços ao Usuário**, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017; e

III - as **Plataformas de Governo Digital**.

Carta de Serviços ao Usuário
➢ A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pela Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, com o **objetivo de oferecer acesso a informações sobre os serviços públicos prestados pelo Governo**. ➢ As Cartas de Serviços ao Usuário devem conter informações sobre o serviço, como o prazo de execução, o órgão responsável, o custo do serviço, a forma de pagamento, as formas de contato e as formas de avaliação do serviço. ➢ Esta lei visa melhorar a qualidade dos serviços públicos e aumentar a transparência no relacionamento entre a sociedade e o governo.

Subseção II

Da Base Nacional de Serviços Públicos

Art. 19. Poderá o Poder Executivo federal estabelecer **Base Nacional de Serviços Públicos**, que reunirá informações necessárias sobre a oferta de serviços públicos em cada ente federado.

Parágrafo único. **Cada ente federado** poderá disponibilizar as informações sobre a prestação de serviços públicos, conforme disposto nas suas Cartas de Serviços ao Usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, **em formato aberto e interoperável e em padrão comum a todos os entes**.

Subseção III

Das Plataformas de Governo Digital

Art. 20. As Plataformas de Governo Digital, instrumentos necessários para a oferta e a prestação digital dos serviços públicos de cada ente federativo, deverão ter pelo menos as seguintes funcionalidades:

I - **ferramenta digital** de solicitação de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos; e

II - painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos.

§ 1º As Plataformas de Governo Digital **deverão ser acessadas por meio de portal**, de aplicativo ou de outro canal digital único e oficial, para a disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos.

§ 2º As funcionalidades de que trata o caput deste artigo deverão observar padrões de **interoperabilidade** e a necessidade de integração de dados como formas de simplificação e de eficiência nos processos e no atendimento aos usuários.

Art. 21. A ferramenta digital de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos de que trata o inciso I do caput do art. 20 desta Lei **deve apresentar**, **no mínimo**, **as seguintes características e funcionalidades**:

I - identificação do serviço público e de suas principais etapas;

II - **solicitação digital** do serviço;

III - agendamento **digital**, quando couber;

IV - acompanhamento das solicitações por etapas;

V - **avaliação continuada da satisfação dos usuários** em relação aos serviços públicos prestados;

VI - **identificação**, quando necessária, e gestão do perfil pelo usuário;

VII - notificação do usuário;

VIII - possibilidade de pagamento digital de serviços públicos e de outras cobranças, quando necessário;

IX - nível de segurança compatível com o grau de exigência, a natureza e a criticidade dos serviços públicos e dos dados utilizados;

X - funcionalidade para solicitar acesso a informações acerca do tratamento de dados pessoais, nos termos das Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); e

XI - implementação de sistema de ouvidoria, nos termos da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

Art. 22. O painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos de que trata o inciso II do caput do art. 20 desta Lei **deverá conter**, **no mínimo**, **as seguintes informações**, para cada serviço público ofertado:

I - quantidade de solicitações em andamento e concluídas anualmente;

II - **tempo médio de atendimento**; e

III - grau de satisfação dos usuários.

Parágrafo único. Deverá ser assegurada **interoperabilidade** e padronização mínima do painel a que se refere o caput deste artigo, de modo a permitir a comparação entre as avaliações e os desempenhos dos serviços públicos prestados pelos diversos entes.

Atenção
Atentar-se para que não haja troca, entre o que deverá conter na **ferramenta digital** e **painel de monitoramento do desempenho**, lembrando que na ferramenta digital estão tipificadas as opções que devem aparecer aos usuários, enquanto que no painel de controle é relacionado a informações do serviço oferecido.

Art. 23. **Poderá** o Poder Executivo federal:

I - **estabelecer padrões nacionais** para as soluções previstas nesta Seção;

II - disponibilizar soluções para outros entes que atendam ao disposto nesta Seção.

Seção V - Da Prestação Digital dos Serviços Públicos

Art. 24. Os **órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital** de serviços públicos **deverão**, no âmbito de suas competências:

I - **manter atualizadas**:

a) as Cartas de Serviços ao Usuário, a Base Nacional de Serviços Públicos e as Plataformas de Governo Digital;

b) as **informações institucionais** e as comunicações de interesse público;

II - monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços;

III - integrar os serviços públicos às ferramentas de notificação aos usuários, de assinatura eletrônica e de meios de pagamento digitais, quando aplicáveis;

IV - **eliminar**, inclusive por meio da interoperabilidade de dados, **as exigências desnecessárias ao usuário** quanto à apresentação de informações e de documentos comprobatórios prescindíveis;

V - **eliminar** a replicação de registros de dados, **exceto** por razões de desempenho ou de segurança;

VI - tornar os dados da prestação dos serviços públicos sob sua responsabilidade interoperáveis para composição dos indicadores do painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos;

VII - realizar a gestão das suas políticas públicas com base em dados e em evidências por meio da aplicação de inteligência de dados em plataforma digital; e

VIII - realizar testes e pesquisas com os usuários para **subsidiar a oferta de serviços simples**, intuitivos, acessíveis e personalizados.

Art. 25. As Plataformas de Governo Digital devem dispor de ferramentas de transparência e de controle do tratamento de dados pessoais que sejam **claras e facilmente acessíveis** e que permitam ao cidadão o exercício dos direitos previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

§ 1º As ferramentas previstas no caput deste artigo **devem**:

I - disponibilizar, entre outras, as fontes dos dados pessoais, a **finalidade específica** do seu tratamento pelo respectivo órgão ou ente e a indicação de outros órgãos ou entes com os quais é realizado o uso compartilhado de dados pessoais, incluído o histórico de acesso ou uso compartilhado, **ressalvados** os casos previstos no inciso III do caput do art. 4º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Art. 4º Esta Lei **não** se aplica ao tratamento de dados pessoais: III - realizado para fins **exclusivos** de: a) **segurança pública**; b) **defesa nacional**; c) **segurança do Estado**; d) **atividades de investigação e repressão de infrações penais**;

II - permitir que o cidadão efetue requisições ao órgão ou à entidade controladora dos seus dados, **especialmente aquelas previstas no art. 18 da Lei nº 13.709**, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Lei nº 13.709/18

➢ A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (**LGPD**) é a legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais de pessoas físicas. Abaixo estão algumas **informações essenciais** sobre a LGPD:

1. **Objetivo**: A LGPD tem como objetivo garantir a proteção dos dados pessoais e a privacidade dos cidadãos brasileiros, estabelecendo regras claras para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento desses dados.

2. **Abrangência**: A LGPD se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica que colete, armazene, trate ou compartilhe dados pessoais de pessoas físicas no Brasil, independentemente do meio utilizado (digital ou físico).

3. **Consentimento**: A LGPD exige que o titular dos dados (pessoa física) seja informado sobre a finalidade da coleta de seus dados e dê seu consentimento de forma clara e inequívoca. O consentimento deve ser livre, informado e específico para cada finalidade.

4. **Direitos do titular**: A LGPD garante aos titulares dos dados uma série de direitos, como o direito de acesso, retificação, exclusão, portabilidade e oposição ao tratamento de seus dados pessoais.

5. **Sanções**: A LGPD prevê sanções para as empresas que descumprirem a legislação, como multas de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a R$ 50 milhões por infração.

6. **Data Protection Officer**: A LGPD exige que empresas que realizam tratamento de dados pessoais tenham um Data Protection Officer (DPO), que será o responsável pela comunicação com o titular dos dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

7. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (**ANPD**): A LGPD criou a ANPD, que é a autoridade responsável por fiscalizar e regulamentar a proteção de dados pessoais no Brasil. A ANPD também é responsável por aplicar as sanções previstas na legislação.

§ 2º A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá editar normas complementares para regulamentar o disposto neste artigo.

Art. 26. **Presume-se a autenticidade** de documentos apresentados por usuários dos serviços públicos ofertados por meios digitais, desde que o envio seja **assinado** eletronicamente.

Seção VI

Dos Direitos dos Usuários da Prestação Digital de Serviços Públicos

Art. 27. São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital de serviços públicos, além daqueles constantes das Leis nºs 13.460, de 26 de junho de 2017, e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais):

I - **gratuidade no acesso** às Plataformas de Governo Digital;

II - atendimento nos termos da respectiva Carta de Serviços ao Usuário;

III - padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres, incluídos os de formato digital;

IV - **recebimento de protocolo**, físico ou digital, das solicitações apresentadas; e

V - indicação de canal preferencial de comunicação com o prestador público para o recebimento de notificações, de mensagens, de avisos e de **outras comunicações relativas à prestação de serviços públicos** e a assuntos de interesse público.

CAPÍTULO III

DO NÚMERO SUFICIENTE PARA IDENTIFICAÇÃO

Art. 28. Fica estabelecido o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como número suficiente para identificação do cidadão ou da pessoa jurídica, conforme o caso, nos bancos de dados de serviços públicos, **garantida a gratuidade da inscrição e das alterações** nesses cadastros.

§ 1º O número de inscrição no CPF **deverá constar dos cadastros e dos documentos de órgãos públicos**, do registro civil de pessoas naturais, dos documentos de identificação de conselhos profissionais e, **especialmente**, **dos seguintes cadastros e documentos**:

I - **certidão de nascimento**;

II - **certidão de casamento**;

III - certidão de **óbito**;

IV - Documento Nacional de Identificação (**DNI**);

V - Número de Identificação do Trabalhador (**NIT**);

VI - registro no Programa de Integração Social (**PIS**) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (**Pasep**);

VII - Cartão Nacional de Saúde;

VIII - **título de eleitor**;

IX - Carteira de Trabalho e Previdência Social (**CTPS**);

X - Carteira Nacional de Habilitação (**CNH**) ou Permissão para Dirigir;

XI - **certificado militar**;

XII - carteira profissional expedida pelos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada;

XIII - **passaporte**;

XIV - carteiras de identidade de que trata a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983; e

XV - outros certificados de registro e números de inscrição existentes em **bases de dados públicas federais**, **estaduais**, **distritais** e **municipais**.

§ 2º A inclusão do **número de inscrição no CPF** nos cadastros e nos documentos de que trata o § 1º deste artigo ocorrerá sempre que a instituição responsável pelos cadastros e pelos documentos tiver acesso a documento comprobatório ou à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.

§ 3º A incorporação do número de inscrição no CPF à carteira de identidade será **precedida de consulta à base de dados administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal** do Brasil do Ministério da Economia e de validação de acordo com essa base de dados.

§ 4º Na hipótese de o requerente da carteira de identidade **não estar inscrito no CPF**, **o órgão de identificação realizará a sua inscrição**, caso tenha integração com a base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério Economia.

§ 5º (VETADO).

Comentário

- O Artigo 28 do Provimento n. 63 da Corregedoria Nacional de Justiça estabelece o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como um **número suficiente para identificar o cidadão** ou a pessoa jurídica, respectivamente.

- O artigo prevê também que o número de inscrição no CPF deve constar dos cadastros e dos documentos de órgãos públicos, dos documentos de identificação de conselhos profissionais e de outros documentos relacionados.

- Além disso, prevê também a inclusão do número de inscrição no CPF nos documentos fornecidos pelos órgãos de identificação, como a carteira de identidade. Este artigo tem como objetivo **facilitar a identificação dos cidadãos e das pessoas jurídicas**, garantindo a gratuidade da inscrição e das alterações nesses cadastros.

CAPÍTULO IV - DO GOVERNO COMO PLATAFORMA

Seção I - Da Abertura dos Dados

Art. 29. Os dados disponibilizados pelos prestadores de serviços públicos, bem como **qualquer informação de transparência ativa**, são de livre utilização pela sociedade, observados os princípios dispostos no art. 6º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Princípios LGPD

Art. 6º As atividades de **tratamento de dados pessoais** deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - **finalidade**: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - **adequação**: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - **necessidade**: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - **livre acesso**: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - **qualidade dos dados**: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - **transparência**: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - **segurança**: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - **prevenção**: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - **não discriminação**: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - **responsabilização e prestação de contas**: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

§ 1º Na promoção da transparência ativa de dados, o poder público **deverá observar os seguintes requisitos**:

I - observância da **publicidade das bases de dados não pessoais** como preceito geral e do sigilo como **exceção**;

II - garantia de acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

III - descrição das bases de dados com informação suficiente sobre estrutura e semântica dos dados, inclusive quanto à sua qualidade e à sua integridade;

IV - **permissão irrestrita** de uso de bases de dados publicadas em formato aberto;

V - completude de bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de granularidade possível, ou referenciar bases primárias, quando disponibilizadas de forma agregada;

VI - atualização periódica, mantido o histórico, de forma a garantir a perenidade de dados, a padronização de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e a atender às necessidades de seus usuários;

VII - (VETADO);

VIII - **respeito à privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis**, sem prejuízo dos demais requisitos elencados, conforme a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

IX - intercâmbio de dados entre órgãos e entidades dos diferentes Poderes e esferas da Federação, respeitado o disposto no art. 26 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); e

X - fomento ao desenvolvimento de **novas tecnologias** destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos.

§ 2º Sem prejuízo da legislação em vigor, os órgãos e as entidades previstos no art. 2º desta Lei **deverão divulgar na internet**:

Aplica-se
✓ Aos órgãos da **administração pública direta federal** (Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, e o Ministério Público da União);
✓ Entidades da administração pública indireta federal (incluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista);
✓ Subsidiárias e controladas (que prestem serviço público);
✓ **Autarquias**;
✓ **Fundações públicas**;
✓ Administrações diretas e indiretas dos demais entes federados (**desde que adotem os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios**).

I - o **orçamento anual de despesas** e receitas públicas do Poder ou órgão independente;

II - a execução das despesas e receitas públicas, nos termos dos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal;

IV - os convênios e as **operações de descentralização de recursos** orçamentários em favor de pessoas naturais e de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder ou **órgão independente**;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas;

VII - as informações sobre os servidores e os empregados públicos federais, bem como sobre os militares da União, **incluídos nome e detalhamento dos vínculos profissionais** e de remuneração;

VIII - as viagens a serviço custeadas pelo Poder ou órgão independente;

IX - as sanções administrativas aplicadas a pessoas, a empresas, a organizações não governamentais e a servidores públicos;

X - os currículos dos ocupantes de cargos de chefia e direção;

XI - o inventário de bases de dados produzidos ou geridos no âmbito do órgão ou instituição, bem como catálogo de dados abertos disponíveis;

XII - as concessões de recursos financeiros ou as renúncias de receitas para pessoas físicas ou jurídicas, com vistas ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural, incluída a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida e dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização desses recursos e, no caso das renúncias individualizadas, dos dados dos beneficiários.

Art. 30. **Qualquer interessado** poderá apresentar pedido de abertura de bases de dados da administração pública, que deverá conter os dados de contato do requerente e a especificação da base de dados requerida.

§ 1º O requerente poderá solicitar a preservação de sua identidade quando entender que sua identificação prejudicará o **princípio da impessoalidade**, caso em que o canal responsável deverá resguardar os dados sem repassá-los ao setor, ao órgão ou à entidade responsável pela resposta.

§ 2º Os procedimentos e os prazos previstos para o processamento de pedidos de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), aplicam-se às solicitações de abertura de bases de dados da administração pública.

§ 3º Para a abertura de base de dados de interesse público, as informações para identificação do requerente **não podem conter exigências que inviabilizem o exercício de seu direito**.

§ 4º São **vedadas** **quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes** da solicitação de abertura de base de dados públicos.

§ 5º Os pedidos de abertura de base de dados públicos, bem como as respectivas respostas, deverão compor base de dados aberta de livre consulta.

§ 6º Consideram-se automaticamente passíveis de abertura as bases de dados que não contenham informações protegidas por lei.

Art. 31. Compete a cada ente federado **monitorar a aplicação, o cumprimento dos prazos e os procedimentos** para abertura dos dados sob seu controle.

Art. 32. A existência de inconsistências na base de dados **não** p**oderá obstar o atendimento da solicitação de abertura**. (Promulgação partes vetadas)

Art. 33. A solicitação de abertura da base de dados será considerada atendida a partir da notificação ao requerente sobre a disponibilização e a catalogação da base de dados para acesso público no site oficial do órgão ou da entidade na internet.

Art. 34. É **direito** do requerente obter o inteiro teor da decisão **negativa** de abertura de base de dados.

Parágrafo único. Eventual decisão negativa à solicitação de abertura de base de dados ou decisão de prorrogação de prazo, em razão de custos desproporcionais ou não previstos pelo órgão ou pela entidade da administração pública, **deverá ser acompanhada da devida análise técnica** que conclua pela inviabilidade orçamentária da solicitação.

Art. 35. No caso de **indeferimento** de abertura de base de dados, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no **prazo de 10 (dez) dias**, contado de sua ciência. (Promulgação partes vetadas)

Parágrafo único. O **recurso** será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá manifestar-se no prazo de **5 (cinco) dias**. (Promulgação partes vetadas)

Art. 36. Os órgãos gestores de dados poderão disponibilizar em transparência ativa dados de pessoas físicas e jurídicas para fins de pesquisa acadêmica e de monitoramento e de avaliação de políticas públicas, desde que anonimizados antes de sua disponibilização os dados protegidos por sigilo ou com restrição de acesso prevista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Art. 37. Aplica-se **subsidiariamente**, no que couber, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.

Recurso	
Prazo	**10 dias**, a partir da ciência do fato.
Manifestação da autoridade superior	**5 dias.**

Seção II

Da Interoperabilidade de Dados entre Órgãos Públicos

Art. 38. Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos detentores ou gestores de bases de dados, inclusive os controladores de dados pessoais, conforme estabelecido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), **deverão gerir suas ferramentas digitais**, **considerando**:

I - a interoperabilidade de informações e de dados sob gestão dos órgãos e das entidades referidos no art. 2º desta Lei, respeitados as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e das comunicações, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício da interoperabilidade;

Interoperabilidade de informações
• Refere-se à capacidade de sistemas, dispositivos e aplicativos diferentes se comunicarem e trocarem dados de maneira eficiente e sem problemas. Em outras palavras, é a capacidade de diferentes sistemas e tecnologias trabalharem juntos para fornecer informações precisas e atualizadas para usuários e dispositivos. • A interoperabilidade de informações é importante em vários setores, incluindo saúde, governo, finanças e indústria. Por exemplo, em saúde, permite que os profissionais acessem e compartilhem informações médicas de seus pacientes em tempo real, melhorando a precisão

II - a otimização dos custos de acesso a dados e o reaproveitamento, sempre que possível, de recursos de infraestrutura de acesso a dados por múltiplos órgãos e entidades;

III - a **proteção** de dados pessoais, observada a legislação vigente, especialmente a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Art. 39. Será instituído mecanismo de **interoperabilidade** com a finalidade de:

I - **aprimorar** a gestão de políticas públicas;

II - aumentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública, por meio de mecanismos de manutenção da integridade e da segurança da informação no tratamento das bases de dados, tornando-as devidamente qualificadas e consistentes;

III - viabilizar a criação de meios unificados de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos;

IV - facilitar a **interoperabilidade** de dados entre os órgãos de governo;

V - realizar o tratamento de informações das bases de dados **a partir do número de inscrição do cidadão no CPF**, conforme previsto no art. 11 da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017.

Parágrafo único. Aplicam-se aos dados pessoais tratados por meio de mecanismos de interoperabilidade as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Art. 40. Os órgãos abrangidos por esta Lei **serão responsáveis pela publicidade de seus registros** de referência e pelos mecanismos de interoperabilidade de que trata esta Seção.

§ 1º As pessoas **físicas e jurídicas** poderão verificar a exatidão, a correção e a completude de qualquer um dos seus dados contidos nos registros de referência, bem como **monitorar o acesso a esses dados**.

§ 2º Nova base de dados **somente** **poderá ser criada quando forem esgotadas as possibilidades** de utilização dos registros de referência existentes.

Art. 41. É de responsabilidade dos órgãos e das entidades referidos no art. 2º desta Lei os custos de adaptação de seus sistemas e de suas bases de dados para a implementação da interoperabilidade.

CAPÍTULO V

DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO

Art. 42. Os órgãos e as entidades referidos no art. 2º desta Lei, mediante opção do usuário, **poderão** realizar todas as comunicações, as notificações e as intimações por **meio eletrônico**.

§ 1º O disposto no caput deste artigo **não** **gera direito subjetivo** à opção pelo administrado caso os meios não estejam disponíveis.

§ 2º O administrado poderá, a qualquer momento e **independentemente** de fundamentação, **optar pelo fim das comunicações**, das notificações e das intimações **por meio eletrônico**.

§ 3º O ente público poderá realizar as comunicações, as notificações e as intimações por meio de ferramenta mantida por outro ente público.

Art. 43. As **ferramentas usadas** para os atos de que trata o art. 42 desta Lei:

I - disporão de meios que permitam comprovar a autoria das comunicações, das notificações e das intimações;

II - terão meios de comprovação de emissão e de recebimento, ainda que não de leitura, das comunicações, das notificações e das intimações;

III - **poderão ser utilizadas mesmo que legislação especial preveja apenas as comunicações**, as notificações e as intimações pessoais ou por via postal;

IV - serão passíveis de auditoria;

V - conservarão os dados de envio e de recebimento por, **pelo menos**, **5 (cinco) anos**.

Atenção
• As ferramentas usadas terão **meios de comprovação de emissão e de recebimento**; • Poderão ser utilizadas mesmo que legislação especial preveja apenas comunicações, notificações e intimações pessoais ou por via postal; • Serão **passíveis de auditoria**; • **Conservarão os dados de envio e recebimento** por, **pelo menos, 5 anos**.

CAPÍTULO VI

DOS LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO

Art. 44. Os **entes públicos** poderão instituir laboratórios de inovação, abertos à participação e à colaboração da sociedade para o desenvolvimento e a experimentação de conceitos, de ferramentas e de métodos inovadores para a gestão pública, a prestação de serviços públicos, o tratamento de dados produzidos pelo poder público e a participação do cidadão no controle da administração pública.

Art. 45. Os laboratórios de inovação terão como **diretrizes**:

I - **colaboração interinstitucional** e com a sociedade;

II - promoção e experimentação de tecnologias abertas e livres;

III - uso de práticas de desenvolvimento e prototipação de softwares e de métodos ágeis para formulação e implementação de políticas públicas;

IV - **foco na sociedade e no cidadão**;

V - fomento à participação social e à transparência pública;

VI - incentivo à **inovação**;

VII - apoio ao empreendedorismo inovador e fomento a ecossistema de inovação tecnológica direcionado ao setor público;

VIII - apoio a políticas públicas orientadas por dados e com base em evidências, a fim de subsidiar a tomada de decisão e de melhorar a gestão pública;

IX - estímulo à participação de **servidores**, de estagiários e de colaboradores em suas atividades;

X - difusão de conhecimento no âmbito da **administração pública**.

Art. 46. (VETADO).

CAPÍTULO VII

DA GOVERNANÇA, DA GESTÃO DE RISCOS, DO CONTROLE E DA AUDITORIA

Art. 47. Caberá à autoridade competente dos órgãos e das entidades referidos no art. 2º desta Lei, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, **implementar e manter mecanismos**, instâncias e práticas de governança, em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança referidos no caput deste artigo incluirão, **no mínimo**:

I - formas de acompanhamento de resultados;

II - **soluções** para a melhoria do desempenho das organizações;

III - instrumentos de promoção do processo decisório **fundamentado em evidências**.

Art. 48. Os órgãos e as entidades a que se refere o art. 2º desta Lei **deverão estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos** e de controle interno com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos da prestação digital de serviços públicos que possam impactar a consecução dos objetivos da organização no cumprimento de sua missão institucional e na proteção dos usuários, **observados os seguintes princípios**:

I - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos **em todos os níveis da organização**, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;

II - **estabelecimento de controles internos** proporcionais aos riscos, de modo a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício;

III - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle;

IV - proteção às liberdades civis e aos direitos fundamentais.

Art. 49. A auditoria interna governamental **deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos**, mediante a abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle, por meio da:

I - realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma **independente**, conforme os padrões de auditoria e de ética profissional reconhecidos **internacionalmente**;

II - adoção de abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria;

III - **promoção da prevenção**, da detecção e da investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais.

Entidades e órgãos
➢ De acordo com o artigo 2º da Lei Nº 14.129/21, são: • Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; • Agências reguladoras; • Agências executivas; • Fundos especiais; • Serviços sociais autônomos; • Conselhos profissionais; • Conselhos de fiscalização de exercício profissional; • Entidades paraestatais; • Entidades controladas direta ou indiretamente pela União; • Empresas públicas; • Sociedades de economia mista. ➢ Portanto, as autoridades competentes para implementar e manter os mecanismos, instâncias e práticas de governança descritos na lei **são aquelas que exercem cargos de direção e chefia nessas entidades e órgãos**.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50. O acesso e a conexão para o uso de serviços públicos **poderão ser garantidos total ou parcialmente pelo governo**, com o objetivo de promover o acesso universal à prestação digital dos serviços públicos e a redução de custos aos usuários, nos termos da lei.

Art. 55. Esta Lei entra em vigor **após decorridos**:

I - **90 (noventa) dias** de sua **publicação oficial**, para a **União**;

II - **120 (cento e vinte) dias** de sua publicação oficial, para os **Estados e o Distrito Federal**;

III - **180 (cento e oitenta) dias** de sua publicação oficial, para os **Municípios**.

Resumo
➢ A Lei Nº 14.129/21, conhecida como a Lei de Aumento da Eficiência da Administração Pública, tem como objetivo principal estabelecer medidas para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos

prestados pelo Estado brasileiro. Abaixo estão os principais pontos da lei:

1. Integridade e Governança: a lei estabelece diretrizes para a implementação de programas de integridade e governança em órgãos e entidades da Administração Pública federal, com o objetivo de prevenir a corrupção e aumentar a transparência e a responsabilidade.

2. Digitalização e Simplificação: a lei prevê a digitalização e simplificação dos serviços públicos, com a implantação de sistemas eletrônicos para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e reduzir a burocracia.

3. Modernização Administrativa: a lei estabelece medidas para modernizar a gestão administrativa do Estado, por meio da adoção de novas tecnologias e práticas de gestão inovadoras.

4. Gestão de Pessoas: a lei estabelece diretrizes para a modernização da gestão de pessoas na Administração Pública, com o objetivo de atrair, capacitar e reter talentos para o serviço público.

5. Parcerias e Desenvolvimento: a lei incentiva a celebração de parcerias entre o setor público e o setor privado, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do país.

6. Transparência e prestação de contas: a lei prevê a implementação de medidas de transparência e responsabilização na Administração Pública, por meio da publicação de informações sobre a gestão pública e da prestação de contas aos cidadãos.

7. Cooperação entre Órgãos: a lei estabelece a cooperação entre órgãos da Administração Pública, com o objetivo de melhorar a coordenação e a eficiência na prestação dos serviços públicos.

8. Regulamentação: a lei estabelece que a regulamentação de suas disposições será feita pelo Poder Executivo, por meio de decretos e portarias específicas.

➢ Em resumo, a Lei de Aumento da Eficiência da Administração Pública busca promover a modernização e a eficiência da Administração Pública brasileira por meio da implementação de programas de integridade e governança, digitalização e simplificação dos serviços públicos, modernização administrativa, gestão de pessoas, parcerias e desenvolvimento, transparência e prestação de contas, cooperação entre órgãos, entre outras medidas.

LEI Nº 11.416, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006

Dispõe sobre as **Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União**; revoga as Leis nºs 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 10.417, de 5 de abril de 2002, e 10.944, de 16 de setembro de 2004; e dá outras providências.

Art. 1º As Carreiras dos Servidores dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta Lei.

Art. 2º Os Quadros de Pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes **Carreiras**, constituídas pelos respectivos **cargos de provimento efetivo**:

I - **Analista** Judiciário;

II - **Técnico** Judiciário;

III - **Auxiliar** Judiciário.

Art. 3º Os cargos efetivos das Carreiras referidas no art. 2º desta Lei são estruturados em **Classes** e **Padrões**, na forma do Anexo I desta Lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade:

I - **área judiciária**, compreendendo os serviços realizados privativamente por **bacharéis em Direito**, abrangendo processamento de feitos, execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos;

II - **área de apoio especializado**, compreendendo os serviços para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas, a critério da administração;

III - **área administrativa**, compreendendo os serviços relacionados com **recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades** complementares de apoio administrativo.

Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades, quando forem necessárias formação especializada, por exigência legal, ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo.

Art. 4º As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte:

I - **Carreira de Analista Judiciário**: atividades de **planejamento**; **organização**; **coordenação**; **supervisão técnica**; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade;

II - **Carreira de Técnico Judiciário**: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo;

III - **Carreira de Auxiliar Judiciário**: atividades básicas de apoio operacional.

Não Confundir!	
Técnico Judiciário	**Auxiliar Judiciário**
Suporte técnico e **administrativo**.	**Apoio operacional** em atividades básicas.

§ 1º Os ocupantes do cargo de **Analista Judiciário - área judiciária** cujas atribuições estejam relacionadas com a **execução de mandados** e **atos processuais de natureza externa**, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados na especialidade de **Oficial de Justiça Avaliador Federal**.

§ 2º Aos ocupantes do cargo da Carreira de **Analista Judiciário – área administrativa** e da Carreira de **Técnico Judiciário – área administrativa** cujas atribuições estejam relacionadas às **funções de segurança** são conferidas as denominações de **Inspetor** e **Agente de Segurança Judiciária**, **respectivamente**, para fins de identificação funcional.

Atenção!
Oficial de Justiça Avaliador Federal: É o **analista judiciário** (**área judiciária**) responsável pela execução de mandados e atos processuais de natureza externa; **Inspetor** de Segurança Judiciária: **Analista** (área administrativa) responsável por funções de segurança. **Agente** de Segurança Judiciária: **Técnico** (área administrativa) responsável por funções de segurança.

Art. 5º Integram os Quadros de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União as **Funções Comissionadas**, escalonadas de **FC-1 a FC-6**, e os **Cargos em Comissão**, escalonados de **CJ-1 a CJ-4**, para o exercício de atribuições de **direção, chefia e assessoramento**.

Atenção!
As **Funções Comissionadas** (FC-1 a FC-6) e os **Cargos em Comissão** (CJ-1 a CJ-4) possuem atribuições de **direção**, **chefia** e **assessoramento**.

§ 1º Cada órgão destinará, no **mínimo**, **80% do total das funções comissionadas** para serem exercidas por **servidores integrantes das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União**, podendo designar-se para as restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento.

Distribuição das Funções Comissionadas
➢ **No mínimo 80%** → Servidores de carreiras do Poder Judiciário da União; ➢ **Restante**: ✓ Servidores efetivos que **não integram** o Poder Judiciário da União; ✓ Titulares de **empregos públicos**;

§ 2º As funções comissionadas de **natureza gerencial** serão exercidas **preferencialmente** por servidores com **formação superior**.

§ 3º Consideram-se **funções comissionadas de natureza gerencial** aquelas em que haja **vínculo de subordinação** e **poder de decisão**, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão.

§ 4º Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação.

§ 5º A **participação dos titulares de funções comissionadas** de que trata o § 4º deste artigo em cursos de desenvolvimento gerencial é **obrigatória**, **a cada 2 anos**, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União.

§ 6º Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento.

§ 7º **Pelo menos 50% dos cargos em comissão**, a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão **destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal**, na forma prevista em regulamento.

Distribuição dos Cargos em Comissão
➢ **No mínimo 50%** → Servidores efetivos do Poder Judiciário da União;

§ 8º Para a investidura em **cargos em comissão**, ressalvadas as situações constituídas, **será exigida formação superior**, aplicando-se o disposto nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo quanto aos titulares de **cargos em comissão de natureza gerencial**.

Não Confundir!
➢ **Funções Comissionadas** → **Preferencialmente** servidores com formação superior; ➢ **Cargos em comissão** → É **obrigatória** a formação em nível superior.

Art. 6º No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo é **vedada a nomeação ou designação**, para os **cargos em comissão** e **funções comissionadas**, de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, **até o terceiro grau**, inclusive, dos respectivos membros e juízes vinculados, **salvo** a de ocupante de **cargo de provimento efetivo** das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, caso em que a **vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da incompatibilidade**.

Do Ingresso na Carreira

Art. 7º O **ingresso** em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no **primeiro padrão da classe "A"** respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação, de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório.

Art. 8º São **requisitos de escolaridade** para ingresso:

I - para o cargo de **Analista Judiciário**, curso de **ensino superior**, inclusive licenciatura plena, **correlacionado com a especialidade**, se for o caso;

II - para o cargo de **Técnico Judiciário**, curso de **ensino superior completo**; **(Lei nº 14.456/22)**

III - para o cargo de **Auxiliar Judiciário**, curso de **ensino fundamental**.

Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso.

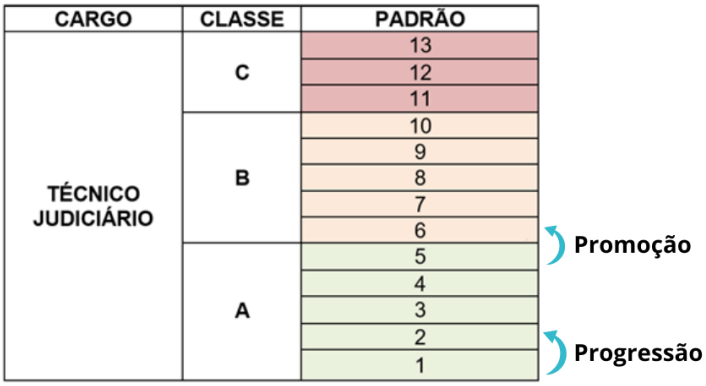
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 9º O **desenvolvimento** dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante **progressão funcional** e **promoção**.

§ 1º A **progressão funcional** **é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe**, observado o **interstício de um ano**, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.

§ 2º A **promoção** é a movimentação do servidor do **último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte**, observado o **interstício de um ano** em relação à progressão funcional imediatamente anterior, **dependendo**, **cumulativamente**, do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente, pelo órgão, na forma prevista em regulamento.

Desenvolvimento do Servidor na Carreira
➢ **Progressão**: ✓ Quando o servidor passa de **um padrão para o outro dentro da mesma classe**; ✓ **Requisitos**: • Interstício de **01 ano**; • Avaliação formal de desempenho; ➢ **Promoção**: ✓ Quando o servidor passa do **último padrão** de uma classe **para o 1º da classe seguinte**; ✓ **Requisitos** • Interstício de **01 ano** em relação à progressão anterior; • Avaliação formal de desempenho; • Participação em curso de aperfeiçoamento oferecido.



Art. 10. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, instituir Programa Permanente de Capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando à preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade.

Da Remuneração

Art. 11. A **remuneração** dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é composta pelo **Vencimento Básico** do cargo e pela **Gratificação Judiciária (GAJ)**, acrescida das **vantagens pecuniárias permanentes** estabelecidas em lei.

Remuneração
Vencimento Básico + GAJ + Vantagens Pecuniárias Permanentes

Art. 12. Os vencimentos básicos das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário são os constantes do Anexo II desta Lei.

Art. 13. A **Gratificação Judiciária - GAJ** será calculada mediante aplicação do percentual de **140%** sobre o **vencimento básico** estabelecido no Anexo II desta Lei.

§ 2º Os servidores retribuídos pela remuneração do Cargo em Comissão e da Função Comissionada constantes dos Anexos III e IV desta Lei, respectivamente, bem como os sem vínculo efetivo com a Administração Pública, não perceberão a gratificação de que trata este artigo.

§ 3º O servidor das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário cedido **não perceberá**, **durante o afastamento**, a gratificação de que trata este artigo, **salvo** na hipótese de cessão para **órgãos da União** ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário - **FUNPRESP-JUD**, na condição de **optante pela remuneração** do cargo efetivo.

Cessão do Servidor do Judiciário da União	
Regra	**Exceção**
Servidor cedido para outros órgãos **não recebe** o GAJ;	Servidor continua recebendo o GAJ se **optar pela remuneração** do cargo efetivo e for cedido para: ✓ Órgãos da União; ✓ FUNPRESP-JUD;

Art. 14. É instituído o **Adicional de Qualificação – AQ** destinado aos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, em razão dos **conhecimentos adicionais** adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em **áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário** a serem estabelecidas em regulamento.

§ 1º O adicional de que trata este artigo **não será concedido** quando o curso **constituir requisito para ingresso no cargo**.

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação, na forma da legislação.

§ 4º Serão admitidos cursos de **pós-graduação lato sensu** somente com duração **mínima de 360 horas**.

§ 5º O adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado do cômputo o disposto no inciso V do art. 15 desta Lei.

§ 6º O adicional também é devido ao Técnico Judiciário portador de diploma de curso superior. (Incluído pela Lei nº 13.317, de 2016)

Art. 15. O **Adicional de Qualificação – AQ** incidirá sobre o **vencimento básico** do servidor, da seguinte forma:

I - **12,5%**, em se tratando de título de **Doutor**;

II - **10%**, em se tratando de título de **Mestre**;

III - **7,5%**, em se tratando de **certificado de Especialização**;

V - **1%** ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize **pelo menos 120 horas**, observado o limite de **3%**.

VI - **5%** para os **Técnicos Judiciários** portadores de diploma de **curso superior**.

§ 1º **Em nenhuma hipótese**, **o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual** dentre os previstos nos incisos I, II, III e VI do caput deste artigo.

§ 2º Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso V deste artigo serão aplicados pelo prazo de **4 anos**, a contar da data de **conclusão da última ação** que totalizou o **mínimo de 120 horas**.

§ 3º O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado.

§ 4º O **servidor** das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário **cedido não perceberá, durante o afastamento, o adicional** de que trata este artigo, **salvo** na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário - FUNPRESP-JUD, na **condição de optante pela remuneração do cargo efetivo**.

Regra	Exceção
Servidor **não recebe** o adicional de qualificação;	Servidor continua recebendo o AQ se **optar pela remuneração** do cargo efetivo e for cedido para: ✓ Órgãos da União; ✓ FUNPRESP-JUD;

Art. 16. Fica instituída a **Gratificação de Atividade Externa** – GAE, devida **exclusivamente** aos ocupantes do cargo de **Analista Judiciário (Oficial de Justiça Avaliador)** referidos no § 1º do art. 4º desta Lei.

§ 1º A gratificação de que trata este artigo corresponde a **35% do vencimento básico** do servidor.

§ 2º É **vedada** a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de **função comissionada** ou nomeado para **cargo em comissão**.

Gratificação de Atividade Externa - GAE
➢ Exclusivo para **Analista Judiciário (área judiciária)** responsável por execução de mandados e atos processuais de natureza externa; (Oficial de Justiça Avaliador Federal).
➢ **Gratificação → 35% do vencimento básico**;
➢ É **vedada** a gratificação para função comissionada ou cargo em comissão.

Art. 17. Fica instituída a **Gratificação de Atividade de Segurança – GAS**, devida **exclusivamente** aos ocupantes dos cargos de **Analista Judiciário e de Técnico Judiciário (Funções de Segurança)** referidos no § 2º do art. 4º desta Lei.

§ 1º A gratificação de que trata este artigo corresponde a **35% do vencimento básico** do servidor.

§ 2º É **vedada a percepção da gratificação** prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão.

§ 3º É **obrigatória** a participação em **programa de reciclagem anual**, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo.

Gratificação de Atividade de Segurança - GAS
➢ Exclusivo para **Analista Judiciário e de Técnico Judiciário (Funções de Segurança)**.
➢ **Gratificação → 35% do vencimento básico**;
➢ É **vedada** a gratificação para função comissionada ou cargo em comissão.
➢ É **obrigatória** a participação em programa de reciclagem anual.

Art. 18. A retribuição pelo exercício de Cargo em Comissão e Função Comissionada é a constante dos Anexos III e IV desta Lei, respectivamente.

§ 1º O valor fixado no Anexo III desta Lei entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008, adotando-se, até essa data, as retribuições constantes do Anexo VI desta Le i.

§ 2º Ao servidor integrante das Carreiras de que trata esta Lei e ao cedido ao Poder Judiciário, investidos em Cargo em Comissão, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores fixados no Anexo III desta Lei.

§ 3º O servidor integrante das Carreiras de que trata esta Lei e o cedido ao Poder Judiciário, investidos em Função Comissionada, perceberão a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VIII desta Lei.

Disposições Finais e Transitórias

Art. 19. Os cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, a que se refere o art. 3º da Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, são estruturados na forma do Anexo V desta Lei.

Art. 20. Para efeito da aplicação do art. 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conceitua-se como **Quadro** a **estrutura de cada Justiça Especializada**, **podendo haver remoção**, nos termos da lei, **no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar**.

Art. 21. Os concursos públicos realizados ou em andamento, na data da publicação desta Lei, para os Quadros de Pessoal dos Órgãos do Poder Judiciário da União são válidos para ingresso nas Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, observados a correlação entre as atribuições, as especialidades e o grau de escolaridade.

Art. 22. O enquadramento previsto no art. 4º e no Anexo III da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, estende-se aos servidores que prestaram concurso antes de 26 de dezembro de 1996 e foram nomeados após essa data, produzindo todos os efeitos legais e financeiros desde o ingresso no Quadro de Pessoal.

Art. 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura.

Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo ficam autorizados a transformar, **sem aumento de despesa**, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, **vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa**.

Art. 25. **Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais** dos servidores públicos federais, observado o que a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal.

Art. 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta Lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 27. A elaboração dos regulamentos de que trata esta Lei **pode contar com a participação das entidades sindicais**.

Art. 28. O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber, aos aposentados e pensionistas, nos termos da Constituição Federal.

Art. 29. As despesas resultantes da execução desta Lei correm à conta das dotações consignadas aos Órgãos do Poder Judiciário no Orçamento Geral da União.

Art. 31. A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao atendimento do § 1º do art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.